

**Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Hüseyni Sistani
cənablarının fətvaları**

Geniş izahlı şəriət məsələləri

II cild

Tərcümə: PhD. Əfzəlləddin Rəhimov

Bakı - 2023

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət
Komitəsinin məktubu əsasında, mətbəəsində
çap edilmişdir.



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيِّكَ الْحَبِيبَةِ بِنْتِ
الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ
فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ
وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَادًّا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا
وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun, Məhəmməd və onun pak ailəsinə Allahın salavatı olsun. Onların bütün düşmənlərinə Allahın lənəti olsun.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَ حَافِظًا وَ قَائِدًا وَ

نَاصِرًا وَ دَلِيلاً وَ عَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعًا وَ تُتَمِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Allahummə kun livəliyyikəl-Höccətibnil-Həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihis-saəti və fi kullis saəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasirən və dəlilən və əyna hətta tuskinəhu ərəkə tauvən və tuməttiəhu fihə tavilə. Birəhmətikə ya ərhəmə-rəhimin.

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

İlahi! Canişinin, Höccət ibnil-Həsənə (salavatın ona və əcdadına olsun), hami, qoruyan, rəhbər, köməkçi, yol göstərən və nəzarətçi ol! Belə ki, onu sevgi ilə yer üzündə məskunlaşdırıb, uzun müddət hamı üçün xeyir-bərəkətli et. Öz rəhmətinlə ey rəhimlilərin ən rəhimlisi!

بسمه تعالی

این کتاب که ترجمه ترکی آذربایجانی «توضیح المسائل جامع (جلد چهارم)» حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظلّه) [توسط افضل الدین رحیم اف] به کوشش و سرپرستی حجة الاسلام روشن شریف زاده می باشد، مورد تأیید و تصدیق این دفتر بوده و تمامی فتاوی کتاب موافق اصل است.

دفتر حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی سیستانی - مشهد مقدس

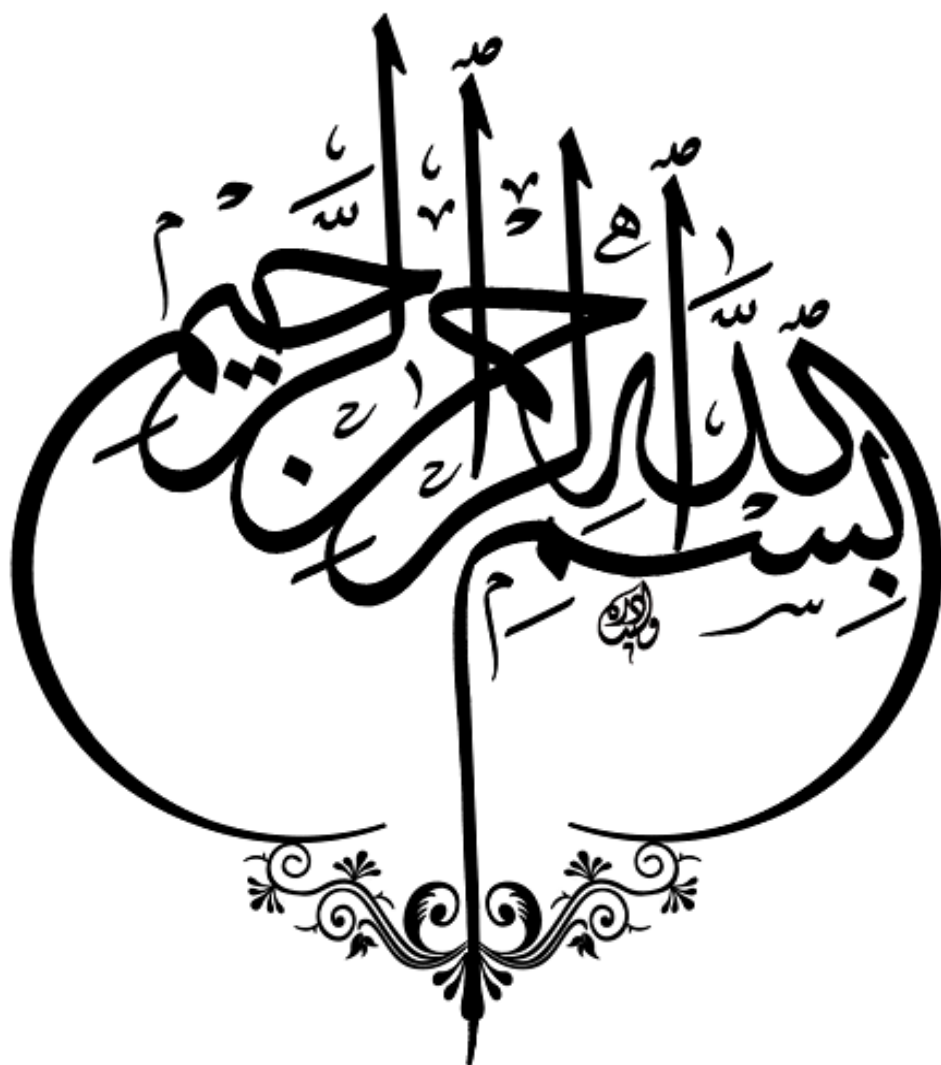
مسئول دفتر سید محمدعلی ربانی



Bu kitab, Həzrət Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Hüseyni Sistaninin “**Geniş izahlı şəriət məsələləri (ikinci cild)**” kitabının Höccətül-islam Rövşən Şərifzadənin başçılığı və səyi ilə {Əfzələddin Rəhimov} tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcüməsidir və dəftərxana tərəfindən təsdiq edilir. Kitabın bütün fəvvalarının tərcüməsi əslilə eynidir.

Həzrət Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Hüseyni Sistaninin (md) Dəftərxanası-Müqəddəs Məşhəd
Dəftərxana rəhbəri Seyid Məhəmmədəli Rəbbani

Kitab və fəvvalar haqqında irad və təkliflərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz: 050 625 78 55



BİSMİLLƏHİR-RAHMƏNİR-RAHİM

MÜNDƏRİCAT

ORUC.....	24
Orucun mükafatı.....	25
İsti havada oruc tutmağın mükafatı.....	26
Orucunu yeyən şəxsdən iman ruhunun uzaqlaşması.....	27
Orucun hikməti	27
Orucun tərifı.....	27
Orucun vacib olmasının şərtləri	28
Birinci şərt: Həddi-bülüğa çatmış olmalıdır.....	28
İkinci şərt: Aqıl şəxs olmalıdır.....	29
Üçüncü şərt: Huşsuz olmamalıdır.	29
Dördüncü şərt: Oruc tutan qadın olduğu təqdirdə heyz və nifasdan təmizlənmiş olmalıdır.	29
Beşinci şərt: Oruc tutmaq həddən ziyadə zərərli və məşəqqətli olmamalıdır.	30
Altıncı şərt: Şəriətin oruc tutmaq haqda başqa bir qadağası olmamalıdır.	32
Yeddinci şərt: Oruc tutmaq vacib olmayan şəxslərdən olmamalıdır.	32
Səkkizinci şərt: Müsafir olmamalıdır.	33
Orucun düzgün olmasının şərtləri	33
Birinci şərt: Müsəlman olmalıdır.	34
İkinci, üçüncü və dördüncü şərtlər: Dəli, sərxoş, yaxud huşsuz olmamalıdır.....	34
Beşinci şərt: Oruc tutan qadın olduğu təqdirdə heyz və nifasdan təmizlənmiş olmalıdır.....	35
Altıncı şərt: Oruc tutmaq zərərli olmamalıdır.	35
Yeddinci şərt: Müsafir olmamalıdır.....	36
Səkkizinci şərt: Niyyəti düzgün olmalıdır.....	36
Orucun niyyəti ilə əlaqədar hökmlər	36
Mübarək Ramazan ayı orucunun niyyəti ilə əlaqədar hökmlər	38
Ramazan ayı orucu olmayan, müəyyən vacib orucun niyyətinin vaxtı	39
Qəza və kəffarə orucu kimi qeyri-müəyyən vacib orucun niyyət vaxtı	40
Orucun niyyəti ilə əlaqədar digər hökmlər.....	40
Doqquzuncu şərt: Orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.	43
Orucu batil edən işlər	43
1. Yemək və içmək	44
2. Cinsi əlaqə	48
3. İstimna (masturbasiya)	49
4. Uca Allahın, Peyğəmbərin (s) və pak İmamların (ə) adından yalan danışmaq (ehtiyata əsasən)	50
5. Qatı toz udmaq (ehtiyata əsasən)	52

6. Sübh azanına qədər cənaibətli qalmaq	54
7. Qadının sübh azanına qədər heyz və nifas halında qalması	59
8. İmalə, yaxud tənqih	62
9. Qusmaq	63
Orucu batıl edən işlərin hökmləri	64
Oruc tutan şəxsə məkrüh olanlar	67
Qəza orucu ilə əlaqədar hökmlər	68
Orucun qəzasının vacib olmadığı bəzi hallar	68
Orucun qəzasının vacib olduğu bəzi hallar	69
Qəza orucu ilə əlaqədar digər hökmlər	70
Orucun qəzasının və kəffarəsinin vacib olduğu hallar	73
Orucun yalnız qəzasının vacib olduğu hallar	74
Orucun kəffarələri	78
Orucun kəffarələrinin qisimləri	78
Kəffarə növlərinin birinci qismi: Mübarək Ramazan ayında qəsdən orucu pozmağın kəffarəsi ...	78
Kəffarə növlərinin ikinci qismi: İllik fidyə	83
Kəffarənin növlərinin üçüncü qismi: Təxir (gecikdirmə) kəffarəsi	85
Kəffarənin növlərinin dördüncü qismi: Gündəlik fidyə	87
Gündəlik fidyənin birinci kateqoriyası	87
Gündəlik fidyənin ikinci kateqoriyası	88
Gündəlik fidyənin üçüncü kateqoriyası	89
Gündəlik fidyənin dördüncü kateqoriyası	89
Orucun kəffarəsi ilə əlaqədar digər hökmlər	90
Atanın Ramazan orucunun (lazım ehtiyata əsasən, böyük oğula vacib olan) qəzası ilə əlaqədar hökmlər	91
Müsafirin orucu ilə əlaqədar hökmlər	92
Müstəhəb oruqla əlaqədar xüsusi hökmlər	96
Orucun növləri	100
Müstəhəb oruqlar	100
Haram oruqlar	101
Məkrüh oruqlar	103
Oruqla əlaqədar bir neçə məsələ (müstəhəb və məkrüh əməllər)	103
Ayın başlamasının sabit edilməsi üsulları	104
ETİKAF	116
Etikafın fəziləti	116
Etikafın mənası və vaxtının miqdarı	117
Etikafın doğru olmasının şərtləri	118

Etikafın qəzası ilə əlaqədar hökmlər.....	124
Etikafı batil etməyin kəffarəsi	125
Bir etikafdan başqa bir etikafa keçmək.....	125
HƏCC	127
Həccin fəziləti və onun əhəmiyyəti	127
Həccin qəbul edilməsinin əlaməti	128
Halal pulla həcc ziyarətini icra etmək.....	128
Uca Allahın evinin zəvvarları qarşısında başqalarının vəzifələri	129
Həcc ziyarətini tərk etməyin cəzası	130
Həccin vacib olmasının şərtləri	131
İstitaətin (qadirliyin) gerçəkləşməsinin şərtləri.....	133
Alacaqlı olmaq və imkan.....	142
Bəzli istitaət (başqasının maddi dəstəyi hesabına həccə getmək imkanı)	143
Həccin digər hökmləri.....	147
Naib olmaqla bağlı hökmlər	149
Həcc üçün vəsiyyət qaydaları	154
ƏMR BE MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏR	157
Yaxşı işə dəvət edib, pis işdən çəkəndirməyin əhəmiyyəti	157
Əmr be məruf və nəhy əz münkəri tərk etməyin nəticəsi	158
İnsanların bu ilahi vəzifə ilə bağlı qisimlərə bölünməsi.....	159
“Məruf” və “münkər”in mənası.....	160
Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin vacib olmasının şərtləri.....	161
Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməklə əlaqədar digər hökmlər.....	167
Günahlara tövbə.....	172
Günahların bir qismi ilə tanışlıq	173
Bəzi günahlar, pis və yaxşı işlərlə əlaqədar hökmlərlə ətraflı tanışlıq.....	179
Ğina və musiqi.....	179
Rəqs	185
Heykəl və rəsm.....	185
Saqqalı qırmaq	187
Mərcləşmə və qumar	188
Şahmat və digər qumar vasitələri	193
Lotereya biletləri	194
Qeybət	196
Yalan	199
Böhtan	200
Vədə xilaf çıxmaq	201

Sənədlərdə və imtahanlarda saxtakarlıq	202
Dilin bəzi günahları.....	203
Sehr, kahinlik, fal, dua yazmaq, sehrbazlıq, hipnoz	206
Virtual məkan, internet, sosial şəbəkələr və digər ümumi əlaqə vasitələri	208
Kişilər üçün qızıl zinət əşyaları	209
Narkotik maddələr, siqaret və qəlyan.....	210
Rüşvətxorluq və onunla bağlı hökmlər	211
“Sileyi-rəhim” və “qəte-rəhim” (qohumlarla əlaqə saxlamaq və əlaqəni kəsmək).....	213
Valideynə itaət	214
İSTİXARƏ	219
Dini məclislərin hökmləri	221
Qədir-Xum bayramı.....	224
Bəzi yaxşı və pis işlərlə bağlı müxtəlif məsələlər	226
Qanun və qaydalara tabeçilik və müxalifət etmək.....	228
Qanunlara riayət etməklə bağlı bir neçə müxtəlif məsələlər	230
XÜMS	232
Xüms, onun fəziləti və əhəmiyyəti	232
Xüms haqqında qısa məlumat.....	233
Həddi-buluğa çatmayanların, dəli və səfeh olanların xüms hökmü.....	234
Xümslə bağlı ətraflı məsələlər	235
Xüms ili və onunla əlaqədar hökmlər	235
İşləyən şəxslərin xüms ili.....	235
Gəlir (iş) sahibi olmağın meyarı	235
Bir neçə növ gəliri olan işləyən şəxs	236
Biznes gəliri ilin müəyyən vaxtlarında olan insanlarla bağlı xümsün hökmü	237
Əmlakını müzaribə və ya kirayə (icarə) və sairə vermiş şəxslərin xümsü.....	237
İşləyən şəxslərin təsadüfi gəlirlərinin xümsü.....	237
Xüms ilinin sonu (xümsün başa çatdığı saat)	238
İşləməyən şəxsin xüms ili	238
İlin ortasında təqaüdə çıxan və ya işini tərk edən şəxsin xümsü.....	239
Xüms ilini hicri-qəməri, hicri-şəmsi və miladi tarixi ilə hesablamaq	239
Xüms ilini dəyişdirmək	239
Xüms ilinin sonlanmasına şəkk etmək	240
İnsan öldükdən sonra xüms ilinin sonlanması	241
Xüms ili tamamlanmamışdan öncə əldə olunan gəlirin xümsünü vermək.....	241
Həm xümsü, həm də zəkati olan mallar.....	242
Xümsü vacib olan gəlirlər	243

Xümsdə istisna edilən və edilməyən bəzi mallar və onlarla əlaqədar hökmlər	244
Mehriyyə, xül talağının əvəzi və diyə	244
Qan və ya orqanların satışından əldə edilən gəlir	244
Miras	244
Vəqf və onun təzahürləri.....	246
Yoxsulun xüms və ya zəkat olaraq aldığı pul	247
Yoxsulların kəffarə, rədd əl-məzalim, müstəhəbb sədəqə üçün aldığı pul	247
Məunə.....	247
Qazanc əldə etmə məunəsi (iş və əmək məunəsi).....	248
İllik xərclər (Şəxsi və ailə xərcləri)	249
Var-dövləti haram yolda və ya şanından daha çox xərcləmək.....	250
İnsanların şanının müəyyən edilməsində və şübhəli hallarda meyar	250
Pulun istifadəsi və müavinətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı şübhələr	251
İl boyu əldə etdiyi gəlirlə alınan və məunə kimi xərclənməyən əmlakın xümsünün cari qiymətlə hesablanması	252
Qənaət və bu kimi şeylərə görə qalan malın xümsü.....	253
Xümsdən yayınmaq üçün maldan istifadə etmək və ya bəxş etmək	253
Dövri əşyaların və məhsulların xümsü.....	254
Ətrafındakı insanlara mülkiyyətsiz istifadə üçün verilən malın xümsü.....	254
Həm şəxsi, həm də ticari məqsədlər üçün istifadə edilən əşyaların xümsü	254
Kəfənin xümsü.....	255
Cəhiz və evlilik üçün saxlanılan pulun xümsü.....	255
Ev almaq üçün tədricən yığılan pulun xümsü	256
Alış qiymətini ödəmək üçün kirayə (icarə) və ya depozitə verilən evin xümsü.....	257
Əvvəllər məunə olmuş və kirayə verilmiş evin xümsü və yaşayış üçün alınan ikinci evin xümsü	257
Mənfəətinə icazə verilməyən müsaliyə edilən evin xümsü.....	258
Müsaliyənin ləğv olunması ilə yenidən şəxsin mülkiyyətinə qayıdan malın xümsü	259
“İqalə” alqı-satqısı ilə geri alınan malın xümsü	259
Dövlət tərəfindən verilən kompensasiyanın xümsü.....	260
Bank əmanət hesabına hədiyyə olaraq köçürülən pulun xümsü.....	261
Hədiyyə kartının xümsü.....	262
Sığortanın xümsü.....	262
Mükafat, əmək haqqı və ya təqaüdün xümsü.....	263
Həcc və ziyarətə xərclənən gəlirin xümsü	264
Həcc və ümrə ziyarətinə qeydiyyat üçün xərclənən gəlirin xümsü	264
Şəxsi və ailənin istifadəsi üçün olan bitki və heyvanların xümsü.....	266
Satılan məunənin xümsü.....	267

Mal satılmadan ona ehtiyac aradan qalxdığı təqdirdə onun xümsü.....	268
Yaşayış xərcləri başqaları tərəfindən ödənilən şəxsin xümsü	268
Müxəmməs və ya müxəmməs hökmündə olan mala sahib olmasına baxmayaraq, gəlirləri yaşayış ehtiyaclarına xərcləmək	269
İl ərzində əldə olunan gəlirlə evi və bunun kimisini dükanə çevirmək və yeni ev və ya ondan qeyrisini almağın xümsü	269
Xümsü verilmiş malın gəlirlə qarışması və onları niyyətlə ayırmaq	269
Sərmayə, əmək alətləri və işləyənlərlə bağlı bəzi məsələlər	271
Əsas kapitalın və inkişaf sərmayəsinin xümsü	271
Mağaza, ticarət obyekti və qazanc vasitələrinin xümsü	272
Mağaza və ticarət obyektlərinə məxsus sərquflü xümsü	272
Mal-qara, ev quşları və digər heyvanların yetişdirilməsi ilə bağlı xüms.....	272
Xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan malın qiymət artımı və azalması.....	273
Ticarət malının qiymət artımı	273
Qeyri-ticarət malının qiymət artımı.....	274
İnflyasiya səbəbilə qiymət artımı	275
Borelu olduğu ticarət malının qiymət artımı.....	276
Maliyyətini qorumaq üçün xümsü verilən malı qızıl, mülk və sair əmlaka çevirmək.....	276
Əvvəlki artımdan sonra ticarət və başqa malların qiymətinin azalması.....	277
Hədiyyə olan və ya hədiyyə pulu ilə əldə edilən mənunənin qiymət artımı ilə satışı.....	278
Xümsü verilmiş malının qiymət artımının xümsünün hesablanmasının keyfiyyətinə dair bir məqam.....	278
Mənzil tikintisində qiymət artımı.....	279
Qiyməti artmış və başqa mağaza ilə dəyişdirilmiş mağaza	279
Podratçı tərəfindən yenisi tikilmiş mənunə sayılan köhnə mənzilin xümsü.....	280
Təmir və sair səbəblərlə dükanın qiymət artımının xümsü.....	280
Sahibkarlıq lisenziyasına malik olduğu üçün əmlakın qiymətinin artması	281
Torpağı və materialı xümsü verilmiş pul ilə hazırlanan, lakin tikintisinin xərci il ərzində əldə olunmuş gəlirlə olan evin xümsü	281
Üzərinə Quran ayələri və müqəddəs adların yazılması səbəbilə kəfənin qiymətinin artması	281
Müxəmməs və ya onun hökmünə malik olan malın artımı	282
Ticarət məqsədilə əkilən ağacların xümsü.....	283
Bir hissəsi bəhrə vermiş, bir hissəsi isə hələ bəhrə verməmiş məhsulun xümsü	283
Bağ və bağların tikintisi üçün xüms.....	284
Ölü torpağın xümsü	285
Qızıl və valyutanın xümsün hesablanma meyarı təyin edilməsi.....	286
Xüms ödənişi üçün məhsulun qiymətləndirilmə forması	290
İşinin bir hissəsini xüms ilindən sonra yerinə yetirən əcirin xümsü	291

Çoxillik müqavilələrdə hər ilin gəlir məbləğinin hesablanması (xüms ili)	291
Bank investisiyasının xümsü və onun faizi	293
Səhmlər və onun mənfəətlərinin xümsü.....	294
Kompensasiya qaydası (kəsir, zərərin aradan qaldırılması)	297
Ziyan, itki və köhnəlməyə görə əmlaka dəyən zərərin ödənilməsi	297
Xümsü verilmiş malın məunəyə sərf edilməsi	299
Bir iş sahəsində başqa bir iş sahəsindən dəyən zərərin çıxılması və buna bənzəri	304
Borclar – çıxılma qaydası	305
Borclarla bağlı digər hökmlər	312
Alacaqlar.....	313
Evin rəhn (girov, depozit) pulunun xümsü	315
Qohumlar arası kredit və s. ilə bağlı xüms	316
Müsaliyə, əldəyişmə və rüb (dördə bir) qaydası	317
Xümsü verilməmiş malın hökmləri	322
Xümsü verilməmiş maldan istifadə etmək.....	322
Şəriət hakiminin icazəsi ilə xümsün gecikdirilməsinin caiz olması ilə bağlı şərtlər.....	323
Xümsü verilməmiş pulla mal almaq.....	324
Zimmə şəklində mal almaq və onun borcunu xümsü verilməmiş maldan ödəmək	324
Xüms ilindən əvvəl və ya sonra borcun bağışlanması.....	325
Xümsü verilməmiş malı mənimsəmək və ya istifadə etmək	325
Xüms verməyən şəxsə şərik olmaq	327
Vəkilin xümsü olan maldan (puldan) istifadə etməsi.....	327
Xümsü gecikdirməyin bəzi nəticələri	327
Şübhəli xüms malları və uzun müddət xümsünü verməyən şəxslər	330
Uzun müddət xüms verməyən şəxslərin xüms ilinin müəyyən edilməsi	330
Xümsünü hesablamaq üçün bir müddət xümsünü verməmiş şəxslərin mallarını bölmək	330
Əmək və qazanc, yaxud yaşayış xərclərində tələf olmuş, ya işlənmiş malın xümsü	332
Şübhəli malın xümsünün ehtimala görə müsaliyə edilməsi və onunla əlaqədar halların izahı	333
Haram mala qarışmış halal malın hökmü	339
Harama qarışmış halal xümsdən istifadə etməyin hökmü	340
Haram malın sahibinin bilinməsi amma miqdarının bilinməməsinin hökmü	340
Sahibi məlum olmayan haram malın miqdarının müxtəsər olaraq xümsdən az olmasını bilməyin hökmü	340
Sahibi bilinməyən haram malın müxtəsər şəkildə xümsdən artıq olmasını bilməyin hökmü	341
Haram malın məbləğ və sahibi məlum olarsa	341
Miqdarı məlum olmayan haram malın sahibi məlumdursa.....	342
Haram malın miqdarı tam məlum, sahibi isə təxmin edilərsə	342

Xüms verdikdən sonra haramın miqdarının xümsdən artıq olması məlum olarsa.....	343
Xüms verdikdən sonra haramın miqdarının xümsdən az olması məlum olarsa	343
Harama qarışmış halal malın xümsü və ya sədəqə olaraq verilməsindən sonra sahibi məlum olarsa	343
Haramın qarışdığı halal mala gəlir cəhətindən xüms şamil olarsa.....	344
Halal mala qarışan haram mal xüms, zəkat, yaxud vəqf olarsa	344
Haram mal borc kimi bir şəxsin öhdəsində olarsa.....	344
3) Mədən.....	347
4) Xəzinə.....	349
5) Dalgıçlıq üsulu ilə əldə edilən cəvahirat	352
6) Qənimət.....	354
7) Zimmi kafirin müsəlmandan satın aldığı torpaq sahəsi.....	355
Xümsün məsrəf edilməsi	356
Xümsün məsrəf edilməsi ilə bağlı ümumi şərhlər və onu ödəmək üçün icazə almaq	356
Malın xümsündə borcun seyid payından hesablanması	357
Malın xümsündə borcun İmam (ə) payından hesablanması	357
İmam (ə) payından borcları ödəmək.....	358
Xümsü ödəyən zaman Allaha yaxınlaşmaq niyyəti.....	358
Verilən məbləğin xüms olduğunu yoxsula bildirməyin zəruri olmaması	358
Seyidlərin payını almaq haqqına sahib olan şəxslər üçün şərtlər	359
Birinci şərt: Ata tərəfdən seyid olmalıdır.	359
İkinci şərt: On iki imam şiaisi olmalıdır.	359
Üçüncü şərt: Yoxsul və miskin olmalıdır.....	360
İllik xərclərin hesablanmasında qəməri ilin meyarı olması	360
İllik xərcləri ödəyən gəlir mənbəyinə sahib olmaq.....	360
İllik xərcləri ödəməyən gəlir mənbəyinə sahib olmaq.....	360
Lazım olan məbləğdən çox mala (pula) sahib olmaq	361
Geri alınması, yaxud satılması mümkün olan borclarının olması	361
Satılması mümkün olmayan əlavə mala sahib olmaq	361
Bazar qiymətindən aşağı məbləğə satılması mümkün olan əlavə mala sahib olmaq.....	362
Şəxsin şəxsi qazancının illik xərclərindən az olması	362
Şəxsin uyğun olan yaşayış evi və bunun kimilərini satmağın zəruri olmaması.....	362
Ev, ya nəqliyyat vasitəsi və yaxud yaşayış üçün ehtiyac duyulan avadanlıqların olmaması ..	363
Tənbəlliyinə görə işləməyi və qazanc əldə etməyi tərk edən şəxs.....	363
Gəlirə malik sənət və peşəni öyrənmək.....	364
Şəxsin uyğun olmayan işlə məşğul olmaq imkanı	364
Lazımı əmək alətlərinin olmaması səbəbindən gəlir əldə edə bilməmək.....	364

Təhsil alan şəxsin yoxsulluğun şərt sayıldığı paydan alması	364
İllik xərclər üçün borc almaq imkanı	365
İllik xərcləri təmin etmək, amma borcu ödəyə bilməmək	366
İllik xərcləri və borcu ödəyə bilməmək.....	366
Yoxsulluğun sabit olması yolları	367
Şəxsin yoxsul olub-olmamasına şəkk etmək	367
Bəni-Haşimdən olan yoxsul yetimlər.....	368
Səfər etdiyi yerdə (çarəsiz) qalan Bəni-Haşimdən olan müsafir (ibn əs-səbil)	368
Dördüncü şərt: Xümsü haram yolda xərclənməməli, vacib ehtiyata əsasən onun günaha düşməsinə kömək etməməli və çirkin işə əl atmasına səbəb olmamalıdır.	369
Altıncı şərt: Lazım ehtiyata əsasən, nəfəqəsi vacib olan kəslərdən olmasın.....	370
Xümsdən başqa nəfəqələrini təmin etməyə gücü çatmayan şəxs	370
Başqalarının nəfəqələrini təmin etmək üçün nəfəqəsi vacib olan şəxslərə xüms vermək.....	370
Xərclərini təmin etmək vəzifəsi başqasının öhdəsində olan yoxsul seyidin xümsünü vermək.....	371
Arvadın yoxsul seyid ərinə xüms verməsi.....	372
Nəfəqəsi vacib olmayan seyidə xanımın nəfəqəsini xüms ilə ödəmək	372
Şəxsin qəyyumluğunu öhdəsinə aldığı yoxsul seyidə xüms verməsi.....	373
Vəfat etmiş şəxsin xümsünü nəfəqəsi vacib olan şəxslərə vermək	373
Yeddinci şərt: Vacib ehtiyata əsasən bir illik xərcdən artıq ona xüms verilməməlidir.....	373
Xüms verməklə əlaqədar digər hökmlər.....	374
Vergilərin xüms hesab edilməməsi	374
Malın özündən və ya başqa maldan xüms vermək	374
Çek, elektron ödəniş, kartdan karta xümsün ödənilməsi	375
Başqa şəhərdə, yaxud kənddə yerləşən malın xümsünü vermək	376
Xümsü başqa şəhər və ya kənd sakininə vermək	376
Xümsü hesablayarkən yanlışlığa yol vermək	377
Xüms ödənişində hiylə etməyin caiz olmaması.....	377
MALIN ZƏKATI	379
Zəkatın fəziləti və onun əhəmiyyəti.....	379
Malın zəkatını verməklə sərvətin qorunması	380
İnsanların ən səxavətli və ən xəsis	381
Malın zəkatını verməməyin cəzası	381
Zəkatın fəlsəfəsi	382
Zəkatın vacib olduğu yerlər.....	383
Zəkat ili	383
Zəkatın vacib olmasının şərtləri	384
Zəkatın vacib olmasının ümumi şərtləri	385

1-ci şərt: Zəkatın şamil olduğu şeyin sahibi olmalıdır	385
2-ci şərt: Zəkatın sahibi həqiqi şəxslər olmalıdır	385
3-cü şərt: Sahibi azad olmalı, kölə olmamalıdır	386
4-cü şərt: Mal “zimmədə külli” deyil, “şəxsi” olmalıdır	386
5-ci şərt: Sahibi şərn zəkatlıq malı istifadə etmək hüququndan məhrum edilməməlidir ..	386
Buğda, arpa, xurma və üzümün (kişmişin) zəkatı	387
Buğda, arpa, xurma və üzümə (kişmişə) zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri.....	387
1-ci şərt: Sözügedən məhsullar zəkat şamil olduğu vaxt insanın mülkiyyətində olmalıdır .	387
2-ci şərt: Sözügedən məhsullar müəyyən nisab həddinə çatmalıdır;	388
Buğda, arpa, xurma və üzümə zəkatın şamil olmasının vaxtı.....	388
Xurma növləri.....	389
Üzüm növləri.....	389
Dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatının vacib olmasının vaxtı və bununla əlaqədar hökmlər .	390
Dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatının miqdarı.....	391
Zəkat şamil olandan öncə, yaxud sonra məsrəf edilmiş dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatının miqdarı.....	394
Zəkatlıq məhsul üçün çəkilən xərclərlə əlaqədar hökmlər.....	395
Dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatı ilə əlaqədar digər hökmlər	396
Müxtəlif vaxtlarda becərilən zəkatlıq məhsullar	396
İldə iki dəfə meyvə verən ağaclar	397
Mərhumun və onun varislərinin malına aid zəkat və borcların hökmü.....	397
Keyfiyyətli və keyfiyyətsiz dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatı.....	398
Pul və ya başqa mallardan dənli bitki məhsullarının zəkatının ödənilməsi	398
Zəkatı ödəmiş dörd bitkiçilik məhsulunun hökmü.....	399
Dörd bitkiçilik məhsuluna zəkatın şamil olmasında şərt sayılmayan məqamlar	399
Qızıl və gümüşün zəkatı	400
Qızıl və gümüşə zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri.....	400
1-ci və 2-ci şərtlər: Qızıl və gümüşün sahibi həddi-bülüğa çatmış və həmçinin, bütün il boyunca ağıl sahibi olmalıdır.....	400
3-cü şərt: Qızıl, yaxud gümüş müəyyən nisab həddinə çatmalıdır	401
4-cü şərt: Qızıl, yaxud gümüş sikkəli olmalı və tədavüldə olmalı, alqı-satqıda ondan istifadə edilməlidir	402
5-ci şərt: İnsan bir zəkat ili ərzində (digər ümumi və xüsusi şərtlər mövcud olduğu halda) qızıl, yaxud gümüşün sahibi olmalıdır	403
6-cı şərt: Qızıl və gümüş sikkənin sahibi ürfən sözügedən mallar üzərində təsərrüf imkanına sahib olmalıdır	404
Qızıl və gümüş sikkənin zəkatının verilmə vaxtı	404
Dəvə, inək və qoyunun zəkatı	405

Dəvə, inək və qoyuna zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri.....	405
1-ci şərt: Sözügedən malların sahibi onların üzərində ürfən təsərrüf imkanına sahib olmalıdır;.....	405
2-ci şərt: Sözügedən heyvanlar il boyu səhra, çöllük və bu kimi ərazilərdə yerləşən təbii otlaqlarda otlamalıdır;	405
3-cü şərt: İnsan bir zəkat ili boyunca (digər ümumi və xüsusi şərtlərin də mövcud olması ilə) sözügedən heyvanlara sahib olmalıdır	406
4-cü şərt: Sözügedən heyvanların sayı nisab həddinə çatmalıdır	407
Dəvə, inək və qoyunun zəkati ilə əlaqədar digər hökmlər	409
Zəkatlıq dördayaqlılarda bir neçə nəfərin şərik olması	409
Dəvə, inək və qoyunun zəkatını ödəmə vaxtı.....	410
Zəkatlıq dəvə, inək və qoyunun bəzi xüsusiyyətləri.....	410
Dəvə, inək və qoyunun zəkatını nisabdan qeyri şeylə və ya pul ilə ödəmək	411
Zəkati ödənən heyvanlara yenidən zəkatın şamil olması.....	412
Dəvə, inək və qoyuna zəkatın şamil olmasında şərt sayılmayan məsələlər	412
Sərmayənin zəkati	413
Sərmayəyə zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri	413
1-ci və 2-ci şərtlər: Sərmayə sahibi həddi-bülüğa çatmış və həmçinin, il boyu ağıl sahibi olmalıdır;.....	413
3-cü şərt: İnsan sərmayəyə “müavizi əqd” (mübadilə) yolu ilə sahib olmalıdır	413
4-cü şərt: Sərmayə nisab həddinə çatmalıdır	414
5-ci şərt: Həmin malın üzərindən bir zəkat ili keçməlidir	414
6-cı şərt: Bütün il boyu sərmayə ilə ticarət etmək məqsədi qalmalıdır	414
7-ci şərt: Sərmayə bütün il ərzində əsl qiymətinə, yaxud daha yüksək qiymətə satıla bilməlidir.....	414
8-ci şərt: Sahibi sərmayə üzərində ürfən istifadə imkanına sahib olmalıdır	415
Zəkat verməyin müstəhəb olduğu hallar	415
Zəkatın məsrəf yerləri.....	415
1 və 2) Fəqirlər və miskinlər	416
Fəqir və miskinlərin tərfi və onlara aid hökmlər.....	416
Kasıbın borcunun zəkatla hesablanması	416
Yoxsul olmadığı sonradan məlum olan şəxsə verilmiş zəkat.....	416
Mala zəkat şamil olmazdan öncə, onu zəkat adı ilə yoxsula vermək	417
Zəkat vacib olmadığı halda alınan zəkatla bağlı yoxsulun məsuliyyət daşması	417
3) Amillər - zəkat məmurları.....	418
1) Zəkat verilməklə İslama, yaxud haqq məzhəbə yönəlmələri üçün zəmin yaranan şəxslər (əl-muəlləfətu qulubuhum)	418
2) Kələnlərin satın alınaraq azad edilməsi	419
3) Borclular	419

4) Allah yolunda (Fi səbilillah).....	420
5) Yolda qalmış müsafir (İbn əs-səbil).....	421
Zəkatın cami əş-şərait fəqihə verilməsi ilə bağlı hökm	422
Zəkat müstəhəqləri üçün şərtlər.....	422
1-ci şərt: Zəkat alan on iki imam şəri olmalıdır	422
2-ci şərt: Zəkat alan zəkati haram yolda sərf etməməlidir;.....	423
3-cü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, ona zəkat vermək günaha yardım, pis və nalayiq işə təşviq hesab edilməməlidir;	423
4-cü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, məstedici içkilər içən, namaz qılmayan şəxs olmamalı və açıq-aşkar günah etməməlidir	423
5-ci şərt: Zəkat alan zəkat verənin “vacib ən-nəfəqə”si olmamalıdır.....	423
Vacib ehtiyata əsasən, vacib nəfəqləri və rifah xərclərini zəkatdan vermək caiz deyil.	424
Zəkatdan qeyri yolla nəfəqləri verməyə qadir olmayan şəxs	424
Başqalarının nəfəqlərini təmin etmək üçün nəfəqəsi vacib olan şəxslərə zəkat vermək.....	424
Xərclərini təmin etmək vəzifəsi başqasının öhdəsində olan yoxsula zəkat vermək	425
Arvadın yoxsul ərinə zəkat verməsi	426
Nəfəqəsi vacib olmayan xanımın nəfəqəsini zəkat ilə ödəmək	426
Övlada borcunu ödəməsi üçün zəkat vermək.....	427
Ata və ya övladın nikah xərclərini ödəmək üçün zəkat vermək.....	427
Vəfat etmiş şəxsin zəkətını nəfəqəsi vacib olan şəxslərə vermək.....	427
6-cı şərt: Seyid olmayan şəxs, seyidə zəkat verməməlidir.....	427
Zəkat verməklə əlaqədar digər hökmlər.....	428
Zəkatın niyyəti və onunla bağlı hökmlər	428
Zəkatlıq malın zəkətını ayırmaq və onunla əlaqədar hökmlər	429
Zəkati ödəməyi gecikdirmək.....	430
Zəkatın tələf olması və ona aid hökmlər	430
Zəkatın bir yerdən başqa yerə köçürülməsi və bununla bağlı hökmlər.....	432
Zəkati ödənməmiş malı satmaq.....	433
Zəkat üçün ayrılan mal ilə ticarət etmək.....	433
Zəkat üçün ayrılan maldan gəlir və mənfəətin hasil olması	433
Vəqfdən hasil olan gəlirin zəkati	433
Malının zəkətını verməyən şəxslə şərik olmaq	434
Öz malının zəkətını verməsinə şəkk etmək.....	434
Zəkat ödənişində hiylə etməyin caiz olmaması.....	435
Malın zəkətını verməyə yoxsulu vəkil etmək.....	435
Yoxsulun zəkat kimi aldığı mala zəkatin şamil olması	435
Verilən məbləğin zəkat olduğunu yoxsula bildirməyin zəruri olmaması	435
Zəkat ödənişi ilə bağlı müstəhəb və məkruh işlər	436

FİTRƏ ZƏKATI (FİTRİYYƏ)	437
Fitrə zəkatın fəziləti və onun əhəmiyyəti	437
Fitrə zəkatının (fitrənin) vacib olmasının şərtləri	438
Yoxsul olan şəxsə fitrə zəkatı verməyin vacib olmaması	439
Kasıbın çörəyini yeyən zənginin fitrə zəkatının hökmü.....	439
Fitrə zəkatını verməyən şəxsin çörək yeyəni olan şəxsin vəzifəsi.....	439
Fitrə zəkatının vacibliyində müsəlman olmaq və iman gətirmək şərt deyil	440
Fitrə zəkatını qürbət qəsdi ilə vermək	440
Fitrəsinin verilməsi insana vacib olan şəxslərlə əlaqədar hökmlər.....	440
Qonağın fitrə zəkatı.....	440
Əsgər və dustaqların fitrə zəkatı	442
Südəmər körpənin fitrəsi	442
Ana bətnində olan dölün fitrəsi	442
Həyat yoldaşının (xanımın) fitrə zəkatı.....	442
Vəfat edən şəxsin fitrə zəkatı	443
Başqa bir şəxsin çörək yeyəni olmaq.....	443
İki nəfərin çörəyini yeyən şəxsin fitrə zəkatı	443
Çörək yeyənin məlum olmadığı şübhəli hallar	444
Başqasının fitrə zəkatını vermək.....	444
Fitrə zəkatı üçün verilən malın şərtləri.....	444
Birinci şərt: Fitrə zəkatı hər nəfər üçün bir “sa” (təxmini 3 kq) miqdarında öz şəhər və ya kəndində çox istifadə edilən ərzaq mallarından olmalıdır.....	445
İkinci şərt: Hər adam üçün nəzərdə tutulmuş bir “sa” fitrə eyni növdən olmalıdır.	445
Üçüncü şərt: Fitrə zəkatı eyibli olmamalıdır.....	446
Dördüncü şərt: Verilən fitrə başqa şeyə qarışmamalıdır.	446
Beşinci şərt: Fitrə zəkatı halal maldan olmalıdır.	446
Fitrə zəkatını ayırmaqla bağlı digər hökmlər	449
Fitrə zəkatının məsrəf edilməsi və müstəhəqlik şərtləri	450
Fitrə zəkatının ödənilməsi ilə bağlı digər məsələlər	453
Fitrə zəkatının tələf olması və ona aid hökmlər	453
Fitrə zəkatının bir yerdən başqa yerə köçürülməsi və bununla bağlı hökmlər	453
Fitrə zəkatının müstəhəb yerləri	454
KƏFFARƏLƏR.....	456
1. Tərtibi kəffarə (tərtib əsaslı kəffarə).....	456
2. Təxyiri kəffarə (ixtiyari kəffarə)	457
3. Tərtibi və təxyiri kəffarənin birləşməsi.....	458
4. Müəyyənə kəffarəsi.....	459

Cəm kəffarələri.....	460
Qətl kəffarəsi haqda bir neçə məsələ.....	460
Müxtəlif kəffarələr	462
Kəffarənin başqa hökmləri.....	463
Kəffarənin niyyəti.....	463
Ardıcıl iki ay oruc tutmaq	463
Kəffarənin hamısını və ya bir qismini yerinə yetirə bilməmək	464
Kəffarə üçün yoxsulları yedirməyin keyfiyyəti	467
Kəffarə üçün yoxsullara paltar verilməsi ilə bağlı məsələlər	470
Yoxsullara kəffarə pulu vermək və onları vəkil təyin etmək	471
Kəffarə müstəhəqləri üçün şərtlər	473
Kəffarələr ilə bağlı müxtəlif məsələlər	474
Andın hökmləri.....	475
Andın növləri	475
Andın yerinə yetirilmə keyfiyyəti	476
Şəriət baxımından and içən şəxsin şərtləri	478
And içilən işin şərtləri	478
a. Ciddi əziyyətə və ağır məşəqqətə səbəb olmadan and içmək.....	478
b. Andın əhəmiyyətli olması.....	479
c. Atanın və ya ərin and içməyi qadağan etməməsi	479
Anda sadıq qalmaq və onun pozulmasının hökmləri.....	480
NƏZRİN HÖKMLƏRİ	484
Nəzrin tərifi.....	484
Nəzrin yerinə yetirilməsi keyfiyyəti	484
Nəzrin növləri	485
Nəzirə əməl etmək və onu pozmaq qaydaları.....	490
Nəzirdə şəkk etməyin hökmləri	494
ƏHDİN HÖKMLƏRİ	498
HEYVANLARIN TƏZKİYƏ EDİLMƏSİ (paklanması)	500
Təzkiyənin mənası.....	500
Təzkiyə edilə bilən heyvanlar	500
1) Əti halal olan heyvanlar	500
2) Əti haram olan heyvanlar	501
Təzkiyənin (paklaşmanın) əlamətləri.....	502
1) Müsəlmanın əlindən təhvil almaq	503
2) Müsəlman bazarından almaq.....	504
3) Müsəlman ölkəsində istehsal olunması.....	505

Heyvanların kəsilmə qaydaları.....	506
Kəsilmə forması.....	506
Şəriət kəsiminin şərtləri	508
Birinci şərt: Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır.	508
İkinci şərt: Şəriət kəsimi niyyəti ilə heyvanın boğazını kəsməlidir.	509
Dördüncü şərt: Kəsim zamanı heyvanın üzü qibləyə sarı olmalıdır.....	510
Beşinci şərt: Kəsərkən Allahın adını zikr etməlidir.	511
Aparatla kəsim etmək	513
Dəvənin nəhr edilməsinin qaydaları	514
Kəsilən heyvanların balasının (dölünün) hökmü	514
Heyvan kəsərkən müstəhəb olan şeylər	515
Heyvan kəsəndə məkrüh olan şeylər	516
Müstəhəb qurban kəsmə qaydaları.....	516
Heyvanların ovlanması qaydaları	519
a) Vəhşi heyvanların ovlanması.....	519
Silahla ovlamaq	519
Silahla ovlanma şərtləri	520
Birinci şərt: Ov silahı itiuclu, ya kəsici və parçalayan olmalıdır.	520
İkinci şərt: Ovçu müsəlman olmalıdır.	521
Üçüncü şərt: Ovçu ov edərkən Uca Allahın adını zikr etməlidir.	522
Dördüncü şərt: Silahdan ov məqsədi ilə istifadə etməlidir.	522
Beşinci şərt: Heyvanın başını kəsmək miqdarında vaxt olmamalıdır.	523
Silahlarla bağlı digər ov məsələləri	523
Ov itləri ilə ovlamaq	524
Ov itləri ilə ovlamağın şərtləri.....	524
Üçüncü şərt: Heyvan itin dişləməsindən ölsün;.....	525
Dördüncü şərt: İti şikarını ovlamağa göndərən şəxs müsəlman olsun;	526
Beşinci şərt: İti göndərən şəxs iti göndərərkən və ya it ova çatmazdan əvvəl Uca Allahın adını çəksin;.....	526
Altıncı şərt: Ovlanmış heyvanı şəriət qanunlarına uyğun şəkildə kəsmək miqdarında vaxtı olmasın.	526
Ov itinin şikar etməsi ilə bağlı digər məsələlər.....	526
b. Balıq və krivetka ovlamaq.....	527
c. Çəyirtkə ovlamaq.....	529
YEMƏK VƏ İÇMƏK	531
a) Qidalar (heyvanlar)	531
1. Suda yaşayanlar.....	531
Əti halal və ya haram olan su heyvanları	531

Balığın pulcuqlu və ya təzkiyə olmasına şübhə etmək	534
Əti halal olan balıqın haram üzvləri	536
Balığın mədəsində tapılan balığı yemək.....	536
Diri balığı yemək	536
Kürü	537
Balıq yağı	537
2. Quruda yaşayan heyvanlar.....	537
Ev heyvanları (əhliləşmiş)	537
Vəhşi heyvanlar	537
Məsx olmuş heyvanlar.....	538
Dovşan.....	538
Torpağın altında yaşayan heyvanlar.....	538
3. Quşlar.....	538
Əti haram olan quşlar	538
Əti halal olan quşlar	539
Əti halal olan quşları əti haram olan quşlardan seçməyin yolları	541
Quş yumurtası	542
Dəniz quşları.....	542
4. Böcəklər (çəyirtkə istisnadır) və həşəratlar	542
Heyvanlara aid bəzi hökmlər.....	542
Əti halal olan heyvanların haram hissələri.....	542
Əti halal olan heyvanların məkrüh və müstəhəb ehtiyata zidd olan hissələri.....	544
Murdar və ya əti haram olan heyvanın ətindən və ya bədən üzvlərindən hazırlanmış məhsulları yemək.....	544
Donuz ətinə halal hesab edənlər üçün onun tədarükü və satışı	545
Təzkiyə olunan heyvanın ətinin halal və ya haram olmasına şübhə	545
Jelatin	546
Əti halal olan heyvanın haram olması halları	547
1. İnsan nəcisini yemək vərdişi olsa	547
2. Keçi balasının (vacib ehtiyata əsasən başqa heyvanların balalarının) donuz südü ilə qidalanması.....	548
3. İnsanın dördayaqlı heyvanlarla cinsi əlaqəyə girməsi	548
Məkkə hərəmində ovu yeməyin və onunla əlaqədar hökmün izahı	550
b. Qidalar (heyvanlardan başqa).....	550
1. Qan	551
a. Kəsilmiş heyvanda qalan qan.....	551
b. Yumurtanın və ya digər əti halal olan quşların içindəki qan.....	551
c. Dış əti qanı və bu kimi şeylər:	552

2. Şərab və məstədici içkilər, pivə və qaynadılmış üzüm suyu	552
Tərkibində az miqdarda spirt olan qidalar, içkilər və dərmanlar qəbul etmək	554
Tərkibində malt şirəsi olan yeməli və içməli məhsullar.....	554
3. Digər nəcis əşyalar	555
Gil, torpaq, qum, çınqıl.....	555
İmam Hüseyin və digər məsumların (ə) türbətindən olan torpağı yemək	556
5. Zərərli əşyalar.....	556
7. İyrənc şeylər.....	557
8. Başqalarının mülkiyyəti.....	557
Nur surəsinin mübarək ayəsində adı keçən şəxslərin evlərində yemək və içmək	558
Yol keçənin haqqı.....	559
Haram yeməyin icazəli olduğu hallar	559
Çörəyə hörmət etmək, israfa yol verməmək, çörəyi və digər qidaları hədəf etmək	560
Halal yemək və haramdan çəkinməyin əhəmiyyəti	561
Yemək yeməyin ədəb-ərkanı.....	562
Yeməyə aid müstəhəb əməllər	563
Yeməyə aid məkruh əməllər	565
Su içməyin ədəb-ərkanı.....	566
Su içməyin müstəhəb əməlləri	566
Su içməyin məkruh halları	567

ORUC

Oruc islamın beş rüknündən (əsasından) biri olaraq (namaz, zəkat, həcc, oruc və Əhli-Beytin (ə) vilayəti) ən mühüm ilahi göstərişlərindəndir. O, elə vacib əməllərdəndir ki, Qurani-Kərim onun haqqında buyurur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!”¹

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran)² Ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (Ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu ayı) oruc tutmalıdırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər ki, fəvtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona (“Allahu əkbər” deməklə) təzim və şükür edəsiniz.”³

Orucun fəzilət və əhəmiyyətində Məsumlardan (ə) çoxsaylı hədislər nəql edilmişdir ki, onlardan bəzilərinə burada işarə edirik:

¹ - Bəqərə, 183

² - Yəni, insanı doğru yola yönəltmək üçün aşkar və aydın dəlil-sübutları vardır və haqqın batildən ayrılmasının meyarıdır. Müt.

³ - Bəqərə, 185

Zürrə İmam Baqirin (ə) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İslam dini beş sütun üzərində qurulmuşdur: namaz, zəkat, həcc, oruc və Əhli-beytin (ə) vilayəti. Allahın elçisi (s) buyurmuşdur: “Oruc cəhənnəm qarşısında bir sipərdir.”¹

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutanın yuxusu ibadət, nəfəsi təsbih savabına malikdir.”²

İmam Baqirdən (ə) rəvayət edilir ki, Həzrət Peyğəmbər (s) Cabir bin Abdullaha buyurdu: “Ey Cabir, bu ay, mübarək Ramazan ayıdır. Kim bu ayda gündüzləri oruc tutub, gecələrinin bir hissəsini ibadətlə məşğul olarsa və qarnını və övrətini pak saxlayarsa və dilini qoruyarsa, bu aydan çıxdığı kimi bütün günahları da ondan silinmiş olur.

Cabir dedi: Ey Allahın Rəsulu, nə gözəl hədisdir?

Allahın elçisi (s) buyurdu: “Ey Cabir! (De ki,) nə çətindir bu şərtlərə riayət etmək.”³

İmam Sadiq (ə) əzəmətli atalarının (ə) vasitəsilə, Allahın Rəsulunun (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Sizə elə bir əməl haqda məlumat verim ki, onu yerinə yetirsəniz şeytan şərqdən qərbə qədər sizdən uzaqlaşacaq?”

Səhabələr dedilər: Bəli, buyurun.

Həz. Peyğəmbər (s) buyurdu: “Oruc tutmaq şeytanın üzünü qara (və onu naümid) edər, Allah yolunda sədəqə vermək onun belini qırar, müsəlmanlar Allah yolunda bir-birlərini sevsələr və yaxşı işlərdə kömək etsələr, bu əməllər onun kökünü və əsasını məhv edər. Tövbə etmək və bağışlanmaq diləmək, onun boyun damarını kəsər və hər şeyin zəkati var, bədənin zəkati da orucdur.”⁴

Orucun mükafatı

Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Allah-taala buyurur: Oruc Mənim üçündür və onun mükafatını Özüm verəcəyəm.”⁵

¹ - Furuği-Kafi, c. 4, “Kitabus-siyam”, “Babu ma caə fi fəzlis-səvm vəs-saim”, səh. 62, hədis 1.

² - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Əbvabu adabis-siyam”, bab 2, səh. 136 və 137, hədis. 2.

³ - Furuği-Kafi, “Kitabus-siyam”, “Babu ədəbis-saim”, bab 2, səh. 87, hədis. 2.

⁴ - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Əbvabus-soum-əlməndub”, bab 1, səh. 395 və 196, hədis. 2.

⁵ - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Əbvabus-soum-əlməndub”, bab 1, səh. 397, hədis. 7.

Əmir əl-möminin Əli (ə) Hz. Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Tutduğu orucun onu meyli olduğu və iştahası çəkdiyi təamdan çəkindirən şəxsi, Allah-taala behişt yeməkləri ilə doyurur, behişt sularından içirər...”¹

Həzrət Peyğəmbərimizin (s) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Behiştin Rəyyan (susuzluğu yatıran) adlı bir qapısı vardır ki, Qiyamət gününə qədər açılmayacaqdır. Qiyamət günü isə təkcə Məhəmmədin ümmətinin oruc tutanları üçün açılacaqdır. Sonra Rizvan, behiştin xəzinədarı səslənəcəkdir: “Ey Məhəmməd ümməti! Rəyyana sarı tələsin! Mənim ümmətim həmin qapıdan içəri daxil olacaqdır.”²

Bir hədisdə qeyd olunur ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Oruc tutanın iki sevinci var: 1. Bir sevinci iftar vaxtı (Rəbbinin göstərişlərinə əməl etdiyi üçün). 2. Digəri öz Rəbbi ilə görüşəndədir (Allahın mükafatını aldığı zaman).”³

İsti havada oruc tutmağın mükafatı

Bir hədisdə nəql olunur ki, İmam Sadiq (ə) buyurub: “Ən üstün cihad, isti havada oruc tutmaqdır.”⁴

Həmçinin, rəvayət olunur ki, İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kim havanın çox isti olduğu və susuz olduğu bir gündə Allah rızası üçün oruc tutsa, Allah-taala onun yanına min mələk göndərər ki, onlar da onun üzünə nəvaziş əli çəkərlər. Onu (ilahi mükafatla) müjdələyərlər və iftar etdiyi zaman Uca Allah (onu Öz lütf və qayğısını göstərər) ona buyurur: “Sənin qoxun və ətrin necə də xoşdur.” Bundan sonra mələklərə buyurur: “Şahid olun ki, mən onun günahlarını bağışladım”. ”⁵

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 24, “Əbvabü adab-əlmaidə”, bab 80, səh. 389, hədis. 8.

² - Əmali, Şeyx Səduq, məclis 12, səh. 53, hədis. 2.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Əbvabü soumul-məndub”, bab 1, səh. 397, hədis. 6.

⁴ - Müstədrək əl-vəsail, c. 7, “Əbvabü soumul-məndub”, bab 2, səh. 504, hədis. 1.

⁵ - Furuği-Kafi, “Kitabüs-siyam”, “Ma caə fi fəzlis-suomi vəs-saim”, bab 2, səh. 87, hədis. 2.

Orucunu yeyən şəxsdən iman ruhunun uzaqlaşması

Hədisdə İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: “Hər kim Ramazan ayının bir gününün orucunu (qəsdən) yeyərsə, iman ruhu onu tərk edər”.¹

Orucun hikməti

Hədisdə Əmir-əlmöminin Əlinin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Uca Allah... bəndələrin ixlasını sınamaq üçün orucu vacib etdi...”²

Həzrət Zəhranın (s.ə) xütbəsində belə qeyd olunur: “Allah-taala orucu ixlasın möhkəmliyi üçün vacib etmişdir...”³

İmam Rza (ə) orucun vacib olmasının səbəbi haqqında belə buyurmuşdur: “Oruc odur ki, insanlar aclıq və susuzluq ağrısını hiss edib axirətə ehtiyaclarını dərk etsinlər, oruc tutan aclıq və susuzluğun təsiri altında, müti, itaətkar və tabe olaraq Allahın rızasını və mükafatını axtarır, agahlıq və səbir sahibi olur və bu yolla da Allahın savabına nail olur.

Bundan əlavə, oruc tutmaq onların dünya həyatında şəhvətdən uzaqlaşdırıb və çəkindirir, öyüd-nəsihət və moizə edir, onları ilahi vəzifələri yerinə yetirmək yolunda ram edib və təlimləndirir, axirətdə də (savab və mükafat əldə etmək üçün) doğru yola yönləndirir və belə ki, (oruc tutanlar) maddi çətinlik içində olan yoxsulların və möhtacların sıxıntısını anlamaq və onlara Uca Allahın mal və şahid olduqlarında vacib buyurduğu haqqı ödəsinlər”⁴

Orucun tərifi

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Əbvabu əhkami şəhri-Ramazan”, bab 1, səh. 245 və 246, hədis. 12.

² - Təsnifu Ğurəril-hikəm və dūrəril-kəlam”, Əl-fəslus-sani, səh. 176, hədis 3376.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Əbvabu müqəddəmətil-ibadət”, bab 1, səh. 22 və 246, hədis. 22.

⁴ - Üyunu əxbarir-Rza (ə), c. 2, bab 34, səh. 116, hədis 1.

Məsələ 1: Oruc insanın uca Allahın qarşısında itaətkarlıq və bəndəliyini izhar etmək üçün sübh azanından məğribədək qarşıda sadalanacaq doqquz şeydən çəkinməsi deməkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, birinci cildə, 957-ci məsələdə məğrib vaxtını məğrib namazı üçün təyin etməklə bağlı verilən izah, məğrib vaxtını (oruc üçün) təyin etməyə də şamildir.¹

Orucun vacib olmasının şərtləri

Məsələ 2: Hər bir insana aşağıdakı şərtlər daxilində mübarək Ramazan ayında oruc tutmaq vacibdir.

Birinci şərt: Həddi-bülüğa çatmış olmalıdır.

Məsələ 3: Oruc həddi-bülüğa çatmış şəxsə vacibdir. Həddi-bülüğa çatmamış uşaq Ramazan ayında sübh azanından öncə həddi-bülüğa çatarsa, oruc tutmalıdır. Sübh azanından sonra həddi-bülüğa çatdığı təqdirdə isə həmin günün orucu ona vacib deyil. Lakin Ramazan ayının orucunu tutmaq niyyəti var idisə, müstəhəb ehtiyata əsasən, onu tamamlamalıdır.

Məsələ 4: Oğlanlar qəməri ili ilə yeddi yaşına çatdıqda müstəhəbdir ki, onlara öz imkanlarına görə oruc tutmağı göstəriş versinlər. Bu şəkildə ki, onlar yarım gün və ya daha az və ya daha çox oruc tutsunlar ki, tədricən tam oruc tutmaq qabiliyyəti əldə etsinlər və oruc tutmağa adət etsinlər.

Bu, qızlar üçün də eyni formada müstəhəb sayılır, lakin onlar üçün xüsusi yaş müəyyən edilməyib.

¹ - Təbii ki, müxtəlif oruc növlərində niyyət vaxtının fərqlilikləri var ki, bu barədə “oruc niyyətinin qaydaları” mövzusunda bəhs ediləcək.

İkinci şərt: Aqıl şəxs olmalıdır.

Məsələ 5: Ağıl sahibinə oruc vacibdir. Deməli, səhər azanından əvvəl oruc tutmağa niyyət etməyən, sonra dəli olub axşam azanından sonra ağılı başına gələn şəxsə həmin gün oruc tutmaq vacib deyil və ondan sonra da onun qəzasını tutmaq lazım deyil.

Amma əgər səhər azanından əvvəl oruc tutmağa niyyət edərsə, sonra dəli olarsa və günün ortasında ağılı başına gələrsə, lazım ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu bitirməlidir, bitirməsə, o günün qəzasını yerinə yetirməlidir.

Üçüncü şərt: Huşsuz olmamalıdır.

Məsələ 6: Əgər insan ixtiyarsız olaraq huşsuz olarsa (huşunu itirərsə) və bu səbəbdən oruc məsələsində zəruri sayılan niyyəti edə bilməzsə, oruc ona vacib deyil. Məsələn, səhər azanından əvvəl oruc tutmaq niyyəti olmayan, daha sonra ixtiyarsız olaraq huşunu itirib məğrib azanından sonra özünə gələn şəxsə həmin günün orucu vacib deyil və daha sonra onun qəzasını tutması da lazım deyil.

Məsələ 7: Əgər insan səhər azanından öncə oruc niyyəti edərsə, daha sonra qeyri-ixtiyari surətdə huşunu itirərsə və gün ərzində özünə gələrsə, lazım ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu sonadək tutmalıdır və əgər sonadək tutmazsa, onun qəzasını tutmalıdır. Səbəbləri ixtiyari olan huşsuzluq vəziyyətində (insanın cərrahiyyə əməliyyatı üçün özünü anestezioloqa təslim etməsi kimi) isə vacib ehtiyat orucu sonadək tutmağı və daha sonra onun qəzasını da tutmağı tələb edir.

Dördüncü şərt: Oruc tutan qadın olduğu təqdirdə heyz və nifasdan təmizlənmiş olmalıdır.

Məsələ 8: Haiz, yaxud nəfəs olan qadına hərçənd günün yalnız bir hissəsində heyz, yaxud nifas halında olsa belə, oruc vacib deyil və bu üzrlü hal aradan qalxdıqdan sonra həmin orucun qəzasını tutması vacibdir.

Bəşinci şərt: Oruc tutmaq həddən ziyadə zərərli və məşəqqətli olmamalıdır.

Məsələ 9: Əgər insan orucun onun üçün önəmli zərəri (adətən dözülməz olan zərər) olduğuna əmindirsə, yaxud belə bir zərərin mövcudluğunu məntiqi ehtimal edirsə və bu ehtimal onda zərər qorxusu yaradırsa,¹ oruc tutması vacib deyil.

Hətta əgər sözügedən zərər həlak olmaq, ölüm, yaxud şiddətli zərər (qeyri-adi və mühüm zərər) - məsələn, hər hansı bir üzvün itirilməsi - ilə nəticələnəcəksə, onun oruc tutması haramdır. Orucun vacib olmaması məsələsində onun hər hansı bir xəstəliyin və diqqətəlayiq zərərin meydana gəlməsinə səbəb olması və onun şiddətlənməsinə, yaxud müalicə (həlli) müddətinin uzanmasına səbəb olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 10: Qeyd etmək lazımdır ki, yeni həddi-bülüğa çatan qızlar və eləcə də digər şəxslər üçün mübarək Ramazan ayında oruc tutmaq önəmli dərəcədə zərərli olduğu və onların xəstələnməsinə səbəb olduğu, yaxud xəstələnməkdən qorxduqları təqdirdə xəstələrlə əlaqədar hökmlər onlara da şamil olur. Ancaq əgər oruc tutmağın onlar üçün zərəri yoxdursa, bununla belə, məsələn, günün uzun olması, yaxud havanın hərərinin yüksək olması səbəbi ilə orucu sonadək tutmaq onlar üçün həddən ziyadə çətindirsə və bu çətinlik adətən dözülməzdirsə (hərəc), mütləq Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə² oruc tutmalı və şiddətli zəiflik, yaxud güclü susuzluq hissi səbəbi ilə mübarək Ramazan ayının orucunu davam etdirmək onlar üçün həddən ziyadə çətinləşdikdə su içə və qida qəbul edə bilərlər. Lakin vacib ehtiyata əsasən, qida və maye qəbulunda zərurət miqdarı ilə kifayətlənməli və vacib ehtiyata əsasən günün qalan hissəsi ərzində də orucu

¹ - Yəni əgər bir zərər ehtimalı verir ki, onun üçün qorxu səbəbinə çevrilmişdir və bu halda meyar ümumi qorxu deyil, şəxsi qorxudur. Odur ki, şəxsin özünün oruc tutmaqdan zərər qorxusu yoxdursa, oruc tutmalıdır, baxmayaraq ki, bu, adətən adi insanlar üçün qorxu səbəbi sayılır.

² - Yəni məhz vacib oruc niyyəti etməli, sadəcə orucu pozan şeylərdən çəkinməli və bu işdə məqsədi, ümumiyyətlə, Allaha yaxınlaşmaq olmalıdır.

pozan hərəkətlərdən çəkinməlidirlər.¹ Hərçənd, istənilən halda qida və maye qəbulu ilə onların orucu batil olur.

Əgər onlar yüksək kalorili səhər yeməyi, yaxud gün ərzində fiziki fəaliyyətin azaldılması və ya daha artıq istirahət kimi orqanizmin müqavimətini möhkəmləndirən normal və adi üsullardan yararlanmaqla həddən ziyadə zərər və çətinlik çəkmədən mübarək Ramazan ayının orucunu tuta bilərlərsə, belə etmələri lazımdır.

Məsələ 11: Orucun özü üçün önəmli zərəri olmadığını bilən, yaxud buna arxayın olan şəxs hərçənd həkim zərərli olduğunu söyləsə belə, oruc tutmalıdır. Orucun onun üçün önəmli zərəri olduğuna (adi halda dözülməz olmasına) əmin olan, yaxud sözügedən zərər üçün məntiqi ehtimal verən şəxs, belə ki, bu ehtimal onun zərərdən qorxması ilə nəticələnərsə,² onun oruc tutması hərçənd həkim zərəri olmadığını söyləsə belə, vacib deyil və orucu tutmaya bilər.

Doğrusu, əgər ehtimal etdiyi, yaxud mövcudluğuna əmin olduğu zərər haram həddində olarsa, oruc tutmaması, onu pozması vacibdir. Haram sayılan zərər istisna olmaqla digər hallarda insan rəcaən (savab ümidi ilə) oruc tuta bilər və əgər sonradan orucun onun üçün önəmli zərəri olmadığı məlum olarsa, orucu düzgündür.

Məsələ 12: Əgər xəstənin vəziyyəti Ramazan ayında gündüz zöhr azanından öncə yaxşılaşarsa və həmin vaxtadək orucu batil edən bir iş görməmişdirsə, vacib ehtiyata əsasən, oruc niyyəti etməli və həmin gün oruc tutmalıdır. Zöhr azanından sonra yaxşı olduğu təqdirdə isə həmin gün oruc tutmaq ona vacib deyil, ancaq sonra qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 13: Yüngül və keçici zərərlər orucu pozmağın caiz olmasına səbəb olmur və bu cür zərərlər mövcud olsa belə, oruc insana vacibdir.

¹ - Təbii ki, bu fərziyyədə əgər ehtiyata əməl etməsə, vacib ehtiyata əsasən günah etmiş olur, lakin kəffarə ona vacib deyildir.

² - Başqa sözlə, ağlabatan bir zərər ehtimalı versin ki, onun üçün qorxu səbəbi olsun.

Buna əsasən, əgər oruc insanın normal sayılan dərəcədə səhhətində yüngül dəyişikliyə, bədən temperaturunun bir qədər artmasına, bədənində zəiflik və süstlük hiss etməsinə, yaxud görmə qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olursa, belə ki, iftardan bir-iki saat sonra bu hallar tamamilə aradan qalxırsa və bunun kimi aqıl insanların çəkinmədikləri və adi insanların adətən dözə bildikləri, sair yüngül zərərlər şəriət baxımından üzrlü hal hesab edilmir və bu hallarla qarşılaşan şəxslərə oruc tutmaq vacibdir.

Altıncı şərt: Şəriətin oruc tutmaq haqda başqa bir qadağası olmamalıdır.

Məsələ 14: Əgər oruc tutmağın şəxsin canına hər hansı bir zərəri yoxdursa, ancaq o ləyaqətinə, yaxud əmlakına önəmli zərərin (adi halda dözülməz olan bir zərərin) dəyəcəyindən qorxursa və bunun qarşısını almaq üçün oruc tutmamaq və onu pozmaqdan başqa məntiqli çıxış yolu yoxdursa, oruc ona vacib deyil, amma sonradan qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 15: Əgər insanın oruc tutması əhəmiyyət baxımından oruc qədər önəmli, yaxud ondan daha mühüm olan başqa bir vacib işin həyata keçməməsinə səbəb olarsa və bunun qarşısını almaq üçün oruc tutmamaq və onu pozmaqdan başqa bir yol yoxdursa, onun oruc tutması vacib deyil.

Məsələn, insanın oruc tutması nəticəsində şəriətə görə canını, ləyaqətini, yaxud əmlakını qoruması vacib olan başqa bir şəxsin fiziki sağlamlığına, ləyaqətinə, yaxud əmlakına ciddi zərər dəyəcəyindən qorxması və bunun qarşısının alınması üçün oruc tutmamaq və onu pozmaqdan başqa bir yolun olmaması bu qəbildəndir. Amma sonradan onun qəzasını tutmalıdır.

Yeddinci şərt: Oruc tutmaq vacib olmayan şəxslərdən olmamalıdır.

Məsələ 16: Dörd dəstə insana oruc tutmaq vacib deyil, əksinə bəzi hallarda hətta caiz deyildir:

a) Qocalıq səbəbi ilə oruc tutması mümkün olmayan, yaxud onun üçün adi halda dözülməz sayılan şəkildə həddən ziyadə məşəqqətli olan qoca kişi və qoca qadın.

b) Susuzluq xəstəliyi (polidipsiya) olan, yəni çox susayan və susuzluğa dözə bilməyən, yaxud onun üçün adi halda dözülməz sayılan şəkildə, həddən ziyadə məşəqqətli olan şəxs.

c) Hamiləlik səbəbi ilə oruc tutmaq özü, yaxud övladı üçün zərərli olan hamilə qadın.

d) Südvermə səbəbi ilə oruc tutmaq özü, yaxud südəmər körpəsi üçün zərərli olan südverən qadın.

Bu dörd qrupa daxil olan şəxslərlə əlaqədar hökmlər “Orucun kəffarələri” mövzusunda, “dördüncü qrup”, “günlük fidyə” bölümündə izah ediləcəkdir.

Səkkizinci şərt: Müsafir olmamalıdır.

Məsələ 17: Dörd rükətli namazları səfərdə iki rükət qılmalı olan müsafir oruc tutmamalıdır. Namazını bütöv qılan müsafirin, məsələn, işi səfər olan, yaxud səfəri haram səfər olan şəxsin isə səfərdə oruc tutması vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, (bütöv və müxtəsər namaz arasında) seçim imkanı olan yerlər, birinci cild, “Müsafirin namazı” fəsli, məsələ 1815-də qeyd olunduğu kimi yalnız namaza aiddir və oruca şamil deyil. Müsafirin orucu ilə əlaqədar digər hökmlər, “Müsafir orucunun hökmləri” adlı bölümündə izah ediləcəkdir.

Orucun düzgün olmasının şərtləri

Mübarək Ramazan ayının orucunun düzgün olması və qəzasının tutulmasına (istər həqiqi qəza, istərsə də ilahi əzabdan qorunmaq üçün olsun) ehtiyac qalmaması üçün insan “orucun düzgün olmasının şərtləri” adlandırılan

aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir və gələcək məsələlərdə bu haqda izah veriləcəkdir.

Birinci şərt: Müsəlman olmalıdır.

Məsələ 18: Kafir insanın orucu düzgün (səhih) deyil. Əlbəttə ki, əgər kafir şəxs Ramazan ayının bir günündə müsəlman olarsa və səhər azanından həmin vaxtadək orucu batıl edən hər hansı bir iş görməmişdirsə, vacib ehtiyata əsasən, məfiz-zimmə niyyəti ilə həmin günün axırınadək imsak etməlidir (yəni orucu batıl edən işlər görməməlidir) və əgər imsak etməzsə, həmin günün qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 19: Orucun düzgün olması üçün iman (vəzifənin mükəlləfin boynundan düşməsi mənasına) şərt deyil, orucun düzgün (səhih) olması üçün müsəlman olmaq kifayətdir, lakin savaba layiq olmaq və Allahın mükafatına nail olmaq üçün iman şərtidir və onsuz oruc Allah dərgahında qəbul olunmaz.

İkinci, üçüncü və dördüncü şərtlər: Dəli, sərxoş, yaxud huşsuz olmamalıdır.

Məsələ 20: Dəli, sərxoş, yaxud huşsuz insanın orucu bu hallar onun orucda mötəbər sayılan niyyəti düzgün etməməsinə səbəb olduğu halda doğru deyil. Lakin əgər insan səhər azanından əvvəl oruc niyyəti edərsə, sonra sərxoş olarsa və gün ərzində ayılırsa, vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və daha sonra onun qəzasını da tutmalıdır. Azandan öncə oruc niyyəti edən, sonra huşunu itirən və gün ərzində problemi aradan qalxan (özünə gələn) şəxs üçün nəzərdə tutulmuş hökm 7-ci məsələdə izah edilmişdir.

Məsələ 21: Orucun səhih olması üçün həddi-bülüğa çatmış olmaq şərt deyil, həddi-bülüğa çatmamış uşağın özü üçün tutduğu oruc şəri cəhətdən doğru və səhihdir.¹

Beşinci şərt: Oruc tutan qadın olduğu təqdirdə heyz və nifasdan təmizlənmiş olmalıdır.

Məsələ 22: Haiz, yaxud nəfsa olan qadın hərçənd günün yalnız bir hissəsində heyz, yaxud nifas halında olsa belə, onun orucu doğru deyil.

Buna əsasən, mübarək Ramazan ayında sübh azanından sonra, məsələn, günəş çıxarkən heyz, yaxud nifasdan paklanan qadın həmin gün oruc tuta bilməz. Həmçinin, pak olan və oruc tutan qadın əgər mübarək Ramazan ayında axşamüstü, məsələn, günəşin batmasından on dəqiqə öncə haiz, yaxud nəfsa olarsa, onun həmin gün tutduğu oruc batildir.

Məsələ 23: Əgər qadın heyz olmamaq və oruc tuta bilmək üçün aybaşı qanaxmasının qarşısını alan həb qəbul edərsə və nəticədə aybaşı olmazsa, orucu düzgündür.

Altıncı şərt: Oruc tutmaq zərərli olmamalıdır.

Məsələ 24: Xəstənin, yaxud orucun onun üçün adətən dözülməz hesab edilən və aqıl insanların qorunmağa çalışdığı ciddi bir zərər yetirə biləcəyi sağlam şəxsin oruc tutması, hərçənd bu, ölüm, beyin ölümü, yaxud bir üzvün itirilməsi kimi haram zərər həddinə çatmasa belə, düzgün deyil. Əlbəttə, daha öncə qeyd edildiyi kimi haram olmayan zərər hallarında insan rəcaən oruc tutarsa və sonra orucun onun üçün önəmli zərəri olmadığı məlum olarsa, orucu doğrudur.

¹ - Əlbəttə, birinci cild, 2143-cü məsələdə izah edilənlərə əsasən, vacib ehtiyata görə, həddi-bülüğa çatmamış, yaxşı və pisi anlayan (müməyyiz) uşağın naib olaraq (niyabətən) oruc tutması düzgün (səhih) deyil. “Yaxşı və pisi anlayan” uşaqdan (müməyyiz) məqsəd, birinci cild, 4-cü məsələdə izah edilmişdir.

Məsələ 25: Orucun onun üçün zərərli olmağına inanan şəxs oruc tutarsa və məğribdən sonra orucun onun üçün ciddi zərəri olduğunu başa düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, hərçənd bu zərər haram həddinə çatmasa belə, daha sonra həmin orucun qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 26: Əgər bir şəxs zərərli olduğuna inanmasına, yaxud güman etməsinə, yaxud zərərli olmasına məntiqi ehtimal verməsinə - belə ki, bu ehtimal onun qorxmasına səbəb olarsa - baxmayaraq oruc tutarsa, orucu batildir. Lakin əgər sonradan orucun onun üçün zərərli olmadığı məlum olarsa və oruc əsnasında onun niyyəti Allaha yaxınlaşmaq olarsa, bu halda istisna olaraq orucu doğrudur.

Yeddinci şərt: Müsafir olmamalıdır.

Məsələ 27: Dörd rükətli namazları səfərdə iki rükət qılmalı olan müsafirin oruc tutması doğru deyil.¹ İşı səfər olan, yaxud səfəri günah səfər olan şəxs kimi namazını bütöv qılmalı olan müsafirin isə orucu doğrudur (səhihdir).

Səkkizinci şərt: Niyyəti düzgün olmalıdır.

Orucun niyyəti ilə əlaqədar hökmlər qarşıdakı məsələlərdə müfəssəl surətdə izah ediləcəkdir.

Orucun niyyəti ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 28: Oruc tutan şəxs onu Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır və niyyətində ixlası qorunmalıdır. Buna əsasən, əgər insan riyakarcasına oruc tutarsa, orucu batildir.

¹ - 214, 218 və 219-cu məsələlərdə deyiləcək hallar istisna olmaqla.

Məsələ 29: İnsanın orucun niyyətini qəlbindən keçirməsinə (daxili nitqlə), yaxud, məsələn: “Sabah oruc tutacağam”, - deməsinə gərək yoxdur. Sadəcə uca Allahın qarşısında itaətkarlıq və bəndəliyini izhar etmək üçün səbh azanından məğribədək orucu batil edən işləri görməməyi qarşısına məqsəd qoysa, kafidir.

Məsələ 30: Oruc tutan, səbh azanından məğribə qədər oruc tutduğuna əmin və ya xatircəm olması üçün səbh azanından bir qədər əvvəl¹ və məğribdən sonra orucu batil edən işlərdən çəkinməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, səbh azanından bir an əvvəl imsakin vacibliyi, səbh azanının vaxtını və fəcrin² çıxmasını dəqiq bilən şəxs üçün nəzərdə tutulmuşdur və bura səbh azanının vaxtını bilməyən və “fəcri sadıq”ın çıxıb-çıxmadığına şəkk edən şəxs daxil deyil. Səbhün açıldığına əmin və xatircəm deyilsə, ya şəriət yolu ilə ona sabit olmayıbsa, orucu batil edən şeylərdən çəkinməsi vacib deyildir.

İnsan bilsə ki, sözügedən imsaka riayət etməsə, yemək, ya içməyi, məsələn, orucun ona vacib olduğu bəzi günlərdə olsa belə, səbh azanından sonra olacaq, bu halda qeyd olunan ehtiyata riayət etmək lazımdır.

Amma qürub olub-olmamasında şəkk edən şəxs, hər halda, gecənin gəlib çatmasına əmin, ya xatircəm olana və ya bu ona şəriət yolu ilə sabit olana qədər, orucu batil edən şeylərdən çəkinməlidir.

Məsələ 31: Əgər insan səbh azanından öncə oruc niyyəti edərək yatarsa və məğribdən sonra oyanarsa, orucu doğrudur. Buna əsasən, orucun vaxtını bütünlüklə tutan yuxu, insan ondan öncə oruc niyyəti etdiyi təqdirdə oruca xələl gətirmir.

¹ - Elmi müqəddiməyə uyğun olmaq üçün.

² - Fəcr, yəni səbhə yaxın günəş doğmadan öncə üfünün şərq tərəfdən görünən ağartısı, yəni dan yerinin ağarmasıdır. İki növ fəcr var: 1) “fəcri-kazib” adlanan birinci fəcr ki, səbh azanına yaxın gündoğan tərəfdə, şaquli formada müşahidə olunan ağartıdır. 2) “fəcri-sadıq” adlanan ikinci fəcr ki, fəcri-kazibin ardınca üfün boyu müşahidə edilən ağartıdır. Burada məqsəd ikinci fəcrdir.

Mübarək Ramazan ayı orucunun niyyəti ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 32: İnsan Ramazan ayında hər gecə ertəsi günün orucu üçün niyyət edə bilər.

Məsələ 33: Ramazan ayı olduğunu bilən və onun orucunu nəzərində saxlayan şəxs üçün Ramazan ayı orucunun niyyətinin son vaxtı, vacib ehtiyata əsasən, səhər azanıdır. Yəni, vacib ehtiyata əsasən, səhər çağı onun imsakı (orucu batil edən şeylərdən çəkinməsi) oruc niyyəti ilə olmalıdır və niyyəti bu vaxtdan sonraya təxirə salmamalıdır.¹

Məsələ 34: Ramazan ayının orucunda səhər azanından öncə oruc niyyəti olmadan yatmış şəxs, zöhrdən öncə oyanaraq niyyət edərsə, orucu doğrudur. Əgər zöhrdən sonra oyanarsa, vacib ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsi ərzində mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə² imsak etməli və daha sonra həmin günün orucunun qəzasını da tutmalıdır.

Məsələ 35: Əgər insan Ramazan ayı olduğunu bildiyi halda qəsdən başqa bir oruc niyyəti edərsə (hətta, vacib ehtiyata əsasən, Allaha yaxınlaşma niyyəti olsa belə), həmin oruc Ramazan ayının orucu hesab edilmir. Lakin əgər belə bir niyyət məlumdursuzluq, yaxud unutqanlıq səbəbi ilə edərsə, Ramazan ayının orucu hesab edilir və kafidir.

Məsələ 36: Əgər insan Ramazan ayı olduğunu bilməzsə, yaxud unudarsa və zöhrdən öncə başa düşərsə, orucu pozan bir iş gördüyü təqdirdə həmin gün oruc tuta bilməz. Lakin vacib ehtiyata əsasən, məğribədək orucu pozan işlər görməməli və Ramazan ayından sonra həmin orucun qəzasını da tutmalıdır. Əgər zöhr azanından sonra Ramazan ayı olduğunu başa düşərsə və orucu pozan

¹- Qeyd edək ki, əgər bir şəxs Ramazan ayında oruc niyyətini qəsdən səhər azanına qədər təxirə salıb, sonra da orucu batil edən şeyləri icra etmədən əvvəl niyyət etsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin günü rıcaən oruc tutmalı və onun qəzasını da yerinə yetirməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, orucun niyyətinin gecikməsinə görə günah etmiş olur.

² -Yəni vacib orucu tutmaq niyyəti etməməli, sadəcə orucu batil edən şeylərdən çəkinməli və bu işdə məqsədi ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşmaq olmalıdır.

bir iş görməmişdirsə, vacib ehtiyata əsasən, rəcaən oruc niyyəti etməli və Ramazan ayından sonra həmin orucun qəzasını da tutmalıdır. Ancaq əgər zöhrdən öncə başa düşərsə və orucu pozan bir iş görməmişdirsə, oruc niyyəti etməlidir və orucu düzgündür.

Məsələ 37: İnsanın niyyətində Ramazan ayının hansı gününün orucunu tutduğunu müəyyənləşdirməsinə gerek yoxdur. Ramazan ayının müəyyən bir gününü niyyətində tutaraq oruc tutarsa və sonra həmin günün Ramazan ayının başqa bir günü olduğunu başa düşərsə, orucu düzgündür. Məsələn, əgər insan ayın ilk gününü nəzərində tutaraq oruc tutarsa, sonra ayın ikinci, yaxud üçüncü günü olduğunu başa düşərsə, orucu düzgündür.

Ramazan ayı orucu olmayan, müəyyən vacib orucun niyyətinin vaxtı

Məsələ 38: Əgər Ramazan ayının orucu olmayan, müəyyən başqa bir oruc insana vacib olarsa, məsələn, müəyyən bir gündə oruc tutmağı nəzir edibsə, onun niyyət zamanı Ramazan ayının orucunun niyyəti kimidir. Buna əsasən, (məsələyə) diqqət edən şəxsin niyyətinin son vaxtı, vacib ehtiyata əsasən səhər azanıdır. Onun imsakı oruc qədi ilə olmalı və niyyətini bu zamandan sonraya təxirə salmamalıdır.

Amma həmin gün orucun vacib olduğu haqda məlumatsız olsa, yaxud unutsa və (həmin günün orucunun ona vacib olduğunu) günortadan öncə xatırlasa, orucu batıl edən bir əməl etmədiyi halda niyyət etsə, orucu düzgündür. Əgər zöhr azanından sonra xatırlasa, vacib ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsi ərzində “mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti” ilə orucu batıl edən işlərdən çəkinməli və sonradan həmin günün orucunun qəzasını da tutmalıdır.

Məsələ 39: Ramazan ayının orucu olmayan, müəyyən bir zamandakı vacib orucda, səhər azanından öncə oruc niyyəti olmadan yatan şəxs zöhrdən öncə oyandığı və niyyət etdiyi təqdirdə orucu düzgündür, zöhrdən sonra

oyandığı təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsi ərzində “mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti” ilə orucu batil edən işlərdən çəkinməli və daha sonra həmin günün orucunun qəzasını da tutmalıdır.

Qəza və kəffarə orucu kimi qeyri-müəyyən vacib orucun niyyət vaxtı

Məsələ 40: Qeyri-müəyyən vacib orucun niyyət vaxtı zöhr azanınıdək davam edir. Buna əsasən, əgər kəffarə orucu, yaxud mübarək Ramazan ayının qəza orucu kimi qeyri-müəyyən vacib orucda insan qəsdən zöhr azanına yaxın vaxtadək niyyət etməzsə, bu orucun doğruluğuna xələl gətirmir (işkalı yoxdur). Hətta əgər niyyətdən öncə oruc tutmamaq fikrində olsa, yaxud tutub-tutmamaqda tərəddüd etsə belə, orucu batil edən bir iş görmədiyi və zöhr azanından öncə niyyət etdiyi təqdirdə orucu düzgündür. Amma zöhr azanından sonra niyyət etmək vacib ehtiyata əsasən kifayət etmir.

Məsələ 41: Vəfat etmiş şəxsin niyəbəti ilə tutulan qəza orucunun niyyət vaxtı, zöhr azanına qədərdir¹ və (bu məsələdə) isticari (müəyyən ücret müqabilində tutulan) oruc ilə təmənnasız tutulan oruc arasında heç bir fərq yoxdur.

Orucun niyyəti ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 42: Əgər insan qəza, yaxud kəffarə orucu tutmaq istəyirsə, onu müəyyən etməli, məsələn, “qəza (kəffarə) orucu tuturam” deyə niyyət etməlidir. Lakin Ramazan ayında “Ramazan ayının orucunu tuturam” deyə niyyət etməsinə gərək yoxdur. Hətta əgər Ramazan ayı olduğunu bilməsə, yaxud unutsa və başqa bir orucun niyyətini etsə belə, tutduğu oruc Ramazan ayının orucu

¹ - Lakin əgər icarə əqdində (əcir tutma anlaşmasında) əcir tutulananın sübh azanından etibarən niyyətli olması və niyyəti gecikdirməməsi şərt qoyularsa, yaxud belə bir şərt qoyulmasa da, əcir tutulan şəxsdən sübh azanından niyyətli olması tələb edildiyi məlum olarsa, bu anlaşmanın tələbinə əməl edilməsi üçün oruc tutan mütləq sübh azanından etibarən oruc tutmaq niyyətində olmalıdır.

sayılır. Nəzir orucu və bu qəbildən olan oruclarda nəzirə vəfa niyyətində olmağa gərək yoxdur.¹

Məsələ 43: Oruc tutmaq niyyətindən daşınmaq, yaxud orucu pozmaq qərarına gəlmək bir neçə vəziyyətdə təsəvvür edilə bilər:

1. Ramazan ayının orucu kimi müəyyən vacib orucda. Bu vəziyyət özü də iki cür ola bilər:
 - a) İnsan oruc tutmamaq niyyətindədir, yaxud oruc tutub-tutmamaqda tərəddüd edir.² Bu halda əgər belə bir niyyət, yaxud tərəddüddən sonra yenidən oruc niyyəti etməzsə, orucu batildir. Əgər peşman olarsa və orucu batil edən işlər görmədən yenidən oruc niyyəti edərsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və daha sonra onun qəzasını da tutmalıdır.
 - b) Orucu onu pozan işlərdən birini görməklə (həmin işin orucu pozduğunu bildiyi halda) batil etmək niyyətindədir, yaxud onu batil etməklə bağlı tərəddüddədir.³ Bu halda əgər peşman olaraq orucu pozan işi görməzsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və daha sonra onun qəzasını da tutmalıdır.
2. Vaxtı müəyyən olmayan bir vacib orucda, məsələn, kəffarə orucunda, yaxud mübarək Ramazan ayının qəza orucunda, insan zöhr azanından öncə oruc tutmamaq qərarına gələrsə, yaxud oruc tutub-tutmamaqda tərəddüd edərsə və ya orucu pozan işlərdən birini görməklə (həmin işin orucu pozduğunu bildiyi halda) onu batil etmək niyyətinə düşərsə, ya da belə bir iş görüb-görməməkdə tərəddüd edərsə, peşman olaraq orucu pozan işlər görmədən zöhr azanından öncə yenidən oruc niyyəti edərsə, orucu doğrudur.

¹ - Yəni müəyyən bir gündə (günlərdə) oruc tutmağı nəzir edən şəxs həmin gün (günlərdə) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə oruc tutarsa, kifayətdir və “nəzirimə vəfa (əməl) etmək üçün” deyərək niyyət etməsinə gərək yoxdur. Tərc.

² - Buna “qət niyyəti” deyilir.

³ - Buna “qət niyyəti” deyilir.

Məsələ 44: Şaban ayının sonuncu günü, yoxsa Ramazan ayının ilk günü olmasına şəkk edilən günə “şəkk günü” (“yəvmuş-şəkk”) deyilir və həmin gün oruc tutmaq vacib deyil.

Məsələ 45: İnsan şəkk günü oruc tutmaq istəyərsə, bu zaman aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmalıdır:

- a) Ramazan ayını niyyət edərək oruc tuta bilməz və əgər qəsdən Ramazan ayının orucunu niyyət edərsə, hərçənd sonradan Ramazan ayı (ilk günü) olduğu məlum olsa belə, orucu batildir.
- b) Şaban ayının müstəhəb orucu, qəza orucu, nəzir orucu və ya başqa bir vacib oruc niyyəti ilə oruc tuta bilər və əgər sonradan Ramazan ayı olduğu məlum olarsa, həmin oruc Ramazan ayının orucu hesab edilir.
- c) “Ramazan ayındırsa, Ramazan orucu olsun, Ramazan ayı deyilsə, qəza orucu, yaxud müstəhəb və ya onun kimi bir oruc olsun” deyə niyyət etdiyi təqdirdə orucu doğrudur.
- d) Əgər niyyəti Uca Allahın həmin məqamda ondan icra etməsini istədiyi - istər vacib, istərsə də müstəhəb - orucu tutmaq olarsa, yaxud məqsədi mütləq surətdə (hansı növ oruc olmasını təyin etmədən) oruc tutmaq olarsa və sonradan Ramazan ayı olduğu məlum olarsa, orucu məqbuldur və Ramazan ayının orucu hesab olunur.

Məsələ 46: Şəkk günü oruc tutan şəxs oruc əsnasında (istər zöhrdən öncə, istərsə sonra) Ramazan ayı olduğunu başa düşərsə, dərhal Ramazan ayının orucunu niyyət etməlidir.

Məsələ 47: İnsan şəkk günü oruc tutmasa və məğrib azanından sonra həmin gün Ramazan ayı olduğunu başa düşsə, günah etməmişdir və daha sonra Ramazan ayının qəza orucu niyyəti ilə bir gün oruc tutmalıdır.

Məsələ 48. İnsan şəkk günü oruc tutmasa və gün ərzində mübarək Ramazan ayı olduğunu başa düşsə bunun üçün üç hal vardır:

- a) Ramazan ayı olduğunu başa düşməzdən öncə orucu batil edən bir iş görmüşdürsə, bu halda həmin gün oruc tuta bilməz, vacib ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsi ərzində (məğribədək) orucu batil edən işlərdən uzaq durmalıdır və Ramazan ayından sonra həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır.
- b) Orucu batil edən bir iş görməmişdirsə və zöhrdən sonra Ramazan ayı olduğunu başa düşərsə, bu halda, vacib ehtiyata əsasən, rəcaən (savab ümidi ilə) oruc niyyəti etməli və Ramazan ayından sonra həmin günün orucunun qəzasını da tutmalıdır.
- c) Orucu batil edən bir iş görməmişdirsə və zöhrdən öncə Ramazan ayı olduğunu başa düşərsə, bu halda dərhal Ramazan ayının orucunu niyyət etməsi vacibdir və orucu düzgündür.

Doqquzuncu şərt: Orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 49: Orucun düzgün olması üçün insan onu batil edən işlərdən (müftirat) uzaq durmalı, həm yemək-ichmək kimi gün ərzində görməməli olduğu işlərdən çəkinməli, həm də sübh azanı əsnasında orucun düzgün olması üçün şərt sayılan hallara diqqət yetirməlidir,¹ məsələn, mübarək Ramazan ayında sübh azanınaqədər cənabətli qalmamalı, yaxud heyz və nifasdan paklanan qadın qəsdən qüslü sübh azanınaqədər təxirə salmamalıdır. Bununla əlaqədar hökmlər qarşıdakı məsələlərdə təfəsilatı ilə izah ediləcəkdir.

Orucu batil edən işlər

Məsələ 50: Bir neçə şey orucu batil edir:

¹ - Orucun düzgün olması o deməkdir ki, tutulan günlər qəza tələb etmir - istər həqiqi qəza, istərsə də ilahi əzabdan qorunmaq üçün olsun.

- 1) Yemək və içmək;
- 2) Cinsi əlaqə;
- 3) İstimna (masturbasiya, onanizm),
- 4) Vacib ehtiyata əsasən, uca Allah, İslam peyğəmbəri (s) və Peyğəmbərin canişinlərinə (ə) yalan isnad etmək (onların adından yalan danışmaq);
- 5) Vacib ehtiyata əsasən, qatı toz udmaq;
- 6) Sübh azanına qədər cənabətli qalmaq;
- 7) Qadının sübh azanına qədər heyz, yaxud nifas halında qalması;
- 8) Maye ilə imalə etmək;
- 9) Qusmaq.

Bu hallarla əlaqədar hökmlər qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

1. Yemək və içmək

Məsələ 51: Əgər oruc tutan insan oruc tutduğu halda qəsdən bir şey yeyib içərsə, orucu batil olur, istər həmin şeyin yeyilməsi və ya içilməsi normal sayılsın (çörək və su kimi), istərsə normal sayılmasın (torpaq və ağac şirəsi kimi), istər miqdarı az olsun, istərsə çox olsun. Hətta əgər az miqdarda ağız seliyi (tüpürcək) ifraz edər və sonra onu yenidən ağız boşluğuna qəbul edərək udarsa, orucu batil olur. Lakin həmin su, o qədər az miqdarda olarsa ki, ağızın suyuna qarışib itmiş sayılarsa, (bu halda oruc batil olmur). Sözügedən hökm orucun bütün növlərinə şamildir.

Məsələ 52: Əgər insan qida qəbul edərkən sübhün başladığını başa düşərsə, ağızındakı qidانی çıxarmalıdır, qəsdən udduğu təqdirdə orucu batildir və ona qarşıda izah ediləcək şəkildə kəffarə də vacib olur.

Məsələ 53: Əgər oruc tutan dişlərinin arasında qalan bir şeyi qəsdən udarsa, orucu batil olur.

Məsələ 54: Oruc tutmaq istəyən şəxsin azandan öncə dişlərinin arasını diş çöpü ilə təmizləməsi, yaxud dişlərini fırçalaması lazım deyil. Lakin əgər dişlərinin arasında qalan qida qalıqlarının gün ərzində udulacağını bilirsə, onların arasını diş çöpü ilə təmizləməli, yaxud fırçalamalıdır.

Məsələ 55: Əgər oruc tutan səhvən bir şey yeyib-içərsə, orucu batil olmur. Sözügedən hökm orucun bütün növlərinə şamildir.

Məsələ 56: Ağız suyunun udulması, hərçənd turş dad almaq və ya bunun kimi səbəblərlə ağız boşluğunda yığılmış olsa da, orucu batil etmir.

Məsələ 57: Sinə və başdan gələn selikli ifrazatların ağız boşluğuna çatanadək udulması oruca xələl gətirmir. Hətta əgər ağız boşluğuna daxil olsa və oruc tutan onu udsa belə, yenə də orucu batil olmur. Hərçənd müstəhəb ehtiyat udmamasını tələb edir.

Məsələ 58: İnyeksiya¹ yolu ilə bədənə daxil edilən dərman vasitəsi və venadaxili infuziya² üsulu ilə bədənə daxil edilən serum hərçənd immuniteti möhkəmləndirən bir dərman məhlulu, yaxud suda həll olunmuş 5%-li dekstroza (D5W və ya D5H₂O) məhlulu olsa belə, orucu batil etmir.

Məsələ 59: Göz və qulağa dərman (damcı) tökmək hərçənd dadı boğazda hiss edilsə belə, orucu batil etmir. Buruna dərman (nazal damcı) tökərkən isə əgər oruc tutan onun boğaza ötürülüb-ötürülməyəcəyini bilmirsə və onu boğaza ötürmək niyyəti yoxdursa, orucu batil etmir.

Məsələ 60: Bədəndə su və qidanın mədə və həzm sisteminə daxil olması məqsədilə, komplikasiya səbəbli bir dəlik yaratmaq və onun vasitəsilə mədə və

¹ -İynə vurmaq. Tərc.

² -Sistem qoşmaq. Tərc.

bağırsaqlara su və yeməyin ötürülməsi və bu yolla bədənə yeməyin daxil olması ürfdə yeyib-içmək sayılarsa, orucu batil edər.

Həmçinin, burundan boğaza və yemək borusuna su və ya başqa bir şey daxil olarsa, içmək sayılır və orucu batil edir.

Məsələ 61: Mədənin müayinəsi üçün mədəyə endoskop aparatının daxil edilməsi - orucu batil edən şeylə qida borusuna və ya mədəyə daxil olmazsa orucu batil etmir.

Amma, əgər cihaza bədənə daxil olmasını asanlaşdırmaq üçün yağ və ya dərman maddələri çəkilərsə, qida borusuna və ya mədəyə daxil olarsa, orucu batil edər.

Məsələ 62: Əgər oruc tutan adamın burnu qanasa və məsələn, başını qaldırmaq və ya bu kimi şeylərlə boğaza daxil olub-olmayacağını bilməsə və təsadüfən, qan boğaza daxil olarsa, eybi yoxdur və onun orucu doğrudur.

Amma bunu (boğazına çatacağına) bildiyi halda boğaza daxil olan qanın miqdarı əslində yemək, ya içmək sayılmayacaq qədər az olsa belə orucu batil sayılır.

Məsələ 63: Diş əti qanaması xəstəliyi olan və yatarkən diş əti qanının qeyri-ixtiyari şəkildə boğazdan aşağı gedəcəyini bilən şəxsin (orucunun) heç bir problemi yoxdur və orucu düzgündür və qanın boğazdan aşağı getməsinin qarşısını almaq üçün oyaq qalması vacib deyildir.

Amma yuxudan oyanan kimi ağzında qan varsa və qan ağız suyuna qarışaraq aradan getməzsə, diqqətli olmalı, qanı çölə atmalı və ya ağzını yumalıdır. Ağız suyuna qarışmış aradan getməyən qanı, - baxmayaraq ki, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət ("hərəc") səbəbi ilə də olsa, - qəsdən udarsa, orucu batil olar. Amma qeyri-ixtiyari və ya oruc olduğunu unudub onu udsa, orucu düzgündür.

Məsələ 64: Susuzluq və halsızlıq öz-özlüyündə şəriətə görə orucu pozmaq üçün üzür hesab edilmir. Lakin əgər insan nəticədə adətən dözülməz olan bir

çətinliyə düşməsinə səbəb olacaq qədər susuzluq, yaxud halsızlıq hiss edərsə, orucu açə bilər.

Ancaq mübarək Ramazan ayında, vacib ehtiyata əsasən, həmin həddən ziyadə halsızlıq və ya susuzluğun aradan qalxması üçün zəruri olan qədər (qida, dərman qəbulu və s.) ilə kifayətlənməli (daha öncə izah edildiyi kimi) və günün qalan hissəsi ərzində orucu pozan hər hansı bir işi görməkdən çəkinməlidir. Hərçənd, istənilən halda oruc onun bir şey yeməsi, yaxud içməsi ilə batil olur.

Lakin xəstə olan, məsələn, böyrək daşı, yaxud mədə yarası xəstəliyi olan, oruc tutması səhhətinə ciddi zərər yetirən və xəstəliyinin ağırlaşmasının qarşısının alınması üçün gün ərzində çox su içməli, ya yemək yeməli olan şəxsə oruc tutmaq vacib deyil, su içə, ya yemək yeyə bilər (caizdir) və günün qalan hissəsi ərzində orucu pozan işləri görməkdən çəkinməsi də vacib deyil.

Məsələ 65: İnsanın udmaq niyyətində olmadığı və bir qayda olaraq boğaza getməyən uşaq, yaxud quşun qidasının çeynənilməsi, yeməyin dadına baxmaq və bu qəbildən olan hallarda hərçənd təsadüfən udsa belə, bu, orucu batil etmir. Lakin əgər insan əvvəldən boğazına gedəcəyini bilərsə və bu işi qəsdən görərsə, orucu batil olur və ona qəza və kəffarə vacib olur.

Məsələ 66: Həddən ziyadə ağız yaxalama oruc tutan insan üçün məkrühdür. Əgər ağzını yaxaladıqdan sonra ağzındakı suyu udmaq istəyərsə, ağız boşluğuna yaxalama əsnasında xaricdən daxil olan və tüpürcəkdə həll olunmuş hesab edilməyəcək qədər az olmayan suyu ifraz etməlidir və hərçənd bir dəfə tüpürməklə həmin su ağız boşluğundan çıxsə da, daha yaxşı olar ki, üç dəfə tüpürsün.

Məsələ 67: Əgər insan suyun boğazına qeyri-ixtiyari və ya unutqanlıqdan girəcəyini bilsə, onunla ağzını yaxalamamalıdır. Bu halda, mübarək Ramazan ayında su ilə ağzını yaxalasa və təsadüfən su boğazından aşağı getməsə, onun

orucunun düzgün olması məhəlli-işkaldır (problemlidir və vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu tamamlayıb qəzasını sonra yerinə yetirməlidir;

Digər tərəfdən, oruc tutan bilməsə ki, su ilə ağzını yaxalayarsa su boğazından aşağı gedə bilər, oruc tutduğunu nəzərdə alaraq "susuzluğu yatırtmaq" üçün ağzını yaxalayarsa və bu zaman qeyri-ixtiyarı halda su boğazına gedərsə, orucu batıl olar və qəzasını yerinə yetirmək ona vacibdir. Bu haqda, 160-cı məsələnin doqquzuncu bəndində ətraflı məlumat veriləcəkdir.

2. Cinsi əlaqə

Məsələ 68: Cinsi əlaqə hətta kişi cinsiyyət üzvü yalnız sünnət yerinədək daxil edilsə və sperma ifraz olmasa belə, orucu batıl edir.

Məsələ 69: Əgər cinsiyyət üzvünün sünnət yerinədək olan hissəsindən az hissəsi daxil olarsa və sperma da ifraz olmasa, oruc batıl olmur. Lakin sünnət yeri olmayan şəxsin cinsiyyət üzvünün sünnət yerindən az hissəsi belə daxil olarsa, orucu batıl olur.

Məsələ 70: Əgər insan qəsdən cinsi əlaqədə olarsa və sünnət yerinədək daxil olub-olmadığına şəkk edərsə, bu məsələ ilə əlaqədar hökm 43-cü məsələyə müraciət etməklə məlum olur və istənilən halda əgər insan orucu batıl edən bir iş görməmişdirsə, kəffarə ona vacib deyil.

Məsələ 71: Əgər insan oruc tutduğunu unudaraq cinsi əlaqədə olarsa, yaxud cinsi əlaqədə olmağa məcbur edilərsə, yəni qeyri-ixtiyarı surətdə cinsi əlaqədə olarsa, orucu batıl olmur. Lakin cinsi əlaqə əsnasında xatırladıqda, yaxud məcburiyyətdən azad edildikdə dərhal cinsi əlaqəni kəsməlidir və əgər kəsməsə, orucu batıldır.

3. İstimna (masturbasiya)

Məsələ 72: Oruc tutan şəxs istimna edərsə, orucu batil olur. Masturbasiya kişinin özü ilə və ya cinsi əlaqədən başqa bir şəkildə elə bir iş görməsidir ki, ondan sperma çıxmış olsun və bu, qadınlarda¹ - cinsi əlaqədən başqa, hansısa bir işi etməklə əldə edilir ki, bu da onların cənabətli olmasına səbəb olur. Bu haqda birinci cild, 432-ci məsələdə “Cənabət” bölümündə izah verilmişdir.

Məsələ 73: Əgər insandan qeyri-ixtiyari surətdə sperma ifraz olarsa, orucu batil deyil.

Məsələ 74: Əgər oruc tutan şəxs gündüz yatacağı təqdirdə onda pollyusiya halı (möhtəlim) baş verəcəyini, yəni yuxuda ondan sperma ifraz olacağını bilirsə, yata bilər. Hətta yatmamaq səbəbi ilə narahat olmayacağı və pollyusiya halı baş verdiyi təqdirdə belə orucu batil olmur.

Məsələ 75: Əgər oruc tutan şəxs spermanın ifraz olunması əsnasında yuxudan oyanarsa, onun ifrazının qarşısını alması vacib deyil.

Məsələ 76: Pollyusiya olan oruc tutan hərçənd idrar etmə nəticəsində spermanın kanalda qalan hissəsinin ifraz olacağını bilsə belə, idrar edə bilər.

Məsələ 77: Pollyusiya olan oruc tutan əgər spermanın kanalda qaldığını və qüslədən öncə idrar etməyəcəyi təqdirdə spermanın qüslədən sonra onun bədənindən ifraz olacağını bilirsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, qüslədən öncə idrar etməlidir.

Məsələ 78: Spermanın gəlməsi halında orucunun batil olacağını bilə-bilə, qəsdən spermanın ifrazı məqsədi ilə misal olaraq öz arvadı ilə mazaqlaşan və oynayan, ancaq bədənindən sperma ifraz olunmayan kişi, yenidən oruc tutmaq niyyəti etməsə, orucu batildir. Əgər yenidən oruc niyyəti etsə, vacib ehtiyata

¹ - Buna “istişha ” deyilir.

əsasən, mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə¹ orucu tamamlamalı və daha sonra qəzasını da tutmalıdır.

Məsələ 79: Əgər oruc tutan şəxs sperma ifraz etmək məqsədi olmadan misal olaraq öz arvadı ilə mazaqlaşarsa və oynasarsa, spermanın ifraz olmayacağına əmin, yaxud arxayın olduğu təqdirdə (hərçənd təsadüfən sperma ifraz olsa belə) orucu düzgündür. Lakin əgər arxayın deyilsə, sperma ifraz olduğu təqdirdə orucu batildir.

4. Uca Allahın, Peyğəmbərin (s) və pak İmamların (ə) adından yalan danışmaq (ehtiyata əsasən)

Məsələ 80: Əgər oruc tutan şəxs danışiq, yazı, işarə və ya bu qəbildən olan vasitələrlə Uca Allahın, ən kəramətli Peyğəmbərin (s) və pak imamların (ə) - istər dini, istərsə də dünyəvi cəhətdən adından yalan danışarsa, hərçənd dərhal “yalan danışdım” desə, yaxud tövbə etsə belə, vacib ehtiyata əsasən, orucu batildir.

Buna əsasən, əgər misal olaraq Ramazan ayının orucunu tutarkən belə edərsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə² sonadək tutmalı və daha sonra onun qəzasını da tutmalıdır.

Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, Həzrət Fatimə (s.ə), digər peyğəmbərlər (ə) və onların canişinlərinin adından da yalan danışmaq bu qəbildəndir.³

Qeyd etmək lazımdır ki, oruc tutan yalanı təklildə və ya mənasını anlamayan dinləyicinin yanında desə məsələn, o, farsca danışsa və dinləyicilər ingilis və ya ərəbdilli olsalar, onun sözlərinin mənasını başa düşməsələr, onun orucu batil olmaz. Lakin deyilən xəbərin mənasını anlayan biri onu eşitsə və ya eşitməyə

¹ - Bu o deməkdir ki, məhz vacib orucu niyyət etməsin. Əksinə, orucu pozan əməllərdən çəkinməli və bu işdə niyyəti ümumilikdə “Allaha yaxın olmaq” (qürbətən iləllah) olmalıdır.

² - Bu o deməkdir ki, məhz vacib orucu niyyət etməsin. Əksinə, orucu pozan əməllərdən çəkinməli və bu işdə niyyəti ümumilikdə “Allaha yaxın olmaq” (qürbətən iləllah) olmalıdır.

³ - Təbii ki, Allahın, Peyğəmbərin (s) və məsumların, o cümlədən Həzrət Zəhranın (s.ə) adından yalan danışmaq böyük günahlardandır.

məruz qalsa, məsələn, səs yazılıb ona verilsə , vacib ehtiyata əsasən yuxarıdakı izahatla orucu batil olar.

Məsələ 81: Əgər oruc tutan, doğru olduğuna dair mötəbər bir dəlil olmayan və doğru, yoxsa yanlış olduğunu bilmədiyi bir rəvayəti danışmaq istəyəndə, onu kimdənsə nəql etdiyini¹ deyərsə və bilavasitə Allahın Elçisinə (s) və pak imamlara (ə) isnad etməzsə orucu düzgündür, əks təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, orucu öncəki məsələdə izah edilən mənada batildir.

Məsələ 82: Əgər bir şeyi doğru olduğuna inanaraq Uca Allahın, yaxud ən əziz Peyğəmbərin (s) və ya pak imamların (ə) dilindən nəql edərsə və sonra yalan olduğunu başa düşərsə, orucu batil olmur.

Məsələ 83: Əgər yalan olduğunu bildiyi bir şeyi Uca Allaha, yaxud ən əziz Peyğəmbərə (s) və ya pak imamlara (ə) isnad edərsə və sonra söylədiklərinin doğru olduğunu başa düşərsə, bu hərəkətin orucu pozduğunu bildiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, həmin gün orucunu sonadək tutmalı və sonra onun qəzasını da tutmalıdır.

Məsələ 84: Əgər insan başqasının uydurduğu bir yalanı qəsdən uca Allaha, yaxud ən kərəmətli Peyğəmbərə (s) və ya pak imamlara (ə) isnad edərsə, lazım ehtiyata əsasən, orucu 80-cı məsələdə izah edilən mənada batil olur. Lakin əgər həmin yalanı uyduran şəxsin sözləri kimi nəql edərsə, oruca xələl gəlmir.²

Məsələ 85: Əgər oruc tutandan Peyğəmbərin (s) hər hansı bir sözü söyləyib-söyləmədiyi soruşularsa və o, “xeyr” deməli (inkar etməli) olduğu halda qəsdən “bəli” deyərsə (təsdiq edərsə), yaxud “bəli” deməli olduğu halda qəsdən “xeyr” deyərsə, vacib ehtiyata əsasən, orucu 80-cı məsələdə izah edilən

¹ - Ravinin sözlərini vasitəsiz və ya vasitəli nitq kimi nəql edərək. Tərc.

² - Necə ki, əgər bir şəxs Peyğəmbər (s) tərəfindən yalan xəbər versə və oruc tutan onun (yalan danışanın) nitqindən iqtibas kimi desə: “Həmin şəxs belə dedi”, bu halda onun orucu batil olmaz, lakin adiçəkilən şəxsin yalan məlumatını gətirdikdən sonra onu da təsdiq edərsə, məsələn: “Həmin şəxsin dedikləri düzdür və həqiqətə uyğundur” desə, vacib ehtiyata əsasən, - 80-cı məsələdə bəyan edildiyi kimi - orucu batil olar.

mənada batil olur və həmçinin, bu hökm uca Allah, yaxud pak imamlara (ə) isnad hallarına da şamildir.

Məsələ 86: Əgər uca Allahın, yaxud ən kəramətli Peyğəmbərin (s) və pak imamların (ə) dilindən doğru bir söz söyləyərsə, sonra oruc olduğu zaman yalan söylədiyini bildirərsə, yaxud onlara bir yalan isnad edərsə və oruc olduğu zaman daha öncə söylədiklərinin doğru olduğunu bəyan edərsə, lazım ehtiyata əsasən, 80-cı məsələdə izah edilən mənada orucu batil olur. Yalnız məqsədi söylədiyi xəbərin doğru ya yalan olduğunu bəyan etmək olduğu təqdirdə istisna olaraq orucu batil olmur.¹

Məsələ 87: Qurani-Kərimi səhv oxuyan və ya onun bəzi sözlərini səhv tələffüz edən şəxs, oruc tutanda, Allah-Taalanın həqiqi olaraq nazil etdiyi Qurani rəvayət etmək niyyəti ilə deyil, adi şəkildə Quran oxuya bilər və bu halda onun orucu səhihdir.

5. Qatı toz udmaq (ehtiyata əsasən)

Məsələ 88: Vacib ehtiyata əsasən, qatı toz udmaq orucu batil edir, istər bu toz un kimi yeyilməsi halal olan bir şeyin, istərsə torpaq kimi yeyilməsi haram olan bir şeyin tozu olsun.

Buna əsasən, mübarək Ramazan ayının orucunda qatı toz udan şəxs həmin günün orucunu mütləq Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə² sonadək tutmalı və sonra onun qəzasını da tutmalıdır.

Əlbəttə, qalın toz zərrələri ağızda elə yığılsa ki, onu udmaq yemək sayılır, orucu batil olar.

¹ - Məsələ, bir şəxs axşam bir məclisdə Allahın ən kəramətli Elçisinə (s) bir yalan isnad edərsə və gündüz oruc ikən başqa bir şəxs ondan: “Dünən belə bir söz söylədiyiniz doğrudurmu?” – deyə soruşduqda o: “Bəli, doğrudur”, - deyə cavab verərsə, bu halda orucu batil olmur. Çünki onun məqsədi yalnız ötən gecə baş verən bir hadisəni etiraf etməkdir. Ancaq əgər oruc ikən bir şəxs ondan: “Sizin dünən Peyğəmbərə (s) isnad etdikləriniz doğrudurmu?” – deyə soruşarsa və o, cavabında: “Bəli, Peyğəmbərə (s) isnad etdiklərim doğrudur”, - deyə cavab verərsə, bu halda, vacib ehtiyata əsasən, - 80-cı məsələdə bəyan edilən mənada - orucu batil olur.

² - Yəni xüsusi olaraq vacib orucu tutmaq niyyəti ilə deyil, ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 89: Vacib ehtiyata əsasən, oruc tutan siqaret, tənbəki və s. tütün məmulatlarının tüstüsünü udmamalı, həmçinin, digər qatı tüstüləri də udmaqdan, vacib ehtiyata əsasən, çəkinməlidir.

Buna görə də əgər bunu qəsdən edərsə, vacib ehtiyata əsasən, mütləq yaxınlıq¹ niyyəti ilə həmin günün orucunu tamamlamalı və onun qəzasını da tutmalıdır.

Məsələ 90: Qatı olmayan tozun udulması orucu batil etmir.

Məsələ 91: Su buxarı hərçənd qatı olsa belə, orucu batil etmir. Lakin ağız boşluğunda su damcılarına çevrilərsə və oruc tutan şəxs onu qəsdən udarsa, bu halda orucu batil olur. Yalnız həmin damcıların ağız suyuna qarışaraq itəcək qədər kiçik miqdarda olması istisnadır.

Məsələ 92: Əgər külək, yaxud qasırğa səbəbi ilə havada qatı toz-duman meydana gələrsə, belə ki, insan özünü qorumadığı təqdirdə belə bir toz mütləq udulursa və insan bunu başa düşdüyü halda və qoruna bilmək imkanı olduğu vəziyyətdə qorunmazsa və həmin tozu udarsa, vacib ehtiyata əsasən, orucu 88-ci məsələdə qeyd olunan izahlara əsasən batil olur. Ancaq külək, yaxud qasırğa nəticəsində meydana gələn və insanın udmamaq üçün özünü qoruması həddən ziyadə çətin olan toz və dumandan qorunmağa gərək yoxdur.

Məsələ 93: Əgər oruc tutan özünü qorumazsa və toz, yaxud tüstü və bu qəbildən olanlar insanın boğazına gedərsə, boğazına getməyəcəyinə əmin, yaxud arxayın olduğu təqdirdə orucu düzgündür. Həmçinin, boğazına getməyəcəyini güman etdiyi və bu baxımdan özünü qorumadığı təqdirdə də hökm belədir. Lakin müstəhəb ehtiyat bu halda həmin orucun qəzasını da tutmasını tələb edir.

Məsələ 94: Əgər oruc olduğunu unudarsa və özünü qorumazsa, yaxud toz və bu qəbildən olanlar boğazına qeyri-ixtiyari gedərsə, orucu batil olmur.

¹ - Eynilə.

Məsələ 95: Nəfəs darlığı üçün istifadə edilən astma spreyləri əgər dərmanı yalnız ağ ciyərlərə yeridirsə və dərman qida borusuna daxil olmursa, orucu batil etmir.

6. Sübh azanından cənabətli qalmaq

Məsələ 96: Cünub (cənabətli) insan mübarək Ramazan ayında sübh azanından öncə mütləq qüsl etməli, yaxud vəzifəsi təyəmmüm etmək olduğu təqdirdə təyəmmüm etməlidir. Müxtəlif oruc növlərində cənabətli qalmaqla əlaqədar hökmlər qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 97: Əgər cənabətli insan Ramazan ayında qəsdən sübh azanından qüsl etməzsə, yaxud vəzifəsi təyəmmüm olduğu təqdirdə təyəmmüm etməzsə, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, bu orucu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalı¹, sonra başqa bir gün də oruc tutmalı və həmin başqa günün orucunun qəza, yaxud üqubət (cəza) orucu olduğu məlum olmadığına görə həmin günün orucunu da mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır.

Məsələ 98: Mübarək Ramazan ayında, bilməyərəkdən, sübh azanından cənabətli halda qalmaq oruca xələl gətirmir. Həmçinin, cənabətli olduğundan xəbərsiz olan (cənabətlə əlaqədar hökm barəsində məlumatsız olan deyil, cünub olduğunu bilməyən) şəxs mübarək Ramazan ayında gün ərzində (sübhdən məğribədək), yaxud daha sonra həmin gün cənabətli olduğunu və cənabətli halda oruc tutduğunu başa düşərsə, orucu düzgündür.

Həmçinin, cənabətli olduğunu bilən və bədənində suyun qarşısını alan bir maneənin mövcud olmadığı düşüncəsi ilə cənabət qüslü edərək oruc tutan, sonra gün ərzində (sübhdən məğribədək), yaxud daha sonra qüsl əsnasında bədən üzvlərində bir maneənin olduğunu və ya başqa bir səbəblə (həmin səbəblə bağlı

¹ - Yəni xüsusi olaraq vacib orucu tutmaq niyyəti ilə deyil, ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.

hökmü bilmədiyindən deyil, ondan xəbərsiz olması ucbatından) qüslünün batıl olduğunu, məsələn, qüslün onun üçün ciddi zərəri olduğunu, yaxud qüsl etdiyi suyun nəcasətli olduğunu başa düşən şəxsin orucu düzgündür və qəzası da yoxdur. Lakin həmin vəziyyətdə namaz qılmışdırsa, namazı batildir.

Məsələ 99: Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq istəyən şəxs, səhər azanından qəsdən cünub qalarsa, həmin gün oruc tuta bilməz. Qəsdən olmadığı təqdirdə isə həmin gün mübarək Ramazan ayının qəza orucunu tuta bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat yenə də həmin gün qəza orucunu tutmamağı tələb edir.

Məsələn, Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq istəyən şəxs əgər səhər azanından sonra yuxudan oyanaraq pollyusiya halı baş verdiyini (yuxuda ondan sperma ifraz olduğunu) görərsə və bunun azandan öncə baş verdiyini bilərsə, həmin gün Ramazan ayının qəzası niyyəti ilə oruc tuta bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat oruc tutmamasını tələb edir.

Məsələ 100: Ramazan ayının orucu və onun qəzası istisna olmaqla digər istənilən vacib və ya müstəhəb orucda, cünub insan qəsdən səhər azanından qəsdən cünub qalarsa, oruca xələl gəlmir və həmin gün oruc tuta bilər.

Məsələ 101: Cənabətli insan Ramazan ayında qüsl etməyi unudarsa və bir gün sonra yadına düşərsə, həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır. Bir neçə gün sonra xatırladığı təqdirdə isə cənabətli halda keçirdiyinə əmin olduğu sayda günün orucunun qəzasını tutmalıdır. Məsələn, əgər üç, yoxsa dörd gün cənabətli qaldığını bilmərsə, üç günün orucunun qəzasını tutmalıdır. Əgər həmin gün yadına düşərsə, o günün orucunu sonadək tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, bu orucda niyyəti mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma olmalı, bununla yanaşı həmin orucun qəzasını da tutmalıdır və bu məsələdə qəza deyərkən 97-ci məsələdə izah edilən mənada qəza orucu nəzərdə tutulur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm yalnız mübarək Ramazan ayının orucuna aiddir və orucun digər qisimlərinə şamil olunmur.

Məsələ 102: Cünub olduğunu bilən, lakin Ramazan ayında sabahkı və ya ondan sonrakı günlərin orucunun vacib olduğunu unudub, məsələn, sabahkı günün Ramazan ayının ilk günü olduğunu unudub, sübh azanından sonra, həmin gün oruc tutmağın vacib olmasını xatırlasa, 98-ci məsələdə bəyan edilən hökm burada cari olacaqdır. Odur ki, əgər orucu batil edən işləri yerinə yetirməmişsə və günortadan əvvəl olarsa, həmin günü oruc tutmalıdır, orucu düzgündür və qəzası ona sabit deyildir.

Məsələ 103: Ramazan ayında gecə (sübh azanınaqədər) nə qüsl, nə də təyəmmüm üçün vaxtı olmayan və vaxtı olmadığını da fərqləndirən şəxs, əgər özünü cünub edərsə, ona qəsdən cənabətli qalmaqla bağlı 97-ci məsələdə qeyd edilən hökm şamil olunur.

Məsələ 104: Əgər insan qüsl üçün vaxtı olmadığını və yalnız təyəmmüm almaq üçün yetəcək qədər vaxtı olduğunu bildiyi halda özünü cünub edərsə və qalan vaxt ərzində təyəmmüm edərsə, orucu düzgündür.

Qeyd etmək lazımdır ki, təklifi hökmə əsasən, vacib ehtiyata görə, bu işi tərks etmək tələb olunur.¹

Məsələ 105: Ramazan ayının gecəsində cünub olan və qüsl üçün vaxtı olan şəxs qəsdən vaxt daralanadək qüsl etmədiyi təqdirdə təyəmmüm edərək oruc tutmalıdır və bu halda hərçənd günahkar sayılsa da, orucu düzgündür.

Məsələ 106: Oruc tutan şəxsə gündüz pollyusiya halı baş verərsə,² dərhal qüsl etməsi vacib deyil.

¹ - Bu işin haram olması "təklifi hökm" baxımından məhəlli işkaldır, necə ki, onun caiz olması ilə bağlı fətva da məhəlli işkaldır.

² - Yaxud 73-cü məsələdə qeyd edilən hallarda, habelə 71 və 79-cu məsələlərdə qeyd edilən bəzi hallar kimi orucunu batil etməyən hər hansı bir yolla cünub olarsa.

Məsələ 107: Cəsədə toxunan, yəni bədənin hər hansı bir yerini cəsədin hər hansı bir hissəsinə toxunduran şəxs, məssi-meyit qüslü etmədən oruc tuta bilər və oruc əsnasında cəsədə toxunsa da, orucu batil olmur.

Məsələ 108: Ramazan gecəsi cünub olan şəxs əgər yatsa, səhər azanına qədər oyanmayacağını bilsə və ya bunun üçün ağlabatan ehtimal verərsə, vacib ehtiyata əsasən qüsl almadan yatmamalıdır və bu hökmdə onun ilk yatması ilə sonrakı yatmaqları arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 109: Cünub olan insan Ramazan gecəsində birinci dəfə qəsdən yatarsa və səhər azanına qədər oyanmazsa, onun orucu ilə əlaqədar hökm müxtəlif cür ola bilər:

1. Yatacağı təqdirdə səhər azanından öncə oyanacağına əmin, yaxud arxayındırsa və oyandıqdan sonra qüsl etmək niyyəti ilə yatarsa, bu halda orucu düzgündür.
2. Yatacağı təqdirdə səhər azanından öncə oyanacağına əmin, yaxud xatircəmdirsə və oyandıqdan sonra qüsl etməli olduğuna diqqət etməyib və onu unudubsa, həmin günün orucunu tamamlamalı və vacib ehtiyata əsasən, onu “mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti” ilə icra etməli, sonra onun qəzasını da 97-ci məsələdə izah edildiyi kimi tutmalıdır.
3. Oyanacağına arxayın deyilsə, ancaq məntiqli əsaslarla oyanacağını ehtimal edərsə, qüsl edəcəyini qərara alaraq yatarsa, həmin günün orucunu tamamlamalı və vacib ehtiyata əsasən, onu “mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti” ilə icra etməli, sonra onun qəzasını da 97-ci məsələdə izah edildiyi kimi tutmalıdır.
4. Yatacağı təqdirdə səhər azanına qədər oyanmayacağını bilirsə;
5. Səhər azanından öncə oyanacağına əmindirsə, yaxud oyanacağını ehtimal edərsə, ancaq oyandıqdan sonra qüsl etmək istəmirsə;

Bu iki halda (4 və 5-ci bəndlərə əsasən,) həmin günün orucunu tamamlamalı və vacib ehtiyata əsasən, onu “mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti” ilə icra etməli, sonra onun qəzasını da 97-ci məsələdə izah edildiyi kimi tutmalıdır. Həmçinin, kəffarə ona vacibdir.

6. Səbh azanından öncə oyanacağına əmindirsə, yaxud oyanacağını ehtimal edirsə, ancaq oyandıqdan sonra qüsl etmək haqda təəddüddədirsə, belə olduqda vacib ehtiyata əsasən, bu barədə öncəki bəndin hökmü cari edilir.

Məsələ 110: Əgər cənabətli insan Ramazan gecəsi yatarsa, sonra ayılırsa və yenidən yuxuya gedəcəyi təqdirdə səbh azanından öncə oyanacağına əmindirsə, yaxud arxayındırsa və ya bunu məntiqli əsaslarla ehtimal edirsə, oyandıqdan sonra qüsl etmək niyyəti də varsa, ikinci dəfə yataraq azanadək oyanmadığı təqdirdə həmin gün oruc tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, onu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır. Daha sonra həmin günün orucunun qəzasını 97-ci məsələdə izah edildiyi kimi tutmalıdır.

Eyni hökm ikinci yuxudan ayılıraq sadalanan şərtlərlə üçüncü dəfə yatan şəxsə də aiddir. Bu vəziyyətdə (üçüncü yuxu) istənilən halda, öncəki vəziyyətdə (ikinci yuxu) isə oyanacağını məntiqi şəkildə ehtimal etdiyi, ancaq buna arxayın olmadığı təqdirdə müstəhəb ehtiyata əsasən, kəffarə də verməlidir.

Məsələ 111: Pollyusiyanın baş verdiyi yuxu birinci yuxu hesab edilir. Buna əsasən, əgər insan pollyusiyanın baş verdiyi yuxudan oyandıqdan sonra yenidən yatarsa və səbh azanına kimi oyanmazsa, öncəki məsələdə qeyd edildiyi kimi 97-ci məsələdə izah edilən şəkildə həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 112: Əgər mübarək Ramazan gecəsində vaxt məhdudluğu, yaxud suyun zərərli olması və bu qəbildən olan səbəblərlə əlaqədar olaraq cənabətli şəxsin vəzifəsi təyəmmüm etməkdirsə, təyəmmüm etməsi vacibdir, lakin

təyəmmüm etdikdən sonra sübh azanına qalmasına gərək yoxdur və yata bilər.

7. Qadının sübh azanına qalması və nifas halında qalması

Məsələ 113: Mübarək Ramazan ayında gecə heyz, yaxud nifasdan paklanan qadın sübh azanından öncə mütləq qüsl etməli, yaxud vəzifəsi təyəmmüm etmək olduğu təqdirdə təyəmmüm etməlidir. Müxtəlif oruc növlərində heyz, yaxud nifas halında qalmaqla əlaqədar hökmlər qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 114: Əgər qadın Ramazan gecəsində sübh azanından öncə heyz, yaxud nifasdan paklanarsa və qəsdən qüsl etməzsə, vəzifəsi təyəmmüm olduğu təqdirdə isə təyəmmüm etməzsə, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, bu orucu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır.¹ Sonra başqa bir gün də onun qəza orucunu tutmalı və həmin başqa günün orucunun qəza, yaxud üqubət (cəza) orucu olduğu məlum olmadığına görə həmin günün orucunu da mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır.

Məsələ 115: Mübarək Ramazan ayında sübh azanına qalmaq səhvən heyz, yaxud nifas halında qalmaqla oruca xələl gətirmir. Buna əsasən, əgər qadın Ramazan ayında sübh azanından öncə əslində paklanmış olarsa, ancaq paklanmadığına əmin olaraq qüsl etməzsə və sübh azanından sonra, məsələn, sübh azanı ilə günün çıxması arasında paklandığını başa düşərsə, oruc tutmalıdır və orucu düzgündür.

Məsələ 116: Ramazan ayının qəza orucunda qadın qəsdən qüsl, yaxud təyəmmüm etməzsə, vacib ehtiyata əsasən, həmin gün qəza orucu tuta bilməz, qəsdən olmadığı təqdirdə isə tuta bilər.

¹ - Yəni xüsusi olaraq vacib orucu tutmaq niyyəti ilə deyil, ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 117: Ramazan ayı orucu və onun qəzası istisna olmaqla vacib və müstəhəb orucların digər qisimlərində qadın qəsdən qüsl, yaxud təyəmmüm etməzsə və səhər azanına qədər heyz, yaxud nifas halında qalarsa, eybi yoxdur və həmin gün oruc tuta bilər.

Məsələ 118: Əgər qadın Ramazan ayında səhər azanından öncə heyz, yaxud nifasdan paklansa, ancaq qüsl üçün vaxtı olmazsa, səhər azanından öncə təyəmmüm etməlidir və bu halda orucu düzgündür. Həmçinin, əgər vaxt genişdirsə, ancaq sudan istifadə qadın üçün zərərlidirsə, onun vəzifəsi təyəmmüm etməkdir.

Məsələ 119: Ramazan gecəsi heyz, yaxud nifasdan pak olan qadın əgər qəsdən vaxt daralanadək qüsl etməzsə, təyəmmüm etməlidir və bu halda onun həmin gün tutduğu oruc düzgündür.

Məsələ 120: Əgər qadın mübarək Ramazan ayında səhər azanına yaxın heyz, yaxud nifasdan paklansa və nə qüsl, nə də təyəmmüm üçün vaxtı olmazsa, orucu düzgündür.

Məsələ 121: Əgər qadın mübarək Ramazan ayında heyz, yaxud nifas qüslünü unudarsa və bir, yaxud bir neçə gün sonra xatırlayarsa, tutduğu oruclar düzgündür. Buna əsasən, 101-ci məsələ heyz və nifas qüslünə şamil olunmur.

Məsələ 122: Əgər qadın Ramazan ayında səhər azanından öncə heyz, yaxud nifasdan paklansa, ancaq yatarsa, qüsl etməkdə səhlənkarlığa yol verərək səhər azanına qədər qüsl etməzsə və vaxta az qaldıqda təyəmmüm də etməzsə, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, bu orucu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır. Sonra həmin günün orucunun qəzasını da 114-cü məsələdə izah edildiyi kimi tutmalıdır.

Lakin səhlənkarlıq etmədiyi təqdirdə hərçənd üç dəfə yatsa belə, azanadək qüsl etməsə və təyəmmüm etməkdə də səhlənkarlığa yol verməsə, orucu düzgündür.

Buna əsasən, cənabətli şəxsə aid olan birinci, ikinci və sonrakı yuxular üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi hökmlər haiz və nəfsa qadına şamil deyil.

Məsələ 123: Əgər qadın Ramazan ayında səhər azanından öncə heyz, yaxud nifasdan paklanarsa və vaxt azlığı, yaxud suyun zərərli olması və bunun kimi səbəblərlə əlaqədar olaraq vəzifəsi təyəmmüm olarsa, təyəmmüm etməsi vacibdir. Lakin təyəmmümdən sonra səhər azanındakı oyaq qalmasına görə yoxdur və yata bilər.

Məsələ 124: “Kəsirə istihazəsi” halında olan qadının tutduğu oruc (hərçənd, qüslərini istihazə ilə əlaqədar hökmlər mövzusunda izah edilən qaydada yerinə yetirməsə belə) düzgündür. Həmçinin, “mütəvəssitə istihazəsi”ndə də (hərçənd qüsl etməsə də) qadının tutduğu oruc düzgündür. Əlbəttə, müstəhəb ehtiyat mütəvəssitə, yaxud kəsirə istihazəsi halında olan qadının gündəlik qüslərini yerinə yetirməsini tələb edir.¹

Məsələ 125: Əgər oruc tutan qadın məğrib azanından sonra heyz olduğunu görsə və adətinin günün boyunca, yoxsa məğrib azanından sonra başladığını bilməsə, həmin günün orucu düzgündür.

Məsələ 126: Əgər heyzli qadın Ramazan ayının səhər azanından sonra oyanıb heyzdən pak olduğunu görsə və səhər azanından əvvəl və ya sonra heyzdən pak olmasına şübhə etsə, o günün orucu ona vacib deyil, qəzasını yerinə yetirməlidir;

Amma əgər qadın oruc tutduğu gün ərzində şübhə etməsə, məğrib azanından sonra, səhər azanından əvvəl və ya ondan sonra heyzdən pak olub-olmadığına şübhə etsə, həmin günün orucu düzgündür.

Məsələ 127: Əgər heyzli qadın Ramazan ayının səhər azanından əvvəl heyz qanından təmizləndiyinə əgəlabatan ehtimal verərsə, birinci cild, “Heyz” bölümü,

¹ - Bu müstəhəb ehtiyat, oruc hökmü ilə əlaqədardır, namazın doğru olması üçün isə sözügedən qüslərin edilməsi vacibdir.

600-cü məsələdə bəyan edilən şəkildə istibra etsin. Şəkk edərsə, istibra etmədən heyzli olmasını qərara ala bilməz və sübhə qədər vacib olan heyz qüslünü, yaxud pak olduğu fərzilə heyz qüslünün əvəzinə təyəmmümü yerinə yetirməlidir.

Qeyd olunan halda əgər qadın bilərəkdən və üzrsüz olaraq istibra etməsə, sübh azanından sonra özünü pak görsə və sübh azanından sonra, yoxsa ondan əvvəl heyzdən təmizləndiyini bilməsə, həmin gün oruc tutub və onun qəzasını da yerinə yetirməsi üçün 114-cü məsələdə qeyd olunan izahata əsasən, ehtiyat etməsi lazımdır və vacib ehtiyata əsasən, qəsdən heyz halında qalmağın kəffarəsi də ona vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan hökm “nifas” halında olan qadınına da aiddir.

Amma belə bir qadının istibra imkanı yoxdursa və ya sübh azanına qədər heyzdən təmizlənməyəcəyinə əmindirsə və sübh azanından sonra özünü pak görsə və sübh azanından sonra və ya ondan əvvəl heyzdən təmizləndiyi bilməsə, əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökm ona da tətbiq ediləcəkdir.

8. İmalə, yaxud tənqih

Məsələ 128: Maye vasitələrlə imalə¹ (klizma) etmək hərçənd məcburiyyətdən və müalicə məqsədi ilə olsa belə, orucu batil edir.

Lakin şam kimi bərk maddələrlə imalə etmək orucu batil etmir. Yalnız bədənə şam daxil edən zaman bədənin hərarəti səbəbinə şam maye halına çevrilib daxilə keçərsə istisnadır.² Amma əgər həmin yerdə dərman maddələri bədənə cəzb olunarsa işkalı yoxdur. Həmçinin qadın öz bətninə bərk və ya maye bir şey daxil etsə, orucu düzgündür.

¹ - Mənası insanın yoğun bağırsağına xüsusi aparatın köməyi ilə maye dərman və bu kimi şeyləri daxil etməkdir.

² - Yəni oruc batil olur. Müt

9. Qusmaq

Məsələ 129: Oruc tutan şəxs qəsdən qusarsa, hərçənd xəstəlik, yaxud zəhərlənmənin qarşısını almaq və bunun kimi səbəblərdən bu işi görməyə məcbur olsa belə, orucu batil olur. Lakin əgər səhvən, yaxud qeyri-ixtiyari qusarsa, oruca xələl gəlmir.

Məsələ 130: Əgər insan gecə saatlarında, gündüz qeyri-ixtiyari surətdə qusmasına səbəb olacağını bildiyi bir şeyi yeyərsə, orucu düzgündür.

Məsələ 131: Əgər oruc tutan şəxs qusmasının qarşısını ala bilərsə, qusma öz-özünə (insanlar tərəfindən “özünü qusmağa vadar etdi” deyilməyəcəyi şəkildə) baş verdiyi təqdirdə qarşısını almasına gerek yoxdur və orucu düzgündür.

Məsələ 132: Əgər qida qırıntıları, yaxud digər xırda şeylər oruc tutanın boğazına gedərsə, bu bir neçə formada təsəvvür edilə bilər:

- a) Udulması “yemək” adlandırılmayacaq qədər dərinə getdiyi təqdirdə onu çıxarmasına gerek yoxdur, hətta əksinə onu qusmaqla çıxarmamalıdır və bu halda orucu düzgündür.
- b) A bəndində qeyd olunduğu qədər dərinə getməmişdirsə və oruc tutan onu ya udmağa, ya da çıxarmağa məcburdursa, onu udmamalıdır, əksinə hərçənd qusmaq lazım gəlsə belə, onu çıxarmalıdır. Yalnız qusmağın onun üçün zərərli, yaxud adətən dözülməz sayılan dərəcədə çətin olduğu hal istisnadır. Hər iki halda (udmaq və qusmaqla) onun orucu batil olur.

Məsələ 133: Əgər insan səhvən bir şeyi udarsa və mədəsinə çatmamış oruc olduğunu xatırlayarsa, bu halda əgər həmin şey onun boğazından keçmişdirsə və artıq mədəsinə çatmışdırsa, onu yemək adlandırmırlarsa, onu çıxarmaq lazım deyil və orucu düzgündür.

Məsələ 134: Oruc tutan gəyirmə nəticəsində boğazından nə isə çıxacağına əmindirsə, ürfün nəzərində buna qusma deyildiyi təqdirdə qəsdən gəyirməməlidir. Lakin əgər əmin deyilsə, oruca xələl gəlmir.

Məsələ 135: İnsan gəyirərsə və bir şey qida borusundan boğazına, yaxud ağız boşluğuna geri qayıdarsa, onu ağzından çıxarmalıdır (tüpürməlidir) və əgər onu qeyri-ixtiyari olaraq udarsa, orucu düzgündür, qəsdən udduğunu təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, orucu batil olur.

Buna əsasən, məsələ, əgər Ramazan ayında gündüz belə edərsə, həmin günün orucunu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə¹ sonadək tutmalı və onun qəzasını da tutmalı, həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, kəffarə də verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, gəyirdikdən sonra insanın ağzına yeyilməsi haram olan bir şey - məsələ, qan və ya yemək şəklindən çıxan, ürfün nəzərində iyrənc hesab edilən yemək - gələrsə və o, qəsdən onu udursa, həmin hökm buraya da şamildir. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, belə olduğu zaman “cəm kəffarəsi” versin.

Orucu batil edən işlərin hökmləri

Məsələ 136: İnsan qəsdən, ixtiyari surətdə və şəriət hökmünü bildiyi halda orucu batil edən hər hansı bir iş görərsə, orucu batil² olur.³

Məsələ 137: Əgər insan orucu batil edən işlərdən birini bilməyərəkdən edərsə, eybi yoxdur və orucu düzgündür. Bilməyərəkdən dedikdə; səhv,

¹ - Yəni xüsusi olaraq vacib orucu tutmaq niyyəti ilə deyil, ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.

² - Bu batil olma, uca Allaha və Onun ən kəramətli Elçisinə (s) yalan isnad etmək kimi bəzi hallarda vacib ehtiyata əsaslanır və belə hallarda vacib ehtiyat Ramazan ayının qalan günlərində insanın orucu batil edən işlərdən mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə çəkinməsinə tələb edir.

³ - Qəsdən sübh azanına qədər cənabət, heyz, yaxud nifas halında qalan şəxsin orucunun batil olması ilə bağlı hökm əvvəlki məsələlərdə izah edilmişdir.

unutqanlıq, qəflət və ixtiyarsızlıq üzündən etmək arasında heç bir fərq yoxdur. Lakin bir sıra hallar bu hökmdə istisna təşkil edir:

- a) Əgər insan “susuzluğunu aradan qaldırmaq və sərinləmək” üçün ağzına su alıb yaxalayarsa və oruc olduğunu bildiyi halda ixtiyarsız surətdə su boğazına gedərsə, qarşıda 160-cı məsələdə izah ediləcək şəkildə həmin günün orucunun qəzasını tutmaq ona vacib olur.
- b) Əgər insan mübarək Ramazan ayında cənabət qüslünü unudaraq oruc tutarsa və bir, yaxud bir neçə gün keçdikdən sonra xatırlayarsa, həmin orucun (orucların) qəzasını 101-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalıdır.
- c) Əgər cünub şəxs, “cənabətli qalmaq” bəhsində izah edildiyi kimi yatarsa və sübh azanına qədər qüsl etməzsə, həmin günün orucunu sonadək tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tamamlamalıdır. Sonra başqa bir gün 97-ci məsələdə izah edilən niyyətlə oruc tutmalıdır.

Məsələ 138: Əgər insan orucu batil edən işlərdən bəzilərinin orucu pozduğunu bilməzsə və hökmü bilmədiyinə görə həmin işi edərsə, həmin iş yemək, içmək, yaxud cinsi əlaqəyə girmək olarsa istənilən halda orucu batil olur və digər batil edən işlərdən biri olduğu təqdirdə isə bir neçə hal mövcud ola bilər:

- a) Əgər məsələni öyrənməkdə səhlənkarlıq etmişdirsə (bu halda “müqəssir cahil” hesab edilir), orucu batil olur.
- b) Əgər məsələni öyrənməkdə səhlənkarlıq etməmişdirsə və batil edən işi görərkən də tərəddüdü yox idisə (bu halda “qasir cahil”dir), orucu düzgündür.¹

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bir işin orucu batil edib-etmədiyinə şəkk edən və onun orucu batil etdiyini ehtimal edən, ancaq bununla əlaqədar olan şəri hökmü öyrənməyə qadir olmayan şəxsin vəzifəsi ehtiyatdır. Yəni həmin işi görməməlidir və əgər ehtiyat etməsi mümkün olduğu halda qəsdən həmin işi görərsə, müqəssir hesab edilir. Buna əsasən, sözügedən şəxs cahil qasir sayılır.

c) Əgər oruc tutan şəxs orucu batil edən işi görərkən bu işi görmək üçün (onun orucu batil etmədiyinə dair) hər hansı bir şəri dəlilə istinad etmişdirsə (bu halda da “qasir cahil” hesab edilir), orucu batil olmur.

Məsələ 139: Əgər oruc tutan səhvən orucu batil edən işlərdən birini görərsə və orucunun batil olduğunu düşünərək yenidən orucu batil edən işlərdən birini görərsə, onun barəsində öncəki məsələdə izah edilən hökm tətbiq edilir.

Məsələ 140: Əgər oruc tutanın boğazına zorla bir şey tökərlərsə, orucu batil olmur. Lakin onu orucunu üç işdən biri - yemək, içmək, yaxud cinsi əlaqə ilə pozmağa məcbur edərlərsə, məsələn, ona: “Əgər yeməsən sənə maddi, yaxud fiziki ziyan vuracağıq ya da abırını aparacağıq”, - deyərlərsə və o özü zərərin qarşısını almaq üçün bir şey yeyərsə, orucu batil olur. Sadalanan üç işdən başqa bir işlə orucunu pozmağa məcbur edildiyi təqdirdə də, vacib ehtiyata əsasən, onun orucu batil olur. Bu hökm, orucu pozmağın insana vacib olduğu təqiyədə də keçərlidir.¹

Məsələ 141: Oruc tutan şəxs boğazına bir şey töküləcəyini, yaxud orucunu öz əli ilə pozmağa məcbur ediləcəyini bildiyi bir yerə getməməlidir. Əgər gedərsə və məcburiyyət qarşısında özü orucu batil edən bir iş görərsə, orucu batil olur. Həmçinin, lazım ehtiyata əsasən, (başqası tərəfindən) boğazına bir şey töküldüyü təqdirdə də orucu batil olur.

Məsələ 142: İnsanın oruc tutmamaq üçün dini üzrü olsa belə, mübarək Ramazan ayına hörmətsizlik nümunəsi olan “aşkarda oruc yeməsi” haramdır.

Təbii ki, adi insanlar arasında onun üzrlü olduğu açıq-aşkar, məsələn, adətən dözülməz olan böyük sıxıntı üzündən oruc tutmayan yaşlı kişi və ya oruc tutması ona zərərli olan və açıq-aşkar xəstəliyi olan şəxs kimi olarsa, belə ki,

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, təqiyə zamanı və ya yemək, içmək və ya cinsi yaxınlıq etməyə məcbur edildikdə, mübarək Ramazan ayının orucu batildir, imkan olduğu təqdirdə, ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsində orucu pozan işlərdən çəkinməli və sonradan qəzasını yerinə yetirməlidir və (orucu pozan) üç haldan başqa, digər orucu pozan işlərə məcbur edildikdə, vacib ehtiyata əsasən, mümkün olsa, həmin gün mütləq Allaha yaxınlıq niyyəti ilə oruc tutmalı və vacib ehtiyata əsasən qəzasını yerinə yetirməlidir.

onun “aşkarda orucunu yeməsi” ürfün baxışında hörmətsizlik mənasına malik olmasa, heç bir işkalı yoxdur. Lakin üzrü açıq-aşkar bəlli olmayan xəstə üçün “aşkarda orucunu yeməsi” caiz deyil.

Oruc tutan şəxsə məkruh olanlar

Məsələ 143: Oruc tutan şəxsə bir neçə şey məkruhdur. O cümlədən:

- 1) Başın bütövlüklə suya salınması. Bu iş orucu batil etmir, lakin şiddətli dərəcədə məkruhdur və müstəhəb ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir.
- 2) Dadı, yaxud iyi boğaza çatacağı təqdirdə gözə dərman tökmək və sürmə çəkmək.
- 3) Qanalma və çimmək kimi bədənin zəifləməsinə səbəb olan istənilən hərəkət.
- 4) Boğaza çatacağı məlum olmadığı halda buruna dərman tökmək. Oruc tutan burnuna tökəcəyi dərmanın boğazına gedəcəyini bilirsə, onu tökə bilməz.
- 5) Ətirli bitkiləri iyləmək. Lakin oruc tutarkən ətirdən istifadə etməyin eybi yoxdur və məkruh deyil.
- 6) Bədəndə olan paltarları islatmaq.
- 7) Qadının suyun içində oturması.
- 8) Şamdan (imalə üçün) istifadə etmək.
- 9) Diş çəkdirmək və ağızdan qan gəlməsinə səbəb olan istənilən iş.
- 10) Yaş fırça ilə dişləri fırçalamaq.¹
- 11) Hər hansı bir səbəb olmadan ağıza su, yaxud başqa bir maye almaq.²
- 12) İnsanın sperma ifraz etmək niyyəti olmadan şəhvət hissənin oyanmasına səbəb olan bir iş görməsi.

¹ - Çubuğun və ya misvakın tüpürcəkdə həll olmayan rütubəti olarsa, oruc tutan şəxs 51-ci məsələdə məsələdə deyilən hökmə əməl etməlidir.

² - Təbii ki, insan ağızı yaxalamağa görə istər-istəməz boğazına suyun girəcəyini bilsə, 67-ci məsələdə izahı qeyd olunduğu kimi, ağzını yaxalamamalıdır.

Qəza orucu ilə əlaqədar hökmlər

Orucun qəzasının vacib olmadığı bəzi hallar

Məsələ 144: Aşağıdakı hallarda mükəlləfin orucun qəzasını tutmasına gərək yoxdur:

1. Dəli aqil olarsa (əqli inkişafı bərpa olarsa), dəli olduğu dövrdə tutduğu orucların qəzasını tutması, 5-ci məsələdə istisna olunmuş hallardan başqa, vacib deyil.
2. İnsan həddi-bülüğa çatdıqda həddi-bülüğdan öncəki dövrdə tutmadığı orucların qəzasını tutması vacib deyil.
3. Kafir müsəlman olarsa, kafir olduğu dövrdə tutmadığı orucların qəzasını tutması vacib deyil.
4. Huşsuz, yaxud komada (komatoz halda) olan şəxs ayıllaraq huşsuzluq, yaxud koma vəziyyətindən çıxarsa, huşsuz olduğu, yaxud komada keçirdiyi və oruc niyyəti olmadığı günlərin oruclarının qəzasını tutmasına, 5-ci məsələdə istisna olunmuş haldan başqa, gərək yoxdur.
5. Başqa məzhəbdən olan bir şəxsin on iki imamçı şiə olduqdan sonra keçmişdə öz məzhəbinə uyğun, yaxud da şiə məzhəbinə müvafiq qaydada tutduğu orucların (Allaha yaxınlaşma niyyəti olduğu təqdirdə) qəzasını tutmasına gərək yoxdur.
6. Əgər insan xəstəlik, yaxud heyz və ya nifas səbəbi ilə Ramazan ayının orucunu tutmazsa və tutmadığı həmin orucların qəzasını tuta biləcəyi qədər zaman keçmədən dünyasını dəyişərsə, həmin orucların qəzası yoxdur. Məsələn, bir ata Ramazan ayında xəstəlik səbəbi ilə oruc tutmazsa və həmin ilin fitr bayramında dünyasını dəyişərsə, böyük oğulun onun həmin oruclarının qəzasını tutmasına gərək yoxdur.

Orucun qəzasının vacib olduğu bəzi hallar

Məsələ 145: Aşağıdakı hallarda mükəlləfə orucun qəzasını tutmaq vacibdir:

1. İnsan sərxoşluq səbəbi ilə tutmadığı orucun qəzasını, hərçənd sərxoşluğuna səbəb olan şeyi müalicə və sağlamaq üçün qəbul etsə belə, mütləq tutmalıdır.
2. Bir müsəlman kafir olarsa (mürtəd olarsa), sonra yenidən İslama qayıdarsa, mürtəd olduğu dövr ərzində tutmadığı orucun qəzasını tutmalıdır və bu hökmdə fitri mürtəd¹ ilə milli mürtəd² arasında fərq yoxdur.
3. İnsanın oruc tutmağın caiz olmadığı bir səfər səbəbi ilə tutmadığı orucun qəzasını üzrlü vəziyyət aradan qalxdıqdan sonra tutması vacibdir.
4. Başqa məzhəbdən olan insanın tutmadığı orucun qəzasını şiə olduqdan sonra tutması vacibdir.
5. Qadının heyz, yaxud nifas səbəbi ilə tutmadığı orucun qəzasını üzrlü hal aradan qalxdıqdan sonra tutması vacibdir.
6. İnsan Şaban ayının son günü, yoxsa Ramazan ayının ilk günü olduğunu bilmədiyi “şəkk günü”ndə oruc tutmazsa və sonra həmin günün Ramazan ayının ilk günü olduğunu başa düşərsə, onun qəzasını tutması vacibdir.
7. İnsan fitr bayramı günü olduğuna inanaraq oruc tutmazsa, sonra həmin günün mübarək Ramazan ayının son günü olduğunu başa düşərsə, həmin günün orucunun qəzasını tutması vacibdir.

¹ - Müsəlman ailəsində doğulub tərbiyə edilən və öncə müsəlman olan, sonra dinindən dönərək kafir olan şəxs. Müt.

² - Müsəlman olmayan ailədə dünyaya gələrək bəy-bəy çatan, sonra İslamı qəbul edən, ancaq daha sonra İslamdan üz çevirərək küfrə üz tutan şəxs. Müt.

Məsələ 146: İnsan Ramazan ayının orucunu qəsdən tutmazsa, aşağıdakı hökmlər ona aiddir:

- a) Oruc tutmadığı üçün Allahın dərgahına üz tutaraq ciddi surətdə tövbə etməlidir;
- b) Həmin orucun qəzasını tutmalıdır;
- c) Kəffarə mövzusunda izah ediləcək şərtləri nəzərə alaraq, onun üzərinə mübarək Ramazan ayının orucunu qəsdən tutmamaq ilə əlaqədar nəzərdə tutulmuş kəffarə düşür və hər gün müqabilində iki ay oruc tutması, yaxud altmış fəqirə təam verməsi və ya bir qul azad etməsi vacibdir;
- d) Növbəti Ramazan ayınadək həmin orucun qəzasını tutmadığı təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, hər gün müqabilində bir müdd təam da gecikdirmə kəffarəsi verməlidir.

Qəza orucu ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 147: Ramazan ayının bir neçə gününün qəza orucunu tutmalı olan, ancaq onların dəqiq sayını bilməyən, yaxud unudan, məsələn, üç, dörd, yoxsa beş gün olduğunu bilməyən şəxs, əmin və ya xatircəm olduğu sayda günün - burada misal olaraq üç gün - (qəza) orucunu tutarsa, kafidir və şəkk etdiyi günlərin qəzasını tutması vacib deyil.

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata görə, tutmalı olduğu günlərin hamısını tutduğuna dair yəqinlik hasil edəcəyi qədər oruc tutması daha uyğundur. Buna əsasən, yuxarıda misal olaraq qeyd edilən halda daha yaxşı olar ki, ehtiyata əsasən beş gün qəza orucu tutsun.¹

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan hökm orucun kəffarəsi ilə yanaşı, kəffarə orucu üçün də keçərlidir.

Məsələ 148: Əgər şəxs qəza oruclarının sayını, məsələn, beş gün bilirsə, lakin neçəsini tutduğunu bilmirsə, şəkk etdiyi miqdarını yerinə yetirməlidir. Odur ki, qeyd olunan misalda iki gün qəza orucunu tamamladığını bilsə və qalan üç gündə şəkk edərsə, üç günlük qəza orucunu tutmalıdır.¹

Məsələ 149: Əgər insan hər hansı bir üzrlü səbəbdən bir neçə gün oruc tutmazsa, sonra üzrlü vəziyyətinin nə zaman aradan qalxdığına dair şəkkə düşərsə, oruc tutmadığını ehtimal etdiyi maksimum say qədər günün orucunun qəzasını tutması vacib deyil.

Məsələn, Ramazan ayından öncə səfərə gedən və Ramazan ayının beşinci günü günortadan sonra, yoxsa altıncı günü günortadan sonra qayıtdığını bilməyən və yaxud məsələn, Ramazan ayının sonlarında səfərə gedərək Ramazandan sonra qayıdan, Ramazan ayının iyirmi beşinci, yoxsa iyirmi altıncı gecəsi səfərə çıxdığını bilməyən şəxs, hər iki halda minimum say qədər, yəni beş gün (ikinci misalda ay otuz gün olduğu təqdirdə) qəza orucu tuta bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat maksimum say qədər, yəni altı gün qəza orucu tutmasını tələb edir.

Məsələ 150: İnsanın bir neçə Ramazan ayından qəza orucu olarsa, onların qəzasını tutarkən ardıcılığa riayət etməyə gərək yoxdur. Buna əsasən, hansının qəzasını əvvəl tutarsa tutsun, işkalı yoxdur (problem deyil). Lakin əgər sonuncu Ramazan ayının qəza orucu üçün yeni ayın gəlib çatmasına görə, az vaxt qalmışdırsa, məsələn, sonuncu Ramazan ayından beş gün qəza orucu varsa və qarşıdakı Ramazan ayının başlamasına da beş gün qalmışdırsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, öncə sonuncu Ramazan ayının qəza orucunu tutmalıdır.

Məsələ 151: İnsana bir neçə Ramazan ayından qalan qəza orucu vacib olarsa və o, niyyətdə tutduğu orucun hansı Ramazan ayının qəzası olduğunu müəyyən etməzsə, tutduğu oruc(lar) sonuncu ilin Ramazan ayının qəzası hesab

¹ - Eynilə.

edilmir. Buna əsasən, hərçənd, bu iş - keçən məsələdə izah edildiyi kimi - təklifən caizdir. Amma vacib təxir (gecikdirmə) kəffarəsindən azad olmur.

Məsələ 152: Qəza oruclarında fasiləsiz ardıcılığa riayət etməyə gərək yoxdur. Buna əsasən, əgər bir şəxs mübarək Ramazan ayında bir həftə ardıcıl olaraq (istər üzrlü səbəbdən, istərsə üzrsüz) oruc tutmamışdırsa, qəzasını tutarkən yeddi gün ardıcıl oruc tutması vacib deyil.

Məsələ 153: Ramazan ayından qalma qəza orucu olan və onu tutan şəxs, zöhr azanından öncə orucunu poza bilər. Lakin əgər sonuncu Ramazan ayının qəza orucu üçün yeni ayın gəlib çatmasına görə, az vaxt qalmışdırsa, məsələn, insanın öncəki Ramazan ayından yeddi gün qəza orucu varsa və qarşıdakı Ramazan ayının başlamasına da yeddi gün qalmışdırsa, bu halda, müstəhəb ehtiyata əsasən, orucunu batil etməməlidir.¹ Ancaq zöhr azanından sonra Ramazan ayının qəza orucunu qəsdən pozmaq olmaz və bunun kəffarəsi vardır ki, onun izahı 155-ci məsələdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 154: Bir insan dünyasını dəyişən bir şəxsin orucunun qəzasını tutmuşdursa, müstəhəb ehtiyata əsasən, zöhr azanından sonra orucu batil etməsin.²

Məsələ 155: Özünün Ramazan ayından qalan qəza oruclarını tutan şəxs, zöhr azanından sonra qəsdən yemək, içmək, cinsi əlaqə, yaxud masturbasiya ilə orucunu batil edərsə, on yoxsulu doydurması, yaxud hər birinə bir müdd təam verməsi vacibdir, buna imkanı olmadığı təqdirdə isə üç gün oruc tutmalıdır. Qəza orucunun zöhrdən sonra sadalanan işləri görməklə pozulması, bu məsələni və şəriətin hökmünü bilməmək nəticəsində baş verərsə, oruc tutan qasir cahil olduğu təqdirdə kəffarə ona vacib deyil, müqəssir cahil olduğu təqdirdə isə

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu deyilənlər orucun məhz həmin gün tutulmasının (nəzir kimi səbəblərlə əlaqədar olaraq) insana vacib olmadığı hallara aiddir, əks təqdirdə (məsələn, Ramazan ayının qəza orucunu məhz həmin gün tutmağı nəzir etdiyi halda tərc.) isə orucu hətta zöhrdən öncə də pozmaq caiz deyil.

² - Aydındır ki, bu, həmin günün orucunun sonadək tutulmasının əcir tutma anlaşması çərçivəsindəki şərt kimi səbəblərlə əlaqədar qabaqcadan müəyyənləşdirilmədiyi hallara aiddir. Əks təqdirdə (məsələn, əcir tutma anlaşması çərçivəsində əcir tutan şəxs dünyadan köçmüş atasının oruclarının qəzasını tutmaq üçün əcir tutduğu şəxsdən tutacağı qəza oruclarını sonadək tutmağı tələb etmişdirsə tərc.) orucu pozmaq heç bir vəchlə caiz deyil.

hətta, vacib ehtiyata əsasən, orucu batil edən işi görərkən tərəddüd etmədiyi halda belə, kəffarə mütləq verilməlidir.

Orucun qəzasının və kəffarəsinin vacib olduğu hallar

Məsələ 156: Bir şəxs Ramazan ayının orucunu qəsdən və ixtiyari şəkildə yemək, içmək, cinsi əlaqə, masturbasiya, yaxud cənabətli halda qalmaqla batil edərsə¹ və bu iş məcburiyyət və zərurət səbəbi ilə baş verməzsə qəza ilə yanaşı ona kəffarə də vacib olur. Vacib ehtiyata əsasən, burada “heyz və nifas halında qalmaq” da cənabət hökmünə malikdir.

Lakin qusmaq, imalə etmək, Uca Allahın, Allahın elçisinin (s) və imamların (ə) adından yalan danışmaq kimi orucu batil edən digər işləri qəsdən və ixtiyari surətdə edən şəxsə kəffarə vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, qəza orucu ilə yanaşı kəffarə də verməlidir.

Məsələ 157: Bir şəxs əvvəlki məsələdə sadalanan altı işdən² hər hansı birini məsələni bilmədiyinə görə edərsə, yəni bu işin orucu batil etdiyini bilmədiyi halda onlardan birini həyata keçirmişdirsə, bir neçə vəziyyət mövcud ola bilər:

- a) Əgər məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol vermişdirsə (müqəssir cahil hesab edilirsə), orucu batil edən işi görərkən tərəddüd edirdisə və onun orucu batil edəcəyini ehtimal edirdisə, lazım ehtiyata əsasən, kəffarə ona vacib olur.
- b) Əgər məsələni öyrənməkdə səhlənkarlığa yol verməmişdirsə (cahil qasir idisə) və ya hətta səhlənkarlığa yol vermişdirsə (müqəssir cahil

¹ Burada əvvəlki məsələlərdə izah edilmiş mənada cənabətli halda qalma səbəbi ilə orucun batil olması nəzərdə tutulur.

² - Altı halın mənası: yemək, içmək, cinsi əlaqə, masturbasiya, sübh azanına qədər cənabətdə qalmaq, sübh azanına qədər heyz və ya nifasda qalmaqdır.

idisə), ancaq hər iki halda orucu pozan işi görərkən tərəddüd etmədisə, kəffarə ona vacib olmur.

- c) Orucu batil edən işi görmək üçün onu həyata keçirdiyi zaman şəri dəlilə əsaslanırdısa (bu halda da, qasir cahil hesab edilir), kəffarə ona vacib deyil.

Buna əsasən, orucu pozan bu işlərin, orucu pozmadığına qəti şəkildə inanan şəxs, hərçənd onda bu inamı yaradan səbəblər xüsusunda müqəssir cahil olsa belə, məsələn, orucu batil edən işlərin nələrdən ibarət olduğunu öyrənməkdə səhlənkarlığa yol vermiş olsa belə, kəffarə ona vacib deyil. Həmçinin, orucun ona vacib olduğunu bilməyən şəxsə, məsələn, həddi-büluğ yaşının başlanğıcında olan və orucun onlara vacib olmadığına inanan uşaqlara kəffarə vacib deyil.

Məsələ 158: 156-cı məsələdə sadalanan altı işin orucu batil etdiyini bilən,¹ lakin bu işləri görməklə kəffarənin ona vacib olduğunu bilməyən şəxsin üzərindən kəffarə götürülmür və o, kəffarə verməlidir.

Məsələ 159: Bir şəxs mübarək Ramazan ayının orucunu tutarkən masturbasiya kimi orucu batil etməklə yanaşı öz-özlüyündə haram olan bir iş görərsə və bu, onun həmin işin haram olduğunu bildiyi, ancaq orucu batil etdiyinə ehtimal vermədiyi və orucu batil edən bir iş olmadığına əmin olduğu halda baş verərsə, bu halda da kəffarə ona vacib olmur.

Orucun yalnız qəzasının vacib olduğu hallar

Məsələ 160: Daha öncə qeyd edilən hallar istisna olmaqla bir neçə halda insana yalnız orucun qəzası vacib olur və kəffarə vacib deyildir:

¹ - Eynilə.

1. Ramazan gecəsi cünub olarsa və 110-cu məsələdə izah edilmiş şəkildə sübh azanına qədər ikinci, yaxud üçüncü yuxudan, həmçinin, 109-cu məsələdə izah edilmiş şəkildə birinci yuxudan oyanmazsa.
2. 101-ci məsələdə izah edildiyi kimi Ramazan ayında cənabət qüslünü unudarsa və cənabətli halda bir və ya bir neçə gün oruc tutarsa.
3. Daha öncə orucun niyyəti mövzusunda izah edildiyi kimi orucu batil edən bir iş görməzsə, lakin oruc niyyəti də etməzsə, yaxud riyakarlıq edərsə və ya oruc tutmamaq niyyəti olarsa, həmçinin, orucu batil edən bir iş görmək niyyətinə düşərsə, ancaq həmin işi görməzsə.
4. Ramazan ayında sübhün açılıb-açılmadığını¹ araşdırmadan orucu batil edən bir iş görərsə və sonradan həmin vaxt sübhün açıldığı məlum olarsa.
5. Bir şəxs sübhün açılmadığını deyərsə və insan onun sözü ilə orucu batil edən bir iş görərsə, sonra həmin vaxt sübhün açıldığı məlum olarsa, həmçinin, insan saat, radio və bu qəbildən olan vasitələrə etimad edərək sübhün açılmadığına arxayın olarsa və orucu batil edən bir iş görərsə, sonra həmin vaxt sübhün açıldığı məlum olarsa.
6. Bir şəxs sübhün açıldığını xəbər verərsə, insan onun sözünün doğruluğuna əmin, yaxud arxayın olmazsa, ya da zarafat etdiyini zənn edərsə, bununla belə, özü də, araşdırmadan orucu batil edən bir iş görərsə, sonra həmin vaxt sübhün açıldığı məlum olarsa.
7. İnsan onun üçün sözü şəriətə görə dəlil olan, yaxud səhvən sözünün dəlil olduğuna inandığı başqa bir şəxsin məlumatı əsasında iftar edərsə, sonra məğrib olmadığı məlum olarsa.
8. Məğrib olduğuna əmin, yaxud arxayın olaraq iftar edərsə, sonra həmin an məğrib vaxtının çatmadığı məlum olarsa, baxmayaraq ki, buludlu havada və bənzər şəraitlərdə məğrib vaxtının çatdığını güman edərək

¹ - Sübhün açılması deyərkən sübh azanı nəzərdə tutulur. Tərc.

iftar açarsa, sonra məğribin başlamadığı məlum olarsa, bu halda orucun qəzası, ehtiyata əsasən, vacibdir.¹

9. Susuzluq səbəbi ilə ağzını su ilə yaxalayarsa və istəmədən su udarsa. Ancaq əgər oruc olduğunu unudaraq su udarsa, yaxud susuzluqdan başqa bir səbəblə, məsələn, dəstəmaz kimi ağzı yaxalamağın müstəhəb olduğu hallarda ağzını yaxalayarsa və istəmədən su udarsa, orucun qəzası yoxdur. Həmçinin, əgər oruc tutan sudan başqa bir şeyi ağzına alarsa və istəmədən udarsa, yaxud burnuna su alarsa və istəmədən içinə çəkərsə, orucun qəzasını tutması vacib deyil.
10. Qadına toxunmadan və oynaşmadan şəhvətini artıracaq bir şey etsə, məsələn, arvadına baxmaq və ya onunla danışmaqla və ixtiyarsız olaraq sperma ifraz edəcəyinə məntiqi ehtimal vermiş olduğu halda, sperma ifraz etmək niyyətində olmadığı və adi vəziyyətdə belə sperma ifraz etmək vərdişininin olmadığı şəraitdə, ondan sperma gəlsə, əgər bu baş verən zaman qadınla təmasda olsa, məsələn, toxunmaq, öpmək və ya sığallamaq kimi - həm qəza, həm də kəffarə, hər ikisi vacibdir. Təbii ki, hər bir halda spermanın çıxmayacağına əmin olsa və ya arxayın olsa, lakin qeyri-ixtiyari olaraq çıxsın, orucu səhihdir, qəzası və kəffarəsi yoxdur.
11. Bir şəxs vadar edilmə, çarəsizlik və ya təqiyyə səbəbi ilə iftar edərsə, vadar edildiyi və ya təqiyyə əsasında gördüyü iş yemək, içmək, yaxud cinsi əlaqə olduğu təqdirdə orucun qəzasını tutmalıdır. Orucu batıl edən digər işləri də sadalanan səbəblərlə gördüyü təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, hökm eynidir.

Məsələ 161: Öncəki məsələdə qeyd edilən 1-ci halda insan həmin gün oruc tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, onu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər kimsə buludlu havada və bu kimi şəraitlərdə, günəşin batmasına əmin və xatircəm olmadan orucunu açsa, lakin sonradan qürub olmadığı məlum olarsa, vacib ehtiyata əsasən, kəffarə də ona vacibdir.

niyyəti ilə tutmalı¹, onun qəzasını da qəza və üqubət (cəza) orucundan ümumi olaraq, “ma fiz-zimmə” (üzərinə düşən vəzifə) niyyəti ilə tutmalıdır.

2-ci halda da əgər gündüz xatırlayarsa, insan həmin gün oruc tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, onu mütləq (ümumi) Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə tutmalı, istənilən halda onun qəzasını da qəza və üqubət (cəza) orucundan ümumi olaraq, “ma fiz-zimmə” (üzərinə düşən vəzifə) niyyəti ilə tutmalıdır.

3-cü halda riyakarlıq üçün oruc tutduğu, yaxud gün ərzində oruc niyyəti etmədiyi və ya oruc tutmamaq niyyətində olduğu təqdirdə orucu batildir, onun qəzasını tutmalıdır, ancaq həmin gün orucu batil edən işləri görmək də ona haramdır və orucu açdığı təqdirdə iki günah edir: 1) oruc tutmaqdan imtina etmək; 2) orucu pozmaq. Orucu batil edən işlər arasında kəffarəsi olan işləri gördükdə isə kəffarə də ona vacib olur.

Ancaq əgər gün ərzində riyakarlıq edərsə, yaxud oruc tutmamaq niyyətinə düşərsə və sonra peşman olarsa, yaxud orucu batil edən bir iş görmək niyyətinə düşərsə, ancaq həmin işi görməzsə və sonra peşman olarsa, ya da günün başlanğıcından oruc niyyəti etməzsə, ancaq orucu batil edən bir iş də görməzsə və gün ərzində peşman olarsa, vacib ehtiyata əsasən, həmin gün rəcaən (savab ümidi ilə) oruc tutmalıdır, onun qəzasını da, vacib ehtiyata əsasən, tutmalıdır və hər bir halda orucu batil edən işlər görmək ona haramdır, kəffarəsi olan bir iş gördüyü təqdirdə isə kəffarə də vacib olur.

Məsələ 162: 160 -cı məsələdə qeyd olunmuş 4 -dən 10 -cuya qədər olan hallarda oruc batildir, lakin insan günün tamamınadək imsak etməli (orucu pozan işlərdən çəkinməli) və onun qəzasını da yerinə yetirməlidir.

11-ci halda oruc yemək, içmək və ya cinsi yaxınlıq etməklə batildir və mümkün olduğu halda, vacib ehtiyata əsasən, imsak vacibdir və onun qəzasını yerinə yetirmək lazımdır və orucu batil edən bu üç haldan başqa, digər orucu batil edən

¹ - Yəni xüsusi olaraq vacib orucu tutmaq niyyəti ilə deyil, ümumiyyətlə Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə orucu pozan işlərdən çəkinməlidir.

səbəblər baş verdikdə, vacib ehtiyata əsasən, mümkünsə, mütləq Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə həmin gün orucun tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, daha sonra onun qəzasını da yerinə yetirməlidir.

Məsələ 163: Əgər insan sübhün açılıb-açılmadığına şəkk edərsə, araşdırmadan da orucu batıl edən bir iş görə bilər. Lakin əgər sonradan sübhün açıldığı məlum olarsa, həmin orucun qəzasını tutmalıdır. Bununla belə, kəffarə tələb olunmur.

Məsələ 164: Əgər Ramazan ayında araşdırdıqdan (“fəcr-i sadıq”i müşahidə etmək üçün üfüqə baxdıqdan) sonra sübhün açıldığı məlum olmazsa və insan, orucu batıl edən bir iş görərsə, sonra əslində həmin vaxt sübhün açıldığı məlum olarsa, orucu düzgündür və qəzasını tutmaq lazım deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm xüsusunda saat, radio və bu qəbildən olan vasitələrin köməyi ilə araşdırma kafi deyil və belə araşdırmaya “fəcr-i sadıq”i müşahidə etmək üçün üfüqə baxmaqla bağlı hökm şamil olunmur.

Orucun kəffarələri

Bu fəsildə orucun kəffarələri ilə əlaqədar hökmlər izah ediləcəkdir.

Orucun kəffarələrinin qisimləri

Mübarək Ramazan ayının orucu ilə əlaqədar kəffarələri qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək dörd qismə bölmək olar.¹

Kəffarə növlərinin birinci qismi: Mübarək Ramazan ayında qəsdən orucu pozmağın kəffarəsi

¹ - Orucun kəffarəsinin hökmləri haqqında əlavə şərhlər “Kəffarələr” fəslində qeyd edilmişdir.

Məsələ 165: Mübarək ayda qəsdən orucu pozmağın kəffarəsi 156-cı məsələdə qeyd edilən işlərdən birini görməklə orucunu qəsdən batıl edən şəxsə aiddir.

Məsələ 166: Ramazan ayının orucunu qəsdən pozmağın kəffarəsində insan ya bir qul azad etməli, ya qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcək qaydada¹ iki ay oruc tutmalı, ya da altmış yoxsulu doyurmalı və ya hər birinə bir müdd – 750 qram – təam, yəni buğda, arpa, çörək və bu qəbildən olan ərzaq verməlidir.

Məsələ 167: Ramazan ayının orucunu qəsdən pozmağın kəffarəsində, insan qeyd olunan üç kəffarənin heç birini icra edə bilməsə, mümkün olduğu sayda fəqirə bir müdd təam verməlidir. Əgər bu mümkün deyilsə, istiğfar etməli və vacib ehtiyata əsasən, bu iki halda (sədəqə və istiğfarda), gələcəkdə gücü çatdıqda kəffarəsini verməlidir və ya onu tamamlamalıdır.

Məsələ 168: Mübarək Ramazan ayından boynunda çoxsaylı kəffarələr olan və hazırda onların hamısını tam ödəyə bilməyən, lakin gələcəkdə, məsələn, bir neçə il müddətində tədricən kəffarəni ödəyə bilən şəxs, bunu etməlidir. Bu halda “bacardığı qədər kasıba yemək vermək” hökmünü gözləməməlidir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bir şəxsin kəffarə ödəməyə heç zaman qadir olmayacağını fərz etsək və gələcəkdə də kəffarəsini yavaş-yavaş ödəyə bilməyəcəyini nəzərə alsaq, bacardığı qədər neçə kasıba bir müdd təam verə bilərsə gərək versin. Kasıba verə biləcəyi ərzağın miqdarını, hər bir yoxsula bir müddən az verilməməsini nəzərə alaraq, orucunu qəsdən pozduğu günlərin sayına görə bölüşdürməlidir. Əgər yemək bu qaydada paylama şəkli ilə bütün günlər üçün kifayət etməzsə, çatmayan məbləğ üçün bağışlanma diləməlidir (istiğfar etməlidir). Məsələn, əgər bir şəxsin boynunda mübarək Ramazan ayının orucunu qəsdən pozduğuna görə 60 kəffarəsi varsa və yalnız ömrünün

¹ - “Kəffarə” fəslinin 1118-ci məsələdən 1121-ci məsələlərinə qədər baxın.

sonunadək 300 kəffarə vermək imkanına malikdirsə, gündəlik beş dəfə kəffarə müddü nəzərə almalı və hər müddə bir kasıba verməlidir.

Məsələ 169: Bir günün kəffarəsi üçün altmış yoxsula təam verməli olan şəxs əgər altmış yoxsul insan tapa bilərsə, altmış yoxsula altmış (hərəsinə bir müdd) təam vermək əvəzinə daha az sayda yoxsula hərəsinə bir (müdd) təamdan artıq olmaqla cəmi altmış təam verə bilməz. Məsələn, otuz nəfərin hərəsinə iki müdd təam verə və bununla kifayətlənə bilməz.

Lakin bir yoxsulun ailə üzvlərinin hər biri üçün (hərçənd həddi-büluğa çatmayanlar olsa belə) ona bir müdd təam verə bilər və həmin yoxsul da ailə üzvlərinin vəkili, yaxud qəyyumu (əgər həddi-büluğa çatmamışdırlarsa) kimi bunu qəbul edə bilər.

Əlbəttə, altmış yoxsul tapa bilmədiyi, məsələn, yalnız otuz yoxsul tapdığı təqdirdə isə hərəsinə iki müdd təam verə bilər. Lakin, vacib ehtiyata əsasən, gələcəkdə nə zaman bu mümkün olarsa, başqa otuz yoxsulun da hərəsinə bir müdd təam verməlidir.

Məsələ 170: İnsan orucunu haram şeylə, yaxud haram işlə batil edərsə, istər şərab, zina və masturbasiya kimi həmin şeyin özü batil olsun, istərsə insan üçün tamamilə və əhəmiyyətli dərəcədə zərərli olan halal bir qidanın qəbulu və kişinin heyz halında olan həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olması kimi hər hansı bir səbəblə əlaqədar haram olsun, 166 və 167-ci məsələlərdə izah edilən kəffarələrdən birini yerinə yetirməsi kafidir. Lakin müstəhəb ehtiyat budur ki, “cəm kəffarəsi”ni icra etsin, yəni bir qul azad etsin,¹ iki ay oruc tutsun və altmış yoxsulu doyursun, yaxud onların hər birinə bir müdd (təqribən 750 qram) buğda, arpa, çörək və ya bu qəbildən olan başqa bir ərzaq məhsulu versin. “Cəm kəffarəsi” barədə ətraflı izah, “Kəffarələr” fəslində, 1106-cı məsələdə bəyan edilmişdir.

¹ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, indiki dövrdə qul azad etmək mümkün olmadığı üçün, ehtiyata əsasən, onun əvəzinə bağışlanmaq diləsin.

Məsələ 171: Oruc tutan şəxs, uca Allahın və Allahın elçisinin (s) adından qəsdən yalan danışarsa, kəffarə tələb edilmir. Lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, kəffarə verməlidir.

Məsələ 172: Oruc tutan şəxs Ramazan ayının bir günündə bir neçə dəfə kəffarəyə səbəb olan işlər görərsə, istər onlardan birini bir neçə dəfə təkrarlasın, yəni bir neçə dəfə yesin, içsin, cinsi əlaqədə olsun, yaxud masturbasiya etsin, istərsə də orucu pozan bir neçə müxtəlif işlər görsün, məsələn, qida qəbul etsin, sonra cinsi əlaqədə olsun, yaxud masturbasiya etsin, onların hamısı üçün bir kəffarə kafidir və cəm kəffarə verməsi lazım deyildir.

Həmçinin, əgər insan Ramazan ayının vacib orucunu qəsdən tutmazsa, oruc tutmaq niyyəti olmazsa və gün ərzində bir neçə dəfə orucu pozan işlər görərsə (hətta cinsi əlaqə və masturbasiya olsa belə), yenə də bir kəffarənin icrası kafidir.

Məsələ 173: Oruc tutan kişi Ramazan ayında oruc tutan həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olarsa, qadını buna məcbur etdiyi təqdirdə öz orucunun kəffarəsi ilə yanaşı, vacib ehtiyata əsasən, arvadını məcbur etdiyinə görə onun əvəzinə də kəffarə verməlidir və qadından kəffarə tələb edilmir. Ancaq əgər qadın özü razı olarsa, onların hər birinə bir kəffarə vacib olur.

Məsələ 174: Əgər qadın oruc tutan yoldaşını cinsi əlaqədə olmağa məcbur edərsə, öz orucunu pozduğuna görə ona bir kəffarə vermək vacib olur, lakin ərinə məcbur etdiyinə görə qadının kəffarə verməsi vacib deyil və bu halda (məcbur edilmə halında) ərinə də kəffarə vacib deyil.

Məsələ 175: Əgər oruc tutan kişi Ramazan ayında öz arvadını cinsi əlaqədə olmağa məcbur edərsə və cinsi əlaqə əsnasında qadın buna razı olarsa, onların hər birinə bir kəffarə vacib olur. Ancaq müstəhəb ehtiyata əsasən, kişi iki, qadın isə bir kəffarə verməlidir.

Məsələ 176: Əgər oruc tutan kişi mübarək Ramazan ayında oruc tutmuş həyat yoldaşı ilə o yuxuda ikən cinsi əlaqədə olarsa. Ona bir kəffarə vacib olur, qadının orucu isə düzgündür və ona kəffarə vacib deyil.

Məsələ 177: Əgər kişi öz arvadını, yaxud qadın öz ərinə cinsi əlaqədən başqa orucu batıl edən başqa bir iş görməyə, məsələn, bir şey yeməyə və ya içməyə, yaxud məni ifraz edilməsinə səbəb olan oynaşmaya məcbur edərsə, onlardan heç birinə məcbur edildiyi üçün kəffarə vacib deyil. Orucunu açan şəxs, orucu pozan şeyləri icra etdiyi zaman, onların kəffarəsi varsa, özünə aid olan qəsdən orucu pozmaq kəffarəsini verməlidir.

Məsələ 178: Səfər, yaxud xəstəlik səbəbi ilə oruc tutmayan kişi, oruc tutmuş həyat yoldaşını cinsi əlaqədə olmağa məcbur edə bilməz. Lakin əgər məcbur edərsə, kişiye kəffarə vacib deyil.

Məsələ 179: Qəsdən orucunu batıl edən şəxs, əgər zöhr azanından sonra səfərə çıxarsa, yaxud zöhrdən öncə kəffarədən qaçmaq üçün səfər edərsə, kəffarə onun üzərindən götürülmür, hətta əgər zöhr azanından öncə səfərə çıxmalı olsa belə, kəffarə vermək ona vacibdir.

Məsələ 180: Əgər bir şəxs qəsdən orucunu batıl edərsə və sonra onun üçün heyz, nifas, yaxud xəstəlik kimi üzrlü bir hal yaranarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, xüsusən, dərman qəbulu kimi vasitələrlə heyz, yaxud xəstə olması üçün zəmin yaratdığı təqdirdə kəffarə verməlidir.

Məsələ 181: Əgər insan məğrib vaxtının çatıb-çatmadığına şəkk edərsə, iftar edə bilməz və mübarək Ramazan ayında bu halda iftar etdiyi təqdirdə, orucun qəzasını tutmalı olması ilə yanaşı 155-ci məsələdə izah ediləcək qaydada kəffarə vermək də ona vacib olur.

Məsələ 182: Əgər oruc tutan şəxs məğrib vaxtının çatdığını söyləyən və sözü şəriətə görə mötəbər olmayan şəxsin bu məlumatı əsasında iftar edərsə və

sonra həmin an məğrib vaxtının çatmadığını başa düşərsə, yaxud çatıb-çatmadığına şəkk edərsə, qəza və kəffarə ona vacib olur.

Onun sözünün dəlil olduğuna inandığı təqdirdə və yaxud başqa məntiqi yolla ona xatircəmlik yarandıqda isə yalnız qəza tutması vacibdir və ona kəffarə vermək vacib deyildir.

Məsələ 183: Əgər insan Ramazan ayının ilk günü olduğuna əmin, yaxud arxayın olarsa və ya şahid olaraq iki adil kişi bunu təsdiq edərsə, ancaq o, qəsdən orucunu batil edərsə və sonra həmin günün şaban ayının sonuncu günü olduğu məlum olarsa, kəffarə ona vacib deyil.

Məsələ 184: Əgər insan Ramazan ayının sonuncu günü, yoxsa şəvval ayının ilk günü (fitr bayramı) olduğuna şəkk edərsə və qəsdən orucunu pozarsa, sonra şəvval ayının ilk günü olduğu məlum olarsa, kəffarə ona vacib deyil.

Kəffarə növlərinin ikinci qismi: İllik fidyə

Məsələ 185: Əgər insan xəstəlik səbəbi ilə Ramazan ayının orucunu tutmazsa və xəstəliyi növbəti ilin Ramazan ayınadək davam edərsə, belə ki, bütün il boyu oruc tuta bilməzsə, tutmadığı orucların qəzası ona vacib deyil. Lakin hər gün üçün yoxsula bir müdd (təqribən 750 qram) təam, yəni buğda, arpa, çörək və bu qəbildən ərzaq məhsulu verməlidir. Buna “illik fidyə” də deyilir.¹

Məsələ 186: Əvvəlki sayda qeyd olunan kəffarəni (illik fidyə) gələn ilin Ramazan ayı gəlməmişdən əvvəl, ilin ortasında - oruc qəzası vaxtı keçməmişdən əvvəl² - vermək düzgün deyildir.³ Əksinə qəza vaxtına qədər gözləmək lazımdır.

¹ - İllik fidyənin hökmləri haqqında daha geniş açıqlama “Kəffarələr” fəslində qeyd ediləcəkdir.

² - Başqa ibarə ilə, fidyə vacib olmamışdan öncə.

³ - Xəstəliyinin növbəti Ramazan ayına qədər davam edəcəyini və orucun qəzasını yerinə yetirə bilməyəcəyini bilsə də.

Məsələn, əvvəlki Ramazan ayından öhdəsində otuz gün kəffarəsi (fidyəsi) olan şəxs, şəban ayının on beşinci günü tamam olduqdan sonra, on beş günün kəffarəsini verə bilər. Həmçinin öhdəsində on gün kəffarəsi olan insan, şəban ayının iyirmi beşindən başlayaraq beş günün kəffarəsini də ödəyə bilər.

Məsələ 187: 186-cı məsələdə qeyd olunan kəffarəni (illik fidyəni) və həmçinin sonrakı məsələlərdə qeyd olunan halların kəffarəsini ödəmək üçün kasıbı doyurmaq kifayət deyil və kasıbın malı və mülkü olaraq ona bir müdd yemək vermək lazımdır.

Məsələ 188: Davamlı xəstəliyi olduğu üçün oruc tutmayan şəxs, məsələni bilmədiyinə görə, bir neçə il ərzində orucunun kəffarəsini, Ramazan ayından sonra, kəffarə vaxtı gəlməmişdən əvvəl ödəsə, hər il eyni xəstəliyin kəffarəsi olaraq həmin il üçün ödədiyi məbləği, əvvəlki il və ya illər üçün hesablaya bilər. İndiyə qədər ödədikləri, əvvəlki illərin xəstəlik kəffarəsi miqdarındadırsa, əvvəlki illərin kəffarəsi ödənilmişdir və bu halda ancaq vaxtı çatdıqdan sonra son ilin kəffarəsini vermək lazımdır.¹

Məsələ 189: İnsanın xəstəliyi bir neçə il davam edərsə, axıncı ilin ayları arasında sağaldıqdan sonra, sonuncu Ramazan ayının qəzasını tutmalıdır, ondan əvvəlki illərin xəstəlik səbəbi ilə tuta bilmədiyi oruclarının qəzası isə ona vacib deyil. Lakin əvvəlki illərin (Ramazan aylarının) hər günü müqabilində yoxsula bir müdd təam verməlidir.²

Məsələ 190: Əgər Ramazan ayında xəstəliyə görə oruc tutmayan şəxsin xəstəliyi Ramazan ayından sonra da davam edərsə və həmin ilin ortalarında,

¹ - Qeyd olunan hökmün oxşarı, qəza orucunun gecikməsinin kəffarələrini onun vacib olma vaxtından əvvəl vermiş şəxs üçün də səhihdir.

² - Məsələn, xəstəlik səbəbi ilə üç il dalbadal oruc tuta bilməyən və dördüncü ilin Ramazan ayı çatmamış, rəcəb ayının başlanğıcında sağalan şəxs, birinci və ikinci illərin oruclarının qəzasını tutmaqdan azaddır və həmin iki ilin (Ramazan ayının) hər günü müqabilində kəffarə (fidyə) verməlidir. Üçüncü ilə gəlincə, həmin ilin oruclarının qəzasını tutmalıdır və onları dördüncü ilin Ramazan ayı çatanaqədər tutduğu təqdirdə, üçüncü ilin gecikməsinə görə kəffarə vermək ona vacib deyil.

kəffarə vaxtı¹ gəlməmişdən əvvəl, məsələn, əvvəlki Ramazan ayından altı ay keçdikdən sonra vəfat etsə, tutmadığı orucların qəzası və kəffarəsi yoxdur.

Yaxud, əgər qeyd olunan vaxt da keçibsə, məsələn, növbəti ilin Ramazan ayı gəldikdən sonra vəfat edərsə, tutmadığı orucların qəzası yoxdur və oruclarının kəffarəsi ilə əlaqədar olaraq, əgər onları ödəməyi vəsiyyəət etmişdirsə, malının üçdə birindən bunu ödəmək vacibdir, əgər vəsiyyəət etməmişsə, onun varislərindən heç bir şey tələb olunmur.²

Məsələ 191: Əgər insan xəstəlikdən başqa bir üzrlü səbəblə əlaqədar olaraq oruc tutmamışdırsa və onun üzrlü halı növbəti Ramazan ayınadək davam edərsə, tutmadığı orucların qəzasını tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, hər gün müqabilində yoxsula bir müdd təam verməlidir.

Məsələ 192: Əgər insan xəstəlik səbəbi ilə Ramazan ayının orucunu tutmazsa, Ramazan ayından sonra sağalarsa, lakin növbəti Ramazan ayınadək orucunun qəzasını tutmasına imkan verməyən başqa bir üzrlü hal meydana gələrsə, həmin üzrlü hal aradan qalxdıqdan sonra tutmadığı orucların qəzasını tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, hər günün müqabilində yoxsula bir müdd təam da verməlidir.

Həmçinin, əgər Ramazan ayında xəstəlikdən başqa bir üzrlü olarsa, Ramazan ayından sonra həmin üzrlü hal aradan qalxarsa, ancaq xəstəlik səbəbi ilə növbəti ilin Ramazan ayınadək oruc tuta bilməzsə, tutmadığı orucların qəzasını tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, hər günün müqabilində yoxsula bir müdd təam da verməlidir.

Kəffarənin növlərinin üçüncü qismi: Təxir (gecikdirmə) kəffarəsi

Məsələ 193: Əgər insan Ramazan ayında üzrlü bir səbəblə oruc tutmazsa və Ramazan ayından sonra üzrlü halı aradan qalxarsa, ancaq növbəti Ramazan

¹ - Davamlı xəstəliyin kəffarəsinin vacib olma zamanı haqda 186-cı məsələdə məlumat verilmişdir.

² - Həddi buluğa çatmış və yetkin (məhcür olmayan) varislərinin, mərhumun kəffarələrini öz paylarından ödəmələri müstəhəb ehtiyatla tövsiyə olunur.

ayınadək qəsdən orucun qəzasını tutmazsa, həmin orucun qəzasını tutmalı və hər günün müqabilində yoxsula bir müdd təam (750 qram), yəni, buğda, arpa, çörək, düyü və ya bunun kimi məhsullardan birini verməlidir. Qəza orucunun gecikdirilməsi ilə əlaqədar olan yuxarıda qeyd olunan kəffarəyə, “təxir (gecikmə) kəffarəsi” deyilir.¹

Bu məsələdə qeyd olunan kəffarəni (təxir (gecikmə) kəffarəsi), eləcə də sonrakı məsələlərdə qeyd olunan kəffarələri ödəmək üçün kasıbı doyurmaq kifayət deyil, yoxsulun malı və mülkü qismində ona bir müdd təam vermək lazımdır.

Məsələ 194: Əgər insan Ramazan ayında üzrlü səbəbi olmadığı halda oruc tutmazsa və növbəti Ramazan ayınadək qəsdən orucun qəzasını da tutmazsa, həmin orucun qəzasını tutmalı və vacib ehtiyata əsasən, hər günün müqabilində yoxsula bir müdd təam da verməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən şəxs Ramazan ayının orucunu qəsdən tutmadığına görə 157-ci məsələdə qeyd edilmiş hallarda qəsdən orucu pozma kəffarəsini də yerinə yetirməlidir.

Məsələ 195: Əgər bir şəxs Ramazan ayında üzrlü bir səbəblə oruc tutmasa və Ramazan ayından sonra onun üzrü aradan qalxsas və qəsdən və ya səhlənkarlıq üzündən orucun qəzasını tutmasa, keçən Ramazan ayının qəza orucunun vaxtı, yeni Ramazan ayının gəlişinə nisbətdə daralsa, məsələn, əvvəlki ilin Ramazan ayından bir həftə qəza orucu varsa, yeni Ramazan ayına da bir həftə qalırsa və bu müddət ərzində də onun üçün üzrlü hal yaranarsa, üzrü aradan qalxdıqdan sonra qəza orucunu tutmalı və hər günün müqabilində yoxsula “təxir (gecikmə) kəffarəsi” qismində bir müdd təam verməlidir.

Məsələ 196: Əgər insan Ramazan ayında üzrlü bir səbəblə oruc tutmazsa, Ramazan ayından sonra üzrlü halı aradan qalxarsa və üzrlü halı aradan qalxdıqdan sonra orucunun qəzasını tutmaq qərarına gələrsə, ancaq qəza orucunu tutmamış, vaxta (növbəti Ramazan ayına) az qalmış ikən - keçən

¹ - Gecikmə kəffarəsi haqqında daha geniş izahat “Kəffarələr” fəslində qeyd ediləcəkdir.

məsələdə bəyan olunan mənada - başqa bir üzrlü hal meydana gələrsə, həmin üzrlü hal aradan qalxdıqdan sonra qəza orucclarını tutmalı və - hətta vacib ehtiyata əsasən, əgər orucun yerinə yetirilməsini yeni bir üzr meydana çıxana qədər gecikdirmək üçün “ürfi üzr”ü¹ olsa belə - hər günün müqabilində “təxir (gecikmə) kəffarəsi” qismində yoxsula bir müdd təam verməsi lazımdır.

Məsələ 197: Əgər şəriət hökmünü bilmədiyi üçün Ramazan ayında orucun ona vacib olmadığına inanarsa və növbəti ilə qədər oruc tutmamış və orucun qəzasını tamamlamamış olarsa, orucun qəzasını yerinə yetirməsi lazımdır və orucun qəzasının vacib olmasına nisbət “qasir cahil” olduğu surətdə, “təxir (gecikmə) kəffarəsi”ni ödəməsi lazım deyil.

Məsələ 198: Əgər kimsə qəza orucu olduğunu bilsə, lakin bilməsə ki, orucu gələn ilin Ramazan ayına qədər təxirə salsa, “təxir (gecikmə) kəffarəsi” ödəməlidir, “təxir (gecikmə) kəffarəsi” onun öhdəsindən götürülmür.

Kəffarənin növlərinin dördüncü qismi: Gündəlik fidyə

Dörd kateqoriyaya aid insanlara bu fəsildə qeyd ediləcək şərhlə oruc tutmaq vacib deyil və əksinə, bu hallardan bəzilərinə onlara oruc tutmaq caiz (icazəli) deyil. Qeyd olunacaq şərtlərlə bu dörd qrup, kəffarə (gündəlik fidyə) verməlidirlər.² Bununla əlaqədar hökmlər qarşıdakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Gündəlik fidyənin birinci kateqoriyası

Məsələ 199: Qocalıq səbəbi ilə oruc tuta bilməyən, yaxud oruc tutması adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olan yaşlı

¹ - İnsanların nəzərində üzr sayılan səbəb. Tərc.

² - “Orucun vacib olmasının şərtləri” fəslində bu dörd kateqoriya icmal şəkildə qeyd edilmişdir.

kişi və qadınlar, ikinci halda (həddən ziyadə çətinlik çəkdikləri təqdirdə), hər gün müqabilində yoxsula bir müdd təam (təqribən 750 qram), yəni buğda, arpa, çörək və ya bu qəbildən olan başqa bir ərzaq məhsulu verməlidir.¹

Məsələ 200: Əvvəlki məsələdə, eləcə də sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcək digər hallarda kəffarə (fidyə) olaraq verib yoxsulu doyurmaq kafi deyil, bir müdd təamı yoxsulun malı və mülkiyyəti qismində ona vermək lazımdır.

Məsələ 201: Qocalıq səbəbi ilə oruc tutmayan şəxs, Ramazan ayından sonra oruc tutmağa qadir olduğu təqdirdə, müstəhəb ehtiyata əsasən tutmadığı orucların qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 202: Qocalıq və yaşlılıq üzrü ilə yanaşı, il boyu davam edən xəstəlikdən əziyyət çəkən və oruc tutması ona zərərli olan qoca və ya yaşlı qadına oruc vacib deyil və qəzasını da tutması lazım deyil. Qocalığı bir həddə olsa ki, xəstələnməsə belə yaşlı olduğu üçün, oruc tutması adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olarsa, qoca olduğu üçün oruc tuta bilmədiyinə görə gündəlik fidyə verməsi kifayətdir və xəstə olduğuna görə başqa bir fidyə verməyə ehtiyac yoxdur. Əslində, bu halda oruc tutmağa qadir olmasa, fidyə vermək ona vacib deyil.

Gündəlik fidyənin ikinci kateqoriyası

Məsələ 203: İnsan hər hansı bir xəstəlik səbəbi ilə həddən ziyadə susuzluq hiss edirsə və susuzluğa dözə bilmirsə, yaxud adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə səbəb olarsa,² oruc ona vacib deyil, ancaq ikinci halda (həddən ziyadə çətinlik çəkdikləri təqdirdə) hər gün müqabilində yoxsula bir müdd təam (təqribən 750 qram), yəni buğda, arpa, çörək və ya bu qəbildən olan

¹ - Bu məsələdə qeyd olunan kəffarə və ondan sonrakı məsələlər “fidyə” və ya “gündəlik fidyə” adlanır.

² - Məsələn, “assist” (qarın boşluğuna su yığılması) xəstəliyindən əziyyət çəkir və susuzluğunu yatırtmaq üçün çoxlu su içməli olur.

başqa bir ərzaq məhsulu verməlidir. Sözügedən insan daha sonra oruc tutmağa qadir olduğu təqdirdə qəza orucu tutması vacib deyil.

Əlbəttə, bu hökm yalnız assist (qarın boşluğuna su yığılması) xəstəliyinə aid deyil, ona bənzəyən və insanda güclü susuzluq hissi (polidipsiya simptomu) ilə müşayiət olunan istənilən xəstəliyə şamildir. Lakin oruc tutmaq onlar üçün zərərli olduğundan bu hökm böyrək xəstələrinə¹ aid deyil.

Gündəlik fidyənin üçüncü kateqoriyası

Məsələ 204: Doğum vaxtı yaxınlaşan və oruc tutması özü, yaxud körpəsi üçün zərərli olan qadının² oruc tutması vacib deyil, hətta haram zərər (cana qəsd) hallarında oruc tutmamalıdır və hər gün müqabilində bir yoxsula bir müdd təam verməlidir. Hər iki halda tutmadığı oruccların daha sonra qəzasını tutmalıdır və o, hamiləlik səbəbi ilə orucun qəzasını tutmaqdan azad edilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm (müdd təam vermək) doğum vaxtı yaxın olan,³ məsələn, hamiləliyin doqquzuncu ayına girən qadına aiddir və doğum vaxtı yaxın olmayan hamilə qadına şamil olmur.

Gündəlik fidyənin dördüncü kateqoriyası

Məsələ 205: Süd verən və südü az olan qadın, istər uşağın doğma anası, yaxud dayəsi olsun, istərsə təmənnasız süd versin, oruc onun özü, yaxud süd verdiyi körpə üçün zərərli olduğu təqdirdə oruc tutması vacib deyil, hətta haram zərər hallarında oruc tutmamalıdır və hər gün müqabilində bir yoxsula bir müdd

¹ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu xəstələr çox susuzluq və yağı hiss etmərlər, lakin böyrəkləri daş əmələ gətirdiyi üçün və ya böyrək kolikası və bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkdiqləri üçün, onlara gün ərzində çoxlu su içmək lazımdır.

² - Bu və növbəti məsələdə, diqqətə layiq zərərin məntiqi ehtimalı dedikdə, belə ki, bu ehtimal qorxu yaratsa belə kafidir.

³ - O, ərəbcə “hamil muqrib” adlanır.

təam verməlidir. Hər iki halda tutmadığı orucların daha sonra qəzasını tutmalıdır və o, südvermə səbəbi ilə orucun qəzasını tutmaqdan azad edilmir.

Qeyd etmək lazımdır ki, vacib ehtiyata əsasən, bu hökm uşağın əmizdirilməsi üçün başqa bir yol olmadığı hallara aiddir. Ancaq əgər uşağa süd vermək üçün başqa bir yol varsa, məsələn, uşağa bir neçə qadının birlikdə süd verməsi, yaxud quru süd kimi qida əvəzedicilərindən istifadə edilməsi mümkündürsə, vacib ehtiyata əsasən, belə qadının oruc tutmaması caiz deyil.

Təbii ki, anadan başqa dayə yoxdursa və quru süd (və buna bənzər qidalar) yemək gələcəkdə uşağa əhəmiyyətli zərər verəcəksə, məsələn, ana südü ilə qidalanmanın ilk aylarında olan körpənin quru süd yeməsi, Ramazandan sonra ana südü yeməkdən imtina etməsinə səbəb olacaqsə və bu uşağa əhəmiyyətli ziyan vuracaqsə, belə olan vəziyyətdə, birinci haldakı kimi oruc tutmayacaq, sonradan qəzasını tutub və fidyə ödəyəcək.

Məsələ 206: 204 və 205-ci məsələlərdə qeyd olunan hamilə və ya süd verən qadının heyz üzrünə görə və ya həddi tərəxxüsü keçməsi qədər səfər etməsi səbəbilə oruc tutması vacib deyilsə, onun fidyə verməsi lazım deyil və yalnız orucun qəzası ona vacibdir.

Orucun kəffarəsi ilə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 207: Təxir kəffarəsi, yaxud fidyə olaraq hər gün müqabilində yoxsula bir müdd təam verməli olan şəxs, bir neçə günün kəffarə, yaxud fidyəsini bir yoxsula verə bilər.

Məsələ 208: Kəffarə, yaxud fidyə insana vacib olarsə və insan onu bir neçə il yerinə yetirməzsə, üzərinə heç bir şey əlavə edilmir.

Beləliklə, əgər insan Ramazan ayının orucunun qəzasını bir neçə il təxirə salarsə, qəza orucunu tutmalı və birinci il tutmayaraq gecikdirdiyinə görə - əvvəldə bəyan etdiyimiz izah əsasında - hər gün müqabilində yoxsula bir müdd

təam verməlidir, lakin sonrakı illərdə gecikdirdiyinə görə ona heç bir şey vacib olmur və gecikmənin kəffarəsi təkrar olunmaz.¹

Məsələ 209: İnsan orucun kəffarələrinin icrasında səhlənkarlıq etməməlidir, lakin dərhal icra etməsi də vacib deyil.

Məsələ 210: Əgər insan müəyyən bir gündə oruc tutmağı nəzir edərsə, həmin gün qəsdən orucunu batıl etdiyi təqdirdə kəffarə verməlidir və bu kəffarə “Nəzirlə əlaqədar hökmlər” və “Kəffarələrlə əlaqədar hökmlər” fəsillərində izah ediləcəkdir.

Atanın Ramazan orucunun (lazım ehtiyata əsasən, böyük oğula vacib olan) qəzası ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 211: Atanın vəfatından sonra böyük oğul, lazım ehtiyata əsasən, “Atanın qəza namazı” fəslində izah edilən şərtlər əsasında onun Ramazan ayında tutmadığı orucunun qəzasını tutmalıdır. Əlbəttə, o, hər gün müqabilində yoxsula bir müdd (təqribən 750 qram) təam da verə bilər. Bu halda atasının oruclarının qəzasını tutması vacib deyil. Lakin əgər vəfat etmiş şəxs orucuları üçün əcir tutulmasını vəsiyyəət etmişdirsə, təam vermək kafi deyil və bu halda onun malının üçdə biri hesabına qəza oruclarının tutulması üçün əcir tutulmalıdır.²

Məsələ 212: Əgər ata Ramazan orucundan başqa nəzir orucu kimi başqa bir vacib orucu da tutmamışdırsa, yaxud əcir olaraq tutmalı olduğu orucu tutmamışdırsa, həmin orucun qəzasını tutmaq böyük oğula vacib deyil.

Məsələ 213: Ananın vəfatından sonra böyük oğul, müstəhəb ehtiyata əsasən, “Atanın qəza namazı” fəslində izah edilən şərtlər əsasında onun Ramazan ayında tutmadığı orucunun qəzasını tutmalıdır. Həmçinin, hər gün müqabilində yoxsula bir müdd (təqribən 750 qram) təam verməsi də kafidir.

¹ - Məsələn, bir gün qəza orucu olan və onu beş il təxirə salan şəxsə bir təxir kəffarəsi (bir müdd təam vermək) vacibdir və beş il gecikdirdiyinə görə beş təxir kəffarəsi verməsinə ehtiyac yoxdur.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, atanın orucunun qəzasının böyük oğula vacib olmasının bütün hökm və şərtləri eynilə atanın qəza namazında olduğu kimidir. Bu hökmlərlə bağlı daha ətraflı məlumat üçün birinci cildə, atanın qəza namazı mövzusunda aid fəsilə müraciət edin.

Lakin əgər vəfat etmiş şəxs orucuları üçün əcir tutulmasını vəsiyyəət etmişdirsə, təam vermək kafi deyil və bu halda ananın malının üçdə biri hesabına qəza oruclarının tutulması üçün bir şəxsi əcir tutmaq lazımdır.

Müsafirin orucu ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 214: Dörd rükətli namazları səfərdə iki rükət qılmalı olan müsafir, nə vacib,¹ nə də müstəhəb oruc tutmamalıdır. Bu hökmdə aşağıdakı hallar istisna təşkil edir:

- a) Təməttö həccində vacib olan qurbanlıq ayinini icra etməyə qadir olmayan şəxs. Bu şəxsin qurban kəsmək əvəzinə on gün oruc tutması vacibdir. Bu on günün ilk üç gününü hərçənd müsafir olsa belə, həmin həcc səfərində, qalan yeddi gününü isə vətəninə qayıtdıqdan sonra tutmalıdır. Bununla bağlı hökmlər “Mənasek-e həcc” (Həcc ayinləri) risaləsində izah edilmişdir.
- b) Təməttö həccə ayinlərini icra edərkən Ərəfatda dayandıqda günün batmasından sonra Ərəfat çölünü tərk edən və Ərəfata qayıtmayan şəxs. Bu şəxs bir dəvə kəffarə verməlidir və əgər bu kəffarəni icra etmək imkanına malik deyilsə, on səkkiz gün oruc tutmalıdır. Bu on səkkiz günü elə səfər halında Məkkədə ikən, yaxud qayıdarkən yolda və ya vətəninə qayıtdıqdan sonra tuta bilər. Bununla bağlı hökmlər “Mənasek-e həcc” (Həcc ayinləri) risaləsində izah edilmişdir.
- c) Müəyyən bir günün müstəhəb orucunu səfərdə tutmağı, yaxud səfərdə olub-olmamasından asılı olmayaraq tutmağı nəzir edən şəxs. Bununla əlaqədar hökmlər “Müstəhəb orucla əlaqədar hökmlər” mövzusunda izah ediləcəkdir.

¹ - Ramazan ayının qəza orucu və kəffarəsi kimi.

d) Hər hansı bir diləyinin gerçəkləşməsi üçün Mədinə şəhərində üç gün oruc tutmaq istəyən şəxs. Bununla əlaqədar hökmlər “Müstəhəb orucla əlaqədar hökmlər” mövzusunda izah ediləcəkdir.

Məsələ 215: Namazını bütöv qılan müsafir, məsələn, işi səfər etmək olan, yaxud səfəri günah səfər olan şəxs, səfərdə oruc tuta bilər, hətta mübarək Ramazan ayının orucu kimi vaxtı müəyyən olan vacib orucları səfərdə mütləq tutmalıdır.

Məsələ 216: Ramazanda səfər etməyin eybi yoxdur. Amma orucdan xilas olmaq üçün səfər etmək, istər Ramazan ayının iyirmi üçündən əvvəl, istərsə də ondan sonra olmuş olsun, məkrühdür. Əksinə, ümumiyyətlə, Ramazan ayında səfər etmək, həcc, ümrə və ya zərurət halları istisna olmaqla, məkrühdür.

Məsələ 217: İnsana Ramazan ayının orucundan başqa müəyyən bir oruc vacib olarsa, əcir tutulma, yaxud bu qəbildən olan səbəblə vacib olduğu, yaxud etikaf günlərinin üçüncü günü olduğu təqdirdə, həmin gün səfərə çıxma bilməz və əgər səfərdədirsə, mümkün olduğu təqdirdə olduğu yerdə on gün qalması qərara almalı və həmin gün oruc tutmalıdır. Nəzir əsasında insana vacib olan müstəhəb orucla bağlı hökm isə “Müstəhəb orucla əlaqədar hökmlər” mövzusunda qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 218: Məsələni bilmədiyinə görə səfərdə oruc (vacib, yaxud müstəhəb oruc) tutan və gün ərzində bu məsələni başa düşən şəxsin orucu batildir. Əgər məsələni məğribdən sonra başa düşərsə, tutduğu oruc düzgündür. Bu xüsusda insanın müsafirin oruc tutmasının şəriətə uyğun olmaması məsələsini bilməməsi ilə bilməsi, lakin müsafir üçün hökmlərin bəzi təfərrüatlarını bilmədiyinə görə səfərdə oruc tutması arasında fərq yoxdur.¹

¹ - Müsafir üçün hökmlərin təfərrüatlarını bilməyən şəxs ilə əlaqədar daha ətraflı məlumat üçün birinci cild, “Müsafir namazı” fəslə, 1819-cu məsələdəki (müsafirin namazı ilə əlaqədar məsələləri bilməməklə bağlı) misallara baxmaq lazımdır.

Məsələ 219: Səfərdə oruc tutmağın şəri¹ hökm olmadığını bilən şəxs, bu məsələ ilə bağlı hökmü öz vəziyyətinə tətbiq etməkdə səhvə yol verməsi² səbəbi ilə özünü müsafir hesab etməyərək oruc tutarsa və səhvini məğribdən sonra başa düşərsə, orucu düzgündür. Məsələn, getdiyi müəyyən bir yerədək məsafənin səkkiz fərsəxdən az olduğunu düşünərək oruc tutan və məğribdən sonra sözügedən məsafənin səkkiz fərsəx, yaxud daha uzun olduğunu başa düşən şəxsin orucu düzgündür. Ancaq gün ərzində başa düşdüyü təqdirdə orucu batildir.

Məsələ 220: İnsan müsafir olduğunu unudarsa, yaxud oruc tutmağın müsafir üçün batil bir iş olduğunu unudarsa və səfərdə oruc tutarsa, - vacib ehtiyata əsasən, hətta məğribdən sonra başa düşdüyü təqdirdə belə - orucu batildir.

Məsələ 221: Oruc tutan şəxs zöhr azanından sonra səfərə çıxarsa, vacib ehtiyata əsasən, xüsusən, gecədən səfərə çıxmaq niyyəti olmadığı təqdirdə orucunu başa çatdırmalıdır və əgər bu vacib ehtiyatın tələbinə riayət edərək orucunu sonadək tutarsa, qəzasına gərək yoxdur.

Məsələ 222: Oruc tutan şəxs zöhr azanından öncə səfərə çıxarsa, vacib ehtiyata əsasən, xüsusən, gecədən səfərə çıxmaq niyyəti olduğu təqdirdə həmin gün oruc tuta bilməz. Lakin tərəxxüs həddinə çatmadan orucu batil edən bir iş görməməlidir. Əks təqdirdə 156-cı məsələdə izah edilən qaydada kəffarə verməsi vacib olur.

Məsələ 223: Ramazan ayının orucunu tutan şəxs, zöhr azanından öncə vətənindən səfərə çıxsə, lakin dörd fərsəxə çatmamış niyyətindən əl çəkib

¹ - Şəriətə uyğun, şəriətin göstərişi. Tərc.

² - Fiqh terminologiyasında bu vəziyyətdə olan şəxsə “mövzu xüsusunda cahil”, yəni mövzunu bilməyən şəxs deyilir.

günorta azanından əvvəl vətənə qayıtsa¹ orucu pozan bir iş görmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, həmin gün oruc tutmalıdır.

Amma orucu batıl edən bir iş görübsə, vacib ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsində orucu pozan işlərdən çəkinməlidir və həmin günün qəzası ona vacibdir.

Məsələ 224: Müsafir Ramazan ayında zöhr azanından öncə vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi bir yerə çatarsa, orucu pozan bir iş görmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, həmin gün oruc tutmalıdır və bu halda orucun qəzası yoxdur. Ancaq əgər orucu pozan bir iş görmüşdürsə, həmin günün orucu ona vacib deyil və daha sonra onun qəzasını tutmalıdır.

Məsələ 225: Müsafir Ramazan ayında zöhr azanından sonra vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi bir yerə çatarsa, səfər əsnasında orucu pozan işlərdən birini gördüyü təqdirdə, oruc tuta bilməz və həmin günün qəzasını tutmalıdır. Orucu pozan bir iş görmədiyi təqdirdə də, həmin günün orucu ona vacib deyil, sonradan həmin günün orucunun qəzasını tutması kifayətdir. Əslində, vacib ehtiyata əsasən, oruc tutarsa, onun orucu batildir və bu oruc ilə kifayətlənə bilməz.

Məsələ 226: Səfərin zöhr azanından öncə, yaxud sonra başlamasında meyar “tərəxxüs həddini keçmək deyil, şəhərin özündən çıxmaq”dır. Buna əsasən, zöhr azanından öncə vətəninə çıxan, ancaq vətəninin tərəxxüs həddini zöhr azanından sonra keçən şəxsə, oruc xüsusunda zöhrdən öncə səfərə çıxan müsafirə dair hökm şamil olunur. Həmçinin, vətənə qayıdışda da meyar “şəhərin özünə çatmaq”dır. Buna əsasən, əgər insan zöhrdən öncə vətəninə yaxınlaşarsa, şəhərin ucqarındakı evlər görünərsə, ancaq şəhərinə zöhr azanından sonra daxil olarsa, oruc xüsusunda ona zöhr azanından sonra vətəninə çatan müsafirə dair hökm şamil olunur.

¹ - Belə ki, onun ümumi gediş-gəlişinin cəmi, səkkiz fərsəxdən az olsun.

Müstəhəb oruc əlaqədar xüsusi hökmlər

Məsələ 227: Orucu batıl edən bir iş görməyən şəxs, günün istənilən vaxtı müstəhəb oruc tutmaq niyyəti edərsə, hərçənd məğribə az qalmış olsa belə, orucu düzgündür. Əlbəttə, əgər insan Günəşin batdığını bilirsə, yaxud buna arxayındırsa və qürubla məğrib arasındakı vaxt ərzində müstəhəb oruc tutmaq niyyəti etmək istəyirsə, vacib ehtiyata əsasən, orucu doğru hesab edilmir.

Məsələ 228: Müstəhəb orucda əgər insan oruc olmamaq qərarına gələrsə, ya oruc olub-olmamaqda tərəddüd edərsə, ya orucu batıl edən bir iş görmək qərarına gələrsə, ya da belə bir iş görüb-görməməkdə tərəddüd edərsə, həmin işi görmədiyi və qürubdan (günbatandan) öncə, istər zöhrdən əvvəl, istərsə sonra yenidən oruc niyyəti etdiyi təqdirdə orucu doğrudur.

Məsələ 229: Əgər bir şəxs müstəhəb oruc tutarsa, onu sona çatdırması vacib deyil. Hətta əgər mömin qardaşı onu yeməyə dəvət edərsə, müstəhəbdir ki, onun dəvətini qəbul etsin və gündüz, hərçənd zöhrdən sonra olsa belə, orucunu açsın.

Bu müstəhəb hökmə, mömin qardaşın yemək və ya içmək istəyinə cavab vermənin onu sevindirəcəyi hər bir hal daxildir. Necə ki, insan din qardaşını ziyarət etdikdə hörmət və qonaqpərvərlik əlaməti olaraq ona şərbət və ya şirniyyat təklif etdikdə, bu halda onu sevindirmək üçün iftar etmək müstəhəbdir və oruc tutduğunu ona bildirməmək daha yaxşıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan hökm müstəhəbb oruca məxsusdur və qəza və ya kəffarə orucuna şamil edilmir və həmçinin, naiblik vəziyyətini - məsələn, mərhumun müstəhəbb orucu və ya qəza orucunun naibliyi halını - ehtiva etmir.

Məsələ 230: Müsafir səfərdə müstəhəb oruc tuta bilməz. Yalnız Mədinə şəhərində hacət diləmək üçün üç gün müstəhəb oruc tuta bilər və vacib ehtiyata əsasən, bu üç gün çərşənbə, cümə axşamı və cümə günləri olmalıdır.¹

Məsələ 231: İnsan bir günü (istər müəyyən bir gün olsun, istərsə hər hansı bir gün) müstəhəb oruc tutmağı nəzir edərsə, onu namazın müxtəsər (şikəstə) qilındığı bir səfərdə ikən tuta bilməz. Yalnız müəyyən oruc nəziri olsa, nəzir edərkən niyyətində orucu məhz səfərdə tutmağı, yaxud müsafir olub-olmamasından asılı olmayaraq sırf həmin gün tutmağı nəzərə aldığı hal istisnadır.²

Məsələ 232: Namazı şikəsdə olan səfərdə, qeyri-müəyyən bir gündə müstəhəb oruc tutmağı nəzir etsə və ya qeyri-müəyyən bir gündə müstəhəb oruc tutacağını nəzir etsə, istər vətəndə, istərsə də namazı şikəstə qıldığı səfərdə olsa, nəziri səhih (düzgün) deyil və səfərdə müstəhəb oruc tuta bilməz.

Amma namazı tamam qıldığı səfərdə,³ qeyri-müəyyən bir gündə müstəhəb oruc tutmağı nəzir etsə və ya qeyri-müəyyən bir gündə müstəhəb oruc tutacağını nəzir etsə, istər vətəndə, istərsə də namazı tamam qıldığı səfərdə olsa, nəziri səhihdir (düzgündür) və hər iki halda nəzirə uyğun əməl etməlidir.

Məsələ 233: Namazı şikəstə qıldığı səfərdə müstəhəbb orucu nəzir etməyin caiz olduğu bütün hallarda, səfərə çıxmazdan əvvəl nəzir etməsi vacib deyil, əslində səfərdə ikən də nəzir də edə bilər ki, həmin səfərdə müstəhəb oruc tutacaqdır.

¹ - Əlbəttə, şəxsin öhdəliyində Ramazan ayının qəza orucu varsa, sözügedən müstəhəb orucun düzgün (səhih) olması məhəlli işkəldir.

² - Qeyd edək ki, mübarək Ramazan ayında oruc tutan şəxs üçün müstəhəbb oruc nəzirinin xüsusi qaydaları var ki, onun təfərrüatları 241-ci məsələdə təqdim olunacaq. Həmçinin bu məsələdə və sonrakı məsələlərdə oruc nəzirlərinin səhihliyinə hökm olunduğu hallarda, şəriət əsasında oxunmuş və digər səhih şərtləri olan nəzir nəzərdə tutulur.

³ - Məqsəd, namazın tamam qilındığı və oruc tutmağın da icazəli olduğu səfərdir. Məsələn, çox səfər edən şəxsin səfəri. Lakin müsafirin namazı tamamlaya bildiyi, lakin oruc tuta bilməyəcəyi ixtiyari yerlər bura daxil deyil. Birinci cildə, "Müsafir namazı" fəslində, "1813-1815-ci məsələlərdə ixtiyari yerlərinin izahı və onunla bağlı hökmlər qeyd edilmişdir.

Amma günün ortasında həmin günün orucunu səfərdə nəzir etmək istəsə, bunun səhihliyi məhəlli işkaldır.

Məsələ 234: İnsan müəyyən bir gündə vətəninə, yaxud on gün qalmaq niyyətində olduğu bir yerdə müstəhəb oruc tutmağı nəzir edərsə, yaxud nəziri səfər halında oruc tutmağa şamil deyilsə, həmin gün öz ixtiyarı ilə şəri məsafə hədudlarından kənara səfər edə və nəzirlə özünə vacib etdiyi müstəhəb orucu tutmaya bilər. Səfərdə olduğu təqdirdə on gün qalmaq qərarına gəlməsinə və oruc tutmasına da gərək yoxdur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, məcbur olmadıqca səfər etməməli, səfərdə olduğu təqdirdə isə on gün qalmaq qərarına gəlməlidir.

Qeyd edək ki, sözügedən hökmdə, əhd-peymanın və ya andın nəzirə əlavə edilməsi məhəlli işkaldır və şəri əhd-peyman və ya and baş verdiyi halda, vacib ehtiyata əsasən, şəxs həmin gün səfərə çıxa bilməz və əgər həmin gün səfərdə olsa, vacib ehtiyata əsasən, on gün qalmağa niyyət edib həmin günü oruc tutmalıdır.

Məsələ 235: İnsan müəyyən bir gündə müstəhəb oruc tutacağına dair düzgün nəzir etdiyi hallarda həmin gün oruc tutmalıdır. Qəsdən həmin gün oruc tutmadığı təqdirdə günahkardır, daha sonra həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır və bundan əlavə, 1101-ci məsələdə izah ediləcək qaydada nəziri pozma kəffarəsi verməsi də vacibdir. Nəzir edilmiş orucu şəri məsafə hədudlarından kənara səfər etmək, xəstəlik, heyz, yaxud nifas kimi şəriətdə üzrlü sayılan səbəblərə görə tutmadığı təqdirdə isə daha sonra onun qəzasını tutmalıdır, lakin kəffarə tələb edilmir.

Məsələ 236: İnsan əhd, yaxud andın düzgün olması üçün tələb olunan şərtlərə riayət etməklə, müəyyən bir gündə müstəhəb oruc tutacağına dair uca Allahla əhd edərsə, yaxud and içərsə və bununla müstəhəb orucu özünə vacib edərsə, həmin gün oruc tutmalıdır. Qəsdən oruc tutmadığı təqdirdə günahkardır və 1099 və 1235-ci məsələdə izah ediləcək əhdi, yaxud 1101 və 1176-cı

məsələdə izah ediləcək andı pozma kəffarəsi verməsi vacibdir. Lakin həmin günün orucunun qəzasını tutması vacib deyil.

Məsələ 237: Ramazan ayının qəzasını tutmalı olan şəxs müstəhəb oruc tuta bilməz¹ və əgər bunu unudaraq müstəhəb oruc tutarsa, gün arasında xatırladığı təqdirdə müstəhəb orucu pozulur və zöhr azanından öncə olduqda isə, qəza orucu niyyəti edə bilər. Zöhr azanından sonra xatırladığı təqdirdə isə, vacib ehtiyata əsasən, qəza orucu niyyəti edə bilməz. Amma məğribdən sonra xatırladığı zaman isə müstəhəb orucu düzgündür (səhihdir).

Məsələ 238: Qəza orucu olduğunu bilməyən (məsələdən xəbərsiz) şəxs, müstəhəbb oruc tutarsa, - keçmiş məsələdə deyilən - “unutmağın hökmü” ona şamil edilir. Lakin qəza orucu olduğu təqdirdə, müstəhəb oruc tuta bilməməsi hökmündən xəbərsiz olan və məsələni gün arasında və ya məğribdən sonra öyrənən şəxsin müstəhəb orucu batildir.²

Məsələ 239: Ramazan ayının qəzasından başqa bir qəza orucu (müəyyən bir gündə tutmalı olub tutmadığı nəzir orucunun qəzası kimi) tutmalı olan şəxs müstəhəb oruc tuta bilər.

Məsələ 240: Kəffarə orucu tutmalı olan şəxs, müstəhəb oruc tuta bilər. Həmçinin, dünyasını dəyişmiş bir insanın vacib orucunu tutmaq üçün əcir edilmiş şəxs, müstəhəb oruc tutarsa, eybi yoxdur. Habelə, özünün qəza, yaxud kəffarə orucu olan şəxs, dünyadan köçmüş şəxs üçün zəhmət haqqı alaraq və yaxud təmənnəsiz oruc tuta bilər.

Məsələ 241: Ramazan ayının qəza orucunu tutmalı olan və müstəhəb oruc nəziri etmək istəyən şəxs, nəzir orucunun gününü təyin etmədiyi, yaxud onu tutmazdan qabaq qəza orucunu tutmaq üçün kifayət qədər fürsət və imkan

¹ - Öhdəsində qəza orucu olduğunu zənn edən, lakin öhdəsində qəza oruc olduğuna əmin olmayan şəxs, müstəhəbb oruc tuta bilər.

² - Deməli, hökmü bilməmək - istər cahil qasir olsun, istər müqəssir - bu halda, “unutqanlıq hökmü” yoxdur.

olduğu halda nəzir orucunun gününü təyin etdiyi təqdirdə nəziri doğrudur. Lakin hər iki halda nəzir orucunu qəza orucundan öncə tutması düzgün deyil.

Ancaq əgər müəyyən bir gündə oruc tutmağı nəzir edərsə və qəza orucunu nəzir orucundan öncə tutmaq üçün fürsət və imkan olmazsa, nəziri batildir.

Orucun növləri

Məsələ 242: Oruc dörd qisimdir: a) vacib oruc; b) müstəhəb oruc; c) haram oruc; ç) məkruh oruc.

Vacib orucclar bir neçə qisimdir. O cümlədən:

1. Mübarək Ramazan ayının orucu;
2. Qəza orucu;
3. Kəffarə orucu;
4. Nəzir, əhd, yaxud and səbəbi ilə vacib olan oruc;
5. Əcir tutulma, yaxud şərt etməklə vacib olan oruc;
6. Təməttö həccinin qurbanlığının əvəzinə tutulan oruc (214-cü məsələdə izah edilmişdir);
7. Etikafın üçüncü gününün orucu.

Müstəhəb orucclar

Məsələ 243: Qarşıda qeyd ediləcək haram və məkruh günlər istisna olmaqla ilin bütün günlərində oruc tutmaq müstəhəbdir. Bəzi günlərdə oruc tutmaq daha çox tövsiyə edilmişdir. O cümlədən:

1. Hər qəməri ayın ilk və son cümə axşamı günü və qəməri ayın 10-dan sonrakı ilk çərşənbə günü. Kim bu günlərdə oruc tutmazsa, qəzasını tutması müstəhəbdir. Ümumiyyətlə, oruc tuta bilmədiyi təqdirdə isə müstəhəbdir ki, hər gün müqabilində yoxsula bir müdd (təqribən 750

qram) təam, yəni buğda, arpa, çörək və ya bu qəbildən olan ərzaq payı, yaxud 12,6 noxud sikkəli¹gümüş (bir dirhəm) versin.

2. Hər qəməri ayın 13, 14 və 15-ci günləri.
3. Rəcəb və Şaban aylarının bütün günləri, yaxud bir hissəsi və ya heç olmazsa, bir günü.
4. Novruz bayramı günü.
5. Şəvval ayının 4- ündən 9- na kimi olan günləri.
6. Zül-qədə ayının 25 və 29-cu günləri.
7. Məkrüh oruc mövzusu altında qeyd ediləcək hallar istisna edilməklə, Zül-hiccə ayının 1-ci günündən 9-cu (Ərəfə günü) gününə kimi.
8. Mübarək Qədir Xum bayramı günü (18 zül-hiccə).
9. Mübahilə günü (24 zül-hiccə).
10. Məhərrəm ayının 1, 3 və 7-ci günləri.
11. Sevimli Peyğəmbərimizin (s) mübarək mövlud günü (17 rəbiül-əvvəl).
12. Cəmədiəl əvvəl ayının 15-ci günü.
13. Allahın Elçisinin (s) məbəsi (peyğəmbər seçildiyi) günü (27 rəcəb).

Haram oruclar

Məsələ 244: Haram oruclar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Fitr və qurban bayramı günlərində oruc tutmaq.
2. İnsanın Şaban ayının son günü, yoxsa Ramazan ayının ilk günü olduğunu bilmədiyi gündə mübarək Ramazan ayının ilk günü niyyəti ilə oruc tutması.
3. Vüsal orucu. Məsələn, insanın sübh azanından ertəsi günün səhərinədək bir sutka oruc niyyəti ilə oruc tutması, yaxud arada iftar etməməklə iki (gecə-gündüz) sutka oruc tutması. Lakin əgər insan iftar

¹- Bu dövrdə sikkəli gümüş tədavüldə olmadığına görə, gümüşün sikkə şəklində olmasına gərək yoxdur və “dirhəm”in qramla miqdarı haqqında daha geniş açıqlama dördüncü cildin “Diyələr” fəslində qeyd edilmişdir.

etməyi oruc niyyəti olmadan sonrakı gecənin sübhünə, yaxud ikinci gecəyədək təxirə salarsa, eybi yoxdur. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, oruc niyyəti olmadan da iftar etməyi sübhədək təxirə salmamalıdır.

4. Qadının həyat yoldaşının onunla cinsi ehtiyaclarını ödəmək hüququnu pozduğu təqdirdə müstəhəb oruc tutması, həmçinin, vaxtı təyin edilməyən vacib oruc¹ (vaxtını təyin etmədiyi nəzir və ya icarə orucu) haramdır. Vacib ehtiyata əsasən, orucu batildir. Qeyd olunan hökm (orucun batil olması), ərin arvadına müstəhəb və ya qeyri-müəyyən vacib oruc tutmağı qadağan etdiyi halda, hətta onun hüququna zidd olmasa belə, vacib ehtiyata əsasən, caridir. Müstəhəb ehtiyata görə, qadın ərinin icazəsi olmadan mütləq şəkildə müstəhəb və ya təyin olunmamış vacib oruc tutmamalıdır.
5. Övladın müstəhəb orucu² valideynlərinin əziyyətdə düşməsinə səbəb olarsa və bu narahatçılıq valideynin övlada qarşı qayğısından qaynaqlanırsa, əgər övlad atasının, yaxud anasının icazəsi olmadan müstəhəb oruc tutarsa və gün ərzində atası, yaxud anası bundan xəbər tutaraq ona oruc tutmağı qadağan edərsə, belə ki, övladın onlara qarşı çıxması onların narahatlığına səbəb olacaqsə və bu narahatlıq qayğıkeşlikdən qaynaqlanırsa, onlara qarşı çıxmaq haramdır və övlad orucunu açmalıdır.
6. İnsan üçün zərəri ağır olan, belə ki, ölümə və ya beyin ölümünə, orqanların kəsilməsinə və ya qüsuruna və ya korluq kimi bəzi lamisə hisslərinin itirilməsinə səbəb olan oruc.³

¹ - Əgərəri günortadan əvvəl ondan cinsi əlaqədə olmağı tələb edərsə, bu hökm, Ramazan ayının qəza orucuna da şamil edilir.

² - Bu hökm, qeyri-müəyyən bir vacib oruc üçün də - məsələn, nəzir orucu və ya qeyri-müəyyən icarə orucu - etibarlıdır. Odur ki, əgər belə oruc valideynlərin əziyyətinə səbəb olursa və bu əziyyət şəfqətdən qaynaqlanırsa, qeyd olunan oruc haramdır və düzgün olması da məhəlli işkəldir.

³ - Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəl qeyd edildiyi kimi, əgər bir şəxs orucun onun üçün adətən dözülməsi mümkün olmayan əhəmiyyətli bir zərəri olduğuna əmin və ya inanır və ya şübhəyə malikdirsə və ya buna məntiqi ehtimal verirsə və belə bir ehtimal onun qorxu mənbəyinə çevrilirsə, deyilən zərər haramlıq dərəcəsinə çatmasa da, orucu

Qeyd olunan oruclardan başqa, digər kitablarda geniş şəkildə qeyd olunan başqa haram oruclar da vardır.

Məkrüh oruclar

Məsələ 245: Məkrüh orucların bəziləri bunlardır:

1. İnsanın ərəfə, yoxsa qurban bayramı günü olmasına şəkk etdiyi gün tutulan oruc.
2. İnsanın orucla əlaqədar sütlük səbəbi ilə dualarını oxuya bilməyəcəyi təqdirdə ərəfə günü oruc tutması.
3. Aşura günü oruc tutmaq. Lakin yaxşı olar ki, aşura günü insan oruc niyyəti olmadan əsr çağınadək yemək və içməkdən çəkinsin.
4. Atanın icazəsi olmadan övladın tutduğu müstəhəb oruc. Müstəhəb ehtiyata görə, tutmamalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm, babasının icazəsi olmadan nəvənin tutduğu müstəhəbb oruc üçün də keçərlidir və müstəhəbb oruc üçün uşağın anasından icazə alması daha yaxşıdır.¹

5. Ev sahibinin icazəsi olmadan qonağın müstəhəbb orucu və ya təyin olunmamış vacib orucu. Əksinə, müstəhəb ehtiyata görə oruc tutmamalıdır, xüsusilə də, ev sahibi oruc tutmağı qadağan edərsə.

Orucla əlaqədar bir neçə məsələ (müstəhəb və məkrüh əməllər)

Məsələ 246: Bir qisim insanların Ramazan ayında oruc olmasa belə, orucu batil edən bir iş görməkdən çəkinməsi müstəhəbdir:

- 1) Səfərdə orucu batil edən bir iş görəni və zöhr azanından öncə vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi bir yerə çatan müsafir.

səhih (düzgün) deyildir. Haram zərər dedikdə, həlak olmağa və ölümə səbəb olan zərər, beyin ölümü, orqanların kəsilməsi, ya qüsurlu olması və bu kimi hallar nəzərdə tutulur.

¹ - Oruc tutmağın valideynlərə əziyyət verməsi ilə bağlı hökm, "Haram oruclar" mövzusunda qeyd olunub.

- 2) Zöhr azanından sonra vətəninə, yaxud on gün qalmaq istədiyi yerə çatan müsafir.
- 3) Zöhr azanından sonra sağalan xəstə, həmçinin, zöhr azanından öncə sağalan və orucu batıl edən bir iş görən xəstə. Ancaq əgər zöhr azanından öncə sağalarsa və orucu batıl edən bir iş görməzsə, vacib ehtiyata əsasən, oruc tutmalıdır.
- 4) Gün ərzində heyz, yaxud nifasdan paklanan qadın.
- 5) Gün ərzində müsəlman olan və daha öncə (həmin gün) orucu batıl edən bir iş görən kafir.

Məsələ 247: Oruc tutmamaqda üzrlü sayılan şəxs və müsafirin Ramazan ayında gündüz cinsi əlaqədə olması və doyanadək yeyib-içməsi məkrühdür.

Məsələ 248: Oruc tutanın məğrib namazını iftardan öncə qılması müstəhəbdir. Lakin əgər kimsə onu gözləyirsə, yaxud yeməyə həddən ziyadə meyli varsa və bu halda qəlbin hüzuru ilə namaz qıla bilməyəcəksə, daha yaxşı olar ki, öncə iftar etsin, ancaq mümkün olduqca namazı fəzilət vaxtı ərzində qılsın.

Ayın başlamasının sabit edilməsi üsulları

Məsələ 249: Qəməri təqvimin hər bir ayının başlaması dörd yolla sabit olur:

- 1) İnsanın özünün Ayı müşahidə etməsi. Müşahidə adi gözlə, yəni hər hansı bir cihazdan istifadə etmədən aparılmalıdır. Buna əsasən, hilal¹ adi gözlə müşahidə edilə bilmədiyi təqdirdə onun teleskopla görünməsi kafi deyil.²

¹ - Təzə çıxmış ay, aypara. Tərc.

² - Qədim dövrlərdən hilal ərəblər üçün vaxt meyarı olmuşdur. Onunla qəməri (sinodik) təqvimin aylarının başlanğıcını təyin edir və müxtəlif növ işlərində ona əsaslanırdılar. İslam da bu ənənəni dəstəkləmişdir. Qurani-kərim mübarək Bəqərə surəsində (189-cu ayə) bu barədə belə buyurur:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Səndən hilallar (yeni doğan aylar) barəsində soruşurlar. De: “Bunlar insanlar və həcc üçün vaxt (təbii təqvim) ölçüləridir”.

Həqiqətən, ay insanlar üçün bir təbii təqvim sayılır. Savadlı, yaxud savadsız olmasından, dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq bütün insanlar bu təbii təqvimdən istifadə edə bilirlər. Aydın ki, insanların ictimai həyatının nizama salınması təqvimsiz (yəni tarixin təyin edilməsi üçün dəqiq və ümumi bir meyar olmadan) mümkünsüzdür. Bu səbəbdən uca Allah həyatın nizama salınması üçün bu ümumbəşəri təqvimi insanların istifadəsinə vermişdir.

Əsas etibarilə, İslam qanunlarının məziyyətlərindən biri də, bu göstərişlərin təbii ölçülərə uyğun təyin edilməsidir. Çünki təbii ölçülər hər kəsin istifadə edə biləcəyi vasitələrdir və zaman onlara təsir göstərmir (yəni zaman keçdikdə bu ölçülər dəyişmir). Ancaq qeyri-təbii ölçülər isə, əksinə, hər kəs üçün istifadəyə yararlı deyil. Bu səbəbdən, gördüyümüz kimi İslam bəzən qarış, bəzən addım, bəzən barmaqların buğumunu, bəzən qamətin uzunluğunu (boy ölçüsünü), vaxtın təyin edilməsində isə Günəşin batmasını, dan yerinin ağarmasını, Günəşin meridian (latınca “zenit xətti” deməkdir tərc.) üzərindən keçməsinə və Ayın (hilalın) görünməsinə ölçü kimi təyin etmişdir.

Aydın ki, insanlar üçün, - özü də bütün insanlar üçün - ümumi bir vaxt ölçüsü olmağa yarayan hilal (ayədə də qeyd edildiyi kimi) adi gözlə, hər hansı bir cihazdan istifadə etmədən görülən hilaldır. Yalnız durbin və teleskopla müşahidə edilə bilən və bu cihazlar göz önündən götürüldükdən sonra adi gözlə görülməyən hilal isə ümumən insanlar üçün müxtəlif zamanlarda vaxt ölçüsü təyin edilməyə yararlı deyil.

Əgər şəri meyar teleskopla müşahidə olsaydı, sevimli Peyğəmbərimizin (s) və məsum İmamların (ə) orucu, fitr bayramı, həcc və şəriətdə ilin müəyyən günlərində görülməsi tapşırılan digər ibadətləri bəzi hallarda gerçək vaxtlarında icra edilməmiş ola bilərdi. Ancaq bəllidir ki, onlar qəməri ayın başlanğıcı xüsusunda hilalın adi gözlə müşahidəsinə əsas götürürdülər və məsumlardan (ə) nəql edilən hədislərdə bu xüsusta durbin və teleskop kimi böyüdücü cihazlarla müşahidədən (bununla kifayətlənməkdən) imtina etmək tapşırılır.

Başqa sözlə, qədim zamanlardan bəri ümumi olan şərti təqvimdə ayın ilk gecəsi, o, iki-üç gecə görünməyəndən sonra, ayın sonunda adi gözlə görünən bir mövqeyə çatdığı gecə hesab olunurdu. Ayın belə bir mövqedə və vəziyyətdə qərarlaşması, geniş ictimaiyyət üçün qəməri ayının başlanğıcının meyarı ola biləcək bir “vaxt həddi” müəyyən etməkdir (məsələn, tərəxxüs həddinin təyin edilməsi kimi ki, müsafirin şikəstə namaz qılmalı olduğu yer məhdudiyyəti oradan müəyyən edilir).

Aydın ki, bu zaman həddi, Ayın alətlərlə görünmə qabiliyyəti ilə təyin olunsaydı, nəzərə alsaydı ki, onun reallaşması bir çox hallarda ayın adi gözlə görüldüyü vaxtdan bir gecə əvvəl baş verir, bunun bütün zamanların, məkanların və əsrlərin ictimaiyyəti üçün əlçatan olmayacağını nəzərə almaqdan əlavə, deməli Ayın başlanğıc meyarı, Allah Peyğəmbərinin (s) və Məsum İmamların (ə) dövründəki insanlar arasında ümumi təqvim kimi istifadə ediləndən başqa bir şey olacaq. Belə çıxır ki, İslam yeni təqvim icad etmişdir ki, o zaman geniş ictimaiyyətə əlçatan olmamışdır. Birhaldə ki, bu qəbul edilməzdir. Daha doğrusu, nəcib ayələrin, rəvayətlərin və Məsumların (ə) əməllərinin zahiri bizə anladır ki, İslamın təsdiq etdiyi təqvimin əsasını o dövrlərdə yayılmış təqvim təşkil edir.

Adi gözlə görmənin etibarlı sayılmasının digər nəticələrindən biri də odur ki, yeni alətlərin icad edilməsi və hilalın görünməsi ilə bağlı yeni qeydlərin nəzərə alınması ilə müxtəlif zaman dövrlərində görünmə sərhədi geri çəkilir, beləliklə, yeni astronomik alətlər daha yüksək qabiliyyət və keyfiyyətlərlə müşahidəçilərin ixtiyarında qoyulduğu zaman, elə ayparalar görünəcəkdir ki, əvvəlki illərdə eyni koordinatlara və xüsusiyyətlərə malik ayparanı görmək mümkün deyildi və belə başa düşüləcək ki, ötən illərdə çoxsaylı ayların əvvəli və buna görə də, oruc və iftar və insanların əməlləri səhvən və daha güclü alət olmadığı üçün reallıqda olduğundan gec baş vermişdir. Son illərdə bu dəfələrlə baş vermişdir və ayparanın görünmə həddi dəfələrlə geri çəkilməmişdir. Belə ki, gələcək illərdə yeni alətlərin kəşfi və indi görə bilmədiyimiz ayları görmək qabiliyyəti əldə oluna bilsin və bəzi ayların əvvəlinin indi düşündüyümüzədən daha tez olduğu məlum olmuş olsun.

Yuxarıdakı məqamlara əlavə olaraq, əgər (ayın əvvəlini təyin etmək) ölçüsü, ayın alətlərlə görünməsi kimi təyin edilərsə, Hz. Peyğəmbərin (s) və Hidayət edən İmamların (ə) ayı görmələri və həmçinin, rəvayətlərdə ayın (adi gözlə) görülməsinə (ölçü meyarı ilə) təkid etmələri bir növ mənasız olacaqdır. Çünki o əsrlərdə gözlə və alətlərdən istifadə etmədən ayı görməkdə məqsəd, yeni ayın başladığını bilmək idi. Əgər səma aydın olub, ay görünməsə, müəyyən olunacaqdı ki, ayın əvvəli gələcək gecədən başlayacaqdır. Birhaldə ki, ölçü güclü teleskoplarla ayın görünməsə, onu gözlə görməmək heç nəyi sübut etmir.

Məsələn, İmam Kazim (ə) şəkk günü oruc tutmağa təkid olunmasının mənasını izah etdiyi bir rəvayətdə, öz dinləyicilərinə açıq şəkildə sözügedən mövzunu belə izah edir ki, “hava aydın olanda və hilal görünməyəndə insanın Ramazan ayını dərk etmək üçün oruc tutmaq istəməsi şübhəlidir.” Bir halda ki, aydındır ki, ayın əvvəlini bilməyin ölçüsü, ayın elə bir həddə çatmasıdır ki, onu alətlər vasitəsilə görmək mümkün olsun, insanların alətlərdən istifadə edərək görməsinin mümkün olmadığı bir zamanda, ay gözlə görülmədiyi halda gələcək gecə və gündüzün Ramazan ayından sayılması inkar edilməli idi.

Aydındır ki, hilalın səmadakı yerini tapmaq və müşahidə etmək üçün durbin, teleskop, yaxud bu qəbildən olan digər böyüdücü cihazlardan istifadə etməyin eybi yoxdur. Lakin ayın müşahidəsi elə olmalıdır ki, durbin, yaxud teleskop gözün önündən götürüldükdə hilalı adi gözlə də görmək mümkün olsun.¹

Əgər səmada bulud, yaxud həddən ziyadə duman kimi bir əngəl varsa, belə ki, səmada həmin əngəl olmazsa, şübhəsiz, Ay adi gözlə görülməyə bilər, ayın başladığı sabit olur.

- 2) Sözləri yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil edən bir dəstə insanın həmin şəhərdə, yaxud onunla eyni üfüqə malik olan şəhərlərdə Ayı (hilalı) müşahidə etdiklərini söyləməsi, həmçinin, insanda yəqinlik hasil edən istənilən şey və eləcə də arxayınlıq hasil edən istənilən üsul.
- 3) İki adil kişinin gecə Ayı gördüklərini söyləməsi. Lakin əgər Ayın xüsusiyyətlərini bir-birindən fərqli şəkildə izah edərlərsə, ayın başladığı sabit olmur.

Buna görə də, hilalın görünməsi bir çox başqa şəriət meyarları kimi, insanlar üçün ürfi və tanış bir ölçüdür. Eynilə, əgər qana bulaşmış paltar su ilə təmizlənsə və ondan qan çıxarılsa, lakin onun rəngi qalsa, pakdır və paltarda adi gözlə müşahidə olunmayıb və yalnız çox güclü mikroskoplarda görünə bilən çox kiçik bir qan zərrəsi qaldıqda, onu paltarın nəcasətli sayılması üçün meyar hesab etmək və paltarın hələ də nəcis olduğuna hökm etmək olmaz.

Yaxud müsafirin namazının şikəstə qılınması şərtlərinin doqquzuncu şərtini izah edərkən bəyan etdiyimiz formada, tərəxxüs həddi məsələsində meyar adi gözlə görməkdir və şəhərin tərəxxüs həddini müəyyən edərkən durbinlə müşahidə etməyi qəti şəkildə meyar götürmək olmaz.

Hörmətli oxucular aliməqam fəqihin hilalın müşahidəsi ilə bağlı fiqhi görüşləri ilə daha ətraflı tanış olmaq üçün “Əsilətun havlə ruyət-il-hilali məə əcvibətiha, vifqə ma əfadəhu simahət əs-seyyid əs-Sistani” (Hilalın müşahidəsi ilə bağlı suallar, seyid Sistani cənablarının cavabları ilə) adlı kitaba müraciət edə bilərlər.

¹ - Məsələn, tərəxxüs həddinə çatdığını bilmək üçün (ki, bu təbii bir həddir və bir çox zaman və məkanlarda, bunu baxmaqla və şəhərin sonundakı sakinlərin görünməməsilə öyrənmək olar) onun ölçüsünü kilometrərlə və maşının odometri kimi alətlə təyin etməklə daha asan müəyyən edilə bilər.

Eyni şəkildə, müəyyənəşdirməyin mümkün olduğu günəşin doğuş və qürub vaxtını və başqa şəriət vaxtlarını təyin etməyi asanlaşdırmaq üçün elektron proqram və astronomik hesablamalardan istifadə edilə bilər.

Həmçinin, 255-ci məsələdə hilalın görünməsi mövzusunda izah edilən hesablamalar və elektron proqram təminatı ilə ayın görünmə xəritələrindən, Ayın görünmə xüsusiyyətləri və eyni üfüqdə yerləşən şəhərləri öyrənmək üçün istifadə edə bilərsiniz,

Bu izahatlarla aydın oldu ki, şəriət meyarına daha asan nail olmaq üçün texnologiya və vasitələrdən istifadə etmək, müqəddəs şəriətin bir çox hallarda, yalnız alətlər və texnologiya ilə əldə edilməsi mümkün olan bir şeyi, geniş ictimaiyyət üçün şəriət hökmünün meyarı kimi müəyyən etməsindən fərqlidir.

Bundan əlavə, əvvəllər qeyd edildiyi kimi, alətlər vasitəsilə ayı görməyin meyarı kimi ortaya qoyulması, o deməkdir ki, müqəddəs şəriət 1000 ildən artıq bir müddət ərzində geniş ictimaiyyətin nəinki malik olmadığı, hətta onun barəsində heç bir düzgün dərk və təəvvürə malik olmadığı bir şeyi (ki, məsələn ehtiyat edə bilsinlər, əlbəttə, onu da qeyd edirəm ki, bir çox insan üçün hələ də bu ölçülən deyildir,) meyar kimi qoymuşdur.

Həmçinin, əgər insan onların yanıldığına əmin, yaxud arxayın olarsa və ya onların şahidliyinə zidd olan və zidd hökmündə sayılan başqa bir məlumat olarsa, məsələn, şəhərin əhalisinin böyük bir qismi Ayı müşahidə etməyə çalışarsa (“istihlal” edərsə), ancaq iki adil şəxsdən başqa kimsə Ayı gördüyünü iddia etməzsə, yaxud bir dəstə insan Ayı müşahidə etməyə çalışarsa (istihlal edərsə) və onların arasından iki adil şəxs Ayı gördüyünü iddia edərsə, digərləri isə görməzsə, ancaq görməyənlər arasında hilalın yerini bilməkdə və itigözlükdə hilalı görən iki adil insan qədər mahir olan başqa iki adil şəxs olarsa, səma aydın olarsa və onların Ayı görməsinə əngəl ola biləcəyi ehtimal edilən bir maneə olmazsa, bu cür hallarda ayın başlaması iki adil şəxsin şahidliyi ilə sabit olmur.

- 4) Hər bir ayın başlanğıcından otuz günün keçməsi. Bu halda sonrakı ayın başlaması sabit olur. Məsələn, Şaban ayının başlamasından otuz gün keçdikdə Ramazan ayının başladığı sabit olur, yaxud Ramazan ayının başlamasından otuz gün keçdikdə Şəvval ayının başladığı sabit olur.

Məsələ 250: Qeyd etmək lazımdır ki, ayın ilk günü olması məlum olmayan bir gündə ayın başlayıb-başlamadığını araşdırmağa gərək yoxdur və insan üçün keçən məsələdə qeyd edilən üsullardan biri ilə ayın başlaması sabit olmadığı təqdirdə (araşdırıb-araşdırmamasından asılı olmayaraq) şübhəli günü cari aydan hesab etməlidir.

Buna əsasən, məsələn, sabah Şaban ayının otuzuncu, yoxsa Ramazan ayının birinci günü olduğunu bilməyən şəxs, soruşub araşdırmadan həmin günü Şaban ayından hesab edə və oruc tutmaya bilər. Həmçinin, əgər ertəsi günün Ramazan ayının otuzuncu, yoxsa Şəvval ayının ilk günü (fitr bayramı) olduğunu bilmirsə, soruşub araşdırmaya bilər və bu halda həmin gün oruc tutmalıdır. Hər iki halda

sonradan həmin günün ayın ilk günü olduğu məlum olarsa, sözügedən şəxs heç bir günah işlətməmişdir.

Məsələ 251: Ayın başlaması şəriət hakiminin hökmü ilə sabit olmur. Yalnız şəriət hakiminin hökmü, yaxud ayın başlamasının onun nəzərində sabit olması insanda olduğu şəhərdə, yaxud onunla eyni üfüqlü şəhərlərdə Ayın adi gözlə göründüyünə dair arxayınlıq, yaxud yəqinlik hasil edərsə, bu hal istisna təşkil edir.

Məsələ 252: Ayın başlaması astronomların proqnozları ilə sabit olmur. Yalnız onların məlumatı insanda olduğu şəhərdə, yaxud onunla eyni üfüqlü şəhərlərdə Ayın adi gözlə göründüyünə dair arxayınlıq, yaxud yəqinlik hasil edərsə, bu hal istisna təşkil edir.¹

Məsələ 253: Ayın yüksəkdə olması, yaxud gec gözdən itməsi, həmçinin, ayın nazik olmaması, öncəki gecənin ayın ilk gecəsi olduğuna dəlil deyil.² Həmçinin, Ayın ətrafında halə müşahidə edilirsə,³ bu o demək deyil ki, həmin gecə ayın ikinci gecəsidir. Həmçinin ayın kamil olması həmin gecənin ayın on dördüncü gecəsi olmasına dəlalət etmir.

Məsələ 254: Günəşin səmanın ortasından qərbə doğru meyl etməsindən (günorta azanından) sonra və gün batmazdan əvvəl, ayın adi gözlə görünməsi

¹ - Buna əsasən, sözləri insanda arxayınlıq yaradan astronomlar, etibarlı mütəxəssislər ki, onların sözü ilə insanda xatircəmlik yaranır, müəyyən bir tarixdə (hətta bir neçə ay, yaxud il öncə olsa belə) ayın xüsusiyyətlərinə dair məlumat verərlərsə və verilən xüsusiyyətlər insanda ayın onun olduğu məntəqədə adi gözlə (alətlər vasitəsi ilə deyil) görülə biləcəyinə dair arxayınlıq hasil edərsə, bu arxayınlıq ayın başlamasını onun üçün sabit edir.

² - Baxmayaraq ki, ilk gecədə ayın hilalının bəzən parlaqlıq faizi azdır (çox nazikdir) və gün batdıqdan sonra qısa bir fasilədə görünür, lakin bir çox hallarda ayın hilalı ilk gecədə, əhəmiyyətli bir faizlə parlaqlıq nümayiş etdirir, məsələn, 2 və ya 3 faiz (bəzən daha çox) və uzun bir zaman müddətində görünür, məsələn, gün batdıqdan bir saatdan çox bir müddətdə və hətta bu miqdardan daha çox zaman dilimində səmada görünür və bu elə bir halda baş verir ki, keçən gecə onu görmək mümkün olmamışdır. Qəti şəkildə həmin gecə ayın ilk gecəsidir. Bu məsələ, ekspertin nəzəri ilə sübuta yetirilmiş və qəti məsələdir.

Elmi nöqtəyi-nəzərdən, ilk gecədə ayın parlaqlığının faizi və qalma müddəti, bir sıra amillərlə, o cümlədən; ay ilə günəşin yaxınlıq zamanı, eləcə də ayın pik nöqtəsində (perigey nöqtəsi, ayın dünyaya ən yaxın olduğu nöqtədə) olub-olmaması kimi amillərdən asılıdır ki, izahı elmi kitablarda mövcuddur. Eyni amillər ayın bəzən 14-cü gecədən başqa zamanda kamilləşməsinə - məsələn, 13-cü və ya 15-ci gecədə bədirlənməsinə - səbəb olur.

³ - Ayın gizli hissəsi kimi ki, nur dairəsi formasında görünə bilər.

qarşıdakı gecənin ayın birinci gecəsi olmasına dəlildir. Amma hilal adi gözlə görünmürsə, onu teleskopla görmək kifayət deyil.¹

Məsələ 255: Bir şəhərdə ayın başlaması təsbit edilərsə, onunla eyni üfüqlü olan digər şəhərlərdə də ayın başladığı sabit olur və burada eyni üfüqlülük deyərkən bir şəhərdə Ay görünərsə, bulud, yaxud duman, sis olmadığı təqdirdə onun digər şəhərdə də görünməsi nəzərdə tutulur.

Başqa sözlə desək, əgər bir şəhərdə ayın görünməsi, başqa bir şəhərdə də onun müşahidə olunmasının mümkünliyünü tələb edirsə, (yəni A şəhərində ay görünərsə, B şəhərində də mütləq görünəcəksə,) A şəhərində ayın görünməsi B şəhərində də ayın başlanğıcını sübut edir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün bir neçə məqama diqqət yetirmək faydalıdır:

1. İki məntəqədə hilalın görünməsi haqda olan bağlılıq, həmin iki bölgədə azan vaxtı və ya o iki bölgədə günəşin doğuş və qürub vaxtı ilə əlaqədar deyil.

Odur ki, günəşin çıxması və qürub vaxtı və azan vaxtı baxımından eyni üfüqdə olan və ya eyni üfüqə yaxın olan iki şəhərin birində hilalın asanlıqla görünməsi, digərində asanlıqla görünməməsi mümkündür. Bəzən isə ümumiyyətlə digərində görünməsi mümkün olmaya da bilər.

Deməli, hilalı görməkdə eyni üfüqdə olmaq, günəşin doğuşunda və qürubunda və azan vaxtı eyni üfüqdə olmaqdan fərqlidir.

2. Ayın bir məntəqədə görünməsi ilə, digər məntəqədə də görünməsinin zərurəti (bağlılığı), ayın bu iki bölgədəki mövqeyindən və hilalın görünməsinə təsir edən digər şeylərdən asılıdır.²

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, günəş batmazdan əvvəl hilalın adi gözlə görünməsi, bəzən qürub vəziyyətinin və səmadakı işığın miqdarının digər bölgələrə nisbətən fərqli olduğu Şimali Avropa və Amerikanın bəzi ölkələrində mümkün olur.

² - Ümumiyyətlə, ayın 29 günündən sonra hər hansı bir bölgədə hilalı görmək üçün onun parlaqlıq faizi, orta hissəsinin qalınlığı, üfüqə nisbətən hündürlüyü, günəş batdıqdan sonra hilalın qalma müddəti, ayın günəşə nisbətən bucaq ayrılığı forması, ay ilə yer arasındakı məsafə kimi şeylər təsirini qoyur. Belə ki, yuxarıdakı məsələlər riyazi hesablamalarla (sıfır və ya sıfıra yaxın xəta faizi ilə) əldə oluna bilər. Bu gün bu hesablamaların nəticələri xüsusi proqramlar vasitəsi ilə insanlara asanlıqla təqdim olunur.

3. Elmi nöqteyi-nəzərdən yuxarıdakı məsələni riyazi hesablamalar və proqram təminatından istifadə etmədən sözügedən məsələni (Ayın bir məntəqədə görünməsi ilə, digər məntəqədə də görünməsinin zərurətini) başa düşmək üçün aşağıdakı kimi bir ümumi qayda mövcuddur:

“Əgər ayın göründüyü şəhər, ay görünməyən şəhərin şərqindədirsə, bu iki şəhər eyni “coğrafi enlik xətti”ndə olduğu müddətcə, ayın əvvəli qərbdəki şəhər üçün müəyyən edilir.” Baxmayaraq ki, bir çox hallarda coğrafi enlikdə bir və ya iki dərəcə fərq ilə qərb şəhəri üçün ayın əvvəlini şərq şəhərində ayparanın görünməsi də sübut edir.

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bir-birinə çox yaxın olan şəhərlərdə, ayın göründüyü şəhərin digər şəhərin qərbində yerləşməsinə baxmayaraq, çox vaxt bir şəhərdə ayın müşahidə edilməsi, digər şəhərdə də ayın ilk günü olduğunu təsbit edir. Təbii ki, əgər ayın göründüyü qərb şəhəri çox zəif xüsusiyyətlərə malikdirsə və hilal həmin şəhərdə görünmək və görünməmək sərhədindədirsə, qərbdə yerləşən şəhərdəki ayparanın görünməsi, hər nə qədər yaxın olsa da, şərqdə yerləşən şəhəri üçün ayın əvvəli olduğunu təsbit etmir.

Odur ki, ayparanın Məşhəddə görünməsi, əksər zamanlarda Neyşabur, Fəriman, Quçan, Səbzivər, Şahrud, Damğan, Tehran, Qəzvin, Saqqez, Sərdəşt və s. şəhərlərdə ayın əvvəli olmasını təsbit edir.

Amma başqa hallarda, məsələn, sözügedən iki şəhər arasında coğrafi enlik xətti baxımından böyük fərq olduqda və ya ayın göründüyü şəhər o biri şəhərin

İki şəhərin hilalı görməsi arasındakı əlaqəni başa düşməyin yollarından biri də, həmin iki şəhərdə onun görünməsinin xüsusiyyətlərini müqayisə etməkdir. Tutaq ki, Bocnurdda hilal göründü, amma Məşhəddə hava buludlu və ya tozlu idi və onu görmək üçün edilən səylərin heç bir nəticəsi olmadı. İndi proqram hesablamaları ilə tapılırsa ki, Bocnurddakı aypara, məsələn, (7) dərəcə hündürlüyə və (1) faiz parlaqlığa malikdir və ayın Məşhəddəki mövqeyi (7) -dən artıqdır hündürlük dərəcəsi və (1) faizdən çox parlaqlığa malikdirsə, bu halda Bocnurdda ayın görülməsi ilə, Məşhəddə də ayın əvvəli olması təsdiqlənmiş olur. Başqa ibarətlə desək, Bocnurd Məşhədlə eyni üfüq hesab olunur.

Ümumiyyətlə, ayın bir şəhərdəki, görünmə xüsusiyyətləri (yuxarıdakı misalda Bocnurd kimi) başqa bir şəhərdən (yuxarıdakı nümunədə Məşhəd kimi) zəifdir və ya hər ikisinin xüsusiyyətləri eynidir, zəif olan bir şəhərdə (yuxarıdakı nümunədə Bocnurd kimi) hilal göründükdə, o biri şəhər üçün də ayın əvvəli sabut olur.

Qeyd olunanlardan məlum oldu ki, ölkə və şəhərin sərhədləri və bölgüləri heç bir şəkildə üfünün vəhdətinə və ya yoxluğuna təsir qoymur.

qərbində yerləşdikdə¹ ayın əvvəlinin təsbit olması, ayın görünmə qabiliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılıdır.

4. Əvvəlki bənddə qeyd olunan izahlardan aydın oldu ki, Ayın bir məntəqədə görünməsi ilə, digər məntəqədə də görünməsinin zərurətini (hilalın görünməsində eyni üfüqlü olmaq) çox vaxt birtərəfli olur və bu o demək deyil ki, əgər ay iki şəhərdən hər hansı birində görünürsə, digərində də görünməlidir. Məsələn, Məşhəddə ayın görünməsi ilə Tehrandə ayın biri olduğunu təsbit etmək, o demək deyil ki, Tehrandə ay görüldüyü zaman Məşhəddə də ayın əvvəlinin olması sübut olunur.²

Məsələ 256: Ötən illərdə Şəvval ayının hilalının sabit edilməsi məsələsində yəqinlik hasil edərək orucunu açan, indi isə hilalın müşahidəsi məsələsində bəzi əsas fikir ayrılıqlarının fərqinə varan və keçmiş yəqinlikləri (əmin olduğu hallar) xüsusunda şəkkə düşən, tərəddüd edən və oruc tutmadığı həmin günlərin bayram günləri olmadığını ehtimal edən şəxs, həmin günlərin qəzasını tutmasına gərək yoxdur.

Lakin əgər bir şəxs keçmişdə hasil etdiyi yəqinliyin yanlış olduğuna əmin olarsa, həmin günlərin qəzasını tutmalıdır, ancaq qəsdən oruc yeməyin kəffarəsini ödəməyə gərək yoxdur.

Məsələ 257: Əgər Ramazan ayının başlaması bir şəxs üçün sabit olmazsa və o oruc tutmazsa, daha sonra öncəki gecənin ayın başlanğıcı olması sabit olduğu təqdirdə həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır. Amma kəffarə

¹ - Bir-birinə çox yaxın olan, izahı qeyd olunan şəhərlər istisna olmaqla.

² - Yuxarıda qeyd olunan izahatlara diqqət yetirdikdə məlum olur ki, ayın əvvəlinin müəyyən edilməsi meyarı (əvvəlki aydan 29 gün keçdikdən sonra) mükəlləfin şəhərindəki hilalın adi gözlə görünməsidir. Əgər hilal mükəlləfin şəhərində görünərsə (yaxud bulud və ya toz olmadıqda görünəcəyinə yəqinlik varsa), ayın əvvəli sübuta yetirilmiş olur. Əks halda isə isbat edilməmiş sayılır. Şəxsin hal-hazırda olduğu ayın hökmü qüvvədədir. (Yeni aya keçilməyibdir.) Başqa bir şəhəri yoxlamağa və ya riyazi hesablamalara və proqram təminatına və bu kimi şeylərə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Bu, təbii şəraitdə müxtəlif vaxtlarda və bir çox yerlərdə mövcud olan həmin əlçatan və asan meyardır.

Ayparanın görünməsi ilə bağlı digər şəhərləri araşdırmaq, bir növ buna yardım və bələdçidir ki, bulud və ya toz və buna bənzər şəraitdə insanın öz şəhərində hilalın görünüb-görünmədiyini öyrənməyə kömək edir. Riyazi hesablamalar və proqram təminatı və ya coğrafi mövqenin araşdırılmasından istifadə etmək, (əlbəttə, zərurət daşımayan) bu tədqiqatı asanlaşdıran bir vasitədir.

ödəməyə gərək yoxdur. Əlbəttə, günün arasında, həmin günün Ramazan ayının ilk günü olmasını anlasa, bu vəziyyətin hökmü haqda 36-cı məsələdə izah verilmişdir.

Məsələ 258: İnsan Ramazan ayının sonuncu günü, yoxsa Şəvval ayının ilk günü olduğunu bilmədiyi gün oruc tutmalıdır. Lakin əgər gün ərzində Şəvval ayının ilk günü olduğunu başa düşərsə, orucunu açmalıdır.

Məsələ 259: Həmçinin, fitr bayramının elan edildiyini və vəzifəsinin oruc tutmamaq olduğunu düşünərək orucunu pozan, məsələn, gün ərzində qida qəbul edən, yaxud su içən, daha sonra fitr bayramı olmadığını, Ramazan ayının sonuncu günü olduğunu başa düşən şəxs, bir gün qəza orucu tutmalıdır, lakin qəsdən orucu açmaq kəffarəsi ona vacib olmur və bunu gün ərzində orucu pozan bir iş gördükdən sonra başa düşdüyü təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, məğribədək yemək, içmək və orucu pozan digər işlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 260: İlin aylarını qarışıq salan və Ramazanı digər aylardan ayıra bilməyən şəxs, - ayları təyin edə bilməyən, Ramazan ayının gəlişinə əmin və arxayın ola bilməyən məhbus kimi - öz təxmini ilə hərəkət etməli və lazımı ehtiyata görə ən güclü təxmin əldə etmək üçün bütün söylərini göstərməlidir.

Ancaq daha güclü bir təxminə çatmaq üçün heç bir yol yoxdursa, püşkatmanın istifadəsi daha güclü bir fərziyyəyə gətirib çıxarırsa, onu son çarə kimi istifadə edə bilər. Əgər üstün bir ehtimala nail olmaq mümkün olmasa və insanın nəzərində ehtimallar bərabər olarsa, Ramazan ayı hesab etdiyi aylardan birində oruc tutmalıdır.

Amma həmin ayı nəzərə almaq lazımdır ki, əgər sonradan ona oruc tutduğu ayın Ramazan olduğu məlum olarsa, orucu düzgündür.

Əgər oruc tutduğu ayın ramazan ayından sonra olduğu sübuta yetirilsə, məsələn, Şəvval və Zilqədə ayında oruc tutmuşdursa, heç bir öhdəliyi qalmamışdır və tutduğu oruclar Ramazan orucunun qəzası sayılacaqdır.

Amma oruc tutduğu ayın Ramazan ayından əvvəl olduğu ortaya çıxarsa, məsələn, Rəcəb və Şəban aylarında oruc tutmuşdursa, bu halda, tutduğu oruclar kafi deyildir. Bu fərziyyəyə əsasən, əgər Ramazan ayı keçibsə, Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmalı, Ramazan ayı hələ gəlməyibsə, Ramazan ayının orucunu tutmalıdır.

Orucun vaxtı ilə bağlı bir neçə yeni məsələ

Məsələ 261: Oruc tutan şəxs məğribdən sonra öz şəhərində iftar etmədən təyyarə ilə qərbə doğru səfər edərsə və Günəşin hələ batmadığı bir yerə çatarsa, yeni məkanda məğribədək imsak etməsi (orucu pozan işlərdən çəkinməsi) vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat imsak etməyi tələb edir.

Məsələ 262: Oruc tutan bir şəxs Ramazan ayında zöhr azanından sonra öz şəhərindən səfər edərək hələ zöhr azanının vaxtının çatmadığı başqa bir şəhərə çatarsa, vacib ehtiyata əsasən, həmin günün orucunu sonadək tutmalıdır və bu halda qəza orucu ona vacib deyil.

Məsələ 263: Əgər - “kəsirüs-səfər” (çox səfər edən şəxs) kimi - vəzifəsi səfərdə oruc tutmaq olan bir şəxs, öz şəhərində “fəcri-sadiq”ın (sübh azanının) vaxtı çatdıqdan sonra oruc tutmaq niyyəti ilə hava yolu ilə səfər edərək “fəcri-sadiq”ın (sübh azanının) vaxtının hələ çatmadığı bir yerə yetişərsə, orada sübh azanının vaxtı çatanadək yemək və içmək kimi orucu pozan işləri görə bilər.

Məsələ 164: Əgər “kəsirüs-səfər” (çox səfər edən şəxs) kimi vəzifəsi səfərdə oruc tutmaq olan bir şəxs, mübarək Ramazan ayının hilalının müşahidə edildiyi öz şəhərindən üfüq fərqliliyi ilə əlaqədar olaraq hilalın hələ müşahidə edilmədiyi başqa bir şəhərə səfər edərsə, həmin günün orucu ona vacib deyil. Əgər Şəvval ayının hilalının müşahidə edildiyi bir şəhərdə bayram etdikdən sonra üfüq fərqliliyi ilə əlaqədar olaraq hilalın hələ müşahidə edilmədiyi başqa bir şəhərə səfər edərsə, - vacib ehtiyata əsasən, - həmin günün qalan vaxtı ərzində orucu pozan işlərdən çəkinməli və həmin günün orucunun qəzasını da ehtiyatən tutmalıdır.

Məsələ 265: Əgər mükəlləf misal olaraq gündüz və gecənin hər birinin altı ay davam etdiyi bir yerdə yaşayırsa, oruc xüsusunda vacibdir ki, ya mübarək Ramazan ayında oruc tuta biləcəyi başqa bir şəhərə getsin, ya da mübarək Ramazan ayından sonra orucunun qəzasını tuta biləcəyi başqa bir şəhərə getsin. Əgər bu ikisindən heç birini edə bilmirsə, oruc yerinə fidyə verməlidir və fidyə deyərkən bir müdd (təqribən 750 qram) təamı, məsələn, buğda, arpa və ya çörəyi (oruc tutmadığı hər gün müqabilində) yoxsulun mülkiyyətinə verməlidir.¹

Məsələ 266: Əgər mükəlləf gecə və ya gündüzü iyirmi dörd saat olan bir şəhərdə yaşayırsa, hətta gündüz iyirmi üç, gecə isə bir saat və ya əksinə olsa belə, gücü və imkanı varsa, Ramazan ayının orucunu tutmaq ona vacibdir. Təbii ki, əgər günün uzunluğu və şiddətli aclıq və ya susuzluq hissi səbəbindən oruc tutmaq onun üçün adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olsa, vacib ehtiyata əsasən mütləq Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə² oruc tutmalıdır. Həddindən artıq zəiflik və ya çox susuzluq hissi səbəbindən müqəddəs Ramazan ayında orucun davam etdirilməsi onun üçün ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olsa, su içə və ya yemək yeyə bilər. Amma vacib ehtiyata əsasən, yeyib-içməkdə yalnız zərurət miqdarına kifayətlənsin. Həmçinin vacib ehtiyata əsasən, günün qalan hissəsində orucu batıl edən hər hansı bir işdən çəkinməlidir, baxmayaraq ki, hər halda yeyib-içməklə orucu batıl olmuşdur. Amma orucun ona ciddi ziyanı (adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyəti) olarsa və xəstələnməsinə səbəb olarsa və ya oruc tutmaqla xəstəliyə tutulmaqdan qorxarsa, bununla da, xəstə hökmü daşıyır ki, həmin gün oruc tutmaq ona vacib sayılmır. Gün ərzində orucu batıl edən əməllərdən çəkinməsi lazım deyildir. Əgər belə bir şəxs orucun qəzasını yerinə yetirməyə qadirdirsə, orucun qəzası ona vacib olur, əgər il ərzində qəzasını yerinə yetirə bilmirsə, orucun fidyəsini ödəməlidir. Fidyədən məqsəd budur ki, bir müdd (təqribən 750

¹ - Yəni bu fidyə kəffarəsində yoxsulun qarnını doyurmaq kafi sayılmır, bir müdd təamı ona yoxsulun öz malına çevrilməsi surəti ilə verməlidir. Tərc.

² - Yəni məhz vacib oruc niyyəti etməməli, sadəcə orucu pozan şeylərdən çəkinməli və bu işdə məqsədi, ümumiyyətlə, Allaha yaxınlaşmaq olmalıdır.

qram) təamı, məsələn, buğda, arpa və ya çörəyi (oruc tutmadığı hər gün müqabilində) yoxsulun mülkiyyətinə versin.¹

¹ - Xəstə şəxsin fidyəsinə aid hökmlər, 185-ci məsələdən 192-ci məsələyə qədər olan məhdudədə bəyan edilmişdir.

ETİKAF

Etikafın fəziləti

“Etikaf”, məsciddə qalmaq və oruc tutmağı əsas tutan, fəzilətli bir ibadətdir və onu mübarək Ramazan ayında icra etmək haqda daha təkidlə göstəriş verilmişdir.

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Allahın Peyğəmbəri (s) Ramazan ayının son on gününü məsciddə etikafda keçirərdi. Bu müddət ərzində Həzrət üçün tükdən çadır düzəldilərdi və O, etikaf etməyi qərara alar, yatağını yığışdırardı (həyat yoldaşları ilə əlaqədə olmazdı)...”¹

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Bədr döyüşü Ramazan ayında baş verdi, Peyğəmbər (s) həmin ildə etikaf etmədi və onun əvəzinə isə növbəti il iyirmi gün etikaf saxladı. On gün həmin il üçün, on gün də keçən il üçün etikaf saxladı.”²

İmam Sadiqin (ə) vasitəsilə Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Ramazan ayında on gün etikaf saxlamağın savabı iki həcc və iki ümrəyə bərabərdir”.³

Etikaf müsəlmanların dəvət olunduğu Həzrət Peyğəmbərin (s) sünnəsidir. Əlbəttə, indi onun təfərrüatlarında və keçirilməsində fərqliliklər olsa da, bəzi qədim ilahi dinlərdə də bu ibadət növü mövcud olmuşdur. Bu, özlüyündə onun əhəmiyyətinə dəlalət edir. Qurani-Kərimdə bu ibadət haqda buyurulur:

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْنِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 10, “Kitabul-etikaf”, bab 1, səh. 533, hədis. 1.

² - Həmin mənbə, hədis. 2.

³ - Həmin mənbə, səh. 534, hədis. 3.

“İbrahimə və İsmailə də: “Evimi (Kəbəni) təvaf edənlər, orada etikaf edənlər, rüku və səcdə ilə namaz qılanlar üçün (bütldən) təmizləyin! – deyə tövsiyə etdik.”¹

İnsan nəfsani istəklərdən qaçmaq hədəfilə və onu Yaradan Allahla ünsiyyət vasitəsilə dünya məşğuliyyətlərindən xilas olmaq və özünü günah paslarından yumaq, tövbə edib nəfsini paklaşdırmaq məqsədilə xəlvətə çəkilməyə ehtiyac duyur. Etikaf belə bir fürsətə zəmin yaradır. Etikaf saxlayan şəxs məscidə sığınmaqla, oruc tutmaqla və dünya işlərindən çəkinməklə mənəvi təkamülə yol açır və onun tövbəsinin qəbul olunub ilahi mükafata çatması üçün vəsilə yaradır.

Etikafın mənası və vaxtının miqdarı

Məsələ 267: Şəriətə görə etikaf, insanın Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə məsciddə qalması, (müvəqqəti) yaşamasıdır və müstəhəb ehtiyata əsasən, bu müvəqqəti yaşamaq namaz və dua kimi ibadətlərin icrası məqsədi ilə olmalıdır. Etikaf müstəhəb ibadətlərdəndir ki, nəzir, əhd, and və s. əsasında vacib olur.

Məsələ 268: Etikafın özünəməxsus bir vaxtı yoxdur, il ərzində oruc tutmağın düzgün olduğu istənilən vaxt etikaf da düzgündür. Etikafın ən yaxşı vaxtı Ramazan ayı, xüsusən, Ramazan ayının son on günlüyüdür.

Məsələ 269: Etikafın minimum müddəti üç gün iki gecə, ortalama üç gündür və bundan azı doğru sayılmır. Lakin üç gündən artıq ola bilər. Hətta bu artıq müddət bircə gün, ya bir gecə, yaxud bir günün və ya gecənin bir hissəsi də ola bilər.²

Qeyd etmək lazımdır ki, etikafın maksimum müddəti yoxdur. Əgər insan beş bütöv gün ərzində mötəlif³ olarsa, altıncı gün də mötəlif olmalıdır. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, insan hər dəfə etikafa iki gün əlavə etdikdə növbəti gün də mötəlif olmalıdır. Buna əsasən, əgər səkkiz gün mötəlif olarsa, vacib ehtiyata

¹ - Bəqərə, 123

² - Buna görə də birinci və ya dördüncü gecəni etikaf niyyətinə daxil etməyin heç bir maneəsi yoxdur.

³ - Etikaf edən şəxs. Tərc.

əsasən, doqquzuncu gün də mötəlif olmalıdır. Həmçinin, on ikinci¹, on beşinci² və s. günlər də bu qəbildəndir.

Məsələ 270: Etikafın minimum müddəti olan üç gün, birinci günün səbh azanından başlamalı və vacib ehtiyata əsasən, üçüncü günün məğrib azanından davam etməlidir.³

Etikafın gerçəkləşməsi üçün üç ayrı-ayrı günləri birləşdirib hesablamaq kafi deyil, yəni insan birinci günün səbh azanından sonra etikafa başlayaraq dördüncü gün həmin gündən əskik olan vaxt qədər etikafda qalsa belə, məsələn, birinci günün zöhr azanından dördüncü günün zöhr azanından məsciddə qalsa belə, mötəlif olmur.

Etikafın doğru olmasının şərtləri

Etikafın doğru olması üçün qarşıdakı məsələlərdə yığcam şəkildə qeyd ediləcək bir sıra şərtlərə riayət etmək lazımdır.

1 dən 4 ə qədər olan şərtlər: Mötəlif müsəlman və aqil olmalı, etikafı Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə və ən az üç gün müddətində icra etməlidir

Məsələ 271: Etikaf edən şəxs (mötəlif) müsəlman və aqil olmalıdır, amma onun həddi-buluğa çatması şərt edilməyib, yaxşı və pisi anlayan uşağın da etikaf saxlaması düzgündür (səhihdir).

Həmçinin, mötəlif birinci cildə dəstəmazın niyyəti mövzusunda qeyd edildiyi kimi, etikafın əvvəlindən sonunadək Allaha yaxınlaşma niyyətində olmalı, ixlasını qorumalı və 269-cu məsələdə qeyd edildiyi kimi ən az üç gün mötəlif olmalıdır.

5-ci şərt: Mötəlif oruc olmalıdır

¹ - On bir gün mötəlif olduqda. Tərc.

² - On dörd gün mötəlif olduqda. Tərc.

³ - Əlbəttə, insan birinci gecə (birinci günün səbh azanından öncə) və dördüncü gecə (üçüncü günün məğrib azanından sonra) da etikaf niyyətində ola bilər. Ancaq bu müddət üç günün bir hissəsi hesab edilmir.

Məsələ 272: Etikaf edən şəxs etikaf günlərində oruc olmalıdır. Buna əsasən, oruc tuta bilməyən şəxsin, xəstənin, haiz və nəfsa qadının etikafı düzgün deyil. Etikaf günlərində orucun etikafa məxsus olması vacib deyil, hansı oruc olursa-olsun (hətta ücret əsasında tutulan oruc, müstəhəb, yaxud qəza orucu olsa belə), kafidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mötəlif oruc olduğu müddət ərzində orucu batıl edən istənilən işi görməsi etikafın da batıl olmasına səbəb olur.

6 və 7-ci şərtlər: Etikaf “Dörd məscid”də,¹ yaxud came məscidində olmalı və yalnız bir məsciddə icra edilməlidir

Məsələ 273: Məscid əl-haram, Məscid ən-Nəbi, Kufə məscidi, yaxud Bəsrə məscidində etikaf saxlamaq düzgündür. Həmçinin, hər bir şəhərin came məscidində də etikaf saxlamaq səhihdir. Məscidin imamı adil şəxs olmasa, vacib ehtiyata əsasən orada etikaf saxlamaq caiz (icazəli) deyildir.

Came məscidi deyərəkən müəyyən bir məhəllə, yaxud məntəqə və ya müəyyən qrup insanlara məxsus olmayan, şəhərin müxtəlif məntəqə və məhəllələrindən olan insanların toplaşdığı, gedib-gəldiyi bir yer olan məscid nəzərdə tutulur.

Digər məscidlərdə (sadalanan məscidlər istisna olmaqla) etikafın şəriətə uyğunluğu sabit edilməmişdir, ancaq rəcaən – savab ümidi ilə – icra edilməsinin eybi yoxdur. Ancaq məscid olmayan bir yerdə, məsələn, hüseyniyyədə etikaf etmək şəriətə uyğun bir əməl deyil, buna əsasən, rəca niyyəti ilə də edilməməlidir.

Məsələ 274: Etikaf bir məsciddə icra edilməlidir. Buna əsasən, bir etikafı ayrı, yaxud bitişik olmalarından asılı olmayaraq iki məsciddə icra etmək olmaz. Məscidlərin ürfən bir məscid hesab ediləcək şəkildə bitişik olması halı bu hökmdən istisna edilir.

Məsələ 275: Əgər etikaf saxlayan şəxs, məsciddə qəsb olunmuş xalçanın üstündə otursa və xalçanın qəsb olunduğunu bilsə, günah etmiş olar, lakin etikafı batıl olmaz. Əgər kimsə öncədən məsciddə yer tutsa və etikaf edən şəxs onun

¹ - “Dörd məscid”də məqsəd, Məscid əl-haram, Məscid ən-Nəbi, Kufə məscidi və Bəsrə məscididir. Tərc.

razılığı olmadan həmin yeri ondan alsa, günahkar sayılsa belə, etikafı düzgündür.

8-ci şərt: Etikaf icazəsi şəriət baxımından mötəbər sayılan şəxsin icazəsi ilə icra edilməlidir

Məsələ 276: Etikaf icazəsi şəriət baxımından mötəbər sayılan şəxsin icazəsi ilə icra edilməlidir. Buna əsasən, insanın başqa bir şəxsin icazə, yaxud razılığı olmadan məsciddə qalması haram olan hallarda etikafı da batildir. Məsələn, əgər etikaf valideynlərin narahatlığına səbəb olarsa və bu narahatlıq onların qayğıkeşliyindən irəli gəlsə, yaxud evli qadın ərinin icazəsi olmadan evdən çıxaraq mötəlif olarsa, belə bir etikaf batildir.¹

9-cu şərt: Mötəlif etikaf məkanında qalmalı, şəriət baxımından çıxmasına icazə verildiyi hallar istisna olmaqla, oranı tərk etməməlidir.

Məsələ 277: Mötəlif etikaf müddətində məsciddə qalmalı, zəruri işlər istisna olmaqla məsciddən çıxmamalıdır və əgər sonrakı məsələdə qeyd ediləcək zəruri işlər üçün çıxarsa, məscid xaricində bir yerdə həmin işin görülməsi üçün lazım olan vaxtdan artıq qalmamalıdır.

Məsələ 278: Aşağıdakı hallarda etikaf yerini tərk etmək caiz, bəzilərinə isə vacibdir:

1) Zəruri ehtiyaclar zamanı, belə ki, onu icra etməkdən başqa çarə yoxdur. Məsələn, ayaqyoluna getmək kimi zərurətlər halında.

2) cənabət qüslü;²

3) istihazə qüslü;³

4) məsciddə edilməsi əngəlli⁴, yaxud mümkünsüz olduğu təqdirdə¹ vacib əda² namazı üçün dəstəmaz almaq, yaxud cənabət qüslündən başqa bir vacib qüslü etmək;

¹ - Digər tərəfdən, əgər qadının məsciddə qalması haram olmasa, lakin onun etikafı ərinin hüququna ziddirsə, ərinin icazəsi olmadan onun etikafının düzgün olması məhəlli işkəldir.

² - Qüsl almamaq, tərəfin məsciddə cənabətli qalması və ya məscidi nəcis etməsinə səbəb olduğu hallarda, məsciddən çıxmaq vacibdir.

³ - Əlbəttə, əgər müstəhazə vacib qüslünü etməzsə, etikafı batil olmur.

⁴ - Vacib qəza namazının vaxtı geniş olduğu təqdirdə onun qılınması üçün dəstəmaz almaq məqsədilə çıxmaq məhəlli işkəldir.

5-8) cənazəni dəfn yerinədək müşayiət etmək, cənazənin dəfnə hazırlanması, xəstə ziyarəti, cümə namazı;³

9) ürfi zərurət (insanların nəzərində zəruri) sayılan istənilən iş üçün.⁴

Sadalandan hallar istisna olmaqla, məsciddən çıxmaq müstəhəb qüsl, yaxud dəstəmaz kimi “ (şəriətdə) icra edilməsi edilməməsindən daha yaxşı olan bir iş” üçün olarsa, məhəlli işkaldır ehtiyat etmək lazımdır.

Məsələ 279: Mötəkifin ehtiyacı olan şeyləri onun təyin etdiyi mötəkif olmayan şəxs gətirə bilərsə, mötəkifin məsciddən çıxması caiz deyildir.

Məsələ 280: Əgər mötəkif 278-ci məsələdə sadalandan işlərdən biri üçün məsciddən çıxarsa, lakin etikafın icra tərzini pozulacaq qədər etikaf şəkli pozulduğu həddə uzun müddətə məsciddən kənarda qalarsa, hərçənd məsciddən çıxması icbar, zərurət və ya unutqanlıq səbəbi ilə olsa belə, etikafı batildir.

Məsələ 281: Əgər mötəkif qəsdən, öz ixtiyarı ilə caiz hallar istisna olmaqla digər səbəblərdən etikaf yerini tərk edərsə, hərçənd onun çıxışı müddəti qısa olsa və etikaf şəkli pozulmasa da etikafı batil olur. Onun çıxışı şəriətin bununla bağlı hökmünü bilməməsi (hökmdən xəbərsizlik), yaxud unutqanlıq səbəbi ilə olsa belə, etikafı batil olur. Ancaq əgər istəmədən, ya məcbur edildiyinə və ya zərurət tələbinə görə çıxarsa, 280-cı məsələdə qeyd edilən hal istisna olmaqla etikafı batil olmur.

Məsələ 282: Əgər məsciddən çıxmaq mötəkif üçün vacib olarsa, ancaq çıxmazsa, günahkar sayılır, lakin etikafı batil olmur.⁵ Məsələ, borcunu tələb

¹ - Məsələ, məscidin nəcasətlənməsinə səbəb olacağı təqdirdə.

² - Əgər məsciddə qüsl etmək üçün bir əngəl yoxdursa və bu mümkündürsə, vacib ehtiyata əsasən, mötəkif məsciddən çıxmamalıdır.

³ - Etikaf saxlayan şəxsin etikaf yerindən kənarda qurulan camaat namazında iştirak etmək üçün oranı tərk etməsi, vacib ehtiyata əsasən caiz deyildir. Müqəddəs Məkkə şəhərində (Məscidül-həram) mötəkif olan şəxs camaat namazı, yaxud fərdi namaz qılmaq üçün də məsciddən çıxa və Məkkə şəhərinin istənilən yerində namaz qıla bilər.

⁴ - Buna əsasən, dini və dünyəvi ali təhsil müəssisələrinin, yaxud orta məktəblərin imtahanlarında iştirak etmək ürfi zərurət olduğu təqdirdə mötəkif bunun üçün məsciddən çıxmağın digər şərtlərinə riayət etməklə etikaf yerini tərk edə bilər. Lakin məsciddən kənarda qaldığı müddət etikafın icra tərzinin pozulacağı qədər uzun çəkməməlidir. Məsələ, etikaf günlərindən birində imtahan üçün iki saatlıq məsciddən çıxarsa, etikafa xələl gəlmir.

⁵ - Əlbəttə, əgər mötəkif cünub olarsa və qəsdən etikaf yerində qalaraq cənabət qüslünü etmək üçün etikaf yeri olan məsciddən çıxmazsa, etikafı batil olur.

etmək hüququna malik olan şəxsin borcunu ödəməsinin yeganə yolu, mötəlifin etikaf yerini tərk etməkdən asılıdırsa.

Məsələ 283: Məsciddən çıxmağın caiz olduğu hallarda mötəlif ehtiyac həddindən artıq məsciddən kənarda qalmamalı və məsciddən çöldə mümkün olduğu təqdirdə gündüz vaxtı kölgənin altında oturmamalıdır.¹

Lakin əgər həmin işin yerinə yetirilməsi mötəlifin kölgə altında oturmasından başqa bir yolla mümkün deyilsə, işkalı yoxdur (etikafa xələl gəlmir), ancaq, vacib ehtiyata əsasən, həmin işin icrasından, ehtiyacın təmin edilməsindən sonra başqa bir zərurətin qarşıya çıxması istisna olmaqla, kölgədə oturmamalıdır.

Mötəlif məsciddən çıxmağın caiz olduğu hallarda kölgədə yeriyə bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir.

Məsələ 284: Caiz olan hallarda məsciddən çıxdıqda, vacib ehtiyata əsasən, ən qısa gediş və qayıdış yolu seçmələri lazımdır. Lakin əgər daha uzun olan yoldan istifadə etmək məsciddən kənarda daha az qalmaqla nəticələnəcəksə, bu halda istisna olaraq həmin yoldan istifadə etmək lazımdır.

Məsələ 285: Vaxtı müəyyən olan vacib etikaf istisna olmaqla digər etikaflarda insan əvvəldən etikaf niyyəti edərəkən qarşıya bir problem çıxacağı təqdirdə etikafı dayandıracağını şərt kimi təyin edə bilər. Buna əsasən, o, bu şərti qoymaqla bir problem və əngəl qarşıya çıxdıqda etikafı (hətta üçüncü günü olsa belə) yarımçıq qoya bilər və işkalı yoxdur. Ancaq əgər mötəlif hər hansı bir səbəb olmadan da etikafı dayandıra bilməsini şərt kimi təyin edərsə, vacib ehtiyata əsasən, belə bir şərt doğru sayılmaz.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu şərtin (manea yarandığı zaman etikafı müddəti başa çatmadan dayandırmaq şərtinin) etikafın başlamasından sonra, yaxud öncə təyin edilməsi doğru deyil, bu şərt, mütləq etikaf niyyəti əsnasında təyin edilməlidir.

10-cu şərt: Mötəlifə haram olan işlərdən çəkinməlidir

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, gecə yağışlı olsa belə, etikaf yerindən kənarda kölgə altında oturmağın haram olması, gecəyə aid deyil.

Məsələ 286: Mötə kif etikafının doğru olması üçün aşağıdakı işləri görməkdən çəkinməlidir:

- 1) xoş ətir iyləmək;
- 2) həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqə;
- 3) istimna, şəhvətlə toxunuş və öpmə (vacib ehtiyata əsasən);
- 4) mübahisə (münaqişə) etmək;
- 5) alqı-satqı.

Qeyd etmək lazımdır ki, sadalanan işlərin görülməsi etikafı batil etməklə yanaşı, vaxtı müəyyən olan vacib etikaf olduğu təqdirdə, fətvaya əsasən haramdır. Etikaf vaxtı bəlli olan vacib etikaf olmadığı təqdirdə isə cinsi əlaqə xüsusunda yenə də fətvaya, digər hallarda isə vacib ehtiyata əsasən caiz deyil.

Məsələ 287: Mötə kif üçün ətirli iyləmək (istər onları iyləməkdən həzz alsın, istərsə almasın) caiz deyil. Xoş ətirli bitkiləri iyləmək isə onları iyləməkdən həzz aldığı təqdirdə caiz deyil, həzz almadığı təqdirdə isə etikafa xələl gətirmir.

Həmçinin, mötə kif ətirli və gözəl qoxulu yuyucu vasitələrdən, o cümlədən maye və bərk halda olan sabun, şampun və diş pastasından istifadə edə bilər. Mötə kif olmayanların adətən ətirləndiyi məscidlərdə onların ətrini iyləmək caiz deyil, lakin ətir qoxusunun hiss edilməsi zahirən etikafa əngəl deyil və mötə kifin burnunu tutmasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 288: Etikaf halında dünyəvi, yaxud dini məsələlər ətrafında mübahisə (münaqişə) qarşı tərəfə qalib gəlmək və öz fəzilət və üstünlüyünü göstərmək məqsədi ilə edildiyi təqdirdə haramdır. Ancaq əgər haqqın izharı, həqiqətin aydın olması və qarşı tərəfin xətasının qarşısını almaq məqsədi ilə olarsa, haram deyil. Beləliklə, meyar mötə kifin məqsəd və niyyətidir.

Məsələ 289: Etikaf halında alqı-satqı və vacib ehtiyata əsasən, ticarətin istənilən növü, məsələn, icarə, müzaribə, muavizə və s. hərçənd həyata keçirilən alqı-satqı düzgün olsa belə, haramdır. Əlbəttə, əgər mötə kif etikaf müddətinin qida və digər ehtiyaclarını təmin etmək üçün alqı-satqı etməyə məcbur olarsa və

onları təmin etmək üçün başqa bir yolu olmazsa,¹ alqı-satqı etikafa xələl gətirmir.

Məsələ 290: Əgər mötəlif etikafda haram olan işləri qəsdən və şəriətin hökmündən xəbərdar olduğu halda görərsə, yaxud əlaqədar hökmü bilmədiyinə görə törədərsə, ancaq məlumatsızlığı üzrlü sayılmazsa, yəni “müqəssir cahil” olarsa, etikafı batil olur.

Lakin əgər həmin işi səhvən, yaxud unutqanlıqdan görərsə, ya da əlaqədar hökmü bilmədiyinə görə törədərsə və bu məlumatsızlığında “qasir (üzrlü) cahil” olarsa, etikafı düzgündür.

Etikafın qəzası ilə əlaqədar hökmlər

Məsələ 291: Mötəlif şəxs etikafını əvvəlki məsələlərdə qeyd edilmiş etikafı batil edən işlərdən biri ilə pozarsa, vaxtı müəyyən olan vacib etikaf olduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, etikafın qəzasını icra etməlidir. Bu, vaxtı müəyyən olmayan bir vacib etikafda, məsələn, müəyyən vaxt təyin etmədən nəzir etdiyi etikafda baş verərsə, həmin etikafı yenidən başlaması vacibdir.

Əgər müstəhəb etikafda olarsa, etikafı ikinci gün başa çatdıqdan sonra batil etdiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, etikafın qəzasını yerinə yetirməli, ikinci günün başa çatmasından öncə batil etdiyi təqdirdə isə öhdəsinə hər hansı bir iş düşmür və etikafın qəzası da yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 285-ci məsələdə izah edildiyi kimi, onun etikafı şərtlə olarsa, etikafı batil edən iş görməklə onun nə qəzasına, nə də icrasına - heç birinə - yenidən başlamasına gərək yoxdur.

Məsələ 292: Mötəlif olan qadın, etikafın ikinci günü başa çatdıqdan sonra haiz olarsa, dərhal məscidi tərk etməsi vacibdir. Etikafın qəzasını icra etməsi isə,

¹ - Yəni, onun yerinə bu alqı-satqını həyata keçirəcək mötəlif olmayan başqa bir şəxs də tapa bilməzsə və həmin şeylərin tədarük edilməsi satın almaqdan başqa bir yolla, məsələn, hədiyyə, yaxud borc almaq yolu ilə də mümkün olmazsa.

vacib ehtiyata əsasən, ona lazımdır. Yalnız etikafının 285-ci məsələdə izah edilən qaydada şərtlə olduğu hallar istisnadır.¹

Məsələ 293: Vacib etikafın qəzası, dərhal icra edilməli olan vacib bir iş deyil. Lakin onun qəzasını vacib bir işin icrasında səhlənkarlıq hesab ediləcək qədər təxirə salmamaq və müstəhəb ehtiyata əsasən, dərhal icra etmək lazımdır.

Məsələ 294: Əgər mötəlif nəzir, and və ya əhd-peymanla vacib olmuş etikafın ortasında və ya etikafdan ilk iki gün keçdikdən sonra vəfat etsə, onun vəlisinə (böyük oğluna) etikafın qəzasını saxlamaq müstəhəb ehtiyata görə tövsiyə edilsə də, vacib deyildir.²

Etikafı batil etməyin kəffarəsi

Məsələ 295: Mötəlif vacib etikafı istər gecə, istərsə gündüz qəsdən cinsi əlaqə ilə batil edərsə, kəffarə vacib olur. Digər batil edən işlərdə³ isə kəffarə yoxdur. Hərçənd müstəhəb ehtiyat o işlər üçün kəffarə verməsini tələb edir.

Məsələ 296: Əvvəlki məsələdə etikafı batil etməyin kəffarəsi olaraq, şəxs bir qul azad etməli və ya sonradan qeyd olunacaq göstərişə əsasən,⁴ iki ay oruc tutmalı və ya altmış yoxsulu yedizdirməli və ya hər birinə təqribən 750 qram olan bir mud təam, yəni, buğda, arpa ya da çörək verməlidir. Qeyd olunlardan heç birini edə bilmərsə, onun hökmü 1126-cı məsələdə qeyd edilmişdir.

Bir etikafdan başqa bir etikafa keçmək

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, qadın üç gün etikafda olduğu müddətdə heyz olacağını öncədən bilsə, etikafa gedə bilməz, əgər mötəlif olsa, onun etikafı batildir. Bu fərziyyəyə əsasən, etikafın üçüncü günü haiz olsa, onun qəzası vacib deyildir.

² - Əlbəttə, mərhum mötəlif bu haqda şəriətə uyğun şəkildə vəsiyyəti edibsə, onun vəsiyyəti əsasında hərəkət edilməlidir.

³ Əlbəttə, mötəlif gün ərzində orucu batil edən işləri qəsdən etməklə, orucun batil olmasına və bununla da, etikafın batil olmasına səbəb olursa, bunun kəffarələrinin hökmü “Oruc” fəslində “Orucun kəffarələri” bölümündə qeyd edilmişdir.

⁴ - “Kəffarələr” fəslə, 1118-ci məsələdən 1121-ci məsələyə qədər müraciət edin.

Məsələ 297: Hər ikisi vacib olsa belə, bir etikafdan başqa bir etikafa keçmək, məsələn, birini özünə nəzir, digərini isə and ilə vacib edibsə və ya hər ikisi müstəhəbdirsə və ya biri vacib və o birisi müstəhəbdirsə, yaxud biri özü üçün, o biri isə başqası tərəfindən niyabət və ya icarə qismindədirsə və yaxud hər ikisi başqası üçün niyabət şəkliindədirsə caiz deyil.

HƏCC

Həccin fəziləti və onun əhəmiyyəti

“Həcc”, müqəddəs İslam dininin ən böyük ilahi vaciblərdən və ayinlərindəndir ki, ibadətin həm fərdi, həm də ictimai cəhətləri aşkar şəkildə onda öz əksini tapmışdır. Həcc düzgün, dəqiq, kamil və həqiqi məzmunu ilə yerinə yetirilərsə, insan tərbiyə edən ən keyfiyyətli bir universitet sayıla bilər.

Məsum imamlardan (ə) rəvayət olunan bir çox hədislərdə qeyd olunur ki, İslam dini beş əsas üzərində qurulmuşdur: “Namaz, zəkat, həcc, oruc və Əhli-beytin (ə) vilayəti.”¹

Bir hədisdə qeyd olunur ki, Rəsuli-əkrəm (s) Qədir günü xütbəsində belə buyurmuşdur: “Ey insanlar, Allahın evini kamil təqva və dini agahlıqla ziyarət edin və bu müqəddəs yerdən tövbə etmək və günahları tərk etmədən geri dönməyin.”²

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: “Həcc və ümrə, axirət bazarlarından iki bazardır. Davamlı olaraq Həcc və Ümrəyə gedən şəxsin (əməllərinin) zəmanəti Allahın öhdəsindədir. Belə ki, Allah onu (əcəldən) saxlasa, ailəsinin yanına çatdırar, əgər onu (əcəldən saxlamasa) öldürsə, cənnətə daxil edər”.³

Həcc, Allah-taalanın ziyafət süfrəsidir və hacılar Rəhman Allahın qonaqlarıdır. Rəvayətə əsasən, İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allahın qonağı o kəsdir ki, həcc və ümrə əməllərini yerinə yetirir və belə bir şəxs evinə qayıdana qədər Allahın qonağıdır...”⁴

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 1, “Əbvabü müqəddəmətil-ibadət”, “Vücubil-ibadatil-xəms” babı, səh. 13, hədis. 1 və 2.

² - Əl-İhticac, c. 2, “İhticac ən-Nəbi yəvmul-Qədir”, “Xütbətul-Qədir”, səh. 65

³ - Furuği-Kafi, c. 4, “Kitabul-Həcc”, “Babi fəzlul-Həcc vəl-umrə və savabihima”, səh. 255, hədis. 13.

⁴ - Vəsailüş-şiə, c. 1, “Əbvabü əl-məzar və ma yunsibuhu”, bab 97, səh. 586, hədis. 12.

Həzrət Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Həcc və ümrə ziyarətini yerinə yetirənlər, Allah-taalanın hüzuruna daxil olan şəxslərdir. Ondan bir şey istəsələr, Allah onlara nəsib edər. Əgər dua etsələr, Allah-taala qəbul edər. Əgər şəfaət etsələr, Allah-taala onların şəfaətini qəbul edər. Əgər sussalar (və heç nə istəməsələr), Allah-taala özü ilk addımı ataraq onlara ehsan edər və (bu yolda xərclədikləri) hər dirhəmin müqabilində minlərlə dirhəm əta edər”.¹

İmam Sadiqin (ə) vasitəsilə rəvayət olunur ki, İmam Səccad (ə) buyurmuşdur: “Həcc və ümrə ziyarətində gedin ki, bədənləriniz sağlam olsun, ruziniz artsın və ailənizin xərcləri təmin olunsun və kifayət etsin. Həccin (günahları) bağışlanmışdır. Behişt ona vacib olmuşdur. Əməlləri (əməl dəftəri) yenidən başlanır, ailəsi və malı qorunur”.²

Bir hədisdə, Əmirəlmöminin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: “... Həqiqətən, həcc və ümrə ziyarətini icra etmək, yoxsulluğu və məhrumiyyəti aradan qaldırır, günah və xətalara silər, behiştə daxil olmağa səbəb olar...”³

Allahın Rəsulunun (s) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Allah evinə həcc ziyarətində gedin, çünki həcc ziyarəti, suyun çirki yuduğu kimi günahları yuyur.”⁴

Həmçinin, rəvayət olunur ki, Rəsuli-əkrəm (s) belə buyurmuşdur: “Davamlı olaraq, Həcc və ümrə ziyarətini yerinə yetirin, çünki necə ki, dəmirçi ocağı dəmirdən pası yox etdiyi kimi, bu ikisi də yoxsulluğu və günahları yox edər”.⁵

Həccin qəbul edilməsinin əlaməti

Rəsuli-əkrəmin (s) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Bəndənin etdiyi günahları tərk etməsi, Həccin qəbul olunma əlamətidir”.⁶

Halal pulla həcc ziyarətini icra etmək

¹ - Furuği-Kafi, c. 4, “Kitabul-Həcc”, “Babi fəzlul-Həcc vəl-umrə və savabihima”, səh. 255, hədis. 14.

² - Furuği-Kafi, c. 4, “Kitabul-Həcc”, “Babi fəzlul-Həcc vəl-umrə və savabihima”, səh. 252, hədis. 1.

³ - Tuhəfül-üqul, “Bab uma rəviyə ən Əmirilmüminin (ə), “Xutbətul mərufə bid-Dibac”, səh. 149.

⁴ - Təhziib əl-əhkam, c. 5, “Kitabul-Həcc”, “Babu Səvabil-Həcc”, səh. 22, hədis. 11.

⁵ - Furuği-Kafi, c. 4, “Kitabul-Həcc”, “Babi fəzlul-Həcc vəl-umrə və savabihima”, səh. 255, hədis. 12.

⁶ - Müstədrək əl-vəsail, c. 10, “Əbvabul-əud iləl-Mina”, bab. 17, səh. 165, hədis. 11766.

Bir hədisdə İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu nəql olunur: “Musa (ə) həcc edərkən Cəbrayıl nazil oldu. Musa (ə) ona dedi: “Ey Cəbrayıl... Bu evi xalis niyyətlə, halal və pak mal ilə ziyarət edən şəxsin savabı nədir?”

Cəbrayıl Allah-taalanın hüsuruna qayıtdı, Allah vəhy nazil edərək buyurdu: “Ona de ki, Mən belə bir şəxsi Ali Mələkut aləmində peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və əməlisalehlər ilə birgə birlikdə məskunlaşdıracam və onlar (bu şəxs üçün) necə də yaxşı yoldaşdirlar.”¹

Əimmətul-Hudanin (Doğru yola yönəldən imamların) (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Kim haram malla Həcc ziyarətinə gedərsə, “Ləbbeyk (Allahummə ləbbeyk)” deyəndə Allah-taala ona buyurar: “Bəndəm, mən sənin çağırışına cavab verməyəcəm və sənin itaətini qəbul etməyəcəm.”²

Uca Allahın evinin zəvvarları qarşısında başqalarının vəzifələri

İmam Sadiq (ə), İmam Səccadin (ə) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Ey həccə getməyən şəxslər, həcc ziyarətinə gedənləri təbrik edin, onlarla əl görüşün, onlara hörmət və ehtiram edin ki, ... savab və mükafatlarına siz də şərik olasınız”.³

Həmçinin, İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Rəsuli-əkrəm (s) Məkkədən (Həcc ziyarətindən) qayıdanlara belə dua edərdi: “Allah əməllərini qəbul etsin və Öz lütfü ilə Həcc ziyarəti üçün xərclədiklərinin əvəzini versin, günahlarını bağışlasın”.⁴

İmam Sadiq (ə), İmam Səccadin (ə) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Hər kim (Həccə gedən) zəvvarın (evdə) olmadığı vaxtda ailəsi və malının qayğısına qalsa, onun (zəvvarın) mükafatına malikdir, bir həddə ki, sanki Kəbənin daşlarına toxunmuş kimidir.”⁵

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 11, “Əbvabü vüculil-Həcc və şərayitihi”, bab 52, səh. 144, hədis. 2.

² - Vəsailüş-şiə, c. 11, “Əbvabü vüculil-Həcc və şərayitihi”, bab 52, səh. 144, hədis. 21.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 11, “Əbvabü adabis-səfər iləl-Həccə və geyrih”, bab 55, səh. 445 və 446, hədis. 2.

⁴ - Həmin mənbə, səh. 446, hədis. 2.

⁵ - Həmin mənbə, bab 47, səh. 430, hədis. 1.

Həcc ziyarətini tərk etməyin cəzası

Allah-taala Qurani-Kərimdə buyurur:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

“Onun yoluna (ərzaq, minik, və sağlamlıq baxımından) gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu (bu borcu) inkar edərsə (özünə zülm etmiş olar). Əlbəttə, Allah aləmlərə (heç kəsə) möhtac deyildir!”¹

Din rəhbərləri, doğru yola yönəldən imamlar (ə) qadir olduqlarına baxmayaraq, bu ilahi vəzifəni yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq edənləri bundan çəkəndirmiş, xəbərdarlıq edərək, bu səhlənkarlığın acı və təhlükəli nəticələrini xatırlatmışlar. Rəvayətdə İmam Baqirin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: “Əmirəl-möminin (ə) vəsiyyətində belə buyurmuşdur: “Rəbbinizin evinə Həcc ziyarətinə getməyi tərk etməyin, çünki həlak olarsınız...”²

Həmçinin, İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “...Həqiqətən, Allah-taala həcc ziyarətini icra edən şüələrimizin hörmətinə, həcc ziyarətinə getməyənlərin əzabını dəf edər və hamılıqla Həcc ziyarətini tərk etsələr, onların hamısı həlak olacaq.”³

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Əgər bir şəxs, ölüm gəlib onu haqlayanadək - məsələn, əgər malını Həcc ziyarətinə xərcləsə, yoxsulluğa düşər olması (özünə zülm etmiş olması), ya xəstəliyi ucbatından ziyarətə gedə bilməməsi, ya zalım sultan onun ziyarətinə maneə yaratması kimi - heç bir maneə olmadan⁴ Həcc ziyarətindən boyun qaçırırsa, Qiyamət günü Allah-taala onu yəhudi ya xristian kimi dirildər.”⁵

Məhəmməd bin Fazil deyir: İmam Kazimdən (ə) bu ayənin təfsirini soruşdum:

¹ - Ali-İmran, 97.

² - Əl-Məhasin, c. 1, “Kitabu iqabil-əmal”, bab 13, “İqabu mən tərəkəl-Həcc”, səh. 88, hədis. 1.

³ - Üsuli-kafi, c. 2, “Kitabul-iman vəl-kufi”, “Babu innəllahə yəhfəu bil-amil ən geyril-amil”, səh. 451, hədis. 1.

⁴ - İstitaət şəraitinə malik olsa, yəni Həcc ziyarətini icra etməyə qadir olsa.

⁵ - Vəsailüş-şiə, c. 11, “Əbvabü vüçubil-Həcc və şərayitihü”, bab 7, səh. 29 və 30, hədis. 1.

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلٍ

“Bu dünyada (Allahın dəlillərini, möcüzələrini görməyib gözü və qəlbi) kor olan axirətdə də kor olar və (haqq) yoldan daha çox azar!”¹

Həzrət (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurdu: “Məqsəd, Həcc ziyarətini yerinə yetirməyə maddi imkanları (müstəti, qadir) olduğu halda, “həccətul-islami” (vacib həcc ziyarətini) gecikdirən şəxsdir və o, (hər il) deyir: “Mən bu il həccə gedəcəm”, amma getmir. Belə ki, o, vacib həcc ziyarətinə getmədən vəfat edir.”²

Başqa bir hədisdə nəql edilir ki, bu ayə haqda:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

(Ya Rəsulum!) De: “Sizə əməlləri baxımından (axirətdə) ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi?”³

İmam Kazim (ə) buyurmuşdur: “Məqsəd, “həccətul-islami” (vacib həcc ziyarətini) gecikdirən, bu gün-sabaha salan şəxslərdir.”⁴

Həccin vacib olmasının şərtləri

Məsələ 298: Bir sıra şərtlərə cavab verən şəxsə, ömründə bir dəfə uca Allahın evinin həcc ziyarəti vacibdir. Buna “həccət əl-islam” deyilir. Həmin şərtlər aşağıdakılardan ibarətdir:

Birinci şərt: Həddi-bülüğ olsun.

Həddi-bülüğa çatmayan insana (hərçənd həddi-bülüğa çatmasına az qalsa belə) həcc vacib deyil. Həddi-bülüğa çatmamış müməyyiz (yaxşı ilə pisi ayırd edə bilən) uşaq həcc ayinini icra edərsə, həccə doğrudur, lakin “həccət əl-islam”ın yerini tutmur.

¹ - İsrə, 72.

² - Vəsailü-ş-şiə, c. 11, “Əbvabü vəcubil-Həcc və şərāyitihī”, bab 6, səh. 27 və 28, hədis. 8.

³ - Kəhf, 103.

⁴ - Təfsiri-Nur əs-Səqəleyn, c. 3, səh. 311, hədis. 247. Bu və əvvəlki ayədə bəyan edilən məna, mübarək ayələrdən bəzi nümunələri qeyd etməkdir və bu mübarək ayələr üçün başqa mənalarının qeyd edilməsi ilə ziddiyyət təşkil etmir.

İkinci şərt: Aqil olsun (əqli sağlamlıq).

Deməli, dəliyə həcc vacib deyildir. Əlbəttə, əgər dəliliyi dövrüyyə şəklində olarsa və şüurlu olmasının və əqli sağlamlığının vaxtı həcc ibadətlərini yerinə yetirmək və mövcud olmayan müqəddimələri hazırlamaq üçün kifayət edərsə və müstəti¹ olarsa, həcc ona vacib olur və onu yerinə yetirməlidir, hətta başqa zamanlarda dəli olsa belə.

Həmçinin, sözügedən şəxs dəlilik vaxtının həmişə həcc ziyarəti günləri ilə üst-üstə düşdüyünü bilsə, şüurlu və əqli sağlamlığı olan zaman öz adından həcc etmək üçün naib (nümayəndə) tutması vacibdir.

Üçüncü şərt: Azad olsun, kölə olmasın.

Dördüncü şərt: Müstəti (qadir) olsun. Qadir olmaq bir neçə vəziyyətlə bağlıdır:

1. Maddi imkan;
2. Fiziki sağlamlıq;
3. Yolun açıq və təhlükəsiz olması;
4. Vaxtın geniş olması;
5. Həcc səfəri ərzində ailənin zəruri yaşayış xərclərini təmin etmək imkanı;
6. Həcdən qayıtdıqdan sonra yaşayış xərclərini təmin etmək imkanı;
7. Borclu olmamaq.

Bu hallar qarşıdakı məsələlərdə təfəsilatı ilə izah ediləcəkdir.

Məsələ 299: Qadir (müstəti) olmayan şəxs² özü üçün həcc ayinini icra etdiyi təqdirdə həmin həcc “həccət əl-islam”ı əvəz etmir. Beləliklə, əgər daha sonra qadir olarsa, həcc ayinini yerinə yetirməlidir.

Həmçinin, özü həcc ziyarətini icra etməyə qadir olmayan şəxs, başqasını öz əvəzində həcc ziyarətini icra etmək üçün naib tutmalıdır. Əgər başqasını ücret müqabilində, yaxud ücrətsiz öz naibi kimi tutarsa, naibin həcc ayinini icra

¹ - Dördüncü şərtə izah verilmişdir. Tərc.

² - Burada və eləcə də qarşıdakı məsələlərdə “qadir olan (olmayan) şəxs” deyərkən öncəki məsələdə sadalanan yeddi qisim imkana sahib olan (olmayan) insan nəzərdə tutulur. Tərc.

etməsi, həmin naibi olduğu şəxs üçün kafidir, ancaq özü üçün “həccət əl-islam”ın yerini almır.

İstitaətin (qadirliyin) gerçəkləşməsinin şərtləri

Birinci şərt: Maddi imkan

Məsələ 300: Həccin vacib olmasında maddi imkan şərtidir. Yəni insanın həcc səfəri üçün azuqəsi və nəqliyyat vasitəsi (ona ehtiyac olduğu halda), yaxud onları əldə etmək, tədarük etmək üçün lazım olan maddi vəsaiti olmalıdır. Daha aydın desək, həcc səfəri üçün lazım olan vətəninədək¹ gediş-gəliş xərcləri, qida, geyim, qalmaq üçün yerin kirayəsi və həcc səfərinin digər zərurətləri üçün maddi vəsaitə, həmçinin, nəqliyyat vasitəsinə (ona ehtiyac olduğu halda) sahib olmalıdır.

Məsələ 301: Maddi imkan olmayan və qadir sayılmayan şəxsin maddi imkan sahibi olmaq üçün (həccin şərtlərindən biri olan qadirlik şərtinə çatmaq üçün) işləyərək qazanc əldə etməsi vacib deyil.

Məsələ 302: İnsanın hər hansı bir malı varsa və həcc xərcləri üçün kifayət edib-etmədiyini bilmirsə, ehtiyata əsasən, bunu araşdıraraq öyrənməlidir.

Məsələ 303: Yaşayış üçün zəruri olan malların, həmçinin, zəruri olmayan, ancaq insanın ürfi nəzərdən ehtiyac duyduğu və kəmiyyət və keyfiyyəti baxımından onun şanına (sosial vəziyyətinə) uyğun olan (sosial vəziyyətinə görə artıq olmayan) malların da həccə getmək üçün satılmasına gərək yoxdur.

Buna əsasən, insanın yaşadığı ev, maşın, ev əşyaları (mebel), təhsil üçün gərəkli olan kitablar, əmək alətləri, bəzək üçün istifadə etdiyi geyimlər ehtiyac həddi və şanına (sosial vəziyyətinə) görə artıq olmazsa, onların satılması lazım deyil. Ehtiyac və şanına görə artıq olduğu təqdirdə isə əgər artıq olan hissəsi həcc xərcləri üçün kifayət edirsə, yaxud başqa bir malı (pulu) da varsa və onu da

¹ - Yaxud həcdən sonra məskunlaşmaq niyyətində olduğu başqa bir yerədək. Lakin əgər məskunlaşmaq istədiyi yerə gediş xərci vətəninə dönüş xərcindən artıqdırsa, həmin yerdə məskunlaşmaq məcburiyyətində olmadığı təqdirdə vətəninədək qayıdış xərcinə sahib olması “qadir olma” şərtinin gerçəkləşməsi üçün kifayətdir.

üzərinə gəldikdə kifayət edirsə, insan həcc ayinini icra etməyə qadir hesab edilir. Həmçinin, misal olaraq, bir şəxsin maşını, yaxud mənzili onun şanından (sosial vəziyyətindən) artıqdırsa, onu şanına xələl gətirməyən daha ucuz bir maşın, yaxud mənzillə əvəz edə bilərsə və artıq qalan vəsaitlə (təkcə onunla, ya üzərinə başqa bir vəsait də əlavə etməklə) həccə gedə bilən şəxs qadir hesab edilir.

Həmçinin, insanın əvvəllər bir mala ehtiyacı olduğu halda indi ona ehtiyac duymaması, məsələn, bir xanımın qocalıq, yaxud başqa bir səbəblə artıq zinət əşyalarına ehtiyacının olmaması da bu qəbildəndir.

Məsələ 304: Əgər bir şəxsin həcc xərclərini minimum səviyyədə ödəməyə yetəcək qədər pulu varsa, ancaq digər tərəfdən özünü və ailəsini dolandırmaq üçün buna ehtiyacı varsa, ya evlənmək, cihaz hazırlamaq, ev, yaxud ev əşyaları almaq üçün həmin pula ehtiyacı varsa, belə ki, həmin pulun həcc üçün sərf edilməsi nəticəsində kasıb və möhtac olacağından qorxarsa və ya o pulu Həcc ziyarəti yolunda xərcləyərək həyatda adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) düşər olacağını bilsə, həcc ziyarəti belə şəxsə vacib deyil. Əks halda isə həcc ona vacibdir.

Buna əsasən, məsələn, əgər insan şəxsi evi və ya nəqliyyat vasitəsi olmadıqca adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətlə (“hərəcə”) üzləşəcəksə, o zaman həcc ayinini icra etməyə qadir hesab edilir ki, ev almaq üçün lazım olan puldan əlavə həccə getmək üçün də pulu olsun.

Məsələ 305: Əgər bir şəxsin, qiyməti həcc xərclərinə kifayət edən - baxmayaraq ki, onun kənarında digər əmlakını da satmaqla birlikdə - satılıq evi, həmçinin, bir vəqfin müdirinin ona yaşaması üçün verdiyi vəqf evi kimi ixtiyarında yaşaya biləcəyi başqa mənzili də olarsa, belə ki, orada yaşaması şanına xələl gətirməsə və onun üçün çox sıxıntı (hərəc) yaratmasa və müvəqqəti¹ olmasa, bu halda həccə getməyə qadir (müstəti) sayılar və həcc ona vacib olar. Bu hökm digər məişət vasitələrinə də aiddir.

¹ - Məsələn, vəqfin müdiri (müvəkkili) ona vəqf evində yaşamağa müəyyən müddət ərzində icazə verib və bu müddət keçdikdən sonra o, yaşayış evini vəqfə təhvil verməlidir.

Məsələ 306: Əgər insanın öncəki məsələlər nəzərə alındıqda həccə getmək üçün satması vacib olan hər hansı bir mülkü, yaxud malı varsa, normal bazar qiymətinə alacaq bir alıcı olmadığı təqdirdə onun qiymətindən ucuz satılması insana həddən ziyadə zərər¹ vurmadığı halda sataraq həccə getməsi vacibdir. Həddən ziyadə zərər vurduğu halda isə satılması vacib deyil.

Məsələ 307: Hədiyyə, yaxud miras qalması kimi yollarla həcc xərcləri üçün kifayət edəcək miqdarda malı olan və özünün, ailəsinin xərcləri də şəriətə uyğun başqa bir yolla çətinlik olmadan və adi halda təmin edilən (məsələn, minimum yaşayış xərclərini ödəyəcək qədər gəliri olan bir iş sahibi, yaxud ehtiyacları başqa bir şəxs tərəfindən davamlı şəkildə təmin edilən, ya da şəriət qanunlarına əsasən, xüms və zəkat kimi şəri ödənişlərdən istifadə hüququna malik olduğu təqdirdə bundan yararlanan) şəxs, həmçinin, həcc xərclərini təmin etməyə kifayət edən, sahib olduğu malı həcc üçün sərf edəcəyi təqdirdə həddən sonrakı yaşayışı ondan öncəki yaşayışından fərqlənməyəcək şəxs həccə getməyə qadir hesab edilir və həcc ona vacibdir.

Məsələ 308: Həcc və ziyarət təşkilatının qeydiyyatından keçərək həccə getməyin bütün xərclərinə kifayət edən miqdarda pulu olan şəxs, qeydiyyatdan keçib növbəyə duraraq bir neçə ildən sonra həccə gedə bilsə, başqa formada həccə getmək imkanına malik deyilsə və onun həcc növbəsi gəldiyi ildə həcc etmək üçün başqa bir maneənin olacağı gözlənilmirsə, vacib ehtiyata əsasən, qeydiyyatda düşərək, növbəsi çatdığı zaman həccə getməlidir.

Bununla da, sözügedən şəxsə, qeydiyyatdan keçdikdən sonra həyatının zəruri və lazımi xərclərini ödəmək üçün həcc qəbzini satmaq zərurəti yaranarsa və həmin xərcləri qarşılamaq üçün başqa imkanı yoxdursa, onu öz ehtiyaclarına xərcləmədiyi təqdirdə adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətlə (“hərəclə”) üzləşəcəksə, bu halda həcc qəbzini başqasına sata və onun məbləğini yaşayış xərclərinə sərf edə bilər və ona həcc vacib sayılır.

¹ - “İchaf”dan məqsəd, ürfi baxımdan insana zərərli hesab edilən əhəmiyyətli və böyük bir itkidir.

Məsələ 309: Həccin vacib olmasında şərt sayılan maddi imkan (qadir olması) insanın öz şəhər, yaxud vətənindən deyil, olduğu yerdən həccə gedib-gəlmək imkanındır. Buna əsasən, əgər mükəlləf öz şəhərindən həccə getməyə qadir deyilsə və ticarət, yaxud başqa bir iş üçün digər bir şəhərə, məsələn, Ciddəyə gedər və orada müəyyən gəlir əldə edərək onunla oradan Məkkəyə getmək və həcc ayinini icra etmək imkanı əldə edərsə, həmçinin, qadirliyin digər şərtlərinə də cavab verirsə, həccə getməyə qadir sayılır və həccə getməlidir. Bu halda həccə gedərsə, hərçənd sonradan mal-dövlət əldə edərək öz vətənindən Məkkəyə getmək imkanına sahib olsa belə, artıq həcc ona vacib deyil.

İkinci şərt: Fiziki sağlamlıq

Məsələ 310: Həccin vacib olmasının bir şərti olan fiziki sağlamlıq o deməkdir ki, insanın səhhəti və gücü ürfən (insanların nəzərində) dözülməz sayılan həddən ziyadə əziyyət çəkmədən Məkkəyə gedərək həcc ayinini icra etməyə imkan verməsidir.

Maddi imkanı olan, lakin xəstəlik, qocalıq və bunun kimi səbəblərlə fiziki sağlamlıq imkanları məhdud olan və ömrünün sonunadək sağlacağına ümidi olmayan şəxs 352-ci məsələdə izah ediləcək şərtlərlə naib tutmalıdır.

Üçüncü şərt: Yolun açıq və təhlükəsiz olması

Məsələ 311: Yol açıq və təhlükəsiz olduğu zaman və yolda heç bir maneə mövcud olmadığında, şəxs həcc ziyarətinə getməyə qadir sayılır.

Yol bağlı olarsa, yaxud insan yolda həyatını və ya malını itirəcəyindən, yaxud şərəf və ləyaqətinə xələl gələcəyindən qorxarsa, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətlə (“hərəclə”) üzləşəcəksə, həcc ona vacib deyil.¹ Lakin hərçənd daha uzun olsa belə, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətlə (“hərəclə”) üzləşməmək üçün başqa bir yolla gedə bilərsə, həmin yolla getməlidir. Yalnız həmin yol “həcc yolu bağlıdır” deyiləcək qədər uzaq olduğu və qeyri-adi olduğu təqdirdə həcc ona vacib deyil.

¹ - “İchaf”da məqsəd, ürfi baxımdan insana zərərli hesab edilən əhəmiyyətli və böyük bir itkidir.

Məsələ 312: Əgər zalım yolu bağlamışsa və ya yolu təhlükəli vəziyyətə salmışsa və bu maneəni aradan qaldırmaq ona pul verməkdən başqa yolla mümkün deyilsə, ödənilən məbləğ böyük olsa da, insan ona pul verməklə yolu açıdırıb həcc ziyarətinə gedə bilərsə, bunu etməsi zəruridir. Amma bu miqdarda pulun ödənilməsi ürfi baxımdan insana zərərli hesab edilən əhəmiyyətli və böyük bir itki sayılırsa, bu halda onun ödənilməsi vacib deyil və həccin vacibliyi onun boynundan götürülür.

Məsələ 313: Qadına həcc vacib olduğu zaman, ona qarşı ehtimal olunan zərərlər və hadisələrdən amanda qalarsa, onun yanında məhrəm olması şərt deyil. Amma (həcc ziyarəti səfəri zamanı) təhlükəsizlikdə olmadığı təqdirdə isə, bu iş üçün bir nəfəri (mühafizəçi kimi) muzzla əcir tutub özü ilə aparmalı olsa belə, təhlükəsizliyi üçün onun yanında belə bir şəxsın olması lazımdır. Sözsüz ki, bu, əcir tutduğu şəxsin əmək haqqını ödəmək imkanına malik olarsa lazımdır, əks təqdirdə isə həcc ona vacib olmayacaqdır.

Dördüncü şərt: Vaxtın geniş olması

Məsələ 314: Həccin vacib olmasının bir şərti vaxtın geniş olması, insanın Məkkəyə səfər edərək həcc ayinini icra etməyə yetəcək qədər vaxtının olması deməkdir. Buna əsasən, bir şəxs həcc ayininin icrası üçün kafi sayılan qədər maddi imkan əldə edərsə, ancaq səfərə hazırlıq tədbirlərinin sıxıntısız şəkildə (hərəc olmadan, yəni; adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə düşmədən) görülməsi, məsələn, pasport, viza və təyyarə bileti almaq üçün kifayət qədər vaxt olmazsa, yaxud vaxtın darlığına görə adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə ("hərəc") düşərsə, bu halda insan həcc ayinini icra etməyə qadir (hazır) hesab edilmir və həmin il həccə getmək ona vacib deyil.

Lakin əgər növbəti il, yaxud daha sonrakı illərdə qadirliyin digər şərtlərinə də cavab verəcəyinə və həccə gedə biləcəyinə əmindirsə, yaxud arxayındırsa,

maddi imkanını¹ növbəti il, yaxud daha sonrakı illərdə həcc ayinini icra etmək üçün qoruyub saxlaması vacibdir. Bu halda, əmlakdan onu maddi imkandan məhrum edən və bununla da artıq onun əvəzini ödəyə bilməyəcək hər hansı bir formada istifadə etməkdən çəkinməsi lazımdır.²

Buna əmin, yaxud arxayın olmadığı təqdirdə isə maddi imkanını növbəti il üçün qorumasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 315: Müstəti (qadir) olduğu birinci ildə Məkkəyə gedib, amma Ərəfat və Məşərul-Hərəmə təyin olunmuş vaxtda çatmayan şəxs, ayinlərə çatacağına əminlik və ya xatircəmliliklə Məkkəyə doğru hərəkətini gecikdirsə və təsadüfən çatmadığı halda, həcc ona vacib deyil və belə ki, sonrakı illərdə də (həccə getməyə qadir) olmasa, həcc ona vacib deyildir.

Amma həcc ayinlərinə çatmağına əmin olmadığına baxmayaraq, Məkkəyə səfərini gecikdirsə və bu gecikmə üzündən həccin ayinlərini icra edə bilməsə, əgər üzrü olmasa və daha tez gedib çata bilərdisə, həcc onun boynundadır və sonra hər hansı yolla olursa həcc ziyarətini yerinə yetirməlidir.

Həmçinin, adı çəkilən şəxs əvvəlki illərdə müstəti (qadir) sayılırdısa, həccə gedib ayinləri yerinə yetirə bilərdisə və getməyibsə, hər halda həcc onun boynundadır və çətin olsa belə gələcəkdə həcc ziyarətinə getməlidir

Beşinci şərt: Həcc səfəri ərzində ailənin zəruri yaşayış xərclərini təmin etmək imkanı

Məsələ 316: Həcc səfəri ərzində ailəsinin yaşayış xərclərini təmin etmək imkanına malik olan şəxs həcc ziyarətinə qadir sayılır.

Həccə getməklə insan, zəruri yaşayış ehtiyaclarını təmin etməsi vacib olan şəxslərin (məsələn, daimi kəbinli arvad və uşaqlarının)³ yaşayış xərclərini səfər müddətində ödəyə bilməyəcəksə, bu halda həccə getməyə qadir hesab edilmir və həcc ona vacib deyil.

¹ - Həcc üçün kifayət edən maddi vəsaiti. Tərc.

² - Əgər həyatının lazımı və zəruri xərcləri üçün o məbləğə ehtiyacı olsa, belə ki, o, sözügedən malı Həcc ziyarətinə sərf etsə, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə ("hərəc") düşəcəksə, bu halda onu yaşayış xərcləri üçün sərf edə bilər və öhdəsinə həcc ziyarəti düşür.

³ - Nəfəqəsi insana vacib olan şəxslərin hökmləri dördüncü cild, "Nəfəqələr" bölümündə bəyan edilmişdir.

Həmçinin, həccə getməklə insan, xərclərini təmin etməsi ona şəriət baxımından vacib olmayan, lakin ürfün nəzərində onun öhdəsinə sayılan şəxslərin yaşayış xərclərini səfər müddətində ödəyə bilməyəcəksə və bu halda onun şanına xələl gələcəksə, yaxud həyatda adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olacaqsə həccə getməyə qadir hesab edilmir və həcc ona vacib deyil.

Altıncı şərt: Həcdən qayıtdıqdan sonra yaşayış xərclərini təmin etmək imkanı

Məsələ 317: Bir şəxs həccdən qayıtdıqdan sonra öz şanına uyğun olaraq özünü və ailəsini dolandırmaq üçün ticarət və ya əkinçilik və ya daşınmaz əmlak kirayəsi kimi və yaxud başqa peşə və iş sahibi olmaq kimi mala və gəlir mənbəyinə malik olarsə həcc ziyarətinə qadir (müstəti) sayılır. Hacı pulunu həcc yolunda xərclədiyi zaman, qayıtdıqdan sonra özünün və ailəsinin yaşayış xərclərini qarşılamaq üçün başqalarından kömək istəməyə məcbur qalmamalı və və böyük çətinliklərlə yaşamamalıdır.

Yuxarıda qeyd olunan məsələdə meyar budur ki, mükəlləfin həccə getməsi, yaxud pulunu, gəlirini bu yolda sərf etməsi səbəbi ilə həccdən qayıtdıqdan sonra özünün və ailəsinin yoxsullaşacağından qorxursa, yaxud həcc ziyarəti üçün pul xərclədiyi təqdirdə, geri döndüyü zaman bunun adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olacağını bilirsə, belə bir şəxs həccə getməyə qadir hesab edilmir.

Məsələn, qazanc əldə etdiyi zaman həcc ziyarətində olan şəxs, həccə getdiyi üçün qayıtdıqdan sonra heç bir gəliri olmayacaqsə və yaxud onun gəliri ilin qalan və ya bəzi günlərində yaşayış xərclərini ödəyə bilməyəcəyi miqdarda azalacaqsə, həcc ona vacib deyildir.

Həmçinin, əgər bir şəxsin həcc xərcləri üçün kifayət edəcək bir malı varsa, ancaq həmin mal onun özünün və ailəsinin dolanışığını təmin etmək üçün qazanc vasitəsidirsə və güzəranını şanına uyğun səviyyədə təmin etmək

üçün başqa bir yolu da yoxdursa, bu halda həccə getməyə qadir (hazır) hesab edilmir və həcc ona vacib deyil.

Məsələ 318: Məkkəyə gedə bilən qadının qayıtdıqdan sonra malı (pulu) olmayacağına, əri də, məsələn, yoxsuldursa və onun zəruri yaşayış xərclərini ödəyə bilmirsə və həccə getmək onun yaşayışında sıxıntıya düşməsinə (adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır məşəqqətə (“hərəcə”) səbəb olacağına, yaxud yoxsul və ehtiyacı şəxsə çevrilməsindən qorxursa, həccə getməyə qadir hesab edilmir və həcc ona vacib deyil.

Yeddinci şərt: Borclu olmamaq

Məsələ 319: İnsan həcc xərcləri üçün kifayət edəcək bir mal (pul) əldə edərsə, ancaq başqa şəxslərə borcu varsa, yaxud xüms və ya zəkat verməlidirsə və borc miqdarını (məbləğini) çıxdıqda yerdə qalanı həcc xərcləri üçün kifayət etmirsə, bu halda həcc ona vacib olmayacaqdır. Bu hökm xüsusunda borc sahibinin ödənişin gecikdirilməsinə razı olub-olmaması arasında heç bir fərq yoxdur.

Həmçinin, bu hökm barəsində borcun ödəniş vaxtının çatıb-çatmaması arasında da heç bir fərq yoxdur. Yalnız borcun ödənilməli olduğu vaxta aqıl insanlar tərəfindən, ümumiyyətlə, belə bir borcun olması nəzərə alınmayacaq qədər uzun müddət, məsələn, əlli il qalırsa, bu hal istisnadır.¹ Həmçinin, malı (pulu) əldə etdikdən (yəni; həcc ziyarətinə getmək üçün qadir və müstəti olduqdan) sonra borc almaqda təqsiri olmadığı halda sözügedən şəxsin əvvəl borc alması, sonra həmin malı əldə etməsi ilə əvvəl həmin malı əldə etməsi, sonra borc alması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 320: Borca görə həccə getməyə qadir (müstəti) sayılmayan borclu şəxs həccə gedib Miqata çatsa və miqat məqamında onun üçün həcc etmək və ya etməmək eyni olsa, həcc üçün ödədiyi məbləği geri ala bilməsə, həm də pul almaq müqabilində həcc haqqını başqa şəxsə verə bilməsə və həcc vəzifəsini

¹ - Yəni bu halda sözügedən insana həcc vacibdir. Tərc.

yerinə yetirməyin vətənə qayıtmaqla müqayisədə əlavə xərc - qurbanlığın qiymətini ödəmək kimi¹ - tələb etməsə, bu halda, borclu şəxs qadir (müstəti) sayılır, borcunun olması isə qadir (müstəti) sayılmasına mane olmur və sözügedən bu həcc ziyarəti, həccətül-islam (vacib həcc ziyarəti) olaraq məqbul sayılır.

Məsələ 321: Həcc üçün maddi imkana sahib olmayan bir şəxs həcc xərcləri üçün kifayət edəcək bir malı (pulu) borc alarsa, hərçənd gələcəkdə onu ödəmək imkanı olacağını bilsə də, həcc ona vacib deyildir. Amma, belə bir borcun ödəniş müddəti ağıllı insanlar tərəfindən nəzərə alınmayacaq qədər uzundursa, məsələn 50 il müddətində nəzərə alınıbsa, bu halda sözügedən şəxs həccə getməyə qadir hesab edilir və həcc ona vacibdir.

Məsələ 322: Maddi imkanı, məsələn, ehtiyacdən artıq sərmayəsi, əmlakı, torpaq sahələri və bu qəbildən olan satıla bilən və qiyməti (satışından əldə ediləcək pul) həcc xərcləri üçün kifayət edən başqa bir mülkiyyəti olan və nəticə etibarilə həccə getməyə qadir hesab edilən şəxs onları satmayaraq həcc xərcləri üçün borc alarsa və borc aldığı pulla həccə getmək istəyərsə, həccə doğrudur və həccətül-islam (vacib həcc ziyarəti) olaraq məqbul sayılır.

Məsələ 323: Əvvəllər həccə getməsi vacib olan, indi isə xüms, yaxud zəkat borcu olan şəxs ilk növbədə xüms, yaxud zəkati verməlidir və onları verməyi həcc səfəri səbəbi ilə təxirə salması caiz deyil.

Əlbəttə, əgər hər ikisinin (həm həcc, həm də xüms, yaxud zəkat) yerinə yetirilməsi üçün kifayət etməyəcək miqdarda bir mal (gəlir) əldə edərsə, şəriət hakiminə, yaxud onun nümayəndəsinə müraciət edərək ondan şəri verginin ödənilməsini təxirə salmaq üçün izin istəyə bilər. Şəriət hakimi, yaxud onun nümayəndəsi sözügedən şəxsin vəziyyətini araşdırır və həcc səfərindən qayıtdıqdan sonra şəri vergini mümkün olan ilk fürsətdə ödəməklə bağlı ciddi niyyəti olduğu halda ona xüms, yaxud zəkatın ödənilməsini təxirə salaraq daha

¹ - Hərçənd, başqa bir şəxs təmənnasız şəkildə onun qurbanlığının pulunu ödəmək istəyir.

sonra səhlənkarlıq etmədən ödəməyə icazə verirsə, bu halda sözügedən şəxs şəri verginin ödənilməsindən öncə həccə getməlidir.

Alacaqlı olmaq və imkan

Məsələ 324: İnsan bir kəsə borc verərsə (şəriət qanunlarına əsasən alacaqlı olarsa) və həcc xərclərini bütünlüklə, yaxud qismən təmin etmək üçün həmin borca ehtiyacı olarsa, verdiyi borc cari və möhlətsiz olsa, yaxud onun üçün müddət nəzərdə tutulsa borcun alınmasının vaxtı çatdıqda borclu öz borcunu ödəməyə qüdrəti çatsa və borc (adi halda dözülməsi mümkün olmayan “hərəc”) ciddi sıxıntı olmadan alına, yaxud təqas edilə¹ bildiyi (hərçənd dövlət orqanlarına müraciət etmək yolu ilə olsa belə) təqdirdə borc sahibi həccə getməyə qadir sayılır və həcc ona vacibdir.

Belə ki, borcun vaxtı çatmadığı, ancaq borclu şəxs özü könüllü surətdə onu ödəməyə hazır olduğu təqdirdə də bu hökm caridir.

Məsələ 325: Borc cari və möhlətsiz olsa, yaxud onun üçün müddət nəzərdə tutulsa borcun alınmasının vaxtı çatdıqda borclu şəxsin ödəmə imkanı yoxdursa və ya maddi imkanı olduğu halda onu ödəmirsə və onu borcunu ödəməyə məcbur etmək mümkün deyilsə, ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan “hərəc”ə düşmədən malından “təqas etmək”² imkanı olmasa, borcu aşağı qiymətə satmaq “ichaf” (ürfi baxımdan insana zərərli hesab edilən əhəmiyyətli və böyük bir itki) yaratmadan mümkün olsa, borcun satışından əldə edilən məbləğ həcc ziyarəti xərclərini ödəməyə kifayət edərsə, borc sahibi müstəti (qadir) sayılır və həcc ziyarəti ona vacibdir.

¹- Təqasın şəriətə uyğun və caiz olduğu hallarda.

Təqas – İnsanın ondan borc alan və qaytarmaqdan imtina edən şəxsin malını (pulunu) həmin şəxsin razılığı olmadan alacağı müqabilində mənimsəməsi. Tərc.

² - Eynilə.

Məsələ 326: Əgər borc uzunmüddətlidirsə və onun ödəmə zamanı¹ gəlib çatmamışsa və borclu onu vaxtından əvvəl ödəmirsə, borcu aşağı qiymətə satmaq “ichaf” (ürfi baxımdan insana zərərli hesab edilən əhəmiyyətli və böyük bir itki) yaratmadan mümkün olsa, borcun satışından əldə edilən məbləğ həcc ziyarəti xərclərini ödəməyə kifayət edərsə, borc sahibi müstəti (qadir) sayılır və həcc ziyarəti ona vacibdir.

Məsələ 327: Qadının ərinin maddi imkanı olarsa və o (qadın) ondan həcc ziyarətinin dəyərinə bərabər olan mehriyyəsinin hamısını və ya bir hissəsini götürərsə və ya əri sözügedən mehriyyəni ödəməyə razı olarsa, onu həcc yolunda xərcləməsi qadını ciddi sıxıntıya (adi halda dözülməsi mümkün olmayan “hərəc”ə) salmazsa, qadın müstəti (qadir) sayılır və həcc ziyarəti ona vacibdir.

Bəzli istitaət (başqasının maddi dəstəyi hesabına həccə getmək imkanı)

Məsələ 331: Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan izaha əsasən, “istitaət” (həccə getməyə qadir olmaq) həcc xərclərinə sahib olmaqla əldə olunduğu kimi, ianə və ya onun məbləğinin başqa bir şəxs tərəfindən bəxşiş ya hədiyyə edilməsi, yaxud ödənməsi yolu ilə də əldə gerçəkləşir ki, bu da “bəzli istitaət” adlanır.

Buna əsasən, əgər bir şəxs müəyyən bir malı (pulu)² insana onunla həccə getməsi üçün bağışlayarsa, yaxud ona: “Sənin həcc səfərinin xərcini və həcc zamanı ərzində ailənin zəruri yaşayış xərclərini mən təmin edirəm”, - deyərsə, ya da müəyyən bir malı (pulu) onun sərəncamına verərək ona: “Həccə get”, - deyərsə və insan onun vədinə əməl edəcəyinə, yaxud həmin malı (pulu) ondan

¹ - Məqsəd, müəyyən zamana kimi ödənişi gecikdirmə müqaviləsi əsnasında borclunun və yaxud hər iki tərəfin lehinə şərt edilmiş tələbdir.

² - Həcc ayının icrası, gediş (və eləcə də ehtiyac olduğu təqdirdə qayıdış) xərcləri üçün kifayət edəcək bir maldan (puldan) söhbət gedir. Həmçinin, əgər həccə gedən şəxs ailəsinin zəruri yaşayış xərclərini təmin etməyə qadir deyilsə, sözügedən mal (pul) səfər əsnasında onun ailəsinin xərcləri üçün də kifayət edəcək miqdarda (məbləğdə) olmalıdır. Bu haqda gələn məsələlərdə geniş izah veriləcəkdir.

geri almayacağına arxayın olarsa, həccə getməyə qadir hesab edilir və həcc ona vacibdir.

Məsələ 332: Bir şəxsin həcc səfəri xərclərini və Məkkəyə gedib qayıtdığı müddət ərzində ailəsinin xərclərini təmin edib: “Həccə get”, - deyərlərsə, ancaq həmin vəsaiti onun mülkiyyətinə keçirməzlərsə (yalnız ondan istifadəsinə icazə verərlərsə), həmin vəsaiti ondan geri almayacaqlarına arxayın olduğu təqdirdə həcc ona vacib olur.

Məsələ 333: Bir şəxs mükəlləfə yalnız həcc səfəri xərcini bağışlayarsa və mükəlləfin qayıdış xərclərini ödəmək imkanı olmazsa, həcc ona vacib deyil. Əlbəttə, 300-cü məsələdə öz əksini tapan izah vətənə qayıdış və s. ilə bağlı izah bu vəziyyətə də şamildir.

Həmçinin, həmin şəxs həcc səfərindən qayıdanadək mükəlləfin ailəsinin xərclərini təmin etmədiyi halda da hökm belədir. Ancaq mükəlləfin özünün ailəsini təmin edəcək maddi imkana sahib olduğu, yaxud hətta həccə getmədiyi təqdirdə də təmin etmək iqtidarında olmadığı hallar və ailəsinin təminatının da ona vacib olmadığı zaman, ürfün nəzərinə əsasən, ailəsinin yaşayış xərclərini təmin etmək onun öhdəsində sayılsa, ailəsinin xərclərini təmin etmədiyinə görə ciddi sıxıntı və məşəqqətlə üzləşməyəcəyi kimi hallar istisnadır.

Məsələ 334: Bir şəxs insana həccə getməsi üçün mal (pul) bağışlayarsa, onu qəbul etməsi vacibdir.¹ Ancaq əgər bağışlayan şəxs seçim ixtiyarını insanın özünə həvalə edərək: “Bu malla (pulla) istəyirsənsə həccə get, istəmirsənsə getmə”, - deyərsə, yaxud bağışlayan şəxs bir malı (pulu) bağışlayarsa və bağışlayarkən həcdən nə konkret, nə də bir seçim kimi söz açmazsa, bu iki haldan heç birində belə bir hədiyyənin qəbul edilməsi vacib deyil.

Məsələ 335: Xəstəlik və ya qocalıq səbəbilə həcc edə bilməyən və gələcəkdə özünün həcc edəcəyinə ümid etməyən şəxsə, həcc ziyarətinə getmək üçün bir miqdar pul verilsə, həccə getmək üçün naib tutmaq məqsədilə onu

¹ - Sözügedən bəxşinin qəbulu dözməyin əhəmiyyətli dərəcədə məşəqqətli və hərəclə birgə olduğu minnət qoymaq və ya ləyaqətin alçalması ilə müşayiət olunarsa, bu halda onu qəbul etmək vacib deyildir.

qəbul etməsi vacib deyildir. Amma qəbul etsə, bunun üçün naib tutması ona vacib olur.

Məsələ 336: Bəzli istitaətdə borclu olmaq insanın həccə getməyə qadir olmasına əngəl deyil. Buna əsasən, bir şəxsin xərclərini təmin edərlərsə, hərçənd həmin şəxs borclu olsa belə, həcc ona vacib olur.¹

Əlbəttə, əgər həcc ziyarətinə getmək həmin vaxt borcun ödənilməsinə mane olarsa,² bu şəxs müstəti (qadir) sayılmaz və həcc ona vacib deyil. Belə olan halda, borcun cari və müddətsiz, ya müddətli olub-olmaması, onun ödəmə vaxtının çatması, yoxsa çatmaması fərq etmir.

Məsələ 337: İstitaət şərtlərindən altıncı şərtə bəyan edilən mənada həcdən qayıtdıqdan sonra yaşayış xərclərini təmin etmək imkanı “bəzli istitaət”də şərt deyil. Buna əsasən, həccə getməsi üçün bir şəxsin gediş-gəliş xərclərini və Məkkəyə gediş-gəliş müddəti ərzində ailəsinin xərclərini (bu xərcləri təmin etmək üçün maddi vəsaiti) ona bağışlayarlarsa, hərçənd qayıtdıqda da yaşayış xərclərini təmin etmək üçün malı (pulu) olmasa belə, həcc ona vacib olur.

Əlbəttə, əgər insanın yalnız həcc mövsümündə qazancı olursa və həmin gəlirlə ilin digər günləri, yaxud onların bir qismi ərzində yaşayış ehtiyaclarını təmin olunursa, belə ki, həccə gedəcəyi təqdirdə ilin qalan hissəsi, yaxud bəzi günləri ərzində yaşayış xərclərini təmin edə bilməyəcəksə, bu halda həcc ona vacib olmayacaqdır. Yalnız əgər bağışlayan şəxs ilin qalan günləri ərzində onun yaşayış xərclərini də təmin edərsə, bu halda istisna olaraq insan həccə getməyə qadir hesab edilir və həcc ona vacib olur.

Məsələ 338: Əgər insanın həcc səfəri xərcinin bir hissəsini təmin edən və bütünlüklə təmin etməyə kifayət etməyən bir malı (pulu) olarsa, qalan hissəsini isə bir şəxs ona bağışlayarsa, o, istitaətin altıncı şərtində izah edilən mənada həcdən qayıtdıqdan sonra yaşayış xərclərini təmin etmək imkanına sahib olduğu

¹ - Əlbəttə, həccə getmək borcun ödəniş vaxtı çatdıqda onun ödənilməsinə mane olduğu təqdirdə sözügedən şəxs həccə getməyə qadir hesab edilmir və həcc vacib olmur.

² - Həccə getmək borcun vaxtında qaytarılmasına mane olsa.

təqdirdə həccə getməyə qadir hesab edilir və həcc ona vacib olur, bu imkana sahib olmadığı təqdirdə isə həcc ona vacib olmur.

Məsələ 339: Bir şəxsə həcc üçün kafi olan miqdarda mal (kafi məbləğdə pul) verərlərsə və qarşısına həcc səfəri ərzində həmin malı (pulu) ona bağışlayan şəxsə xidmət etmək şərtini qoyarlarsa, hərçənd bu xidmət onun vəziyyətinə¹ uyğun olsa belə, bəzli istitaət yaranmır və həccə getmək üçün həmin malı (pulu) qəbul etmək ona vacib deyil.

Lakin əgər qəbul edərsə və xidmət həcc ayinlərinin icrası ilə ziddiyyət təşkil etməzsə, yəni xidmətlə yanaşı həccini də yerinə yetirə bilərsə, digər tərəfdən istitaətin (həccə getməyə qadir olmağın) digər şərtlərinə (o cümlədən, altıncı və yeddinci şərtlərinə) də cavab verərsə, müstəti (həccə getməyə qadir) hesab edilir və həcc ona vacib olur.

Məsələ 340: Hər hansı bir şəxsə həcc ziyarətinə getmək üçün Allah yolunda ayrılmış paydan zəkat verilsə və bu şanına (ictimai mənafeyinə) uyğun olsa və şəriət hakimi də vacib ehtiyata əsasən buna icazə versə, o, müstəti (həccə getməyə qadir) hesab edilir və həcc ona vacib olur.

Amma seyid payından, xümsdən və ya yoxsulların payından zəkat verilsə və onu həcc yolunda sərf etməsi şərt olsa, belə bir şərt səhih deyil və bəzli istitaətin yaranmasına səbəb olmur.

Məsələ 341: Həcc ziyarətinə qadir olmayan, lakin həcc etmək istəyən şəxs, həccin bütün xərclərinə kifayət edəcək miqdarda pul borc alıb kiməsə, məsələn, həyat yoldaşına bağışlasa və ya təmənnasız müsaliyə etsə, bu şərtlə ki, həyat yoldaşı həcc ziyarətinə getmək üçün eyni pulu və ya ona bərabər olan bir şeyi ona bağışlasın, həyat yoldaşı da təmənnasız olaraq bunu etsə, əgər 333, 336 və 337 -ci məsələlərdə bəzli istitaət haqqında söylənilənlərə uyğun olarsa, onda müstəti (qadir) sayılır və sözügedən bu həcc ziyarəti, həccətül-islam (vacib həcc ziyarəti) hesab edildiyi üçün kafidir.

¹ - İctimai-sosial mövqeyinə. Tərc.

Həmçinin həccin bütün xərclərini ödəməyə pulu olan, lakin başqalarına borclu olduğu üçün həcci icra etməyə qadir sayılmayan şəxs, əgər borcunu ödəmək üçün qeyd olunan maldan xərcləmək lazım deyilsə,¹ kiməsə, məsələn, həyat yoldaşına bağışlasa və ya ona bağışlamaq şərti ilə müsalihə etsə, həyat yoldaşı da (həcc ziyarətinə getmək üçün eyni pulu və ya ona bərabər olan bir şeyi) ona bağışlasa, əgər 333, 336 və 337-ci məsələlərdə bəzli istitaət haqqında söylənilənlərə uyğun olarsa, onda müstəti (qadir) sayılır və bu həcc, həccətül-islam (vacib həcc ziyarəti) hesab edildiyi üçün kafidir.

Həccin digər hökmləri

Məsələ 342: Əgər insan həccə getməsi səbəbi ilə həcdən daha önəmli olan bir vacib əməli yerinə yetirməməyə, yaxud uzaq durulması həcdən daha mühüm olan bir haram iş görməyə məcbur olacaqsə, həccə getməməlidir ki, vacib işi tərk etməyə, yaxud haram işi görməyə məcbur olmasın.

Lakin hər iki məqamda əgər belə bir halda həccə gedərsə və bu, daha önəmli olan vacib işin icra edilməməsinə, yaxud daha mühüm olan haram işin görülməsinə səbəb olarsa, hərçənd günahkar sayılsa da, həcci doğrudur və digər şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə “həccətül-islam”ın həyata keçirilməsi üçün kifayətdir.

Məsələ 343: Şərtlər gerçəkləşdikdən sonra həcc ayınının dərhal, təxirə salınmadan icra edilməsi vacibdir. Beləliklə, insan həccə getməyə qadir olduğu ilk ildə bu ayını icra etməlidir. Əgər bir şəxs birinci il həccə getməzsə, ikinci il getməlidir və sonrakı illər xüsusunda da hökm belədir.

Əlbəttə, həcc ziyarətinin gecikməsi üzrsüz olaraq vacibatı tərk etməyə səbəb olmasın deyə, qadir şəxsin həccə getməsinin vacibliyi dini vacibatdan deyil, əqli vacibatdan irəli gəldiyinə görə, həccə getməyə qadir olan şəxs gələn illər ərzində heç bir maneə olmadan həccə gedə biləcəyini bilir, yaxud buna

¹ - Məsələn, əgər borc sahibləri borcun ödənilməsinin gecikməsinə razı olsalar və ya borc uzunmüddətlidirsə və onun ödəmə müddəti hələ çatmayıbsa.

əmindirsə, bu səfəri gecikdirmək caizdir. Amma müstəhəb ehtiyata görə, gələn illərdə həccə gedə biləcəyinə əmin və ya xatircəm olsa belə, həcc ziyarətini təxirə salmamalı və buna qadir olduğu birinci ildə yerinə yetirməlidir.¹

Məsələ 344: Evli qadın nə vaxt müstəhəb həccə getmək istəsə, ərinin icazəsi ilə olmalıdır. Bu hökm, həm də rici talaq iddəsində olan qadına da aiddir. Amma ərindən bain talağı ilə boşanmış və iddədə olan qadının həcc ziyarətinə getmək üçün ərindən icazə alması şərt deyil və əri vəfat etmiş qadın da vəfat iddəsi müddətində həcc ziyarətinə gedə bilər.

Məsələ 345: Əgər həcc ziyarətində olan şəxs nisa təvafını düzgün etməsə və ya unudsa, bundan xəbərdar olsa, zövcəsindən uzaqlaşmalı² və nisa təvafını icra etməlidir. Amma nisa təvafını yerinə yetirmək üçün qayıtması mümkün olmasa və ya ona məşəqqətli olarsa, bunun üçün naib tuta bilər. Bu hökm, şəxs qəsdən və ya hökmdən xəbərsiz olduğundan nisa təvafını etmədiyi halda da qüvvədədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, nisa təvafı təkcə kişilər üçün nəzərdə tutulmayıb, qadınlara da aiddir və onun hökmlərinin təfərrüatları “Həcc ayınləri” kitabında qeyd olunub.

Məsələ 346: Başqası tərəfindən həcc üçün əcir edilmiş şəxs də, naibi olduğu şəxsin tərəfindən nisa təvafını icra etməlidir və əgər nisa təvafını yerinə yetirməsə, əcir olmuş şəxs zövcəsindən uzaqlaşmalıdır.³

Eynilə, muzzdlu şəxs nisa təvafını naibi olduğu şəxsin adından deyil, öz adından yerinə yetirərsə, bu nisa təvafı kifayət deyil və tətbiqdə yanlışlığa düşməyibse,⁴ onu yenidən yerinə yetirməlidir.

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər həccə getməyə imkanı olan şəxs sonradan islami həccini yerinə yetirə biləcəyinə əmin deyilsə və buna baxmayaraq onu təxirə salsa, heç bir halda həcc ziyarətinə getməyə nail ola bilməsə, həcc ziyarətini tərk etməklə böyük günah etmiş olar, amma sonradan getsə “mütəcərri” sayılır. (Mütəcərri, Allahın əmrlərinə qarşı çıxmaq niyyəti ilə bir işi görmək, yaxud onu tərk etməkdir. Tərc.)

² - Məqsəd, ehrama görə kişiyə həyat yoldaşına nisbətə haram olan əməllərdən çəkinməkdir. Bu əməllərə cinsi əlaqədə olmaq, oynamaq və boşalmağa səbəb olan şəhəvtlə toxunmaq aiddir. Amma boşalmaya səbəb olmazsa şəhəvtlə baxmaq müstəhəb ehtiyata ziddir.

³ - Eynilə.

⁴ - Dini əməlləri yerinə yetirərkən sadəcə olaraq tətbiqdə səhvə yol vermək əməli batil etmir. Tətbiqdə səhv etməyə misal olaraq, demək olar ki, əgər kimsə cümə axşamı olduğunu düşünərək - cümə günü su olmayacağından qorxaraq cümə qüslünü versə - amma sonra həmin günün elə cümə günü olduğu məlum olsa,

Məsələ 347: Həccə getməyə imkanı olmayanın xərclərini ödəyərək onu həcc ziyarətinə göndərmək müstəhəbdir. Sonradan borcunu ödəyəcəyinə əmin olan şəxsin həcc ziyarətinə getmək üçün borc alması da müstəhəbdir.¹ Həmçinin, Həcc ziyarətinə çox getmək də müstəhəbdir.

Naib olmaqla bağlı hökmlər

Məsələ 348: Naib qismində həcc ziyarətinə gedən şəxs aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

Birinci: Həddi-bülüğa çatmış olmalıdır.

Deməli, həddi-bülüğa çatmamış uşağın başqasının adına naib olaraq vacib həcc əməllərini icra etməsi kafi deyildir və bu hökm vacib ehtiyata əsasən, həddi-bülüğa çatmamış yaxşı və pisi bilən uşağa da aiddir. Lakin vəlisinin icazəsi ilə müstəhəb həccdə yaxşı və pisi bilən uşağın naib kimi ziyarət etməsi səhihdir.

İkinci: O, ağıllı olmalıdır və əgər dövrü dəliliyi olarsa, dəlilik zamanı onun naibliyi səhih deyildir.

Üçüncü: On iki imam şiaəsi olmalıdır.²

Dördüncü: Həcc əməllərini naiblik niyyətilə icra etməlidir.

Beşinci: Həcc əməllərini yerinə yetirərkən, müxtəsər şəkildə də olsa, naib olunan şəxs müəyyənləşməlidir .

Altıncı: Birini öz naibi təyin edən şəxs, onun əsas həcc əməllərini icra edəcəyinə əmin olmalıdır.

Yeddinci: Naib olan şəxs həcc əməllərini düzgün (səhih) şəkildə yerinə yetirməlidir.

əgər o, sadəcə cümə axşamı günü olduğunu düşünüb, amma cümə qüslü niyyəti edibse qüsl düzgündür. Bu tətbiqdə yanlışlıq adlanır. Tərc.

¹ - Əlbəttə, belə bir (ianə və ya borcla yerinə yetirilən) həccin, həccətül-islamla müqayisədə kafi və ya qeyri-kafi olmasının izahı əvvəlki məsələlərdə qeyd edilmişdir.

² - Vacib ehtiyata əsasən, on iki imam şiaəsi olmayan, lakin on iki imam məzhəbinə uyğun olaraq həcc ayinlərini yerinə yetirən bir müsəlman naibin həcc qeyri-kafidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, “dördüncü şərtə yeddinci şərt”ə qədər olan izahlar, birinci cild, “Qəza namazında naib olmaq üçün kifayət edən şərtlər” fəslində, 2144-dən 2154-ə qədər olan məsələlərdə qeyd olunan izahlarla eynidir.

Səkkizinci: Vacib ehtiyata əsasən, naibin həccin bəzi nafilə əməllərini yerinə yetirə bilməməsi əvvəldən məlum olmamalıdır. Çünki, belə bir şəxs başqasının adına pulsuz və ödənişsiz həcc əməllərini icra etsə belə, onun həcc ziyarətini icra etməsilə kifayətlənmək məhəlli işkaldır.¹

Əlbəttə, əgər naib təyin edilən şəxs, nisa təvafı və 11 və 12-ci gecələrdə Minada qalmaq kimi həcc ziyarətinin səhihliyinə xələl gətirməyən bəzi vacibatlarını qəsdən də olsa icra etməzsə, onun naibliyi səhihdir.

Həmçinin, naibin məsələni kölgədə dayanması kimi ehram bağlamış şəxsə haram olan əməllər etməsi öncədən məlum olsa, bu əməlləri etdikdə üzrlü olub-olmamasından asılı olmayaraq işkalı yoxdur.²

Məsələ 349: Əgər təsadüf nəticəsində həcc ziyarəti əməllərini icra edərkən naib ümumi və ya müqəddəs şəriətdə nəzərdə tutulmuş qaydada həcc əməllərinin bəzilərini yerinə yetirə bilməyəcək qədər aciz qalarsa, bu halda naib, öz adına həcc edən şəxsin hökmünü daşıyır. Bununla da, bəzi hallarda naibin onu əcir tutan şəxs tərəfindən icra etdiyi həcc əməlləri səhih, bəzi hallarda isə onun həcc əməlləri batil sayılacaq ki, onun təfərrüatları “Həcc mərasimləri” kitabında qeyd olunub.

Məsələn, əgər naibin təsadüfən Ərəfə və ya Müzdəlifədə ixtiyari olaraq dayanmaq qüdrəti olmazsa, həmin yerlərdə ən qısa müddətə qalmaqla kifayətlənə bilər və onun həccisi səhihdir və naib olduğu şəxsin boynundan həcc vəzifəsi düşür. Əgər Ərəfə və ya Müzdəlifənin heç birində ən qısa müddətə

¹ - Məsələn, vacib ehtiyata əsasən, aşağıdakı üzlərdən birinə malik olduğu məlum olan bir şəxs həccətül-islam məsələsində naib ola bilməz:

a. Təlbiyəni düzgün tələffüz etmək qabiliyyəti yoxdur;

b. Həmd və surəni təvaf namazında düzgün oxumur və onu düzəltmək imkanı da yoxdur;

c. Bədən üzvləri qüsurludur və əl və ya ayaq kimi səcdə üzvlərindən biri yoxdur;

d. Qurban bayramı günü “Rəmyi Cəməreyi Əqəbə” – “Şeytanı daşlamaq” əməlini icra edə bilmir.

² - Həcc ziyarəti zamanı təsadüfən baş verən və əvvəldən məlum olmayan üzlərin hökmü növbəti məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

qalmaqla belə vüqf etməyə qüdrəti olmazsa, onun həccə batil olar və həmin həcc ehramı ilə müfrədə ümrəni yerinə yetirməsi vacibdir.

Məsələ 350: Şəxsin özünə naib olduğu ildə həcc ziyarəti vacib olmamalıdır.¹ Bu, naibin həccinin səhih olmasının deyil, icarə müqaviləsinin düzgün olması şərtidir.

Odur ki, həcc ibadətinə mükəlləf olan naib başqasının adından həccə getsə, həcc ziyarəti naibi olduğu şəxsin öhdəsindən çıxmış olar, lakin naib müqavilədə təyin edilən zəhmət haqqına deyil, ücretül-misl məbləğinə sahib olacaqdır.

Təbii ki, ücretül-misl müqavilədə qeyd olunan əmək haqqından yüksəkdirsə və əcir (naib) də icarə müqaviləsi bağlanarkən bundan xəbərdar olubsa və ya buna əqlabətən ehtimal veribsa və buna baxmayaraq, icarə müqaviləsi bağlayıbsa, bu halda, əcir müqavilədə qeyd olunan ücretdən əlavə məbləğ tələb edə bilməz.

Məsələ 351: Həccə getmək imkanı olan şəxs “həccət əl-islam”ı icra etməyə qadir olduğu təqdirdə şəxsən həccə getməlidir və başqa bir şəxsin onun tərəfindən ücrətsiz yaxud ücret müqabilində həcc ayinini icra etməsi kafi deyil.

Məsələ 352: Bir neçə halda həcc üçün naib tutmaq vacibdir:

- a) Həccə getməyə qadir olan bir şəxsə həcc vacib olarsa və o, daha sonra özünün adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır məşəqqətə (“hərəcə”) düşmədən həccə gedə biləcəyindən naümid olarsa, başqa bir şəxsi öz tərəfindən naib olaraq göndərməlidir.

Məsələn, bir şəxs həccə getməyə qadir olmasına və digər şərtlərə cavab verməsinə rəğmən vacib həcc ayininin icrasında səhlənkarlığa yol verərək həccə getməzsə və sonra qocalıq, xəstəlik, gücsüzlük və bu qəbildən olan səbəblərdən dolayı həccə gedə bilməzsə, yaxud həccə getmək onun üçün həddən ziyadə çətin olarsa və gələcəkdə özünün

¹ - Təbii ki, bu, həcc ziyarətinin onun üzərində olan öhdəliyinin şəri olaraq təsbit edildiyi haldadır, lakin əgər həccin ona vacib olması müəyyən edilməmişsə, məsələn, naib həccin ona vacib olduğunu bilməsə və bilməməkdə də müqəssir olmasa, ya da həccin ona vacib olduğunu bildiyi halda, lakin onu tam şəkildə unudarsa, bu halda naibliyi də, əcir olması (icarə prosesini) də düzgündür.

həddən ziyadə çətinlik olmadan həccə gedə biləcəyinə ümidi olmazsa, bu halda başqa bir şəxsi öz tərəfindən naib olaraq göndərməlidir.

- b) Əgər insan həccə getmək üçün yetəcək qədər mal-dövlət əldə etdiyi və digər şərtlərə də cavab verdiyi birinci ildə qocalıq, xəstəlik, gücsüzlük, yaxud bu qəbildən olan başqa bir səbəblə həccə gedə bilməzsə, ya həccə getməsi adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır məşəqqətə (“hərəcə”) səbəb olacaqsə və yaxud sonradan həddən ziyadə çətinliklə üzləşmədən həcc ayinini icra edəcəyinə dair ümidi olmazsa, başqa bir şəxsi öz tərəfindən naib olaraq göndərməlidir. Hətta bu halda onun malı “bələdi həcc”¹ deyil, yalnız “miqati həcc”² xərci üçün yetəcək qədər olsa belə, yenə də naib tutmaq ona vacib olur.

Doğrusu, belə olan halda onun sərvəti yalnız “miqat həcc”nin dəyəri qədər olsa, - “bələd həcc” qədər deyilsə - yenə də naib tutmaq ona vacib olar.

- c) Həccə getməyə qadir olan, ancaq getməyən və həcc üzərində vacib olaraq qalan, sonra vəfat edən şəxsin mirası hesabına bir şəxsi onun naibi olaraq həcc ayinini icra etmək üçün əcir tutmaq lazımdır və bu halda həmin şəxsin özünün həccə getməyə qadir olması, yəni şəxsən həccə getməli olduğu halda getməməsi ilə vəzifəsi naib tutmaq olduğu halda vəzifəsinə əməl etməməsi arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 353: Əgər naib, özü həccə gedə bilməyən və gələcəkdə onu yerinə yetirmək üçün ümitsiz olan şəxsin tərəfindən həcc ziyarətini icra etsə və üzrü qaldığı halda həmin şəxs vəfat etsə, baxmayaraq ki, həyatda olduğu zaman həcc ona vacib olmuşdu, naibin (onun tərəfindən) həcc ziyarətini etməsi kifayətdir.

¹- Naib tutulan şəxsin naibi olduğu insanın tərəfindən onun şəhərindən həccə getməsinə “bələdi həcc” deyilir. Tərc.

²- Naib tutulan şəxsin naibi olduğu insanın tərəfindən Miqatdan başlayaraq həcc ayinini icra etməsinə “miqati həcc” deyilir. Uca Allahın Məscid əl-harama daxil olmaq üçün təyin etdiyi və Elçisinin (s) də yerini və zamanını təyin etdiyi yollar “miqat” adlanır. Hacılar həcc və ümrə ayinləri üçün təyin edilmiş beş miqatda ehram bağlayırlar. Tərc.

Amma vəfat etməmişdən əvvəl təsadüfən üzrü aradan qalxarsa və “hərəc” olmadan (adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır məşəqqətə düşmədən) həcc etməyə qadir olarsa, vacib ehtiyata əsasən imkanı çatdıqda şəxsən həcc əməllərini icra etməlidir. Naib ehram bağladıqdan sonra onu əcir tutan şəxsin üzrü aradan qalxarsa, şəxsən özünün həccə getməsi vacibdir. Baxmayaraq ki, naib də vacib ehtiyata görə həcc ziyarətini tamamlamalıdır.

Məsələ 354: Niyabətin (naib tutmağın) caiz olduğu hallarda Miqatdan əcir tutmaq kifayətdir və şəxsin öz şəhərindən naib seçməsi vacib deyildir.

Məsələ 355: Qadın kişinin, kişi də qadının naibi ola bilər. Belə ki, həcc ziyarətində onların hər biri öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Beləliklə, naib əgər qadındırsa, qadınlara uyğun həcc əməllərini yerinə yetirməlidir, kişidirsə, kişilərə aid həcc əməllərini icra etməlidir.

Məsələ 356: Hələ həccə getməmiş şəxsi “Səsurə” adlandırırlar. Səsurəni (həccə getməyən şəxsi) səsurə və ya qeyri-səsurə (həccə getmiş olan şəxs) üçün naib təyin olunmasına heç bir maneə yoxdur. İstər naib, yaxud naib tutan şəxs qadın olsun, istərsə də kişi fərqi yoxdur. İki halda, həccə getməyən şəxsi naib etmək daha yaxşıdır:

- a. Maddi imkanı olduğu halda həccətül-islamı yerinə yetirə bilməyən və aciz olan şəxs;
- b. Həcc üzərində vacib olaraq qalan, sonra vəfat edən şəxs.

Məsələ 357: Əgər şəxs həcc ziyarəti üçün başqasına naib olarsa və (ona ödənilən) niyabət pulu ilə müstəti (qadir) olarsa, naib olduğu həcc ziyarəti həmin ilə aiddirsə, öncə niyabəti həccini yerinə yetirməlidir, əgər gələn ilə qədər həccə getmək imkanı qalarsa həcc ziyarəti ona vacib sayılacaq, əgər bu imkan qalmasa vacib deyil.

Amma niyabəti həccin həmin il icra edilməsi şərtlənməyibsə və həmçinin sonrakı illərdə vacib həccini də yerinə yetirmək imkanına malik olduğuna əmindirsə, hansı birini əvvəl etməyində ixtiyar sahibidir. Lakin sonrakı illərdə

ona vacib olan həcci yerinə yetirə biləcəyinə əmin deyilsə, (niyəbəti həccə deyil,) ona vacib olan həcc ziyarətinə getməlidir.

Həcc üçün vəsiyyətlər qaydaları

Məsələ 358: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxsin vəfatı yaxınlaşsa, həcc xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər malı olsa, hətta şahidlərin yanında onun əvəzində həcc ziyarətinin icra edilməsinə vəsiyyət etməklə də olsa, ölümündən sonra həccin yerinə yetirilməsinə əmin olmaq üçün şərait yaratmalıdır.

Eləcə də, əgər pulu olmasa və onun adından bir nəfərin təmənnasız olaraq həcc ziyarətinə getməsi üçün ağlabatan ehtimal olarsa, yenə də vəsiyyət etmək vacibdir.

Məsələ 359: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxs vəfat etsə və həccinin icra edilməsinə vəsiyyət etsə, vəsiyyətini malının üçdə biri (üçdə biri) miqdarında məhdudlaşdırmasa, əsas maldan onun üçün niyəbəti həcc icra etdirmək vacibdir.

Amma vəsiyyətini malının üçdə biri ilə məhdudlaşdırsa, bu halda malın üçdə biri həcc xərclərinə kifayət edərsə, həmin üçdə birindən həcc xərclərini ayırmaq vacibdir. Əgər malın üçdə biri kifayət etməsə, qalanını əsas maldan ödəməlidirlər.

Məsələ 360: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxs vəfat etsə, Məkkəyə ən yaxın miqatdan olsa belə, miqatdan naib götürmək kifayətdir və bu haqda xüsusi vəsiyyəti olmasa vətəndən naib tutmaq vacib deyildir. Bunun hökmü gələn məsələdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 361: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxs vəfat etsə və həcc ziyarətinin icrası üçün vətəndən naib tutulmasını vəsiyyət etsə, onun üçün vətəndən naib tutulması vacibdir. Lakin miqat həccinin əlavə ücreti malın üçdə birindən ödənilməlidir.

Həmçinin, sözügedən şəxs yalnız həcc ziyarəti üçün vəsiyyəət edibsə və haradan naib tutulmasını qeyd etməyibsə, miqatda naib tutmaq kifayətdir. Amma vətəndə tutulmuş naibi həcc ziyarətinə göndərməyə uyğun miqdarda əcir pulu müəyyən edilməsi kimi niyyətinin bu olması haqda işarə və əlamət olsa, bu hal istisnadır.

Məsələ 362: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxs vəfat etsə və mirası həccin dəyərinə, hətta miqat həccinə belə bərabər deyilsə, mərhumun öhdəsindəki həcc ziyarətinə naib göndərmək üçün çatışmayan məbləği öz mallarından təmin etmək varislərə vacib deyildir. Lakin vərəsələrdən bəziləri öz razılığı ilə ödəsə və ya xeyirxah bir şəxs öz malından çatışmayan məbləği versə,¹ mərhumun həcc ziyarətini icra etmək üçün naib tutmaq vacibdir.

Əks təqdirdə, mərhumun borcu və ya xümsü, zəkatı və bunun kimi şeylər, yaxud vəsiyyəti olarsa qeyd olunan məbləğ həmin hallar üçün şəriət normalarına uyğun olaraq xərclənməlidir. Mərhumun qeyd olunan şəkildə öhdəlikləri qalmayıbsa, bütün miras vərəsələrə aiddir.

Məsələ 363: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxs vəfat etdikdə, malı həcc xərclərini ödəməyə kifayət edərsə, vacib ehtiyata əsasən mərhumun vəfatının birinci ilində, mirasından xərcləməklə də olsa, vacib həcc ziyarətini onun öhdəsindən götürmək lazımdır.

Amma əgər birinci ildə miqatdan naib tutmaq mümkün olmasa, vacib ehtiyata əsasən vətənindən naib tutsunlar və gələn il miqatda naib tutmağın mümkün olmasını bilsələr də, həcc ziyarətini gələn ilə qədər təxirə salmasınlar. Amma vətəndən naib tutsalar, miqat həccindən əlavə məbləği həddi-buluğa çatmayanlar, dəlilər, səfehlər kimi üzrlü vərəsələrin payından tutulmasın.

Məsələ 364: Həccətül-islamın vacib olduğu şəxs vəfat etdikdə, əgər bir şəxs onun naibi olaraq təmənnasız şəkildə həcc ziyarətinə getsə, bu kifayətdir və mirasından xərcləyərək onun üçün naib tutmaq vacib deyildir.

¹ - Əlbəttə, mömin kişi və qadınlara, xüsusən də onun qohumlarına mərhumu vacib olan həcc ziyarətini onun öhdəsindən götürmələri (həccini icra etmələri, yaxud etdirmələri) müstəhəbbdir.

Həmçinin əgər mərhum öz malının üçdə birini həcc üçün vəsiyyət etmişsə və kimsə onun əvəzinə təmənnasız şəkildə həcc əməlini yerinə yetirsə, bu halda onun üçün mirasın üçdə birindən xərcləyib naib tutmaq vacib deyildir. Lakin mirasının üçdə birində, həcc xərcləri miqdarında olan məbləğdə vərəsələrin haqqı yoxdur. Daha doğrusu, bu məbləğ mərhumun niyyətinə daha yaxın olan yaxşı işlərə sərf edilməlidir.

Məsələ 365: Əgər mərhum həccin vacib olması aydın olsa, lakin vərəsələr mərhumun sözügedən həccini icra edib-etməməsində şəkk etsələr, onun adından həccə getmək vacibdir və bunun xərci əsas maldan çıxılmalıdır.

Məsələ 366: Əgər mərhum həcc üçün vəsiyyət etmişsə, həccdə məqsədin ona vacib olan həccətül-islam olduğu aydınlaşsa, onun xərcləri əsas maldan çıxılmalıdır. Amma həccətül-islamdan başqa bir həccin nəzərdə tutduğu məlum olarsa və ya bu barədə şəkk-şübhə varsa, həccin xərcləri onun malının üçdə birindən götürülməlidir.¹

¹ - Qeyd edək ki, əziz oxucular həcc və ümrənin növləri və onlarla bağlı şəriət hökmləri ilə tanış olmaq üçün “Həcc mərasimləri” kitabına müraciət edə bilərlər.

ƏMR BE MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏR

(YAXŞI İŞƏ DƏVƏT ETMƏK VƏ PİS İŞDƏN ÇƏKİNDİRMƏK)

Yaxşı işə dəvət edib, pis işdən çəkəndirməyin əhəmiyyəti

Yaxşı işə dəvət edib, pis işdən çəkəndirmək islamın göstərişləri və ilahi vacibətlər arasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir ki, bu barədə Qurani-Kərim buyurur:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Ey müsəlmanlar!) İçərinizdə (insanları) yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun! Bunlar (bu camaat), həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir.”¹

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək (onlara bir yer versək), namaz qılar, zəkat verər, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu (nəticəsi) Allaha aiddir. (Allah qiyamət günü əməllərinə müvafiq olaraq möminlərə mükafat, kafirlərə isə cəza verəcəkdir).”²

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“(Ey müsəlmanlar!) Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz (onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız...”³

¹ - Ali-İmran, 104.

² - Həcc, 41.

³ - Ali-İmran, 110.

İmam Baqirin (ə) bir hədisdə belə buyurduğu nəql edilir: "...Yaxşı işlərə dəvət etmək və pis əməldən çəkəndirmək peyğəmbərlərin yolu, saleh əməlli insanların üsulu və yaxşı iş görənlərin üslubudur. Əzəmətli bir vacib əməldir ki, digər vacib əməllər onun vasitəsilə icra edilir. Təkcə bu vacib əməlin sayəsində yollar əmin-aman,¹ gəlirlər halal olur. Zorla alınmış haqq və mallar sahiblərinə qaytarılır və yer üzü abadlaşır. İslam düşmənlərindən intiqam alınır və bütün işlər (ədalət çərçivəsində) sahmana düşür."²

İmam Əlinin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: "Şəriətin davamlılığı yaxşı işlərə dəvət etmək, pis işlərdən çəkəndirmək və (ilahi) hüdudları gözləməkdir."³

Bir hədisdə Əmirəl-möminin Əlinin (ə) belə buyurduğu nəql edilir: "Kimdə üç xislət olarsa, dünya və axirətdə amanda qalar: yaxşı işlərə dəvət edib özü də ona əməl etsin, pis işlərdən çəkəndirib özü də ondan çəkinsin, ilahi hüdudları gözləsin və qorusun."⁴

Əmr be məruf və nəhy əz münkəri tərək etməyin nəticəsi

Belə rəvayət olunur ki, Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) məlun İbn Mülcəm tərəfindən qılınc zərbəsi ilə yaralandıqdan sonra İmam Həsən və İmam Hüseyin (ə) tövsiyə etdi: "...Yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirməkdən əl çəkməyin. Belə olmayan halda, ən pis insanlar sizə idarəciliyi ələ alar. Sonra isə nə dua etsəniz müstəcab olmaz."⁵

Bir hədisə əsasən İmam Kazim (ə) buyurub: "Yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirin, yoxsa ən pis insanlar sizə idarəciliyi ələ alar. Belə olduqda yaxşılarınızın dua edər, amma onların duaları qəbul olmaz."⁶

Allahın rəsulunun (s) belə buyurduğu rəvayət edilib: "Mənim ümmətim yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirdiyi, bir-birlərinə xeyirxah əməllərdə və

¹ - Yaxud dində mövcud olan inaclər, yol və üsullardan, bidətçilərin təhlükəsindən amanda qalar.

² - Təhziib əl-əhkam, c. 6, Kitabul-cihad, 80-cı bab, səh. 181, hədis 21.

³ - Təsnifu Ğurəril-hikəm və durərul-kəlam, əl-Fəslüs-sani fil-əmri bil-məruf və n-nəhyi ən-il-munkər, səh. 332, hədis. 7639.

⁴ - Əmali, Şeyx Mufid, əl-Məclisur-rəbe əşər, səh. 119, hədis. 3.

⁵ - Müstədrək əl-vəsail, c. 12, Kitabu əmri bil-məruf və n-nəhyi ən-il-munkər, bab 1, səh. 179 və 180, hədis. 9.

⁶ - Təhziib əl-əhkam, c. 6, Kitabul-cihad, 80-cı bab, səh. 176, hədis 1.

təqvada kömək etdiyi müddət ərzində xeyir və yaxşılıq içində olacaqlar. Bunu tərک etdikləri zaman isə bərəkət onların arasından köçüb gedəcək, bəziləri digərlərini (pislər yaxşıları) istismar edəcək, daha onlar göydə və yerdə özlərinə heç bir köməkçi tapa bilməzlər.”¹

İmam Rza (ə) Rəsuli-Əkrəmin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Mənim ümmətim yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirmək məsuliyyətini bir-birinin boynuna atsa (yəni onların hər biri yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirməkdən boyun qaçıraraq, desə ki, bu mənim işim deyil başqasının borcudur) xoşagəlməz hadisələrin və ilahi əzabın gəlişini gözləsinlər.”²

İmam Sadiq (ə) Əmirəl-möminin İmam Əlinin (ə) belə buyurduğunu nəql edir: “Ey camaat! Allah-taala bir qrup insanın etdiyi günahlara görə insanların hamısını cəzalandırmaz. Çünki, həmin məxsus qrup günah və pislilikləri gizləndə edir və camaatın bundan xəbəri yoxdur. Amma bir qrup insan aşkarda günah etsə və insanlar bu vəziyyəti dəyişmək üçün addım atmasa, belə olan halda hər ikisi (həm günahkar qrup, həm də bunu müşahidə edib amma sakit qalan camaat) Allahın əzabına və cəzalandırmasına layiq olacaqdır.”³

İnsanların bu ilahi vəzifə ilə bağlı qisimlərə bölünməsi

Əmirəl-möminin Əlinin (ə) yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirmək məsələsində insanların dörd dəstəyə bölünməsi haqda belə buyurduğu rəvayət edilir:

“1. Bəzi insanlar pis əməlləri əl, dil və ürəyi ilə inkar edirlər. Bunlar xeyir və yaxşılıq xüsusiyyətlərini kamilliyə çatdırmış şəxslərdir.

2. Bəziləri pisliliyə dil və qəlbləri ilə etiraz edirlər, amma əməldə onun qarşısını almaq üçün addım atmırlar. Belə şəxslər, iki xeyirli xüsusiyyətə malikdirlər, amma birini (əməli şəkildə pisliliyin qarşısını almağı) hədəf etmişdir.

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 16, “Kitabul-əmr bil-məruf və n-nəhyi ənil-munkər”, bab 1, səh. 123, hədis. 18.

² - Təhzib əl-əhkam, c. 6, Kitabul-cihad, 80-cı bab, səh. 177, hədis 7.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 16, “Kitabul-əmr bil-məruf və n-nəhyi ənil-munkər”, bab 4, səh. 135, hədis. 1.

3. Bunlardan bəzisi təkcə qəlblərində pisləklərə nifrət edir, amma dili və əməli ilə onun qarşısını almır. Belə insanlar iki daha dəyərli xüsusiyyəti hədəf etmiş, təkcə biri ilə kifayətlənmişdir.

4. Bir dəstə insanlar da, nə qəlbi, nə dili və nə də ki, əməli ilə pisləyin qarşısını almırlar (gördükləri pisləklər və günahlar qarşısında laqeyddirlər). Onlar zahirdə insanlar arasında hər nə qədər diri görünə və nəfəs alsalar da, əslində ölüdürlər. Bütün yaxşı işlər və Allah yolunda cihad, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkəndirməklə müqayisədə dərin dənizə tökülən ağzı suyu qədər heç nədir. Bilin ki, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkəndirmək nə kimsənin əcəlini yaxınlaşdırıb, nə də kimsənin ruzisini kəsib. Bunların hamısından daha dəyərlisi isə zalım hakimin müqabilində haqq sözü deməkdir.”¹

Bəli, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkəndirmək vacib bir əməldir ki, onun şərtlərinə düzgün şəkildə riayət olunarsa, fərdi və ictimai problemlərin həlli üçün şəfa və dərdlərə dərman olar. Amma onun şərtləri diqqətə alınmasa, doğru yola yönəltmək və islah etmək əvəzinə dağıdıcılıq və azgınlıqla nəticələnəcəkdir.

Yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirməyin hədəfi fərdi və ictimai sahədə kamilliyə çatmaq və Allaha layiqli bəndə olmaqdır. Yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirən şəxs, dəmiryol xətlərini dəyişən şəxsə oxşayır ki, bu xətləri tənzimləməklə qatarı düzgün ünvana yönləndirir. Şübhəsiz, dəmiryol xətlərini dəyişən şəxs, yolları və ünvanları tanınmalıdır ki, qatarı düzgün adresə yönləndirmiş olsun. Yaxşı işlərə dəvət edib və pis işlərdən çəkəndirən şəxs də bu ilahi vacib əməlin şərtlərini və hökmlərini bilməlidir.

“Məruf” və “mümkər”in mənası

Məsələ 367: “Məruf” ağılın yaxşı olduğunu dərk etdiyi, yaxud müqəddəs şəriətin bizi yaxşı olması xüsusunda istiqamətləndirdiyi yaxşı iş deməkdir.

¹ - Nəhcül-bəlağə, Mütərcim: Mərhum Dəşti, Hikmətlər fəslı, 374-cü hikmət, Məratibul-əmri bil-məruf və-nəhyi ən-il-mümkər.

“Münkər” isə ağılın pis olduğunu dərk etdiyi, yaxud müqəddəs şəriətin bizi xoşagəlməz olduğundan xəbərdar etdiyi pis və qəbahətli iş deməkdir.

Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin vacib olmasının şərtləri

Məsələ 368: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək aşağıdakı şərtlər daxilində vacib olur:

- 1) Yaxşı iş şəriətin vacib etdiyi işlərdən, pis iş isə şəriətin haram etdiyi işlərdən olmalıdır.
- 2) Yaxşı işə dəvət edən və pis işdən çəkəndirən şəxs hərçənd xülasə şəklində də olsa məruf və münkəri tanımalıdır.
- 3) Yaxşı işə dəvət edən və pis işdən çəkəndirən şəxs hərəkətinin günahkar şəxsə təsir qoyacağını ehtimal etməlidir.
- 4) Günahkar şəxsin pis işi görmək niyyəti olmalı, yaxud həmin işi görməlidir.
- 5) Günahkar şəxs pis iş görməkdə, yaxud vacib işi icra etməməkdə üzrlü sayılmamalıdır.
- 6) Yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkəndirmək yaxşı işə sövq edən və pis işdən çəkəndirən şəxs üçün həddən ziyadə çətin, yaxud onun canına, heysiyyətinə və ya malına önəmli dərəcədə zərərli olmamalıdır.

Qeyd olunan şərtlərin izahı gələn məsələlərdə bəyan olunacaqdır.

Birinci şərt: Yaxşı iş şəriətin vacib etdiyi işlərdən, pis iş isə şəriətin haram etdiyi işlərdən olmalıdır

Məsələ 369: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməkdə, yaxşılığın vacib işlərdən, pisliliyin isə haram işlərdən olması şərt edilmişdir. Yaxşı işin görülməsinin müstəhəb olduğu və pis işin görülməsinin məkrüh olduğu hallarda isə yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkəndirmək müstəhəbdir.

Təbii ki, müstəhəb və məkrüh işlər xüsusunda yaxşı işə sövq edərkən və pis işdən çəkindirərkən sövq edilən və çəkindirilən insanın şəxsiyyəti nəzərə alınmalı, incidilməməli və təhqirə məruz qalmamalıdır. Həmçinin, müstəhəb işlərə sövq edərkən və məkrüh işlərdən çəkindirərkən insanın dinə və dini ayinlərə nifrət etməsinə səbəb olacaq qədər çox sərtlik nümayiş etdirilməməlidir.

İkinci şərt: Yaxşı işi və pis işi hərçənd xülasə şəklində də olsa tanımalıdır

Məsələ 370: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirmək istəyən şəxs qarşı tərəfin icra etmədiyi işin vacib işlərdən, yaxud onun gördüyü işin günahlardan olduğunu bilməlidir. Buna əsasən, yaxşı işi və pis işi tanımayan və onları bir-birindən ayırd edə bilməyən şəxsə yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkindirmək vacib deyil. Hərçənd, bəzi hallarda yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkindirmək üçün yaxşı işi və pis işi tanımaq bir hazırlıq tədbiri olaraq vacib olur.¹

Üçüncü şərt: Günahkar şəxsə təsir qoyacağını ehtimal etməlidir

Məsələ 371: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirməyin vacib olmasında, şəxsin günahkar insana təsir qoya bilməsini təsdiq edən məntiqi ehtimalın mövcud olması şərtidir.

Bir şəxs dəvət etmə və çəkindirməsinin təsirsiz olduğunu bilirsə, baxmayaraq ki, fəqihlər arasında onun bu işdə vəzifəsi olmadığı məlumdur və yaxşılığa dəvət etmək və pislikdən çəkindirmək ona vacib deyildir, vacib ehtiyata əsasən,

¹ - Məsələnin izahı odur ki, bəzən mükəlləf hökm barədə yetərli məlumatı olmadığı üçün şəxsin günahı haqqında müxtəsər şəkildə məlumatlı olur, yəni adı çəkilən şəxsin etdiyi işlər arasında günah və günahlar işlətdiyini bilir. Amma hökmü bilmədiyi üçün onun hansı əməlinin günah olduğunu bilmir, bu halda mükəlləf şəkkl etdiyi gündəlik hökmləri öyrənməlidir ki, sözügedən şəxsi yaxşılığa dəvət edib, pislikdən çəkindirə bilsin. Lakin mükəlləf həmin şəxsin günah işlətməsindən müxtəsər də olsa xəbəri yoxdursa və həmin şəxs haram olması ehtimal olunan bir iş görübsə və ya vacib ola biləcək bir əməli tərkl edibsə, bu halda yaxşılığa dəvət edib, pislikdən çəkindirmək üçün qeyd olunan işin hökmünü öyrənmək vacib deyil.

günahkar şəxsin nalayiq hərəkətlərinə qarşı ikrah hissi və narahatlığını hərçənd ona təsir etməyəcəyini bilsə belə, istənilən mümkün üsulla (sözlə, rəftarla, yazı ilə və s.) izhar etməlidir.

Məsələ 372: Əgər bəzi şəxslər yaxşı işə dəvət edərsə və pis işdən çəkindirərsə, ancaq cəhdləri səmərəsiz olarsa, digər bir qisim insanların işə özlərinin yaxşı işə sövq etmə və pis işdən çəkindirmə cəhdlərinin səmərəli olacağına dair məntiqli ehtimalı vardırırsa, onların yaxşı işə sövq etməsi və pis işdən çəkindirməsi vacibdir.

Dördüncü şərt: Günahkar şəxsin pis işi görmək niyyəti olmalı, yaxud həmin işi görməlidir

Məsələ 373: Bir şəxsin pis bir işi görmək və ya vacib bir işi görməmək niyyəti olarsa, yaxud pis iş görərsə və ya vacib bir işi görməzsə, onu yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirmək vacibdir. Yaxşı işə sövq etməyin və pis işdən çəkindirməyin vacib olmasında insanın pis işi görməyə, yaxud vacib işi görməməyə israr və davam etmək niyyətinin olması şərt deyil.

Buna əsasən, əgər insan bir şəxsin bir günah etmək, yaxud vacib bir işi görməmək niyyəti olduğuna əmindirsə, onu şəriətə zidd əməlin baş verməsindən öncə yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirmək vacibdir. Hərçənd sözügedən şəxs ilk dəfə günah iş görmək, yaxud vacib işi görməmək niyyətinə düşmüşsə və hələ həmin günah işi görməmiş, yaxud vacib işin icrasından imtina etməmiş olsa belə.

Məsələ 374: Əgər insan bir şəxsin pis iş görmək, yaxud vacib işi görməmək niyyətində olduğunu ehtimal edirsə, ancaq buna əmin deyilsə, bu halda da onu yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirmək vacib deyil.

Məsələ 375: Günahkar şəxs günahlarını təkrarlamaq niyyətində olmadığı təqdirdə onu yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirmək vacib deyil. Hətta

əgər insan günahkar şəxsin günah işlərini təkrarlamaq istəmədiyini məntiqli əsaslarla ehtimal etsə (bu xüsusda diqqətəlayiq ehtimal olsa) belə, bu halda onu yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vacib deyil.

Beşinci şərt: Günahkar şəxs pis iş görməkdə, yaxud vacib işi icra etməməkdə üzrlü sayılmamalıdır

Məsələ 376: Bir şəxs bir pis iş görürsə və həmin işin haram olmadığını, əksinə mübah olduğunu düşünürsə, yaxud bir vacib işi görmürsə və həmin işin vacib olmadığını düşünürsə, bu halda belə düşündüyünə görə şəriət baxımından üzrlü hesab edildiyi, məsələn, “mövzu” xüsusunda səhvə yol verdiyi¹, yaxud təqlid etdiyi müctəhidin fiqhi rəyinə əsasən hərəkət etdiyi təqdirdə onu yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vacib deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər pis iş canı möhtərəm olan (yaşamaq hüququ olan, öldürülməsi haram olan) bir insanı qətlə yetirmək kimi Müqəddəs Şəriətin² baş verməsinə heç bir vəchlə razı olmadığı işlərdəndirsə, hərçənd bu işi görən şəxs üzrlü olsa və hətta mükəlləf olmasa belə, qarşısının alınması vacibdir.

Məsələ 377: İnsan pis işi görən, yaxud vacib bir işi görməyən şəxsin bu xüsusda şəriət baxımından üzrlü olduğunu ehtimal edərsə, zahiri əlamətlər onun pis işi görməkdə, yaxud yaxşı işi görməməkdə üzrlü sayılmadığını göstərdiyi təqdirdə yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək digər şərtlərinə də riayət etməklə vacibdir. Ancaq əgər buna dair bir zahiri əlamət mövcud deyilsə, yaxud onun pis işi görməkdə, yaxud vacib işi görməməkdə üzrlü sayıldığına dair zahiri əlamət varsa, bu halda onu yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vacib deyil.³

¹- Məsələ ilə əlaqədar hökmü bilməsi, ancaq həmin hökmün onun vəziyyətinə şamil olub-olmaması xüsusunda səhvə yol verməsi nəzərdə tutulur. Tərc.

²- Bu ibarə (ərəbcə: əş-şəri əl-muqəddəs) fiqhdə əsasən şəriət qanunlarının təsisçisi olan uca Allaha və onları bəyan və izah edən Elçisinə (s) aid edilir. Tərc.

³- Məsələn: Ramazan ayında gündüz qida qəbul etməklə orucu pozan və zahirən üzrsüz görünən bir gənci digər şərtlərə də riayət etməklə pis işdən çəkəndirmək lazımdır. Ancaq ömrünün ahıllıq çağını yaşayan, fiziki gücü

Altıncı şərt: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək yaxşı işə dəvət edən və pis işdən çəkəndirən şəxs üçün həddən ziyadə çətin, yaxud onun canına, heysiyyətinə və ya malına önəmli dərəcədə zərərli olmamalıdır

Məsələ 378: Yaxşı işə dəvət edən və pis işdən çəkəndirən şəxsin, yaxud digər müsəlmanların canı, heysiyyəti və ya malı üçün ciddi bir təhlükə olduğu, yaxud onların dözülməz çətinliyə düşməsinə səbəb olacağı təqdirdə yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vacib deyil. Yalnız yaxşı və pis iş Müqəddəs Şəriətin nəzərində zərərlərə və çətinliklərə dözməyi vacib edəcək qədər mühüm olarsa, bu hal istisnadır.

Ümumiyyətlə, bu cür hallarda insana və digər müsəlmanlara dəyə biləcək zərərə, yaxud həmin əməlin (görülməyən yaxşı işin, yaxud görülən pis işin) yaxşılığı və pisliliyi ehtimal faizi və həmin vəziyyətdəki əhəmiyyəti baxımından müqayisə edilməlidir və bəzi hallarda zərərə məruz qalma təhlükəsi olduğu təqdirdə belə yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vəzifəsi insanın üzərindən götürülmür.

Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin mərhələləri

Məsələ 378: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin bir neçə mərhələsi vardır:

- 1) Yaxşı işi icra etmədiyinə, yaxud pis bir iş gördüyünə görə günahkar şəxsə qaşqabaq tökmək, ondan üz çevirmək, onunla danışmamaq, yaxud onunla gediş-gəlişdən və ünsiyyətdən imtina etmək kimi hərəkətlərlə daxili ikrah və narahatçılığın izhar edilməsi.
- 2) Nəsihət və istiqamətləndirmə, yaxşı işin savabını və pis işin cəzasını bəyan etmə surəti ilə şifahi xatırlatma, yaxud günahdan xali olan kobud sözlərlə olsa belə, yalan hesab edilməyəcək şəkildə təhdid etmə və qorxutma.

zəifləyən və oruc tutmayan, yaxud gün ərzində orucunu pozan yaşlı insan zahirən üzrlü sayılır. Buna əsasən, belə bir halda üzrlü olması ehtimalına əsasən onu pis işdən çəkəndirmək vacib deyil.

- 3) Döymək, sıxışdırmaq, həbs etmək və bu qəbildən olan əməli tədbirlər. Lakin hər hansı bir üzvün qırılmasına (sınmasına, zədələnməsinə), itirilməsinə, yaxud yaralanmaya və s. səbəb olacaq həddə çatmamalıdır. Başqa sözlə, əməli tədbirlər diyə, yaxud qisasa səbəb olacaq şəkildə həyata keçirilməməlidir.

Məsələ 380: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin birinci və ikinci mərhələləri eyni dərəcədə olduğuna görə yaxşı işə dəvət edən, yaxud pis işdən çəkəndirən şəxs ilk növbədə birinci, yaxud ikinci mərhələnin əziyyəti daha az və təsiri daha çox olan tədbirini seçməlidir. Bəzən isə hər iki mərhələni eyni zamanda həyata keçirməlidir və birinci və ikinci mərhələlər təsirli olduqca üçüncü mərhələyə keçmək olmaz. Ancaq əgər birinci və ikinci mərhələlər təsirli olmazsa, növbə üçüncü mərhələyə çatır və ona uyğun hərəkət etməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, üçüncü mərhələni (əməli tədbirləri) seçərkən şəriət hakimindən icazə almalıdır.

Məsələ 381: Qeyd etmək lazımdır ki, üç mərhələnin hər birinin ağırlıq etibarilə müxtəlif dərəcələri vardır və bu üç mərhələdən hər birində həmin mərhələnin dərəcələri arasında ardıcılığa riayət etmək lazımdır. İnsan hər bir mərhələdə öncə qarşı tərəfə əziyyəti daha az olan, daha az incidən və daha təsirli olan dərəcəni (tədbiri) seçməli, nəticə almazsa, daha ağır dərəcələrə (tədbirlərə) keçməlidir. Buna əsasən, insanı onun narahat olması, yaxud ona qarşı hörmətsizliklə nəticələnməyəcək şəkildə yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək mümkündürsə və təsirli də olacaqsə, onun narahat olmasına, yaxud ona qarşı hörmətsizliyə səbəb olan bir dərəcədən (tədbirdən) istifadə edilməməlidir.

Məsələ 382: 279-cu məsələdə qeyd edildiyi kimi yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək məqsədi ilə bir cinayət və pis işin qarşısını almaq üçün bədənin (dərinin) qızarması, göyərməsi, yaxud qaralması, yaralanma, bir üzvün qırılması (sınması), kəsilməsi, yaxud itirilməsi, qətl və s. kimi cəzalarla

nəticələnəcək bir hərəkətə yol vermək olmaz. Hətta həmin pis işin qarşısını almaq üçün başqa bir yol olmasa belə,¹ bu yolverilməzdir və insan belə hərəkətlərə yol verdiyi təqdirdə onun nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu hərəkət qəsdən edildiyi təqdirdə ona qəsdən həyata keçirilən cinayətlərlə əlaqədar hökmlər, səhvən baş verdiyi təqdirdə isə səhvən həyata keçirilən cinayətlərlə əlaqədar hökmlər şamil olunur.

İstisna olaraq bir insanın işlədiyi cinayət və gördüyü pis işin bədənini (dərinin) qızarması, qaralması və qeyd edilən digər hallarla müqayisədə daha önəmli fəsadları olduğu halda İmam (ə), yaxud onun naibi tərəfindən² icazə verilmiş şəxs, yaxud şəxslər bu tədbirləri həyata keçirə bilər və bu halda həmin şəxs (şəxslər) onlara verilmiş icazə çərçivəsində etdiyi hərəkətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilmir.

Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməklə əlaqədar digər hökmlər

Məsələ 383: Allahın vacib və haram buyurduğu işlər xüsusunda yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək lazımı zəmin (şərtlər) mövcud olduğu halda vacibi kifayidir. Əgər bəzi insanlar bu vəzifəni yerinə yetirərsə və təsirli olarsa, digərlərinin öhdəsindən düşmüş sayılar. Amma bunu etmək imkanı olan insanlar yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkəndirməyi tərk etsələr, hamısı günahkar sayılar və onlar ilahi əzaba düçar olar.

Əlbəttə, cəmiyyətin bütün üzvləri bir haram işin icra edildiyini, yaxud bir vacib işin icra edilmədiyini gördükdə buna biganə qalmamalı, öz ikrah və narahatlıq hissələrini sözlə, yaxud davranışla və bu qəbildən olan hərəkətlərlə izhar etməlidir və bu qədəri bütün mükəlləflər üçün “vacibi kifayi”dir.³ Hərçənd,

¹ - Hücüm edərək məsələn; vurmaq, yaralamaq və öldürmək istəyi ilə təhdid edən şəxsin müqabilində özünü müdafiənin hökmü dördüncü cild, “Diyələr” bölümü, 1440-cı məsələdə bəyan edilmişdir.

² - Sözügedən naibə, cameüş-şərait şəriət hakimi də şamildir.

³ - Vacibi kifayi – bir mükəlləf, yaxud bir dəstə mükəlləflər tərəfindən yerinə yetirildiyi təqdirdə digər mükəlləflərin üzərindən götürülən vacib işdir. Eyni vacib – hər bir mükəlləfə bilavasitə vacib olan vacib işdir. Tərc.

insan yaxşı işə dəvət etmə və pis işdən çəkəndirmə təşəbbüsünün səmərəli olacağını ehtimal etmədiyi hallarda vacib işin icra edilmədiyinə, yaxud haram iş görüldüyünə görə narahatlıq və ikrah hissini izhar etməsi ehtiyata əsasən vacibdir.

Məsələ 384: Günahın aşkar şəkildə edilməsi - məşnlarda və dükanlarda yüksək səsle haram musiqi ifasını yaymaq, insanların gözü qarşısında hicab taxmamaq, haram əyləncə və kef məclisləri, islami göstərişlərə riayət olunmayan toy məclisləri keçirmək – cəmiyyətdə pis işlərin və fəsadın yayılmasına və ya müqəddəs şəriət hökmlərinin hörmətdən düşməsinə, günahın adılşməsinə və ya pis ülgü nümayiş etdirməyə səbəb olduğu üçün günahın haram olmasını şiddətləndirir və daha çox çirkinləşdirir.

Məsələ 385: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməkdə Allaha yaxınlaşma niyyətinin olması vacib deyil, hədəf vacib işin icrasını təmin etmək və haram işin icrasının qarşısını almaq olmalıdır. Şübhəsiz, Allaha yaxınlaşma niyyəti ilahi savab və axirət mükafatları qazandırır.

Məsələ 386: Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin vacibliyi cəmiyyətin müəyyən bir zümərəsi ilə məhdudlaşmır, əksinə şərtləri mövcud olduğu təqdirdə həm alimlərə, həm də digər şəxslərə, həm adil, həm də fasiq (günahkar), həm zəngin, həm də yoxsul şəxslərə, dövlət məmurlarına və digər insanlara vacibdir.

Məsələ 387: Hər bir mükəlləfin öz ailə üzvləri və yaxınlarını yaxşı işə dəvət etməsi və pis işdən çəkəndirməsi daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna əsasən, əgər insanın ailə üzvləri, yaxud yaxınları arasında namaz, oruc, xüms, hicab kimi dini vacibata qarşı diqqətsiz olan və yüngül yanaşan, yaxud sələmçilik, qeybət, yalan, gina və eyş-işrət məzmunlu musiqiyə qulaq asmaq kimi haramlara qarşı laqeyd və qorxusuz olan bir şəxs varsa, daha artıq əhəmiyyət verərək (yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin üç

mərhələsinə riayət etməklə) onun haram əməllərinin qarşısını almalı, onu vacib işləri görməyə və haram işlər görməməyə çağırmalıdır.

Məsələ 388: Əgər bir insanın atası, yaxud anası haram bir iş görərsə, yaxud vacib bir işi görməzsə, övladın onları mülayim söz və yumuşaq rəftardan başqa bir üsulla yaxşı işə sövq etməsi və pis işdən çəkəndirməsi “məhəll-i işkal”dır və bu halda ehtiyata riayət etmək lazımdır. Buna əsasən, vacib ehtiyatın tələbi budur ki, övlad mülayimliklə valideynlərini yaxşı işə dəvət etməli, pis işdən çəkəndirməli və heç vaxt onlarla kobud davranmamalı, onlara kobud sözlər söyləməməlidir.¹

Məsələ 389: Həddi-bülüğa çatmayan uşağı döymək olmaz. Yalnız aşağıdakı şərtlərin hamısının nəzərə alındığı hal istisnadır:

- 1) Uşaq haram bir iş görmüş olsun, yaxud başqalarının əziyyətinə düşməsinə və ya zərər çəkməsinə səbəb olsun.
- 2) Bu işi uşağın şəri vəlisi (qəyyumu), yaxud onun icazə verdiyi bir şəxs etmiş olsun.
- 3) Onu ürəyin soyuması üçün deyil, ədəbləndirmək və tərbiyə məqsədi ilə vurmuş olsun.
- 4) Onu üç dəfədən artıq vurmasın.
- 5) Uşaq bədənini (dərisi) qızaracaq şəkildə deyil, əksinə astaca və yüngül vurulmalıdır.
- 6) Onu ədəbləndirməyin, tərbiyə etməyin yeganə yolu döymək olduğu təqdirdə bu işi görmüş olsun.

Buna əsasən, sadalanan şərtlər nəzərə alınmaqla şəri vəlisindən (ata, yaxud ata tərəfdən olan babadan) icazə aldıkları hal istisna olmaqla həddi-

¹- Qeyd etmək lazımdır ki, valideyni sərt danışqdan başqa bir yolla yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkəndirmək mümkün deyilsə, ehtiyatın tələbi budur ki, təqlid edən şəxs ələmlik dərəcəsi üzrə sıra ardıcılığına riayət etməklə bu məsələdə fətvəsi olan başqa bir müctəhidə təqlid etməli və onun nəzərinə müvafiq qaydada hərəkət etməlidir.

bülüğa çatmayan uşağın anasının, qardaşının, bacısının və müəlliminin onu vurmağa haqqı yoxdur.

Həmçinin, əgər döymək həddi-bülüğa çatmayan uşağın bədəninin qızarmasına, göyerməsinə, yaxud qaralmasına səbəb olarsa, diyə verilməlidir və bu diyənin miqdarı dördüncü cild, “Diyələrlə əlaqədar hökmlər” fəslində bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 390: Məlumatsız şəxsi “mövzular”la¹ bağlı məlumatlandırmağa gerek yoxdur və mövzu ilə əlaqədar məlumatı olmayan insanı məlumatlandırmaq vacib deyil. Bir sıra xüsusi məqamlarda cahil şəxsi məlumatlandırmaq lazımdır:

a. Müqəddəs şəriətin o əməlin baş verməsinə - mövzudan xəbərsiz cahil üçün də olsa - icazə vermədiyi məlum olduqda. Məsələn: öldürməsi haram olan şəxsin, öldürməsi caiz olan şəxslə qarışdırıldığı (səhv salındığı) zaman.

b. Harama səbəb olan hallarda. Məsələn insan nəcis suyu, yaxud yeməyi bundan xəbərsiz olan şəxsə yeyib-içməsi üçün versə, həmin şəxs də ondan yemək, ya içmək üçün istifadə etmək halında olsa.

Bununla bağlı birinci cild, “Nəcasətin digər hökmləri” bölümündə, 150-dən 156-ya qədər olan məsələlərdə ətraflı izah verilmişdir.

Məsələ 391: Mükəlləf şəxs bir şəri hökmü bilmirsə, məsələn, kişinin qızıl üzükdən istifadə etməsinin, yaxud eyş-işrət məzmunlu və gina musiqiyə qulaq asmağın haram, yaxud da, naməhram yanında qadının ayağın (topuqdan) yuxarı hissəsini örtməsinin vacib olmasını bilmirsə, şəriət hökmündən xəbərsizdirsə və qarşılaşdığı məsələlərin hökmünü bilmədiyindən bu əməllərə riayət etmirsə, aşağıda qeyd olunan şərtlərlə şəriət hökmünü öyrətmək və ona yol göstərməsi vacibdir:

¹- Mövzular deyərkən şəriət hökmlərinin tətbiq edildiyi vəziyyətlər, mövzuları bilməyən şəxs deyərkən isə şəriət hökmlərini bilən, ancaq həmin hökmlərin tətbiq edildiyi vəziyyətləri düzgün bilməyən şəxs nəzərdə tutulur. Tərc.

1. Həmin hökm zərurət yaradan (vacib və ya haram) hökmlərdən olmalıdır.
2. Sözügedən hökm bir çox namaz və oruc məsələsi kimi, məlumatsız şəxsin qarşılaşdığı məsələlərdən olmalıdır.
3. Bu hökm, şəxsin təqlid etdiyi cameüş-şərait müctəhidin zərurət yaradan (vacib, ya haram) hökmlərdən hesab etmədiyi, fiqhdə mübahisəli sayılan məsələlərdən olmasına ehtimal vermədiyi hökmlərdən olmalıdır.
4. Yol göstərmək (məlumatlandırmaq) istəyən şəxs zərurət yaradan hökmləri tanımalıdır.¹
5. Cahil insana təsir etməsinə məntiqi ehtimal verməlidir.
6. Onu öyrətmək, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəc”ə) düşməsinə səbəb olmasın. Əlbəttə, təkcə zərər ehtimalı verməsi kifayət deyil və (yaxşılığa dəvət etmək, pislikdən çəkindirmək) vəzifəsi öhdəsindən götürülməsi üçün “hərəc”lə üzləşəcəyinə yəqin etməsi və ya əmin olması lazımdır.
7. Onu öyrətmək (ona yol göstərmək) ciddi ziyana səbəb olmamalıdır. Əlbəttə, zərər vuracağına əmin olması vacib deyil, əslində, vəzifəsi öhdəsindən götürülməsi üçün zərər qorxusunun olması kifayətdir.²

Qeyd etmək yerinə düşər ki, məlumatsız şəxs məsələnin hökmünü öyrənməyə çalışdığı hallarda ona yol göstərmək - yuxarıdakı şərtlərlə - lazımdır və bu, məsələnin hökmünü bilməməsinə rəğmən, məsələnin hökmünü öyrənmək istəmədikdə də belədir.³ Əgər şəxs həmin məsələyə etinasızlığı səbəbindən

¹ - Əlbəttə, bəzən mükəlləf hökm barədə yetərli məlumatı olmadığı üçün şəxsin günahı haqqında müxtəsər şəkildə məlumatlı olur, yəni adı çəkilən şəxsin etdiyi işlər arasında şəri üzr olmadan günah və günahlar işlətdiyini bilir. Amma hökmü bilmədiyi üçün onun hansı əməlinin günah olduğunu bilmir, bu halda mükəlləf günah olub-olmamasında şəkk etdiyi yerin hökmlərini öyrənməlidir ki, nədanı hidayət edə bilsin.

Lakin mükəlləf həmin şəxsin günah işlətməsindən müxtəsər də olsa xəbəri yoxdursa və həmin şəxs haram olması ehtimal olunan bir iş görübsə və ya vacib ola biləcək bir əməli tərk edibsə, bu halda cahilləri hidayət etmək üçün qeyd olunan işin hökmünü öyrənmək vacib deyil.

² - Buna görə də, əgər cahilin hidayəti hidayət edənə hərəc yaratsa və ya zərərinə səbəb olsa, ona vacib deyildir.

³ - Məqsəd təqsirkar olan və günah etdiyini bilən cahildir və yuxarıdakı şərtlər olduğu təqdirdə, o cümlədən, təsir imkanları da nəzərdə almaqla onun hidayəti lazımdır.

məsələnin zərurət yaradan hökmlərdən olmadığını düşünürsə və buna görə də onun haqda məlumat əldə etmək istəmirsə, yenə də lazım ehtiyata görə məsələni ona öyrətmək vacibdir.

Məsələ 392: Mükəlləfin qarşılaşdığı “şəri dəlillərdən əldə edilmiş” məsələlər haqda nadanlıq, əvvəlki məsələdə izah edilən şəriət hökmlərini bilməmək hökmünə malikdir.¹

Günahlara tövbə

Məsələ 393: Günahlara tövbə etmək ən mühüm və ən vacib işlərdəndir və onu tez etmək vacibdir.² Tövbənin mahiyyəti günahlardan peşman olmaqdır və bu, qəlblə bağlı məsələlərdəndir. Sadəcə “əstəğfirullah” demək tövbə üçün kifayət etmir və tövbədə günaha görə həqiqətən peşman olmaq lazımdır. Günah səbəbi ilə ciddi peşmançılıq duyğusu hasil olduqda “əstəğfirullah” demək vacib deyil. Bununla belə, istiğfar zikrinin deyilməsi müstəhəb ehtiyata uyğundur. Tövbənin şəri nəticələrinin³ olması üçün iki şey tələb edilir:

- a) İnsan günahı bir daha təkrarlamamaqla bağlı ciddi qərar qəbul etməlidir.
- b) Pozduğu şeyləri mümkün olduğu təqdirdə şəriətin göstərişinə müvafiq qaydada düzəltməlidir. Məsələn, əgər namazı və ya orucu tərk etmişsə, onların qəzasını yerinə yetirməlidir, yaxud borcludursa və borcunu ödəməyə imkanı varsa və borc verən onu tələb edirsə, borcunu ödəməlidir.⁴

¹ - Qina və ya haram musiqinin tərifinin nə olduğunu bilməyən, yaxud ayın əvvəlini müəyyən etmək üçün ayı görməkdə məqsədin adi gözlə, yoxsa teleskopla kifayət etdiyini bilməyən, yaxud diyələr və ya itmiş mal üçün dirhəmin miqdarını və onun səhih xüsusiyyətləri haqda məlumatsız olan mükəlləf kimi.

² - Tövbənin zəruriliyi və onun təxirəsalınmazlığı aqlın tələbidir və aqlımız axirət əzabından və cəzasından qorunmaq üçün tövbəyə yönəldir.

³ - Ədalət kimi.

⁴ - Odur ki, əgər bir şəxs şəriət baxımından ona vacib olan işi tərk etməklə ədalətli sayılmasa və tövbə etsə, məsələn, maddi imkanı olduğu halda tələb olunan cari borcun ödənilməsi kimi üzrsüz tərk etdiyi iş təxirəsalınmaz vacib əməl olduğu halda, borcunu dərhal ödəməlidir. Əgər həmin borcun ödənilməsini qəsdən gecikdirsə, ədalətli deyil və tövbəsinin şəriət baxımından təsiri yoxdur. Amma namaz və orucun qəzası, orucun

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insan tövbə etdikdən sonra yenidən günah edərsə, Allahın rəhmətindən ümidini kəsməməli, yenidən tövbə etməlidir.

Günahların bir qismi ilə tanışlıq

Məsələ 394: İslam şəriətində günah və haram sayılan işlərdən bəziləri aşağıdakılardan ibarətdir:¹

- 1) Uca Allaha şəriq qoşmaq və kafir olmaq (şirk və küfr);
- 2) Uca Allahın rəhmətindən ümidi üzmək;
- 3) Günahkar insanın uca Allahın əzab və cəzasından amanda olduğunu düşünməsi;
- 4) Uca Allahın nazil etdiklərini inkar etmək;
- 5) Uca Allahın nazil etdiklərindən başqa bir şey əsasında hökm etmək;
- 6) Uca Allaha zülm və haqsızlıq aid etmək;
- 7) Uca Allahın düşmənləri ilə dostluq etmək, dostları (sevimli bəndələri) ilə savaşımaq və yer üzündə fəsad törətmək;
- 8) Məscidlərdə uca Allahın zikrinə mane olmaq və məscidləri dağıtmağa çalışmaq;
- 9) Müsəlmanlarla kafirlər arasındakı müharibədən qaçmaq;
- 10) İnsanları uca Allahın yolundan azdırmaq;
- 11) İntihar etmək, yaxud bədənə hər hansı bir üzvlün və yaxud aqlın itirilməsi kimi əsaslı bir xəsarət yetirmək;

kəffarəsini vermək kimi tərk etdiyi vacib əməli icra etmək üçün geniş vaxta sahib olsa, onları yerinə yetirməyi gecikdirmək səhlənkarlıq sayılmasa işkalı yoxdur. Tövbəsi, ədalətli sayılmaq kimi şəri təsirə malikdir.

¹ - Adı çəkilən bəzi başlıqların izahı və təfərrüatı risalənin müxtəlif bölmələrində ayrı-ayrı mövzularda bəyan edilmişdir.

- 12) Müsəlmanı, yaxud öldürülməsi haram olan bir insanı - baxmayaraq ki, uşaq, yaxud dəlidir - qətlə yetirmək, həmçinin, hətta qətlə səbəb olan bir söz deməklə olsa belə bu işdə kömək və yardım etmək.
- 13) Müsəlmana və qətli haram edilən şəxsə qarşı haqsız təcavüz, vurmaq, yaralamaq və bu qəbildən olan hərəkətlərlə ona zorakılıq etmək;
- 14) Abort;
- 15) Yalan;
- 16) Uca Allaha yalandan and içmək;
- 17) Məlumatsız və mötəbər dəlil olmadan danışmaq;
- 18) Namaz, oruc, həcc, hicab, islami örtük və iffəti və Allahın vacib buyurduğu digər əməlləri qəsdən icra etməmək;
- 19) Vacib zəkat və xümsü verməmək, yaxud onu ödəməyi (şəri icazə olmadan) gecikdirmək;
- 20) “Borc” fəslində qeyd olunan izahatları nəzərdə almaqla, borclunun borcu ödəmək üçün maliyyə imkanlarının olmasına və borc sahibinin tələb etməsinə baxmayaraq borcun ödənilməməsi və ya gecikdirilməsi;
- 21) İtaət və ibadətlərdə riyakarlıq;
- 22) Valideynin üzünə ağ olmaq (ata-anaya əziyyət etmək, onlarla pis rəftar etmək və onlara qarşı edilməsi vacib olan yaxşılıqı etməmək);
- 23) Uşaqlara qarşı şəriətin vacib etdiyi vəzifələrə əməl etməmək.
- 24) Ər-arvadın bir-birinə nisbət vacib olan şəri vəzifələrinə əməl etməməsi.
- 25) Qohumlarla əlaqəni kəsmək;
- 26) Haram eyş-işrətlə məşğul olmaq, məsələn, gina və eyş-işrət musiqisinə qulaq asmaq;

27) Qumar oynamaq;

28) Zalımlarla əməkdaşlıq və onların təklif etdiyi vəzifəni qəbul etmək (yalnız həmin işin özlüyündə şəriətə uyğun olduğu və həmin vəzifəni qəbul etməyin müsəlmanların mənafeyinə olduğu, ya möminlərə xeyir vermək və onlardan zərəri uzaq tutmaq niyyəti ilə, yaxud da insanın məcbur olub (istəksizliklə) belə bir mövqeyi qəbul etdiyi hallar istisnadır);

29) Şəri əhd, nəzir və andı pozmaq;

30) Hətta müsəlman olmayan insanlarla belə bağlanmış əhd-peymanı pozmaq, xəyanət etmək;

31) Müqəddəslərə (Quran və mübarək adlar kimi) hörmətsizlik etmək.

32) Bədxərclik (pulu səmərəsiz, mənasız yerə xərcləmək və nalayiq işlərə sərf etmək);

33) İsraf (pulu artıq və lazımsız yerə xərcləmək);

34) Şərab, pivə və digər məstedici içkiləri içmək;

35) Sehr;

36) Kəhanət

37) Ləvat (kişilər arasında homoseksual cinsi əlaqə);

38) Zina;

39) Şəri (bəyyinə, aşkar dəlil) şahidlik olmadan bir şəxsi zinakarlıqda ittiham etmək;

40) Kişi ilə qadın arasında zinaya, yaxud iki kişi arasında ləvata vasitəçilik etmək;

41) Masturbasiya və və digər üsullarla cinsi həzzə nail olmağa çalışmaq (544-cü məsələdə izah edildiyi şəkildə);

- 42) Şəriətə uyğun olmayan işlərdə naməhrəmlə rabitə qurmaq və dost olmaq.
- 43) Naməhrəmə baxmaq, ya onun bədəninə toxunmaq. Bu haqda 4-cü cild, “Kişi və qadın münasibətləri və onların ictimai əlaqələri haqqında hökmlər” bölümündə izah verilmişdir.
- 44) Borc, yaxud ticarətdə sələmçilik, borcun gec ödənilməsinə görə gecikmə cəriməsi almaq, həmçinin, sələmli əqdlərin, alqı-satqıların və borcların (kreditlərin) həyata keçirilməsi, qeydiyyatı və bunlara şahidlik;
- 45) Haram yemək (haram gəlir ilə dolanışığını təmin etmək), məsələn, spirtli içkilərdən əldə edilən gəlirlə dolanmaq, zinakar qadının zina müqabilində aldığı ödəncə dolanması, ğina qismindən olan musiqilərin ifası ilə məşğul olan müğənninin bu yolla əldə etdiyi qazancla dolanması və s.
- 46) Qazinin hökm çıxarmaq üçün rüşvət alması;
- 47) Oğurluq;
- 48) Zülm və haqsızlıq yolu ilə yetimin malını xərcləmək və həmçinin müsəlmanın razılığı olmadan onun malını xərcləmək və qəsb etmək;
- 49) Beytul-malın malını haqsız mənimsəmək;
- 50) Mərhumun vəsiyyətinə əməl etməmək;
- 51) Ticarət əməliyyatlarında fırıldaqçılıq;
- 52) Tərəzidə aldatmaq (alqı-satqıda satılan malı razılaşdırılandan əskik miqdarda vermək);
- 53) Donuz, habelə əti haram və murdar olan heyvanların ətinə yemək;
- 54) Möminlər arasında əxlaqsızlıq və günahın yayılmasına rəvac vermək;
- 55) Möminlər arasında təfriqəyə səbəb olan dedi-qodu və xəbərçilik;
- 56) Vacib ehtiyata əsasən, bir müsəlmanla üç gündən artıq kəsülü qalmaq;¹
- 57) Vacib ehtiyata əsasən, vədə xilaf çıxmaq;

¹ - Yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vəzifəsinin bunu (kəsülü qalmağı) tələb etdiyi, yaxud küsməməyin şəriət baxımından nəzərə alınması daha mühüm olan başqa bir fəsada yol açdığı hallar istisnadır.

58) Söz, yaxud hərəkətlərlə izhar edilən həsəd (əlaməti izhar edilmədiyi təqdirdə əxlaqi rəzilliklərdən və xoşagəlməz xislətlərdən biri hesab edilsə də, haram sayılmır);

59) Təkəbbür;

“Təkəbbür” insanın layiq olduğu üstünlüyə malik olmadan, özünü bəyənməsinə görə başqalarından daha böyük və üstün görməsi xislətidir;

Əgər insan öz danışığı və ya davranışı ilə təkəbbürünü aşkar edərsə, bu, haramdır¹ və əxlaqi pisliliklərdən və xoşagəlməz sifətlərdən sayılsa da, aşkarda təsir qoymadığı təqdirdə haram deyildir.

60) Mömini söymək, ünvanına nalayiq sözlər sərf etmək və onu lənətləmək;

61) Mömini təhqir etmək və alçaltmaq;

62) Möminin sirlərini ifşa etmək;

63) Möminin aşkarda edilməyən, gizli günahlarından agah olmaq üçün casusluq etmək;

64) Müsəlmanın canına, yaxud malına zərər yetirmək və ya heysiyyətinə xələl gətirən bir iş görmək;

65) Qonşuların hüququnu tapdalamaq;

66) Böhtan atmaq

67) Qeybət etmək;

68) Müctəhid olmayan şəxsin dini məsələlərdə fətva verməsi;

69) Haqsız hökm vermək və həmçinin şəriət baxımından səlahiyyəti olmayan və şəriət şərtlərinə uyğun sayılmayan şəxsin mühakimə etməsi;

70) Hicrətdən sonra təərrüb (köçdən sonra qayıdış).

¹ - Bu çirkin xüsusiyyətin (əməldə) bəzi nəticələrini aşkar etmək "təkəbbür" adlanır.

“Hicrətdən sonra təərrüb” deyərkən yaşadığımız dövrdə insanın dini maarifi, şəriət hökmlərini öyrənə, ilahi vacibəti yerinə yetirə və ilahi haramlardan çəkinə bildiyi müsəlman ölkəsini, yaxud başqa bir ölkəni, yaxud şəhəri tərk edərək başqa bir ölkə, yaxud şəhərə köçməsi və orada məskunlaşması nəticəsində imanının azalması, yəni haqq inanclara inam və etiqadının zəifləməsi, yaxud İslam şəriətində əmr edilən bəzi vacib işləri görə bilməməsi və qadağan edilən bəzi günahlardan uzaq dura bilməməsi nəzərdə tutulur. Buna əsasən, qeyri-müsəlman ölkəsinə gedən müsəlman əgər həmin ölkədə (yaxud digər qeyri-müsəlman ölkəsində) qalmasının onun özünün, yaxud ailə üzvlərinin, övladlarının imanının azalması ilə nəticələnəcəyini bilirsə, amma öz müsəlman ölkəsində, yaxud başqa müsəlman ölkələrində qalması özünün və ailəsinin din və imanını qoruyacağını bilirsə, öz vətəninə qayıtmalıdır. Yalnız İslam diyarı olan öz yurduna qayıtması onu ölüm təhlükəsi, yaxud dözülməz olan qeyri-adi bir çətinliklə qarşı-qarşıya qoyacaqsa və ya qarşısı alınmaz ölüm təhlükəsindən qorunmaq üçün murdar (nəcis sayılan ölü heyvanın ətindən) yeməyi caiz edən bir zərurət kimi təklifi (şəriətin tələbini) qüvvədən düşürən zəruri hallarla qarşılaşarsa, istisna olaraq vətəninə qayıtması lazım deyil. Sonuncu halda zəruri olan miqdarda kifayətlənmək lazımdır və bu miqdardan artıq caiz deyil.

71) Nahaq şahidlik;

72) Həqiqətin izhar edilməli olduğu bir yerdə onu gizlədərək şahidlikdən imtina etmək (bunun izahı gələn məsələdə bəyan ediləcəkdir);

Məsələ 395: Əgər şahidlik qabiliyyəti olan mükəlləfdən camaatın hüququndan sayılan əqd¹ və ya iqa² və ya iqrar və ya bu kimi şeylərin şahidi olması istənilsə, müstəhəb ehtiyata əsasən onu qəbul etməlidir.

Əgər yuxarıda qeyd olunan şəhadət vermək ona əhəmiyyətli zərər verərsə və ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəc”ə) düşərsə, və ya

¹ - Alış-veriş, icarə, müsaliyə, evlilik.

² - Talaq, cüalə, borclunun borcdan azad edilməsi kimi.

haram əmələ bulaşmasına səbəb olarsa,¹ və ya lazım olan anda şahidlik etməyə qüdrəti çatmazsa və ya şahidlik etməsə və yaxud onun hərəcə düşməsinə və zərərə məruz qalmasına səbəb olarsa (qəbul etməyə bilər).²

Həmçinin əgər mükəlləf əqd və ya iqaya və ya ondan başqa bir şeyə şahid tutularsa, sonra ondan şahidlik etməsi istənilirsə, onu qəbul etməsi lazımdır. Lakin əqd və ya iqaya və ya ondan başqa bir şeyə şahid təyin edilmədən şahid olarsa, şahidliyi qəbul etmək ona vacib deyildir. Zalım (haqsız) və məzlumu (haqlını) mübahisəli məsələdə tanıtdırmaq üçün şahid olması istənildikdə, məzlumun müdafiəsi üçün şahid olmaqdan imtina etməsi caiz deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu vacib hər iki halda³ vacibi-kifayidir və əgər mükəlləf bilsə ki, bunu etmək hüququ olan başqa şəxs, öhdəliyi qəbul etmişdir, şahidliyi qəbul etmək ona vacib deyil.

Bəzi günahlar, pis və yaxşı işlərlə əlaqədar hökmlərlə ətraflı tanışlıq

Bu hissədə bəzi günah və pis əməllər, həmçinin, bəzi vacib və yaxşı əməllərlə əlaqədar bir çox hökmlər bəyan ediləcəkdir:

Ğina və musiqi

Məsələ 396: Ğina haramdır. Ğina eyş-işrət⁴ əhli arasında yayılmış üslublar, tonlar və avazlarla istər şeir (nəzm), istərsə nəsr şəklində oxunan mənasız sözlərdən ibarətdir və bu xüsusda şən ğina ilə hüznü ğina arasında heç bir fərq yoxdur. Eləcə də, kişi və qadının ğina oxumasının, tək və qrup şəklində

¹ - Körpənin doğulmasına şahid olmaq üçün şəxsin övrətinə baxmaq kimi.

² - Şahidlik etməyə qüdrətinin olmamasına əmin və xəticəm olması zəruridir, zərərlə üzləşəcəyi halda isə əhəmiyyətli zərərə məruz qalacağından qorxması kifayətdir.

³ - Şahidliyi qəbul etmək və onu icra etmək.

⁴ - Burada və eləcə də digər məsələlərdə eyş-işrət deyərkən mənasız, faydasız və haram əyləncə nəzərdə tutulur. Tərc.

oxumağın, mikrofon ilə və sair vasitələrlə oxumağın arasında heç bir fərq yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, ğinani, hansı səsin (mahnının) eyş-işrət əhli arasında yayıldığını, hansının bu qəbildən olmadığını, hansı ifa üslubunun eyş-işrət məclislərinə uyğun olduğunu, hansının ona xas olmadığını, ayırd etməyin meyarı mükəlləfin öhdəsinədir. O, ürfə müraciət etməklə bir çox məqamları aydınlaşdırı bilər.

Məsələ 397: Məzmunu və sözləri mənasız və eyş-işrət tərzində olmayan, ancaq ifa üslubu mənasız yığıncaqlara, eyş-işrət məclislərinə uyğun olan səslər:

- a) Quran qiraəti, dua və zikr oxunuşu olduğu təqdirdə bu deyilənlərin ğina tonu (intonasiyası) ilə oxunması haramdır;
- b) Şeir, yaxud nəsr olmasından asılı olmayaraq, məsələn qəsidə, İslami dəyərlərə uyğun qəzəl, mədhiyyə, mərsiyə, aforizmlər kimi eyş-işrət tərzilə oxunan digər sözlər (Quran, dua və zikr istisna olmaqla) olduğu təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, bu qaydada oxunuş, ifa caiz deyil.

Buna əsasən, batil məzmun və mətni olmayan, ifa üslubu da eyş-işrət tərzində olmayan bir mahnının (oxunulmasının və dinlənilməsinin) eybi yoxdur.

Məsələ 398: Ğinaya qulaq asmaq haramdır. Ğina müqabilində muzd¹ almaq da haramdır və alan şəxs həmin muzdun sahibi olmur. Həmçinin, qinanın öyrənilməsi və öyrədilməsi də caiz deyil.

Məsələ 399: Musiqi humanitar fənlərdən biridir və burada musiqi deyərkən musiqi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi alətlərdə ifa nəticəsində yaranan səslər nəzərdə tutulur. Musiqi şəriətin hökmü baxımından iki qismə bölünür:

¹ - Pul, yaxud başqa bir üsulla ödənc. Tərc.

- a) Halal musiqi - eyş-işrət məclislərinə uyğun olmayan musiqidir. Məsələn, ürfdə (insanların nəzərində) həmin məclislərə uyğun hesab edilməyən hərbi marş, əzadarlıq mərasimlərində təbil və sinc çalmaq bu qəbildəndir.
- b) Haram musiqi - eyş-işrət məclislərinə uyğun olan, yəni dinləyicinin (xüsusən, bu məsələlərdən agah olduğu zaman) eyş-işrət məclislərində ifa olunduğunu ayırd etdiyi musiqidir.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzunun (insanın dinlədiyi musiqinin eyş-işrət məclislərinə uyğun olub-olmamasının) ayırd edilməsi mükəlləfin öz öhdəsinə və ürfə buraxılmışdır və ürf onun bir çox məqamlarını ayırd edir. Bu hökmdə İran musiqisi ilə digər xalqların musiqiləri, ənənəvi musiqi ilə digər janrlar, klassik musiqi ilə digər musiqilər arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 400: Dinləyicinin musiqi ifa olunan məclisdə olub-olmamasından, musiqinin canlı və ya əvvəlcədən yazılaraq səslənməsindən və yerli və ya xarici televiziya kanallarından və ya digər yayım cihazlarından və ya mobil telefon və bunun kimi vasitələrdən yayımlanmasından asılı olmayaraq haram musiqiyə qulaq asmaq haramdır.

Məsələ 401: Eyş-işrət məclisi deyərkən ehtiras, əyyaşlıq və kef üçün təşkil olunan bir məclis nəzərdə tutulur. Hərçənd, bu məclisdəki kef şərab içmək, qadınlarla kişilərin şəriətə uyğun olmayan qaydada qaynayıb-qarışması kimi haram işlərlə müşayiət edilməsə belə, eyş-işrət məclisi sayılır. Beləliklə, bu növ məclislərə uyğun olan musiqini çalmaq və dinləmək hərçənd adi məclisdə çalınsa, yaxud fərdi şəkildə dinlənilsə belə, haramdır.

Məsələ 402: Ümumiyyətlə, bu mövzuda qeyd edilən məsələlərdən belə aydın olur ki, bir mahnıya qulaq asmağın caiz olması üçün dörd şərt tələb edilir:

¹- O cümlədən, CD -lərdəki təranələr, televiziya kanallarında yayımlanan ağır və əyləndərici musiqilər, günah, rəqs, eyş-işrət məclislərinə, gecə partilərinə (ziyafətlərinə) və günah işlər görülməyən toy məclislərinə münasib olan musiqilər də günahdır.

- a) Oxunan mahnı ğina olmamalıdır;
- b) Onun musiqisi eyş-işrət məclislərinə uyğun olmamalıdır;
- c) İfaçının söylədikləri (mahnının sözləri) mənfi məzmunlu və şəriətə zidd olmamalı, məsələn, dinsizliyə (imansızlığa), əxlaqsızlığa və bayağılığa çağırmamalıdır;
- d) Kişi dinləyicilər üçün səsin incəldilməsi ilə müşayiət edilən qadın ifası olmamalıdır.

Məsələ 403: Eyş-işrət musiqisini çalmaq və dinləmək caiz olmadığı kimi, haram musiqini bəstələmək üçün mizd almaq da haramdır və alan şəxs həmin mizdun sahibi olmur. Habelə, onun öyrənilməsi və öyrədilməsi də haramdır.

Məsələ 404: İnsan bir mahnının ğina olub-olmaması, yaxud bir musiqinin eyş-işrət musiqisi olub-olmaması xüsusunda şəkkə düşərsə, qına, eyş-işrət və eyş-işrət musiqisi anlayışlarının tərifini bilən şəxs üçün ona qulaq asmaq haram deyil, ancaq ehtiyata ziddir.

Məsələ 405: Musiqinin haram olmasının meyarı, keçən məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, onun eyş-işrət məclisinə uyğun olmasıdır. Buna əsasən, əgər bir şəxs: “Bu növ musiqi məndə xüsusi bir hal yaratmır”, - deyərsə, yaxud: “Mənə təsir etmir”, - deyərsə, onun bu sözü musiqinin haram, yaxud halal olmasının meyarı sayılmır. Əlbəttə, bəzən insanda müəyyən bir halın yaranması musiqinin eyş-işrət musiqisinə uyğun olduğunu göstərir. Ancaq bu həmişə belə deyil.

Məsələ 406: Keçən məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, ğina və eyş-işrət məclislərinə uyğun musiqiyə qulaq asmaq haramdır.¹ Ancaq əgər insan haram musiqi, yaxud ğinaya qulaq asmazsa, lakin həmin səsi eşidərsə, günah etmiş sayılmır. Buna əsasən, haram musiqi, yaxud ğina səsinə eşitmək öz-özlüyündə haram deyil və insanın özünü həmin səsə qulaq asmaqdan çəkəndirməsi üçün kitab oxumaq, yaxud zikr etmək kimi başqa bir işlə məşğul olmaq lazım gələrsə,

¹ - Əvvəlki məsələlərdə verilən izahlar nəzərə alınmaqla. Tərc.

bu işi görməlidir, həmçinin, gərəkli zəmin (şərtlər) mövcud olduğu halda yaxşı işə sövq etmək və pis işdən çəkəndirmək vəzifəsinin icrası da vacibdir.

Məsələ 407: Eyş-işrət məclislərinə münasib bir musiqinin yayımlanması mümkün olan və günah yığıncağı hesab edilməyən avtobuslar, parklar, bazarlar, hava limanı, yaxud dəmiryol vağzal, restoranlar və ictimai yerlərə gediş-gəliş caizdir. Lakin qəsdən qulaq asmaqdan çəkinmək lazımdır və əgər insan musiqi səsini qeyri-ixtiyari surətdə eşidərsə, eybi yoxdur.

Məsələ 408: Eyş-işrət məclislərinə uyğun musiqilərin ifa olunduğu və ya başqa haramları ehtiva edən toy və şadlıq məclislərində iştirak etmək, əgər şəxs özünün harama düşəcəyindən qorxsas, yaxud bunu bilsə, icazəli deyil. Şəxs (eyş-işrət məclislərinə uyğun musiqilərin ifa olunacağını) bildiyi və ya iştirak etdiyi zaman, gərəkli zəmin (şərtlər) mövcud olduğu halda, yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirmək vəzifəsinin icrası ona vacibdir. Bəzən məclisi tərk etmək və ya orada olmamaq da nəhy əz münkərin nümunələrindəndir.

Həmçinin, yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkəndirməyin təsirsiz olacağına ehtimal verirsə, yaxud buna əmin olduğu halda, vacib ehtiyata əsasən, günaha olan nifrətini və narahatlığını bir tərzdə bildirməsi lazımdır.¹ Lakin əgər pis işdən çəkəndirmək imkanı yoxdursa, onun həmin məclisdə iştirak etməsi ürfün nəzərində günahı təsdiqləmək, onları təşviq etmək və onların işinin doğruluğuna imza atmaq mənası daşıyırsa, hətta eyş-işrət məclislərinə uyğun musiqilərə qulaq asmasa da, belə məclisdə iştirak etməsi caiz deyildir.

Məsələ 409: Eyş-işrət musiqisinin öyrədilməsi və öyrənilməsi, eyş-işrət musiqisi ifa edən çalğıçıları təşviq etmək və onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək və həmçinin, eyş-işrət musiqisi ifa edən mütrübləri və orkestrləri toy və ya şadlıq məclisləri və sairə dəvət etmək caiz deyil və batil işə rəvac vermək sayılır.

¹ - Odur ki, onun məclisə getməsi harama düşməkdən ikrah və bezginlik ifadə etmək ilə ziddiyyət daşısa, vacib ehtiyata görə o məclisə getməməlidir.

Məsələ 410: İslam ölkələrində radio və televiziyalardan mahnı və musiqilərin yayımlanması onların halal olmasına şəriət dəlil deyil və bu barədə meyar mükəlləfin (onun halal olub-olmamasını) müəyyən etməsidir.

Buna görə də, mükəlləfin fikrincə yayımlanan musiqi ürfün nəzərində eyş-işrət məclislərinə uyğun sayılırsa, onu dinləmək caiz deyil. Həmçinin, qanuni qurumlardan icazə almaq haram musiqini halal etmir.

Məsələ 411: Eyş-işrət musiqisi, yaxud ğina qismindən olan mahnıların yazıldığı CD-lərin alınması, satılması, istehsalı, çoxaldılması, o cümlədən, eyş-işrət musiqisini sosial şəbəkələr və başqa yollarla paylaşılması ki, bir növ haramın (haram səslərə qulaq asmağın) təbliği və yayılması vasitəsi və ya başqalarının ona qulaq asmasına səbəb və ya stimül yaratmaq sayılır, caiz deyil.

Məsələ 412: Xüsusi haram musiqi alətlərinin alqı-satqısı haramdır və xüsusi haram musiqi alətlərinin ayırd edilməsində meyar insanların nəzəridir. Buna əsasən, istehsal keyfiyyəti etibarilə adətən insanların nəzərincə haram musiqilərdə istifadə edilmək üçün lazım olan və istifadə edilən bir alət, haram musiqi çalmaq üçün hazırlanmamış olsa belə, xüsusi haram musiqi alətlərindən hesab edilir.

Məsələ 413: Qaval (dəf) eyş-işrət alətlərindəndir və toy və digər məclislərdə istər halqalı, istər halqasız qaval çalmaq caiz deyil. Toy və digər məclislərdə sini, qazan, teşt kimi eyş-işrət aləti olmayan əşyaları döyəcləməyə gəlincə, əgər bu adi qaydada edilərsə, öz-özlüyündə caizdir. Ancaq əgər döyəcləmə ğina və haram musiqi məclislərinə münasib bir tərzdə (ritmlə) olarsa, vacib ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir.

Məsələ 414: Uşaqların oynaması və onları sakitləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş musiqi alətlərindən çıxan musiqi eyş-işrət məclislərinə münasib musiqi olarsa, onların alqı-satqısı caiz deyil və həddi-bülüğa çatmış, mükəlləf insanlar həmin alətlərdən eyş-işrət musiqisi çalmaq üçün istifadə edə, yaxud o alətlərdə

ifa edilən eyş-işrət musiqisinə qulaq asa bilməzlər. Vacib ehtiyata əsasən, həddi-bülüğa çatmayan uşağın vəlisi (valideyni, yaxud qəyyumu) onu ğina və eyş-işrət musiqisinə qulaq asmaqdan çəkəndirməlidir.

Rəqs

Məsələ 415: Qadının naməhrəm kişinin qarşısında rəqs etməsi, həmçinin, kişinin naməhrəm qadının qarşısında rəqs etməsi haramdır. Qadınların qadınlar üçün, yaxud kişilərin kişilər üçün, həmçinin, qadının məhrəm kişinin qarşısında və eləcə də kişinin məhrəm qadının qarşısında rəqs etməsi isə “məhəll-i işkal”dır, yəni, fəsad törətmək və eyş-işrət musiqisi çalmaq, yaxud yayımlamaq və ya qadınlarla kişilərin şəriətə uyğun olmayan qaydada qaynayıb-qarışması kimi haram hallarla müşayiət edilməsə belə, vacib ehtiyat belə vəziyyətlərdə rəqs etməməyi tələb edir.

Təkliddə, başqa bir şəxsin olmadığı yerdə harama bulaşmadan qadının əri üçün rəqs etməsi caizdir. Ehtiyat vacibə əsasən, kişinin arvadı üçün rəqs etməsi caiz deyildir.

Məsələ 417: Vacib ehtiyata əsasən rəqsi öyrətmək qətiyyən caiz deyil.

Heykəl və rəsm

Məsələ 418: Təsvirlər üç qismə bölünür ki, onların hər birinin hökmü belədir:

- a) Gül, kol və ağac kimi ruhsuz varlıqların rəsmi (hətta qabarıq şəkildə belə) çəkməyin və eləcə də heykəlini hazırlamağın eybi yoxdur.
- b) Ruhu olan varlıqların təsviri, məsələn, insan və heyvan rəsmi, kompüter qrafikası ilə yaradılmış şəkil qabarıq olmazsa, eybi yoxdur. Dövrümüzdə geniş yayılmış fotoşəkillər və televiziya təsvirlərinə də eyni hökm şamildir.

Ruhu olan varlıqların təsviri mücəssəm və qabarıq olarsa (insan və heyvan, cin və mələklərin¹ heykəli kimi), təsvir bütöv olduğu, yaxud ona bütöv hökmü şamil olunduğu² və ya ruhu olan varlığın naqis təsviri³ hesab edildiyi təqdirdə onun yaradılması və bunun müqabilində mükafat almaq, lazım ehtiyata əsasən, haramdır. Belə bir əsərin yaradılmasının haram olması məsələsində onun hazırlanmasında istifadə edilən materialın daş, taxta, metal, plastik, gəc, parça, yun və s. olmasının heç bir fərqi yoxdur.

Məsələ 419: Bəzi bədən hissələrinin heykəlini, ya qabarıq təsvirini - belə ki, onu ürfən insan və ya naqis heyvan adlandırmır, əksinə “onun bədəninin bir hissəsidir” deyirlər – məsələn, baş və ya bir ayaq və ya bir əl və s. kimi düzəltməyin işkalı yoxdur.

Məsələ 420: Heykəl düzəltməyin haram olduğu hallarda (418-ci məsələnin c bəndi kimi) onun alqı-satqısının (öz-özlüyündə və digər vəziyyətlər nəzərə alınmadan) eybi yoxdur və onları evdə saxlamaq hərçənd məkrüh olsa da caizdir.

Məsələ 421: Uşaqlar üçün oyuncaq gəlinciklərin, yaxud marionetlərin istehsalı, heyvan şəkillərinin yapma naxışla işlənməsi, geyimlərin nümayişi üçün istifadə edilən manekenlərin, heyvan şəklində olan telefon, televizor və s. əşya altlıqlarına heykəl hökmü şamil olunur.

Məsələ 422: İnsan və heyvan kimi ruhu olan varlıqların təsvirlərinin tikmə və aplikasiya üsulu ilə parça və bənzər materialların üzərinə bir qədər qabarıq şəkildə naxışlanmasında əgər qabarıqlıq önəmsiz dərəcədə olarsa, eybi yoxdur, əks təqdirdə heykəl hökmü şamil olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, ruhu

¹ - Simurq quşu və div kimi ruhu olan xəyali canlılar.

² - Bütöv təsvir hökmünün şamil olunduğu təsvirə oturan şəxsin qabarıq təsviri, yaxud insanın profildən (yandan görünüş) qabarıq təsviri və ya əlini başının arxasına qoymuş şəxsin qabarıq təsvirini misal göstərmək olar.

³ - Ruhu olan canlının naqis təsvirinə əli, yaxud ayağı kəsilmiş və ya başıolmayan insanın heykəli, yaxud qabarıq təsvirini misal göstərmək olar. Bu vəziyyətdə qüsurun məsələn, əl-ayaq kimi həyatda qalmaqda heç bir rolu olmayan bir orqanın olmamasından, yoxsa baş kimi həyatda qalmaqda təsirli olan bir üzvün olmamasından asılı olmayaraq, fərq etməz.

olan varlıqların təsvirlərinin mirvari işləmələrlə yaratmağa heykəl hökmü şamil olunur.

Məsələ 423: Heykəlin başını bir şəxs, yaxud emalatxana, bədəninə isə başqa bir şəxs, yaxud emalatxana hazırladığı və başı bədənə bir sıra şəxslər, yaxud bədəni hazırlayan ikinci şəxs, yaxud emalatxana birləşdirdiyi təqdirdə heykəlin bədəninin hazırlanması (ruhu olan varlığın yarımçıq təsviri anlayışı bu vəziyyətə şamil olunur), lazım ehtiyata əsasən, haramdır və başı bədənə bitişdirmək, lazım ehtiyata əsasən, caiz deyil. Lakin tək-cə başın hazırlanmasının eybi yoxdur.

Məsələ 424: İnsanların karikaturasını çəkmək möminə qarşı hörmətsizlik və həqarət sayıldığı təqdirdə, hərçənd onun özü buna razı olsa belə, caiz deyil. Ancaq əgər müasir ürfdə hörmətsizlik və həqarət hesab edilmirsə, eybi yoxdur.

Saqqalı qırmaq

Məsələ 425: Saqqalı qırmaq, yaxud qırmaq kimi olduğu təqdirdə üzqırxaqla təmizləmək, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil.

Məsələ 426: Əgər insan çənə hissəsindəki tükləri saxlayıb saqqalının qalan hissəsini qırarsa, yenə də bu iş, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil. Lakin yanaqların üzərində çıxan tükləri qırmağın eybi yoxdur. Bu şərtlə ki, çənə nahiyyəsində və yanaqların alt hissəsində alt çənə sümüyünün üzərində onun hər iki tərəfində çənədən qulaqların bərabərinədək (alt çənə sümüyünün sonunadək) bitən tüklərdən bir barmaq buğumu uzunluğunda yeri qırxmamaq, saxlamaq lazımdır. Belə ki, ürfən (insanların nəzərində) həmin şəxs saqqallı sayılmalıdır.

Məsələ 427: Saqqalı qırmağın haram olmasının meyarı görüşdükdə və söhbət əsnasında insanı görən şəxslərin onun barəsində “saqqalı yoxdur” deməsidir.

Məsələ 428: Saqqalın hansı vasitə ilə, elektrikli, yaxud əl üzqırخان maşını, ülgüc, saqqal məcunu və ya digər kimyəvi maddələrin köməyi ilə qırılmasının fərqi yoxdur və istənilən halda, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil.

Məsələ 429: Bərbər, vacib ehtiyata əsasən, saqqalı qırmaq müqabilində verilən pulun sahibi olmur.

Məsələ 430: İnsanın saqqalını qırmağa məcbur edildiyi və çıxış yolu olmadığı, yaxud şəri üzrlərlə birgə zəruri müalicə üçün və bu qəbildən olan səbəblərlə saqqalını qırmağa məcbur olduğu və ya adi şəraitdə saqqalın qırılmaması zərər, yaxud dözülməz olan həddən ziyadə çətinlik törətdiyi hallarda saqqalı qırmaq caizdir.

Əlbəttə, əgər 426 -cı məsələdə qeyd olunduğu kimi saqqalın bir hissəsini qırmaqla zərurət və ya zərər və ya hərəc aradan qaldırıla bilərsə, vacib ehtiyata əsasən, onun hamısını qırmmamalıdır.

Məsələ 431: Dodağın yuxarısındakı tüklərin (bığın) qısaldılmasının, yaxud qırılmasının eybi yoxdur, yuxarı dodağın üstünə düşəcək şəkildə uzadılması da haram deyil, ancaq özlüyündə məkruhdur. Həmçinin, boyun arxasında və qulaqların arxasındakı tüklərin qırılmasının da işkalı yoxdur.

Məsələ 432: Əgər şəriət qanunlarına zidd olaraq saqqal qırılırsa, onun sahibinin ədalətli olması şəriət baxımından qəti deyil. Buna görə də, ədalətin şəriət baxımından nəticələri ona şamil edilmir. Məsələn, camaat namazında ona iqtida etmək, qətl, zina, boşanma və s. ilə bağlı məhkəmədə şahid kimi ifadəsini qəbul etmək mümkün deyil.

Mərcləşmə və qumar

Məsələ 433: Yarışlarda, oyunlarda və udma, uduzma və rəqabətin mövcud olduğu digər xüsuslarda iki, yaxud daha artıq tərəfin mərcələşməsi haramdır.

Mərcələşmə deyərkən qalib gələnin uduzandan hər hansı bir şey, istər pul, istərsə maddi dəyəri olan başqa bir şey alacağının, yaxud uduzanın qalib üçün maddi dəyəri olan bir işi ödənişsiz olaraq görəcəyinin öncədən qərarlaşdırılması nəzərdə tutulur.

Məsələ 434: Əgər futbol, voleybol kimi idman yarışlarında, yaxud ev oyunlarında və bənzər hallarda tərəflərin hər biri ortaya qalib gələn şəxs, yaxud komandanın özləri üçün yemək, yaxud başqa bir şey alması üçün müəyyən məbləğdə pul qoyarsa və ya bu yığılan pulla kubok, mükafat və ya bənzər bir şey hazırlanması və qalib gələn şəxsə, yaxud komandaya verilməsi nəzərdə tutularsa, buna qumar hökmü şamil olunur və caiz deyil.

Həmçinin, əgər bu hallarda uduzanın qarşı tərəfə müəyyən məbləğdə pul verməsi şərt qoyularsa, bu iş qumar hesab edilir və caiz deyil. Yalnız ortada bir iltizamın (öhdəliyin) və məcburiyyətin olmadığı və uduş müqabilində ödəniş anlaşıması sayılmayan¹ hallar istisnadır.

Məsələ 435: Əgər iki şəxs idman yarışında, yaxud ev şəraitində oynanılan oyunlarda uduzanın qalibə müəyyən məbləğdə pul verməsi, yaxud oyun alətləri və oyun DVD-ləri ilə oynanılan oyunda uduzan tərəfin udana müəyyən məbləğdə pul verməsi, yaxud oyunun bütün xərclərini və ya hesabın öz payına düşəndən artıq hissəsini ödəməsi şərti ilə mərcələşərsə, buna qumar hökmü şamil olunur və caiz deyil.

Məsələ 436: Yarışlarda və oyunlarda tərəflər mərcələşməyi nəzirə çevirib nəzir siğəsini oxuyarlarsa, yuxarıda qeyd olunan nəzir, ürfün nəzərində bir əməli nəzir kimi mərcələşmək şəklində başa düşülür və şəriət baxımından

¹ - Yəni uduzan özünü ödəməyə məcbur hesab etməməli, qalib gələn də uduzanın üzərində ödəmə öhdəliyi olduğunu düşünməməlidir.

qanunauyğunluğu olmadığı üçün belə bir nəzir baş tutmuş sayılmır və mərcləşməyin haram olması olduğu kimi qüvvədə qalır.

Məsələ 437: Mərcləşməyin haram olması məsələsində insanlar arasında heç bir fərq yoxdur. Buna əsasən, ər və arvad, ata və oğul, qardaşı və bacı, habelə qohumlar arasındakı mərcləşmə də caiz deyil.

Məsələ 438: Mərcləşməyin haram olması məsələsində müxtəlif növ yarışlar arasında heç bir fərq yoxdur və bu hökm üzgüçülük, futbol, voleybol, basketbol, tennis, stolüstü tennis (pinq-ponq), güləş, qaçış, tullanma (hündürlüyə və ya uzunluğa), avarçəkmə, ağırliq qaldırma, velosiped sürmə, alpinizm və s. yarışlara şamildir. Yalnız “səbq” və “rimayə” adlı iki yarış istisna təşkil edir.

Məsələ 439: “Səbq” atçılıq, dəvə yarışı və bu qəbildən olan heyvanlar arasında sürət müsabiqəsidir və müxtəlif növ hərbi texnika, döyüş təyyarələri (helikopterlər, qırıcılar), tanklar və s. arasındakı yarışlara da şamil olunur.

“Rimayə” isə müharibədə geniş yayılmış müxtəlif növ silah və döyüş alətləri ilə atış etmək, həmçinin nizə, süngü və qılıncoynatmanı da əhatə edən atıcılıq yarışıdır.

Bu iki yarışda, süvari və ya atıcı və yarışan şəxs üçün gələn məsələlərdə bununla əlaqədar qeyd olunan şəriətin xüsusi şərtlərinə və qaydalarına uyğun olaraq ikitərəfli mərcləşmə caizdir və mərcdə qoyulan pul, yaxud başqa bir şey halaldır.

Məsələ 440: “Səbq” və ya “Rimayə”də digər əqdlər kimi “icab və qəbul” olmalıdır və onun sözlə ifadə edilməsi lazım deyil, bu mənanı bildirən bir hərəkət etmək kifayətdir.

Məsələ 441: “Səbq” və ya “Rimayə” yarışmasının anlaşılmazlığa və ixtilaf yaranmasına səbəb ola bilinməyən tərəflərini müəyyən etmək lazımdır.

Buna görə də Səbqdə yarışın məsafəsi (onun başlanğıcı və sonu), heyvanın növü və yarış üçün nəzərdə tutulan mükafat müəyyən edilməlidir. Atıcılıqda da,

məsafənin miqdarı, hədəf, atılan oxların (güllələrin) sayı, hədəfə dəyən atışların sayı və atışların keyfiyyəti və yarış üçün nəzərdə tutulan mükafat müəyyən edilməlidir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Səbq” və ya “Rimayə” yarışmasında nəzərdə tutulan mükafatın pul olması və ya öhdəsindəki borc şəklində olmasının, uduzanın, yaxud başqa birisinin mükafatı qalibə verməsinin fərqi yoxdur.

Məsələ 442: Bəzi hallarda bir şəxs, yaxud təşkilat idman yarışlarını yarışçılardan müəyyən məbləğdə pul alaraq sonda qalib gələn komanda, yaxud idmançıya mükafat vermək surəti ilə təşkil edir. Belə hallarda pul verən şəxs, yaxud şəxslər onu alacaqlarını ehtimal etdikləri mükafat müqabilində verdikləri təqdirdə bu iş caiz deyil. Ancaq əgər həmin məbləği qarşılıq gözləmədən, yaxud ehtimal olunan mükafatın deyil, göstərilən xidmətlərin müqabilində verərlərsə, eybi yoxdur və bu halda mükafat verənin mükafatı onların öz pulu hesabına, yaxud başqa bir vəsait hesabına verməsi arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 443: İdman yarışlarında tamaşaçıların oyunçuların, yaxud komandaların udması və uduzması üzərinə mərcləşməsi, hətta səbq və rimayədə belə haramdır.¹

Məsələ 444: Bəzi əyləncə məkanlarında elə cihazlar yerləşdirilir ki, insanlar pul ödəməklə cihazdan istifadə edərək və bəxtlərini sınayıb və dəyəri ödənilən məbləğdən az və ya çox və ya bərabər ola bilən mükafat qazana bilsinlər. Belə hallarda ödədiyi məbləğ bəxtini sınamaq və mükafat qazanmaq üçün olarsa, maddi qazanc və zərər hökmünü daşdığı üçün caiz deyil.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər cihaz uduşsuz versiyaya malik şəkildə tərtib edilsə belə, eyni hökm ona da şamil edilir.

¹ - Əgər idman mərkəzləri, ya başqa müəssisələr və şəxslər yarışların nəticələrinə dair proqnozlarını müəyyən məbləğdə pulla birlikdə alırsa və düzgün proqnoz verən şəxslərə mükafat verirsə, bu, qumar və hər iki tərəfə haramdır.

Məsələ 445: Bəzi müəssisə və təşkilatlar mesaj və ya bu kimi şeylər göndərərək (suala cavab verməklə və ya bir sıra müsabiqələrin nəticəsini proqnozlaşdırmaqla, yaxud bunlar tələb edilmədən belə) insanları püşkatmada iştirak etməyə dəvət edir ki, uduş qazana bilsinlər.

Belə hallarda, püşkatmada iştirak etmək üçün - mesajın göndərilməsinin şərti dəyərindən başqa¹ - heç bir məbləğ tələb olunmazsa öz-özlüyündə işkalı yoxdur.

Amma həmin müəssisənin sisteminə mesaj (sms) göndərməklə, məsələn, qəbz, balansın azalması, yaxud bunun kimi şeylərlə həmin şəxsin (iştirakçının) hesabından bir məbləğ tutularaq müəssisənin hesabına yatırılırsa və bu şəxsin ödəniş etməkdə niyyəti püşkatmada iştirak edərək ehtimal verilən mükafatı əldə etmək olarsa, sözügedən fəaliyyət bir növ qazanc əldə etmək və zərərə düşmək və qumar sayılır, caiz deyildir.

Məsələ 446: Bir sıra marketlər püşkatma yolu ilə məhsullarının bəzi alıcılarına mükafatlar verirlər. Müxtəlif üsullarla həyata keçirilən belə hallar, alıcılardan püşkatmada iştiraka görə heç bir məbləğ tutmursa və müştəri yalnız malın satın alınması müqabilində məbləğ ödəyirsə,² öz-özlüyündə işkalı yoxdur.

Məsələ 447: Daxilində qeyri-müəyyən mallar olan şans bağlamalarının alqı-satqısı, əgər bütün məbləğ müəyyən bir əşya (məsələn, bağlamanın özü³ və ya bağlamanın daxilindəki bir şey) üçün ödənilibsə, belə bir əməliyyat səhihdir.

Lakin bütün məbləğ və ya onun bir hissəsi naməlum əşyaya dəyişdirilərsə, belə alqı-satqı batildir. Təbii ki, əgər tərəflər alqı-satqı əvəzinə müsaliyə müqaviləsindən istifadə etsələr, yəni bir məbləğ müqabilində daxili naməlum olan paketi müsaliyə etsələr, işkalı yoxdur.

¹ - Bu xərc telekommunikasiya şirkətinə aiddir.

² - Yəni püşkatmada iştirak və mümkün uduş müqabilində qiymətin heç bir hissəsi verilməməli və alınmamalıdır.

³ - Bağlamanın özünün belə kiçik də olsa, bir maliyyə dəyəri olduğunu fərz etsək.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə hallarda məbləğin ödənilməsi və alınması alqı-satqı məqsədi ilə deyil, mümkün uduş qarşılığında olarsa, qumar sayılır və caiz deyil.

Məsələ 448: Bir neçə mərhələdən ibarət olan və bir mərhələ ilə bitməyən və davam etdirilməli olan onlayn oyunların xalları (hesabları) əgər ürfün nəzərində ümumiyyətlə alınıb-satılırsa, (onların müamiləsi səhih sayılırsa) hətta şəxs onları almaq və ya satmaq niyyətində olmasa, alqı-satqısı səhih olduğu təqdirdə sükut olunur.¹ Əks halda, haram olan şeyə səbəb olursa, işkalı yoxdur.

Məsələ 449: Oyunun məzmunu - istər onlayn, istərsə də oflayn - təhrikedici və həyacanlandırıcı cinsi şəkilləri ehtiva edərsə və ya istifadəçinin inanclarının zəifləməsinə və ya dini vacibətləri tərk etməsinə səbəb olarsa və ya həmin oyunu oynamaq ürfün nəzərində batilin yayılmasına rəvac verəməyin və ya müqəddəslərin təhqir olunmasının nümunəsi hesab olunursa, bu cür oyunları oynamaq caiz deyildir və bu halların təyin edilməsi mükəlləfin öhdəsindədir.

Şahmat və digər qumar vasitələri

Məsələ 450: Şahmat və nərd oyunlarının oynanılması oynayanların mərcə, yaxud mərcsiz, məsələn, əyləncə, başlarını qatmaq, intellekt və diqqətin artırılması üçün oynamasından asılı olmayaraq haramdır.

Məsələ 451: Şahmat və nərd oyunlarından başqa, kart və pasur kimi digər qumar vasitələri mərcləşərək oynamaq haramdır, mərcsiz oynamaq isə, lazım ehtiyata əsasən, caiz deyil.

Məsələ 452: Şahmat və nərd oyunlarından başqa və qumar vasitəsi olmayan digər şeylərlə oyunlar isə oyunçuların mərc ilə oynadıqları təqdirdə haramdır, ancaq mərcsiz oynadıqda öz-özlüyündə eybi yoxdur.

¹ - Mükəlləf belə hallarda daha ələm müctəhidin göstərişinə riayət etməklə, başqa cəmiyyət-şərait müctəhidə müraciət edə bilər.

Məsələ 453: Qumar vasitələrinin alqı-satqısı haramdır. Həmçinin, onların istehsalı və istehsalından əldə edilən qazanc da haramdır. Bir yerin qumar vasitələri ilə oyunların təşkili üçün icarəyə verilməsi də haram və batil işdir. Əksinə, əgər bu pis işdən çəkildirməyin, qumar oyunlarının qarşısının alınmasının yeganə yolu qumar vasitəsinin məhvi olarsa, formasını və tərkibini dəyişdirməklə də olsa, onun məhv edilməsi vacibdir. Əlbəttə, əgər qumar vasitəsi başqasının əmlakı olarsa, vacib ehtiyata əsasən, onun məhv edilməsi üçün şəriət hakimindən icazə alınmalıdır.

Məsələ 454: Kompüterdə qumar vasitələri ilə mərcsiz oynamaq rəqib tərəf başqa bir oyunçu (insan) olduğu təqdirdə həmin vasitə ilə (canlı) oynamaq kimidir.¹ Ancaq əgər rəqib tərəf alətin özü (kompüter) olarsa, lazım ehtiyata əsasən, caiz deyil.

Məsələ 455: İnsanın hal-hazırda qumar vasitəsi olub-olmadığını bilmədiyi və əvvəllər də qumar vasitəsi olmayan bir oyunu mərcsiz oynamasının öz-özlüyündə eybi yoxdur. Ancaq əgər əvvəllər qumar vasitəsi idisə və hal-hazırda insanlar arasında qumar vasitəsi olmaqdan çıxıb-çıxmadığına şəkk edirsə, həmin oyunu oynaması caiz deyil (əvvəlki məsələlərdə verilən izahlara əsasən).²

Lotereya biletləri

Məsələ 456: Lotereya biletləri, bəzi şirkət və qurumların müəyyən məbləğə təklif etdikləri və bəzi biletlə sahiblərinə bir sıra məbləğləri uduş kimi ödəməyi öhdələrinə götürdükləri kartlardır. Bu bir neçə yolla təşkil edilə bilər:

Birinci: Mal və ya pul ödəyib kartları almaqda məqsəd, lotereyada uduş zamanı əldə ediləcək mümkün mükafatı əldə edə bilmək müqabilindədir.

Bu halda belə bir alış-veriş haram və batildir, bir növ qumar sayılır, maddi udub-uduzmağı ehtiva edir və haram vasitə ilə mal əldə etmək hesab olunur.

¹ - Yəni fətveyə əsasən haramdır. Tərc.

² - Əlbəttə, əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, şahmat və nörd ilə mərcə və ya mərc etmədən, əylənmək və başqatmaq, intellektin artırılması və ya başqa məqsədlər üçün oynamaq haramdır.

Yuxarıdakı fərziyyədə əgər kimsə bu haram əməli edib lotereyada qalib gələrsə, ödəniş edən tərəf İslam ölkələrində dövlət və ya müştərək lotereya şirkəti və ya qurumudursa, ondan uduş qismində alınan məbləğ “sahibi naməlum mal” hökmündədir və ondan istifadə etməyin icazəsi şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsinin ixtiyarındadır.

Amma əgər adı çəkilən şirkət şəxsdirsə, müqavilənin batıl olması və mükafat qazanan şəxsin ona sahib ola bilməməsini bildikləri halda, onu xərcləməyə ona icazə versələr, xərcləyə bilər.

İkinci: Mal və pul verməkdə məqsəd maddi yardım və xeyriyyə işlərində (məktəb, xəstəxana, körpü tikmək kimi) iştirak etməkdir, mümkün mükafata nail olmaq və mənfəət əldə etmək deyil.

Bu məqsədlə iştirak edilərsə işkalı yoxdur və təşkil edən tərəf İslam ölkələrində dövlət və ya müştərək lotereya şirkəti olsa, bu fərziyyədə lotereyada qalib olan şəxs şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsinin icazəsi ilə sözügedən mükafatı xərcləməsinin işkalı yoxdur. Lakin əgər özəl şirkət və ya müəssisə olarsa, yaxud qeyri-islami ölkələrin şirkəti olarsa şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsinin icazəsinə və ona müraciət etməyə ehtiyac yoxdur.

Üçüncü: Ödənişdə məqsəd şirkət və ya müəssisəyə borc verməkdir. Belə ki, alıcı məsələn, altı ay müddətinə şirkət və ya quruma bir məbləğ borc versin və bununla yanaşı həmin şirkət və ya quruma əsas məbləği ona qaytarmaqla yanaşı, püşk ataraq qalib olduğu təqdirdə ona müəyyən bir məbləği mükafat təqdim etməyi şərt qoysun.

Bu halda belə bir əməliyyat haramdır və sələmin caiz olmasının müstəsna halları xaric, bir növ sələm borcu sayılır. Əlaqədar bölümdə bu haqda məlumat veriləcəkdir.¹

¹ - Məsələn, sözügedən şirkət və ya müəssisə zimmi olmayan kafirlərə aiddirsə.

Qeybət

Məsələ 457: Qeybət haramdır. Qeybət deyərkən, insanın on iki imam şiasinin gizli eybini onun olmadığı bir yerdə, dalınca başqa bir şəxsin yanında istər həqarət və şəxsiyyətini alçaltmaq niyyəti ilə, istərsə belə bir niyyət olmadan danışması nəzərdə tutulur və əgər onun eybini onu alçaltmaq məqsədi ilə açıqlayarsa, iki günah etmiş sayılır.

Məsələ 458: Əvvəlki məsələdə sözügedən eybin açıqlanması o halda qeybətdir ki, eyb gizli olsun. Buna əsasən, aşkar olan bir eyb haqqında danışmaq qeybət deyil.

Ancaq bəzi hallarda aşkar olan eyblər haqqında danışmaq da mömin insanı alçaltmaq, biabır etmək, incitmək, ələ salmaq kimi və ya bu qəbildən olan başqa bir cəhətdən haram olur.

Həmçinin, əgər danışan və eşidən şəxs məsələnin əslini bilirsə, ancaq təfərrüatlarından bəhs etmək başqa gizli eyb və eyblərin də aşkara çıxmasına səbəb olarsa, bu iş haramdır.

Məsələ 459: Qeybət məsələsində insanın gizli eybinin onun bədənində, nəsəbində, ailəsində, davranışında, əxlaqında, yaxud danışığında, habelə dini, yoxsa dünyəvi işlərində olmasının heç bir fərqi yoxdur. Qeybətin haram olmasında üstüörtülü və açıq şəkildə bəyan etmə arasında da heç bir fərq yoxdur.

Həmçinin, eybi şifahi, yaxud yazılı surətdə və ya həmin eybi başa salan bir hərəkətlə, məsələn, baş işarəsi, əl və ya göz hərəkətlərilə açıqlamaq, ya da onu səs və video yazısı, qısa mesaj və s. vasitələrlə başqasına göstərmək arasında heç bir fərqi yoxdur. Buna əsasən, qeybət yalnız bir dil günahı deyil, daha geniş miqyasda malikdir.

Məsələ 460: Qeybəti edilən şəxsin buna razı olması qeybətin haramlığını aradan qaldırmır. Buna əsasən, hətta əgər qeybət edən şəxs qeybət edərkən qeybəti edilən şəxsin özünün gizli eybindən başqa bir şəxsə danışılmasına razı olduğunu və narahat olmadığını bilsə belə, onun gizli eybindən danışmaq qeybətdir və haramdır.

Məsələ 461: Qeybətdə qeybəti edilən şəxs məlum və müəyyən olmalıdır. Beləliklə, əgər insan: “Şəhər sakinlərindən biri qorxaqdır”, yaxud “Hüseynin övladlarından biri qorxaqdır”, - deyərsə və məhz kimin nəzərdə tutulduğu məlum olmazsa, bu qeybət deyil, lakin bəzi hallarda mömin insanın alçaldılması, məzəmmət və təhqir edilməsi, incidilməsi, ələ salınması kimi başqa bir səbəb və məqsədlə haram ola bilər.

Məsələ 462: Əgər eybin onun barəsində danışan şəxs tərəfindən açıqlanması eşidən şəxsin baxışına (qeybəti edilən insanın şəxsiyyətinin alçalıb-alçalmaması baxımından) heç bir təsir göstərməsə belə, yenə də qeybət sayılır və haramdır.

Bəzi insanlar bir şəxsin eybini onun olmadığı bir yerdə danışır və etirazla qarşılaşdıqda: “Mən bu sözü onun özünün yanında da deyirəm”, yaxud: “Bu qeybət deyil, onun xüsusiyyətidir, yaxud həqiqətdir” və ya: “Qeybət olmasın, filankəs paxıl adamdır”, - deyirlər. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bu əsassız üzrlər insanın qeybətini caiz etmir.

Məsələ 463: Pis işdən çəkəndirmək vacib olduğuna görə bunun üçün gərəkli zəmin (şərtlər) mövcud olduğu təqdirdə qeybətdən çəkəndirmək də vacibdir.¹ Müstəhəb ehtiyata əsasən, qeybət eşidən şəxs qeybəti edilən insana yardım etməli, onu müdafiə etməli və qeybətinin edilməsinin qarşısını almalıdır. Bir şərtlə ki, bu iş fəsad doğurmasın.

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən məclisi tərk etmək və ya qeybət edilən məclisdə iştirak etməmək, bir növ pis işdən çəkəndirmək sayılır. Həmçinin əgər şəxs onun bu rəftarının təsirli olmasına heç bir ehtimal verməsə və bu halda pis işdən çəkəndirməsinin təsirsiz olduğuna əmin olsa, vacib ehtiyata əsasən, qeybət günahından ikrah və narahatlığını qeybət edənin bir şəkildə bildirmək lazımdır. Eləcə də, qeybətə sövq edən şəxs özü qeybət günahını etməsə belə, qeybət günahına həvəsləndirmək, təşviq etmək və başqalarını da sövq etməsi caiz deyildir.

Məsələ 464: İnsan on iki imam şiasinin qeybətini edərsə, qeybət günahına görə tövbə etməli və müstəhəb ehtiyata əsasən, qeybəti edilən şəxsdən halallıq almaq xoşagəlməz nəticələrə yol açmayacağı təqdirdə bu işi görməli, yaxud onun üçün istiğfar etməlidir (Allahdan günahlarının bağışlanmasını diləməlidir).

Hətta qeybətin qeybəti edilən şəxsə qarşı bir həqarət və hörmətsizlik məzmunu ehtiva etdiyi hallarda əgər ondan halallıq istəmək ona qarşı hörmətsizlik və həqarət səhvinin düzəldilməsi hesab edilirsə, ehtiyata əsasən, hər hansı bir fəsadı olmadığı təqdirdə ondan halallıq istəməlidir.

Məsələ 465: Bir neçə halda başqasının dalınca danışmaq qeybət sayılsa da eybi yoxdur. Həmin hallardan bəziləri aşağıdakılardır:

1. Açıqca günah iş görən və gördüyü işə tövbə etməyən şəxsin günahını dalınca başqa bir şəxsə açıq şəkildə danışmaq olar. Ancaq onun gizli eyblərini açıqlamaq caiz deyil.
2. Başqa bir şəxs tərəfindən zülm və haqsızlığa məruz qalan şəxsin onun qeybətini etməsi caizdir. Lakin, vacib ehtiyata əsasən, zülmə, haqsızlığa məruz qalan şəxs yalnız qeybətin üçüncü şəxs(lər)dən kömək istəmək məqsədi daşdığı halla kifayətlənməlidir.
3. Bir şəxs evlənmək kimi bir məsələdə məşvərtləşmək istəyərsə, ona məsləhət vermək, yol göstərmək hərçənd haqqında məlumat almaq istədiyi şəxsin eybinin aşkar olması ilə nəticələnsə belə, caizdir. Lakin bu halda zərurət həddi ilə kifayətlənmək lazımdır. Lakin əgər bir insan başqa bir insana öz təşəbbüsü ilə, qarşı tərəfin məşvərət istəyi olmadan məsləhət vermək, yol göstərmək istəyərsə, ona üçüncü şəxs(lər)in qeybətini etməsi həmin adama yalnız məsləhət vermədiyi halda böyük bir fəsadın meydana gələcəyini bildiyi təqdirdə caizdir.
4. Qeybətin məqsədinin qeybəti edilən şəxsi günahdan çəkəndirmək olduğu halda; bu şərtlə ki, onu başqa bir yolla pis işdən çəkəndirmək mümkün olmasın.

5. Qeybəti edilən şəxsin əməli dinə zərər yetirmək təhlükəsi olan bir əməldirsə, bu halda dinlə bağlı bir zərərin meydana gəlməməsi məqsədilə onun qeybətini etmək caizdir, lakin yalnız sözügedən zərəri dəf etmək üçün gərəkli olan qədəri ilə kifayətlənmək lazımdır.
6. Mühakimə məqamında, məhkəmə hökm çıxararkən şahidlərin adilliyinə irad tutmaq və onların şahidliyini rədd etmək üçün olarsa caizdir.
7. Qeybətdə məqsəd qeybəti edilən şəxsi qorunması vacib olan bir zərərdən qorumaq olduğu halda caizdir.

Yalan

Məsələ 466: Yalan danışmaq haramdır. Yalan gerçək olmayan bir şeydən xəbər vermək deməkdir.

Məsələ 467: Yalanın haram olması məsələsində insanın onu şifahi surətdə söyləməsi, yazması, yaxud işarə ilə başa salması arasında, həmçinin, onu dil və ya qələmlə və ya mobil telefonlar, kompüterlər, sosial şəbəkələr və sair kimi cihazlarla insanlara təqdim etməsinin fərqi yoxdur. Deməli, yalan danışmaq təkəcə dil günahı deyil. Eləcə də, danışdığı yalanı bir kitabda görməsi (başqa bir mənbədən əxz etməsi) ilə özünün uydurması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 468: Əgər bir şəxs yalan xəbər versə və o xəbərin məqsədi insanları güldürmək (zarafat üçün yalan danışmaq)¹ olsa, danışmaq, yaxud davranış tərzindən və ya insanın halından və s. zarafat olduğu bəlli olmazsa, bu (zarafatyana yalan) haramdır. Hətta əgər bəlli olsa da, belə ki, həmsöhbəti danışanın ciddi danışmadığını başa düşsə belə, vacib ehtiyata əsasən, caiz deyil.

¹ - Kiməsə “filankəs səni bu gün evinə qonaq çağırıb” demək kimi ki, onun məclisə getmək reaksiyasını görən bəzi insanlar bu zarafata gülsünlər.

Məsələ 469: Şəxs hadisə barədə məlumat vermək niyyəti olmadan şifahi şəkildə danışarsa və ya yazarsa - məsələn, xəttatlıq məşqi üçün cümlə yazmaq və yaxud müxtəlif sözlərlə qrammatika qaydalarına əməl etmək üçün tələbənin cümlə qurması kimi - hallar ki, şəxs əslində cümlənin mənası və məzmununun baş verməsini xəbər vermirsə, yalan sayılır.

Böhtan

Məsələ 470: Möminə böhtan atmaq caiz deyil və böyük günahlardan sayılır.¹ Böhtan odur ki, kimsə bir insana eyb və ya nahaq söz və ya pis əməl və ya günahı nisbət verir, halbuki həmin şəxsdə sözügedən eyb yoxdur və ya ona isnad edilən nahaq sözü deməyib və yaxud deyilən pis əməl və ya günahı törətməyib.

Böhtan atmağın haram olması baxımından böhtanı sözlə ifadə etmək və ya yazmaq, işarə ilə anlatmaq, danışiq və ya qələmlə auditoriyaya təqdim etmək ilə mobil telefon, kompüter, sosial şəbəkə və digər vasitələrdən istifadə etməyin arasında heç bir fərq yoxdur.

İstər həmin şəxsin hüzurunda, istər onun olmadığı zaman ona böhtan və xoşagəlməz əməl nisbət verilməsinin fərqi yoxdur. Həmçinin, bu böhtanın yalan olduğunu bilməklə, buna güman etməyin də fərqi yoxdur.

Məsələ 471: Böhtan atmış şəxs öz günahından tövbə etməlidir və müstəhəb ehtiyata əsasən təqsirləndirilən şəxsdən bağışlanma diləməyin pis nəticəsi olmasa, ondan halallıq alınmalıdır.

Daha doğrusu, töhmət atmaq şəxsə hörmətsizlik və təhqirə səbəb olubsa, bunun üçün ondan halallıq almaq ürfün baxışında həmin şəxsə edilən hörmətsizlik və təhqiri aradan qaldırmaq sayılırsa, ehtiyata əsasən fəsada səbəb olmadığı təqdirdə ondan halallıq alınmalıdır.

¹ - Əksinə, bəzi hallarda hədd və ya təziri sübut edir. (Hədd şəriət qanunlarında miqdarı və keyfiyyəti müəyyən edilmiş cəzadır. Təzir şəriətdə növü və miqdarı göstərilməyən və şəriət hakiminin ixtiyarında olan bir intizam və ya cəzadır. Tərc.)

Vədə xilaf çıxmaq

Məsələ 472: Vacib ehtiyata əsasən, insan vədinə xilaf çıxmaqdan və ona əməl etməməkdən çəkinməlidir. Aşağıdakı hallar istisna edilir:

- a. Vədə əməl etməmək şəriət baxımından üzrlü sayıldıqda. Məsələn, insan öz vədini unutduqda və unutqanlıqda onun heç bir təqsiri olmadıqda və ya onun başına xəstəlik kimi bir hadisə gəldiyinə görə və ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) düşər olduğu üçün həmin vədi yerinə yetirmək iqtidarında olmadıqda.
- b. İnsanın vədini bir şeyin baş verməsinə şərtləndirməsi halında, həmin şey həyata keçmədiyi zaman. Məsələn: “Sabah yağış yağmasa, səninlə görüşə gələcəm” desə, bu halda yağış yağsa, onunla görüşməmək vədə xilaf sayılmaz.¹
- c. Vədi yerinə yetirmək öz xeyrinə olduğu zaman, vədə xilaf çıxmağa (öz xeyrindən vaz keçməyə) razı olduqda.

Məsələ 473: Vədinə əməl etməmək niyyətilə vəd vermək haramdır və lazım ehtiyata əsasən, bu yalan vədin haram olmasında başqalarına və ya ailəyə, həyat yoldaşına və uşaqlara vəd vermək arasında fərq yoxdur.

Məsələ 474: Keçən məsələlərdə vədəyə xilaf çıxmağa aid olan hökmlər, vədin caiz və ya halal əməl olması halındadır.

Amma vəd edilən şey əslində haram olarsa, məsələn, sələmlə borc vermək, qumar oynamaq, haram mahnıları və ya musiqiləri yazmaq və ya ifa etmək üçün alət və ləvazimatlar vermək, məhrəm-naməhrəm məsələlərinə riayət olunmayan haram məclis keçirmək, spirtli və məstedici içkilər içmək, abort etmək və s. kimi əməllər edəcəyinə vədə vermək. Belə vədəyə əməl etmək haramdır, əslində ona qarşı çıxmaq şəriət baxımından vacibdir.

¹ - Bu, bəndənin vədini Allah-taalanın təkvini iradəsindən asılı bildiyi zaman da belədir. Məsələn, belə deyir: “İnşallah (Allah istəsə,) sabah sizinlə görüşə gələcəm.” Belə ki, ciddi niyyətlə səfərini Allah-taalanın təkvini iradəsindən asılı edir. Amma sırf Uca Allahın adına təvəkkül və bərəkət xatirinə cümləsində “İnşallah” kəlməsini söyləsə, bu kifayət deyil.

Məsələ 475: Haram nəticəyə səbəb olduğu təqdirdə, vədə xilaf çıxmaq fətveya görə caiz deyil. Məsələn, əhdin pozulması mömini incitsə, yaxud möminə istehza və məsxərə məqsədi daşısa, möminin ləyaqətini alçaltsa və ya başqasının şəriətə uyğun olan hüququnu tapdalasa¹ və ya əqd əsnasındakı şərtə xilaf olsa, caiz deyil.

Həmçinin vəd şəriətin vacib hökmlərindən birinə uyğun olarsa, fətveya əsasən ona əməl etmək lazımdır. Aşağıdakı formada:

1. Borc zəmanəti müqaviləsi bağlanıbsa, məsələn: bir şəxs, “filankəs sənin borcunu ödəməsə, mən ödəyəcəm” -deyib və borc sahibi bununla razılaşıbsa, vədəsinə əməl etməlidir.
2. Başqa bir şəxsə, məsələn, on min manat kasıblara sədəqə verməsinə göstəriş verərək belə deyirsə: “Sənə bu məbləği sonra ödəyəcəm” və o da həmin məbləği yoxsullara verdiyi zaman, (borcu qaytarmaq haqda olan) vədəsinə əməl etməlidir.
3. İnsan gecə namazını qılmaq və ya qeybəti tərk etmək üçün Uca Allahla şəriət əhdi bağladığı zaman vədəsinə əməl etməlidir.

Məsələ 476: Rəsmi sənədləri, doğum haqqında şəhadətnamələri, şəxsiyyət vəsiqəsini, təhsil haqqında şəhadətnamələri, daxili və ya xarici valyutaları, qiymətli kağızları, şəhadətnamələri, tibbi arayışları, vəsiyyətnamələri və sairləri saxtalaşdırmaq caiz deyil.

Eyni şəkildə, onu həqiqi sənəd kimi təqdim etmək əməli yalan sayılır və haramdır və bu yolla pul qazanmaq da haramdır.

Sənədlərdə və imtahanlarda saxtakarlıq

¹ - Daimi nikahda olan həyat yoldaşının nəfəqəsini vermək kimi.

Məsələ 477: Orta məktəb, universitet və digər müəssisələrin imtahanlarında saxtakarlıq caiz deyil.¹ Həmçinin, saxtakarlıqda fırıldaqçı ilə istər pul müqabilində, istərsə də pulsuz olaraq həmkarlıq etmək, caiz deyil.

Məsələ 478: Bəzi imtahanlarda saxtakarlığa yol verərək bakalavr, magistr və doktorantura diplomu kimi ali təhsil haqqında rəsmi sənədlər əldə edən şəxs bunun vasitəsilə işə düzəlmək istəsə iki hal fərz edilir:

- a. İşə götürən üçün meyar ancaq diploma malik olmaqdır və həmin şəxsin işə düzəlməsində onun ixtisasının olub-olmaması rol oynamır, bu halda həmin şəxsin aldığı maaş ona halaldır.
- b. İşə götürən müəyyən ixtisas və bacarığın olmasının təsdiqi olaraq diplom tələb edir. Belə ki, onun işə qəbul etməsi üçün belə bir bacarığa malik olmaq şərt edilmişdir, bu halda həmin şəxsin bu sahədə ixtisas və bacarığı varsa, aldığı maaş halaldır, əks halda haramdır.

Dilin bəzi günahları

Məsələ 479: Mömini söymək, ona nalayiq sözlər demək haramdır. Nalayiq sözlər ciddi şəkildə söylənildikdə söyüş hesab edilir.

Lakin əgər ciddi məqsəd olmazsa, məsələn, zarafat üçün söylənilərsə, həqarət sayılmaq kimi başqa bir adla haram ola bilər. Söyüşün haram olması məsələsində söyülən şəxsin həmin yerdə olması ilə olmaması arasında heç bir fərq yoxdur. Söyüşün ayırd edilməsinin meyarı ürfdür (insanlardır) və ürfən (insanların nəzərində) söyüş hesab edilən şeylər haramdır. Bu qəbildən olub-olmamasına şəkk edilən şeylər isə haram deyil.

¹ - İstər başqalarından kömək almaqla, istər məktub və yazılardan istifadə etməklə, istərsə də məlumat göndərmək və mübadilə etməklə, istər nəzarətçiləri çaşdırmaq və diqqətini yayındırmaq, istərsə də bir şəxsin başqasının yerinə imtahan verməsilə və istərsə hər hansı bir başqa yolla saxtakarlıq caiz deyil. Bu hökmdə imtahanda saxtakarlığın əyani, ya qiyabi şəkildə, virtual, sosial şəbəkələr vasitəsilə onlayn, ya oflayn şəkildə olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 480: Söyüş və nalayiq sözlər söyləməyin haram olması məsələsində dillər arasında heç bir fərq yoxdur. Hətta əgər bir dildə danışan insanı başqa bir dildə söysələr və söyülən şəxs bunun mənasını başa düşməsə belə, bu haramdır. Həmçinin, söyüşün haram olması məsələsində insanlar arasında fərq yoxdur. Yalnız şəriətə müxalif olan və şəriətin hörmətinin saxlanmasını lazım görmədiyi bidətçi insan istisnadır. Həmçinin, haramlıq məsələsində yetkin insanla həddi-bülüğa çatmamış insanı söymək arasında və valideynlə övlad, arvadla ər, qardaşla bacı, müəllimlə şagird, sahibkar (idarəedici) ilə işçi və s. arasında fərq yoxdur.

Məsələ 481: Möminin həcv edilməsi haramdır. Həcv deyərkən istər nəsrə, istərsə şeirə onun eyiblərini açıqlamaq, haqqında xoşagəlməz sözlər sərf etmək nəzərdə tutulur. Mömin insan istisna olmaqla digər hər hansı bir şəxsi də pisləmək və qınamaq yaxşı iş deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız ümumi (ictimai) mənafeyin bunu tələb etdiyi halda işkalı yoxdur və bəzən bu məqamda pisləmək və qınamaq vacib olur. Məsələn, insanların onun bidətinə rəğbət göstərməməsi üçün mənəviyyatsız, bidətçi şəxsin pislənməsi və qınanması bu qəbildəndir.

Məsələ 482: Möminə lənət oxumaq haramdır və vacib ehtiyata əsasən, bu hökm bəzi günahlar edən və ya bəzi vacibətləri tərk edən möminə də aiddir.

Məsələ 483: Mömin istər müsəlman, istərsə də kafir insanların yanında özünü alçaltmamalıdır. Ona görə də, möminin zillətinə səbəb olan işlərlə məşğul olması caiz deyildir.

Məsələ 484: Möminin abırını aparmaq, ləyaqətini alçaltmaq, xar etmək haramdır. Necə ki, xüsusən də kasıb olduğu zaman mömini aşağılamaq və əskiltmək haramdır.

Məsələ 485: Mömini haqsız yerə qorxutmaq və onda qorxu və vəhşət yaratmaq haramdır. Məsələn, bir insan mömini, ya ailəsini, canı, malı,

heysiyyəti ilə haqsız yerə təhdid edərsə və bu, onun qorxusuna səbəb olarsa haramdır.

Məsələ 486: Nəzakətsiz sözlər danışmaq hərçənd danışan şəxsin söyüş söymək niyyəti olmasa belə, haramdır və nəzakətsiz sözlər deyərkən ürfən istənilən şəxsə qarşı, yaxud öz həyat yoldaşından başqa istənilən şəxsə qarşı söylənməsi çirkin və qəbahətli hesab edilən sözlər nəzərdə tutulur. Belə sözlərin birinci qisimə aid olanların istənilən şəxsə söylənməsi haramdır. İkinci qisimə aid olanların isə həyat yoldaşından başqa şəxslərə söylənməsi caiz deyil, ancaq həyat yoldaşına söylənməsi caizdir. Əlbəttə, əgər həyat yoldaşına söyüş məqsədi ilə deyilərsə, söyüş baxımından haramdır.

Məsələ 487: Əgər kimsə: “filan şəhərin əhalisi pis adamlardır və ya filan şəhərin tacirləri camaatı incidir” -desə, bir halda ki, onların (sözügedən şəhərin və qəsəbənin əhalisi və tacirləri) hamısı belə deyilsə, amma o, şəhərin və ya qəsəbənin ümumi əhalisini nəzərdə tutarsa, bu söz böhtan sayılır.

Amma bəziləri nəzərdə tutulursa, işkalı yoxdur. Amma qeyd olunan sözü, o şəhərin əhlinə və ya o təbəqədən olanlara həqarət sayılacaq bir şəkildə söyləsə, bu halda caiz deyil.

Məsələ 488: Müsəlman olan bir şəhərin əhalisindən və ya məxsus tayfadan olan bir şəxsə gülünc bir hərəkətin aid edildiyi zarafatlar, əgər ürfün nəzərində həmin şəhərin və ya qəbilə əhalisinin əhlinə təhqir hesab edilərsə, həmin tayfanın, şəhərin camaatı o zarafatı eşidəndə narahat olsa da, olmasa da caiz deyildir.

Məsələ 489: Möminə nöqsan sayılan və onunla tanınan ləqəblə xitab etmək, əgər bu ona təhqir sayılırsa, istər o belə xitab edilməyə razı olsun, istərsə də olmasın, caiz deyildir. Təhqir sayıldığı zaman belə xitabın qadağan olmasının diri ilə ölü arasında fərq yoxdur.

Məsələ 490: Möminin sirlərini açmaq və başqalarının bilməsini istəmədiyi sirləri açıq söyləmək caiz deyildir.¹ Möminin sirrini açıqlamağın haram olmasının, onu başqalarına danışmaq, yazmaq, işarələmək, mesaj göndərmək (mətn, səs, şəkil) və bu kimi işlərlə baş verməsi arasında fərqi yoxdur.

Məsələ 491: Söhbət əsnasında insanların telefon danışqlarının yazılmasının öz-özlüyündə (adi halda) eybi yoxdur və qarşı tərəfdən icazə almaq lazım deyil. Amma onu yaymaq və başqalarına bildirmək mömini təhqir etmək, sirlərini açmaq, qeybətini etmək və başqa haram əməllərə səbəb olarsa caiz deyildir.

Sehr, kahinlik, fal, dua yazmaq, sehrbazlıq, hipnoz

Məsələ 492: “Sehr” (cadu) və onu öyrətmək, öyrənmək və ondan pul qazanmaq hətta cadudan qorunmaq üçün olsa da, vacib ehtiyata əsasən haramdır.

Əlbəttə, bəzən sehr başqa bir sehri dəf etmək üçün caiz, əslində vacib də olur. Məsələn, müsəlmanın həyatını xilas etmək kimi daha əhəmiyyətli bir şəriət məsələsi ondan asılı olduğu zaman.

Məsələ 493: Kahinlik və onun vasitəsilə gəlir əldə etmək haramdır. Bundan məqsəd kahinin cinlərlə ünsiyyət yolu ilə əldə etdiyi gizli və qeybi məsələlər haqqında məlumat verməsidir. Həmçinin, kahinin yanına gedib onun söylədiklərini təsdiqləmək də caiz deyil.

Lakin əgər gizli məsələlər haqqında məlumat vermək, adətən başqalarının görə bilmədiyi məntiqli əsaslı əqli dəlillər, əlamətlər və nişanələrə əsaslanırsa, onun doğruluğuna yəqinlik və ya əminlik olarsa, caizdir. Əks halda ondan əminlik və

¹ - Bunun üçün şəriət icazəsi olduğu hal istisnadır. Məsələn sirrin açılmaması, onunla eyni yaxud ondan daha da əhəmiyyətli olan şəriət baxımından vacib sayılan bir əməllə ziddiyyət daşıdığı zaman, onun qarşısını almağın sirrin açılmasından başqa bir yolu olmazsa caizdir. Bu halda da sirrin açılmasının zərurət miqdarı ilə kifayətlənməlidir.

yəqinliklə xəbər vermək, “elm və dəlil olmadan iddia etmək” sayıldığı üçün caiz deyildir.

Məsələ 494: Fincan, qəhvə, əl, ayna, xurma, güzgü və sairə kimi vasitələrlə fal açmağın şəriət etibarı yoxdur və bu üsullarla əminlik və yəqinliklə bir şeydən xəbər vermək, “elm və dəlil olmadan iddia etmək” sayıldığı üçün caiz deyildir.

Həmçinin, bu yolla əldə edilən xəbərə uyğun hərəkət etmək, onun sübutu üçün dini və ya əqli sübut tələb olunduğu hallarda caiz deyildir.

Başqa bir cəhətdən yanaşsaq, bu şəxslərə müraciət etmək adətən vaxt və mal itkisinə səbəb olur və yalanı təşviq etmək sayılır.

Məsələ 495: Məsum İmamlardan (ə) rəvayət olunmuş və etibarlı kitablarda mövcud olan duaların yazılmasının işkalı yoxdur.

Belə ki, rəvayət kitablarında qeyd olunan “hırz”lərdən (qoruyan dualardan) onlar üçün deyilən təsir və faydalara nail olmaq ümidi ilə istifadə etməyin heç bir işkalı yoxdur. Amma tərkibində sehr və ona bənzər tilsimlərdən istifadə etmək caiz deyil.

Məsələ 496: “Sehrbazlıq”¹ haram bir işə çevrildiyi zaman haram sayılır. Məsələn, möminə zərər vermək, ya ləyaqətini alçalmaq və ya ona zərər vermək, incitmək və ya insanların razılığı olmadan onların malını mənimsəmək kimi hallarda haramdır. Əks halda, haram deyil.

“Sehrbazlıq” (əl cəldliyi və ya göz bağlamaq) əl cəldliyi ilə bu sənətin məharətləri vasitəsilə, o cümlədən; sürətli və çevik, məxfi və ya gizli hərəkətlər etmək, əşyaları gizlətmək və tamaşaçının görmə xətasından bəhrələnmək kimi bacarıqlarından istifadə edərək real olmayan şeylərin həqiqət kimi təqdim edilməsi deməkdir.

¹ - Burada sehirbazlıqda məqsəd, göz yanılması və ya əlin cəld hərəkəti əsasında sehirbazlar tərəfindən müxtəlif nömrələrin göstərilməsi sənətidir. Ona hoqqabazlıq da deyirlər. Tərc.

Məsələ 497: Hipnoz etmək və insanların şüuraltı ilə bu yolla ünsiyyət qurmaq, əgər harama səbəb olarsa məsələni, zərər verməsi haram olan şəxsə zərər vermək kimi haram iş olarsa, caiz deyil. Əks halda işkalı yoxdur.

Virtual məkan, internet, sosial şəbəkələr və digər ümumi əlaqə vasitələri

Məsələ 498: Virtual məkan, internet və sosial şəbəkələr müştərək alətlər¹ hesab edilir. Bu yolla müxtəlif günahlar² etmək üçün geniş imkanlar olduğundan və onu əldə etmək asan olduğundan istifadəsi zamanı ehtiyatlı və çox diqqətli olmaq lazımdır.

Bu alətin istifadəsi və saxlanması, digər sosial əlaqə vasitələri kimi günah etməkdən özünü saxlaya bilməyən biri üçün (o cümlədən; haram baxışlar və söhbətlər, gina və haram musiqi dinləmək, azgın qruplara üzv olmaq və digər haram mövzulara bulaşacaqsa) caiz deyil, əks halda isə caizdir.³

Əgər şəxs yuxarıda qeyd olunan müştərək alətləri⁴ ailəsinə təqdim edərsə, sözügedən şərt onun ailəsində də riayət olunarsa, onları evdə saxlamaq caizdir.

Məsələ 499: Keçən məsələyə gəlincə, virtual məkanın insanların ruhuna və cisminə təsirini nəzərə alsaq, uşağın tərbiyəsi və qəyyumluğuna cavabdeh olan şəxsin vəzifəsidir ki, günaha düşməsi, inancı və əxlaqının zəifləməsi

¹ - Müştərək alətlər həm halal, həm də haram cəhətdən istifadə oluna bilən vasitələrdir ki, onların dəyəri həm halal, həm də haram istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bu vasitələrdən istifadə etməyin öz-özlüyündə heç bir işkalı yoxdur. Buna görə də, peyk antenaları, televizorlar və buna bənzər alətlər, yuxarıda da izah edildiyi kimi hər iki sahədə (halal və ya haram məqsədlə) istifadəsi mümkündürsə, müştərək alətlər sayılır. Baxmayaraq ki, bəzən yer və zaman və s. şərtlərindən asılı olaraq xüsusi haram alətlərdən də sayıla bilər. Müştərək alətlərin alqı-satqısı ilə bağlı məsələlər üçüncü cildə qeyd olunacaqdır.

² - İstər istifadəçinin virtual məkandan istifadə etməsi ilə bağlı olan günahlar və qadağalar, istər məzmunun başqalarına təqdim edilməsi və göndərilməsi ilə bağlı şəxsin üzləşdiyi günahlar; möminin heysiyyətinə xələl gətirmək, yalan danışmaq və bilmədiyi şeylər haqda məlumat vermək, sirləri üzə çıxarmaq və məxfi faylları və videoları dərc etmək, təqiyyəyə zidd olan şeyləri və ya fəsad törədən və (şəhvəti) təhrik edən şəkilləri dərc etmək, profilə hicabsız və fəsad yaradan şəkilləri yerləşdirmək, dinə aid şübhələri yaymaq və haram musiqi və naməhrəmlə haram ünsiyyət və digər məsələlər kimi ki, 394-cü məsələdə onlardan bir qismi qeyd edilmişdir.

³ - Buna əsasən, internet, virtual məkan və sosial şəbəkələr və digər müştərək vasitələrdən istifadənin hökmü fərdlərə görə fərqlidir. Dini, etiqadi və əxlaqi cəhətdən (azmaq və günaha düşməkdən) təhlükəsi olmayan və bunlardan istifadə zamanı şəriət qanunlarından kənara çıxamayan şəxslər üçün işkalı yoxdur. Lakin belə olmayan şəxslər üçün, yəni; təfəkkür, ideologiya və əxlaq baxımından yanlışlığa düşmək (azmaq) qorxusu olan istifadəçilərə caiz deyil. Amma istifadələrini günah və haramdan qoruyacaq şəkildə məhdudlaşdırsalar, bu hal istisnadır. Qeyd etmək ki, bu sahədə qanuni qadağa varsa, ona qarşı çıxmaq olmaz.

⁴ - İnternet, mobil telefonlar, televiziya kimi.

qorxusu olan yaşında və şəraitində onu sosial media ilə bağlı şəraitlə təmin etməsin, yaxud məhdudlaşdırsın. Belə olan halda, onun sağlam istifadəsini idarə etmək çox mühüm və həssasdır və əhəmiyyətli rola malikdir.

Aydındır ki, virtual məkanın təhsil və təlim məqsədləri üçün imkan və şəraitə malik olması, müəllim və məktəblərin ondan istifadə etməyə tövsiyəsi, valideynləri bu mühüm vəzifənin (sosial şəbəkələrin istifadəsinə nəzarətin) icrasına laqeyd etməməlidir. Bundan əlavə, müəllim və təlimçilər şagirdlərin günaha düşməsinə zəmin yaratmamalıdır.

Kişilər üçün qızıl zinət əşyaları

Məsələ 500: Qızıl geyimdən və qızıl zinət əşyalarından istifadə etmək, məsələn, ələ qızıl üzük və ya qızıl qolbaq taxmaq, yaxud boyuna qızıl boyunbağı asmaq, yaxud biləyə qızıl saat taxmaq və s. istər namazda, istərsə digər vaxtlarda kişi üçün haramdır və bunlar üzərində ikən qıldığı namaz batildir.¹

Məsələ 501: Vacib ehtiyata əsasən, kişi paltarının düymələrini və ya ön dişini qızıl etməsin. Belə ki, bu, ürfün nəzərində zinət sayılır. Amma ürfün nəzərində zinət sayılmadığı üçün arxa dişlərinə qızıl taxsa, işkalı yoxdur. Əlbəttə, onunla namaz qılmaq istənilən halda səhihdir.

Məsələ 502: Kişilər üçün keçən məsələdə izah edilən şəkildə qızılın istifadəsinin haram olması haqda, onun növləri arasında heç bir fərq yoxdur, istər sarı qızıl olsun, istər qırmızı qızıl, istərsə ağ qızıl. Qeyd etmək lazımdır ki, platin qızıl deyil, qızıldan fərqli bir metaldır və kişilər üçün ondan istifadə etməyin eybi yoxdur.²

¹ - Qızıldan istifadə etdiyi halda namaz qılmağa aid olan məsələlər birinci cild, "Namaz qılanın geyiminin şərtləri" bölümündə, 1083-cü məsələdən 1085-ci məsələyə kimi bəyan edilmişdir.

² - a) Xalis qızıl (Au79) azacıq elastikliyə malik quru metaldır. Davamlılığını (möhkəmliyini) və elastikliyi artırmaq üçün onu bir miqdar başqa bir metalla qarışdırırlar. Xalis qızılın qarışıqdakı nisbət payı "əyar", digər filizin nisbət payı isə "bar" adlandırılır. Məsələn, 18 əyarlı qızıl deyərkən onun bir misqalında 18 noxud xalis qızıl və 6 noxud başqa metal olması nəzərdə tutulur. Əgər "bar" misal olaraq bürünc (mis və sink xəlitəsi) olarsa, qızılın rəngi sarı qalır. Bar, məsələn, mis olarsa, qızılın rəngi qırmızı olur. Bar gümüş olduğu təqdirdə isə qızılın rəngi ağ olur. Müasir dövrdə sarı qızılı ağ barla, yəni gümüş (Ag47), yaxud titan (Ti22) kimi ağ rəngli bir

Məsələ 503: Qızıl halqa və ya üzünün forması və şəkli kişilər və qadınlar arasında müştərək deyilsə və ürfün baxışında kişilərə xas hesab edilsə, onun alqı-satqısı haram və batildir.

Məsələ 504: Əgər kişi bir qadına, məsələn, həyat yoldaşı və ya anası üçün qızıl halqa və ya üzük alsın, onu ölçmək və yoxlamaq üçün onu bir an və ya bir neçə dəqiqə əlində tutsa, belə ki, ürfün baxışında qızılla örtünmək, qızıldan istifadə etmək və onunla zinətlənmək sayılmazsa, heç bir işkalı yoxdur.

Narkotik maddələr, siqaret və qəlyan

Məsələ 505: Əhəmiyyətli dərəcədə zərərli olduğu təqdirdə zərərin daimi aludəçilik, yaxud başqa bir səbəblə törənməsindən asılı olmayaraq narkotik maddələrin istifadəsi haramdır. Vacib ehtiyata əsasən, mütləq şəkildə, hətta əhəmiyyətli dərəcədə zərəri olmadığı halda belə ondan çəkinmək lazımdır.

Qeyd olunan hökmün şamil olmasında tiryək, heroin, həşiş, marixuana kimi ənənəvi narkotiklərlə metamfetamin (patı), kristal, krak, ekstazi kimi sənaye narkotikləri arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 506: Siqaret, çubuq,¹ sulu qəlyan və quru qəlyan ilə tütün çəkmək, buna yeni başlayan şəxs üçün bir üzvün itirilməsi (hətta gələcəkdə baş versə belə) kimi əhəmiyyətli dərəcədə zərəri olarsa, haramdır. İstər sözügedən zərər məlum olsun və insan onun gerçəkləşəcəyinə əmin olsun, istərsə zərərin dəyəcəyi güman edilsin, yaxud aqıl insanların həmin şəxsin sağlamlığını itirəcəyindən qorxmasına əsas verəcək həddə ehtimal edilsin. Ancaq hərçənd az çəkmək səbəbi ilə olsa belə, ağır zərərdən qorunarsa, haram deyil, lakin çəkməməsi daha yaxşıdır.

metalla qarışdıraraq ağ qızıl adlandırılan bir xəlitə alırlar. Beləliklə, ağ qızıl elə həmin sarı qızıldır, sadəcə rəngi dəyişmişdir.

b) Platin (Pt78) nadir tapılan metaldır. Bir element olaraq qızıldan fərqlidir, qiyməti də qızıldan bahadır. Quru çörək kimi qurudur və qopardılması çətindir. Yumşaq və elastik olması üçün ona gümüş kimi bir bar qatılır. Platinlə adətən qalın, ağ qızılla isə zərif və nazik zinət əşyaları hazırlanır.

¹ - Tütün çəkməyə məxsus alət. Tərc.

Məsələ 507: Siqaret aludəçisi olan şəxsə gəlincə, əgər siqaret (çubuq, ya suluqəlyan, yaxud quru qəlyan) çəkməyə davam etməsi əhəmiyyətli dərəcədə bir zərər törədərsə, məsələn, bədən üzvlərindən birinin naqis qalmasına və yaxud işdən düşməsinə səbəb olarsa, ondan əl çəkməli və siqaret çəkməyi tərgitməlidir. Yalnız siqareti tərgitməyin başqa bir zərəre, məsələn, siqaret çəkməklə eyni dərəcədə, yaxud ondan daha ağır zərəre) səbəb olduğu, yaxud onun üçün həddən ziyadə, bir qayda olaraq dözülməz dərəcədə çətin olduğu hallar istisna təşkil edir.

Məsələ 508: Məscid və hüseyniyyələr kimi ictimai yerlərdə və məclislərdə və ya ictimai nəqliyyat vasitələrində qəlyan çəkmək və ya qəlyan çəkmək başqalarına əhəmiyyətli zərər vurduqda, habelə onun razılığı olmadan başqasının şəxsi əmlakında qəlyan çəkməyə icazə verilmir.

Rüşvətxorluq və onunla bağlı hökmlər

Məsələ 509: “Rüşvətxorluq” üç növdür: a. Hökm və mühakimə mövqeyində rüşvət; b. Haram məqsədə nail olmaq üçün rüşvət; c. Caiz və halal işlərə nail olmaq üçün rüşvət.

Rüşvət vermək və almaq bəzən hər iki tərəfə haramdır, bəzən də rüşvət verənə halal və rüşvət alana haramdır ki, bu barədə sonrakı məsələlərdə ətraflı məlumat veriləcəkdir.

Məsələ 510: “Hökm və mühakimə” işlərində rüşvət almaq mütləq şəkildə haramdır və böyük günahlardandır. Bu hökmə əsasən rüşvət, onu verən tərəfin haqlı olmasına və hakimin də ədalətli mühakimə edəcəyinə baxmayaraq, rüşvət verənin lehinə hökm etmək üçün hakimə bir şey vermək¹ və ya rəqib tərəfə qalib gəlməyin yolunu hakimə öyrətməkdir.

¹ - Rüşvətin mal, yaxud pul olmasının, ya ev faydaları kimi mənfəət olmasının, ya rüşvət məqsədilə hakimə təmir işləri görmək kimi əməl olmasının fərqi yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, rüşvətin adının hədiyyə və ya bəxşış və ya əmək haqqı və ya zəhmət haqqı kimi dəyişdirilərək hakimə verilməsi, onun haramlığını aradan qaldırmır.

Həmçinin rüşvətin alınmasında və alana çatdırılmasında və ya rüşvətin artırılmasında və ya azaldılmasında vasitəçi olmaq haramdır.¹

Məsələ 511: Əgər haqq şəriət baxımından və real olaraq rüşvət verənlədirsə, zalım qazi (məhkəmə sədri) nahaq və haqsız formada hökm etmək istəyirsə və şəriət normalarına uyğun hökm etmirsə, zalım hakimdən şəriət normalarına uyğun ədalətli hökmü almağın yeganə yolu rüşvət verməklə məhdudlaşarsa, bu halda rüşvət verənin verməsi caizdir, baxmayaraq ki, rüşvət alanın alması qadağandır.

Məsələ 512: Rüşvət almaq haram olan hallarda rüşvət alan şəxsin tövbə edib rüşvəti sahibinə qaytarması, vəfat edibsə, vərəsələrinə verməsi vacibdir.

Amma əgər onları tanımırırsa, araşdırıb axtarmalı, malın sahibini və onun varislərini gələcəkdə də olsa tapmaqdan məyus və naümid olarsa, sözügedən malı onun həqiqi sahibi tərəfindən “rəddi-məzalim”² kimi sədəqəyə haqqı olan yoxsullara verməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, sədəqə vermək üçün şəriət hakimindən icazə almalıdır.

Məsələ 513: Hökm və mühakimə işlərindən başqa sahədə rüşvət və ya fidyə sayılan şeylər, əgər işçiyə və ya onun kimi şəxslərə şəriətə uyğun olmayan və qeyri-qanuni iş gördüyünə görə, məsələn, başqalarının hüquqlarını tapdalamaq və onlara zülm etmək kimi işlər üçün verilirə caiz deyil. Hər iki tərəfə, həm rüşvət verən, həm də onu alan üçün şəriət baxımından qeyri-qanunidir (caiz deyil).³

¹ - Növbəti məsələdə hökmü bəyan ediləcək müstəsna hallar istisna olmaqla.

² - İnsanın öz haqqı olmayan malı əldə etməsi və sahiblərini tanımadığı yaxud tapa bilmədiyi üçün onlara geri qaytara bilməməsi. Tərc.

³ - Həmçinin ödənişin və ya təhvil almağın qanuna və ya qaydalara zidd hesab edildiyi hallara yol verilmir və icazə verilmir.

Məsələ 514: İşçi və bu kimi şəxslərin vəzifəsi olan işi icra etmək üçün iş vaxtı ərzində ona müraciət edəndən (maaşından əlavə) pul almaq hüququ yoxdur.¹

Lakin həmin işçi öz inzibati vəzifəsindən, yəni işdə ona müraciət edən şəxslərin işini qaydalara uyğun qurmaqdan imtina edərsə, işin icra edilməsi yalnız rüşvət verməklə bağlı olarsa və tələb olunan iş halal və icazəlidirsə, heç bir haqqı batıl, batili isə haqq qələmə verməyə, yaxud sıra növbəsi pozulmasa, qanuna zidd olan bir iş görülməsə rüşvət verməyin rüşvət verənə işkalı yoxdur, lakin rüşvət alan şəxs üçün onu almaq caiz deyil.

Məsələ 515: Əgər işçi iş vaxtından kənarda yerinə yetirməsi vəzifəsi olmayan mübah və halal işi, ödənişlə yerinə yetirirsə, tərəflərin razılığı ilə onun müqabilində ödəniş almasının işkalı yoxdur. Lakin işə qəbul əsnasında (müqavilə zamanı) belə xidmət göstərməyəcəyi (işə götürən tərəfindən) şərt edilərsə, bu halda həmin şərtə əməl etməsi vacibdir.

“Sileyi-rəhim” və “qəte-rəhim” (qohumlarla əlaqə saxlamaq və əlaqəni kəsmək)

Məsələ 516: Qohumlarla əlaqəni kəsmək hərçənd həmin qohum əvvəlcə əlaqəni kəssə, yaxud namaz qılan olmasa, yaxud içki içən olsa, yaxud dinin bəzi hökmlərinə qarşı etinasız olsa və ona öyüd-nəsihət də faydasız olsa belə, haramdır. Əlbəttə, əgər qohumlarla əlaqənin müəyyən bir növü onun haram işini dəstəkləmək, yaxud onu pis işə təşviq etmək, ya da insanın özünün günaha düşməsi ilə nəticələnərsə, həmin növ qohumlarla əlaqə caiz deyil və insanın vəzifəsi qohumlarla başqa cür əlaqə saxlamaqdır.

Məsələ 517: Qohumlarla əlaqənin müxtəlif üsulları vardır və bu yalnız görüşmək və qohumun evinə getməklə həyata keçirilmir. İnsan telefon əlaqəsi, məktub yazmaq, e-mail və qısa mesaj göndərmək və sair şəkildə və kiminsə

¹ - Çünki ona pul almadan xalqa xidmət göstərmək tapşırılıb, pul almaq isə icarə və əmək müqaviləsinə ziddir.

vasitəsi ilə hal-əhval tutmaq, yaxud hərçənd maddi yardıma ehtiyacı olduğu hallarda ona maddi yardım göndərmək yolu ilə olsa belə, ona yaxşılıq etmək və bu qəbildən olan üsullarla bu ilahi vəzifəni həyata keçirə bilər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, qohumlarla əlaqə şəxslərdən və vəziyyətlərdən asılı olaraq fərqli şeylər tələb edə bilər və hər bir vəziyyətdə insanların adətən həmin vəziyyətdə etdiyi yaxşılıqları nəzərdə saxlamaq lazımdır. Məsələn, bəzən vəziyyətin özəlliyi ilə əlaqədar olaraq başqa bir şəxsin vasitəsi ilə hal-əhval tutmaq, yaxud salam göndərmək vacib olan qohumlarla əlaqənin həyata keçirilməsi üçün kifayət etmir və bu göstəriş başqa bir üsulla yerinə yetirilməlidir.

Məsələ 518: “Sileyi-rəhim”də nəzərdə tutulan qohumlar insanla nəsəb bağlılığı olan və camaat arasında qohum sayılan şəxslərdir. Buna əsasən, qohumlar xüsusunda meyar ürf, yəni insanlardır. Əmi, bibi, dayı, xala və onların övladları qohumların ən bariz nümunələrindəndir. Yalnız evlənmək səbəbi ilə insana qohum olan qayın, baldız, əmiarvadı kimi şəxslər burada nəzərdə tutulan “rəhim” (qohumlar) qismindən hesab edilmir. Həmçinin, yalnız südvermə vasitəsi ilə insana qohum olan şəxslər də onun “rəhim”i hesab edilmir.

Valideynə itaət

Valideynin hüquqlarına riayət etmək islam dininin əhəmiyyətli göstərişlərindən sayılır. Qurani-Kərimin ayələrində dəfələrlə valideynə yaxşılıq etmək tövsiyə olunaraq¹ **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** – “Allah... valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur” ifadəsi ilə davamlı şəkildə söylənməsi, bu ifadədən öncə isə

¹ -O cümlədən;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا...
“Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi (onlarla gözəl davranmağı) tövsiyə etdik.” Ənkəbut, 8.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا...
“Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi (valideynlərlə gözəl davranmağı, onlara yaxşı baxmağı) tövsiyə etdik.” Əhqaf, 15.

“Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamağa” əmr edilməsi¹ və “Allaha şükür etməyin valideynə təşəkkür edilməsi” ilə birgə qeyd olunması,² Əhli-beytin (ə) rəvayətlərində³ və dualarda⁴ bu haqda çoxsaylı göstərişlərin verilməsi valideyn haqqının böyük önəm daşdığını çatdırır.

Məsələ 519: Övladın ata-ana qarşısında onlarla əlaqədar işlər xüsusunda icrası vacib olan vəzifəsi iki şeydir:

1. Onlara yaxşılıq: Onlara yaxşılıq deyərkən yoxsul və möhtac olduqları təqdirdə⁵ onlara maddi yardım etmək, yaşayış ehtiyaclarını təmin etmək, həmçinin, insan təbiətinin tələb etdiyi miqyasda, normal həddə olan istəklərini həyata keçirmək nəzərdə tutulur və bu qədərindən imtina etmək ata-ananın övlada qarşı yaxşı davranışları müqabilində naşükürlük hesab edilir.⁶ Valideynlərin vəziyyətinin maddi və fiziki sağlamlıq imkanları, yoxsul olub-olmamaq, fiziki baxımdan güclü və zəif olmaq və s. baxımdan müxtəlif olması nəzərə alınmaqla bu yaxşılıq da fərqlidir.⁷

¹ - O cümlədən;

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...

“Allaha ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya... yaxşılıq edin!” Nisa, 36

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...

“(Ya Rəsulum!) De: “Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim: Ona heç bir şərik qoşmayın; ata-anaya yaxşılıq edin.” Ənam, 151.

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi (onlara yaxşı baxıb gözəl davranmağı) buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında (yaşayıb) qocalığı ən düşkün çağına yetərsə, onlara: “Uf!” belə demə, üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə. Onlarla xoş danış!” İsra.23.

² - O cümlədən;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Biz insana ata-anasına (yaxşılıq etməyi, valideyninə yaxşı baxmağı, onlarla gözəl davranmağı) tövsiyə etdik. Anası onu (bətində) çox zəif bir halda daşımışdı. (Uşağın süddən) kəsilməsi isə iki il ərzində olur. (Biz insana buyurduq:) “Mənə və ata-anana şükür et. Axır dönüş Mənədir!” Loğman, 14.

³ - Üçüncü cild, 1314-cü məsələyə müraciət edin.

⁴ - Səhifeyi-Səccadiyyə, 24-cü dua, “Valideyn üçün dua” bölümünə müraciət edin.

⁵ - Övlada vacib sayılan valideyn nəfəqələrinə aid olan hökmlərin izahı dördüncü cildə, “Nəfəqələr” bölümündə bəyan ediləcəkdir.

⁶ - Bəzən ahıl çağında valideynlərin qayğısına qalmaq məsuliyyətindən əl çəkib qocalar evinə buraxmaq, valideynə qarşı nankorluq nümunəsi kimi qəbul edilir.

⁷ - Əgər şəxs adətən dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) və əhəmiyyətli zərərə düşmək, ya bunu etməkdə aciz olması kimi şəriət baxımından üzrlü sayılırsa, valideynlərə qeyd olunan miqdarda yaxşılıq və xeyirxahlıq övlada vacibdir.

2. Onlarla yaxşı davranmaq və onlara qarşı ədəbsizlik etməmək: Hərçənd valideyn ona zülm etmiş olsa da, istər danışiq, istərsə rəftar baxımından onlara qarşı ədəbsizlik etməmək. Hədislərdə deyildiyi kimi: “Əgər səni vursalar, onları qovma, de: “Allah sizi bağışlasın”.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, ata-ana ilə yaxşılıq və xeyirxahlıq və onlarla yaxşı ünsiyyət vacib olmaqdan daha çox, təkid olunmuş müstəhəbdir və xüsusilə zəiflik və qocalıqda çox vurğulanmış və daha çox anaya yaxşılıq etməyə göstəriş verilmişdir.

Məsələ 520: Ata-ana qarşısında onun özü ilə əlaqədar işlər xüsusunda, məsələn, valideynlərdən biri, yaxud ikisi də ondan hər hansı bir yerə getməməsini, ya hər hansı bir işi görməməsini, yaxud hansısa bir işi etməsini istədikdə və övladın qarşı çıxması ilə ata-ana, yaxud onlardan biri narahat olduqda övladın vəzifəsi iki cür ola bilər:

- a. Onların narahat olması övladlarına qarşı qayğı və şəfqətdən irəli gəlirsə, bu halda istər ata, yaxud ana onu bir hərəkətdən çəkindirəndə, istər hər hansı bir işi görməyə sövq etdikdə, istərsə yalnız övladın onların istəyinə qarşı çıxmasından narahat olduqda övladın onların istəyinə bu şəkildə qarşı çıxması haramdır. Buna əsasən, əgər valideyn övladın dostluq etdiyi bəzi şəxslərlə əlaqəsindən narahatdırsa və qəlbən inciyirsə, hərçənd valideyn bu əlaqəyə qadağa qoymasa da, övladın bu yoldaşlıqdan uzaqlaşması vacibdir.²
- b. Onların narahat olması övladlarına qarşı qayğı və şəfqətdən irəli gəlmirsə, övladı bir şeyə sövq edərkən, yaxud bir şeydən çəkindirərkən yalnız öz şəxsi mənafeələrini nəzərə alırlarsa, bu halda onlara qarşı çıxmaq caizdir. Əlbəttə, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu qarşı

¹- Üsul əl-kafi, Kitab əl-iman vəl-küfr, Bab əl-birr bil-valideyn, 1-ci hədis.

²- Aydınır ki, əgər onlarla yoldaşlıq şəritə zidd işlər görməyə səbəb olacaqsa, hətta valideyni narahat etmədiyi təqdirdə də onlardan uzaqlaşmaq vacibdir.

çıxma və itaətsizlik əvvəlki məsələdə izah edilən valideynlərlə yaxşı davranmaq vəzifəsinə zidd sayılacaq şəkildə olmamalıdır.

Məsələ 521: Həmçinin, əgər valideyn pis xislətləri, rəzil əxlaqi keyfiyyətləri səbəbi ilə övladı yaxşı iş görməkdən çəkindirir və pis iş görməyə sövq edirsə, onlara itaət vacib deyil.

Habelə, ata, yaxud ananın ondan bir haram iş görməsini istədiyi bütün hallarda övlad onların istəyini yerinə yetirməməlidir və Allahın vacib buyurduğu bir işi görməməyə, yaxud Allahın haram etdiyi bir işi görməyə sövq etdikləri zaman onlara qarşı çıxmaq vacibdir. Buna əsasən, əgər ata və ana övladlarını namaz qılmamağa, oruc tutmamağa, naməhrəmlər qarşısında hicab normalarına riayət etməməyə sövq edərsə, yaxud övladlarının lazım olan şəriət məsələlərini öyrənməsinə qarşı çıxarsa, övlad onların istəyinə tabe olmamalıdır və valideyn bu baxımdan narahat olduğu təqdirdə bu narahatçılığa görə övlad hər hansı bir məsuliyyət daşımır.¹

Bununla bağlı Möminlərin əmirindən (ə) nəql edilən bir hədisdə o belə buyurulur:

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»

“Xaliqə üsyan etmək bahasına məxluqa itaət etmək yolverilməzdir”.²

Məsələ 522: Əgər ana övladına bir işi əmr edərsə və ata da eyni əməli ona qadağan edərsə və ya əksinə, ikisindən yalnız birinin əmri və ya qadağası övladına qarşı qayğı və şəfqətdən irəli gəlirsə, o zaman övladına qarşı qayğı və şəfqətdən qaynaqlanan əmr və qadağa sahibinin göstərişinə əməl etmək lazımdır.

¹ - Təbii ki, bütün bu hallarda 519-cu məsələdə izah edilən “valideynlərə yaxşılıq və gözəl rəftar” vəzifəsi zəruridir.

² - Vəsail əş-şiə, Kitab əl-qəza, Əbvab-u sifət əl-qazi, 10-cu bab, 17-ci hədis.

Amma əgər onların hər ikisinin əmr və qadağası övladına qarşı qayğı və şəfqətdən irəli gəlirsə, onların istəyinə qarşı çıxmaq ikisinin də narahatlığına və qəlbən inciməsinə səbəb olacaqsə, övlad adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətlə (“hərəclə”) üzləşmədən hər ikisini razı sala bilərsə, bunu etməsi lazımdır.

Lakin hər ikisinin razılığını almaq mümkün deyilsə və ya hərəcə səbəbdirsə,¹ “ana haqqı”nın “ata haqqı”na müqəddəm olması ehtimalına əsasən övladın ananı incitməkdən çəkinməsi lazımdır.

Əlbəttə, imkan daxilində uşağın ananın istəyinə tabe olması onu incitməməsi ilə yanaşı, bacardığı qədər elə rəftar etməlidir ki, atası da ondan çox inciməsin.

¹ - İki haqlı tərəfin münaqişəsi.

İSTIXARƏ

“İstixarə”nin müxtəlif növləri var: a. Dua məqsədli istixarə; b. Şübhəni aradan qaldırmaq üçün istixarə (Quran və təsbeh və s. ilə). Növbəti məsələlərdə bu iki növ istixarə ilə bağlı izah veriləcəkdir.

Məsələ 523: “İstixarə duası” insanın Allah-taaladan onun üçün xüsusi bir məsələdə və ya ümumiyyətlə işlərində xeyirli olanı bəxş etməsini istəməsidir.

Bu növ istixarə etmək, insanın qərar verəcəyi və şəriətə uyğun olan hər hansı bir işdə müstəhəbdir, tərəddüd və şəkk-şübhə halları üçün nəzərdə tutulmur.¹

Məsələ 524: Şübhəni aradan qaldırmaq üçün istixarə (Quran, təsbihi və s. ilə), insanın Quran, təsbihi və ya kağız və s. ilə tərəddüd və şübhə hallarında yerinə yetirdiyi və Uca Allahdan xeyir dilədiyi bir əməldir.

İstixarənin bu növü, xeyir və məsləhətli yolu təyin etməyin mümkün olmadığı çaşqınlıq və tərəddüd hallarına xasdır. Bu rəca (Allaha yaxınlaşmaq) məqsədi ilə icra edilir ki, seçim və qərar qəbul etmək üçün bu yolla insan çaşqınlıqdan xilas olsun.

Məsələ 525: B bəndindəki istixarə növü (şübhəni aradan qaldırmaq üçün) bəzi sahələrə aid deyil və bir neçə halda səhih sayılmır:

1. Şəriətə zidd olan şeylər üçün istixarə səhih deyil. Məsələn, abort, qohumlarla əlaqəni kəsmək, haram yaxınlıq, sələmlə borc almaq, ərinin icazəsi olmadan qadının evini tərk etmək kimi.

¹ - O cümlədən, onlardan biri də, “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabında İmam Zeynül-Abidindən (ə) istixarə üçün nəql olunan otuz üçüncü duadır.

2. Fal və qeyb haqqında məlumat vermək üçün istixarə səhih deyil. Məsələn, imtahanlardan uğur qazanacam, ya yox? Gələcəkdə onun biznesi rəvnəq tapacaq, yoxsa yox? Filankəs onu sevir, ya yox? Gələcəkdə övlad sahibi olacaq yoxsa yox? Yaxud oğru və qatili tapmaqda və buna bənzər bir işdə səhih deyil. Məsələn, ondan bir şey oğurlandığı üçün kimdənsə şübhələnir və nəzərində tutduğu şəxsin oğru olub olmadığı üçün istixarə etdirsə, səhih deyil.

3. Araşdırma və məşvərət etdikdən sonra məsələnin yaxşı, yaxud pis olması sabit olduğu zaman.

Həmçinin, insanın qərar vermək istədiyi mövzular üzərində əvvəlcə diqqətlə düşünsün, təcrübəli və etibarlı insanlarla məsləhətləşsin, məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək üçün ağıla əsaslanan mövcud yollardan istifadə etsin və bütün bunlarla yanaşı yenə şübhəli qalarsa, onda istədiyi zaman istixarə edə bilər.

Məsələ 526: Vəsvəsə (vasvasılıq) halını almış istixarə səhih deyil. İnsanın vəzifəsi əqli, şəriət və ürf baxımından məlum olduqda və yaxud diqqət və məşvərətlə aydınlaşdıqda, həyatın eniş-yoxuşlarının kiçik və böyük işlərində şübhəni aradan qaldırmaq üçün olan (Quran və təsbih və s. ilə) istixarəyə üz tutması səhih deyil. Bəzən bu, onun vaxtını itirməsinə və ya ətrafındakı insanları və ya onun üçün istixarə edən şəxsləri incitməsinə səbəb olur.

Məsələ 527: İstixarə zamanı insanın rəca (Allaha yaxınlaşmaq) niyyəti ilə aşağıdakı məqamlara riayət etməsi münasibdir.

1. Dəstəmazlı və pak olmalıdır, daha doğrusu, istixarə namazını qılmaq üçün qüsl almaq müstəhəbdir və dəstəmaz əvəzinə də kifayət edər.

2. Üzü qibləyə olmalıdır.

3. Qurani-kərimlə istixarədə Quranın hörmətini saxlamalıdır.¹

4. Diqqəti, duası və istəyi Allaha yönəlməlidir.

¹ - Təbii ki, ürfün nəzərində Qurana hörmətsizlik sayılan bir işi görmək caiz deyil.

5. İstixarə üçün Əhli-beytdən (ə) nəql olunan duaları oxumalıdır.
6. İstixarə edən Quranla, ayələrin məzmunu və onun təfsiri haqda məlumatlı olmalıdır.
7. Uca Allahdan xeyirlə yanaşı sağlamlıq da diləməlidir.

Məsələ 528: Başqaları üçün istixarə edən şəxs¹ “elm və dəlil olmadan iddia etmək” nümunəsi sayılan sözlərdən çəkinməlidir.

Məsələ 529: İstixarəyə² əməl etmək vacib deyildir, lakin şərtlərinə riayət edilmiş şəkildə açılan istixarə qarşı çıxmaq bəzən peşmanlıq və təəssüfə səbəb olur.

Qeyd edək ki, istixarə çaşqınlıq və tərəddüdü aradan qaldırmaq məqsədi daşdığı üçün birinci istixarə ilə çaşqınlıq və tərəddüd aradan qaldırıldığı təqdirdə, onun mövzusu və ya şərtləri dəyişmədikcə istixarəni yenidən təkrar etməyin mənası yoxdur. Əlbəttə, şəxsin bir miqdar sədəqə verməsi də tövsiyə edilir.

Dini məclislərin hökmləri

Məsələ 530: Sinə döymək, ağlamaq və üzə sillə vurmaq, hərçənd möhkəm olsa belə, əgər Şəhidlərin sərvəri (ə) üçün hüzn və naratlıqdan irəli gəlsə, onun üçün şiddətli narahatlıq nümayiş etdirmək, göz yaşı axıtmaq və əzadarlıq qismindən sayılır və bu, ciddi (böyük əhəmiyyətli)³ bir zərər qorxusu olmaması şərti ilə müstəhəb bir iş olub uca Allahın dərgahına yaxınlaşmağa səbəbdir. Bu hökm digər Məsumlar (ə) üçün təşkil edilən əzadarlığa da şamil olur.

Nəzərə almaq lazımdır ki, Əhli-beytin (ə) əzadarlıq mərasimi, xüsusilə də şəhidlər sərvəri Həzrət Hüseynə (ə) əzadarlıq ən önəmli dini dəyərlərdəndir və

¹ - Məqsəd B bəndindəki (şübhəni aradan qaldırmaq üçün) istixarə növüdür.

² - Eynilə.

³ - Bədən üzvlərinin qüsurlu olması və ya işləməməsi və ya korluq kimi bəzi hisslərin itirilməsi.

onun layiqincə təşkil edilməsi üçün səy göstərməkdə səhlənkarlığa yol verilməməlidir.

Bu çərçivədə, həm də bu mərasimin və həm də Əhli-beyt (əleyhissalam) ilə bağlı digər məclislərin vüqarını, əzəmətini və müqəddəslik şərəfini qoruyub saxlamaq möminlərin vəzifələrindəndir, buna görə də, əzadarlığa hörmətsizlik sayılan işlər görməkdən çəkinməlidirlər.

Məsələ 531: Qara rəngli paltar geyinmək Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn (ə) və digər hidayət imamları (ə) üçün əzadarlığın ürfi nümunələrindəndir. Bu, müstəhəb bir işdir və çox təkidlə tövsiyə edilmişdir.

Həmçinin, möminlərin Əhli-beytin (ə) hüznü günələrini özləri və ailələri üçün matəm günləri hesab etmələri, kədər rəmzləri və təzahürlərindən istifadə etmələri, şadlıq əlamətlərindən çəkinmələri tövsiyə olunur. Şiələr Əhli-beytin (ə) matəmi ilə kədərlənir və onların sevincli günlərində isə sevinirlər.

Məsələ 532: Biz əzadarlıq məclisində qəmə vurmaq barədə heç bir mənfi və ya müsbət şərh vermirik. Möminlər ələmlik dərəcəsi üzrə sıra ardıcılığına riayət etməklə bu məsələdə fətvası olan başqa bir müctəhidə müraciət edə bilirlər.

Məsələ 533: Kişilərin əzadarlıq zamanı sinə və ya zəncir vurmaq üçün soyunmasının özlüyündə¹ eybi yoxdur. Amma vacib ehtiyata görə qadınların kişilərin çılpaq bədəninə və ya onunla əlaqəli şəkillərə baxması caiz deyildir.

Məsələ 534: Mədhıyyə və mərsiyə oxunmasında nəzərə alınmalı olan məqamlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. (Vacib ehtiyata əsasən) 397-ci məsələdə izah edilən şüna şəklində olmamalıdır.

¹ - Başqa mövzuları nəzərdə almadan.

2. Onun məzmununda yalan, “elm və dəlil olmadan iddia etmək” nümunəsi sayılan sözlər, qülüb məzmunlu şerlər və mətləblər olmamalıdır.¹

3. Mədhiyyə və ya mərsiyələrin məzmunu, həmçinin keyfiyyəti və onun haşiyələri Əhli-beytin (ə) məclislərinə və bu əzəmətli şəxsiyyətlərin ləyaqətinə qarşı hörmətsizlik və ehtiramsızlığa səbəb olmamalıdır.

4. Qadınların mədhiyyə və ya mərsiyə oxuması, əgər adətən dinləyicini həyəcanlandıracaq şəkildə səsi yumşaltmaq və incəltmək və ya bu kimi şeylərlə müşayiət olunarsa, naməhrəmin bu səsləri eşitməsindən çəkinmək lazımdır.

Məsumların (ə) mədh və mərsiyələrində Quran ayələrinin və hədislərin düzgün məzmununu və əsaslandırılmasını ehtiva edən ən gözəl və axıcı bəyana malik mədh və mərsiyələrdən istifadə etmək, başqalarını da buna təşviq etmək və həvəsləndirmək tövsiyə olunur.

Məsələ 535: Məsuma (ə) aid edilən bir söz və ya hadisə, səhih mənbəyə istinad edilməlidir. Buna görə də, məsum (ə) tərəfindən buyurulmasında şübhə olduğu və səhihliyi sübuta yetirilmədiyi, lakin yalan olduğu da bilinməyən hallarda başqasından nəql olunarsa, məsələn, söyləyən şəxs onu bir oxuduğu kitaba və ya eşitdiyi şəxsə nisbət verdiyi halda və yaxud “ehtimal verilir ki, belə deyilib”, “ehtimal verilir ki, belə rəvayət edilib” kimi sitat gətirərək ifadə etdiyi təqdirdə eybi yoxdur.

Ümumiyyətlə, alimlərin qəbul etdiyi mötəbər kitablara və məqtəllərə istinad edərək səhih və dəqiq mərsiyə və mədhiyyələrdən istifadə etməyə səy göstərmək məqsəddəuyğundur.

Məsələ 536: Əgər məsumun (ə) əzəmət və mövqeyinə zidd deyilsə və onun məqamına uyğundursa, məsumun fikrini, niyyətini, daxili vəziyyətini şeir və ya nəsr şəklində bəyan etməyin,² onun əlamət və nişanələrlə də olsa, (məsumun

¹ - Şiə məktəbinə qarşı anlaşılmazlıq və ya sui-istifadə üçün zəmin yaradan “Mən Əli Allahiyəm”, “Mən Hüseynallahiyəm” kimi sözlər.

² - Yəni İmamın (ə) vəziyyəti məsələn, o zaman elə idi ki, bu sözlər və ya şeirlər onun təsviri ola bilər.

sözü deyil,) şeir və ya nəsr formasında təsvir edildiyi anlaşıldığı təqdirdə heç bir işkalı yoxdur.

Məsələ 537: Əzadarlıqda, İmam Hüseyn (ə) məclisləri və bu kimi mərasimləri keçirməkdə riya etmək caiz deyildir. Belə ki, Həzrət Əba Abdullah Hüseyn (ə) ilə bağlı mərasimlərdə “qürbət qəsdı”nin (Allaha yaxınlaşmaq niyyətinin) olması başqa işlərdən daha çox riayət edilməyə layiqdir.

Amma “qürbət qəsdı” (Allaha yaxınlaşmaq niyyəti) ilə özünü qəmli və kədərli göstərmək (sanki ağlayırmış kimi) riya deyil, əslində tərcih edilir və bəyənilir.

Məsələ 538: Əzadarlıq məclislərində ləhv üslubunda ney və bunun kimi alətlərdən istifadə etmək caiz deyildir. İfa ləhv üslubunda olmasa, amma Əhli-beyt (ə) matəm mərasimlərinin əzəmət və məqamına uyğun deyilsə və hörmətsizlik hesab edilsə, onun istifadəsindən sərf-nəzər edilməlidir.

Möminlərin və imamət yolunun davamçıları olan ixlaslı şiiələri, İmamıyyə məzhəbi arasında tanınmış və məşhur bir şəkildə Hz. Hüseynin dəyərlərini anması və əzadarlıq məclisləri keçirmələri tövsiyə olunur. Onlar Əhli-beytin (ə) əzadarlığı ilə əlaqədar saleh və ədalətli öndərlərin yolunu davam etdirməlidirlər.

Məsələ 539: Adətən həvəsləndirmək, bəyənmək və buna bənzər niyyətlə əl çalınırsa, bunun işkalı yoxdur. Lakin məscid, hüseyniyyə həmçinin məsum və pak Əhli-beytin (ə) məclisləri kimi müqəddəs yerlərdə, öz-özlüyündə xüsusi nizamı olan, ləhv və haram əyləncə məclisləri üçün uyğun olan əl çalmaq münasib deyildir. Əksinə, hörmətsizlik və təhqir sayılarsa, caiz deyildir.¹

Qədir-Xum bayramı

¹ - Ümumiyyətlə, pak İmamlarının (ə) mövlud mərasimində imamlara (ə) məhəbbət və sevginin çoxalmasına səbəb olan şəkildə onları (ə) mədh etmək, həmçinin bu əzəmətli şəxsiyyətlərin fəzilətlərini yada salmaq, insanların onlar haqda bilik və agahlıqlarını artırmasına xidmət etdiyi üçün tövsiyə edilir. İslam və şiiə məzhəbi tarixi boyunca İmamlara (ə) həsr edilmiş mərasimlərdə müsəlmanların adəti salavat söyləmək və bunun kimi şüarlar olduğu üçün, əl çalmaq əvəzinə salavat və s. kimi həmin dini şüarları zikr edərək məclislərinizi mənəvi kəlamlarla zینətləndirməklə belə məclislərə əzəmət və möhtəşəmlik bəxş etməyiniz tövsiyə edilir.

Məsələ 540: Qədir-Xum bayramı müsəlmanların ən böyük və ən vacib bayramlarından biridir. Əslində, bu haqda nəql olunan bir çox rəvayətlərə görə, bu bayram ən fəzilətli bayramdır.

Belə bir gündə (Hicri qəməri tarixinin 10-cu ili, zilhəccə ayının 18-i), Allahın Rəsulu bərəkətli ömrünün son günlərində vida həccindən qayıdarkən izdihamlı müsəlman cəmiyyətinin qarşısında Allah-taalanın əmrilə Həzrət Əli ibn Əbi Talibi (ə) rəsmi olaraq “özündən sonrakı xəlifə və canişini”, “insanların rəhbəri, başçısı” təyin etdi.¹

Məsələ 541: Qədir-Xum bayramını əzəmətlə qeyd etmək Məsumların (ə) həyatında xüsusi əhəmiyyətə malik olub. Onlar bu bayramın ehtişamlı şəkildə və təntənə ilə qeyd olunmasına çox təkid etmişlər. Möminlərin Qədir-Xum maarifini və İmam Əlinin (ə) imamətini izah etmək və yaymaqdan əlavə, bayram mərasimi təşkil etmək və bu günün əməllərini icra etməklə ona dəyər verməsi, əzəmətlə anması tövsiyə edilir.

Qədir-Xum bayramı üçün rəvayətlərdə qeyd olunan bəzi ayinlər aşağıda qeyd olunur:

"İmamət nemətinə görə Uca Allaha şükür etmək", "oruc", "qüsül", "namaz", "Əmir əl-möminin Əlinin (ə) ziyarəti", "dua və hacət istəmək", "Əmir əl-möminin Əlinin (ə) fəzilət və məqamını bəyan etmək", "Peyğəmbərə və onun pak Əhli-beytinə (ə) salavat göndərmək", "Əhli-beytin (ə) düşmənlərindən uzaq olmağı bəyan etmək", "təbrik etmək, mübarəkdir demək", "ən təmiz və ən dəbdəbəli paltarını geyinmək", "ətir vurmaq", "sevinmək, şadlıq etmək və möminlər üzünə təbəssümlə baxmaq, gülümsəmək", "bir-birinin görüşünə, ziyarətinə getmək", "hədiyyə vermək", "bayram tədbiri təşkil etmək", "sədəqə vermək", "ehtiyacıları doyurmaq", "oruc tutanlara iftar vermək", "ailə və din

¹ - Qədir-Xumda Həzrət Peyğəmbərin (s) sözlərini nəql edən bəzi rəvayətlərə əsasən, Allahın elçisi (s) Qədir-Xum xütbəsində Möminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talibin (ə) insanlara tanıdıb, onu imam kimi təyin edib, fəzilətlərini bəyan etdikdən sonra on bir imamı da insanlara bəyan edərək, on ikinci imam Həzrət Məhdi (ə) haqda bir sıra cümlələr söyləmiş, insanları bu barədə məlumatlandırmış və başqa dini məlumatlar haqda da maarifləndirmişdir.

qardaşlarının həyatını yaxşılaşdırmaq”, “yaxşılıq və ehsan etmək”, “ehtiyacılara xeyirxahlıq və yardım etmək”, “möminlərin ehtiyaclarını aradan qaldırmaq”.

Bəzi yaxşı və pis işlərlə bağlı müxtəlif məsələlər

Məsələ 542: Məsum İmamların (ə) şəhadət günü və gecələrində nikah və ya toy mərasimi keçirmək və şadlıq karvanları təşkil etmək, əgər bu günlərə və məqamlara qarşı hörmətsizlik sayılarsa, caiz deyildir.

Məsələ 543: İnsanın özü, yaxud başqa bir şəxs üçün doğum (ad) günü keçirməsi şəriətə zidd bir iş və davranışla müşayiət edilmədiyi təqdirdə eybi yoxdur. Lakin daha yaxşı olar ki, insan doğum tarixini nəfsini və əməllərini sorğu-suala çəkmək məqamı kimi təyin etsin.

Məsələ 544: İstimna (masturbasiya) əllə, hər hansı bir filmə (videoya), yaxud şəkilə baxmaqla, xəyal qurmaqla və ya bu qəbildən olan başqa bir üsulla edilməsindən asılı olmayaraq haramdır və bu məsələdə qadınla kişi arasında fərq yoxdur.

Necə ki, naməhrəmə və ya şəhvəti oyadan görüntülərə baxmaq kimi şeylərlə əldə edilən başqa cinsi ləzzətlərlə məşğul olmaq spermanın boşalma dərəcəsinə çatmasa belə haramdır. Təbii ki, məninin gəlməsinə səbəb olsa belə, ər-arvadın bir-birindən ləzzət alması caizdir.

Məsələ 545: Seyid olmayan və ya tək anası Seyid olan şəxsin seyidlik nişanəsindən istifadə etməsi məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən bundan çəkinməsi lazımdır. Digər tərəfdən, adı çəkilən şəxs bu məsələdə başqalarını yanıltması və bu məqsədlə həqiqət olmadığı halda özünü seyid və yaxud ata tərəfdən seyid kimi təqdim etməsi caiz deyildir.

Məsələ 546: Əgər bir şəxs qeyb dövründə Həzrət Məhdi (əc) ilə xüsusi əlaqəsinin olmasını iddia etsə, başqaları onu təsdiq etməməli və iddiasına uyğun

davranmamalıdır. Həmçinin, İmam Zamanın (əc) zühuru üçün müəyyən vaxt təyin etmək heç bir şəkildə düzgün deyil.

Necə ki, hədislərdə konkret bir şəxsin və ya müəyyən bir əlamətin meydana çıxmasının nişanələri kimi qeyd olunan hadisələrin uyğunlaşdırılması da çox vaxt fərziyyəyə əsaslanır və heç bir şəri səlahiyyətə malik deyildir. Bəzən də “elm və dəlil olmadan iddia etmək” sayıldığı üçün haram və günahdır.

Məsələ 547: Cəm içində, məclislərdə və ictimai yerlərdə Allahın əzəmətli vəlisi Sahib əz-Zamanın (əc) mübarək adını “Məhəmməd” və ya “Məhəmməd bin əl-Həsən əl-Əskəri” adı ilə zikr etməyin işkalı yoxdur. Bunu qadağan edən hədislər müasir dövrə şamil deyil.

Məsələ 548: Həzrət Peyğəmbərin (s) risalətindən və İmamların (ə) dövründən bu günə qədər məscid həmişə namaz qılmaq, dini ayinləri icra etmək və islam təlimlərini təbliğ etmək üçün əsas məkan kimi təyin olunmuşdur. Belə ki, insanlar məscidə getməyə təşviq edilmiş və onlarda rəğbət yaradılmışdır. Məsumların (ə) nəzərində xanəgaha¹ getməyin heç bir əsası və dəyəri yoxdur.

Ona görə də insanı azdıran və haqq olan şey əqidəsindən uzaqlaşdıran və ya ilahi fərzləri yerinə yetirməkdə, haramları tərk etməkdə laqeydliyə səbəb olan məkanlara getməkdən çəkinmək lazımdır.

Məsələ 549: İnsanın onu şeynin həqiqi əqidəsindən azdıran, ya dinin və məzhəbin üsuliddin və fəruiddin əsaslarından uzaqlaşdıran müsəlmanlarla, kafirlərlə və ya bəhailik kimi batil məzhəblərlə dostluq etmək və ünsiyyətdə olması caiz deyildir.

Həmçinin, harama düşməklə nəticələnən məclislərdə iştirak etməsi də caiz deyildir və əgər haramdan çəkinmək belə məclislərdən uzaqlaşmaqla mümkün olarsa, onlarla əlaqəni kəsmək lazımdır.

¹ - Sufilərin ibadət məkanı. Müt.

Məsələ 550: Boks, qılıncoynatma və bu kimi döyüş idmanları bədən üzvlərinin qüsuru kimi ciddi zərər və həyati təhlükə (son dərəcə əhəmiyyətli və mühüm zərər) yaratmasa, işkalı yoxdur, əks halda caiz deyildir.

Məsələ 551: Cəmiyyətin əlində əskinas şəklində dövriyyədə olan pul bir növ milli kapitaldır. Buna görə də, onun qorunub saxlanmasında diqqətli olmaq və əskinasların daha gec köhnəlməsi və sıradan çıxması üçün onların üzərinə şəkil çəkmək, yazmaq, cırmaq, deşmək, əzmək və bu kimi hərəkətlərdən çəkinmək lazımdır. Bundan əlavə, bunu etmək əskinasların çap xərclərini də azaldacaqdır.¹

Qanun və qaydalara təbəçilik və müxalifət etmək

Qanun və qaydalar üç dəstəyə bölünür: Bu üç dəstədən hər birinə riayət etməyin vacib və ya vacib olmamasının hökmü aşağıdakı məsələlərdə bəyan edilir:

Birinci dəstə

Məsələ 552: Birinci dəstədə qərarlaşan qanunlar, qanun olmasını nəzərdə almasaq belə ona müxalif olmağın hansısa bir cəhət və ya cəhətlərə əsasən işkallı olmasını diqqətə alaraq, icrası lazım olan qanunlardır və ona qarşı çıxmaq caiz deyil. Bunlardan bəziləri:

- Dövlət əmlakının qanunsuz mənimsənilməsinə səbəb olan şeylər.² Həmçinin, oğurluq, dələduzluq və əmlakı mənimsəmək, çirkli pulların yuyulması, dövlət əmlakına ziyan vurmaq, israf etmək, qeyd olunan imkanlardan icazəsiz istifadə, əmanətə xəyanət və sair də bu qəbildəndir. Eynilə, işçinin davamlı olaraq iş yerində olmadığı hallarda tam əmək haqqının alınması kimi hallar.
- Cəmiyyətin nizam-intizamını pozan əməllər.

¹ - Daha doğrusu, bu sahədə qanun və qaydalar varsa, onları pozmağa icazə verilmir və caiz deyil.

² - Eynilə, mülkiyyətçinin razılığına əmin olmadığı hallarda onun qaydalara riayət edilmədən mənimsənilməsi qeyri-dövlət əmlakı haqda da belədir.

- Şəriətin razı olmadığı əhəmiyyətli (dərəcədə) fitnənin baş verməsinə səbəb olan işlər. Məsələn, islama və ya müsəlmanlara, ya şiə məzhəbinə və ya şiələrə təhqir sayılan əməllər kimi.

- Şəriətdə həyatı və ya malı mühafizə edilən insanlara zərər verən əməllər. Məsələn, bəzi yol hərəkəti qaydalarına əməl edilməməsi nəticəsində şəriətdə haram sayılan həyatı təhlükə yaranması və ya maliyyə itkisinə səbəb olacağı qorxusu olduğu təqdirdə.

- Şəriət baxımından düzgün olan müqavilənin məzmununun qaydalarına və ya şəri müqavilənin şərtinə əməl etməyin zəruri olduğu hallar. Məsələn, sülh və ya alqı-satqı müqaviləsində qarşı tərəfin müəyyən qaydalara riayət etməsi şərt qoyulsun.

İkinci dəstə

Məsələ 553: Bəzən şəriət vilayətinə sahib olan bir müctəhidin imzası və icrası ilə bəzi qanunların mükəlləflər tərəfindən riayət olunması tələb olunur. Belə qanunlara qarşı çıxmaq caiz deyildir.¹

Üçüncü dəstə

Məsələ 554: Birinci və ikinci dəstədən heç birinə daxil olmayan iki növ qanun vardır:

a. Sözügedən qanun şəriətə zidd olsa. Məsələn, aşağıdakılar kimi:

Borcu gecikdirmə müqabilində cərimə ödəməyi öhdəsinə götürmək;

Bəzi qurumlarda, idarələrdə və ya müəssisələrdə naməhrəmin qarşısında şəriət baxımından haram olan geyim və ya makiyaj və ya zinət əşyalarından istifadə olunmasının tələb edilməsi;

¹ - Bu haqda olan misallar gələcək məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

İcarəyə verənin icarəyə götürən şəxsi məkanın sərquflinin müqabilində əvəz ödəməməsi səbəbilə məşğulluq və sahibkarlığa öhdədar etməsi;

Belə qaydalara əməl etmək caiz deyil.

b. Qanun özlüyündə şəriətə zidd olmamalıdır. Məsələn, əməl edilməməsi nəticəsində şəriətdə haram sayılacaq şəkildə həyati təhlükə yaratmayan və ya maliyyə itkisinə səbəb olmayan yol hərəkəti qaydaları kimi.

Belə qaydaların pozulmasına rüsxət və icazə verilmir. Amma belə hallarda digər cameüş-şərait müctəhidlərə daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla müraciət etmək olar.¹

Qanunlara riayət etməklə bağlı bir neçə müxtəlif məsələlər

Məsələ 555: Ölkədə çap və müəlliflik hüququna riayət etməklə bağlı qanun mövcud olduğu halda, həmin qanun şəri vilayətə malik olan bir müctəhid tərəfindən imzalanarsa ona əməl edilməsi vacibdir.

Əks halda, bu haqda qanun olmazsa və ya bəzi hallar ondan istisnalar olarsa və yaxud qanun şəri vilayətə malik olan şəxs tərəfindən imzalanmazsa, şəri və müstəqil nəşr, ya müəlliflik hüququ müəyyən edilmir.

Əlbəttə, 552-ci məsələdən anlaşıldığı kimi, məsələn, kitabın satışında onun çoxaldılmaması və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edilməməsi şərt edilirsə, ona əməl etmək lazımdır.

Bu məsələdə qeyd olunan hökmdə surətin çıxarılması, yüklənməsi, şəkil çəkilməsi və s. kimi məsələlər də, proqram təminatı və audio-video məhsullarının yaradıcılarının hüquqlarına daxildir.²

¹ - Bəzi vergi və ya gömrük qanunları bu dəstəyə daxildir.

² - Çap, dublikat, surət çıxarma və ya bu kimi qanunsuz istifadələr nəticəsində proqram təminatı və kitab kimi əsərlərin yaradıcısına ziyan vurularsa, şəriət baxımından həmin şəxsə borc və zəmanət kimi öhdəlik gəlmir. Amma sülh (müsaliyə) kimi şəriət müqaviləsində belə hallarda müəyyən cəriməni ödəməsi şərt edilibsə, ödəniş

Məsələ 556: İdarə və müəssisələrin işçilərinin iş vaxtından artıq işləmələri adı ilə heç bir iş görməmiş olduqları halda əlavə pul almaları ilə bağlı dövlət idarə və müəssisələrinin nizamnaməsinə zidd və qeyri-real hesabatlar təqdim etmələri caiz deyil. İşçinin qanuni olaraq almaq hüququna malik olmadığı pullar geri qaytarılmalıdır.

Məsələ 557: Əgər bir şəxs qeyri-qanuni və sayğac quraşdırmadan su çəksə, su çəkmək və istifadə etmək üçün qanuni yol varsa və həmin şəxsin müvafiq məbləği ödəməyə imkanı varsa, onun sudan istifadə etməsi caiz deyildir.¹ Bu hökm elektrik və ya qaz və bu kimi şeylərdən istifadə üçün də keçərlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, su nasosunun qanunsuz quraşdırılması işkallıdır.

Məsələ 558: Qeyri-müsəlman ölkəyə mühacirət edən şəxs viza və sair üçün müraciət etdiyi zaman, həmin ölkənin qanunlarına əməl edəcəyini öhdəsinə götürmüşsə, hətta bu öhdəliyi açıq şəkildə olmasa və müraciətin şərti kimi olsa belə, şəriətə zidd olan qanunlar istisna olmaqla öz öhdəliyini yerinə yetirməlidir.

etməsi lazımdır. Həmçinin, bu sahədə şəri vilayətə malik olan bir müctəhid tərəfindən imzalanan qanun mövcud olduğu halda, (vurduğu ziyana görə) ödəniş etməsi lazımdır.

¹ - Əks halda, məsələyə fikir bildirilmir və mükəlləf digər cameü-şərait müctəhidlərə daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla müraciət edə bilər.

XÜMS

Xüms, onun fəziləti və əhəmiyyəti

İslamın vacib əməllərindən olan xüms, Uca Allah Kəramətli Peyğəmbərə (s) və onun möhtərəm övladları üçün ayrılmışdır. Qurani-Kərim bu barədə buyurur: “Əldə etdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum-əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və müsafirlərindir (pulu qurtarıb yolda qalan yolçularındır).”¹

Səməə bin Mehran deyir: İmam Kazimdən (ə) xüms haqqında soruşdum, o (ə) buyurdu: “İnsanların əldə etdiyi az və ya çox faydalı hər bir şeyə xüms düşür”.²

İmran ibn Musa deyir ki, mən İmam Kazimə (ə) xüms ayəsini oxudum, o buyurdu: Allah üçün olan Onun Rəsuluna məxsusdur, Onun Rəsulu üçün olan isə bizim üçündür. Sonra buyurdu: “Allaha and olsun ki, Allah möminlərin ruzisini asanlaşdırdı ki, hər beş dirhəmdən bir dirhəm öz Rəbbinə versin, dörd dirhəm də özlərinə sərf etsin, bununla da, həmin ruzi onlara halal olsun.”³ Sonra buyurdu: “Qəlbi imanla sınıanmış kimsədən başqası bizim ən çətin və çətin göstərişlərimizdən olan bu əmrə səbir göstərib, müti olmaz.”⁴

Rəvayət edilmişdir ki, İmam Rzanın (ə) tərəfdarlarından olan fars tacir ona məktub yazıb, (xümsü lazımı yerlərdə sərf etmək üçün) icazə istədi. İmam Rza (ə) həmin məktubun cavabında yazdı:

¹ - Ənfal, 41

² - Vəsailüş-şiə, c. 9, “Əbvabu ma yəcibu fiyhil-xüms”, bab 8, səh. 503, hədis. 6.

³ - Başqa sözlə desək, gəlirlərinin xümsünü (beşdə birini) ehtiyaclarını çıxdıqdan sonra Rəbbinə verməli, qalanını isə özləri istifadə etməlidirlər.

⁴ - Vəsailüş-şiə, c. 9, “Əbvabu ma yəcibu fiyhil-xüms”, bab 1, səh. 484-485, hədis. 6.

“Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə! Həqiqətən, Allah səxavətli və kərimdir, Allah yaxşı əməllərin mükafatlandırılacağına zəmanət vermiş, itaətsizlik üçün cəza və əzab təyin etmişdir. Mal-dövlət o zaman halal olar ki, Allah-taalanın buyurduğu yolla insanın əlinə çatsın.

Bizə verdiyin xüms, din və ayinləri gücləndirmək, ailəmizə və dostlarımıza (yoxsullara və möhtaclara) kömək etmək üçün vacib bir vasitədir və bununla biz öz abrimızı zorakılığından çəkdiyimiz (düşmənlər) qarşısında qoruyuruq, ona görə də xümsü bizdən əsirgəməyin və bacardığınız qədər ödəyin və özünüzü bizim xeyirli dualarımızdan məhrum etməyin.

Həqiqətən də, xüms vermək ruzinizin açarıdır və ruzinizi artırır, günahlarınızı təmizləyər, ehtiyac və yoxsulluq (axirət) günü üçün azuqəniz sayılır.

Müsəlman Allah-taala ilə əhd-peymanını yerinə yetirən kəsdir, dili ilə “mən müsəlmanam” deyib, qəlbi bununla razılaşmayan şəxs müsəlman deyil. Vəssəlam.”¹

Xüms haqqında qısa məlumat

Məsələ 559: Bir neçə halda xüms vacib olur:

- 1) Əmək haqqı və eləcə də bəzi hallarda başqa yolla əldə edilən gəlir;
- 2) Haram mala qarışmış halal mal;
- 3) Mədən;
- 4) Xəzinə;
- 5) Dalğıçlıq yəni, dənizlərin dibinə baş vurmaq üsulu ilə əldə edilən cəvahirat;
- 6) Döyüş qəniməti;
- 7) Məşhur nəzərə əsasən, zimmi kafirin müsəlmandan satın aldığı torpaq sahəsi.

¹ - Təhziib əl-əhkam, c. 4, bab 39, səh. 140, hədis. 17.

Həddi-buluğa çatmayanların, dəli və səfeh olanların xüms hökmü

Məsələ 560: Həddi-buluğa çatmaq və ağıllı olmaq, mala xüms gəlməsinin şərtlərindən deyildir. Buna görə də, əgər həddi-buluğa çatmamış və ya dəli uşaq qazanc, yaxud başqa yollarla, hətta hədiyyə olunmaqla da olsa gəlir və mənfəət əldə edərsə, bu, onun “məunə”sində¹ (yaşayış xərclərində) istifadə edilməzsə, onun xümsünü verməlidir. Həddi-buluğa çatmamış və ya dəli uşağın şəri vəlisinə vacibdir ki, onların malından xümsü ayıraraq versin. Bu barədə bəzi istisnalar gələn məsələdə qeyd olunacaqdır.

Əlbəttə, şəri vəli malın xümsünü verməsə, uşaq həddi-buluğa çatdıqdan və dəli ağıllandıqdan sonra öz xümsünü verməsi vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan hökmə, haramla qarışdırılmış halal xüms, mədənçilik, xəzinə kimi digər xüms halları da daxildir.

Buna görə də, həddi-buluğa çatmayan şəxs mədən qazarsa və ya bir xəzinə taparsa və ya dənizə girib daş-qaş çıxarsa, onun şəri vəlisi xümsünü verməlidir, əgər verməsə, həddi-buluğa çatdıqdan sonra özü onun xümsünü verməlidir. Həmçinin, onun harama qarışmış halal malı varsa, onun şəri vəlisi harama qarışmış halal malın hökmlərinə əməl etməlidir.

Məsələ 561: Əgər həddi-buluğa çatmayan, yaxşını və pisi bilən (müməyyiz) uşaq bu şəraitdə olan uşağın xüms verməməsini söyləyən müctəhidə təqlid edərsə, şəri vəlinin onun malından xüms verməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 562: Əgər səfeh və şəriət baxımından məhcur sayılan şəxsin malına xüms düşərsə, həmin malın xümsünü vermək onun şəri vəlisinə vacibdir.

¹ - Xüms məsələlərində tez-tez təkrarlanan “məunə”nin mənası 596-cı və sonrakı məsələlərdə izah ediləcək xərclər və məsrəflərdir.

Əlbəttə, əgər səfeh şəxs, onun (səfehin) malının xümsünün olmadığını söyləyən müctəhidə təqlid edərsə, şəri vəlinin onun malının xümsünü verməyə haqqı yoxdur.

Xümslə bağlı ətraflı məsələlər

1. Ticarət və qeyri-ticarət gəlirləri

Xümsün hansı əmlaka aid olduğunu və hansı əmlakın xümsünün olmadığını bəyan etməzdən öncə xüms ili ilə bağlı hökmlər izah ediləcəkdir.

Xüms ili və onunla əlaqədar hökmlər

İşləyən şəxslərin xüms ili

Məsələ 563: Tacir, xırda alverçi, sənətkar, işçi, əkinçi, müəllim, fəhlə və digər işləyən insanların işə başlamasından bir il keçdikdən sonra onların xüms ili çatır və illik xərclərindən artıq qalan qazancın, hərçənd bir gün öncə əldə edilən gəlir olsa belə, xümsünü (beşdə birini) verməlidirlər. Yəni il (xüms ili) başa çatdıqda əldə olan və məunəyə (xərclərə) sərf edilməyən hər bir malın xümsünü (bu bölümdəki məsələlərdə izah ediləcək qaydada) verməlidir.

Buna əsasən, işləyən (gəlir sahibi olan) insanlar üçün xüms ilinin başlanğıcı işə başladıkları gündür. İşləyən insanlar hər mənfəət və əmək gəliri üçün ayrıca xüms ili nəzərdə tuta bilməzlər. Bir neçə işə sahib olan insanlar haqdakı xüms hökmləri 565-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Gəlir (iş) sahibi olmağın meyarı

Məsələ 564: Xüms məsələsində bir insanın işləyən şəxs hesab edilməsinin meyarı onun il ərzində əldə etdiyi gəlirin illik məsrəf və xərcləri ilə müqayisədə nisbətdə önəmli miqdarda artıq olmasıdır.

Məsələn, bir şəxsin qazancı onun məsrəf və xərclərinin 5 faizi həcmindədirsə, bu şəxs ürfən iş sahibi sayılmır. Bununla belə, əgər onun qazancı xərclərinin 25 faizini təşkil edərsə, o, ürfün nəzərində işləyən şəxs sayılır. Şəxsin iş sahibi olub-olmaması barədə ürfün baxışı tərəddüdlü olduğu halda, işləyənlər və işsizlərlə əlaqədar olan hökmlər arasında ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir. Bu haqda sonrakı məsələlərdə məlumat veriləcəkdir.

Bir neçə növ gəliri olan işləyən şəxs

Məsələ 565: İşləyən şəxs gəlir və məxaric hesabları bir-birindən ayrı olan bir neçə müxtəlif iş növünə məsələn, dövlət qulluqçusu işinə, ticarət, kənd təsərrüfatına sahib olsa, hər sahədən əldə olunan gəlir əhəmiyyətli miqdarda olarsa, hər bir qazanc sahəsi üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilər.

Amma əgər bir şəxs, məsələn, dövlət qulluqçusu sahəsindən əhəmiyyətli gəlirə malikdirsə, lakin onun ticarət və ya kənd təsərrüfatı sahəsindən əldə etdiyi gəlir azdırsa, o, ticarət və ya kənd təsərrüfatından əldə etdiyi gəlir üçün ayrıca bir xüms il təyin edə bilməz və bu sahələrin gəliri də, dövlət qulluqçusu sahəsinin xüms ili ilə eyni zamanda hesab olunmalıdır.

Məsələ 566: Əvvəlki məsələnin hökmü müxtəlif iş sahələrində qazanca malik olanlara aiddir.

Odur ki, hansısa ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan, məsələn, parça mağazası olan və oradan xeyli gəlir əldə edən şəxs, başqa bir kommersiya fəaliyyəti ilə də məşğul olarsa, məsələn, ayaqqabı mağazası açarsa, ayaqqabı satışı üçün ayrıca xüms ilini ayıra bilməz və hər iki ticarət fəaliyyəti üçün parça satışı ilə bağlı olan əvvəlki xüms ilini nəzərə almalıdır.

Bu hökm müxtəlif kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərində, məsələn, buğda, düyü, paxlalı bitkilər və bu kimi əkinçilik məhsullarına da şamil edilir.

Biznes gəliri ilin müəyyən vaxtlarında olan insanlarla bağlı xümsün hökmü

Məsələ 567: İlin müəyyən vaxtlarında gəliri olan şəxslərin, məsələn, bəzi xətiblərin (din xadimlərinin), bəzi bağbanların və əkinçilərin il ərzində əmək yolu ilə əldə etdikləri gəlirlərin cəmi onların illik xərcləri ilə nisbətdə önəmli həcmdədirsə, işləyən şəxs hesab edirlər və hər bir gəlir üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilməzlər.

Əmlakını müzaribə və ya kirayə (icarə) və sairə vermiş şəxslərin xümsü

Məsələ 568: İşləməyən, lakin müzaribə və bu kimi şeylərə, yaxud islami əqdlərə əsasən onu banka və sairə təmsilçilik investisiyası şəklində sərmayə qoyan, evi və yaxud dükanını icarəyə verən şəxs, bu yolla qazanc əldə etsə, əgər keçən məsələdə izah etdiyimiz kimi ondan əldə olunan gəlir əhəmiyyətli gəlir hesab olunarsa bu halda işləyən şəxs qismindədir və işləyən şəxsin xüms hökmlərinə əməl etməlidir.

İşləyən şəxslərin təsadüfi gəlirlərinin xümsü

Məsələ 569: Hər hansı bir gəlir mənbəyi olan, işləyən şəxslər təsadüfi gəlirləri, məsələn, əmək fəaliyyəti sferasına daxil olmayan bir şeyin satışından əldə etdikləri mənfəət, yaxud onlara hədiyyə edilən bir mal üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilməzlər.

Məsələ 570: Həm tacir, həm də işçi olan şəxs, 565-ci məsələdə qeyd olunan qaydalara əsasən hər biri üçün ayrıca xüms ili nəzərdə tutduğu halda, əgər hədiyyə və mükafat kimi qeyri-iş gəlirləri əldə edərsə, qeyd olunan gəliri ya

ticarət, ya da işçi gəlirlərinin xüms ilindən hesablaya bilər, amma onun üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilməz.

Xüms ilinin sonu (xümsün başa çatdığı saat)

Məsələ 571: Xüms ili dedikdə, işləyən şəxs üçün bir il keçdikdən sonra xüms ilinin başa çatması, insanın (bir il öncə) işə başladığı saatın gəlib çatması nəzərdə tutulur.¹

Məsələn, səhər saat 10:00-da işə başlayan adamın bir il keçdikdən sonra xüms ili həmin saat 10:00-da başa çatır və o, hətta gün sona çatmamış olsa belə (saatı çatdığı üçün – müt) qazancının qalan hissəsini məsrəf edə bilməz.

Məsələ 572: Xüms ili məlum olmayan, işə başladığı tarix ümumiyyətlə naməlum olan işçi, şəriət hakimi, yaxud onun qəyyumu ilə müsalihə edərək (razılaşaraq) həmin vaxta qədər malının xümsünü hesablayıb ödəsə, xümsü ödədiyi zaman onun xüms saatı sayılır. Onun üzərindən bir il keçdikdə həmin (ödəniş etdiyi) saatda xüms ili tamamlanmış sayılır.

İşləməyən şəxsin xüms ili

Məsələ 573: İşsizlər, yəni gəliri ilə yaşayış xərclərini təmin etdiyi bir işi olmayan, dövlət müavinətlərindən və insanlar tərəfindən verilən ianələrdən yararlanan, yaxud təsadüfən bir yerdən mənfəət əldə edən şəxslər həmin mənfəəti əldə etdikləri vaxtdan bir il keçdikdən sonra illik xərclərindən artıq qalan miqdarın xümsünü verməlidirlər və hər bir mənfəət üçün ayrıca xüms ili nəzərdə tuta bilərlər.

Məsələ 574: İşsizlər üçün xüms ilinin başlanğıcı onların sözügedən mənfəətin sahibi (mülkiyyətçisi) olduqları vaxtdır, onu başqa bir şeylə əvəz etdikləri (onunla başqa bir şey aldıkları) vaxt deyil. Məsələn, işləməyən və övladlarının maddi yardımını ilə yaşayan bir şəxsə övladlarından biri sentyabr

¹ - Bunu xümsün başa çatdığı saat adlandırırlar.

ayının əvvəlində 4.000 manat məbləğində pul bağışlayır. O, noyabr ayının əvvəlində bu pulla müəyyən məbləğdə düyü alır. Ancaq xüms ilinin başlanğıcı həmin pulla düyünün alındığı vaxt (noyabr ayının əvvəli) deyil, düyünü almaq üçün istifadə etdiyi pulun sahibi olduğu vaxtdır (yəni sentyabr ayının əvvəlidir). Beləliklə, həmin düyü gələn ilin sentyabr ayının əvvəlinədək qaldığı təqdirdə qalan miqdarın xümsünü verməlidir.¹

Məsələ 575: Əgər işi olmayan bir şəxs gəlir əldə etsə, həmin qazanca sahiblik vaxtından bir il keçsə, həmin gəlirin xüms ili başa çatmış olur və bir saat keçsə belə, həmin gəlirdən məsrəf edə bilməz və ya “məunə” (yaşayış xərcləri) kimi xərcləyə bilməz.

İlin ortasında təqaüdə çıxan və ya işini tərk edən şəxsin xümsü

Məsələ 576: Əgər işləyən şəxs xüms ilinin ortasında təqaüdə çıxsə və ya işini tərk edib işsiz qalsə və yenidən işləmək niyyətində olmasə, xüms ilinin sonuna qədər öz işi ilə əlaqədar, “işli olan şəxsin hökmləri”nə riayət etməsi lazımdır.

Bundan sonra işsiz olub yeni işlə məşğul olmasə, işsiz şəxslə bağlı hökmlər ona şamil olar və sahib olduğu hər bir gəlir üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilər.

Xüms ilini hicri-qəməri, hicri-şəmsi və miladi tarixi ilə hesablamaq

Məsələ 577: İnsan xüms ilini şəmsi (günəş), yaxud qəməri (ay) və yaxud miladi təqvimini ilə təyin edə bilər.

Xüms ilini dəyişdirmək

Məsələ 578: Xüms ilini dəyişdirmək aşağıdakı şəkildə mümkündür:

¹ - Bu hökm, 632-dən 634-ə qədər olan məsələlərdə izah ediləcək olan “məunədən (yaşayış xərcindən) çıxmaq” barəsində də etibarlıdır. Məsələn, işləməyən şəxs yanvarın 1-də qazanc əldə edərsə və bu gəlirlə həmin ilin noyabr ayının 1-də “məunə” (yaşayış xərci) sayılan məhsulu alırsa, lakin ondan üç-dörd ay istifadə etdikdən sonra ona ehtiyacı qalmırsa, 634-cü məsələdə qeyd olunacaq “məunədən çıxmaq barədə olan hökm” bu hala da şamil edilir.

- A)** Əgər onu sonraya salmaq istəyərsə, məsələn, xüms ili aprel ayının əvvəlində idisə və indi onu iyul ayının əvvəlinə təyin etmək istəyirsə, aprel ayının əvvəlində malının xümsünü verməli, sonra iyul ayı başladıqda son üç ayın gəlirinin də xümsünü verməlidir və bu qayda ilə onun xüms ili dəyişir.
- B)** Əgər xüms ili tarixini irəliyə çəkmək istəyərsə, məsələn, yanvarın əvvəlindən noyabr ayının əvvəlinə dəyişdirmək istəyərsə, xüms ilinin dəyişməsi üçün noyabr ayının əvvəlində, yəni üç ay tez bütün gəlirlərinin xümsünü verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, irəliyə və ya geriye çəkmək üçün təkəcə niyyət kifayət etmir. Buna görə də, məsələn, bir şəxs xüms ilini daha tez bir zamana təyin etmək niyyətində olsa, onun gəliri olmalıdır və onun xümsünü verməlidir, bu halda onun xüms ili dəyişəcək.

Məsələ 579: Xüms ili hicri-qəməri təqvimə ilə olan şəxs üçün hicri-qəməri ili sonlanmamışdan öncə onu hicri-şəmsi ilinə dəyişmək olar.

Amma onun hicri-qəməri təqvimə ilə olan xüms ili sonlanıbsa, qazancının (məunədən əlavə) artıq qalan hissəsinə xüms düşür və xümsü ödəməyi hicri-şəmsi ilinin sonlanmasına qədər gecikdirmək caiz deyildir. Lakin o, yeni xüms ilini hicri-şəmsi təqviminə uyğun təyin edə bilər.

Xüms ilinin sonlanmasına şəkk etmək

Məsələ 580: İnsan gəlir əldə edib, lakin hələ də onu “məunə” (yaşayış ehtiyacları) üçün xərcləməsə və onun üçün xüms ilinin keçməsinə və xüms verməyin ona vacib olmasına, yaxud xüms ilinin hələ sona çatmamasına və onu yaşayış ehtiyacları üçün xərcləməsinin caiz olmasına şəkk etsə, gələcəkdə verəcəyimiz izaha əsasən, bu halda xüms ilinin hələ sonlanmadığını qərara ala bilər.

Məsələn, işləyən şəxs il üzrə gəlir hesabını qeyd etsə, lakin illik hesab dəftərini itirsə və xüms ilinin iyulun əvvəli, yoxsa oktyabrın əvvəli olduğunu bilməsə, sentyabrda gəlir əldə edibsə, onun xümsünü oktyabrda ödəməsinə ehtiyac yoxdur və həmin qazancı gələn ilin iyul ayının əvvəlinə qədər yaşayış ehtiyacları (məunə) üçün xərcləyə bilər.

Əlbəttə, bu şəxs təqsirkar sayılarsa, məsələn, illik xüms hesabı olmayan və malının xümsünü hesablamaqda səhlənkarlıq edən, buna görə də, onun xüms ili sayılan işə başlama vaxtını və ya gəlirinin vaxtını bilmirsə xatırlamayan işçi şəriət hakimi ilə ehtimal verdiyi xüms ili barəsində müsalihə etməlidir (razılaşmalıdır).¹

İnsan öldükdən sonra xüms ilinin sonlanması

Məsələ 581: Əgər insan mənfəət və gəlir əldə edib il ərzində dünyasını dəyişərsə, vəfat tarixinədək məsrəf edilmiş yaşayış xərcləri həmin mənfəətdən çıxılır, yerdə qalan gəlirin xümsünün dərhal, xüms ilinin başa çatmasını gözləmədən verilməsi vacibdir və kəfən, dəfn və yas məclisinin xərci kimi vəfatından sonrakı xərclər yerdə qalan gəlirdən çıxıla bilməz. Əlbəttə, əgər vəfat edən şəxs sağlığında qəsdən xüms verməyən şəxslərdən idisə və xümsün verilməsinə dair vəsiyyəət də etməmişdirsə, onun sonuncu ilinin gəlirinin xümsünü vermək varislərinə vacib deyil.

Xüms ili tamamlanmamışdan öncə əldə olunan gəlirin xümsünü vermək

Məsələ 582: İnsan il ərzində nə vaxt gəlir əldə edərsə, onun xümsünü verə bilər və xümsün verilməsini xüms ilinin sonunadək təxirə sala da bilər. Lakin əgər ilin sonunadək həmin gəlirə ehtiyacının olmayacağını bilirsə, vacib ehtiyata əsasən, dərhal onun xümsünü verməlidir.²

¹ - “Bir müddət xümsünü verməyən insanların malı” bölümündə bununla bağlı daha geniş izah veriləcək.

² - Bu hökm il arasında əldə etdiyi gəlirlə hazırlanan və məunə (yaşayış xərclərinə) daxil olmayan və xüms ilinin sonuna qədər qalacağını bəlli olan mal, dükan, iş aləti və s. üçün də keçərlidir.

Həm xümsü, həm də zəkati olan mallar

Məsələ 583: Xüms gəlir əldə edilən zamandan etibarən (mənfəət əldə etdiyi vaxtdan) həmin qazanca aiddir, baxmayaraq ki, onun təsbit olunma vaxtı işləyənlər üçün xüms ilinin sonu, işləməyən şəxslər üçün isə bir il tamamlandıqdan sonradır, və şəxs qeyd olunan vaxtdan əvvəl malı yaşayış xərcləri (məunə) üçün məsrəf edə bilər.

Buna əsasən, baxmayaraq ki, bəzən zəkatin təsbit vaxtı xümsün müəyyən edilməsi vaxtından əvvəl baş verir, amma həm xümsü, həm də zəkati olan mallara xüms, zəkattan daha əvvəl sabit olur.

Məsələn, işləməyən şəxsə 60 qoyun hədiyyə edilsə, onlara sahib olduqdan 11 ay keçdikdən sonra on ikinci aya girən zaman, zəkatin vacib olma şərtləri əsasında həmin qoyunların 40-ına zəkat düşür və onlardan birini zəkat olaraq verməlidir. Onlara sahib olduqdan 12 ay keçdikdən sonra məunə (yaşayış ehtiyacları) sayılmayan 59 qoyunun xümsünü verməlidir.¹

Amma yuxarıdakı misalda qeyd olunan qoyunların sayı 40 olarsa, on ikinci aya daxil olduqda zəkat aid edilmir. Çünki ümumi olaraq qoyunların beşdə biri xüms sayılır. Bu əsasla onun şəriət baxımından sahib olduğu qoyunların sayı, qoyun zəkati üçün nəzərdə tutulan miqdarda deyildir. Lakin qoyunlara sahib olduğu vaxtdan 12 ay keçdikdən sonra yaşayış xərci sayılmayan qırx qoyunun xümsünü verməlidir.

Həmçinin, məsələn işləyən şəxsin 60 qoyunu olarsa, xüms ilinin bitməsinə 6 ay qalmış həmin qoyunlar qalıbsa və yaşayış xərci (məunə) sayılmırsa, xüms ilinin sonunda onların xümsünü verməlidir. Qoyunlara sahib olduğu vaxtdan on ikinci aya daxil olduğu zaman zəkatin vacib olma şərtləri əsasında qalan qoyunlardan 40 qoyunun zəkatinı verməlidir. Lakin yuxarıdakı misalda qoyunların sayı 40

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, həmin qoyunların il ərzində tələf olmayacağını və ondan məunə (yaşayış xərcləri) üçün istifadə olunmayacağını bilən şəxs, 582-ci məsələdə qeyd olunanlara əsasən, vacib ehtiyata görə onun xümsünü dərhal verməlidir və bu hökm məsələnin davamındakı hal üçün də keçərlidir.

olduğu zaman xüms ilinin sonunda 10 qoyun xüms üçün verilirsə, qoyunların sayı, qoyun zəkatı üçün nəzərdə tutulan miqdarda olmadığı üçün onlara zəkat aid edilmir.

Xümsü vacib olan gəlirlər

Məsələ 584: Əvvəlki məsələlərdən də aydın olduğu kimi insanın xümsünün verilməsi lazım olan gəlirləri iki qisimə bölünür:

- a) əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən gəlirlər: Buraya insanın ticarət, sənətkarlıq, əkinçilik, işə götürmə yolu ilə qəbul edildiyi və maaş müqabilində işlədiyi işlər, fəhləlik, mənzil, mağaza və digər daşınan və daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsi, suda və quruda yaşayan heyvanların ovlanması, çöl və meşələrdən dərman bitkiləri kimi mübah olan şeylərin toplanması, yaxud başqa qazanc yolları ilə əldə etdiyi pul və mallar, hətta dünyadan köçmüş şəxsin namazlarını qılmaq və oruclarını tutmaq müqabilində əldə etdiyi ücret daxildir.
- b) əmək fəaliyyətindən başqa yollarla əldə edilən gəlirlər: Buraya insanın əmək fəaliyyətindən başqa bir yolla əldə etdiyi, məsələn, ona hədiyyə edilən, bağışlanan, mükafat olaraq verilən, yaxud vəsiyyət əsasında mülkiyyətinə keçən bütün pul və mallar daxildir.¹

A və B bəndlərinə daxil olan bütün gəlirlər xüms ilinin sonunadək yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, insanın özünün və ailəsinin illik xərclərindən artıq qalarsa,² xümsü verilməlidir.

Məsələ 585: Bir şəxs xümsü verilmiş bir malı (buna “müxəmməs” deyilir), yaxud “müxəmməs” hökmündə olan³ bir malı, məsələn, ona miras qalan bir malı başqa bir şəxsə hədiyyə edərsə, həmin mal qəbul edildikdən sonra hədiyyəni

¹- Qarşıdakı məsələlərdə qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla.

²- İllik xərclərə məsrəf etmə ilə bağlı müfəssəl hökmlər və daha ətraflı izahlar növbəti məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

³- Müxəmməs hökmündə olan mal, xümsünün verilməsi vacib olmayan mala deyilir.

alan şəxsin illik gəlirindən sayılır və xüms ilinin sonunadək qalarsa və məunəyə sərf edilməzsə, hədiyyəni qəbul edən şəxs onun xümsünü verməlidir.

Xümsdə istisna edilən və edilməyən bəzi mallar və onlarla əlaqədar hökmlər

Mehriyyə, xül talağının əvəzi və diyə

Məsələ 586: Qadının aldığı mehriyyə və kişinin xül talağı müqabilində aldığı mal, həmçinin, alınan şəri diyə, istər qol, yaxud ayağın sındırılması müqabilində alınan diyə kimi üzv diyəsi olsun, istərsə nəfs diyəsi (qətl diyəsi), hətta əldə edildiyi vaxtdan bir il keçsə belə, bu mallar üçün xüms yoxdur.

Qan və ya orqanların satışından əldə edilən gəlir

Məsələ 587: İnsan bədəninin bir hissəsini, məsələn, böyrəyini satarsa, onun olmaması ilə ürfə əsasən bədən qüsurlu sayılırsa, həmin məbləğə xümsün şamil olması məhəlli işkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir. Amma onun mübadilə etdiyi şey bədəndə yenidən əmələ gələn və əvəz olunmaq potensialına malik qandırırsa və onun olmaması ürfün baxışında bədəndə qüsür sayılmırsa, o zaman xüms ilinin sonuna kimi alınan məbləği yaşayış xərclərinə sərf etməsə, onun beşdə birini xüms olaraq verməlidir.¹

Miras

Məsələ 588: İnsana miras qalan mal hətta üzərindən bir il keçsə belə, aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla həmin mal üçün xüms yoxdur:

- a) Miras şəriətə uyğun olmalı, və irs məsələsində mötəbər sayılan qaydalar əsasında insanın mülkiyyətinə keçməlidir. Buna əsasən on iki

¹ - İnsanın bədən üzvlərinin kəsilməsi və başqasının bədəninə köçürülməsi ilə bağlı şəriət hökmləri dördüncü cildin "Tibbi hökmlər" fəslində izah edilir.

imamın şiəsi olan bir müsəlmana təsib¹ kimi başqa yollarla pul miras qalarsa, o mal mənfəət hesab edilir və xüms ilinin tamamına qədər qalsa və yaşayış ehtiyaclarına sərf olunmazsa, onun xümsü verilməlidir.

- b) Miras varis üçün gözlənilən olmalıdır. Əgər insana gözlənilməz bir miras qalarsa və bu miras ona atasından və övladından başqa bir şəxsdən qalarsa, vacib ehtiyata əsasən, illik xərclərindən artıq qaldığı təqdirdə həmin mirasın xümsünü verməlidir.
- c) Miras qalan mal dünyasını dəyişən şəxsin sağlığında xümsü verilməli olan mal olmamalıdır.²
- d) Dünyasını dəyişən şəxsin xüms borcu olmamalıdır.³

Məsələ 589: İnsana bir mal miras qalarsa və o, həmin maldan xüms verilməli olduğunu və bu malı ona miras qoyub dünyadan köçən şəxsin onun xümsünü vermədiyini bilərsə, sözügedən varis onun xümsünü verməlidir. Həmçinin, əgər məhz həmin malın özündən xüms verilməli deyilsə, ancaq varis bu malı ona miras qoyub dünyadan köçən şəxsin xüms borclusu olduğunu bilirsə, xümsü onun öz malından⁴ verməlidir.

Lakin hər iki halda əgər malı miras qoyub dünyadan köçən şəxs xümsün vacibliyinə etiqad bəsləməyirdisə, yaxud etiqad bəsləyirdisə, ancaq qəsdən, yaxud səhlənkarlıqdan xüms vermirdisə,⁵ varisin ona vacib olan xümsü verməsi¹ lazım deyil.²

¹ - "Təsib" əhli-sünnə məzhəbində geniş yayılmış bir məsələdir. Ona əsasən, məsələ, yalnız bir qız övladına sahib olan şəxs vəfat etsə, malının yarısı bu qıza, digər yarısı isə "əsəbə"sine (ailəsinə, yəni mərhumun qardaşları, əmiləri və digər kişi qohumlarına) çatacaq. Amma şiə məzhəbində şəritət baxımından belə bir halda mərhumun bütün malı qızına məxsusdur. Bu izahatla, əgər sünni bir şəxs vəfat etsə və onun malının yarısı qızına miras qalsa və digər yarısı mərhumun on iki imam şiəsi olan qardaşına qalarsa, mərhumun qardaşı bu mala sahiblənilib onu məsrəf edə bilər. Lakin bu mal miras sayılmır və əgər yaşayış xərcləri üçün sərf olunmazsa, ilin sonunda onun xümsünü verməlidir.

² - Sonrakı məsələdə qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla.

³ - Sonrakı məsələdə qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla.

⁴ - Miras qalan maldan. Tərc.

⁵ - Əgər malına xüms gəlmiş mərhum yetkinlik yaşına çatmayan və ya dəli uşaqdırsa, bu hökm onun şəri vəlisinə şamil edilir, yəni azyaşlı və ya dəli uşağın vəlisi xümsün vacibliyinə etiqad bəsləməyib, yaxud etiqad bəsləyib, ancaq qəsdən, yaxud səhlənkarlıqdan xüms verməyibsə, və qeyd olunan xümsü verməyi vəsiyyəet etməyibsə və

Əgər vəfat edən şəxsin öhdəsinə düşən xümsün verilməsinə dair vəsiyyəti olarsa, onun vəsiyyətini həyata keçirmək lazımdır və bu halda verilməsi vəsiyyət edilmiş xüms hərçənd miqdarı (məbləği) onun mirasının üçdə birindən çox olsa belə, miras bölünməmişdən öncə xüms bütövlüklə əsas maldan ayrılaraq verilməlidir.

Məsələ 590: Əgər insana bir mal miras qalarsa və o, həmin maldan xüms verilməli olduğunu bilərsə, ancaq bu malı ona miras qoyub dünyadan köçən şəxsin onun xümsünü verib-vermədiyinə şəkk edərsə, vacib ehtiyata əsasən, öncəki məsələdə qeyd edilən istisna hallardan biri mövcud olmadığı təqdirdə onun xümsünü verməlidir.

Məsələ 591: Əgər ona miras qalan malın xümsü verilməli olan, yoxsa mehriyyə kimi xümssüz mal olduğunu bilmirsə, yaxud dünyadan köçən şəxsin sağlığında şəxsi və ailə işlərində istifadə etdiyi bir maldan xüms verilməli olub-olmadığını, məsələn, həmin malın xüms ilinin sonunadək xərclənməyib artıq qalan (xümsü verilməli olduğu halda verilməyən) gəlirlə, yoxsa xümsü verilmiş gəlirlə alındığını bilmirsə, bu hallarda xümsün verilməsi varisə vacib deyil.

Vəqf və onun təzahürləri

Məsələ 592: Əgər bir şəxs bir mülkü il ərzində əldə etdiyi gəlirlə almışdırsa və il başa çatmamış vəqfin gerçəkləşməsi üçün tələb edilən şərtlərə riayət etməklə onu vəqf etmişdirsə, vəqf edən şəxsin və ondan istifadə etmələri

mərhumun malı xüms vermədən varislər arasında bölüşdürülüb, (vəli olmayan) on iki imam şiiəsi olan varisə xüms vermək vacib deyildir. Amma şəri vəli xüms əhli olubsa, qəflət və ya unutqanlıq kimi bir üzr səbəbilə xüms verməyibsə, xümsü vermək vacibdir.

¹ - Necə ki, bu fərziyyədə vəfat etmiş möminə, xüsusən də ata-anaya onun xümsünü vermək və bu borcu onun boynundan götürməklə yaxşılıq və ehsan etmək dəyərli əməldir. Əlbəttə, bu iş həddi-bülüğa çatmamış uşaq, ağılsız, axmaq kimi qüsurlu vərəşələrin payından edilməməlidir. Əksinə, öz məsləhətini anlayan və idarə edə bilən, həddi-bülüğa çatmış vərəşə mərhumun xümsünü öz payından verməlidir.

² - Bu hökm həmçinin, bir şəxsin xümsü (müctəhiddən) geri alması və sonradan maddi imkanına baxmayaraq, onu qəsdən qaytarmaması və ya ödəməkdə səhlənkarlıq etməsinə şamil olur. Yuxarıdakı məsələdə varisdən məqsəd, onun on iki imam şiiəsi olmasıdır. Həmçinin, xüms verməyə inancılı olmayan mərhumun malının xümsü varsa və o, vəfat etdikdən sonra malının üçdə birindən bir malın on iki imam şiiəsi olan müəyyən bir şəxsə verilməsinə vəsiyyət etsə və ya həmin əşya ona məxsus olsa, bu vəsiyyətə əməl etmək vacibdir. Vəsiyə onun malının xümsünü verməsi lazım deyil.

üçün vəqf edilən şəxslərin həmin mülkün özünün xümsünü verməsinə gərək yoxdur. Əlbəttə, əgər sözügedən vəqf onun sahibi (mülkiyyətçisi) üçün qeyri-adi və onun şanından (sosial vəziyyətindən) artıq olarsa, vacib ehtiyata əsasən, vəqf edən şəxs öz sosial vəziyyətindən artıq olan miqdarın xümsünü verməlidir.

Məsələ 593: Əgər bir şəxs bir mülkü müəyyən şəxslərə, məsələn, öz övladlarına vəqf edərsə və vəqf edən şəxs vəqfnamədə övladlarının münasib gördükləri təqdirdə həmin mülkdə əkinçilik təsərrüfatı yaratmaq və ağac əkək və yaxud icarəyə vermək hüququ olduğunu təsdiqləyərsə, onlar bu yolla illik xərclərindən artıq gəlir əldə etdikləri təqdirdə onun xümsünü verməlidirlər.

Yoxsulun xüms və ya zəkat olaraq aldığı pul

Məsələ 594: İstihqaq¹ əsasında xüms, yaxud zəkat kimi yoxsula verilən mal üçün xüms yoxdur, lakin onun vasitəsi ilə əldə edilən mənfəət illik xərclərindən artıq qaldığı təqdirdə xümsü verilməlidir.

Yoxsulların kəffarə, rədd əl-məzalim, müstəhəbb sədəqə üçün aldığı pul

Məsələ 595: Yoxsulun kəffarələr, “rədd əl-məzalim”² kimi vacib sədəqə, yaxud müstəhəb sədəqə kimi əldə etdiyi və illik xərclərindən artıq qalan malın xümsü, vacib ehtiyata əsasən, verilməlidir.³

Məunə

Məsələ 596: İnsanın gəlirlərinin xümsü həmin ilin xərcləri (məunə) çıxıldıqdan sonra vacib olur. Buna əsasən, insan ilboyu əldə etdiyi gəliri məunəyə xərcləyə və sonra⁴ yerdə qalan hissənin xümsünü verə bilər. Məunə iki qisimdır: a) Qazanc əldə etmə məunəsi. b) İllik xərclər məunəsi. (Şəxsi və ailə xərcləri)

¹- Müəyyən şərtlərlə dini rüsum və vergilərdən pay almaq hüququ “istihqaq”, bu hüquqa malik olan şəxs isə “müstəhəq” adlandırılır. Tərc.

²- Haqsız yolla mənimsənilən (məsələn, qəsb edilmiş, yaxud oğurlanılmış) malın qaytarılması deməkdir. Tərc.

³- Əgər ona sədəqə kimi verilən maldan mənfəət əldə edərsə, məsələn, ona sədəqə verilən ağac meyvə verərsə, həmin mənfəət illik xərclərindən artıq qaldığı təqdirdə ehtiyata deyil, fətvaya əsasən, xümsü verilməlidir.

⁴Yəni xüms ilinin başa çatmasını gözləmədən. Tərc.

Bu iki qismin izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Qazanc əldə etmə məunəsi (iş və əmək məunəsi)

Məsələ 597: Qazanc əldə etmə məunəsi ki, buna iş məunəsi, yaxud istehsal xərcləri də deyilir, insanın qazanc əldə etmək üçün çəkdiyi, qarşılığı olmayan və istehlak edilmiş mal hökmündə olan bütün xərclər nəzərdə tutulur. O cümlədən, usta köməkçisinin,¹ yükdaşıyanın, dəllal, yazıçı, mühafizəçinin maaşı, mağazanın icarə haqqı, vergilər və çəkilməmiş xərclər istehlak hökmündə hesab edilir.

İl boyu əldə edilən yuxarıda qeyd olunan gəlirlər (bir il müddətində) xərclənə bilər. Ondan sonra isə ilin sonunda gəlirin yerdə qalan hissəsinin xümsü verilməlidir.

Eləcə də qeyd olunan xərclər borc götürülmüş maldan ödənilərsə, borcun məbləği gəlirdən çıxılır və qalan xümsü ödənilir.

Həmçinin, əmək fəaliyyəti nəticəsində xümsü verilmiş əmək alətlərinə, o cümlədən, sənaye müəssisələrinə (emalatxanalarına) və onların avadanlıqlarına, tikiş maşınlarına, kənd təsərrüfatında istifadə edilən alət və avadanlıqlara, yük, yaxud sərnişin daşınmasında istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinə dəymiş zərər də bu qəbildəndir.

Məsələn, fərz edək ki, bir şəxs bir avtomobili xümsü verilmiş pulla əlli min manata alır və onu bir il müddətinə yeddi min manata icarəyə verir. Xüms ilinin sonunda avtomobilin qiyməti istifadə edildiyinə görə qırx beş min manat olmuşdur. Bu zaman avtomobilin icarəyə verilməsindən əldə edilən yeddi min manatlıq gəlirdən yalnız iki min manat xümsünün verilməsi vacibdir, digər beş min manat isə qazanc əldə etmə məunəsinin tərkib hissəsi sayılır.

¹- Burada ustanın yanında sənəti öyrənən usta köməkçisinə verilən muzz, habelə hər hansı bir müəssisədə kadr hazırlığına cəlb edilən şəxs üçün bu müddət ərzində həmin müəssisə tərəfindən ödənilən pul, həmçinin, başqa bir təlim-tədris mərkəzində kadr hazırlığı keçdiyi təqdirdə onun üçün həmin təlim-tədris mərkəzinə ödənilən pul nəzərdə tutulur. Tərc.

İllik xərclər (Şəxsi və ailə xərcləri)

Məsələ 598: İnsanın şəxsi və ailə xərcləri, yaxud istehlak etdiyi şeylər (596-cı məsələnin b bəndi) üç qismə bölünür:

- a) İstehlak malları. Bunlar istifadə edilməklə istehlak olunan mallardır. Düyü, buğda, arpa, çörək, un, yağ, qənd və şəkər tozu, çay, ədviyyat, dənli bitkilər, soyuducudakı qidalar və bunun kimi ərzaq malları.
- b) Qeyri-istehlak malları. İstifadə zamanı malın özü istehlaka uğramır, mal qalır və mənfəətindən istifadə edilir. Yaşayış evi, bütün mebel və ev əşyaları, şəxsi əşyalar o cümlədən xalça, geyim, qab-qacaq, soyuducu, həmçinin, qadınların qızıl zinət əşyaları, kompüter, nəqliyyat vasitəsi, istirahət və asudə vaxtın təşkili üçün nəzərdə tutulmuş bağ, insanın evin dekorasiyasında istifadə etdiyi gül, güldan, şəkil çərçivəsi, lüstr, dekorativ əşyalar və s. kimi.
- c) Cari yaşayış xərcləri. O cümlədən, insanın başqalarına verdiyi hədiyyələr və mükafatlar, yoxsullara verdiyi sədaqələr, başqalarına xərclədikləri (hədiyyələr), qonaqları qəbul etmək üçün çəkdiyi xərclər, ziyarət, yaxud əyləncə məqsədli səfərlərində xərclədiyi pullar, nəzir və kəffarə qismində verdiyi pul, özünün və ailəsinin tələbatına görə aldığı borcu qaytarmaq üçün verdiyi pul, övladının evlənməsi və ya təhsili, yaxud özünün və ailəsinin müalicəsi üçün çəkdiyi xərclər, ödədiyi diyə, başqalarının əmlakına vurduğu zərərə görə və bu qəbildən olan səbəblərlə ödədiyi təzminat.

Aşağıdakı beş şərt nəzərə alınmaqla bu üç bənddə sadalananların heç biri üçün xüms yoxdur və insan onların xümsünü verməkdən azaddır:

- 1) İl ərzində əldə edilən qazanc və mənfəətlə alınmış mal olmalıdır, üzərindən bir xüms ili keçən və xümsü vacib olduğu halda onu vermədiyi bir gəlirlə alınmış mal olmamalıdır.

- 2) Normal və insanın özünün və ailəsinin sosial vəziyyətinə uyğun miqdarda olmalıdır.
- 3) İsrəf, bədxərclik və digər haram məsrəflər qismindən olmamalıdır.
- 4) A və b bəndlərinə daxil olan mallar ürfün nəzərində insanın il ərzində ehtiyac duyduğu mallar olmalıdır.
- 5) a bəndinə daxil olan mallar, məsələn, evin ərzaq ehtiyatı xüms ilinin sonunadək məsrəf edilməli, b bəndinə daxil olan mallar, məsələn, geyim və ev əşyaları xüms ilinin sonunadək istifadə edilməli,¹ c bəndinə daxil olan xərclər isə xüms ilinin sonunadək həyata keçirilməlidir.

Var-dövləti haram yolda və ya şanından daha çox xərcləmək

Məsələ 599: Keçən məsələyə əsasən, əgər məsrəf haram yolda edilərsə, yaxud israf və bədxərclik hesab edilərsə, xümsü verilməlidir.²

Həmçinin, əgər məsrəf qeyri-adi və insanın sosial vəziyyətinə görə artıq olarsa, sosial vəziyyətə görə artıq olan miqdarın xümsünü vermək lazımdır. Hətta pulun, malın məsrəf edilməsi şəriət baxımından daha üstün olduğu, lakin onun sahibi üçün qeyri-adi (həddən ziyadə) olduğu hallarda, məsələn, insan illik gəlirinin böyük bir hissəsini məscidlərin abadlaşdırılmasına sərf etdiyi və yoxsullar üçün sərf etdiyi halda, vacib ehtiyata əsasən, sosial vəziyyətinə görə artıq olan miqdarın xümsü verilməlidir.

İnsanların şanının müəyyən edilməsində və şübhəli hallarda meyar

Məsələ 600: Şəxslərin şanının müəyyən edilməsində meyar ürfdür. Şəxsin şanının (sosial vəziyyətinin) ürf baxımından təyin edilməsində bir neçə ürf faktoru təsirli ola bilər. O cümlədən şəxsin ailə vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, iş

¹ - 603 və 605-ci məsələlərdə qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla.

² - Əgər maddi imkanı varsa, bu halda xümsü dərhal ödəməlidir.

növü, subay və ya evli olması, şəxsin həyat yoldaşının ailə vəziyyəti, uşaqlarının sayı, gəlir və xərclərinin miqdarı, sosial vəziyyəti və yaşayış yeri, vaxtı və yeri .

Qeyd etmək lazımdır ki, insanların şanınin (sosial vəziyyətinin) təyini ürfün nəzərinə qoyulsa da, lakin şəriət baxımından bu hökm qeyd olunan xərclərin israfçılıq və bədxərclik səviyyəsinə çatmaması və s. digər haram addımlardan olmaması nəzərdə tutulur.

Yuxarıda göstərilən hallarda (düzgün qərarı təyin edib) nəticəyə gəlmək mükəlləf şəxsin məsuliyyətindədir.

Məsələ 601: Keçən məsələdə şəxsin ürfi şanı (sosial vəziyyəti) haqda verilən izahlara əsasən, aydın oldu ki, onun ürf baxımından sosial vəziyyəti (şanı) ləyaqəti geniş əhatə dairəsinə malikdir və onun ən aşağı həddi ilə ən yuxarı məqamı arasında çoxsaylı nümunələr gətirmək mümkündür. İnsan yaşayış xərcləri üçün aldığı malın onun şanına uyğun olub-olmaması haqda “mövzu əsaslı şübhə” şəklində şəkk etsə, şəkk etdiyi məbləğin xümsünü verməlidir.¹

Əlbəttə, əgər (məunə kimi aldığı mal) əvvəllər onun şanına uyğun sayılırdısa, amma indi həmin malın onun şanına uyğun olub-olmamasına şəkk edirsə aldığı malın onun şanına uyğun sayılmasına hökm edilir.

Pulun istifadəsi və müavinətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı şübhələr

Məsələ 602: Əgər şəxs xüms ilinin axırında, malı il boyu əldə etdiyi qazanca alması və yoxsa ona hədiyyə edilməsi haqda şəkk etsə,² malı istifadə etsə onun məunəsinə (yaşayış xərclərinə) çevriləcəkdir, amma istifadə etməsə onun xümsünü verməlidir. Malın özünün onun məunəsi (yaşayış xərci) sayıldığı hallar istisnadır ki, bu haqda 605, 612 və 614-ci məsələlərdə oxşar hallar izah ediləcəkdir.

¹ - Burada məunənin (yaşayış xərclərinin) həyata keçməməsi qanunu icra edilir.

² - Şəxsin hədiyyəni təhvil almasını nəzərə alaraq.

Məsələ 603: İlin sonunda bir miqdarı artıq qalan ərzaq məhsulları, ətriyyat, gigiyena vasitələri (diş pastası, şampun, sabun), dəftər və dəftərçə kimi istehlak mallarının mal dəyəri və qiyməti yoxdursa xümsünü verməyə gərək yoxdur.

Amma az da olsa mal dəyəri və qiymətinə sahib olarsa iki formada təsəvvür edilə bilər:

- a) İnsan həmin miqdardan daha az miqdarda ala bilmədiyi, başqa sözlə alınan məhsul miqdar baxımından bazarda satılan ən kiçik miqdarda olduğu (məsələn, istifadə etdiyi ətrin bazarda mövcud olan ən kiçik həcmli flakonunu aldığı) təqdirdə xümsü yoxdur.
- b) İnsan a bəndində qeyd olunandan artıq miqdarda almışdırsa və bir miqdarı artıq qalmışdırsa, xümsü verilməlidir.

Bu məsələdə qeyd olunan hökm, şəxsə hədiyyə verilmiş əşyalar üçün də keçərlidir.

İl boyu əldə etdiyi gəlirlə alınan və məunə kimi xərclənməyən əmlakın xümsünün cari qiymətlə hesablanması

Məsələ 604: İlin sonunda artıq qalan istehlak mallarının, habelə ilin sonunadək istifadə olunmamış və məunə kimi xərclənməmiş və il boyu əldə olunan qazanca alınmış əşya və ləvazimatların xümsləri ilin sonundakı qiymətinə uyğun ödənilməlidir.

Baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, əgər qiymət aşağı olarsa, xümsünü alış qiymətinə verməlidir.

Məsələ 605: 598-ci məsələdə qeyd edilən dördüncü və beşinci şərtə istehlak və qeyri-istehlak mallarına istifadə və ehtiyacın olması deyərkən ürfün nəzərində insanın onlara xüms ili başa çatanadək ehtiyacının olması və onlardan istifadə etməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, ürfün nəzərində ehtiyac duyulmasına

baxmayaraq ilin sonunadək istifadə edilməyən bir malın xümsü verilməlidir.¹
Burada iki hal istisnadır:

- a) Ürfün nəzərində şanını diqqətə almaqla həmin malın ona ehtiyac duyulacağı vaxtdan öncə alınması adi hal sayılarsa. Belə ki, insanın onu əldə etməməsi sosial vəziyyətinə (şanına) xələl gətirmiş hesab edilərsə.²
- b) Həmin malın gələcəkdə ürfün nəzərində ona ehtiyac duyulacağı ehtimal edilən vaxtda alınması mümkün olmasa, yaxud həddən ziyadə çətin (hərəc) olarsa.³

Qənaət və bu kimi şeylərə görə qalan malın xümsü

Məsələ 606: Xümslə bağlı məsələlərdə, məunə, yaxud yaşayış xərcləri deyərkən insanın normal olaraq xərclədiyi və istifadə etdiyi pul və mal nəzərdə tutulur. Beləliklə, əgər qənaət, yaxud özünü və ya ailəsini çətinliyə salmaqla, illik tələbatının bir miqdarını yığb saxlayarsa onun xümsünü verməlidir.⁴

Xümsdən yayınmaq üçün maldan istifadə etmək və ya bəxşiş vermək

Məsələ 607: Əgər bir şəxs kitab, xalça, qab-qacaq, qızıl komplekti kimi mallar alsın, lakin il ərzində ürfün nəzərində ona ehtiyacı olmasa və onlardan yalnız xümsdən yayınmaq niyyəti ilə istifadə edərsə, sözügedən mallar məunə (yaşayış xərcləri) sayılmır və onlara xüms ödəməlidir.

¹ - Deməli, 607-ci məsələdə açıqlandığı kimi ürfün nəzərində insanın sırf bir mala ehtiyacı olması, ondan istifadə etmədiyi təqdirdə onu xümsdən azad etmir. Necə ki, ürfün nəzərində insanın bir mala ehtiyacı olmadığı halda, ondan bəhrələnməsi və istifadə etməsi həmin malın xümsdən azad olunmasına səbəb deyil.

² - Başqa ibarətlə desək, insanın şanına ziddir və ictimai ürfdə bir növ eyib və nöqsan hesab olunur.

³ - Ümumi meyar və qayda ondan ibarətdir ki, istifadə edilməsə də, həmin malın mövcudluğu ürfün nəzərində həmin ilin yaşayış xərclərinin təminatı hesab edilir və hallara görə bu sahədə müşahidə olunacaq xüsusiyyətlər fərqlənir.

⁴ - Necə ki, əgər insan yaşayış xərclərini düzgün idarə edə bilmirsə və ürfün nəzərində şanına uyğun olmayan, yaxud israf və bədxərlik sayılan tərzdə xərcləyirsə, onun xümsünü verməlidir.

Həmçinin, xümsdən yayınmaq niyyəti ilə bir şəxslə əlbir olub, qeyd olunan pul və ya vəsaiti xüms ili keçdikdən sonra ona qaytarması şərtlə bağışlasa, bu yolla xüms onun malından götürülməz.

Dövri əşyaların və məhsulların xümsü

Məsələ 608: İnsanın il ərzində əldə edilən gəlirlə alınan, ürfün baxışında tələbatdan sayılan və şanına uyğun olan əşya və ləvazimat dəstləri, məsələn, bazarda dəst və top halında satılan, tək-tək satılmayan çoxcildlik lüğət və təfsir kitabı, yaxud qab-qacaq və mebel dəstlərinin bir hissəsindən il ərzində istifadə edildiyi təqdirdə qalan hissəsinə də xüms şamil olunmur. Əgər bu dəstlərə ürfün baxışında ehtiyac olarsa, ancaq təsadüfdən onların heç birindən istifadə edilməzsə, 605-ci məsələdə qeyd edilən hökm tətbiq edilir.

Ətrafındakı insanlara mülkiyyətsiz istifadə üçün verilən malın xümsü

Məsələ 609: İnsan il ərzində əldə edilən gəlirlə bir malı alıb, ətrafdakı insanların mülkiyyətinə keçirmədən şəxsi istifadə üçün verərsə, məsələn, ər qızıl zinət əşyaları alıb onu arvadının mülkiyyətinə keçirmədən sırf istifadə etmək üçün verirsə və yaxud kitabın mülkiyyətini vermədən onu mütalie etmək üçün övladının ixtiyarına qoyursa, əgər onu yuxarıda qeyd olunan keyfiyyətdə almaq ürfün nəzərində insanın şanına uyğun sayılırsa onun yaşayış xərclərindən sayılır və xümsü yoxdur.

Həm şəxsi, həm də ticari məqsədlər üçün istifadə edilən əşyaların xümsü

Məsələ 610: İl ərzində əldə edilən gəlirlə alınmış, hər iki məqsədlə alınan; həm şəxsi və ailə, həm də ticarət və peşə məqsədləri üçün istifadə edilən avtomobil, mobil telefon və kompüter kimi mallardan əhəmiyyətli dərəcədə şəxsi və ailəvi istifadə olunursa, ürfün nəzərində yaşayış xərclərinin (məunənin) bir hissəsi hesab olunduğu təqdirdə, xümsü yoxdur.

Əlbəttə, yuxarıdakı misalda avtomobil ürfün nəzərində şəxsi qazanc vasitəsi hesab edilsə, elə bir şəkildə ki, insanlar adətən belə bir avtomobili qazanc vasitəsindən başqa məqsədlə əldə etmirlərsə, bu maşının qiyməti ilə şəxsi və ailəvi istifadə üçün nəzərdə tutulan və ürfün nəzərində məunə sayılan avtomobil arasındakı fərqi xümsünü ödəməlidir.

Bu hökm avtomobildən qeyri əmlaka da şamil edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər ürfən qeyd olunan əşyalar yaşayış tələblərindən artıq sayılarsa, məsələn, şəxsi istifadənin miqdarı az və əhəmiyyətsiz olarsa, onların hamısının xümsü verilməlidir.

Kəfənin xümsü

Məsələ 611: İnsan il ərzində əldə edilən gəlirlə kəfən alsa və onu xüms ilinin sonuna saxlasa, xümsünü verməlidir.¹

Əlbəttə, əgər kəfən hazırlamamaq ürfün nəzərində insanın şanına xələl gətirirsə, məunə sayılır və xümsü yoxdur.

Həmçinin, əgər kəfən parçasını ehram və ya namaz libası kimi istifadə edərsə və sonradan xüms ilinin sonuna kimi istifadəyə davam edərsə, həmin parça məunə sayılır və onun xümsü yoxdur.²

Cehiz və evlilik üçün saxlanılan pulun xümsü

Məsələ 612: Əgər bir bölgədə adətə görə insan qızının cehizini illər ərzində tədricən alırsa və cehizin bu qaydada alınmaması bu, onun adına xələl gəlməsinə səbəb olacaqs³ (hətta onu lazım olan vaxt ala bilməyəcəyi baxımından olsa belə) və il ərzində həmin ilin gəlirləri ilə ehtiyac duyulan

¹ - Belə ki, əgər xüms ilinin ortasında vəfat etsə, onun xüms ili gəlib çatsa 581-ci məsələdə qeyd olunan hökm ona şamil edilir.

² - Əlbəttə, ilin ortasında qeyd olunan istifadədən sonra ona ehtiyacı qalmazsa, bu halın hökmü 634-cü məsələdə qeyd olunur.

³ - Belə ki, cehizin hazırlanmaması ürfün baxışında bir növ qüsurlu hesab olunursa.

cehizlik malların özünün sosial vəziyyətinə görə artıq olmayan bir qismini aldığı və ürfən (insanların nəzərində) bir il ərzində həmin miqdarda cehizliyin alınması normal illik xərclərdən sayıldığı təqdirdə onun xümsünü verməsinə gərək yoxdur. Amma xüms ili tamam olduqdan sonra həmin ilin gəlirindən cehiz alsın, onun xümsünü verməlidir.¹

Ancaq maddi imkanı olan, qızının cehizini ehtiyac duyulduğu il bir dəfəyə ala bilən və cehizin tədricən alınmaması sosial vəziyyətinə (şanına) xələl gətirməyən şəxs, əgər qızının cehizini tədricən alarsa və üzərindən bir il keçərsə, onun xümsünü verməlidir. Oğlanın gələcək həyatı üçün ehtiyac duyulan şeylərin alınması ilə əlaqədar hökm də eynilə qıza cehiz alınması ilə bağlı hökm kimidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, gələcəkdə istifadə ediləcək cehiz, yaxud əşyaların alınması və ya toy məclisinin xərclərini təmin etmək üçün yığılan pul və gəlir hətta yuxarıdakı şərtlərə cavab versə belə, xüms ilinin sonunda xümsü verilməlidir.

Məsələ 613: Əgər mehriyyənin köhnəlməsi və bu kimi səbəblərə görə, əvvəlki məsələnin şərtlərini nəzərə alaraq, xüms verməkdən azad edilmiş cehizi (qızına) vermək fikrindən daşınsa və ondan məunə (yaşayış tələbləri) sayılan başqa ehtiyacları üçün istifadə etsə, onun xümsünü verməsi vacib deyildir və əgər onu satarsa, 632 və 633-cü məsələlərdə bəyan ediləcək olan “məunənin (yaşayış ehtiyaclarının) satılması hökmü” ona şamil ediləcəkdir.

Ev almaq üçün tədricən yığılan pulun xümsü

Məsələ 614: İl ərzində əldə etdiyi gəlir hesabına tədricən özü üçün ev tikən, məsələn, birinci il torpağı, ikinci il ehtiyac olan dəmir tikinti materiallarını alan və sonrakı illərdə tədricən evi inşa edən şəxs hər ilin sonunda həmin il artıq qalan malların xümsünü verməlidir. Lakin əgər ev sahibi olmağın yeganə yolu

¹ - Onun xümsünün hökmü 726 və 727-ci məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

onun tədricən tikilməsidirsə və onun kimi insanlar adətən evlərini tədricən tikirlərsə, ev sahibi olmaq üçün hazırlıq işlərinin görülməməsi ürfən (insanların nəzərində) sözügedən şəxsin şanına xələl gətirirsə və onun ailəsinə qarşı səhlənkarlıq və onların gələcəyinə dair biganəlik hesab edilsə, bu halda onun xümsünün verilməsi lazım deyil.

Lakin gələcəkdə ev tikmək üçün yığılan pul hətta qeyd edilən şərtlərə cavab versə belə, xümsü verilməlidir.

Alış qiymətini ödəmək üçün kirayə (icarə) və ya depozitə verilən evin xümsü

Məsələ 615: Əgər bir şəxs öz yaşayış yeri üçün şanına (sosial vəziyyətinə) uyğun ev alsə və alqı-satqı qiymətinin¹ bir hissəsini il ərzində əldə etdiyi gəlirdən ödəsə, lakin borcunu ödəyəndən sonra evində məskunlaşa bilməsi üçün alqı-satqının qalan hissəsini təmin etmək üçün onu kirayə, depozitə və ya şəri icarəyə vermək məcbiriyyətində qalarsa, ilin sonunda borcunu çıxardıqdan sonra həmin evin xümsünü verməlidir.

Lakin əgər yuxarıda qeyd olunan yol, onun və onun kimi insanlar üçün ev sahibi olmağın yeganə yoludursa, ev sahibi olmaq üçün bu şəkildə işlərin görülməməsi ürfən (insanların nəzərində) sözügedən şəxsin şanına xələl gətirirsə və onun ailəsinə qarşı səhlənkarlıq və onların gələcəyinə dair biganəlik hesab edilsə, bu halda onun xümsünün verilməsi lazım deyil.

Əvvəllər məunə olmuş və kirayə verilmiş evin xümsü və yaşayış üçün alınan ikinci evin xümsü

Məsələ 616: İl ərzində əldə etdiyi gəlirlə aldığı və bir il və ya il ərzində məskunlaşdığı və məunə (yaşayış ehtiyacı) hesab olunan evini satmasa, il

¹ - “Qiymət”in mənası əməliyyatın qiyməti, dəyəri və ödənişidir ki, bir çox hallarda pul nəzərdə tutulur.

ərzində əldə etdiyi gəlirdən daha baha qiymətə və daha böyük bir ev almaq üçün onu icarəyə versə, birinci evin xümsü yoxdur.¹

Lakin ikinci evin xümsü müxtəlif hallara əsasən fərqli hökmlərə malikdir ki, onlardan üç hökmü aşağıda qeyd edirik:

a. Birinci ev ürfün nəzərində şəxsin şanına görə kifayət idi. Bu halda ikinci evin xümsü verilməlidir.

b. Birinci ev darlığına və kiçikliyinə görə ürfün nəzərində şəxsin şanına uyğun deyildi. Bu halda xüms ilinin sonunda ikinci evdən birinci evin cari qiyməti məbləğində xüms tələb olunur, ikinci evin qalan məbləğinin isə xümsü yoxdur.

c. Evi dəyişməyin səbəbi təkcə yerin kiçik olması ilə bağlı deyildi, eyni zamanda evin ətraf mühit və qonşular baxımından pis və uyğun olmayan məntəqədə yerləşməsi və ya iş yerindən uzaq olması kimi digər amillər də bunda təsirli olmuşdur. Bu halda yeni ev (ikinci ev) ürfün baxışında məunə (yaşayış ehtiyacı) sayılır və xümsü yoxdur.

Mənfəətinə icazə verilməyən müsaliyə edilən evin xümsü

Məsələ 617: Əgər bir şəxs öz evini başqa bir şəxsə (məsələn, həyat yoldaşına və ya övladına) müsaliyə etsə, o evdən faydalanmağı ömürlük bu müsaliyədən istisna etsə və evin mənfəətlərindən hər hansı bir şəkildə istifadə etmək hüququnu özünə məxsus etsə, hətta müsaliyə edən şəxsin icazəsi ilə həyat yoldaşı və ya övladı həmin evdə yaşasa belə, sözügedən ev onun (həyat yoldaşı və ya övladının) məunəsi (yaşayış ehtiyacı) sayılmır. Amma evə sahib olmaq onun üçün zəruri olsa və evin olmaması şəxsin şanına xələl gətirsə, bu hal istisnadır.

¹ - Alınan icarə haqqı, 673-cü məsələdə qeyd olunan izahlara əsasən, icarə müqaviləsinin bağlandığı ilin gəlirinin bir hissəsi hesab olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə qeyd olunan hökm digər əşyalar üçün də keçərlidir.

Müsalihənin ləğv olunması ilə yenidən şəxsin mülkiyyətinə qayıdan malın xümsü

Məsələ 618: Əgər bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirlə məunə sayılmayan bir malı alsın, həmin il ərzində bir şəxslə ixtiyari sülh bağlayıb ona versə¹, belə ki, bu müsalihə onun şanına uyğun olsa və məunəsindən sayılsa, o, xüms ili keçdikdən sonra həmin sülhü ləğv edib malı geri alsın, həmin mal yeni ilin (keçən ilin deyil) gəliri hesab edilir və həyat ehtiyacları üçün sərf olunmasa və ilin sonuna qədər qalsa, onda onun xümsü verilməlidir.

Amma əgər bir şəxs “müxəmməs”i (xümsü verilmiş malı) və yaxud miras kimi onun hökmündə olan malı başqasına ixtiyari sülh şəklində versə və xüms ili bitdikdən sonra qeyd olunan sülhü ləğv edib malı geri götürsə, onun xümsünü verməsi lazım deyil.

“İqalə”² alqı-satqısı ilə geri alınan malın xümsü

Məsələ 619: Əgər bir şəxs alqı-satqı etsə və ondan mənfəət əldə etsə, qarşı tərəf alqı-satqının lazım olmasına və ləğv etmək ixtiyarı olmamasına baxmayaraq, ondan alqı-satqını pozmasını xahiş etdiyi və onun da qəbul etdiyi təqdirdə, qazandığı mənfəətin xümsü qüvvədən düşmür, onu ödəməlidir. Amma iqaləni (birinci müqavilənin ləğvini) qəbul etmək onun şanına uyğun olarsa, və xüms ili gəlməmişdən əvvəl onu qəbul edərsə, bu hal istisnadır.

Məsələn, bir şəxs maddi ehtiyac üzündən torpağını kiməsə bazar qiymətinin yarısı bahasına, bu şərtlə satır ki, alqı-satqı məbləğini müəyyən olunmuş müddətdə geri qaytararsa, alqı-satqını (ixtiyari alqı-satqı) ləğv etmək hüququ

¹ - Bundan məqsəd, ləğv etmək hüququnun qüvvədə qaldığı müsalihə müqaviləsidir.

² - İqalə müamiləsi tərəflərin razılığı ilə yerinə yetirilən müqavilə növüdür və həmin müqavilənin predmeti birinci müqaviləyə xitam verməkdir. Müt.

vardır. Lakin satıcı maliyyə problemlərinə görə müəyyən edilmiş müddətdə məbləği alıcıya qaytara bilmədiyinə görə alqı-satqı həyata keçirilmiş sayılır. Müəyyən müddət keçdikdən sonra o, həmin məbləği hazırlayaraq, alış-verişin ləğv edilməsini tələb edir. Belə olan halda, alıcının xüms ili başa çatmadığı və onun bu tələbi qəbul etməsi şanına uyğun sayılması təqdirində ki, ixtiyari alqı-satqı zamanı bir çox hallarda belə ola bilər, əldə etdiyi mənfəətin xümsünü verməsi lazım deyildir.

Amma alıcının xüms ili sona çatmış və mala xüms düşürsə, iqalə (alqı-satqının ləğvi) həyata keçirilməsinə baxmayaraq,¹ o malın xümsü ləğv edilməz.²

Dövlət tərəfindən verilən kompensasiyanın xümsü

Məsələ 620: Dövlət tərəfindən təsərrüfat başçılarının bank hesabına (əmanət hesabı və ya cari hesaba)³ elektron bank şəbəkəsi vasitəsilə pul köçürülür⁴, sözügedən məbləğ bank hesabından nağd şəkildə götürülməyə qədər ona xüms aid edilmir.

Lakin yuxarıda göstərilən vəsaitlər götürülüb mənimsənilərsə, həmin ilin gəlirindən sayılır, ilin sonuna qədər qalsa və məunəyə (yaşayış ehtiyaclarına) sərf olunmazsa, onun xümsü verilməlidir.⁵

Məsələ 621: Dövlət tərəfindən ailə başçısının bank hesabına (investisiya hesabına)⁶ kompensasiya köçürülərsə, həmin şəxs islam müqavilələrinə uyğun

¹ - Məsələnin fərzi bundan ibarətdir ki, qeyd olunan torpaq alıcının məunəsi (yaşayış ehtiyacı) hesab olunmur.

² - Alıcının xümsünü vermədiyi və xümsünün vacib olduğu qeyd olunan torpaqla bağlı iqalə (alqı-satqının ləğvi) hökmü və digər istifadələr 729-cu məsələdə bəyan edilmişdir.

³ - Hüquqi cəhətdən desək, əmanət hesabının mahiyyəti bir növ banka borc verməkdir və adətən cari hesab da bu xüsusiyyətə malikdir. Əlbəttə, bank bu tip hesab açmaqla, cari hesab xidmətlərini (çek kitabçasının verilməsi kimi) hesab sahibinə təqdim edir. Bu haqda daha çox izah dördüncü cildin "Bank hökmləri" bölümündə verilmişdir.

⁴ - Qeyd olunan vəsait şəxslərin hesablarına nağd olaraq daxil edilmir.

⁵ - Həmçinin, əgər şəxs qeyd olunan kompensasiya məbləğini hesabdan götürmədən və satıcının hesabına köçürərək özü üçün mal alırsa, sözügedən mal həmin ilin gəlirinin bir hissəsi hesab edilir ki, əgər ilin sonunadək qalsa və məunə kimi sərf edilməsə, ona xüms düşür.

⁶ - İranda qısamüddətli və ya orta müddətli və yaxud uzunmüddətli bank investisiya hesabının xarakteri banka bir növ təmsilçilik verməkdir. Belə ki, investor bankı depozitə qoyulan məbləğ üçün vəkil kimi təyin edir ki, onunla taksitli satış, mürəbiə, self (öncədən satış), borc alqı-satqısı, müşarikə, müzaribə, cüalə, mülkiyyətə

olaraq iqtisadi fəaliyyət üçün banka şəri etibarnamə verərək, müqavilələrin səhih olmasına məntiqi ehtimal verirsə¹ və həmin il ərzində bank depozit vəsaitlərindən istifadə edib və müştərinin adından alqı-satqı və investisiyalar həyata keçiribsə, qoyulmuş əmlak və ya onun dəyəri həmin il üzrə gəlir hesab edilir.

Odur ki, ilin sonuna qədər qalsa və mənunəyə xərclənməsə, 640-cı məsələdə bəyan olunduğu kimi, qazanc və ticarət sərmayəsinin hökmünə malikdir və ona xüms düşür.

Amma həmin şəxs banka etibarnamə verməmişsə, əvvəlki məsələnin hökmü ona şamil olacaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu növ hesablar üçün bank faizinə aid olan xümsün hökmü 677 və 678-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Bank əmanət hesabına hədiyyə olaraq köçürülən pulun xümsü

Məsələ 622: Əgər şəxs öz bank hesabından başqa bir şəxsin bank hesabına pulsuz şəkildə və hədiyyə olaraq bir məbləği məsələ, min manat elektron bank şəbəkəsi vasitəsilə köçürsə,² hədiyyə alanın xümsünün hökmü 620 və 621-ci məsələlərdə qeyd olunan kompensasiyanın hökmü kimidir.

Hədiyyə verənə gəlincə, hədiyyə verilmiş pul, hədiyyə alan və ya onun vəkili tərəfindən nağd pul şəklində hesabdən götürülüb mənimsənilmədikcə, hədiyyə alan onun sahibi deyil və qeyd olunan əmlak hədiyyə verənin malının bir hissəsi hesab olunur.³ Əgər sözügedən hədiyyə il ərzində əldə etdiyi gəlirlə verilibsə və

keçirmə şərti ilə icarə, müzariə, musaqat, birbaşa investisiya və s. alqı-satqıları ilə qanuna uyğun olaraq orta q şəkildə əməliyyat aparsın. Bu haqda daha geniş izahat dördüncü cildin “Bankların hökmləri” bölümündə verilmişdir.

¹ - Başqa ibarətlə desək, bankın islam müqavilələri əsasında fəaliyyət göstərməsinə məntiqi ehtimal verir.

² - Bu o deməkdir ki, qeyd olunan vəsait hədiyyə alanın hesabına nağd olaraq yatırılmamalıdır.

³ - Əlbəttə, yuxarıda qeyd olunan fərziyyədə bəzən hədiyyə edilən vəsait hədiyyə edənin əmlakı belə sayılır. Məsələn, bir şəxs əmanət hesabına yatırılan dövlət kompensasiyası vəsaitini nağd götürmədən öz hesabından başqa şəxsə bağışlayır və onun əmanət hesabına köçürür. Bu halda qeyd olunan vəsaitin hədiyyə verən və alan üçün xümsü yoxdur.

onun sosial vəziyyətinə (şanına) uyğundursa və hədiyyə verənin xüms ilinin sonunda onu geri alması mümkün deyilsə, yaxud bu iş ürfün nəzərində onun şanına xələl gətirəcəksə onun xümsünü verməsi lazım deyil.

Həmçinin, əgər hədiyyə şanına uyğundursa və hədiyyə alan¹ məbləği hesabdan nağd götürmədən onu hədiyyə edənin xüms ili gəlməmişdən əvvəl xərcləyibsə, məsələn, onunla bir məhsul alıbsa, hədiyyə verənin onun xümsünü verməsi vacib deyildir.

Hədiyyə kartının xümsü

Məsələ 623: Əgər bir şəxs hədiyyə kartını² başqasına bağışlasa, hədiyyə alan üçün hədiyyə kartındakı vəsaitin xümsünün hökmü, 620-ci məsələdəki kompensasiyanın hökmü kimidir. Həmin vəsaitin hədiyyə verən üçün hökmü isə 622-ci məsələdə olduğu kimidir.

Sığortanın xümsü

Məsələ 624: Şəxs sığorta şirkəti ilə sığorta müqaviləsi bağlayır. Sığortalı şəxs, sığorta şirkətinə (sığortaçıya) müəyyən məbləği (sığorta ödənişini) nağd və ya hissə-hissə (aylıq, rüblük, illik və ya başqa şəkildə) ödəməyi öhdəsinə götürür. Bunun müqabilində sığorta şirkəti müqavilədə nəzərdə tutulmuş xəstəlik, vəfat, təqaüdə çıxma, xüsusi hallarda və müəyyən maddi və qeyri-maddi zərərin ortaya çıxması kimi hadisələrdən biri baş verdiyi zaman, müqavilədə nəzərdə tutulmuş sığortalıya və yaxud üçüncü şəxsə birdəfəlik və ya hissə-hissə müəyyən məbləğlər ödəyir. Belə ki, əgər bu sığorta növü adi və ürfün baxışında şəxsin şanına uyğun sayılırsa, sığorta şirkətinə il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ödədiyi məbləğin xümsü yoxdur.

¹ - Məsələnin əsası, hədiyyə verənin hədiyyə alanın belə istifadəsinə razılıq verməsidir.

² - Hədiyyə kartı müəyyən məbləğlərlə buraxılan üzərində ad yazılan və ya yazılmayan kartdır və onun sahibi kartın balansının limitinə qədər istədiyi zaman mal ala və ya istifadə etdiyi xidmətlərin haqqını ödəyə bilər. Bəzən isə elə bir şəkildə buraxılır ki, kartın balansından nağd məbləğ almaq mümkün olsun.

Lakin sığorta şirkətinin müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq sığortalıya sonradan ödədiyi məbləğlər, əgər qeyd olunan vəsait elektron bank şəbəkəsi vasitəsilə pul köçürməsi şəklində şəxsin hesabına daxil olarsa,¹ bu vəsaitin xümsünün hökmü, 620 və 621-ci məsələdə bəyan edilən kompensasiyanın hökmü kimidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sığortalının ölümündən sonra onun təyin etdiyi şəxslərə sığorta şirkətinin ödədiyi məbləğlər miras hesab edilmir, sığorta qaydalarına və sığortaçı və sığortalı arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən şəxs və ya şəxslərə təqdim olunan ödənişdən ibarətdir. Əgər qeyd olunan vəsait elektron bank şəbəkəsi vasitəsilə pul köçürməsi şəklində şəxsin hesabına daxil olarsa,² bu vəsaitin xümsünün hökmü, 620 və 621-ci məsələdə bəyan edilən kompensasiyanın hökmü kimidir.

Məsələ 625: Əgər bir şəxs sığorta şirkəti ilə şəriət qanunlarına uyğun şəkildə investisiya müqaviləsi bağlamaq istəsə, məsələn, öz sərmayəsi ilə sığorta şirkətini islami müqavilələrə əsasən iqtisadi fəaliyyət göstərmək üçün vəkil (təmsilçi) təyin etsə, bu halda bank investisiyası hökmünə malik olacaqdır. Bu barədə 676 və 677-ci məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sığorta olunan şəxs investisiya sığortası müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətdə vəfat etdikdə, qeyd olunan kapitalın əsas məbləği və vəfat edənədək ondan əldə edilən mənfəət onun əmlakının bir hissəsidir və mərhumun borclarını ödədikdən və şəri vəsiyyətinə (əgər borcu və vəsiyyəti varsa) əməl etdikdən sonra qalan məbləğ miras hökmünə malikdir və miras payına görə vərəsələr arasında bölünür.

Mükafat, əmək haqqı və ya təqaüdün xümsü

¹ - Adətən qeyd olunan məbləğlər insanlara nağd formada təqdim edilmir.

² - Bu, bir çox ölkələrdə, o cümlədən İranda geniş vüsət almışdır.

Məsələ 626: Şəxs təqaüd fondu ilə əmək müqaviləsi bağlayaraq, qulluq etdiyi müddətdə aylıq əməkhaqqının müəyyən faizini¹ ona ödəyir və bunun müqabilində də, o təqaüdə çıxdıqdan sonra təqaüd fondu mükafat və ya təqaüd və davamlı yardım adı altında onun bank hesabına müəyyən məbləğləri ödəməyi öhdəsinə götürür. Bunun hökmü, 624-cü məsələdə qeyd olunan sığorta müqaviləsinin hökmü ilə eynidir.²

Həcc və ziyarətə xərclənən gəlirin xümsü

Məsələ 627: İnsanın həcc, yaxud digər ziyarət səfərləri üçün xərclədiyi pul illik xərclərdən sayılır. Əgər səfəri xüms ilinin başa çatmasından bir qədər sonra da davam edərsə, növbəti il öncəki ilin gəlirindən xərclədiyi məbləğin xümsünü verməlidir.

Həcc və ümrə ziyarətinə qeydiyyat üçün xərclənən gəlirin xümsü

Məsələ 628: İnsan il ərzində əldə etdiyi gəlirindən bir qədər pul ayıraraq kirayə müqaviləsi bağlamadan həcc, yaxud ümrə üçün qeydiyyatdan keçib, Həcc və ziyarət komitəsinin siyahısında növbəyə dursa, ancaq xüms ili başa çatdıqdan sonra, yaxud sonrakı illərdə ziyarətə getsə, bu pula yalnız bir halda xüms şamil olunmur. Həmin hal bundan ibarətdir ki, həcc, yaxud ümrə vacib olmalı və öncədən istitəat (imkan, qadir olma), yaxud şəri nəzir əsasında onun öhdəsində qalmalıdır. Bu halda sözügedən pula aşağıdakı şərtlərlə xüms şamil olunmur:

¹ - Belə ki, onun əmək haqqından müəyyən məbləğlər tutularaq fondun hesabına qoyulur. Bu vəsait borc hesab olunmur, fond həmin vəsaitin sahibi olur və ya özü üçün xərcləmək səlahiyyətinə malik olur. Fond bunun müqabilində müqaviləyə əsasən yalnız əmək haqqı və təqaüd ödənişlərini ödəməyi öhdəsinə alır.

² - Amma həmin şəxsin təqaüd fondu ilə bağladığı müqavilənin bir növ fonda borc verməsi şəklində olduğu fərz edilərsə və bunun müqabilində xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra fondun ona təqaüd ödəməsi şərt qoyularsa, bu zaman həmin müqavilə sələmçilik hesab edilir və haramdır. Amma sözügedən borc qeyd-şərtsiz olsa, işkalı yoxdur. Vəfat etdikdə isə il ərzində əldə etdiyi gəlirdən (mənfəətdən) borc verilmiş məbləğlər mərhumun borcunun bir hissəsi sayılır və 589-cu məsələdə qeyd olunan müstəsna hallar istisna olmaqla, xümsü ödənilməlidir. Sözügedən borc verilən vəsait şəriət normalarına uyğun şəkildə miras qalacaq. Lakin təqaüd fonduna qeyd-şərtsiz ödədiyi kreditin əsas məbləğindən artıq olan məbləğ miras sayılmır. Daha doğrusu, təqaüd fondunun qanunlarına əsasən şəxs və ya şəxslərə təqdim olunan ödənişdən ibarətdir. Əgər qeyd olunan vəsait elektron bank şəbəkəsi vasitəsilə pul köçürməsi şəklində şəxsin hesabına daxil olarsa, bu vəsaitin xümsünün hökmü, 620 və 621-ci məsələdə bəyan edilən kompensasiyanın hökmü kimidir.

- a) Ziyarətə getmək üçün qeydiyyatdan keçmək və növbəyə durmaqdan başqa bir yol olmazsa.
- b) Bu pulun xümsünü verə biləcəyi başqa bir pulu olmazsa.¹

Əks təqdirdə, məsələn, həcc və ya ümrə müstəhəb olarsa, yaxud vacib həccə getmək imkanına sahib olduğu ilk il olarsa (hələ həcc qəti şəkildə onun öhdəsində qalmamışdırsa), ya da həcc öncədən onun öhdəsinə düşdüyü halda getməmişdirsə, ancaq hazırda sərbəst püşkü satın almaq imkanına malikdirsə, yaxud başqasının malından onun xümsünü ödəmək imkanına malikdirsə qeydiyyatdan keçmək üçün ödənilən puldan ilin sonunda xüms ödənilməlidir.²

Məsələ 629: Əgər şəxs müəyyən vaxtda həcc və ya ümrə ziyarətinə getmək üçün Həcc və ziyarət komitəsi və ya turizm şirkəti ilə səhih şərtlərə uyğun şəkildə kirayə müqaviləsi bağlasa və həmin komitə və ya şirkət bunun üçün ona qəbz versə, amma şəxsin gediş növbəsi xüms ili keçdikdən sonra onun vaxtı növbəti il aralığında və ya sonrakı illərdə olsa, bu halda o, şirkətə ödədiyi məbləğin xümsünü verməlidir.³ Keçən məsələnin əvvəlində qeyd olunan istisna hal olduğu təqdirdə, yuxarıda qeyd olunan vəsaitin xümsünü vermək lazım deyil.

Məsələ 630: Şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirdən, məsələn, min manat öz adına bankda əmanət hesabı və ya investisiya təmsilçiliyi hesabı yatırmaqla həcc

¹ - Yuxarıda qeyd olunan hökm həcc və ya ümrə ziyarətinə getmək məqsədilə növbəyə yazılmaq üçün öz adına qərzul-həsənə əmanət hesabının açılması və banka investisiya təmsilçiliyi verməyi də ehtiva edir.

² - Əgər qeydiyyat, şəriət qanunları əsasında investisiya təmsilçiliyi müqaviləsini də ehtiva edərsə, ondan əldə olunan mənfəətin hökmü 677-ci məsələdə qeyd olunacaqdır. Əlbəttə, əgər sözügedən qazanc yuxarıdakı məsələdə qeyd olunan şərtlərə tabe olarsa, onun xümsünü vermək vacib deyildir.

Lakin qeydiyyat, şəriət qanunları əsasında investisiya təmsilçiliyi müqaviləsini də ehtiva etmədən və mənfəət şərt olunmadan aparılırsa, amma bank öz qanunlarına uyğun olaraq fiziki şəxsin hesabına müəyyən məbləğdə mənfəət vəsaiti ödəmişdirsə, həmin şəxs sözügedən vəsaiti hesabdan götürmədikdə onun xümsünü verməsi lazım deyil. Hətta Həcc və ziyarət komitəsinin həmin mənfəəti və ya onun eynisini həcc səfəri zamanı onun üçün xərcləyəcəyini bilsə belə, yenə də xümsünü verməsi lazım deyildir. Amma sözügedən vəsaiti hesabdan çəkib yaşayış ehtiyaclarında xərcləmək istəsə, əgər qeyd olunan bank islam ölkələrində dövlət və ya orta q bankdırsa, qazancın yarısını on iki imam şiəsi olan dindar yoxsullara sədaqə verməlidir, qalan yarısını isə halal ehtiyacları üçün sərf edə bilər. Əgər həmin vəsait hesabdan götürülüb mənimsənilsə, il ərzində əldə olunan gəlirin bir hissəsi sayılacaqdır.

³ - Yəni insan məsələ, xüms ilindən altı ay sonra baş tutacaq qeyd olunan həcc və ya ümrə səfərinin qiymətinin xüms verildiyi günün məzənnəsi ilə nisbətini nəzərə almalıdır.

və ya ümrəyə getmək üçün növbə alaraq qanuni şəkildə qeydiyyatdan keçir.¹ O, bir neçə ildən sonra bankdakı vəsaitə xüms verməsinin vacib olduğunu başa düşür. İndi onun həcc və ya ümrə qəbzinin dəyəri, bank hesabındakı vəsait istisna olmaqla məsələn, 20 min manat kimi qiymətləndirilir. Belə olduğu halda üzərindən bir xüms ili keçən bankdakı vəsaitin xümsünü verməsi kifayət edər.

Əlbəttə, əgər bir şəxs həcc və ya ümrə qəbzinin qanuni imtiyazını, məsələn, 20 min manatı bankdakı vəsaiti nəzərə almadan, şəriət yolu ilə başqa bir şəxsə müəyyən məbləğ müqabilində satsa, sözügedən məbləğ köçürmə ili ərzində qazanc hesab edilir və yaşayış ehtiyaclarına (məunəyə) xərclənməsə xümsünü verməlidir.

Şəxsi və ailənin istifadəsi üçün olan bitki və heyvanların xümsü

Məsələ 631: Şəxsi istifadə üçün evdə, yaxud başqa bir yerdə əkilən bitkilərin və bəslənilən heyvanların özü, məhsul və inkişafı ilə əlaqədar hökm aşağıdakı kimidir:

- a) Bitki və heyvanların özü: Əgər müxəmməs olmazsa, yaxud müxəmməs hökmündə olmazsa, məsələn, il ərzində əldə edilmiş gəlirlə alınmışdırsa, heyvanın südündən, yumurtasından və ya yunundan, yaxud ağacların və otların meyvəsindən, kölgəsindən, gözəlliyindən, verdiyi təmiz havadan və s. şəxsi istifadə üçün saxlanılırsa, bu heyvanlar, yaxud bitkilər ürfən həmin şəxsin məunəsi (yaşayış tələbatı) hesab edildiyi halda onlara xüms şamil olunmur, əks təqdirdə isə xümsü verilməlidir.²
- b) Onların məhsulu və inkişafı: Malın özündən ayrılan məhsulun, məsələn, heyvanların balalarının, südün, yunun, meyvənin,

¹ - Həcc və ziyarət komitəsi ilə şəriət qanunlarına uyğun kirayə müqaviləsi olmadan.

² - Həmin şey müxəmməs, yaxud müxəmməs hökmündə olan maldan hazırlansa onun özünün xümsü yoxdur. Öhdəsində ümumi qiymətin olduğu xüms ili ötmüş (xümsü olan amma ödənilməmiş) maldan əldə edilsə, sadəcə səmən (qiymətin, mənfəətin və sair) xümsü ödənilsə kifayətdir.

yumurtanın, yaxud ayrılabilən məhsulun, məsələn, qopmağa hazır olan quru budaqların və s. xüms ilinin sonunda məunəyə sərf edilməyən (tələbatdan artıq qalan) miqdarının xümsünü vermək lazımdır.

Malın özünə aid olan inkişafa, məsələn, heyvanın kökəlməsinə, ya fidanın böyüməsinə gəlincə, əgər həmin heyvan, yaxud bitki südündən, yumurtasından, meyvəsindən, kölgəsindən və bu qəbildən olan faydalarından şəxsi istifadə üçün saxlanılırsa və ürfən insanın məunəsi hesab edilsə, hərçənd qiyməti artsa belə, ona xüms şamil olunmur.¹

Satılan məunənin xümsü

Məsələ 632: Əgər insanın yaşayış tələbatı çərçivəsində istifadə etdiyi bir şeyin, məsələn, yaşayış evinin, yaxud yaşayış üçün lazım olan vasitələrin qiyməti artarsa, qiymətin artan hissəsinin xümsünü vermək vacib deyil. İşə olan şəxs xüms ili başa çatdıqdan, işi olmayan şəxs isə alındığı tarixdən bir il keçdikdən sonra onu satarsa, ilkin qiymətə xüms şamil olunmur. Qiymətin artan hissəsinə gəlincə, əgər həmin şeyi mübadilə kimi deyil, başqa bir yolla (məsələn, hədiyyə kimi) əldə etmişdirsə, xüms şamil olunmur. Lakin əgər onu il ərzində əldə edilən gəlirlə və mübadilə (məsələn, alqı-satqı) yolu ilə əldə etmişdirsə, qiymətin artan hissəsi onun satıldığı ilin gəlirindən hesab edilir və əgər həmin ilin sonunadək yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, xümsü verilməlidir.

Məsələ 633: Əgər insan yaşayış tələbatı çərçivəsində istifadə etdiyi bir şeyi, məsələn, yaşayış evini, yaxud yaşayış üçün lazım olan vasitələrini istifadə etdiyi ilk il ərzində (yəni işə olan şəxslər üçün xüms ili başa çatmamış, işi olmayan şəxs üçün isə onu əldə etdiyi tarixdən bir il keçməmiş) satarsa və onun

¹ - Əgər heyvan, yaxud bitki cari ilin məunəsi olmazsa və xümsü verilmiş malla (pulla) alınmışdırsa, onun özündə olan inkişafı ürfün nəzərində malın artımı hesab edildiyi təqdirdə xümsü verilməlidir.

satışından əldə etdiyi pul ilin sonunadək qalaraq illik yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, malın öz qiymətinə (ilkin dəyərə) vacib ehtiyata əsasən xüms düşür.

Həmçinin, qiymətin artım məbləğinə həmin malı il ərzində əldə etdiyi gəlirlə və mübadilə yolu ilə aldığı təqdirdə fətvaya əsasən, mübadilə yolu ilə deyil, başqa bir yolla əldə etdiyi təqdirdə isə vacib ehtiyata əsasən, xüms şamildir.

Mal satılmadan ona ehtiyac aradan qalxdığı təqdirdə onun xümsü

Məsələ 634: Əgər insan il ərzində əldə etdiyi gəlirdən yaşayış tələbatı üçün bir mal alsa, məsələn ev əşyaları, mənzil, ya paltar alsa, yaxud sözügedən mal ona hədiyyə verilsə, işləyən şəxslər üçün xüms ili başa çatdıqda, yaxud əgər işləyən şəxs deyilsə, onu əldə etdiyi tarixdən bir il keçmiş olarsa ona heç bir ehtiyacı qalmadığı təqdirdə onun xümsünü verməsinə gərək yoxdur.¹

Ancaq əgər elə birinci il ərzində həmin mala olan ehtiyacı tamamilə aradan qalxarsa, vacib ehtiyata əsasən, onun xümsünü verməlidir.

Əlbəttə, həmin mal misal olaraq ilin bəzi fəsillərində istifadə edilən şeylərdən, məsələn, növbəti ilin qışı, yaxud yayı üçün saxlanılan qış və yay geyimlərindən olduğu təqdirdə onların müvəqqəti olaraq istifadə edilməyərək saxlanılmasına görə xümsünü vermək lazım deyil.

Yaşayış xərcləri başqaları tərəfindən ödənilən şəxsin xümsü

Məsələ 635: Bütün yaşayış xərcləri başqa bir şəxs, məsələn, həyat yoldaşı, yaxud övladları tərəfindən təmin edilən şəxsin özünün də gəlir mənbəyi olarsa, gəlirinin illik yaşayış xərclərinə sərf etmədiyi miqdarının xümsünü verməlidir. Buna əsasən, əgər bütün xərclərini əri, yaxud atası təmin edirsə və özü illik yaşayış xərclərinə heç nə sərf etmirsə, bütün gəlirinin xümsünü verməlidir.

¹ - Təbii ki, inflyasiya və devalvasiya ilə bağlı qiymət artımının 647-ci məsələdə gələcək xüsusi hökmü var və bu hökm növbəti məsələdə qeyd olunanlar üçün də keçərlidir.

Müxəmməs və ya müxəmməs hökmündə olan mala sahib olmasına baxmayaraq, gəlirləri yaşayış ehtiyaclarına xərcləmək

Məsələ 636: Şəxs qazanc, əmək və ticarət fəaliyyəti, əkinçilik, hədiyyə və bunun kimi başqa bir yolla mənfəət və gəlir əldə edib və hələ sözügedən gəlirin xüms ili tamamlanmayıbsa, belə ki, xümsünün verilməsi vacib olmayan başqa bir malı (müxəmməs hökmündə olan mal), yaxud xümsünü verdiyi başqa bir malı (müxəmməs mal) da varsa, müxəmməs və ya müxəmməs hökmündə olan malı məsrəf etməyə bilər, məunə və ilin yaşayış xərclərini il ərzində əldə etdiyi gəlirdən ödəyə bilər.

Əlbəttə, əgər insanın xümsü verilən, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olmayan bir malı varsa və ondan yaşayış tələbatını ödəyə bildiyi üçün, gəlirləri məsrəf etməyinə ehtiyac qalmırsa, məsələn, ona miras qalan mənzil yaşayış məskəni üçün kifayət edirsə, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə yeni bir mənzil alıb onu məunədən sayı bilməz. Həmçinin, onun qiymətini illik gəlirdən məunə kimi çıxıb, xümsünü verməyə bilməz.

İl ərzində əldə olunan gəlirlə evi və bunun kimisini dükanə çevirmək və yeni ev və ya ondan qeyrisini almağın xümsü

Məsələ 637: Əgər bir şəxs, məsələn, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə şəxsi ehtiyacı üçün maşın, yaxud ev alsın və xüms ilinin sonuna qədər ondan məunə kimi istifadə etsə, ardınca xüms ilindən və ya bir neçə ildən sonra onu həmin qiymətə, ya aldığından aşağı qiymətə satsa və onun satışından qazandığı pulla gəlir əldə etmək üçün ticarət mağazası alsın, sözügedən mağazanın xümsü yoxdur.¹ O, yenidən il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ilboyu ehtiyacı olan və yaşayış xərclərindən sayılan şanına uyğun şəkildə ev, yaxud nəqliyyat vasitəsi ala bilər.

Xümsü verilmiş malın gəlirlə qarışması və onları niyyətlə ayırmaq

¹ - Amma alış qiymətindən artıq qiymətə satsa, qiymət artımı ilə bağlı qaydalar ona tətbiq olunacaqdır.

Məsələ 638: İnsanın xümsü verilmiş malı il ərzində əldə etdiyi gəlirlə qarışarsa, onları bir-birindən ayırmaq mümkün olmazsa, məsələn, əgər bir şəxs bütün var-dövlətini bir hesab və ya bir sandığa qoymuşsa, pulu götürdüyü zaman onun niyyəti heç bir təsir göstərmir. Buna əsasən, qarışmış mal şəriət baxımından tam müştərək olsa¹ götürülən hər məbləğ xümsü verilmiş mala nisbətə gəlir sayılacaqdır.

Amma qarışıq mal ümumi deyilsə, ondan götürülən miqdar il ərzində əldə olunan gəlirdən sayılır. Hesabda, yaxud sandıqda olan vəsaitdən gəlirdən artıq miqdarda götürüldükdə isə əlavə məbləğ xümsü verilmiş maldan sayılır.

Xümsü verilmiş malın və il ərzində əldə edilən gəlirin eyni maldan deyil, başqasından borc formasında olması halına aid olan hökm isə növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 639: Əgər şəxsin il ərzində əldə olunan gəlir və xümsü verilmiş malı başqasının öhdəsindəki borc şəklindədirsə və o borcunun bir hissəsini almaq fikrindədirsə, aldığı məbləğin xümsü verilmiş maldan olmasını istəyirsə, verilən məbləğin xümsü ödənməmiş maldan sayılması üçün hər iki tərəf (borc sahibi və borclu) qaytarılan borcun xüms verilmiş maldan ödənildiyini niyyət etməlidir.

Eynilə, əgər o, aldığı məbləğin il ərzində əldə etdiyi gəlirdən sayılmasını istəyirsə, bunun üçün hər iki tərəf (borc sahibi və borclu) qaytarılan borcun il ərzində əldə etdiyi gəlirdən ödənildiyini niyyət etməlidir.²

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bir şəxs borcunun bir hissəsini dövlət və ya onunla ortaq bankdan (yaxud müəssisə və ya şöbədən) götürmək istəsə, alıcının (hesab

¹ - Təkcə xümsü verilmiş malın və il ərzində əldə olunan gəlirin kağız pulları bir-birinə qarışsa, belə ki, onları ayırmaq mümkün olmasa, bu, tam müştərək olmuş sayılır.

² - Əlbəttə, əgər borc sahibinin borclu tərəfindən vəkalət və ya icazə ilə almaq qərarına gəldiyi borcu müəyyən etmək hüququna malikdirsə, borc sahibinin borcu xümsü verilmiş mal, yaxud il ərzində əldə olunan gəlir şəklində olmasını nəzərdə tutması kifayətdir.

sahibinin) götürdüyü məbləğin xümsü verilmiş maldan, yaxud il ərzində əldə etdiyi gəlirdən hesablanması üçün təkcə öz niyyəti kifayətdir.¹

Lakin onların hər ikisi və ya biri qeyd olunan şəkildə niyyət etməsə, alıcı aldığı məbləği xümsü verilmiş mal ilə il ərzində əldə etdiyi gəlirə nisbət hesablasın.²

Sərmayə, əmək alətləri və işləyənlərlə bağlı bəzi məsələlər

Əsas kapitalın və inkişaf sərmayəsinin xümsü

Məsələ 640: İş adamları arasında “dəyişən kapital”, yaxud “dövriyyə kapitalı” adlandırılan ticarət kapitalı və qazanc sərmayəsi iki növdür:

- a) Əsas sərmayə - insanın özünün və ailəsinin yaşayışı (öz şanına və ictimai vəziyyətinə uyğun yaşaması) üçün ehtiyac duyduğu minimum sərmayə miqdarıdır. Belə ki, ondan az miqdarda vəsaitlə özünün və ailəsinin şanına uyğun şəkildə yaşaması qeyri-mümkün olacaq, yaxud dözülməz çətinliklərlə müşayiət ediləcək və ya qazanc əldə etmək üçün şanına uyğun olmayan bir işlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalacaqdır.

Əsas sərmayə xümsü verilmiş maldan, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan maldan deyil, il ərzində əldə edilən gəlirdəndirsə, xümsü verilməlidir. Yalnız bir hal istisnadır. O da insanın həmin vaxt, yaxud yaxın gələcəkdə əsas sərmayənin xümsünü verə bilmədiyi haldır. Yəni, əgər onun xümsünü hərçənd nağd və hissə-hissə ödəmə şəklində belə verərsə, şanına uyğun və onun üçün normal sayılan şəkildə yaşaması qeyri-mümkün olacaq,

¹ - Məsələnin izahı budur ki, dövlət və ortaq müəssisələrin malı, sahibi naməlum mal statusuna malikdir və onun qəyyumluğu cameüş-şərait şəri hakimnin ixtiyarındadır. Deməli, sözügedən məsələdə hesab sahibinin niyyətindən əlavə, onun götürdüyü məbləğin “xümsü verilmiş mal”, yaxud “il ərzində əldə etdiyi gəlir” olaraq təyin edilməsinə şəri hakimnin icazə verməsi lazımdır. Ümumiyyətlə, (biz tərəfdən) bütün möminlərə bu icazə verilmişdir.

² - Xümsü verilmiş malın məənəyə xərcləndiyi bütün hallarda, il ərzində əldə edilən gəlirdən onu çıxmağın hökmü, xümsü verilmiş maldan xərclənən məbləğin çıxılması ilə bağlı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

yaxud dözülməz çətinliklərlə müşayiət ediləcək və ya qazanc əldə etmək üçün şanına uyğun olmayan bir işlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Bu halda sərmayənin xümsünü vermək lazım deyil. Əlbəttə, əgər sərmayənin bir hissəsinin xümsünü nağd, yaxud hissə-hissə verə bilərsə, həmin miqdarın (məbləğin) verilməsi lazımdır.

b) Sərmayə artımı - əsas sərmayədən artıq olan və ticarət (biznes) fəaliyyətinin inkişafı üçün istifadə edilən vəsaitdir.

Sərmayə artımı əgər il ərzində əldə edilmiş gəlirdəndirsə, xümsünün verilməsi vacibdir.

Mağaza, ticarət obyektı və qazanc vasitələrinin xümsü

Məsələ 641: Mağaza, ticarət obyektı, dülgərlik, dəmirçilik, arşınmalçılıq (parça satışı), toxuculuq, tikinti, memarlıq və əkinçilik alətləri, yük, yaxud sənişin daşıma üçün nəqliyyat vasitələri və bu qəbildən olan əmək alətləri və qazanc vasitələrinə öncəki məsələdə bəyan edilən qazanc sərmayəsi ilə əlaqədar hökm şamil olunur.

Mağaza və ticarət obyektlərinə məxsus sərqüflü¹ xümsü

Məsələ 642: Əgər şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirdən mağaza, ya ticarət məkanının sərqofli (dəbbə pulu) sahibinə müəyyən bir məbləğ ödəmək müqabilində dükan və ya ticarət yerinin sərqüflünə malik olarsa və həmin dükan və ya ticarət yerinin sərqüflinin adətən olduğu kimi maliyyə dəyəri varsa, sərmayə və ya qazanc vasitəsi sayıldığına görə, əvvəllər bəyan edilən izahlara əsasən xüms ilinin sonunda onun xümsünü vermək lazımdır.

Mal-qara, ev quşları və digər heyvanların yetişdirilməsi ilə bağlı xüms

¹ - Sərqüflidən məqsəd, ticarət məkanından faydalanmaq və istifadə etmək haqqıdır ki, şəxs əvəz ödəməklə bu haqqa sahib olmuşdur. "Sərqofli" haqda üçüncü cild, 609 və 610-cu məsələlərdə izah verilib. Tərc.

Məsələ 643: İnək, qoyun, dəvə, toyuq və bu qəbildən olan heyvanları bəsləməklə məşğul olan maldarlar və quşçuluq təsərrüfatı sahiblərinin bu heyvanları bəsləməkdə məqsədi onları, yaxud ətlərini satmaq olduğu təqdirdə sözügedən heyvanlara qazanc sərmayəsi ilə bağlı hökm şamil olunur. Ancaq həmin heyvanları onlardan əldə edilən şeylərdən, məsələn, süd, yun və yumurtasından qazanc məqsədi ilə istifadə etmək üçün bəslədikləri təqdirdə heyvanlar qazanc vasitəsi hesab edilir.¹

Məsələ 644: Əgər heyvandar il ərzində əldə etdiyi gəlirdən bir neçə qoyun və ya inək kimi heyvanlar alarsa və onları saxlamaqda niyyəti bir qisminin süd məhsullarını sataraq yaşayış ehtiyaclarını təmin etmək olsa, digər bir qisminin süd məhsullarını isə satmayaraq şəxsi və ailə ehtiyacları üçün ayırmaq istəsə, ürfün nəzərində şəxsi və ailə ehtiyaclarının təminatı sayılan heyvanların xümsü yoxdur, qalan heyvanlar isə əvvəllər qeyd edilən izahlara əsasən iş və qazanc vasitəsi sayıldığı üçün xümsü verilməlidir.

Lakin, ürfün nəzərində şəxsi və ailə istifadəsi üçün adətən lazım olan heyvan sayı, məsələn, on qoyundan ikisidirsə və bu ikisinin onlardan hansı olduğu müəyyən edilməyibsə, bu halda on qoyundan iki qoyun istisna edilməklə, keçən məsələlərdə verilən izahlara uyğun olaraq, qalan qoyunların xümsü ödənilməlidir. Həmçinin, ehtiyata görə, istisna edən iki baş qoyunun qiymətinin digər qoyunlardan daha aşağı olması lazımdır.

Xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan malın qiymət artımı və azalması

Ticarət malının qiymət artımı

¹ - Qazanc sərmayəsi və iş alətlərinin xümsü olub-olmaması barədə hökmü eyni olsa da, bununla belə, bəzi hökmlərdə məsələn, xümsü verilmiş mal, ya onun hökmündə olan (məsələn, miras kimi) maldan əldə edildikdə qiymət artımı zamanı olan hökmdə ixtilaf var.

Məsələ 645: Əgər xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan malın qiyməti artarsa, “mal ticarət üçün alınmış, yaxud saxlanmışdırsa” və satılaraq pulunun əldə edilməsi mümkündürsə, bu halda hərçənd satmasa da, xüms ilinin sonunda onun bazar qiymətinin¹ artan hissəsinin xümsünün verilməsi vacibdir.²

Qeyri-ticarət malının qiymət artımı

Məsələ 646: Əgər xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan malın qiyməti artarsa, “ticarət üçün alınmamış, yaxud saxlanılmamışdırsa”, bu halda iki vəziyyət mövcud ola bilər:

- a) Mal insanın mülkiyyətinə mübadilə yolu ilə deyil, başqa bir yolla, məsələn, vərəsəlik yolu ilə keçmişdir.

Bu halda, xüms ili keçsə belə onun qiymətinin artan hissəsinə hətta satıldıqdan sonra da xüms şamil olmur. Məsələn, əgər bir varis atasından ona miras qalan yüz min manat dəyəri olan bir bağı ticarət məqsədi ilə saxlamışdırsa və hazırda bu bağın dəyəri iki yüz min manatdırsa, hətta bağın satılmasından sonra da onun yüz min manatlıq artımının xümsünü verməyə gərək yoxdur.

- b) Mal alqı-satqı kimi mübadilə yolu ilə insanın mülkiyyətinə keçmişdir.

Bu halda mal satılmayınca onun qiymətinin artımına xüms şamil olunmur. Əgər satılarsa, alış qiymətinə xüms şamil olunmur, qiymətin artım məbləği isə illik gəlirin bir hissəsidir və xüms ilinin sonunadək yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, xümsü verilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insan bir malı mübadilə yolu ilə deyil, başqa bir yolla əldə etmişdirsə, məsələn, mal ona bağışlanmışdırsa, ticarət malı

¹ - Əlbəttə, qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyası ilə əlaqədardırsa, onun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə qeyd olunacaqdır. Bu hökm növbəti məsələdə (b bəndində) qeyd olunan qeyri-sərmayə mülkiyyətində də etibarlıdır.

² - Qızıl və valyuta qarşıda izah ediləcək şərtlər çərçivəsində istisna təşkil edir.

sayılmadıqda və onun yaşayış ehtiyaclarından olmadıqda, onun xümsünü elə malın özündən vermişdirsə (xümsü onun özündən verməklə onu müxəmməs etmişdirsə), qiymətin artan məbləğinə hətta həmin malı satdıqdan sonra da xüms şamil olunmur. Əgər sözügedən malın xümsünü başqa bir malla vermişdirsə, onun beşdə dördünə əvəz edilməyən mallar, beşdə birinə isə əvəz edilən mallarla əlaqədar hökm şamil olunur.

İnflyasiya səbəbilə qiymət artımı

Məsələ 647: Keçən iki məsələdə izah edildiyi kimi əgər xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan malın qiyməti artarsa, malların qiymətində yaranan artım inflyasiyadan qaynaqlanarsa, ona xüms şamil olması işkallıdır. Vacib ehtiyata əsasən qiymət artımına aid olan hökmlər ona şamil ediləcəkdir.¹

Sözügedən ehtiyat o haldadır ki, materialın qiymətinin bahalaşması ilə ölkənin cari nağd qiymətinin və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə nəzərə alsaq, ürfün nəzərində onun qazanc mənbəyi olması fikri yaranmasın.

Məsələn, bir tacirin xümsü verilmiş 100 min manat dəyərində 10 ədəd soyuducusu varsa, lakin yeni xüms ilinin sonunda inflyasiya və ölkənin pul vahidinin dəyərdən düşməsi səbəbilə soyuducuların qiyməti üç dəfə, yəni 300 min manata çatıbsa, ticarət malının (soyuducunun) qiymət artımına xüms şamil olması işkallıdır. Əgər daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla başqa cameüş-şərait müctəhid inflyasiyaya xümsün şamil olmamasını söyləyirsə, bu barədə ona təqlid etmək olar və bu əsasa soyuducuların qiymət artımının xümsünü verməsi vacib olmayacaqdır.

Amma qeyd olunan misalda üç dəfə inflyasiyaya baxmayaraq, sərmayə və ticarət malların (soyuducuların) qiyməti 350 min manatdırsa, 645-ci məsələdə

¹ - Odur ki, mükəlləf bu ehtiyatda digər vacib ehtiyat hallarda olduğu kimi, daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla başqa cameüş-şərait müctəhidə müraciət edə bilər.

qeyd olunan izaha əsasən sözügedən qiymət artımının 50 min manatı mənfəət hesab edilir və xüms ilinin sonunda xümsü verilməlidir və qeyd olunduğu kimi, qalan 200 min manat qiymət artımına xüms şamil olması işkallıdır.

Bu məsələdə qeyd olunan hökmdə malın qiymətinin artmasının xümsün verilməsinə səbəb olduğu digər hallar da daxildir.¹

Borclu olduğu ticarət malının qiymət artımı

Məsələ 648: Əgər insan bir şeyi, yaxud bir malı ondan ticarətdə sərmayə kimi istifadə etmək məqsədi ilə borca, yaxud nisyə alarsa, xüms ilinin sonuna kimi borcunu ödəməzsə və bu mal xüms ilinin sonunadək qalıb qiyməti artarsa, bu qiymət artımı həmin ilin gəlirinin bir hissəsi sayılır və hərçənd sözügedən şəxs xüms ilinin sonunadək borcunu ödəmədiyinə görə malın özünə xüms şamil olmasa da, qiymətin artan məbləğinin xümsünü verməlidir.

Əlbəttə, yuxarıda qeyd etdiyimiz qiymət artımı, inflyasiya və pulun dəyərdən düşməsi ilə əlaqədardırsa, keçən məsələlərdə izah olunduğu kimi ona xüms şamil olması işkallıdır.

Lakin əgər şəxs həmin malı il ərzində əldə etdiyi gəlir və mənfəətlə alsın, belə ki, hətta inflyasiya səbəbilə də olsa, xüms ilinin sonunda qiyməti artdığı təqdirdə onun cari qiymətinin xümsünü verməlidir.

Maliyyətini qorumaq üçün xümsü verilən malı qızıl, mülk və sair əmlaka çevirmək

Məsələ 649: Əgər insan xümsü verilmiş və ya xümsü verilmiş mal hökmündə olan pulunu sırf maliyyətini (dəyərini) qorumaq² məqsədi ilə qızıl sikkə və ya torpaq kimi bir əmtəyə çevirsə, təbii olaraq həmin pulu və ya torpağı sonradan satıb yaşayış tələblərinə xərcləmək niyyətində olduğu halda

¹ - Növbəti məsələdə buna nümunə qeyd ediləcəkdir.

² - Bu o deməkdir ki, həmin şəxsin malını qızıl, yaxud torpaq kimi əmtəə çevirməsində niyyəti ticarət yolu ilə gəlir əldə etmək deyil, niyyəti əmlakının maddi dəyərini qorumaq və devalvasiya nəticəsində yaranan inflyasiya zamanı alıcılıq qabiliyyətini aşağı salmamaqdır.

ticarət malı hökmündə olmayacaqdır. O malların qiymətinin illik artmasının xümsü yoxdur. Əgər onu sonralar alış qiymətindən daha yüksək məbləğə satarsa, onun qiymət artımı il ərzində əldə etdiyi gəlirdən sayılacaqdır. Belə ki, xüms ilinin sonuna qədər onu yaşayış ehtiyaclarına xərcləməsə, xümsünü verməlidir.

Əlbəttə, bu halda 647-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, bizim nəzərimizdə inflyasiyanın yaratdığı qiymət fərqi görə ona xüms şamil olması işkallı sayılır və daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla başqa cameü-şərait müctəhidə müraciət edə bilərsiniz.

Əvvəlki artımdan sonra ticarət və başqa malların qiymətinin azalması

Məsələ 650: Əgər insan bir malı ticarət üçün (sərmayə kimi) alarsa və onun qiyməti artarsa, ancaq onu satmazsa və həmin il ərzində qiyməti düşərsə, artım məbləğinin xümsünün verilməsi ona vacib deyil. Bu hökm qeyri-ticari mallara da şamildir.

Məsələ 651: Əgər insanın ticarət üçün (sərmayə kimi) aldığı bir malın qiyməti xüms ilinin sonunda artarsa və onun satılaraq pulunun əldə edilməsi mümkündürsə, ancaq sözügedən şəxs qiymətinin daha da artacağına ümid edərək onu satmazsa və sonrakı il qiyməti aşağı düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, öncəki ilin sonunda qiymətin artım məbləğinin xümsünü verməlidir. Lakin əgər eyni vəziyyət ticarət məqsədi ilə almadığı və illik yaşayış ehtiyaclarına sərf edilməyən bir malla bağlı yaranarsa, məsələn, növbəti il, yaxud sonrakı illərdə istifadə etmək üçün alıb saxladığı bir malın qiyməti xüms ilinin sonunda artarsa, lakin onun xümsünü verməzsə və növbəti il sözügedən malın qiyməti aşağı düşərsə, qiymətin əvvəlki xüms ilinin sonunda artan məbləğinin xümsü vacib deyil və xümsün cari qiymətlə verilməsi kifayətdir.¹

¹ - Həçənd xümsü gecikdirdiyinə görə günahkar sayılır.

Hədiyyə olan və ya hədiyyə pulu ilə əldə edilən mənunənin qiymət artımı ilə satışı

Məsələ 652: Məsələn, ata oğluna ev hədiyyə etsə və övladı il ərzində orada yaşasa və bu mənzil il ərzində onun yaşayış tələblərindən hesab edilsə, xüms ilindən və ya bir neçə ildən sonra qiymət artımı ilə qeyd olunan evi satsa, övladın evin satışından əldə etdiyi məbləğə, hətta bir xüms ili keçsə belə, xüms düşür.¹

Amma ata oğluna mənzil almaq üçün pul hədiyyə etsə və həmin pulla il ərzində onun mənunəsi sayılan mənzil alsə, xüms ilindən və ya bir neçə ildən sonra qiymət artımı ilə qeyd olunan evi satsa, övladın evin satışından əldə etdiyi məbləğə, hətta bir xüms ili keçsə belə, xüms düşür. Lakin qiymətinin artması satış ilinin qazancı sayılır ki, onun hökmü 646 və 647-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Xümsü verilmiş malının qiymət artımının xümsünün hesablanması keyfiyyətinə dair bir məqam

Məsələ 653: Əgər bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlir ilə bir məhsulu, məsələn, 80 min manata alsə və sözügedən məhsulun qiyməti artıb, ilin sonunda məsələn, 100 min manat təşkil etsə, onun nağd gəliri 25 min manat olsa və toplam şəkildə bütövlükdə 25 min manat xüms ödəsə, əgər qeyd olunan mal növbəti il və ya sonrakı illərdə bahalaşarsa, qiymət artımına xüms aid olduğu hallarda, qiymət artımının məbləğinin hesablanması üçün alış qiymətinin əlavəsi (80 min manat) nəzərə alınmır.

Daha doğrusu, ilk növbədə xümsü verilmiş qiymət (100 min manat) istisna olunur və artıq qalan məbləğə qiymət artımı hökmləri tətbiq edilir.

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, adıçəkilən mənzil xüms ilinin sonuna qədər övladın mənunəsi sayıldığından müxəmməs (xümsü vurulmuş mal) hökmündədir. Ümumiyyətlə, bu məsələ 646-cı məsələnin a bəndinin nümunələrindəndir.

Mənzil tikintisində qiymət artımı

Məsələ 654: Əgər bir şəxs müxəmməs və ya onun hökmünə malik olan malın bir hissəsi ilə torpaq sahəsi alsın, o malın qalan hissəsi ilə isə bir neçə il ərzində, məsələn, üç il ərzində həmin torpaq sahəsində bir neçə bina tikmək niyyətindədirsə, mənzillərin tikintisi başa çatdıqdan sonra, məsələn, dördüncü ildə onları satsa və tikinti zamanı torpağın qiyməti qalxsın, mənzillərin tikintisi başa çatana qədər torpağı satmaq fikrində olmadığı üçün qeyd olunan qiymət artımının xümsü yoxdur.

Amma onları satdıqdan sonra qeyd olunan qiymətin artması satış ilinin gəlirindən hesab edilir ki, əgər yaşayış ehtiyaclarına sərf olunmasa, xümsü vardır.¹

Qiyməti artmış və başqa mağaza ilə dəyişdirilmiş mağaza

Məsələ 655: Əgər bir şəxs xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan (miras kimi) mal ilə dükan alsın,² sonra onun qiyməti artsa, onu ticarət yeri kimi istifadə etmək niyyətində olduğu başqa bir dükanla dəyişsə³ yeni mağazaya xüms aid edilməyəcəkdir.

Əgər sözügedən mübadilə bir növ maliyyə güzəştinə sahib olsa, şəxs əlavə məbləğ ödəmədən dükanını daha bahalı dükanla dəyişdirsə, bu halda yeni dükanın öncəki dükanla nisbət malik olduğu dəyər fərqi, il ərzində əldə olunan gəlirdən sayılır və həmin dəyər fərqi xümsünü hazırkı qiymətlə ödəmək vacibdir.

Amma şəxs sözügedən dəyər fərqi üçün əlavə məbləğ ödəyərək dükanını daha bahalı dükanla dəyişdirsə və bunun üçün il ərzində əldə etdiyi gəlirindən ödəniş

¹ - Əlbəttə, qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyası ilə əlaqədardırsa, onun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

² - Yaxud dükanı il ərzində əldə etdiyi gəlirindən alıb və onun xümsünü verib.

³ - Dükanını pulla satmadan və pulla başqa dükan alıb.

etsə, fərqi ödəsə, eyni hökmə malikdir. Lakin dəyər fərqi üçün əlavə məbləği xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan maldan ödəsə, sözügedən dükanın xümsü yoxdur.

Bu hökm dükandan başqa digər əmək vasitələrinə də aiddir.

Podratçı tərəfindən yenisi tikilmiş məunə sayılan köhnə mənzilin xümsü

Məsələ 656: Şəxs, bir il və ya illər ərzində yaşadığı və məunə sayılan, qiyməti artmış köhnə evini yenidən tikinti üçün podratçıya versə, belə ki, müqaviləyə əsasən, məsələn o, ümumi torpaq sahəsinin yarısını podratçının mülkiyyətinə keçirsə, qarşılığında podratçı xüms ili keçdikdən sonra ona müəyyən xüsusiyyətlərə malik iki mənzil təhvil versə, baxmayaraq ki, şəxs mənzildə ya özü istifadə etməyi, ya da onu icarəyə verməyi nəzərə alsın, əgər müqavilə zamanı torpağın yarısının dəyəri ilə qeyd olunan iki mənzilin qiyməti bərabər olsa, həmin mənzillərin xümsü yoxdur.

Təmir və sair səbəblərlə dükanın qiymət artımının xümsü

Məsələ 657: Əgər şəxsin xümsünü verdiyi bir dükan¹ və ticarət yeri olsa və həmin dükanı satmaq niyyəti ilə saxlamasa, dükanın daxilini, ya zəhiri görünüşünü mərmər daşları ilə təmir etmək, yaxud onun dekorasiyasını yeniləmək kimi dəyişiklik etsə və bu işlərin görülməsi dükanın qiymətinin artmasına səbəb olsa, qiymət artımının xümsünün hökmü bir neçə formada təsəvvür edilir:

a. Qeyd olunan dəyişikliklər il ərzində əldə olunan gəlirlə edilib. Bu halda şəxs xüms ilinin sonunda qiymət artımının xümsünü verməlidir.

¹ - Ya onu xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan məbləğlə almışdır.

b. Qeyd olunan dəyişikliklər xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan (miras kimi) mal ilə icra edilmişdir. Bu halda dükanın qiymət artımının xümsü yoxdur.

c. Mağazadakı dəyişikliklər borc vasitəsilə baş tutmuşdur. Bu halda xüms ilinin sonuna kimi borc məbləğindən bir şey geri ödənilməsə, xümsü yoxdur və qeyd olunan borc növbəti ildə xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan (miras kimi) mal ilə ödənilərsə, mağazanın qiymət artımının xümsü yoxdur. Amma il ərzində əldə edilən gəlirlə ödənilsə, sözügedən qiymət artımının xümsü vardır.

Sahibkarlıq lisenziyasına malik olduğu üçün əmlakın qiymətinin artması

Məsələ 658: Dükanın xümsünü vermiş¹ və onu satmaq niyyəti ilə saxlamayan şəxs, il ərzində əldə etdiyi gəlirdən müəyyən bir məbləği sahibkarlıq icazəsi almaq üçün sərf etsə və buna görə də dükanın qiyməti artsa, xüms ilinin sonunda sözügedən artımın xümsünü ödəməsi lazımdır.

Torpağı və materialı xümsü verilmiş pul ilə hazırlanan, lakin tikintisinin xərci il ərzində əldə olunmuş gəlirlə olan evin xümsü

Məsələ 659: Əgər bir şəxs icarəyə vermək niyyətilə məunə sayılmayan bir ev tiksə, onun torpağını və bütün tikinti materiallarını xümsünü verdiyi mal hesabına alsa, lakin işçilərin əmək haqqı, yük daşıma xərcləri və bunun kimi tikintinin amortizasiya xərclərini il ərzində əldə etdiyi gəlirdən ödəsə, bu halda bu evə həmin xərclərə nisbətə xüms düşür.

Üzərinə Quran ayələri və müqəddəs adların yazılması səbəbilə kəfənin qiymətinin artması

¹ - Eynilə.

Məsələ 660: Əgər bir şəxs xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsait ilə kəfən alsa və onu satmaq niyyəti ilə saxlamasa, məsələn, üzərinə qızılgül suyu və zəfəranla Qurani-Kərimin ayələri və Cövşən-Kəbir dualarını yazsa və bu əməl kəfənin qiymətinin artmasına səbəb olsa, əgər qeyd olunan məsrəflər (qızılgül və zəfəran) xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsait ilə alınıbsa, qeyd olunan qiymət artımının xümsü yoxdur;

Amma sərf olunan vəsait ilə ərzində əldə olunan gəlirdən xərcəndərsə, xüms ilinin sonunda yuxarıda qeyd olunan qiymət artımının xümsü verilməlidir.¹

Müxəmməs və ya onun hökmünə malik olan malın artımı

Məsələ 661: Əgər bir şəxs məunə sayılmayan mala sahibdirsə və onu xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsait ilə (məsələn, mirasla) əldə etmişsə və yaxud il ərzində əldə etdiyi və xümsünü verdiyi gəlirlə almışsa, əgər bu artım maldan ayrılma bilən, yaxud ona oxşar halda, məsələn meyvə, heyvanların balaları, süd, yun, qurumuş və ayrılmağa hazır budaqlar və sair kimi olsa xüms ilinin sonunda sözügedən artım və inkişafın xümsünün verilməsi vacibdir.

Həmçinin, əgər bu mallar özləri inkişaf və artıma malikdirsə və bu artım ürfün nəzərində mal artımı hesab olunursa, məsələn, ətinə satmaq üçün saxlanılan qoyun və ya toyuq kimi, xüms ilinin əvvəlində onun xümsünün verilməsi vacibdir.²

Məsələ 662: Keçən məsələdə qeyd olunduğu kimi, qoyun, keçi, inək, dəvə, toyuq kimi heyvan saxlayanlar, xüms ilinin sonunda bu heyvanların illik

¹ - Məsələnin fərzi bundan ibarətdir ki, sözügedən kəfən məunə (yaşayış xərci) sayılmasın və il ərzində əldə olunan gəlirdən hazırlanan kəfənin xümsünün hökmü 611-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

² - İl ərzindəki gəlirdən əldə edilən və yaşayış xərcələrindən sayılan bitki və heyvanların artımı və inkişafının hökmü 631-ci məsələdə qeyd olunub.

məunədən artıq qalan süd məhsulları, yun, doğulan balaları və sair artımının xümsünü verməlidirlər.

Həmçinin, bu heyvanların artıq çəkisi, əgər ürfün nəzərində mal artımı hesab olunursa, xüms ilinin sonunda¹ xümsü verilməlidir. Həmçinin bu artım satılıb ondan əldə olunan gəlir xüms ilin sonuna qədər yaşayış ehtiyaclarına sərf edilmədikdə, xümsü verilməlidir.²

Ticarət məqsədilə əkilən ağacların xümsü

Məsələ 663: Əgər il ərzində əldə etdiyi gəlirlə, ticarət məqsədilə istifadə etmək niyyəti ilə söyüd, çinar və s. əkərsə, xüms ilinin sonunda ilk olaraq əkilən tingin və həmin ildə onun inkişaf və artımının xümsünü verməlidir. Sonrakı illərdə isə hər il bu ağacların illik artımının xümsünü ödəməlidir.

Həmçinin, məsələn, adətən hər il kəsilən bir ağacın budaqlarından istifadə edərsə və qazancı təkcə onun vasitəsilə və ya digər faydalar ilə birgə illik xərclərindən çox olarsa, hər ilin sonunda onların xümsünü verməlidir.

Bir hissəsi bəhrə vermiş, bir hissəsi isə hələ bəhrə verməmiş məhsulun xümsü
Məsələ 664: İnsanın xüms ili başa çatarsa və əkinçilik təsərrüfatı məhsullarının bir hissəsi bəhrə vermiş, bir hissəsi isə hələ bəhrə verməmiş olarsa, bəhrə vermiş məhsullar bu ilin gəlirindən sayılır və ilin sonunadək məunəyə sərf edilməzsə, xümsü verilməlidir. Növbəti il³ bəhrə verən məhsullar isə növbəti ilin gəlirindən hesab edilir. Əlbəttə, sonrakı il yığılan, lakin xüms ilinin sonunda mövcud olan və hərçənd yetişməsə də maddi dəyəri olan məhsulların hazırkı qiyməti⁴ cari ilin gəlirindən hesab edilir.

¹ - Eynilə.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm bu heyvanların özünün xümsünün verildiyi və ya xümsü verilmiş pul ilə alındığı və yaxud miras qalan heyvanlar kimi xümsü olmadıqları zaman keçərlili sayılır, əks halda, əvvəllər verdiyimiz izahlara əsasən onların xümsü ödənilməlidir.

³ - Xüms ili başa çatdıqdan sonra. Tərc.

⁴ - Xüms ilinin sonuna olan qiyməti. Tərc.

Əlbəttə, xüms ilinin sonunda mövcud olan, kal olsa belə mal dəyərində malik olan, amma gələn il yığılacaq məhsulların cari qiyməti bu ilin gəlirindən hesablanır. Deməli, yaşayış xərclərindən artıq qalan miqdarın xümsü verilməlidir.

Bağ və bağların tikintisi üçün xüms

Məsələ 665: İnsan bir bağ salaraq orada ağaclar əkərsə və məqsədi bağın özünü deyil, meyvələrini, məhsullarını satmaq olarsa, burada üç hal mövcud ola bilər:

- a) Bağ xümsü verilmiş malla, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan malla salmışdır. Bu halda bağa xüms şamil olunmur.
- b) Bağ xüms şamil olunan və xümsü verilməyən (bir il qalan) bir malla salmışdır. Bu halda yerin (bağın salındığı torpaq sahəsinin) alış qiyməti¹, həmçinin, becərdiyi şeyin qiyməti və digər qiymətlər “kulli fiz-zimmə”² şəklində olarsa, alış qiymətinin xümsünün verilməsi kafidir.³
- c) Bağ il ərzində əldə etdiyi gəlirlə salmışdır. Bu halda xüms ilinin sonunda yerin və orada əkdüyü, yaxud becərdiyi şeyin xümsünü (xərcləri çıxdıqdan sonra) cari qiymətlə verməlidir.⁴

Əlbəttə, bu üç halın hər birində xüms ilinin sonunda ağaclardan və digər bitkilərdən ayrılan məhsulun, məsələn, meyvənin və ya ayrılmağa hazır olan məhsulun, məsələn, qopmaq üzrə olan (qoparılmaya hazır olan) quru budaqların, həmçinin, əgər ürfün nəzərində mal artımı sayılarsa, onların artımının xümsünü verməlidir. Habelə, bağa yeni gətirilən hər şeyin, məsələn, ikinci il əkilən ağacın

¹- Qiymət deyərkən ticarət zamanı mala verilən dəyər nəzərdə tutulur. Əksər hallarda dəyər pulla hesablanır.

²- “Kulli fiz-zimmə” alqı-satqısının mənası 737-ci məsələnin c bəndinin haşiyəsində izah edilmişdir.

³- Bu hökm alqı-satqıda dəyərin pulla hesablandığı hala aiddir. Əks təqdirdə məsələ ilə bağlı müxtəlif hallar mövcuddur.

⁴ - Sözügedən bağ əmək aləti və qazanc vasitəsi sayılır və 641-ci məsələdə əmək aləti və qazanc vasitələrinin xümsü ilə bağlı verilən izahlar bu məsələdə də keçərlidir.

(hərçənd onun tingi, şitili, yaxud toxumu xümsü verilmiş ağacdən olsa belə) və qulluq etmək niyyətində olduğu maddi dəyəri olan yabanı bitkilərin xümsünü xərclər çıxıldıqdan sonra vermək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan il ərzində əldə edilən gəlirlə alınmış bir bağın xümsünü verərsə və onu xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsait ilə alarsa və bundan sonra bağın qiyməti artarsa, onun qiymətinin artım məbləğinin xümsünü vermək vacib deyil. Yalnız bağ xümsü verilmiş qiymətindən (buraya torpağın və tinglərin alış qiyməti, bağbanın əmək haqqı və bağa çəkilən digər xərclər daxildir -mütərcim) bəhə qiymətə satdığı halda istisna olaraq xümsü verilmiş qiymətlə satış qiyməti arasındakı fərqə bərabər olan məbləğin xümsü bağın satıldığı ilin gəlirindən sayılır və əgər xüms ilinin sonunadək yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, xümsü vacibdir.¹

Məsələ 666: Əgər insan bir bağın qiyməti artdıqdan sonra satmaq üçün salarsa və məqsədi bağın özünü satmaq olarsa, bu halda belə bir bağ sərmayə hesab edilir və insan xüms ilinin sonunda bağın öz xümsünü verməli,² keçən məsələlərdə izah edildiyi kimi onun inkişaf və ona bağlı və ondan ayrı əldə olunan məhsulun xümsünü verməklə yanaşı, bağın qiymətinin artım məbləğinin xümsünü də onu satmaq və gəlir əldə etmək imkanı varsa, hətta onu satmasa³ belə, hər xüms ilinin sonunda⁴ xümsünü verməlidir.

Ölü torpağın xümsü

¹ - Əlbəttə, qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyası ilə əlaqədardırsa, onun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

² - Sözügedən bağ qazanc sərmayəsi sayılır və 640-cı məsələdə ticarət kapitalı və qazanc sərmayəsinin xümsü ilə bağlı verilən izahlar bu məsələdə də keçərlidir.

³ - Əlbəttə, qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyası ilə əlaqədardırsa, onun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁴ - 645-ci məsələyə müraciət edin.

Məsələ 667: Ölü torpağı¹ əldə edən şəxs onun sahibi sayılır². Belə torpağı istər pulsuz, istərsə də pul ödənilməsi müqabilində ona versələr, abadlıq işləri aparmadan və ya münbitləşdirilmədən³ öncə xümsü yoxdur.⁴

Əlbəttə, ikinci fərziyyədə onun üçün ödənilən məbləğ il ərzində əldə edilən gəlirdən olarsa və sözügedən torpaq həmin xüms ilində məunədən (yaşayış ehtiyaclarından) sayılmazsa, ödənilən məbləğin xümsünü vermək lazımdır.

Amma kimsə daş düzmək (hasar) və ya drenaj⁵ və bu kimi şeylərlə⁶ həmin torpaqda abadlıq işləri aparsa şəriət baxımından o, abadlaşdırma haqqının sahibi sayılır və sözügedən haqqın cari qiymətinin xümsünü torpağı abadlaşdırmasının xüms ilinin sonunda verməsi lazımdır.

Bir şəxs bina və sair tikinti işləri aparmaqla, yaxud onu əkinçilik sahəsinə və ya bağçaya çevirməklə torpağı diriltə, əgər sözügedən torpaq həmin xüms ilində⁷ bir şəxsin yaşayış xərclərindən sayılır.

a, onun xümsü yoxdur.⁸

Qızıl və valyutanın xümsün hesablanma meyarı təyin edilməsi

a) İşi qızıl və ya valyuta satmaq olan şəxs

¹ - Ölü torpaqda məqsəd bil-əsalədir və onun tərfi 1348 – ci məsələdə izah ediləcək

² - Qeyd edək ki, ölü torpağının satılması səhih deyildir. Əlbəttə, məsələ, ölü torpaq sahəsinə qanuni mülkiyyət sənədi olan və qanunvericiliyə uyğun olaraq onu satmasına icazə verilən şəxs, həmin sənədi başqa şəxsə təhvil verməsi müqabilində bir məbləğ ala bilər.

³ - Hətta satmaq niyyəti ilə saxlansa və sərmayə sayılsa və qiyməti artsa belə.

⁴ - Ölü torpaqların xüms hökmləri haqqında daha çox məlumat toplamaq üçün “Ər-rafid fi əhkami xümsil-ərbah vəl-fəvaid” kitabının “Xümsul ərazil məvat” bölümünə müraciət edin.

⁵ - Torpağı qurutmaq üçün qunt və yaxud axıntı sularının süni yolla çıxardılması. Tərc.

⁶ - Üçüncü cild “Ölü torpaqları münbitləşdirmək” fəslindəki qeyd olunan izaha əsasən.

⁷ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər ölü torpağı əvəz ödəyərək alıbsa, onun əvəzini xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan (miras kimi) mal və yaxud il ərzində əldə etdiyi xümsü ödənilmiş gəlir ilə ödədiyi təqdirdə, kəsr qaydasının hökmünün bəyanında veriləcək izahlara əsasən, xüms ilinin sonunda ölü torpağı əldə etmək üçün sərf edilmiş məbləği onu abadlaşdırmaq haqqının qiymətindən çıxıb, yerdə qalanının xümsünü ödəməlidir.

⁸ - Məunə (yaşayış xərcləri) sayılması dedikdə, məsələ, əgər xüms ilində həmin yerdə şanına (sosial vəziyyətinə) uyğun yaşayış evi tikib orada yaşaması və yaxud 614-cü məsələdə mənzilin mərhələli (tədriclə) tikintisi üçün qeyd olunan müstəsna hallar nəzərdə tutulur.

Məsələ 668: Qızıl, yaxud valyutanı qazanc sərmayəsi edən şəxs, məsələn, qızıl, yaxud valyuta satışı ilə məşğul olan şəxs xümsün miqdarına təsir edən qazanc və zərərini hesablamaq üçün aşağıdakı iki üsulun hər birindən istifadə edə bilər:

- a) Qızıl, yaxud valyuta sərmayəsi ilə biznesdə əldə edilən qazanc və dəyən zərəri tədavüldə olan pulla hesablaya, qızıl və valyutanın dəyərindəki artım və azalmanı tədavüldə olan pulla qiymətləndirə bilər.

Buna əsasən, əgər qızıl, yaxud valyutanın xümsünü verərsə və sonrakı il onların çəkisi, yaxud məbləği artmazsa, lakin dəyəri artarsa, dəyər artımına bərabər olan məbləğ gəlir hesab edilir və ona xüms şamil olunur.¹ Həmçinin, əgər qızıl və valyutanın dəyəri azalarsa, bu azalma ziyan hesab edilməlidir.

- b) Qızıl sərmayəsinin qazanc və zərərini qızılın özü (onun çəkisi və bəzi hallarda, məsələn, sikkə şəklində olduqda isə sayı) ilə, valyutanı da valyutanın özü (əskinaların sayı) ilə hesablaya bilər, yəni gəlir və zərərin həcmi tədavüldə olan pul əsasında hesablamaq, əksinə adətən alqı-satqılarda mühasibat zamanı (gündəlik, aylıq, yaxud illik) apardığı hesablamlarında qızılın, yaxud valyutanın miqdarını əsas götürə bilər. Buna əsasən, əgər qızıl, yaxud valyutanın xümsünü verərsə və sonrakı il qızıl və valyuta çəki və say baxımından artmazsa, ancaq tədavüldə olan pulla hesablandıqda onların qiymətində artım müşahidə edilərsə, sözügedən şəxsə xüms vacib deyil və bu halda əgər qızıl, yaxud valyutanın dəyəri azalarsa, onu zərər hesab edə bilməz.

Misal: Bir şəxs xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan əlli min manat nağd pul dəyərində olan 50 qızıl sikkəni biznesinin sərmayəsinə çevirmişdir. Əgər o, b bəndində verilən hesablama üsulundan

¹ - Qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyası ilə əlaqədardır, onun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

istifadə etmək istəyərsə, qızıl sikkələrin gəlir və zərərini onların sayı, yaxud çəkisi əsasında hesablamaq niyyətindədir. Beləliklə, əgər onun sərmayəsi növbəti ilin sonunadək dəyişməsə elə həmin 50 qızıl sikkə olsa, amma onların dəyəri 70 min manat kimi qiymətləndirilsə, qiymət artımının xümsünü verməsi lazım deyildir.

Həmçinin, həmin şəxsin sözügedən sikkələrinin sayı növbəti ilin sonunadək artaraq 55 sikkə olarsa, amma onların dəyər qiyməti elə 50 min manat qalarsa, yaxud daha da azalarsa, artıq qalan 5 sikkənin xümsünü verməlidir.

Bir neçə önəmli məqam:

- 1- Sikkənin mühasibatının say əsasında aparılması onun ürfən (həmin cəmiyyətdə) “misli” və bir-birinə bənzəyən əşyalardan sayıldığı təqdirdə caizdir.
- 2- Qızıl və valyuta satışı ilə məşğul olan şəxsin nağd puluna da onun biznes sərmayəsi olduğu və il ərzində sərmayəyə (qızıl və valyutaya) çevrildiyi təqdirdə qızıl və valyuta ilə bağlı hökm şamil olunur və onun (nağd pulun) mənfəət və zərərini qızıl və valyuta meyarı ilə hesablaya bilər. Lakin onun iş sərmayəsi olmayan və məsələn, saxlanı kimi yığılan nağd pulun hesabını qızıl, yaxud valyutaya əsasən apara bilməz.
- 3- Əgər insan indiyədək qızıl, yaxud valyutanın çəkisi və ya sayını əsas götürə biləcəyinin fərqlində olmamışdırsa, öncə sərmayənin xümsünü tədavüldə olan nağd qiymət əsasında ödəməlidir və bundan sonra sonrakı illərdə çəki və sayı, qeyd olunan izahlara istinadla, əsas götürə bilər.
- 4- B bəndindəki hesablanma üsulu qızıl və valyutaya məxsus olub digər mallara şamil olmur. Buna əsasən, düyü, parça və s. ticarəti ilə məşğul olan şəxslər düyünün çəkisini, parçanın ölçüsünü və s. əsas götürə

bilməzlər, ancaq sonrakı məsələdə verilən izaha əsasən hesablamaları qızıl, yaxud valyuta əsasında apara bilərlər.

b) İş qızıl və ya valyuta satmaq olmayan şəxs

Məsələ 669: Qızıl və valyutadan başqa sərmayəsi olan və sərmayəsini qızıl, yaxud xarici valyutalardan hər hansı biri, məsələn, İraq dinarı və ya BƏƏ dirhəmi ilə hesablamaq imkanı olan şəxslər öncə sərmayəsini bütövlüklə qızıla, yaxud həmin valyutaya çevirə,¹ sonra əmək və ya biznes fəaliyyətindən əldə etdikləri gəliri və dəyən zərəri qızıl, yaxud həmin valyuta əsasında hesablaya, ticarətdə normal hallarda mühasibatın aparıldığı vaxtlarda (gündəlik, aylıq, yaxud illik) hesabatlarını qızıl, yaxud həmin müəyyən valyutaya nəzərən apara və ölkədə tədaviyə olan rəsmi valyutanı (riyalı) öz gəlir və zərərlərinin həcmi hesablanmasında əsas götürməyə bilərlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bir şəxsin xüms ili başa çatmışdırsa və indiyədək sərmayəni qızıl, yaxud xarici valyutalardan biri əsasında hesablaya biləcəyinə diqqət yetirməmişdirsə, öncə sərmayəsinin xümsünü tədaviyə olan rəsmi valyuta ilə verməlidir və bundan sonra xümsü verilmiş sərmayəni qızıla, yaxud müəyyən bir xarici valyutaya çevirdikdə sonrakı illərdə qızıl, yaxud xarici valyutanı meyar götürərək gəlir və zərəri onun əsasında hesablaya bilər.²

¹- Sərmayəni qızıl, yaxud müəyyən bir xarici valyutaya çevirərkən ilk növbədə insanın sərmayəsinin dəyərini qızıl, yaxud həmin valyuta əsasında hesablaması və sərmayəni bütövlüklə “müsaliyə (sülh)” əqdi əsasında başqa bir şəxsə həmin miqdarda qızıl, yaxud valyuta müqabilində verərək müsaliyə etdiyi şəxsdən (mütəsaliyə) müsaliyə əvəzi olaraq həmin miqdarda qızıl, yaxud valyutanın şəri alıcısı olması kifayətdir. Hərçənd, müsaliyə əqdinin icrasından və əmlakın (sərmayənin) şəri qaydada mütəsaliyənin sərəncamına keçməsinə sonra tərəflərin razılığı əsasında yenidən müsaliyə əqdi əsasında həmin əmlakı (sərmayəni) ilk müsaliyədə müəyyən edilmiş əvəz miqdarı müqabilində ondan geri alaraq yenidən ona sahib ola bilər.

“Müsaliyə (sülh)” şəritdə doğru hesab edilən əqdlərdəndir. Fiqh terminologiyasında müsaliyə - tərəflərin bir malı, yaxud mənfəəti başqasının mülkiyyətinə keçirmək və ya bir borcu, yaxud hüququ qüvvədən düşürmək (ləğv etmək) kimi işlərin icrası ilə bağlı razılığa gəlməsidir. Burada bundan öncə onların arasında hər hansı bir mübahisənin baş verməsi şərt sayılmır. Tərc.

²- Məsələn, hər hansı bir malın idxalı ilə məşğul olan və bütün sərmayəsi (parça və nağd pul) BƏƏ dirhəminə çevrildikdən sonra 20,000 dirhəmə (1 dirhəm = 7,500 riyal məzənnəsi əsasında 150,000,000 riyala) bərabər xümsü verilmiş mal olan bir şəxs sərmayəsini həmin an dirhəmlə hesablamaqla bağlı ciddi qərar qəbul edir. Növbəti ilin başlanğıcında BƏƏ dirhəminin məzənnəsi 10,000 riyala bərabər olarsa və onun sərmayəsinin dəyəri də dirhəmin məzənnəsinə uyğun olaraq 25,000 dirhəmə çatarsa, o, hərçənd xüms ilinin sonunda sərmayəsini riyalla hesabladıqda 250,000,000 riyal dəyərində olsa belə, yalnız 5,000 dirhəm (50,000 riyal) mənfəət əldə

Bu hökm insanın sərmayəsinin bir hissəsini təşkil edən nağd pula, tədaviyə olan rəsmi valyuta kapitalına da şamildir.

Xüms ödənişi üçün məhsulun qiymətləndirilmə forması

Məsələ 670: İstər topdan, istərsə pərakəndə satışla məşğul olan ticarətçilərin ilin sonunda öz-özlüyündə¹ bütün ticarət mallarının qiymətini hesablamaq və onun xümsünü verməsi kifayətdir. Burada eynilə malın hərraca çıxarılmasında olduğu kimi ticarət mallarının bazara çıxarılarkən əlavə xərclər çəkilmədən, yaxud nəzərə alınmadan və daha yüksək qiymətə satılması gözlənilmədiyi halda satıla biləcəyi qiymət nəzərdə tutulur. Bu yolla malı toplu və birlikdə qiymətləndirmək kifayətdir.

Lakin qiymətləndirmə ürfən zərər hesab ediləcək şəkildə aparılmamalı, əksinə qiymət malın bu şəkildə bazara çıxarılmasına uyğun olmalı və xümsü onun əsasında verməlidir.² Bu hökm ticarətlə məşğul olmayanlara da şamil edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər şəxs məhsulun qiymətini bilmirsə, onun qiymətini müəyyən etmək üçün qiymət məsələsində mahir ekspertə və mütəxəssisə müraciət edə bilər, bu şərtlə ki, sözügedən mütəxəssislər etibarlı şəxslər olsun.

İzah verildiyi kimi, qiymətlərin müəyyən edilməsində ekspertlərin rəyi fərqli olsa, daha bacarıqlı ekspert və mütəxəssislərin rəyi öncəlik daşıyır. Əgər onlar bacarıq və ixtisas baxımından eyni və ya bir-birinə yaxındırsa, onların rəyinin ortaq və müştərək həddi nəzərə alınacaq.

etmişdir və bu məbləğin xümsünü verməlidir. Baxmayaraq ki, onun malları il başında 250 milyon təmən dəyərindədir.

¹ - Öz-özlüyündə və məsələnin davamında qeyd olunan hallardan asılı olmayaraq.

² - Məsələn, parça ticarəti ilə məşğul olan bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ümumi dəyəri 1,000,000 manat məbləğində olan, hər biri 100 metr uzunluğunda və 10,000 manat dəyərində olan bir neçə top çadralıq (qadın üst geyimi) parça satın almışdır. O, parçaları bütün təsərrüfat xərclərini (yəni parçanın əldə edilməsi, daşınması, satıldığı yer və satıcılar üçün çəkilən xərclər və s. Tərc.) və eləcə də gözlənilən mənfəəti nəzərə almaqla iki cür – həm topdan, həm də pərakəndə şəkildə satır. Bu parçaların müştərilərə pərakəndə satış qiyməti 12,000 manat, topdansatış qiyməti isə 11,500 manatdır. Ancaq əgər o, parçalarını hərraca çıxararaq təsərrüfat xərclərini və gözlənilən mənfəət həcmi nəzərə almadan insafli qiymətə satarsa, alıcılar sözügedən parçaların hər metrini 11,000 təməndən alarsa, onun xümsü 11,000 təmən qiymət əsasında hesablamaq kifayətdir. Beləliklə:

Sərmayənin xüms şamil olunan qiyməti: $100 \times 11,000 = 1,100,000$ riyal

Sərmayəyə şamil olunan xüms: $1,100,000 \times 0,20 = 220,000$ riyal

İşinin bir hissəsini xüms ilindən sonra yerinə yetirən əcirin xümsü

Məsələ 671: Bir şəxs namaz qılmaq, oruc tutmaq, yaxud başqa bir əməl üçün əcir tutularsa, işin icarə (burada: əcir tutma) müqaviləsinin bağlandığı il ərzində yerinə yetirilən hissəsi müqabilində nəzərdə tutulmuş ücret həmin ilin gəlirindən hesab edilir və əgər yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, xümsü verilməlidir. İşin sonrakı illər ərzində görülməyən hissəsi müqabilində nəzərdə tutulmuş ücret isə sonrakı illərin gəlirindən hesab edilir.¹

Çoxillik müqavilələrdə hər ilin gəlir məbləğinin hesablanması (xüms ili)

Məsələ 672: İnsanın xümsü verilmiş mal olan, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu bir bağ, bostanı varsa və bir neçə il ərzində ondan əldə edəcəyi meyvə və məhsulları kiməsə satmaqla bağlı müqavilə bağlayarsa, müqavilədə nəzərdə tutulan qiymət bütünlüklə məhsulun satıldığı ilin gəlirindən sayılır. Buna əsasən, bu gəlirin xüms ilinin sonunadək məunəyə (yaşayış və təsərrüfat xərclərinə) sərf edilməyən hissəsindən öncə bağın qiymətində baş verən azalma həcmində məbləğ çıxılmalı, sonra yerdə qalan məbləğin xümsü verilməlidir.

Xümsü hesablayarkən çıxılan (məbləği hesablanaraq gəlirdən çıxılan tərc.) qiymət azalması bəzən bağın məhsul və mənfəətinin bir neçə il ərzində başqa bir şəxsin ixtiyarında olması ilə əlaqədardır,² bəzən də bu bir neçə il (məhsulun alıcının ixtiyarında olduğu illər) ərzində bağa dəyən zərərlərlə əlaqədar ola bilər və əldə edilən gəlirin məunəsindən sayılır.

¹ - Buna görə də əcir, icarə müqaviləsi bağlandığı il ərzində ona tapşırılan işlərdən heç birini yerinə yetirmədikdə, həmin ilin sonunda alınan icarə ödənişinin xümsü yoxdur və əgər gələn xüms ilində bütün işləri yerinə yetirirsə, əcirə edilən ödəniş məbləği yeni xüms ilinin gəlirindən sayılır və gələn xüms ilinin sonuna qədər qalsa və yaşayış xərclərinə sərf edilməsə, onun xümsünü vermək lazımdır.

² Çünki əgər onun həmin vaxt (xüms ilinin sonunda) bağ satmaq istədiyini fərz etsək, bağın mənfəəti artıq başqasının ixtiyarında olduğuna (yəni məhsulu artıq yığılıb satıldığına Tərc.) görə bağ daha ucuz qiymətə satılardı. Beləliklə, istənilən halda, hərçənd onu satmasa da, həmin vaxt bağın qiyməti aşağı düşmüşdür.

Məsələ 673: Əgər insan xümsü verilmiş mal olan, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu mənzilini¹ bir neçə illik icarəyə verərsə, icarə (kirayə) haqqı müqavilənin bağlandıqı ilin gəlirindən hesab edilir. Buna əsasən, icarə haqqının xüms ilinin sonunadək məunəyə sərf edilməyən hissəsindən öncə evin qiymətindəki enişə bərabər məbləğ (öncəki məsələdə verilən izahla) çıxılmalı, sonra qalan məbləğin xümsü verilməlidir.

Bu əsasla, hətta əgər icarə haqqı hissə-hissə verilsə belə, sonrakı illərdə alınan icarə haqqı məbləğləri müqavilənin bağlandıqı ilin gəlirindən hesab edilir və qiymət enişi və dəyən zərərin məbləği çıxıldıqdan sonra (əvvəlki illərdə bu məbləğ çıxılmadıqı təqdirdə) dərhal xümsü verilməlidir.²

Məsələ 674: Əgər əvvəlki məsələnin fərziyyəsinə əsasən, icarə (kirayə) müddətində mənzil və ya dükanın qiymətinin aşağı düşməsi səbəbindən kirayə gəlirindən xaric edilən məbləğ il ərzində məunəyə xərclənərsə, xümsü yoxdur. Lakin həmin məbləğ xüms ili ərzində qalsa və məunəyə xərclənməsə, icarə müddətinin hər xüms ili keçdikdən sonra həmin il üçün qeyd olunan azaldılmış məbləğinə bərabər olan vəsait həmin ilin gəlirinin bir hissəsi hesab olunur ki, o ilin yaşayış xərclərinə sərf edilməsə xümsü vardır.

Əlbəttə, qeyd olunan məbləğ evin və ya dükanın həmin ildəki qiymət azalmasına bərabər olarsa xümsü yoxdur. Çünki bu, gəlir əldə etmək üçün məunə sayılır.

Məsələ 675: Yaşayış üçün ev kirayə edən və xüms ili ərzində əldə etdiyi gəlirdən kirayə haqqını tam olaraq sahibinə verən şəxs, əgər icarə müddətində

¹ - Yaxud bağ, bostan, ya əkin sahəsi kimi.

² - Əlbəttə, evini, ya mağazasını icarə vermək istəyən şəxs, 565-ci məsələdə bəyan edilən izahlara əsasən, mənzil icarəsindən əldə etdiyi gəlir üçün ayrıca xüms ili təyin edə və icarə müqaviləsinin müddətini bir il təyin edərək sonra istədiyi təqdirdə ildən ilə uzada bilər. Nəticə etibarilə onun ev və ya dükan kirayəsi üçün xüms ilinin başlanğıcı kirayə müqaviləsinin başlanğıcıdır. Onun hər ay aldığı icarə haqqı həmin ilin gəlirindən sayılır və xümsünün dərhal verilməsinə gərək yoxdur, əksinə xüms ilinin sonunadək qaldığı təqdirdə, məsələnin mətnində qeyd edildiyi kimi xümsünün verilməsi vacib olur.

Həmçinin, 578-ci məsələdə verilən izahata əsasən, insan xüms ilini icarənin (kirayənin) başlandıqı zamana dəyişdirə bilər və sonra deyilənlərə uyğun hərəkət edə bilər.

Qeyd edək ki, əgər bir neçə evin icarəyə verilməsindən gəlir əldə edərsə, hər bir ev üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilər.

xüms ili sona çatsa, kirayənin qalan müddətində mənzilin mənfəətlərinin xümsünü ödəməsi vacibdir.

Əlbəttə, şənina uyğun mənzildə yaşaya bilməsi kirayə xərcini tam olaraq öncədən ödəməsinə bağlıdırsa, bunu etməsi şənina xələl gətirirsə, belə ki, özünün və ailəsinin haqqında haqsızlıq etmiş sayılırsa kirayənin qalan müddətində mənzilin mənfəətlərinin xümsünü vermək lazım deyil.

Bank investisiyasının xümsü və onun faizi

Məsələ 676: Şəxs islam əqdlərinə uyğun olaraq il ərzində əldə etdiyi gəlirdən bir məbləği təmsilçilik investisiyası şəklində banka ödəyirsə, sözügedən sərmayənin əsası 640-cı məsələdə izah edilən əmək və biznes investisiyası hökmünə şamildir. Ondan əldə olunana mənfəətin hökmü sonrakı məsələdə izah ediləcəkdir.

Əlbəttə, yuxarıda qeyd olunan məsələ elə olmalıdır ki, investor müqavilələrin səhih olmasına məntiqi ehtimal verərək, banka hesaba yatırılan məbləği islam müqavilələrinə uyğun olaraq iqtisadi fəaliyyətə birgə investisiya qoymaq üçün şəriət etibarnaməsi versin.¹

Məsələ 677: Şəxs banka şəriət vəkalətnaməsi² verdiyi halda bankdakı təmsilçi səlahiyyətli investisiya hesabından alınan mənfəət faizi bir neçə formada olur:

- a. Hesaba yüklənən mənfəət faizi müəyyən miqdardadır. Bu halda, hesaba yükləndiyi ilin gəlirinin bir hissəsi hesab olunur.
- b. Heç bir mənfəət əldə edilmədiyi halda, bank onun hesabına “təxmini gəlir” şəklində bir məbləğ ödəmişdir. Bu halda qeyd olunan məbləğin hələlik xümsü yoxdur və borc verilmiş mal hökmündədir.

¹ - Başqa ibarətlə desək, bankın (təmsilçi kimi) islam müqavilələrinə əsaslanmasına “məntiqi ehtimal” verir.

² - Əvvəlki məsələdə qeyd olunan izahatla.

c. Mənfəətin əldə edilməsi haqda şəkk-şübhə mövcud olduğu halda, bank onun hesabına “təxmini gəlir” şəklində bir məbləğ ödəmişdir və bununla bağlı araşdırma da asan olmadığı üçün bu halda da, xümsü yoxdur.¹

Məsələ 678: Şəxs banka şəriətə uyğun etibarnamə vermədiyi halda, bankın onun təmsilçi səlahiyyətli investisiya hesabı üçün ödədiyi vəsait bank hesabından nağd şəkildə götürülməyənədək ona xüms düşür.

Amma vəsaiti hesabdan çəksə, sözügedən bank, əgər İslam ölkələrində dövlət və ya müştərək bankdırsa, götürülən mal “sahibi naməlum” hökmündədir.² Bu şəxs, götürdüyü məbləğin yarısını yoxsul dindar şielərə sədəqə olaraq verməlidir. Belə olan halda, digər yarısını istifadə etməsi caizdir.

Odur ki, qeyd olunan məbləğin mənimsənilməsinə icazə verilən yarısına sahiblənsə, il ərzində əldə etdiyi gəlirdən hesablanacaq. Həmin məbləğ ilin sonuna qədər qalsa və yaşayış ehtiyaclarına xərclənməsə xümsü verilməlidir. Əks halda onunla bir məhsul almadıqca xümsü olmaz. Çünki bu halda qeyd olunan məhsul il ərzində əldə olunan gəlirin bir hissəsi sayılır və ilin sonuna qədər yaşayış xərclərinə sərf edilmədikdə isə xümsü verilməlidir.³

Səhmlər və onun mənfəətlərinin xümsü

Məsələ 679: Fiziki şəxslərin birləşməsi nəticəsində əldə edilən hüquqi şəxs, məsələn səhmdar cəmiyyətini nəzərə alsaq,⁴ əgər həmin cəmiyyətin direktorları səhmlərin və ya səhmlərdən əldə edilən (şirkətin özünün) mənfəətinin xümsünü ödəmək üçün səhmdarlar tərəfindən icazə və ya etibarnaməyə malik olarsa, şəriətə uyğun olaraq şirkətin səhmlərinin və ya

¹ - Başqa ibarətlə desək, belə halda gəlir və mənfəətin əldə edilməməsi prinsipi tətbiq edilir.

² - Onu mənimsəmək şəriət hakiminin icazəsinə bağlıdır və bu icazə məsələnin mətnində qeyd olunduğu şəkildə hər kəsə verilmişdir. Təbii ki, pulu halal yollarla xərcləmək lazımdır.

³ - Əgər bank özəldirsə və şəxs şəriətə uyğun təmsilçilik verməmişsə, hesabına köçürülən vəsaitin sahibi sayılmaz və yalnız vəsaitin həqiqi sahiblərinin hətta müqavilənin batıl olduğunu fərz etsə belə onun istifadəsindən razı qaldığına əmin olduqda ondan istifadə etmək olar. Belə olan halda, əgər bir şəxs o vəsaitlə mal alarsa, malın sahibidir və əgər onu xüms ilinin sonuna qədər yaşayış xərclərinə sərf etməsə xümsünü verməlidir.

⁴ - İstər xüsusi, istərsə də ümumi səhmdar cəmiyyətləri.

mənfəətinin xümsünü hesablayıb ödəyə bilərlər, əks halda hər kəs öz səhminin və ya mənfəətinin xümsünü verməlidir.

Amma məscid, hüseyniyyə və bunun kimi digər hüquqi şəxslərin mallarına xüms düşmür.

Məsələ 680: Əgər bir şəxs öz səhmlərini xümsü verilmiş və yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsaitlə satın alsın, həmin səhmlərin özü ilə ticarət etmək niyyətində olsa, səhmlərin dəyəri artdığı təqdirdə, artan qiymətə satın pulunu əldə etmək mümkündürsə, baxmayaraq ki, hələ satmayıb səhmlərin qiymətinin artması gəlir sayılır.¹

Deməli, ilin sonuna qədər yaşayış xərclərinə sərf edilmədikdə sözügedən gəlirin xümsü verilməlidir.

Məsələ 681: Əgər bir şəxs öz səhmlərini xümsü verilmiş və yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsaitlə satın alsın və səhmlərin özünün alqı-satqısı ilə ticarət və qazanc əldə etmək niyyətində olmasa,² bazar qiymətinin artmasına baxmayaraq səhmlər satılmayana qədər xümsü yoxdur. Satıldığı zaman isə əldə olunan qazanc, satış ilinin gəlirindən sayılır.³

Buna görə də, əgər həmin ildə və yaxud xüms ilinə qədər, yaşayış xərclərinə sərf olunarsa onun xümsü yoxdur, əks halda xümsünü verməlidir.

¹ - Əlbəttə, qeyd olunan qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyasından qaynaqlanırsa, bunun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

² - Səhmlər müxtəlif aktivlərdən ibarət olduğundan, bu aktivlərin bir hissəsi səhmdarın cəmiyyətə iqtisadi fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün etibarnamə və icazə verən fiziki şəxsin səhmdar cəmiyyətinin dövriyyə kapitalındakı payı ola bilər.

Səhmlərin bu hissəsi əvvəlki məsələdə izah edildiyi kimi kapital və sərmayə hökmünə malikdir. Əlbəttə, bu mənfəətin (artımın) məbləği çox vaxt bəlli olmadığından və səhmdar cəmiyyətinin məhsulu satıldıqdan sonra bu mənfəətin (artımın) məbləğini təmsilçidən (səhmdar cəmiyyətin idarəçilərindən) illik səhm dividendinin ödənilmə tarixinə qədər almaq mümkün olmadığına görə, səhmdar təmsilçisinin onun tərəfindən xümslə bağlı maliyyə işlərində iştirak etməsinin caiz olması üçün şəriət hakimindən və ya onun nümayəndəsindən icazə almalıdır.

Qeyd edək ki, təmsilçinin xümsə inamı olmayan və ya xümsünü verməyən səhmdarın malından istifadə edilməsi ilə bağlı hökmlər 731-ci məsələdə bəyan ediləcəkdir.

³ - Əlbəttə, qeyd olunan qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyasından qaynaqlanırsa, bunun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

Məsələ 682: Səhmdar il ərzində əldə etdiyi gəlirlə öz payını almış olsa, bu mənunə hesab olunmur və xüms ilinin sonundakı qiymətə uyğun olaraq, sərmayə qazancının xümsü mövzusunda deyilən müstəsna hallar istisna olmaqla onun xümsünü verməlidir.¹

Məsələ 683: Səhmiyyə mənfəətinin müxtəlif hökmləri vardır ki, onlardan bəziləri aşağıda qeyd olunur:

1. Şirkətin səhmdar tərəfindən alınan və ya onun hesabına yatırılan və mənunədən artıq olan mənfəətinin xümsü ödənilməlidir.
2. Şirkətin maliyyə sisteminə əsasən mənfəət əldə edildiyi zaman səhmdar həmin mənfəəti götürə bilmirsə və həmin məbləğ ona xüms ilinin sonunda ödənilirsə, belə olan halda xüms ilinin sonunda mənfəətin xümsünü ya indiki qiyməti ilə nağd ödəyə bilər və yaxud da şirkətin həmin mənfəəti verəcəyi vaxtı gözləyib, onu əvvəlki ilin gəlirindən və mənfəətindən hesablayaraq dərhal xümsünü verə bilər.²
3. Cəmiyyətin maliyyə sisteminə əsasən səhmdarların şirkətə verdiyi etibarnamə və ya icazəyə görə əldə edilmiş mənfəətin müəyyən məbləği səhmlərin artırılması və ya təkrar investisiya qoyuluşu və ya şirkətin gələcəkdəki zərərlərinin təminatı³ üçün “ehtiyat vəsaiti” kimi istifadə olunub səhmdara verilmirsə, qeyd olunan mənfəət yaşayış xərci hesab edilmir və onun xümsü vardır.⁴
4. Əgər mənfəət əldə edilməyibsə, lakin səhmdar cəmiyyəti səhmdarlara hələlik müəyyən bir məbləğ ödəyirsə, qeyd olunan məbləğin xümsü yoxdur, əgər

¹ - 640-cı məsələyə müraciət edin.

² - Əlbəttə, şəxs öz təmsilçisinin onun tərəfindən xüms şamil olan malı sərf etməsinin caiz olmasını təmin etmək üçün şəriət hakimindən və ya onun nümayəndəsindən icazə ala bilər. Vəkilədən istifadə ilə bağlı hökmləri isə şəriət hökmündən tələb edə bilər. Qeyd edək ki, təmsilçinin xümsə inamı olmayan və ya xümsünü verməyən səhmdarın malından istifadə edilməsi ilə bağlı hökmlər 731-ci məsələbə bəyan ediləcəkdir.

³ - Təbii ki, xüms verdiyi təqdirdə, əgər növbəti ildə xümsü verilmiş mənfəətin yığılmış faizi mənfəət əldə etmək və gəlir əldə etməyin mənunəsi üçün xərclənersə, kəsr qaydasına əsasən, onun xüsusi şərtləri nəzərə alınmaqla həmin ilin mənfəətindən çıxıla bilər.

⁴ - 640-cı məsələdə ticarət və qazanc sərmayəsinin xümsü mövzusunda deyilən müstəsna hallar istisna olmaqla.

mənfəət şübhəlidir və onu araşdırmaq mümkün deyilsə və səhmdarların hesabına hələlik qismən ödəniş edilsə, onun xümsünü hələlik vermək lazım deyildir.¹

Kompensasiya qaydası (kəsr, zərərin aradan qaldırılması)

Ziyan, itki və köhnəlməyə görə əmlaka dəyən zərərin ödənilməsi

Məsələ 684: Əgər işləyən şəxsin ticarət üçün sərf etdiyi bir sərmayəsi varsa və o, bəzi ticarət əməliyyatlarından mənfəət əldə edir, bəzilərindən isə zərərli çıxırsa, xümsü hesablayarkən zərərin həcminə bərabər məbləği həmin ilin gəliri hesabına, gəlirin zərərdən öncə, yoxsa sonra meydana gəlməsindən asılı olmayaraq kompensasiya edə bilər. Sərmayənin özünün (ilkin məbləğinin) xümsü ilə əlaqədar hökm isə daha öncə 640-cı məsələdə qeyd edilmişdir.

Məsələn, xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan maldan 50 min manat dövriyyə vəsaiti² olan işləyən bir şəxs, yuxarıda qeyd olunan kapitalla alqı-satqı zamanı 10 min manatlıq zərəre uğrasa və onun sərmayəsi 40 min manata qədər azalsa, lakin həmin il yenə 20 min manat yenidən qazanc əldə etsə, nəticədə əldə edilən mənfəətin 10 min manatı yuxarıda qeyd olunan kapitalın zərərinə əvəz edir və il boyu yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə xüms ilinin sonunda qalan digər 10 min manatın xümsünü verməlidir.

Məsələ 685: İşləyən şəxsin malları il ərzində tələf olarsa,³ yaxud qiymətin aşağı düşməsinə səbəb olan qüsurlar və köhnəlmələrdən təsirlənərək qiyməti aşağı düşərsə, dəyən zərərin illik gəlirdən çıxılması ilə əlaqədar hökm belədir:

- a) Xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün⁴ şamil olduğu sərmayənin oğurluq, yanğın, zəlzələ və bu kimi hadisələr

¹ - Başqa ibarətlə desək, belə halda gəlir və mənfəətin əldə edilməməsi hökmü tətbiq edilir.

² - İrs kimi.

³ - Xümsü verilmiş mal (müəmməs), yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsaitin məunəyə sərf edilməsinin hökmü gələn məsələlərdə izah ediləcəkdir.

⁴ - Məqsəd, ticarət malının (sərmayənin) qiymətinin düşməsinə səbəb olan eyb və nöqsandır.

nəticəsində qüsurlu və ya tələf olmasına öncəki məsələdə qeyd edilən ticarətdə zərərlə bağlı hökm şamil olunur və insan dəyən zərərin həcmi həmin ilin gəlirindən çıxıla bilər.

- b) Xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu əmək alətlərinin, qazanc vasitələrinin tələf olması, qüsurlu olması, yaxud qiymətinin düşməsi gəlir əldə etmə prosesində baş verdiyi təqdirdə ticarətdə zərərlə əlaqədar hökm şamil olunur və dəymiş zərərin həcmi həmin ilin gəlirindən çıxıla bilər.
- c) Xümsü verilmiş malın, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu, sərmayə və əmək aləti (qazanc vasitəsi) olmayan malların, məsələn, yaşayış evinin, yaxud şəxsi avtomobilin tələf olması, qüsurlu olması və ya qiymətinin azalması səbəbi ilə dəyən zərər həmin ilin gəlirindən çıxıla bilməz.¹

Məsələ 686: İşləməyən və ticarət üçün sərmayəsi və ya əmək alətləri (qazanc vasitələri) olmayan şəxsin yaşayış evi və ya şəxsi avtomobili kimi xümsü verilmiş mal, ya xümsü verilmiş mal hökmündə olan əmlakı tələf olarsa və yaxud qiymətin aşağı düşməsinə səbəb olan qüsurlar və köhnəlmə səbəbindən ucuzlaşarsa, onun gəlirlərindən çıxıla bilməz.²

Məsələ 687: Əgər şəxsin (işləyən və ya işləməyən) xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan (məsələn, miras kimi) əmlakı varsa, belə ki, başqa bir şəxs onu tələf etsə və ya zədələyib ona borclu qalsa, borcludan tələb edəcəyi həmin əmlak xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan əmlakın əvəzi sayıldığı üçün xümsü yoxdur.

Məsələ 688: Əgər işləyən şəxsin bir il gəliri və mənfəəti olmazsa və xümsü verilmiş malının, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu

¹ - Amma o şeyə ehtiyacı olsa və mənunə sayılarsa, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə onu ala və ya təmir edə bilər və bu halda qeyd olunan gəlirə xüms düşmür.

² - Eynilə.

malının bir hissəsi tələf olarsa, yaxud apardığı ticarət əməliyyatlarında zərər edərsə, bu tələf və zərərinin yerini sonrakı il əldə etdiyi gəlirlə doldura bilməz.

Beləliklə, bu halda insanın xümsü verilmiş malının (pulunun), yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu malının (pulunun) miqdarı azalmışdırsa nəticədə, onun həmin ilki xümslük malı da azalır.

Məsələ 689: Əgər işləyən şəxs xüms ili ərzində ticarətdə zərər görsə və sonradan gəlir əldə etsə və qeyd olunan gəlirin ticarət sərmayəsi üzrə zərərin əvəzini ödədiyi illə əlaqədar olduğuna və yaxud ondan sonrakı xüms ili ilə bağlı olduğuna şübhə edərsə, ticarət sərmayəsinə dəyən zərəri ondan kompensasiya edə bilməz.

Məsələ 690: Əgər insanın (istər işləyən, istərsə işləməyən şəxsin) il ərzində əldə etdiyi gəlirin bir hissəsi tələf olsa, məsələn, sel və zəlzələ nəticəsində tələf olsa, yaxud oğurlansa, onun xümsünün verilməsi vacib deyil.

Xümsü verilmiş malın məunəyə sərf edilməsi

Məsələ 691: Əgər işləyən şəxs xümsü verilmiş malının, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu malının bir hissəsini ailəsinin yaşayış xərclərinə sərf etsə, xüms ilinin sonunda həmin ilin gəlirindən bir o qədər çıxar və gəlirin qalan hissəsinin xümsünü verə bilər. Bu halda gəlirin sözügedən malın (pulun) məunəyə sərf edilməsindən öncə, yaxud sonra hasil olmasının fərqi yoxdur.

Məsələn, yüz min manat dəyərində qida məhsuluna, yaxud puluna xüms şamil olan və malın özündən onun xümsünü verən, sonrakı il həmin xümsü verilmiş qida məhsullarını, yaxud pulu (səksən min manatı) ailəsinin yaşayışına və ya qazanc (biznesin təşkili, istehsal) xərclərinə sərf edən işləyən şəxsin yeni

ilin sonunda, məsələn, illik gəlirindən iki yüz min manat artıq pulu qalarsa, onun səksən min manatının xümsünü verməsi vacib deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm ev əşyaları, mebel kimi istehlak edilməyən mallara şamil olunmur. Məsələn, insan xümsü verilmiş xalçadan məişətdə növbəti il də istifadə edərsə, həmin ilin gəlirindən xalçanın qiymətinə bərabər olan məbləği çıxı bilməz.

Məsələ 692: İşləməyən bir şəxs xümsü verilmiş malının, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu malının bir hissəsini ailə məunəsinə (özünün və ailəsinin yaşayış xərclərinə) sərf edərsə, bu xərcin məbləğini yalnız onu sərf etdiyi zaman mövcud olan¹ və bir ili tamamlanmamış² mənfəət və gəlirdən çıxı bilər, həmin malı sərf etdikdən sonra hasil olan mənfəət və gəlirdən çıxı bilməz.

Birinci misal: Əlində yüz min manat xümsü verilmiş pulu qalan və onu özünün yaşayış tələbatına sərf edən, işləməyən bir şəxsin il ərzində gəliri iki yüz min manat olsa, onun yüz min manatını xərcələnmiş xümsü verilən pulun əvəzinə çıxı bilər və onun xümsünü verməkdən azad sayılır. Bu o zaman mümkündür ki, qeyd olunan gəlir (yəni yüz min manat) əvvəlki xümsü verilmiş pul istifadə edildiyi zaman mövcud və onun mülkiyyətində olsun.

Amma əvvəlki xümsü verilmiş pul istifadə edildiyi zaman başqa gəliri olmasa, ondan sonra iki yüz manat qazanc əldə etsə, yeni gəlirdən xümsü verilmiş pulun əvəzinə qoya bilməz.

İkinci misal: İşləməyən bir şəxsin ərzağına xüms düşsə, ərzağın qiyməti yüz min manat olsa, onun xümsünü elə həmin malın özündən versə, xümsü verilmiş (səksən minlik) bu ərzaq mallarını özünün yaşayış tələbatına sərf etsə və il ərzində əldə etdiyi gəlirlə hamısı, ya bir miqdarı səksən min tümən dəyərində olan başqa ərzaq yaxud digər əşyaları alsa, belə ki bu ərzaq və əşyalar ilin

¹ - Başqalarından alacaqlı şəkildə olsa belə.

² - Məqsəd, sahibi olduğu gündən bir il keçmiş və xümsünü verməyin vacib olduğu gəlirdir.

sonunadək qalsa, yemək və ya istehlak malları və ya onların alış qiyməti əvvəlki xümsü verilmiş pul istifadə edildiyi zaman mövcud və onun mülkiyyətində olarsa xüms verməkdən azaddır.

Amma əvvəlcə əvvəlki xümsü verilmiş azuqəni istifadə edib, bundan sonra qazandığı gəlirlə azuqə və ya yeni istehlak malları alsın, xüms il keçdikdə və yaşayış xərclərinə sərf etmədiyi təqdirdə bütün azuqə və ya istehlak mallarının xümsünü ödəməlidir.

Məsələ 693: Əgər bir şəxs illik yaşayış ehtiyaclarına sərf etdiyi düyü, paxlalı məhsullar, şəkər tozu və yağ kimi istehlak mallarını xümsü verilmiş pul¹ ilə alsın, ilin ortalarında bu malların qiyməti artdığı halda, onları məunəyə xərcləsə, yaşayış ehtiyaclarına sərf etdiyinə görə, əvvəlki iki məsələdə təfərrüatlı qeyd edildiyi kimi xərclədiyi xümsü verilmiş pulun məbləğini həmin ilin gəlirindən çıxıb bilər.

Amma vacib ehtiyata görə, o, yeni ilin gəlirindən əmtəənin istehlakı zamanı baş verən qiymət artımını çıxıb bilməz və yalnız alış zamanının qiymətini yeni ilin gəlirindən öncədən izah verdiyimiz şəkildə çıxıb bilər.

Məsələ 694: Əgər bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəliri və qazancı ilə ilin yaşayış xərcləri sayılan şəkər tozu, düyü, paxlalı məhsullar kimi “oxşar mal”² qrupuna daxil olan istehlak mallarını alsın və xüms ilinin sonunda məunə üçün xərclənməmiş məbləğin xümsünü versə və sonrakı il ərzində onları məunəyə sərf etsə, xümsü verilmiş bu mallar “oxşar” sayıldığı üçün öncədən təfərrüatlı şəkildə qeyd edildiyi kimi növbəti ildə onları məunəyə xərcləsə, yuxarıda təfərrüatlı olduğu kimi, həmin ilin gəliri ilə onları oxşarı ilə əvəz edə bilər.

Məsələn, işləyən şəxs evinin düyü və paxlalı məhsulunun xümsünü keçən il veribsə, məsələn 500 manatlıq xümsü verilmiş ərzağı varsa, onları il ərzində

¹ - Yaxud da irs kimi xümsü verilmiş mal hökmündə olan əmlak.

² - Oxşar əşyaların mənasının izahı 761-ci məsələnin haşiyəsində qeyd olunacaqdır. (Oxşar xüsusiyyətlərə, tələbə və dəyərlə malik. Tərc.)

məunəyə xərləyibse, yeni xüms ilinin sonunda onun toplam gəlirləri pul və ərzaq şəklində iki min manatdırsa, xüms ilinin günündə sözügedən ərzağın qiyməti səkkiz yüz manat dəyərindədirsə, 800 manatlıq ərzağın xümsünü verməsi lazım deyil, min iki yüz manatlıq xüms ödəməsi kifayətdir.

Məsələ 695: Sənəti və işi olan şəxs xümsü verilmiş malı, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu malı yaşayış xərclərini təmin edən ticarət və gəlir əldə etmək üçün sərf etsə, onu həmin ilin gəlirindən çıxı bilər. Gəlir və qazancın malı məunə üçün xərləyəndən əvvəl, yaxud sonra əldə etməsinin fərqi yoxdur.

Məsələ 696: Əgər insanın (işləyən, yaxud işləməyən şəxsin) bir il gəliri olmazsa və xümsü verilmiş malının, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu malının bir hissəsini ailəsinin yaşayış xərclərinə (işləyən şəxsdirsə, ya ailəsinin yaşayış xərclərinə, ya da biznes, təsərrüfat, istehsal xərclərinə) sərf edərsə, həmin il çəkdiyi xərcləri sonrakı ilin gəlirindən çıxı bilməz.¹

Məsələ 697: İşə heyvan bəsləmək və satmaqla məşğul olan maldarlar xümsü verilmiş heyvanlarından bəzilərini il ərzində özü üçün kəsib məsrəf edərsə, yaxud sataraq pulunu yaşayış xərclərinə sərf edərsə,² xümsünü verdiyi malın istifadə olunmuş miqdarını həmin ildə doğulan heyvanlar, ya heyvanların məhsulu ilə əvəzləyə bilər.

Əgər xümsünü verdiyi malın istifadə olunmuş miqdarı, mal-qaradan doğulan heyvanların və onların digər məhsullarının ümumi sayına bərabər olarsa, onların xümsünü verməkdən azad edilir.

Qeyd edək ki, bu hökm digər peşələrə və işləyən insanlara da şamil edilir.

Məsələ 698: Bəzi insanlar elə fəaliyyət sahələrində çalışırlar ki, həmin iş öncə insanın malını işə sərf etməsini tələb edir, halbuki, gəliri sonrakı il, yaxud

¹Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə ticarət, təsərrüfat, yaxud istehsal xərcləri ilə bağlı 698-ci məsələdə qeyd edilən bir hal istisna təşkil edir.

² - Məsələdə qeyd olunan hökm, onların tələf olması, yaxud ölməsinə də aiddir.

illərdə hasil olur. Məsələn, mədən qazıntısı və əkinçilik təsərrüfatı bu qəbildən olan işlərdəndir. Şəxs xümsü verilmiş malını öncə mədən qazıntısına sərf edir və onun gəliri sonrakı illərdə əldə edilir. Əkinçi xümsü verilmiş malını əkin sahəsinin hazırlanmasına xərcləyir. Sonrakı il əkib, məhsul əldə edir. Yaxud bağban xümsü verilmiş malını bağın hazırlanmasına xərcləyir, ağacların meyvələri bar verdiyi zaman gəlir əldə edir.

Belə şəxslər xümsü verilmiş mala yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu əmək alətlərinə il ərzində qazanc əldə etmək üçün gördükləri iş prosesində dəyən zərərin məbləğini yeni ilin gəlirindən çıxı və yerdə qalan gəlirin xümsünü verə bilirlər.

Ancaq əgər bu şəxslər xümsü verilmiş mallarını (pullarını) özlərinin və ailələrinin yaşayış xərclərinə gəlir əldə etmədən və yeni xüms ili gəlib çatmadan öncə sərf etmişlərsə, bu ildə sərf etdikləri xümsü verilmiş mal miqdarını sonrakı ilin gəlirindən çıxı bilməzlər.

Məsələ 699: Xüms ilinin sonunda müəyyən gəliri olan və digər tərəfdən də məunəsi üçün aldığı və ödəmədiyi borcu olan, ancaq 704-cü məsələdə izah edilən “borcun çıxılma qaydası”nın şərtləri mövcud olmadığına görə ilin sonunda sahib olduğu gəlirin xümsünü verən şəxs sonrakı il, yaxud illərdə qeyd olunan məunəyə görə olan borcunu və ya onun bir hissəsini həmin xümsü verilmiş malla, ya başqa xümsü verilmiş malla, yaxud xümsü verilmiş mal hökmündə olan vəsaitlə ödəyərsə, borcunu ödədiyi ilin sonunda həmin məbləğ həmin ilin gəlirindən çıxılır və o, gəlirin yerdə qalan hissəsinin xümsünü ödəməlidir.

İşləməyən şəxsə gəlincə, əgər məunəyə sərf etdiyi borcu xümsü verilmiş, yaxud onun hökmünü daşıyan malla qaytararkən mövcud olan bir gəliri olarsa (hətta borc şəklində olsa belə), məsələn, başqa on min manat gəliri də olduğu halda on min manat borcunu xümsü verilmiş malla ödəyərsə, həmin gəlir (on min manat) xümsü verilmiş malın əvəzi sayılır və ona xüms şamil olunmur.

Ancaq əgər borcu xümsü verilmiş, yaxud onun hökmündə olan malla qaytardıqdan sonra bir gəlir əldə edilərsə, bu gəlir xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş malın hökmündə olan əmlakın əvəzi sayılmır və sərf edilən xümsü verilmiş, yaxud xümsü verilmiş malın hökmündə olan mal həmin gəlirlə kompensasiya edilmir.

Məsələ 700: Bir şəxs xüms ilinin sonunda məunə borcuna görə gəlirinin xümsünü verməkdən azad edilərsə, belə ki, 704 və 705-ci məsələlərdə qeyd olunan çıxılma qaydasının şərtlərinə əsasən sonrakı xüms ilində azad edilmiş məbləği yaşayış xərclərinə sərf edərsə, cari ildə keçən ilin müavinət borcunu ödəmədiyi halda, qeyd olunan məbləği əvvəlki məsələlərdə bildirilmiş çıxılma qaydasının şərtlərinə riayət etməklə bu il əldə etdiyi gəlirdən çıxı bilər.

Məsələn, məunə sayılan yaşayış evi almaq üçün 100 min manat borcu olan və həmin ildə 100 min manat gəliri olan, xüms ilinin sonunda isə yaşayış evinə olan borcuna görə müvəqqəti olaraq xüms verməkdən azad edilmiş 100 min manat gəliri olan fəhlə, əgər gələn xüms ili ərzində sözügedən 100 min manatı məunə sayılan məişət əşyaları almağa sərf edərsə, cari xüms ilinin sonunda 150 min manat gəliri olarsa və yaşayış evi almaq üçün keçən ilki borcunu ödəməmişsə, bu il əldə etdiyi gəlirdən 100 min manat keçən ilki xümsdən azad edilmiş əmlakın 100 min manatını əvəz etdiyi üçün xümsü yoxdur və o, yalnız 50 min manatın xümsünü verməlidir.

Bir iş sahəsində başqa bir iş sahəsindən dəyən zərərin çıxılması və buna bənzəri

Məsələ 701: Birdən artıq ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən, məsələn, düyü, şəkər, yağ satmaqla məşğul olan şəxs həmin sahələri mədaxil, məxaric, kassa hesabı, mənfəət və ziyan kimi ticarət məsələlərində bir-birindən ayırmadığı təqdirdə xümsü hesablayarkən onların mənfəət və ziyanını da birlikdə və vahid mühasibat hesabı əsasında hesablamalıdır. Əgər bir sahədə

qazanc əldə edib, başqa sahədə zərər edərsə, zərər etdiyi işinin xəsarətini qazanc əldə etdiyi işindən çıxı bilər.¹

Lakin əgər iki fərqli sahədən qazanc əldə edərsə, məsələn, həm ticarətlə, həm də əkinçiliklə məşğuldursa, yaxud işi ticarətdirsə, amma məsələn, həm parça satırsa və həm ayaqqabı satırsa, ancaq gördüyü bu iki işin mədaxil və məxaric hesabı bir-birindən ayrıldırsa, bu iki halda vacib ehtiyata əsasən, bir sahənin zərərini, başqa sahənin mənfəəti ilə kompensasiya edə bilməz.

Məsələ 702: Həm iş adamı, həm də işçi kimi iki növ biznesə malik olan və hər biri üçün ayrı-ayrı xüms ili təyin edən şəxs, işçi kimi əmək haqqını qazancı dəstəkləmək və biznes gəliri əldə etməyin məunəsi üçün xərcləyirsə, 597-ci məsələdə izah edildiyi kimi, işlədiyi xüms ilinin sonunda qeyd olunan məbləğlərin xümsünü verməlidir.

Amma bu zaman şəxs il ərzində biznesdən gəlir əldə edərsə, həmin məbləği biznes gəlirindən çıxı bilər.

Məsələn, öz maaşından 5 min manatı ticarət binasının kirayəsi və işçilərinin maaşları ilə bağlı borcuna xərcləsə və xüms ilinin sonunda işinin maaşından 10 min manat qalsa, 15 min manatın toplam xümsünü verməlidir və üç min manat xüms ödədikdən sonra işlədiyi işin xüms əsası 7 min manat olacaqdır. Belə olan halda, ticarət etdiyi xüms ilinin sonunda ticarətdən 10 min manat qazanıbsa, əvvəlcə 5 min manatı çıxacaq, sonra öz biznes gəlirinin qalan xümsünü ödəyəcəkdir.

Borclar – çıxılma qaydası

Məsələ 703: Borcun qaytarılması məunə hesab edilir. Yəni insanın il ərzində əldə etdiyi gəlirdən xüms ili başa çatmamış borcunu qaytarmağa sərf

¹ - Sözügedən hökm, oxşar məqamlarda da caridir. Bir neçə əkinçiliklə məşğul olan şəxs kimi oxşar işlərdə də etibarlıdır.

etdiyi malın (pulun) özünə sonra qeyd ediləcək hallar istisna olmaqla xüms şamil olmur.¹

Bu hökmdə borcun eyni ildə və ya əvvəlki illərdə yaranması arasında heç bir fərq yoxdur. Həmçinin, əvvəlki illərdə borcunu ödəmək imkanına sahib olub-olmamasının da fərqi yoxdur.

Məsələ 704: Əgər işləyən şəxs xüms ilinin sonunadək borcunu qaytarmazsa, ilin sonunda mövcud olan bütün gəlirlərinin, o cümlədən, nağd pul ehtiyatının, artıq malın, ərzağın və s. xümsünü verməlidir və borcu olduğuna görə onların xümsünü verməkdən imtina edə bilməz. Yalnız aşağıdakı şərtlər mövcud olduğu təqdirdə xüms ilinin sonunda əldə edildiyi gəlirin borc məbləğinə bərabər hissəsinin xümsünü verməkdən azaddır:

- a) Borc məunə (yaşayış xərcləri, yaxud ticarət, təsərrüfat, istehsalat xərcləri) üçün olmalıdır.²
- b) Məunənin həyata keçməsi³ və gəlirin əldə olunma vaxtı (xüms verməkdən azad olunan gəlir) hər ikisi cari xüms ilində olmalıdır (hər ikisi eyni ildə baş verməlidir).⁴

Təbii ki, bu şərt¹ “davamlı olmayan məunələrə”² aiddir.

¹ - Əlbəttə, borcun ödənilməsi mövcud olan və məunə sayılmayan mal (pul) üçün olduğu halda, ona aid olan qaydalar gələcək məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

² - Borc alınmasına, nişə ticarət edilməsinə, əmək haqqı və bu kimi şeylərə görə borclu olmağın heç bir fərqi yoxdur. Məsələn, bir miqdar borc alıb onu nikahına və ya gündəlik məsrəflərinə xərcləsin və ya onunla ticarət mallarının daşınma xərclərini ödəsin, yaxud mənzilinə şanına uyğun olan və lazımı mebel avadanlıqlarını borc alaraq, yaxud nişə formada əldə etsin və ya onun üçün işləmiş fəhlələrə borclu olsun.

³ - Məunənin (yaşayış xərclərinin) həyata keçmə vaxtı (ehtiyacın yaranması və tələbat) hallara görə fərqlənir. Amma adətən, istehlak malları, məsələn qida istehlak edildiyi vaxt, onunla bağlı məunə həyata keçmiş sayılır. Məunə iş, əmək və yaşayış xərclərində pulun bu kimi şeylərə sərf edildiyi vaxtdır. Uzunmüddətli malların (məsələn, ev mebellərinin) məunəsi onların istifadə müddətinin başlanğıcından hesablanır. Əlbəttə, bəzi hallarda məsələn, 605, 612 və 614-cü məsələlərdə qeyd olunduğu kimi məunənin həyata keçməsi malın istifadəsindən asılı deyil.

⁴ - Beləliklə, bu şərtə əsasən, əgər məunənin tətbiq olunma vaxtı əvvəlki xüms ilinə aiddirsə, xüms verməkdən azad edilən gəlirin əldə edilmə zamanı da, həmin keçən ilə aid edilməlidir. Əgər məunənin tətbiq olunma vaxtı, məsələn iki il əvvələ aiddirsə, gəlir əldə etmə vaxtı da eynilə iki il əvvələ aid olmalıdır. Məsələn, işləyən bir adam iki il əvvəl evlənib arvadına mehriyyə olaraq 50 min manat borcu olsa və həmin ildə başqaları üçün gördüyü işlərə görə 50 min manat borcu olarsa və həmin ildə başqaları üçün gördüyü işlərə görə 50 min manat alacaqlı olarsa və həmin alacaqlı olduğu borcu cari ildə əldə etsə, həmin məbləğ keçən iki ilin gəlirinin bir hissəsi hesab olunur. Əgər cari ilin sonuna qədər xanımının mehriyyəsini ödəməsə və yuxarıda qeyd olunan alacaqlı olduğu borc da qalıbsa, hələlik onun xümsünü verməkdən azad edilir.

Lakin “davamlı məunələr”də (məsələn, sonrakı illərdə şəxsi və ailə istifadəsi üçün istifadə olunacaq yaşayış evi və ya nəqliyyat vasitəsi və ya məişət mebeli), əgər davamlı məunənin istifadə edildiyi (alındığı) xüms ilində məunə üçün edilən borc müqabilinə çıxıla bilən gəliri yoxdursa və ya gəliri borcun məbləğindən azdırsa, borcu ödənilmədikdə onu növbəti ilin və ya illərin gəlirindən çıxıla bilər.³

c) Məunə (xərclər) davamlı deyil və insan işə, əmək və qazanc əldə etməyə başladıqdan sonra meydana çıxmışdır.⁴

Odur ki, işçilərin işində qeyd olunan üç şərtin yerinə yetirilməsi ilə sözügedən borc fiziki şəxslərin illik gəlirindən istisna edilir. Bu qayda “istisna və ya çıxılma qaydası” adlanır.

Məsələn, işləyən şəxs cari ildə 10 min manat borc götürübsə və onu evinə lazımı və şanına uyğun olan mebel almağa xərcləyibsə və bu ilin sonunda yuxarıda qeyd olunan borcu ödəmədən 10 min manat əlavə gəlir əldə edibsə, bu halda həmin gəlirin xümsünü verməkdən hələlik azad edilir.⁵

Həmçinin, cari ildə ailə qurmuş və cəhiz üçün 14 bahar azadı qızıl sikkə borcu olan işləyən şəxs, əgər xüms ilinin sonunda xanımının cəhizini vermədiyi halda 14 qızıl sikkə artıq gəliri olarsa, hələlik onun xümsünü verməkdən azaddır. Qeyd olunan gəlirin nikah əqdinin icrası zamanı mövcud olub-olmaması və ya ilin ortasında nikahdan sonra əldə olunmasının fərqi yoxdur.

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu şərtin 709-cu məsələdə bəyan olunacaq başqa bir istisnası var.

² - Yol, qonaqlıq, xəstəliyin müalicəsi, cəhiz və ya il ərzində sərf edilən istehlak mallarının xərcləri kimi.

³ - Məsələn, işləyən şəxs 5 il müddətinə 100 min manat kredit götürübsə və onu məunə sayılan yaşayış evi almağa xərcləyibsə, birinci xüms ilinin sonunda gəliri 100 min manat olsa, onun xümsünü ödəməsi lazım deyil. Həmçinin, birinci xüms ilinin sonunda onun gəliri 30 min manat olsa, qeyd olunan məbləğin xümsünü vermək lazım deyil və qalan borcu gələn ilin gəlirindən çıxıla bilər.

Buna əsasən, əgər ikinci xüms ilinin sonunda onun gəliri 50 min manat olsa, bu məbləğin xümsünü vermək lazım deyil və borcun qalan 20 milyon təqribən üçüncü xümsinin gəlirindən çıxılmaq olar. Əlbəttə, ikinci və üçüncü xüms ilində də qeyd olunan evi onun məunəsi hesab etmək lazımdır.

⁴ - Lakin məunənin tətbiq edilmə vaxtı, şəxsin işə qəbul olunmazdan əvvəlki dövrə aiddirsə, o, işə düzəldildikdən sonra əldə etdiyi gəlirdən yaşayış xərclərinin borcunu çıxıla bilməz. Amma adıçəkilən şəxs işlə təmin olunmayana qədər o, işləməyən şəxs hökmündədir və onlar üçün çıxılma qaydasının tətbiqinin şərtləri 705-ci məsələdə bəyan ediləcəkdir.

⁵ - Borcu verdikdən sonra onun xümsünün hökmü 710-cu məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 705: Borcu olan işləməyən şəxs də əldə edildiyi vaxtdan bir il keçmiş və tələf olmamış, yaxud məunəyə sərf edilməmiş gəlirlərinin, o cümlədən, nağd pul ehtiyatının, artıq malın, ərzağın və s. xümsünü verməlidir və borcu olduğuna görə onların xümsünü verməkdən imtina edə bilməz.

Yalnız aşağıdakı şərtlər mövcud olduğu təqdirdə əldə edildiyi tarixdən bir il keçmiş gəlirin borc məbləğinə bərabər hissəsinin xümsünü verməkdən azaddır:

- a) Borc məunə üçün olmalıdır.
- b) Borc məunəyə sərf edilərkən, şəxs başqalarından alacaqlı olduğu şəkildə olsa belə, xümsünü verməkdən azad olunan gəlir də mövcud olmalıdır. Əlbəttə, bu şərt davamlı olmayan yaşayış xərclərinə aiddir.

Lakin davamlı məunələr haqda olan hökm isə, o istifadə edildiyi (həyata keçdiyi) zaman, məunənin borcunu çıxmaq üçün gəlirə sahib olmasa və ya gəliri borcun məbləğindən azdırsa, borcunu ödəmədikdə onu növbəti gəlirlərdən çıxara bilər.¹

- c) Həmin gəlirin hasil edildiyi tarixdən borcun məunəyə sərf edildiyi tarixədək on iki ay, yaxud daha uzun bir müddət keçməməlidir.²

Beləliklə, işləməyən şəxslər xüsusunda qeyd edilən üç şərtlə sözügedən borc (məbləği) insanların illik gəlirindən çıxılır.

Məsələn, işləməyən şəxs ailə qurarsa və cehiz üçün 14 bahar azadi qızıl sikkə borcu olarsa, mehriyyə borcu olan vaxt (nikah müqaviləsinin icrası zamanı) onun 14 sikkə məbləğində üzərindən 12 ay keçməyən əlavə gəliri olsa, hələlik

¹ - Məsələn, əgər işsiz şəxs 5 illik kreditlə 50 min manat birdəfəlik borc götürsə və ona məunə sayılan yaşayış evi almaq üçün xərcləsə, əgər məunə həyata keçdiyi (məsələn, aldığı evə köçüb orada yaşamağa başladığı) zaman 50 min manat məbləğində gəliri olarsa, onun xümsünü vermək lazım deyil. Gəliri 30 min manat olarsa, qeyd olunan məbləğin xümsünü verməsi lazım deyil və borcunun qalan hissəsini gələn il və ya illər ərzində əldə etdiyi gəlirdən çıxara bilər.

Təbii ki, gəlirdən çıxılan zaman qeyd olunan evin hələ də onun məunəsi hesab olunması zəruridir.

² - Çünki qeyd olunan gəlirin bir ili tamam olub (amma xümsü ödənilməyib) və məunə həyata keçməmişdən əvvəl ona xümsü aid edilib.

onun xümsünü verməkdən azaddır.¹ Lakin nikah oxunan zaman gəliri olmasa və sonradan gəlir əldə edərsə, mehriyyə borcunu ondan çıxma bilməz.

Məsələ 706: Məsələn, işsiz şəxs oktyabrın 1-də borc götürüb dekabrın əvvəlində həmin məbləği evlilik xərclərinə sərf edərsə və yaxud həmin şəxs oktyabrın 1-də nişyə maşın alıb dekabrın 1-də ondan şəxsi nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edərsə, bu zaman baxmayaraq ki, qeyd olunan gəlir oktyabrın 1-də mövcud olmasa və oktyabrın 1-dən dekabrın 1-ə qədər əldə edilmiş olsa belə, dekabrın əvvəlinə qədər mövcud olan gəlirdən məunəyə sərf etdiyi borc məbləğinin bərabərini çıxma bilər.

Məsələ 707: Çıxılma qaydası ilə bağlı bir neçə məqama diqqət yetirmək lazımdır:

- a) Çıxılma qaydasının şamil olduğu borcların müddətli, yaxud müddətsiz olmasının, həmçinin, birdəfəlik ödənməli olan müddətli borc, yaxud hissə-hissə ödənilə bilən müddətli borc olmasının fərqi yoxdur.
- b) Çıxılma qaydasının şamil olunmasında insanın borcunu məhz azalma şərtlərinə cavab verən gəlirin bir hissəsi ilə qaytarmaq niyyətinin olması, yaxud borcu həmin maldan deyil, başqa bir gəlirlə qaytarmaq istəməsi və ya ümumiyyətlə, hal-hazırda borcunu qaytarmaq istəməməsi arasında heç bir fərq yoxdur.
- c) Məunə borcunun çıxılma edildiyi gəlirdə onun mülkiyyətində olan pul, əmtəə, əlavə azuqə, mülk, torpaq və bu kimi şeylər arasında heç bir fərq yoxdur.
- d) Çıxılma qaydası öz-özünə şamil olur. Buna əsasən, insan buna diqqət yetirməzsə və borc məbləğini gəlirdən çıxmayaraq artıq xüms verərsə, həmin məbləğ şəriət hakiminin, yaxud onun nümayəndəsinin icazəsi ilə gələcək illərin xümsündən hesablanması istisna olmaqla, xüms hesab edilmir.

¹ - Borc ödənildikdən sonra xümsün hökmü 711-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 708: Əgər şəxsin məunə borcu olarsa, kəsir qaydasına əsasən gəlirindən borcun məbləğinə bərabər olan vəsaiti çıxarsa, bir neçə il çəksə belə, gəlirdən çıxılan məbləğin xümsü yoxdur.¹ Amma bu halda, sərmayə üçün ayrılmış əmtəə istisnadır. Belə ki, onun özünün xümsü olmasa da, lakin qiymətinin artması halında, ona sərmayə əmlakının qiymətinin artımının hökmləri tətbiq ediləcəkdir.²

Məsələ 709: Bəzi insanların məşğul olduğu işlərin tələbinə əsasən insan əvvəlcə həmin işin qurulmasına pul xərcləməlidir, gəliri isə növbəti xüms ilində və ya sonrakı illərdə əldə olunacaqdır. Məsələn, mədən qazıntısı, əkinçilik təsərrüfatı və ya bağbanlıq bu qəbildən olan işlərdəndir.

Belə şəxslər xüms ili başa çatmamışdan əvvəl qazanc və gəlir əldə etmək (biznesin təşkili, istehsal xərcləri) məunəsi üçün borc alarsa, həmin ildə alınan borclar əldə olunması üçün sözügedən məunənin sərf edildiyi növbəti xüms ilinin və ya sonrakı illərin gəlirindən çıxılacaqdır.

Lakin yuxarıda adı çəkilən şəxslər xüms ili başa çatmamışdan öncə yaşayış məunəsi (özünün və ailəsinin yaşayış xərcləri)³ üçün borc alarsa, bu borc davamlı olmayan məunə üçün⁴ olsa, həmin ilin borcunu növbəti xüms ilinin və ya sonrakı illərin gəlirindən çıxı bilməzlər. Lakin onlar öz borclarını gələn ilin və ya sonrakı illərin (xüms ili gəlməmişdən əvvəl) gəlirindən ödəyə bilərlər. Amma bu borc davamlı məunə üçün⁵ alınarsa, həmin ilin borcunu növbəti xüms ilinin və ya sonrakı illərin gəlirindən çıxı bilməzlər.⁶

¹ - 645 və 647-ci məsələlərdə ticarət sərmayəsi qiymətinin artması ilə bağlı hökmlər qeyd olunmuşdur.

² - Gəlir əldə etməyin məunəsinin izahı haqda 597-ci məsələdə izah verilmişdir.

³ - Ailənin yayayış xərclərinin təminatının izahı 598-ci məsələdə qeyd olunub.

⁴ - Səfər, qonaqlıq, xəstəliyin müalicəsi, evlilik mehriyyəsi kimi.

⁵ - Sonrakı illərdə şəxsi və ailənin tələbatı üçün istifadə olunacaq yaşayış evi və ya nəqliyyat vasitəsi və ya mebel kimi.

⁶ - Məsələn, əgər mədənciliklə məşğul olan şəxs, şənina uyğun və onun məunəsi hesab edilən həddə yaşayış evi almaq üçün 4 illik kreditlə birdəfəlik 200 min manat borc götürsə, mədəndən gələn gəlirin növbəti ildə əldə edildiyi zaman, xüms ilinin sonunda 200 min manat əlavə gəliri olarsa, onun xümsünü vermək lazım deyil. Həmin ildəki gəliri 100 min manat olarsa, qeyd olunan məbləğin xümsünü vermək lazım deyil və qalan borcu gələn ilin (ikinci ilin) gəlirindən çıxı bilər. Odur ki, əgər ikinci ilin sonunda onun əlavə gəliri 60 min manat

Məsələ 710: Əgər bir şəxs, məsələn, başqasından qızıl və ya avro borc alıbsa və onun satışından əldə etdiyi pulu yaşayış xərclərinə sərf edibsə, əgər xüms ilinin sonunda qızıl və ya valyutanın qiyməti borc aldığı vaxta nisbətə artıbsa, keçən məsələlərdə bəyan edilən çıxılma qaydasının şərtlərini nəzərə alaraq ilin sonunda qızılın və ya valyutanın qiymətini gəlirdən çıxı bilər.

Məsələ 711: İnsanın borcu olduğuna görə çıxılma qaydasına müvafiq olaraq gəlirinin bir hissəsi, yaxud hamısı xümsdən azad olarsa, borcun sonrakı il, yaxud illərdə qaytarılması ilə bağlı hökm belədir:

- a) Əgər borcu borclu olduğuna görə xümsdən azad olmuş pulla qaytararsa, onun xümsü ilə bağlı bir vəzifəsi yoxdur.
- b) Əgər borcu işləyən şəxs yeni ilin gəliri ilə, işləməyən şəxs isə onu məunəyə sərf etdikdən sonra əldə etdiyi gəlirlə qaytararsa, xümsdən azad olmuş məbləğdə pul, yaxud onunla əldə edilən şey mövcud olduğu¹ təqdirdə xümsdən azad olmuş bu məbləğ, yaxud onunla əldə edilən şey yeni ilin gəliri sayılır və əgər ilin sonunadək² qalaraq məunəyə sərf edilməzsə,³ xümsü verilməlidir.⁴ Xümsdən azad edilmiş məbləğ, ya onunla əldə edilən şey tələf olduğu, yaxud məunəyə sərf edildiyi təqdirdə isə onun xümsü ilə əlaqədar bir vəzifəsi yoxdur.
- c) Əgər borcu xümsü verilmiş malla, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu bir malla qaytararsa, xümsdən azad olmuş məbləğə, yaxud onunla əldə edilən şeyə xümsü verilmiş mal hökmü şamil olunur, yəni mövcud olduğu (qaldığı) təqdirdə xümsü verilmiş mal kimidir, tələf olduğu, yaxud məunəyə sərf edildiyi təqdirdə isə

olarsa, bu məbləğin xümsünü vermək lazım deyil və borcun qalan 40 min manatı üçüncü ilin gəlirindən çıxılır. Təbii ki, bu illər ərzində qeyd olunan evin hələ də onun məunəsi hesab olunması zəruridir.

¹- Yəni insanın həmin malı (pulu), yaxud həmin məbləğə bir mal alıb və həmin mal mövcuddur.

²- Daha öncə də qeyd edildiyi kimi, işləməyən şəxs üçün ilin sonu deyərək gəlirin əldə edildiyi vaxtdan on iki ay müddətin keçməsi nəzərdə tutulur.

³- Məsələn, sözügedən pul qalıb və yaxud yaşayış xərclərinə istifadə edilməyib.

⁴- Əgər qeyd olunan məsələdə əmtəə, ərzaq, torpaq, mülk və sair nəzərdə tutlarsa, onların xümsləri cari qiymətlə ödənilməlidir.

tələf olan, yaxud məunəyə sərf edilən xümsü verilmiş mal kimidir. Belə malla əlaqədar hökmlər əvvəlki məsələlərdə qeyd edilmişdir.

d) Əgər borcu yeni aldığı başqa bir borcla ödəyərsə, hələ borcu qaytarmamış kimidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bir şəxs borcunun bir hissəsini ödəsə, yuxarıda qeyd olunan hökmlər həmin məbləğə şamil edilir.

Borclarla bağlı digər hökmlər

Məsələ 712: Əgər şəxs məunə sayılmayan əşya və əmtəə mallarını əldə etmək üçün borc alsa və ya onu (nisyə) kreditə alsa, belə ki onun borcunu il ərzində əldə etdiyi gəlirdən ödəsə, xüms ilinin sonunda həmin əmtəə mallarının və ya əşyanın xümsünü onun cari qiymətə ödəməlidir.

Borclu olduğu əmtəə malı və ya əşya il ərzində tələf olarsa və ya yaşayın xərclərinə sərf edilərsə, bu halda xümsünü vermək ona vacib deyildir.

Məsələ 713: Əgər borc götürdüyü pulla, yaxud nisyə (kredit) formasında məunə sayılmayan istifadələr üçün bağ, bostan, dükan kimi mallar alarsa və xüms ilinin sonuna qədər borcun heç bir miqdarını ödəməmiş olarsa, həmin məunə sayılmayan malların xümsünü verməsi vacib deyildir.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxs növbəti ildə qeyd olunan malların borcunu tam şəkildə yeni ilin gəlirindən ödəsə, bu məunə sayılmayan mal yeni ilin gəlirindən sayılır və məunəyə sərf edilmədən xüms ilinin sonuna qədər qalarsa sözügedən malın xümsünü onun cari qiymətə ödəməlidir.

Həmçinin, şəxs borcunun bir hissəsini ödəyirsə, borcun ödənildiyi miqdara nisbət həmin mal yeni ilin gəlirinin bir hissəsi sayılır və məunəyə sərf edilmədən

¹ - Əlbəttə, borcu ödənilməmiş sözügedən obyekt xüms ilinin sonuna qədər bahalaşıbsa, əgər ticarət sərmayəsidirsə, malın özünə borcu olduğuna görə xüms düşmədiyi halda, lakin onun artan qiymətinə 645 və 647-ci məsələlərdə qeyd olunan ticarət sərmayəsinin qiymət artımı ilə bağlı hökmlər şamil edilir.

xüms ilinin sonuna qədər qalarsa sözügedən malın xümsünü onun cari qiymətinə ödəməlidir.¹

Məsələ 714: Öncəki məsələlərdən aydın olur ki, əgər insan şanına uyğun olan yaşayış evini nisyə alarsa və həmin evdə il başa çatmamış məskunlaşarsa, belə bir ev məunə hesab edildiyinə və ona xüms şamil olmadığına² görə onun borcunun həmin ilin, yaxud sonrakı ilin gəliri ilə verilməsi də məunədən sayılacaq və xüms şamil olunmayacaqdır.

Həmçinin, sonrakı il evin borcunun bir hissəsini qaytardığı təqdirdə bu, məunədən hesab ediləcək və xüms şamil olunmayacaqdır. Nisyə, yaxud borc pulla alınmış digər məunə (zəruri yaşayış xərcləri üçün olan) əşyalar ilə əlaqədar hökm də eynilə yaşayış evi ilə əlaqədar hökm kimidir.

Alacaqlar

Məsələ 715: Xüms ilinin sonunda insanlardan gəlir hesab edilən alacağı, yaxud alacaqları olan şəxs³ əgər borcludan borcunu qaytarmasını istəməklə onu ala bilməsi mümkündürsə, hərçənd güzəştə getmək, yaxud başqa bir səbəblə qaytarmasını tələb etməsə belə, onun (alacağı məbləğin) xümsünü verməlidir. Ancaq əgər hal-hazırda (xüms ilinin sonunda) borcun geri alınması hətta tələb

¹ - Məsələ, işləyən şəxs borc aldığı pulla 12 min manat məbləğində məunə sayılmayan və ticarət sərmayəsi olmayan malı alır, xüms ilinin sonunda həmin şəxsin aldığı sözügedən malların qiyməti 16 min manata qalxır. Bir halda ki, o, xüms ilinin sonuna qədər borcunun dördə birini (25%, 3 min manatı) il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ödəsə, həmin şəxs aldığı malların dördə birinin (25%) xümsünü il sonundakı qiymətinə əsasən verməlidir və malın digər dördə üçünə (75%) hal-hazırda xüms düşür. Bu aşağıdakı kimi hesablanır: Cari qiymətlə malın dördə birinin maliyyə dəyəri: $16\,000\,000 \div 4 = 4\,000\,000$

Malın dördə birinin xümsü: $4\,000\,000 \times 20\% = 800\,000$

Növbəti xüms ilinin sonunda sözügedən malın qiyməti 18 min manat olduğu halda, sözügedən şəxs ümumi borcun yarısını (50%) gələn ilin gəliri ilə (6 min manat) ödəmişdir. Sözügedən şəxs gələn ilin sonunda malın yarısının (50%-nin) xümsünü verməlidir ki, bu məbləğ aşağıdakı kimi hesablanır, qalan mallara (25%-i) isə hələlik xüms düşür.

Cari qiymətlə malların yarısının maliyyə dəyəri: $18\,000\,000 \div 2 = 9\,000\,000$,

Malın yarısının xümsü: $9\,000\,000 \times 20\% = 1\,800\,000$

Qeyd etmək lazımdır ki, belə təsəvvür oluna bilər ki, bütün borc ödənilməyə qədər qeyd olunan əşyaya ümumiyyətlə xüms şamil olunmur, lakin bu düzgün təsəvvür deyil və sözügedən malın xümsünün düzgün hesablanması yuxarıda qeyd edildiyi kimidir.

² - Aydırdır ki, həmin ilin məunə borcu üçün digər gəlirləri də 704 və 705-ci məsələdə qeyd olunan çıxılma qaydasının şərtləri ilə xümsdən azaddır.

³ - Şəxsin alacağı gəlir sayılmadığı təqdirdə ona şamil olan hökm sonrakı məsələdə bəyan ediləcəkdir.

etməklə də mümkün deyilsə, bununla bağlı hökm bir misalla belə izah edilə bilər:

Bir şəxsin xüms ilinin sonunda satdığı mal müqabilində bütövlüklə gəlir hesab edilən və onun xüms ilinin başa çatmasından yeddi ay sonra ödənməli olan çek şəklində yüz iyirmi beş min manatlıq alacağı vardır. Belə şəxsin xüms ilinin sonunda iki seçimi vardır:

- a) Xümsün ödənilməsini təxirə salmaq: Səbir edər, növbəti il əldə etdiyi alacağı ötən ilin gəlirindən hesab edər və onu aldıqda sonrakı ilin başa çatmasını gözləmədən yüz iyirmi beş min manatın xümsünü bütövlüklə iyirmi beş min məbləğində verə bilər.
- b) Xümsü nağd ödəmək: Xüms ilinin sonunda həmin müddətli (müəyyən müddətdə qaytarılmalı olan) alacağın nağd pulla dəyərini hesablayaraq onun xümsünü nağd verə bilər. Məsələn, alacağın məbləğin nağd pulla dəyəri təqribən yüz min manat olduğu təqdirdə, onun nağd gəliri xüms ilinin sonunda iyirmi beş min tümən olsa, onun xalis gəliri yüz iyirmi beş min olacaqdır. Onun iyirmi beş min məbləğində olan xümsünü hazırkı nağd gəlirlə ödəyəcəkdir. Gələn il ona borclu şəxsdən alacağı yüz min manatı əldə etdikdə, artıq bu məbləğ müxəmməs (xümsü verilmiş) sayılır. Alacağına (qiymət artımı ilə) əlavə edilmiş məbləğ (yəni iyirmi beş min manat) yeni xüms ilinin gəlirindən sayılır və xümsü yoxdur. Əgər məunəyə sərf edilmədən xüms ilinin sonuna qədər qalarsa sözügedən malın xümsünü ödəməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, b bəndində göstərilmiş üsul yalnız sözügedən şəxsin xümsü təxirə salmadan və nağd pulla verdiyi hala aiddir, bir müddət sonra vermək istədiyi təqdirdə isə a bəndində verilən üsuldan istifadə etməlidir.

Həmçinin, bu üsulda (“b” bəndində) insan bütün alacaq məbləğinin deyil, hazırkı (xüms ilinin sonuna olan) dəyərinin xümsünü verməlidir. Buna əsasən,

əgər insan bütün alacaq məbləğinin xümsünü verərsə, xüms qismində alacağın hazırkı dəyərindən artıq ödədiyi məbləğ xüms hesab edilmir. Yalnız onu növbəti ilin xümsündən hesab etməsi üçün şəriət hakiminə, yaxud onun nümayəndəsinə müraciət etməsi istisnadır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün alacaqlar, o cümlədən “qərzül-həsənə”,¹ nisyə və sələf² alqı-satqı əməliyyatlarından əldə edilən mənfəət, əmək haqqı və bu qəbildən olan alacaqlarla bağlı hökm eynidir.

Məsələ 716: İnsanın alacağı gəlir hesab edilmirsə, məsələn, xümsü verilmiş malını başqa bir şəxsə borc verərsə, həmin alacağa əldə edildikdən sonra da xüms şamil olmur. Əgər onun başqa bir şəxsdən alacağı şey (məbləğ) həm gəlir, həm də xümsü verilmiş mal qismindən olarsa, onların hər biri üçün özünəməxsus hökm şamil olur.

Əgər şəxs üzərindən bir il keçən və xüms şamil olan gəlirini on iki imam şiasinə qərzül-həsənə kimi borc versə, baxmayaraq ki, bu borc səhihdir və borc alan şəxs onu sərf edə bilər,³ lakin borc verənin onun xümsünü dərhal verməsi lazımdır və alacaqlar haqda keçən məsələdə bəyan edilən hökm ona şamil edilmir.

Evin rəhn (girov, depozit) pulunun xümsü

Məsələ 717: İnsanın mənzil, mağaza və bu qəbildən olan əmlakın girov qoyulması üçün ev, yaxud mağaza sahibinə qərzül-həsənə qismində ilə verdiyi pul il ərzində əldə edilmiş gəlirdən olduğu və üzərindən il keçdiyi təqdirdə

¹ - Hərəkət: “yaxşı (gözəl) borc”. Bir borcun qərz əl-həsənə hesab edilməsi üçün bir sıra şərtlərə cavab verməsi tələb edilir. O cümlədən:

- a) Halal maldan verilməlidir;
- b) Minnətsiz, riyasız, könüllü və fədakarlıqla verilməlidir;
- c) Zəruri tələbata sərf edilməsi üçün verilməlidir;
- d) Borc verən şəxs bu savablı əməli həyata keçirməyə nail olduğuna görə Allaha şükr etməlidir və s. (Tərc.)

² - Alıcının malın qiymətini öncədən ödədiyi və onu bir müddət sonra aldığı alqı-satqı əməliyyatı. Tərc.

³ - Bu kontekstdə daha çox izah və həmçinin bu halda bir istisnanın (xüms vermək haqda qəflətə düşməyin) hökmü 729-cu məsələdə bəyan ediləcəkdir.

xümsdən azad deyil və hökmü 715-ci məsələdə izah edilən digər alacaqlar kimidir.¹

Lakin ev və ya dükan sahibi üçün ona verilən depozit puluna xüms düşmür.²

Qohumlar arası kredit və s. ilə bağlı xüms

Məsələ 718: Şəxs qohumlar arası qərzül-həsənə və bunun kimi fondlara üzv olub il ərzində əldə etdiyi gəlirdən hər yığıncaqda fondun üzvlərinə borc verir, xüms ili tamamlandıqdan sonra qərzül-həsənənin püşkatmasında kredit götürmək haqqı onun adına çıxır və kredit götürürsə, sözügedən kreditin bir hissəsi elə onun fondun üzvlərinə verdiyi borc və alacağı sayılırsa, qalan hissəsi isə özünün borclu olduğu məbləğdirsə, üzərindən bir xüms ili keçən alacaqlı olduğu miqdarın xümsünü təcili verməlidir, amma özünün borclu olduğu məbləğin isə hələlik xümsü yoxdur.

Məsələn, xüms ili martın biri olan işləyən şəxs, keçən il 12 taksit 100 manat qərzül-həsənə üzvlərinə ödəyib. Bu il isə sentyabr ayına kimi 6 taksitlə 100 manat borc ödəyib və sonra püşkatmada kredit onun adına çıxıb. Ardınca, 10 min manatlıq ona kredit verilir. Həmin kreditin 1800 manatı onun qərzül-həsənə üzvlərinə indiyə kimi verdiyi borcun alacağı sayılır. Bu məbləğdən dərhal əvvəlki xüms ilinin 1200 manatını xüms kimi verməlidir. Borclulardan aldığı

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər şəxs aşağıdakı üsullardan istifadə edərsə, depozit məbləğinin xümsünü vermək lazım deyil:

a. İnsan il ərzində əldə etdiyi gəlirlə aldığı və işləyənlər üçün xüms ilinin sonuna qədər (ya işləməyənlərə bir il müddətinə) istifadəyə verdiyi və onun yaşayış xərclərindən sayılan mal və ya avadanlığı, məsələn, avtomobili satsa, onun alış qiyməti xümsdən azad olduğu halda, həmin xümsdən azad olan məbləği evə depozit olaraq qoysa, yeni gəliri ilə başqa nəqliyyat vasitəsi alsə belə, xüms verməsi lazım deyil.

b. Əgər depozit məbləği onun şanına uyğun olan evin qiymətinin beşdə birini təşkil edərsə və onu şəxsi istifadə üçün icarəyə götürmək niyyətindədirsə, o, qeyd olunan evin ümumi beşdə bir hissəsini il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ala bilər və satıcı alqı-satqı zamanı şərt qoyar ki, qiyməti (sövdələşmə pulunu) qaytardığı halda, müəyyən müddət ərzində (əl-xiyar alqı-satqısı ilə) əqdi ləğv etmək hüququna malikdir və mənzilin ümumi beşdə dördü az məbləğə olsa belə ona icarəyə verilir, bu halda evin beşdə biri kirayəçi üçün mənunə sayılır və onun xümsü yoxdur.

c. Kişinin xanımının mehriyyəsi depozit məbləğinə bərabər olarsa, xümsi ili bitməmiş onu xanımı mehriyyə müqabilində müsaliyə etsə, sonra həmin məbləği xanımdan ev depoziti üçün qərzül-həsənə borc kimi alsə, bu halda da qeyd olunan məbləğin xümsü yoxdur.

² - Əlbəttə, borc alan şəxs depozit pulunu məsələn, səmayəyə yatırırsa və bu yolla qazanc əldə edərsə, qeyd olunan qazanc xüms ilinin sonuna qədər yaşayış xərclərinə sərf edilməzsə, xümsü verilməlidir.

600 manat isə onun il ərzində əldə etdiyi gəlirdən sayılır və 8200 manat isə qərzül-həsənədən aldığı borcdan ibarətdir və xümsü yoxdur.

Müsaliyə, əldəyişmə və rüb (dördü bir) qaydası

Məsələ 719: İnsanın xümsü nağd şəkildə və dərhal verməyə imkanı yoxdursa, yaxud xüms vermək dözülməz dərəcədə çox ciddi çətinliyə düşməsinə səbəb olacaqsə, şəriət hakimi, yaxud onun nümayəndəsi¹ xümsü (insanın əmlakında müştərək mal kimi mövcud olan xümslük malı) onun öhdəsinə (öhdəsinə) keçməsi və öz əmlakından istifadə edə bilməsi üçün bazar qiymətinə² müsaliyə³ edə, yaxud bazar qiymətinə əldəyişmə⁴ edə bilər.

Ancaq həmin şəxs imkanını nəzərə alaraq borcunu səhlənkarlığa yol vermədən və təxirə salmadan qaytarmalıdır. Həmçinin, əgər xümsü hissə-hissə vermək imkanı varsa, müsaliyə, yaxud əldəyişmədən sonra onu hissə-hissə təxirə salmadan qaytarmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan əmlakının xümsünü dərhal və həddən ziyadə çətinliyə, məşəqqətə düşər olmadan verə bildiyi təqdirdə xümsün verilməsini təxirə salmaq caiz deyildir.

¹ - Xümsün əldəyişməsi, ya müsaliyəsi qeyd olunan şərtlərlə həyatda olan şəxsə aiddir və ölən şəxsin malının xümsünün verilməsini gecikdirmək və möhlət verməyə aid edilmir. Əldəyişmə və müsaliyə olmadan vəfat etmiş şəxsin malının xümsünün verilməsinin təxirə salınmasına icazənin hökmü 725-ci məsələdə qeyd olunacaqdır. Həmçinin vəərəsə və ya vəsi mərhumun xümsünü nağd şəkildə və kreditsiz şəkildə elektron köçürmə yolu ilə (internet üzərindən və ya kartdan karta köçürmə kimi) ödəmək istəyirsə 851-ci məsələdə bu haqda izah ediləcəkdir.

² - Malın xümsünü adi qiymətdən daha aşağı məbləğə müsaliyə etmək və ya əldəyişdirmək səhih deyildir. Məsələn, əgər bir şəxsin malının xümsünün miqdarı min manatdırsa, onu 500 manata müsaliyə etmək olmaz və 670-ci məsələdə malların qiymətinin müəyyən edilməsinin keyfiyyəti qeyd edilmişdir.

³ - Bu iş əldəyişmə və pulun yerdəyişməsinə ehtiyac olmadan müsaliyə, yaxud müqavilə ilə yolu ilə həyata keçirilir. Məsələn, şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi deyir: “Bazar qiyməti müqabilində sizin müştərək sahib olduğunuz filan manat məbləğindəki xüms payını sizin öhdənizə müsaliyə etdim.” Bu müsaliyəni icra etməklə, xüms payı şəxsin mülkiyyətinə veriləcək və o, öhdəsində olan bu məbləği borclu qalacaq.

⁴ - Əldəyişmə belə edilir ki, şəxs öz malının xümsünü şəriət hakiminə və ya onun nümayəndəsinə verir, sonra şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi borc verən şəxsə və ya onun vəkilinə eyni xümsü qərzül-həsənə kimi geri verir. Yaxud şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi şəxsə bir miqdar pulu qərzül-həsənə kimi verir və o da, malının xümsü üçün həmin məbləği şəriət hakiminə və ya onun nümayəndəsinə geri qaytarır. Bəzən isə mövcud məbləğin şəxsin xüms borcu ilə müqayisədə az olduğuna görə, bu iş mükəlləf malına aid olan xüms borcunu ödəyəne qədər bir neçə dəfə təkrarlanır və o, öhdəsində olan həmin məbləği borclu qalır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əldəyişmə üçün pulun çek formasında təqdim olunması kifayət deyil. Həmçinin, bank kredit kartı ilə də hesabdən-hesaba pul köçürmək kifayət deyil.

Məsələ 720: Əgər şəriət hakimi, yaxud onun nümayəndəsi xümsü həmin məbləğdə¹ pul ilə sözügedən şəxsin zimmətinə müsaliyə edərsə, yaxud onu əldəyişmə edərsə, o, həmin xümsü sonrakı ilin gəliri ilə verdiyi təqdirdə iki halda təsəvvür edilir:

- a) Həmin malın, yəni əvvəlki ilin gəlirinin beşdə birinin özü, yaxud onun mübadilə edildiyi (onunla dəyişdirilmiş və ya satın alınmış) bir şey mövcud olduğu² və məunəyə də sərf edilmədiyi halda yeni ilin gəlirindən sayılır və bu mal yeni ilin sonunadək qalarsa və məunəyə sərf edilməzsə, xümsü verilməlidir.³
- b) Ancaq əgər bu malın özü, yaxud mübadilə edildiyi (onunla dəyişdirilmiş və ya satın alınmış) şey tələf olmuşdursa, yaxud məunəyə sərf edilmişdirsə, sözügedən şəxsin yeni il ərzində əldə etdiyi gəlirdən xüms olaraq ilə verdiyi şey məunə hesab edilir və ona xüms şamil olmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan növbəti il əldəyişmə ilə əlaqədar borcu qaytara bilməzsə, sözügedən beşdə bir yeni ilin gəlirindən hesab edilmir və ona xüms şamil olmur.⁴

Əldəyişmə ilə əlaqədar borcu hansı ilin gəliri ilə qaytararsa, sözügedən beşdə bir həmin ilin gəliri sayılır və malın özü (məsələn, xümsü əldəyişmə edilən mal) ilin sonunda tələf olmamışdırsa (itirilməmişdirsə), yaxud məunəyə sərf edilməmişdirsə, beşdə birinin xümsünü vermək lazımdır.⁵

Məsələ 721: Bəzi hallarda xümsü hesablayarkən insan malın beşdə birini verdikdə həmin mal tamamilə xümsü verilmiş mal olmur, malın yalnız beşdə

¹ - Həmin məbləğin miqdarı keçən məsələdə bəyan edilmişdir.

² - Bu o deməkdir ki, o malın özü mövcud olmalı və ya məsələn, onunla aldığı bir məhsul mövcud olmalıdır.

³ - Əgər malın xüms ilinin sonunadək qalacağını, məunəyə sərf edilməyəcəyini bilərsə, 582-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, vacib ehtiyata əsasən, xüms ilinin sona çatmasını gözləmədən onun xümsünü dərhal verməlidir.

⁴ - Ancaq əgər sözügedən mal sərmayədirsə, onun qiymətinin artması ilə əlaqədar hökm 645 və 647-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁵ - Əgər əldəyişmə ilə əlaqədar borcun bir hissəsini bu il, digər bir hissəsini isə sonrakı il qaytararsa, mühasibat, yəni hər ilin gəlir və xümsünün hesablanması həmin ildə qaytarılan miqdar və ya məbləğə uyğun nisbətdə aparılmalıdır.

dördü xümsü verilmiş mal olur. Belə hallarda bəzən növbəti il malın yerdə qalan beşdə birinin də xümsünü vermək lazım gəlir. Bu hökmün daha ətraflı izahı belədir:

İnsanın xüms olaraq ilə verdiyi mal bir neçə cür ola bilər:

- a) İnsan xümsü onun şamil olduğu malın özündən vermək niyyətindədir. Məsələn, müəyyən məbləğdə pulu var və xümsünü həmin puldan vermək istəyir, yaxud düyüsü var və onun xümsünü həmin düyüdən ayıraraq vermək istəyir. Bu halda malın tamamilə xümsü verilmiş mal olması üçün onun beşdə birini vermək kafidir.
- b) İnsan malın xümsünü həmin maldan başqa bir şeylə, ancaq həmin il əldə etdiyi və ili tamam olan¹ gəlirlə vermək istəyir. Məsələn, kitablarının xümsünü həmin il əldə etdiyi və ili tamam olan gəlirlə vermək niyyətindədir. Bu halda kitabların və ili tamam olmuş bütün gəlirlərin dəyərinin beşdə birinə bərabər məbləğin verilməsi malın tamamilə xümsü verilmiş mal olması üçün kafidir.²
- c) İnsan malının xümsünü xümsü verilmiş başqa bir malla, yaxud xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olduğu başqa bir malla vermək niyyətindədir. Bu halda da beşdə birinin verilməsi malı tamamilə xümsü verilmiş mala çevirir.
- d) İnsan malının xümsünü növbəti ilin, yaxud illərin gəliri ilə vermək istəyir.

Bu halda əgər həmin mal, yaxud onun mübadilə edildiyi şey³ yeni ilin sonunadək itirilməzsə və məunədə də istehlak, yaxud istifadə edilməzsə, insan malını tamamilə xümsü verilmiş mala çevirmək istədiyi təqdirdə dördə birini

¹- İşləyən şəxs üçün sözügedən gəlirin əldə edildiyi xüms ilinin başa çatması, işləməyən şəxs üçün isə onun əldə edildiyi tarixdən bir ilin (on iki ayın) keçməsi nəzərdə tutulur. Tərc.

²- Məsələn, əgər kitabların qiyməti on min manat olarsa və onun həmin il əldə etdiyi on min manat pulu da olarsa, kitablarının və pulunun tamamilə xümsü verilmiş mal olması üçün həmin on min manatdan dörd min manat verməlidir.

³- Məsələn, sözügedən xümsü verilməli olan mal puldursa, onunla alınan şey. Tərc.

verməlidir.¹ Ancaq mal yeni il ərzində itirildiyi, yaxud məunədə istehlak edildiyi halda beşdə birinin verilməsi kifayətdir.

Məsələn, fərz edək ki, 2023-cü xüms ilinin sonunda kitablarına xüms şamil olan bir şəxs 2024-cü ilin əvvəlində kitabların xümsünü 2024-cü ilin gəliri ilə vermək istəyir. Bu şəxs kitabların qiymətinin dördə birinə bərabər məbləği verdiyi təqdirdə kitablar tamamilə xümsü verilmiş mal olur.

Əgər beşdə birinə bərabər məbləği verərsə, kitablar 2024-cü ildə aradan getdiyi, yaxud istifadə edildiyi və məunə hesab edildiyi təqdirdə onların xümsü ilə bağlı başqa bir vəzifəsi yoxdur. Ancaq əgər kitablar 2024-cü ilin sonunadək də istifadə edilmədən qalarsa, 2024-cü ilin sonunda kitabların (qiymətinin) beşdə birinin xümsünü verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, malı bu qaydada tamamilə xümsü verilmiş mala çevirmək vacib deyil, ixtiyaridir. Buna əsasən, insan il ərzində əldə etdiyi gəlirin beşdə birini, mal xüms ilin sonunda tələf olmadığı, yaxud məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə isə beşdə birinin xümsünü² verə bilər.

Əlbəttə, əgər bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirdən malının xümsünün beşdə birini versə, onun beşdə biri malın faydası və yeni qazancı hesab edilir və 582-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, əgər bilsə ki, sözügedən mal xüms ilinin axırınadək tələf olmayacaq və məunəyə sərf edilməyəcək, vacib ehtiyata əsasən xüms ilinin gəlməsini gözləmədən dərhal onun xümsünü verməlidir.

Məsələ 722: Əgər işləyən şəxsin ticarət fəaliyyətinin döviyyə vəsaiti, xüms ilinin sonunda məsələn, 10 min manat olsa və o, xümsü nağd şəkildə verə bilmədiyi üçün onu şəriət hakimi və ya onun vəkili ilə 2 min manat məbləğində

¹- Çünki bu qaydada xüms verildikdən sonra həmin malın beşdə biri xümsü verilmiş mal sayılır və il ərzində əldə olunan gəlirin xümsünü verdikdən sonra onun (malın beşdə birinin) xümsü yeni ilin gəliri sayılır. Buna əsasən də həmin mal xümsü verilmiş mal sayılır.

²- Yəni ümumi dəyərinin iyirmi beşdə birini. Tərc.

əldəyişdirsə, ya müsalihə etsə, bu halda onun xümsü verilmiş kapital bazası 8 min manat olacaqdır.

Buna əsasən, gələn il ərzində sözügedən borcu ödəməsə və yeni xüms ilinin sonunda onun ümumi biznes kapitalı¹ 12 min 500 manat olsa, bu halda ilk növbədə keçən ilin xümsü verilmiş məbləği (8 min manat) və xüms borcu (2 min manat) kapitaldan çıxılır və qalan 2 min 500 manat gəlirin xümsü verilir.²

Amma əgər yuxarıda qeyd etdiyimiz fərqlə sərmayəsinin xümsünün dördü bir hissəsini müsalihə etsə,³ xüms üçün 2 min 500 manat borcu olsa, onun xüms sərmayəsinin əsası 10 min manat olacaqdır. Əgər qeyd olunan borcunu yeni il ərzində ödəməsə və onun qazanc sərmayəsi⁴ ümumilikdə yeni xüms ilinin sonunda 12 min 500 manat olsa, bu halda ilk növbədə ötən ilin xüms verilmiş məbləği (10 min manat) və xüms borcu (2 min 500 manat) sərmayədən çıxılır və bununla da ona bu il xümsünü verməyin vacib olduğu əlavə gəlir qalmır.⁵

Məsələ 723: Əgər işləyən şəxsin satmaq niyyətində olmayan ticarət mağazasının qiyməti, xüms ilinin sonunda məsələn, 100 min manat olsa və xümsü nağd şəkildə verə bilmədiyi üçün onu şəriət hakimi və ya onun vəkili ilə iyirmi min manat məbləğində əldəyişdirsə, ya müsalihə etsə, bu halda mağazanın beşdə dörd hissəsi xümsü verilmiş mal sayılır.

Belə olduğu halda, gələn il ərzində sözügedən borcu ödəməsə və ikinci xüms ilinin sonunda dükanın qiyməti 120 min manat olarsa, bu halda ona dükan üçün yeni xüms nəzərdə tutulmur və qeyd olunan qiymət artımının da xümsü yoxdur.

¹ - Keçən il sahib olduqlarına əlavə olaraq.

² - Ona görə də, əvvəlki ilin xümsü üçün 2 min manat borcu var və bu ilin xümsü üçün 500 manat verməlidir və ümumilikdə maddi imkanı varsa, qeyd olunan məbləğləri dərhal, maddi imkanı yoxdursa, sözügedən sərmayəni istifadə etmək üçün bu ilin gəlirinin xümsünü (iki min beş yüz manat) şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi ilə əldəyişmə, yaxud müsalihə etməli, ya 725-ci məsələdə qeyd olunan şərtlərə əsasən xümsü təxirə salmaq üçün icazə almalıdır. Amma ötən ilin xüms borcuna gəlincə, yenidən əldəyişdirmə, yaxud müsalihə etməsinə ehtiyac yoxdur və o, maddi vəziyyətinə uyğun olaraq sözügedən məbləğləri ödəməyə borcludur.

³ - Əvvəlki məsələdə “dördü bir qaydası”nın izahı verilmişdir.

⁴ - Keçən il sahib olduqlarına əlavə olaraq.

⁵ - Buna görə də onun, 2 min 500 manat xüms borcu var, əgər maddi imkanı varsa onu dərhal ödəməlidir. Maddi imkanı yoxdursa, yenidən müsalihə etməyə, ya əldəyişməyə ehtiyac yoxdur və maddi vəziyyəti imkan verdiyində xümsünü ödəməyə borcludur.

Əgər üçüncü xüms ili ərzində əldə olunan gəlirdən borca görə 20 min manat ödəsə, bu, üçüncü ilin gəliri kimi dükanın qazancının beşdə biri sayılır. Necə ki, bu il dükanın qiyməti 150 min manat, nağd gəliri isə 10 min manat olarsa, üçüncü ilin toplam gəliri 40 min manat olacaqdır ki, onun 8 min manatını xüms kimi verməlidir.

Lakin yuxarıda qeyd olunan fərziyyədə, birinci ildə dükanın xümsünü dördə bir miqdarda müsaliyə etsə¹ və xüms üçün 25 min manat borcu qalsa, dükən tam şəkildə xümsü verilmiş sayılır. Belə ki, əgər dükanın qiyməti sonrakı illərdə artsa, xüms borcunu ödəsə də, ödəməsə də, bu artım səbəbilə ona əlavə xüms düşür.²

Xümsü verilməmiş malın hökmləri

Xümsü verilməmiş maldan istifadə etmək

Məsələ 724: Bir şəxsin malı xüms ilinin sonunadək qalarsa və ona xüms şamil olarsa, həmin malın xümsünü verməyincə, hərçənd xümsü vermək niyyəti olsa belə, yaxud ondan xüms miqdarında olan bir hissəni saxlasa belə, ya da ondan xüms miqdarında olan bir hissəni ayıraraq bir kənara qoysa belə, onu istifadə etmək³ hüququ yoxdur. Lakin bu işlər üçün şəriət hakimindən icazə aldığı, yaxud xümsü müsaliyə, ya əldəyişdirsə etdiyi təqdirdə həmin malı istifadə edə bilər.

Xüms borcu olan şəxs şəriət hakiminə müraciət etmədən onu öhdəsinə götürə, yəni özünü xüms payının sahiblərinə borclu bilərək həmin malı istifadə edə bilməz. İstifadə etdiyi və həmin mal tələf olduğu təqdirdə günah etməklə yanaşı mala zamindir və onun xümsünü verməlidir.

¹ - 721-ci məsələdə “dördə bir qaydası”nın izahı verilmişdir.

² - Əlbəttə, maddi imkanı olduğu halda onu dərhal ödəməlidir. Maddi imkanı yoxdursa, yenidən müsaliyə etməyə, ya əldəyişməyə ehtiyac yoxdur və maddi vəziyyəti imkan verəndə xümsünü ödəməyə borcludur.

³ - İstifadə etmək, satmaq, icarəyə vermək, bağışlamaq və s. Tərc.

Ancaq mal real şəkildə idarə edilmədən xüms payını deyil, öz payını formal surətdə idarə etməyin, məsələn, öz payını (müştərək malın beşdə dördünü) sözdə satmağın, yaxud müsaliyə etməyin, onu yalnız alqı-satqı “siğə”¹ sini ifadə etməklə satmağın maneəsi yoxdur. Bunun üçün şəriət hakimindən icazə almaq, müsaliyə, ya əldəyişdirsə etmək lazım deyil.

Şəriət hakiminin icazəsi ilə xümsün gecikdirilməsinin caiz olması ilə bağlı şərtlər

Məsələ 725: Əgər bir şəxs əldəyişmə ya müsaliyə olmadan öhdəsindəki xümsü ödəməyi gecikdirmək və ya xümsü olan malları istifadə etmək istəsə, şəriət hakimindən və ya onun vəkilindən icazə almalıdır. Bu halda sözügedən icazə üçün aşağıdakı qaydalara riayət edilməlidir:

- a. Xüms ilinin əvvəlində xümsü dərhal verməyə imkanı yoxdursa, yaxud onu verməklə adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə düşəcəksə.
- b. Əgər xüms verilməsi vacib olan mal, xüms ilindən sonra ucuzlaşarsa, onun xümsünü ilin əvvəlindəki qiymətə, bahalaşarsa onun xümsü ödəniş zamanı mövcud qiymətə hesablanır.
- c. Xümsü olan malın tələf olması halında, onun xümsünə zəmin olmalıdır.
- d. Əgər xümsü verilməli olan malın gecikdirmə müddətində gəliri varsa,² onun xümsü verilərkən həmin gəlirlərin də beşdə biri ödənilməlidir.
- e. Əgər xümsü ödənilməli olan mal və ya mülk, ürfün nəzərində icarəyə (kirayəyə) verilən mallardandırsa, həmin şəxs bu əşyanı icarəyə (kirayəyə)

¹ - “Əqd”lərdə (ikitərəfli müqavilələr, ticarətlər, o cümlədən, alqı-satqı, icarə, əmanət, nikah və s.) və “iqa”larda (qəbula ehtiyacı olmayan əməliyyatlar, məsələn, tələq, and, əhd və s.) məqsədi bəyan etmək üçün şifahi surətdə ifadə edilən xüsusi sözlərə “siğə” deyilir. Bu məsələdə xümsü verilməmiş malın sahibinin bir şəxsə formal olaraq “bu malı sənə satdım” deməsi, ancaq real olaraq onu həmin şəxsə verməməsi nəzərdə tutulur. Tərc.

² - Məsələn, xümsü vacib olan ağac meyvə versə, yaxud xümsü vacib olan qoyundan süd və ya süd məhsulları alınsa.

verməmiş olsa belə, gecikdirilən müddət üçün (razılaşdırılmış) icarə (kirayə) qiymətinin beşdə birini də ödəməlidir.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, xümsün gecikdirilməsi üçün icazə almaq ilə müsaliyə, ya əldəyişməsi arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, xümsün müsaliyə, ya əldəyişmə edilməsi halında, onun şərtlərinə uyğun olaraq şəxs müsaliyə, ya əldəyişmə edilmiş məbləği borclu sayılır. Müsaliyə, ya əldəyişmə edilmiş malın qiyməti artdıqdan sonra xüms məbləğinə təsir etmir. Müsaliyə, ya əldəyişmədən sonra bütün fayda və mənfəətlər şəxsin özünə məxsusdur.

Xümsü verilməmiş pulla mal almaq

Məsələ 726: Əgər insan xümsü verilməmiş² pul olan “eyn”lə bir mal alarsa, yəni satıcıya: “Bu malı həmin pulla alıram”, - deyərsə, satıcı on iki imam şiəsi olduğu təqdirdə alqı-satqı doğrudur və satıcı həmin pulun hamısından istifadə edə bilər,³ Ancaq alıcının bu pulla aldığı mala xüms şamil olur və o, malın xümsünü hazırkı qiymətlə verməlidir.⁴

Zimmə⁵ şəklində mal almaq və onun borcunu xümsü verilməmiş maldan ödəmək

Məsələ 727: Əgər insan bir malı “zimmə” şəklində alıb onun qiymətini borclu qalarsa və alqı-satqıdan sonra ödənişi xümsü verilməmiş pulla edərsə, həyata keçirilmiş alqı-satqı istənilən halda⁶ doğrudur və satıcı on iki imam şiəsi olduğu təqdirdə alıcının borcu satıcıya ödənməmiş olarsa satıcı pulun hamısını

¹ - Əşyaların mənfəətlərinin zamanəti ilə bağlı daha geniş izahat 1497-ci məsələdə üçüncü cildə verilmişdir.

² - Xümsü verilməmiş mal - əldə edildiyi tarixdən bir xüms ili keçən (işləyən şəxslər üçün onu hansı xüms ili ərzində əldə etmişlərsə, həmin xüms ilinin başa çatması, işləməyən şəxslər üçün isə onu əldə etdikləri tarixdən on iki ayın keçməsi nəzərdə tutulur tərc.) və xümsü verilməyən mal deməkdir.

³ - Bu barədə daha çox izah və həmçinin bu haqda (xüms verməyə qafil olmaq barədə) istisna halı 729-cu məsələdə qeyd edilmişdir.

⁴ - Əgər satıcı on iki imam şiəsi olmazsa, alqı-satqının beşdə birinin təşhii edilməsi (şəriətə görə caizləşdirilməsi) şəriət hakiminin icazəsi ilə mümkündür.

⁵ - Zimətlə, öhdəliklə mal almaq. Tərc.

⁶ - Satıcının on iki imam şiəsi olub-olmamasının fərqi yoxdur.

istifadə edə bilər.¹ Belə olan halda, həmin puldan verilməli olan xüms alıcının öhdəsinə keçir. O (alıcı), xümsün sahiblərinə borclu olur və onu ödəməlidir. Alıcı bütün maldan istifadə edə bilər.²

Xüms ilindən əvvəl və ya sonra borcun bağışlanması

Məsələ 728: Əgər bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirdən başqa bir şəxsə borc verib borc sahibi olsa və xüms ili gəlməmişdən əvvəl qeyd olunan borcu ona bağışlamaq istəsə və onu borcdan azad etsə, əgər yuxarıda qeyd olunan borcun bağışlanması ürfün nəzərində onun şanına uyğun olarsa xümsü yoxdur, əks halda onun xümsünü verməlidir.

Amma xüms ilindən sonra alacağı borcunu bağışlayıb borc alanı borcdan azad etmək istəsə, borc alan on ikinci imam şiaədirsə, borcun bağışlanması və borclunun borcdan azad edilməsi səhih sayılır.³ Amma borc verən şəxs bağışladığı⁴ borcun xümsünü ödəməlidir.⁵

Xümsü verilməmiş malı mənimsəmək və ya istifadə etmək

Məsələ 729: İstər kafir və ya müsəlman olsun xümsə inanlı olmadığı üçün xümsü verməyən, yaxud xümsə inanlı olduğu halda xüms verməyən şəxsin malı on iki imam şiaəsinin mülkiyyətinə keçərsə,⁶ onun xümsünü verməsinə gərək yoxdur.

¹ - Bu barədə daha çox izah və həmçinin bu haqda (xüms verməyə qafil olmaq barədə) istisna halı 729-cu məsələdə qeyd edilmişdir.

² - Əgər satıcı on iki imam şiaəsi olmazsa, alıcı satıcıya qiymətin beşdə biri məbləğində pul borcludur, şəriətə görə ona verdiyi pulun xümsünü vermək məsuliyyəti onun (alıcının) üzərinə düşür və onun xümsünü başqa bir malla (pulla) verə bilər.

³ - Bu barədə daha çox izah və həmçinin bu haqda (xüms verməyə qafil olmaq barədə) istisna halı gələn məsələdə qeyd ediləcəkdir.

⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu fərziyyədə borc verəndən alacağı malın cari qiymətinin, yəni borclunun borcdan azad olunma anındakı qiymətinin xümsünü verməsi tələb olunur.

⁵ - Əks halda borclunun öhdəsindəki xüms məbləği onun öhdəsində qalır və əgər onu verməsə, alıcının xümsünü verməsi tələb olunur.

⁶ - Sözügedən müsəlmanın on iki imam şiaəsi olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Buna əsasən, əgər on iki imam şİəsi xümsü verilməmiş (ili tamam olmuş) bir şeyi satın alarsa, alqı-satqı doğrudur və xüms satıcının öhdəsinə düşür. Bu halda xümsü vermək satıcının vəzifəsidir, alıcı isə həmin şeyə bütövlüklə sahib olur və bu baxımdan üzərində hər hansı bir vəzifə yoxdur.

Həmçinin, əgər xümsü verilməmiş sərvət on iki imam şİəsinə şəriətə uyğun başqa yollarla – müsaliyə, hədiyyə və ya borcu qaytarmaq¹ və s. yollarla verilərsə, həmin mal onun mülkiyyətinə keçmiş sayılır və ona halaldır.²

Həmçinin, on iki imam şİəsi xümsünün vacib olduğu bir ev, mağaza, torpaq, bağ və ya başqa bir məkanı icarəyə götürsə, həmin icarə haqqı səhiddir və icarə əqdi zamanı onun mənfəətləri də onun mülkiyyətinə keçmiş sayılır və ondan istifadə etməsi halaldır.

Eləcə də, on iki imam şİəsinin xüms verməyən şəxsin evinə, bağçasına, dükanına, mehmanxanasına və ya başqa yerə getməsi, xümsünü vermədiyini və həmin mallara xüms şamil olduğunu, yaxud xümsü verilməmiş malla qonaqlıq verdiyini bildiyi halda mallarından istifadə etməsi (onların icazəsi və razılığı ilə) caizdir. Qeyd olunan bütün hallarda bunun günahı malının xümsünü verməyən şəxsin üzərinə düşür.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı hökm, istər cahili-qasir, istərsə də cahili-müqəssir olması səbəbi ilə hökmü bilmədiyi üçün xümsünü verməyən və ya təqlid etdiyi mərcənin fətvasına əsasən malına xüms düşməyən on iki imam şİəsinə də aiddir. Lakin səhlənkarlıq üzündən malının xümsünü verməmiş şəxs barəsində bu hökm məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.³

¹ - On iki imamın şİəsinə verilən borcun nişə (kredit) alqı-satqısı, sələf alqı-satqısı, kirayə, əmək haqqı və ya başqa səbəblərdən olmasının fərqi yoxdur.

² - Əlbəttə, əgər həmin əşya on iki imam şİəsinə hədiyyə edilmişsə və ya onu il ərzində öz gəliri ilə almışsa, həmin mal onun (on iki imam şİəsinin) həmin ilki qazancından hesab edilir. Əgər o mal xüms ilinin sonuna qədər qalarsa və məunəyə sərf olunmazsa, ona xüms şamil olar və xümsünü verməlidir.

³ - Məsələn, əgər bir şəxs bilsə ki, şəxs xüms verən insan olmasına və xüms məsələlərini bilməsinə baxmayaraq mallarından birinə qəflət edərək xümsünü verməmişdir, o zaman şəxsin həmin maldan istifadə etməsi məhəlli işkaldır.

Xümsü verilməmiş və miras qalmış malla əlaqədar hökm təfəsilatı ilə 589-cu məsələdə izah edilmişdir.¹

Xüms verməyən şəxslə şərik olmaq

Məsələ 730: Başqa bir şəxslə şərik olan on iki imam şiəsi öz gəlirinin xümsünü verirsə, amma şəriki xüms verməyə inancılı deyilsə, yaxud gəlirinin xümsünü vermirsə və şəriki ortaqlıq maldan özünə aid olan hissənin xümsünü gəlirdən ödəmirsə, həmin şərik sonrakı il xümsünü vermədiyi maldan şirkətin sərmayəsi üçün vəsait ayırırsa, gəlirinin xümsünü verən on iki imam şiəsi bu müştərək maldan istifadə edə bilər.² Bu hökm müzaribə malı və bunun kimilərə də aiddir.

Vəkilin xümsü olan maldan (puldən) istifadə etməsi

Məsələ 731: Əgər xümsə inancılı olmayan və ya xüms verməyən şəxs, on iki imam şiəsi olan şəxsi öz vəkili (təmsilçisi) təyin edərək xüms şamil olan malını ona satsa və ya icarəyə versə vəkilin təmsilçiliyi qəbul etməsi və sözügedən malı satması və ya icarəyə verməsi işkallı deyil, xümsünün ödənilməməsinin günahı isə onu vəkil edən şəxsin öhdəsindədir.³

Xümsü gecikdirməyin bəzi nəticələri

Məsələ 732: Əgər insan il ərzindəki gəlirlə aldığı malını yaşayış xərclərinə sərf etməzsə və ona xüms şamil olarsa və o, həmin malın xümsünü verməzsə,⁴ yeni ildə malın qiyməti artarsa, insan onu həmin il ərzində satarsa və

¹ - Həmçinin, şəriətin hökmünü bilmədiyi üçün xüms verməyən, məlumatsız şəxsi maarifləndirmək üçün şərait varsa, onu məlumatlandırılmalıdır. Əgər hökmü bildiyi halda qəsdən xüms verməzsə, yaxşı işlərə sövq edib pis işlərdən çəkindirmək şərtləri mövcud olduqda, onu xüms verməməkdən çəkindirməlidir. "Yaxşı işlərə sövq edib, pis işlərdən çəkindirmək" fəslində yaxşı işlərə sövq edib pis işlərdən çəkindirməyin və məlumatsız şəxsin maarifləndirilməsinin şərtləri qeyd edilmişdir.

² - Eynilə.

³ - Bu və bundan öncəki məsələlər, 729-cu məsələyə aid olan nümunələrdən sayılır. Mütəmadi qarşıya çıxan məsələlərdən olduğu üçün müstəqil məsələ kimi qeyd olunur.

⁴ - Bu halda əgər hər hansı bir üzrü yoxdursa, günah etmişdir.

ondan əldə edilən gəlir yeni xüms ilinin sonunadək qalarsa, alqı-satqı səhih olduğu halda¹ yaxud şəriət hakiminin icazəsilə xüms payına nisbət səhih sayılarsa, sözügedən şəxs xüms vermək istədiyi təqdirdə malın özünün və maldakı xüms payından əldə edilən bütün mənfəətin xümsünü verməlidir. Həmçinin, öz payına düşən mənfəətin də xümsünü verməlidir və vacib ehtiyata əsasən, yalnız yeni xüms ilinin sonunda mövcud olan malın xümsünü vermək kifayət etmir.

Məsələn, fərz edək ki, bir şəxs il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ticarət məqsədi ilə bir mal alır. Malın xüms ilinin sonuna olan qiyməti yüz min manatdır və o, malın xümsünü vermir. Növbəti il malın qiyməti artaraq yüz əlli min manat olur, sözügedən şəxs onu on iki imam şiəsi olan şəxsə satır və bu yüz əlli min manat ilin sonunadək qalır. İndi o, xüms vermək üçün:

- a) Malın özünün xümsü qismində iyirmi min manat verməlidir.
- b) Xüms payından əldə edilən bütün mənfəəti də (on min manat) verməlidir.
- c) Öz payına düşən mənfəətin (qırx min manat) səkkiz min manat məbləğindəki xümsünü də verməlidir. Nəticədə, həmin şəxsin verəcəyi malın ümumi məbləği otuz səkkiz min manat olur və vacib ehtiyata əsasən, yeni xüms ilinin sonunda mövcud olan malın xümsü olaraq otuz min manat vermək kifayət etmir.

Məsələ 733: Həmçinin, əgər bir şəxs söyüd, çinar və bu qəbildən hər hansı bir ağacın tingini il ərzində əldə etdiyi gəlirlə satın alıb ticarət üçün xammal ehtiyatı kimi istifadə etmək məqsədi ilə əkərsə, həmin ağacın xümsünü birinci il vermədiyi və sonrakı il ağac böyüdüüyü (inkişaf etdiyi) təqdirdə yeni xüms ilinin sonunda ağacın birinci ilə aid olan xümsünü, həmin xümsün artımını və yeni ildə öz payına düşən artımın xümsünü verməlidir və vacib ehtiyata

¹ - 729-cu məsələdə qeyd olunan məqamlar kimi.

əsasən, yeni xüms ilinin sonunda yalnız ağacın xümsünün verilməsi kifayət etmir.

Həmçinin, əgər il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ağac alan şəxs, xüms ili tamam olan və xümsünü vermədiyi toxumu (tingi) əkərsə və toxum məhsula çevrilərsə, yuxarıdakı hökm ona da şamil olur.

Məsələ 734: Əgər xümsün şamil olduğu şey ev, mağaza, taksi avtomobili və bu kimi mənfəəti¹ ürfdə (camaat arasında) icarəyə verilən şeylərdəndirsə,² həmin şeyin xümsünü ödəməsə (verməyi təxirə saldığı təqdirdə-tərc) hərçənd icarəyə verməsə belə, xümsün verilməsini təxirə saldığı müddət üçün həmin malın beşdə birinin icarə haqqını da verməlidir.

Həmçinin, əgər bir şəxs xümsü vacib olan evi və ya dükanı icarəyə götürsə xümsünü vermədiyi halda onu kirayəçiyə daha aşağı məbləğə versə, hətta kirayəçidən depozit üçün bir məbləğ almaq üçün olsa belə, müqavilədəki ödəniş və oxşar ödəniş arasındakı fərqin qiymətinə zamindir.

Məsələ 735: Bir şəxs bir şeyi zimmədə külli ödəniş üsulu ilə alarsa və ödənişi əldə edildiyi tarixdən bir il keçmiş və xümsü verilməmiş pulla edərsə, sonra onun qiyməti qalxarsa, həmin şey sərmayə olmadığı (məsələn, hər hansı bir torpaq sahəsini əkinçilik təsərrüfatı yaratmaq, mağazanı qazanc və mənzili yaşamaq üçün aldığı) təqdirdə xümsü alış qiyməti ilə hesablaması kifayətdir. Ancaq əgər xümsü verilməmiş pulu on iki imam şüəsi olan bir satıcıya vermişdirsə və ona: “Bu əmlakı məhz bu pulla alıram”, - demişdirsə, əgər onun qiyməti artarsa həmin əmlakın hazırkı dəyərinin xümsünü verməlidir. Buna əsasən, qiyməti artan malın xümsünün ödənilməsi zamanı aşağıdakı şərtlər daxilində xümsün alış qiyməti əsasında verilməsi kifayətdir:

a) Mal xüms şamil olan və xümsü ödənilməmiş pulla alınmalıdır.

¹ - Əşyanın mənfəətlərinin zamanəti haqda daha çox izah üçüncü cild, 1497-ci məsələdə izah ediləcəkdir.

² - Burada icarə müqaviləsi əsasında sözügedən daşınmaz və daşınar qeyri-istehlak mallarının mənfəətindən istifadə etmək hüququnun başqa bir şəxsə verilməsi nəzərdə tutulur. Tərc.

- b) Ödəniş zimmədə külli üsulu ilə edilməlidir.
- c) Alınan mal sərmayə (kapital dövriyyəsi) olmamalıdır.

Bu şərtlərdən biri mövcud olmadığı təqdirdə xüms cari qiymətlə hesablanmalıdır.

Amma, mal il ərzində əldə etdiyi gəlirlə alınbsa, yaxud şəxsi puldursa, yaxud sərmayə malı olubsa, xüms cari qiymətlə hesablanmalıdır.

Şübhəli xüms malları və uzun müddət xümsünü verməyən şəxslər

Uzun müddət xüms verməyən şəxslərin xüms ilinin müəyyən edilməsi

Məsələ 736: Xüms ilinin başlanğıcı və sonu mükəlləf şəxs tərəfindən təyin edilmir.¹ 563 və 573-cü məsələlərdə izah edildiyi kimi işləyən şəxslər üçün işə başladıkları ilk gün xüms ilinin başlanğıcıdır, bu gündən on iki ay keçdikdən sonra onların ilk xüms ili başa çatır və ikinci il başlayır. Hər bir gəlir üçün ayrıca xüms ili təyin edə bilən işləməyən şəxslər üçün isə hər bir gəlirə (mənfəətə) sahib olduqları tarixdən on iki ay keçdikdən sonra həmin gəlirin (mənfəətin) xüms ili başa çatır.

Buna əsasən, əvvəllər il hesabı olmayan və xüms verməyən bir şəxs öncə verilən izahları nəzərə alaraq ilk öncə xüms ilini tapmalı, sonra ötən illərin hər birinin sonunda qalan, həmin il ərzində məunəyə sərf edilməyən gəlirlərin xümsünü verməlidir.

Xümsünü hesablamaq üçün bir müddət xümsünü verməmiş şəxslərin mallarını bölmək

Məsələ 737: Əgər bir şəxsin bir müddət il hesabı olmazsa, həmin müddət ərzində gəlirləri olarsa, bu gəlirlərin bir hissəsi ilə bəzi mallar satın alarsa, bir

¹- 578-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi xüms ilini dəyişmək hər bir şəxs üçün mümkündür. Əgər işləyən şəxs öz gəlirinin xümsünü verməklə xüms ilini dəyişibsə, lakin sonrakı illərdə malının xümsünü verməmişsə, onun xümsünün hesablanma meyarı işə başladığı zaman deyil, dəyildiyi xüms ilidir.

hissəsini isə cari yaşayış tələbatına, yaxud qazanc xərclərinə sərf edərsə və hazırda mallarının xümsünü vermək niyyətindədirsə, onun mallarının xümsü ilə əlaqədar hökm belədir:

- a) Əgər həmin malları il ərzində əldə etdiyi gəlirlə almışdırsa, yaşayış evi, geyim, şəxsi avtomobil, ev əşyaları (mebel) və s. kimi məunə (yaşayış tələbatı) olduğu və həmin il istifadə edildiyi təqdirdə sözügedən mallara xüms şamil olmur. Məunə olmadığı, məsələn, əmək alətləri, (ticarət, iş) iş sərmayəsi, insanın cari yaşayış tələbatının tərkib hissəsi olmayan nəqliyyat vasitələri olduğu təqdirdə isə onun xümsünü cari qiymət əsasında verməlidir.
- b) Əgər həmin malları xümsü verilmiş malla (pulla), yaxud miras kimi xümsü verilmiş mal hökmünün şamil olunduğu bir malla (pulla) əldə etmişdirsə, xüms şamil olmur. Yalnız sərmayə olduğu halda qiymətinin artan məbləğinə xüms şamil olur.¹
- c) Əgər həmin malları üzərindən il keçmiş gəlirlə² satın almışdırsa, alqı-satqının qiyməti³ “zimmədə külli”⁴ şəklində olduğu təqdirdə xümsün alış qiyməti əsasında verilməsi kifayətdir⁵. Yalnız sərmayə istisna təşkil edir. Onun (sərmayənin) qiyməti artdıqda və onu daha yüksək

¹ - 645 və 647-ci məsələlərdə verilən izaha əsasən.

² - Bu məsələdə üzərindən il keçmiş gəlir deyərək əldə edildiyi vaxtdan sonra bir xüms ili başa çatan, xüms şamil olan və insanın (sahibinin) xümsünü vermədiyi pul nəzərdə tutulur.

³ - Qiymət deyərək ticarət əməliyyatının dəyəri nəzərdə tutulur ki, bu da pulla hesablanır və ödənilir.

⁴ - Bəzi ticarət əməliyyatları həyata keçirilərkən alqı-satqı müəyyən və xüsusi bir ödəniş vasitəsi ilə edilə bilər, məsələn, alıcı alqı-satqı həyata keçirilərkən müəyyən bir pulu satıcıya göstərə, yaxud ödənişi hansı pulla edəcəyini ona izah edərək: “Sənin malını bu pulla alıram”, - deyə bilər. Belə hallarda (bir qayda olaraq nadir hallarda baş verir) deyilir ki, alqı-satqının qiyməti “şəxsi”dir.

Ancaq əksər alqı-satqı əməliyyatları bu cür deyil və tərəflər arasında alqı-satqı bəlli olan bir ödəniş vasitəsi ilə, pulla həyata keçirilmir, alıcı malı aldıqdan sonra öhdəsinə düşən ödənişi həyata keçirir. Məsələn, malı yüz min manata alır (alqı-satqı əsnasında satıcı üçün xüsusi olaraq yüz min manatlıq pul təyin etmədən və sövdələşməni məhz həmin yüz min manat üzərində gerçəkləşdirmədən), sonra cibindən yüz min manat pul çıxararaq satıcıya verir, yaxud kart vasitəsilə, elektron ödəmə ilə yüz min manatı onun hesabına ödəyir. Yaxud ona çek verir ki, bankdan pulu alsın. Belə hallarda deyilir ki, alqı-satqının qiyməti “zimmədə külli”dir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qiyməti “zimmədə külli” üsulu ilə olan sövdələşmələrdə alıcının satıcıya verəcəyi pulu öncədən öz nəzərində təyin edib-etməməsinin fərqi yoxdur. Həmçinin, ödənişin alqı-satqı əsnasında və məsələn, malı aldıqdan bir neçə saniyə sonra edilməsi ilə başqa bir vaxt edilməsi arasında fərq yoxdur. (Əlbəttə, sələf alqı-satqısının xüsusi hökmü vardır. Bu haqda üçüncü cild, Sələf alqı-satqısı fəslində məlumat verilmişdir.)

⁵ - Ona vacib olan xüms, aldığı mala köçürülməmişdirsə malın qiyməti əvəzinə satıcıya ili tamam olmuş pulun xümsünü verməsi kifayətdir. Əgər xüms ödəyən zaman o pulun dəyəri hədsiz dərəcədə, məsələn, 20 dəfə azalıbsa vacib ehtiyata əsasən böyük məbləğlə müsaliyə olunsun.

qiymətə¹ satmaq mümkün olduqda və onun qiymətini (pulunu) almaq imkanı olduqda onun xümsünün cari qiymətlə verilməsi vacibdir.

Sözügedən malları “zimmədə külli” ödəniş üsulu ilə deyil, on iki imam şiaisi olan bir satıcıdan “şəxsi” qiymətlə alarsa qiymət artdığı təqdirdə xümsün cari qiymətlə verilməsi vacibdir.

d) Əgər bu mallar yuxarıdakı bəndlərin (a, b və c bəndlərinin) tərkibindən ibarət bir vəsaitlə alınmışdırsa, hər bəndə daxil olan hissəni ayırd etmək və hər bir bəndlə əlaqədar həmin bənddə izah edilmiş hökmə əməl etmək lazımdır.

e) Əgər bu malları hansı malla (pulla) aldığı məlum deyilsə, bu mallarla bağlı hökm sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər sözügedən mallar il ərzində əldə edilmiş gəlirdən yığılaraq saxlanılan və üzərindən xüms ili keçən nağd pul ehtiyatı, evlənmə xərcləri üçün və bu kimi məqsədlərlə yığılan pul olarsa, onların xümsü verilməlidir.

Əmək və qazanc, yaxud yaşayış xərclərində tələf olmuş, ya işlənmiş malın xümsü

Məsələ 738: Hal-hazırda (xüms hesablanarkən) mövcud olmayan və tələf olan, cari yaşayış tələbatı, yaxud qazanc əldə etmək üçün sərf və ya istehlak edilən şeylər, məsələn, istehlak edilən ərzaq, başqalarına verilən hədiyyələr, sədəqələr və nəfəqələr, qonaqların qəbulu, ziyarət, yaxud istirahət məqsədli səfərlər üçün çəkilən xərclər, nəzir və kəffarə qismində verilənlər, insanın özünün və ailəsinin yaşayış tələbatı ilə əlaqədar alınmış borcu qaytarmaq üçün verilən pullar, övladların evlənməsi, yaxud təhsili və ya müalicə üçün sərf edilən mal (pul), başqalarının əmlakına vurulan ziyanın kompensasiyası kimi verilən

¹ - Əlbəttə, qiymət artımı inflyasiya və pulun devalvasiyası ilə əlaqədardırsa, onun xüsusi hökmü 647-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

mal (pul), oğurlanılan sərmayə, su, elektrik, qaz təchizatı, telefon xidməti və bu kimi xidmətlər üçün ödənilən pul və bunun kimi xərclər ili tamam olmuş¹ gəlirlə həyata keçirildiyi təqdirdə insan onun xümsünü verməyə məsuldur.

Onun miqdarı (məbləği) ilə bağlı şəkk etdiyi halda xümsün şamil olduğuna əmin və xatircəm olduğu miqdarda (məbləğdə) xüms verməsi kifayətdir. Yalnız mükəlləfin bu mövzuda müqəssir² olması istisna hal təşkil edir və bu halda, vacib ehtiyata əsasən, şəriət hakimi ilə ehtimala uyğun olaraq “müsalihə”³ etməlidir.

Şübhəli malın xümsünün ehtimala görə müsalihə edilməsi və onunla əlaqədar halların izahı

Məsələ 739: İnsan bir malı bir müddət öncə almışdırsa və hazırda xümsü hesablayarkən onu üzərindən il keçmiş gəlirlə, yoxsa həmin il ərzində əldə etdiyi gəlirlə aldığını, yaxud “zimmədə külli”, yoxsa “şəxsi” (məhz müəyyən edilmiş pulla) ödəniş üsulu ilə aldığını bilmirsə, belə ki, bu tərəddüd 737-ci məsələ nəzərə alınmaqla həmin malın xümsünün ona vacib olub-olmaması, yaxud xümsün həmin malın alış qiyməti əsasında, yoxsa hazırkı qiyməti əsasında ödənilməli olması ilə bağlı hökmün aydın olmamasına səbəb olarsa, vacib ehtiyata əsasən, ehtimala uyğun olaraq şəriət hakimi ilə müsalihə etməlidir. Bu haqda nümunə kimi misal qeyd edilərək təfəsilatı ilə sonrakı məsələlərdə məlumat veriləcəkdir.

Məsələ 740: İnsan (sərmayə sayılmayan) bir milyon manat bir malı alsa,⁴ həmin mal xüms ilinin sonunadək məunə kimi istifadə edilməsə və onun cari

¹ - Xümsü ödənilməmiş, xüms şamil olan gəlir.

² - Məsələn, mallarına xüms şamil olduğunu müxtəsər şəkildə bilən, ancaq xümsün hesablanması və miqdarının qeyd edilməsində səhlənkarlığa yol verən, yaxud mallarına şamil olan xümsün miqdarını dəqiq bilən, ancaq onu qeyd etmək və yadda saxlamaqda yol verdiyi səhlənkarlıq səbəbi ilə hazırda xüms miqdarını unudan şəxs kimi.

³ - Müsalihə - tərəflərin bir malı, yaxud mənfəəti başqasının mülkiyyətinə keçirmək və ya bir borcu, yaxud hüququ qüvvədən düşürmək (ləğv etmək) kimi işlərin icrası ilə bağlı razılığa gəlməsi. Tərc.

⁴ - Bu və ondan sonrakı iki məsələdə satıcı və alıcının on iki imam şiaisi olduğu fərz edilmiş və müxtəsərliyin qorunması üçün digər fərziyyələr haqda söhbət açılmamışdır.

dəyəri beş milyon manata çatsa,¹ amma onu hansı gəlirlə (il ərzində əldə etdiyi gəlirlə, yoxsa xüms ili tamam olmuş və xümsü verilməmiş qazancla) aldığını bilməsə, vacib ehtiyata görə şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi (vəkili) ilə malın xümsünü nisbət ehtimalına əsasən müsaliyə etməlidir. Müsaliyə üçün müxtəlif ehtimallar mövcuddur:

Misal 1: İnsan bir malı həmin ilin yaşayış tələbatı üçün istifadə etmək məqsədi ilə “zimmədə külli” ödəniş üsulu ilə alsın, amma onu il ərzində əldə etdiyi gəlirlə, yoxsa xüms ili tamam olmuş və xümsü verilməmiş qazancla aldığını bilməsə, bu halda şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi (vəkili) sözügedən malın il ərzində əldə olunan gəlirlə, yoxsa üzərindən bir keçən xümsü verilməmiş qazancla alması haqda ehtimal faizini ondan soruşacaqdır. O, 60% ehtimal edir ki, sözügedən mal həmin il ərzində əldə etdiyi gəlirlə almışdır. 40% ehtimal edir ki, üzərindən il keçmiş gəlirlə almışdır. Bu halda malın 40%-nin xümsünü onun alış qiyməti, 60%-nin xümsünü isə cari qiymət əsasında verməli və bu yolla şəriət hakimi ilə müsaliyə etməlidir.

$$\text{Müsaliyə olunan məbləğ} = 20\% \times \{ (1.000.000 \times 40\%) + (5.000.000 \times 60\%) \} = 20\% \times \{ (400.000 + 3.000.000) \} = 680.000$$

Bu zaman şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi sözügedən malın həqiqi xümsünü 680.000 manat məbləğində müsaliyə edir və şəxs də bu müsaliyəni qəbul edir.²

Misal 2: Əgər onu “şəxsi” (məhz müəyyən edilmiş pulla) ödəyərək aldığını bilsə, amma sözügedən malı il ərzində əldə olunan gəlirlə, yoxsa üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş qazancla aldığını bilməsə onun xümsünü cari qiymətlə hesablamaq lazımdır.

$$\text{Malın xümsü: } (5.000.000 \times 20\%) = 1.000.000$$

¹ - Bu və ondan sonrakı iki məsələnin şəriət hökmü qiymət artımının inflyasiya ilə bağlı olmadığı fərzi ilə bəyan edilir, lakin əgər qeyd olunan qiymət artımı inflyasiya ilə bağlıdırsa, onun xüsusi qaydaları vardır. Müxtəsərliyin qorunması üçün burada o barədə geniş söhbət açırıq.

² - Müsaliyə edilməli olan məbləğ aşağıdakı düsturla hesablanır:

$(\text{Alış qiyməti} \times \text{illik gəlirlə malı almaq ehtimalının nisbəti}) \times 20\% = \text{müsaliyə ediləcək məbləğ.}$
 $\{(\text{cari qiymət} \times \text{il ərzində əldə olunan gəlir ilə malların alınması ehtimalının nisbəti}) +$

Misal 3: Əgər malı hansı gəlirlə və necə aldığını bilməsə, bu halda aşağıdakı dörd ehtimaldan biri mümkündür:

1. Pul şəxsi, qazanc isə üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirdir.
2. Pul şəxsi, qazanc isə il ərzində əldə olunan gəlirdir.
3. Pul zimmədə külli, qazanc isə il ərzində əldə olunan gəlirdir.
4. Pul zimmədə külli, qazanc isə üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirdir.

İlk üç halda şəxs, sözügedən malın xümsünü cari qiymətlə ödəməlidir. Sonuncu halda isə malın xümsünü onun alış qiymətinə ödəməlidir.

Buna əsasən, şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi yuxarıda qeyd olunan şəkildə ehtimallar faizini ondan soruşacaqdır. Əgər o, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə malın alış ehtimalının 60%, üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə alış ehtimalının isə 40% olduğunu nəzərə alsa, zimmədə külli üslubu ilə alış ehtimalının 80%, şəxsi pulla alış ehtimalının isə 20% olduğunu bildirsə, müsaliyə edilən məbləğ aşağıdakı formada olacaqdır:

$$\text{Müsaliyə olunan məbləğ} = 20\% \times \{ (40\% \times 20\% \times 5.000.000) + (60\% \times 20\% \times 5.000.000) + (40\% \times 80\% \times 1.000.000) + (60\% \times 80\% \times 5.000.000) \} = 20\% \times 3.720.000 = 744.000$$

Bu zaman şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi sözügedən malın həqiqi xümsünü 744.000 manat məbləğində müsaliyə edir və şəxs də bu müsaliyəni qəbul edir.¹

¹ - Müsaliyə edilən məbləğ aşağıdakı düsturdan əldə edilir:

→ (cari qiymət × şəxsi qiymətlə malların alınması ehtimalı nisbəti × illik gəlirlə malların alınması ehtimalı nisbəti) +

(cari qiymət × şəxsi qiymətlə malların alınması ehtimalı nisbəti × il ərzindəki gəlirlə mal almaq ehtimalı nisbəti) +

(alış qiyməti × külli fil-zimmə qiymətilə malların alınması ehtimalı nisbəti × illik gəlirlə malların alınması ehtimalı nisbəti) +

{(cari qiymət x külli fil-zimmə qiymətilə malların alınması ehtimalı nisbəti x il ərzindəki gəlirlə mal almaq ehtimalı nisbəti) +

Məsələ 741: Əgər bir şəxs sərmayə sayılan bir mal alıbsa və niyyəti həmin malı satıb ondan pul qazanmaq olsa, məsələn, onu bir milyon manata alıb və həmin mülkün indiki qiyməti 5 milyon manatdırsa, bu məbləğə satmaq mümkün olduğu halda, lakin həmin ticarət əmlakını hansı gəlirlə (il ərzində əldə etdiyi gəlir və ya üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə) aldığını bilməsə, (indi hesablama vaxtı və xümsün hesablanması zamanı) xümsü hazırkı qiymətlə verməlidir.

Məsələ 472: Şəxs məəunə qismindən olan bir malı, məsələn ev əşyalarını beş milyon manata almış, onun indiki qiyməti isə altı milyon manat olmuşdur. Amma onu hansı gəlirlə (il ərzində əldə etdiyi gəlir və ya üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə) alındığını bilmir. Vacib ehtiyata görə şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi (vəkili) ilə malın xümsünü nisbət ehtimalına əsasən müsalihə etməlidir. Bu barədə olan müsalihə müxtəlif formalarda ola bilər:

a. Şəxs bilir ki, ev mebelini “zimmədə külli” ödəniş üsulu ilə alıb, amma onu il ərzində əldə etdiyi gəlir və ya üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə aldığını bilmir. Bu zaman şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi ondan ev əşyalarını üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə alma ehtimalının və həmçinin, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə alma ehtimalının faizini müəyyən etməyi xahiş edir.

Əgər o, üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə mənzil əşyalarının alış ehtimalının 60%, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə onun alış ehtimalının isə 40% olduğunu bəyan etsə, müsalihə edilən məbləğ aşağıdakı formada olacaqdır:

Müsalihə olunan məbləğ = $20\% \times (60\% \times 5.000.000) = 600.000$

Bu zaman şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi sözügedən malın həqiqi xümsünü 600. 000 manat məbləğində müsaliyə edir və şəxs də bu müsaliyəni qəbul edir.¹

b. Şəxs bilir ki, bu ev əşyalarını şəxsi pulla alıb, amma bilmir ki, üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə, yoxsa il ərzində əldə etdiyi gəlirlə alıb. Əgər o, üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlirlə mənzil əşyalarının alış ehtimalının 60%, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə onun alış ehtimalının isə 40% olduğunu bəyan etsə, müsaliyə edilən məbləğ aşağıdakı formada olacaqdır:

$$\text{Müsaliyə olunan məbləğ} = 20\% \times (60\% \times 6.000.000) = 720. 000$$

Bu zaman şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi sözügedən malın həqiqi xümsünü 720. 000 manat məbləğində müsaliyə edir və şəxs də bu müsaliyəni qəbul edir.²

c. Əgər şəxs malı hansı gəlirlə və necə aldığını bilməsə, bu halda aşağıdakı dörd ehtimaldan biri mümkündür:

1. Qazanc il ərzində əldə olunan gəlir və pul zimmədə külli olsa.
2. Qazanc il ərzində əldə olunan gəlir və pul şəxsi olsa.
3. Qazanc üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlir və pul zimmədə külli olsa.
4. Qazanc üzərindən bir il keçən xümsü verilməmiş gəlir və pul şəxsi olsa.

İlk iki halda qeyd olunan ev əşyalarının xümsü yoxdur, üçüncü halda isə alış qiymətinə xümsün verilməsi kifayət edir, sonuncu halda isə xüms onun cari qiymətinə əsasən verilməlidir.

¹ - Müsaliyə edilən məbləğ aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

(alış qiyməti x illik gəlirlə malı almaq ehtimalının nisbəti) x 20% = müsaliyə ediləcək məbləğ

² - Müsaliyə edilən məbləğ aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

(cari qiymət x ilin gəliri ilə malı almaq ehtimalının nisbəti) x 20% = müsaliyə ediləcək məbləğ

İnsan yuxarıdakı dörd yoldan hansı ilə ev əşyalarını aldığını bilmirsə, şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi yuxarıda qeyd olunan şəkildə ev əşyalarını alma ehtimallarının faizini ondan soruşacaqdır.

Əgər o, il ərzində əldə etdiyi gəlirlə ev əşyalarının alış ehtimalını 60%, üzərindən bir keçən xümsü verilməmiş gəlirlə alış ehtimalını isə 40% olduğunu nəzərə alsa, zimmədə külli üslubu ilə alış ehtimalının 80%, şəxsi pulla alış ehtimalının isə 20% olduğunu bildirsə, müsalihə edilən məbləğ aşağıdakı formada olacaqdır:

$$\text{Müsalihə olunan məbləğ} = 20\% \times \{(40\% \times 20\% \times 6.000.000) + (40\% \times 80\% \times 5.000.000)\} = 20\% \times (480.000 + 1.600.000) = 416.000$$

Bu zaman şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi sözügedən ev əşyalarının həqiqi xümsünü 416.000 manat məbləğində müsalihə edir və şəxs də bu müsalihəni qəbul edir.¹

Məsələ 743: Bir şəxs hər hansı bir malı yaşayış xərclərinə istifadə etmək məqsədi ilə il ərzində əldə etdiyi gəlirlə almışdır. Məsələn, evi üçün bir xalça almışdır. Ancaq bilmir ki, onu aldığı il həmin maldan istifadə edilmişdir (ki, bu halda ona xüms şamil olmur), yoxsa maldan sonrakı xüms ilində istifadə edilmişdir (ki, bu halda həmin malın xümsü verilməlidir). Bu halda əgər malın özü, yaxud onun mübadilə edildiyi şey mövcud olarsa, vacib ehtiyata əsasən, şəriət hakimi ilə ehtimala uyğun olaraq müsalihə etməlidir.

Məsələn, əgər həmin il istifadə edilmədiyini 30% ehtimal edirsə, onun indiki qiymətinin 30%-nin xümsünü verməli və bu qaydada şəriət hakimi ilə müsalihə etməlidir. Əgər malın özü, yaxud mübadilə edildiyi şey mövcud olmazsa, xüms verməyə, yaxud şəriət hakimi ilə müsalihə etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız

¹ - Müsalihə edilən məbləğ aşağıdakı kimi hesablanır:

uzlaşdırılmalı olan məbləğ = $20\% \times \rightarrow$

(cari qiymət $\times$ şəxsi qiymətlə mal almaq ehtimalının nisbəti $\times$ keçən ilki gəlirlə mal almaq ehtimalının nisbəti) $\{$ alış qiyməti $\times$ məhsulun ümumi qiyməti ilə malların alınması ehtimalı nisbəti $\times$ illik gəliri olan malların alınması ehtimalı nisbəti $\} +$

mükəlləfin bu məsələdə müqəssir olması istisna hal təşkil edir ki, bu halda, vacib ehtiyata əsasən, şəriət hakimi ilə ehtimala müvafiq olaraq müsaliyə etməlidir.¹

Məsələ 744: Bir şəxs məunə qismindən olmayan bir əmlak, məsələn, bir torpaq sahəsi, yaxud mağaza satın almışdır. Bu əmlak xüms ilinin sonunadək məunə kimi istifadə edilməmiş və sərmayə də olmamışdır.² O, indi bilmir ki, bu əmlakı xüms şamil olmayan bir malla, məsələn, özünə miras qalan malla (pulla) almışdır (ki, bu halda həmin əmlaka xüms şamil olmur), yoxsa həmin il əldə etdiyi gəlirlə almışdır (ki, bu halda həmin əmlakın xümsünü vermək lazımdır). Buna əsasən, bu halda əgər malın özü, yaxud mübadilə edildiyi şey mövcuddursa, vacib ehtiyata əsasən, şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi ilə ehtimala müvafiq olaraq müsaliyə etməlidir.

Məsələn, əgər malın qiyməti yüz min manatdırsa və onu (xüms şamil olmayan) irs malı (pulu) ilə satın aldığı 70%, həmin il ərzində əldə etdiyi gəlirlə aldığı isə 30% ehtimal edirsə, vacib ehtiyata əsasən, otuz min manat xümsünü (altı min manat) verməli və bu yolla şəriət hakimi ilə müsaliyə etməlidir. Əgər malın özü, yaxud mübadilə edildiyi şey mövcud olmazsa, xüms verməyə, yaxud müsaliyə etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız mükəlləfin bu məsələdə müqəssir olması istisna hal təşkil edir ki, bu halda, vacib ehtiyata əsasən, şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi ilə ehtimala müvafiq olaraq müsaliyə etməlidir.

Haram mala qarışmış halal malın hökmü

Məsələ 745: Əgər halal mal haram mala insanın onları bir-birindən ayıra bilməyəcəyi şəkildə qarışarsa və haram malın nə sahibi, nə də miqdarı məlum olmazsa, insan haramın miqdarının xümsdən (həmin malın beşdə birindən) az,

¹ - İl ərzində əldə etdiyi gəlirlə bir məhsul alıb və ya ona hədiyyə edilən şəxsin xüms ilinin sonunda onun istifadəsinə və işlətməsinə şəkk etməsi halının hökmü 602-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

² - Baxmayaraq ki, əmək və qazanc vasitələrinin sərmayəsi (əsas kapital) hesab edilir. Məsələn, satmaq niyyətində olmadığı icarəyə (kirayəyə) verdiyi ev və ya mağaza.

yaxud çox, yaxud da ona bərabər olduğunu bilməzsə, gələn məsələdə qeyd olunacaq formada xümsünü verməklə həmin mal halal olur.

Haram qarışmış halal xümsdən istifadə etməyin hökmü

Vacib ehtiyata əsasən, əvvəlki məsələdə qeyd olunan harama qarışmış halal malın xümsünü həm xüms, həm də mal sahibinin sədəqəsi qəsdilə xüms və “rəddəl-məzalim”¹ almaq haqqına sahib olan şəxsə vermək lazımdır. Buna əsasən, onun yarısını almaq səlahiyyətinə malik olan seyid yoxsula, digər yarısını isə seyid olub-olmamasından asılı olmayaraq hər hansı bir yoxsula zəruri ehtiyaclarını təmin etmək üçün vermək lazımdır və hər iki halda, vacib ehtiyata əsasən, bu iş təqlid üçün müraciət olunan ələm müctəhidin icazəsi ilə görülməlidir.

Haram malın sahibinin bilinməsi amma miqdarının bilinməməsinin hökmü

Məsələ 747: Əgər halal mal haram mala qarışarsa və insan haram malın miqdarını bilərsə, istər bu miqdar xümsdən (sözügedən malın beşdə birindən) az olsun, istərsə çox, ancaq onun sahibini tanımırsa, həmin miqdarı sahibinin niyyətinə onu almağa səlahiyyəti olan yoxsul insanlara sədəqə verməli və vacib ehtiyata əsasən, bunun üçün şəriət hakimdən də icazə almalıdır.

Sahibi məlum olmayan haram malın miqdarının müxtəsər olaraq xümsdən az olmasını bilməyin hökmü

Məsələ 748: Əgər halal mal haram mala insanın onları bir-birindən ayıra bilməyəcəyi şəkildə qarışarsa və insan müxtəsər şəkildə haramın miqdarının xümsdən (sözügedən malın beşdə birindən) az olduğunu bilərsə, ancaq həmin haram malın sahibini tanıya bilməzsə:

¹ - Haqsız yolla mənimsənilən (məsələn, qəsb edilmiş, yaxud oğurlanılmış) malın qaytarılması deməkdir. Tərc.

- a) Haram malın halal mala qarışması insanın öz laqeydliyi ucbatından baş vermədiyi, məsələn, həmin mal səhvən onun malına qarışdığı təqdirdə haram olduğuna əmin olduğu miqdarı həqiqi sahibi tərəfindən sədəqə verməlidir.
- b) Haram malın halala qarışması insanın öz laqeydliyi ucbatından baş verdiyi təqdirdə məlum olduğu miqdarla yanaşı, vacib ehtiyata əsasən, haram olduğunu ehtimal etdiyi bir qədər artıq miqdarı da sədəqə verməlidir. Ancaq bu halda haram malın¹ məhz özünü yoxsula verməyin vacib olmasının mümkünlüyünə və bir tərəfdən də haram malı özü ayırd edilə bilmədiyinə görə, gerçək haram miqdarı sədəqə vermək niyyəti ilə həmin malı bütövlüklə yoxsula verməli, yoxsul da onu bu niyyətlə qəbul etməli, sonra yoxsul müsalihə ilə həmin şəxsin öz halal malını ayıraraq ona qaytarmalıdır və vacib ehtiyata əsasən, bu sədəqə şəriət hakiminin icazəsi ilə verilməlidir.

Sahibi bilinməyən haram malın müxtəsər şəkildə xümsdən artıq olmasını bilməyin hökmü

Məsələ 749: Əgər halal mal haram mala insanın onları bir-birindən ayıra bilməyəcəyi şəkildə qarışarsa və insan müxtəsər şəkildə haramın miqdarının xümsdən (sözügedən malın beşdə birindən) artıq olduğunu bilərsə, əvvəlki məsələdə verilən hökm tətbiq edilir və xüms vermək kafi deyildir.

Haram malın məbləğ və sahibi məlum olarsa

Məsələ 750: Əgər halal mal haram mala qarışarsa, insan haramın miqdarını bilərsə və sahibini də tanıyarsa, onu sahibinə qaytarması vacibdir və mal (halal və haram) hər iki tərəfin razılığı ilə təyin edilməlidir.

¹ - Haram olan malın özü.

Miqdarı məlum olmayan haram malın sahibi məlumdursa

Məsələ 751: Əgər halal mal harama qarışarsa və insan haramın miqdarını bilməzsə, ancaq onun sahibini tanıyarsa, sahibinin razılığını sülh (müsaliyə) ilə və ya bu qəbildən olan bir üsulla əldə etmək mümkün olduğu təqdirdə bu işi görməlidir.

Əgər bir-birlərini razı sala bilməzlərsə, haram malın halala qarışması insanın¹ öz təqsiri ucbatından baş vermədiyi halda həmin şəxsin malı olması məlum olduğu (əmin, yaxud arxayın olduğu-tərc) miqdarı ona verməlidir və bu halda məlum (arxayın-tərc) olduğu miqdardan artığını verməsinə gərək yoxdur.

Əgər halal və haram malların bir-birinə qarışmasında özü müqəssir olarsa, məlum olan (əmin olduğu-tərc) miqdarı verməklə yanaşı, vacib ehtiyata əsasən, qarşı tərəfin malı olduğunu ehtimal etdiyi artıq bir miqdarı da ona verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ miqdarın təyin edilməsi, yaxud hər kəsin payının malın hansı hissəsindən verilməli olduğu xüsusunda onlar arasında mübahisə və fikir ayrılığının olmadığı hala aiddir. Əks təqdirdə isə aralarındakı mübahisəni həll etməsi üçün şəriət hakiminin yanına getməlidirlər.

Haram malın miqdarı tam məlum, sahibi isə təxmin edilərsə

Məsələ 752: Əgər halal bir mal haramla qarışmışdırsa, haramın miqdarı məlumdursa və insan onun sahibinin bir neçə nəfərdən başqası olmadığını bilirsə, ancaq kim olduğunu dəqiq başa düşə bilmirsə, onlara məlumat verməlidir.

Beləliklə, onlardan biri: “Mənim malımdır”, - deyərsə və digərləri: “Bizim malımız deyil”, - deyərsə, yaxud onun sözünü təsdiq edərlərsə, həmin şəxsə verməlidir.

¹ - Halal malın sahibinin. Tərc.

Əgər iki və ya daha artıq şəxs: “Bizim malımızdır”, - deyərsə, müsalihə və bu qəbildən olan bir üsulla onların mübahisəsi həll olunmadığı təqdirdə mübahisənin həlli üçün şəriət hakiminə müraciət etməlidirlər.

Əgər hamısı məlumatsız olduqlarını bəyan edərlərsə və müsalihəyə hazır olmazlarsa, həmin malın sahibi püşkatma ilə müəyyən edilməlidir və vacib ehtiyata əsasən, püşkatmanı şəriət hakimi, yaxud onun vəkili həyata keçirməlidir.

Xüms verdikdən sonra haramın miqdarının xümsdən artıq olması məlum olarsa

Məsələ 753: Əgər insan harama qarışmış halal malın xümsünü verərsə və sonra haramın miqdarının xümsdən artıq olduğunu başa düşərsə, xümsdən artıq olduğunu bildiyi miqdarı onun sahibi tərəfindən almağa səlahiyyəti olan fəqirə sədəqə verməlidir.

Xüms verdikdən sonra haramın miqdarının xümsdən az olması məlum olarsa

Məsələ 754: Əgər insan harama qarışmış halal malın xümsünü verərsə və sonra haramın miqdarının xümsdən az olduğunu başa düşərsə, vacib ehtiyata əsasən, haramın miqdarından artıq verdiyi miqdarı geri ala bilməz.

Harama qarışmış halal malın xümsü və ya sədəqə olaraq verilməsindən sonra sahibi məlum olarsa

Məsələ 755: Əgər insan harama qarışmış halal malın xümsünü verərsə, yaxud sahibini tanımadığı malı onun niyyətinə sədəqə verərsə, sahibi tapıldıqdan sonra razı olmadığı təqdirdə, lazım ehtiyata əsasən, malının miqdarında bir malı ona verməlidir.

Haramın qarışdığı halal mala gəlir cəhətindən xüms şamil olarsa

Məsələ 756: Əgər haramın qarışdığı halal mala xüms şamil olarsa, vacib ehtiyata əsasən, əvvəlcə onun haram qarışmış halal mal kimi xümsünü əvvəlki məsələlərdə bəyan edilmiş qaydada vermək, sonra halal malın özünə xüms şamil olması səbəbi ilə malın qalan hissəsindən yenə xüms vermək lazımdır.

Misal olaraq: Əgər insanın ilin sonunda artıq qalmış və məunəyə sərf edilməmiş yeddi yüz əlli min manat məbləğində harama qarışan halal pulu varsa və gəlirin xümsü mövzusunda verilən izahlara əsasən həmin pula xüms şamil olmuşdursa, öncə harama qarışmış halal malın xümsü olaraq yüz əlli min manat verməli, sonra yerdə qalan altı yüz min manatdan gəlir xümsü olaraq yüz iyirmi min manat verməlidir. Nəticə etibarilə, ona sözügedən maldan dörd yüz səksən min manat qalır.

Halal mala qarışan haram mal xüms, zəkat, yaxud vəqf olarsa

Məsələ 757: Əgər insanın halal malına qarışan haram mal xüms, zəkat, yaxud ümumi və ya xüsusi vəqf olarsa, bu halda harama qarışmış mal xüms verməklə halal olmur.

Əksinə ona sahibi məlum olan mal hökmü şamil olur və malı haramdan ayırmaq üçün xüms, zəkat, yaxud vəqf mütəvəllisinə (vəkilinə) müraciət etmək və əvvəlki məsələlərdə qeyd edilən üsullardan birinə müvafiq qaydada hərəkət edərək haram malı halaldan ayırmaq lazımdır.

Haram mal borc kimi bir şəxsin öhdəsində olarsa

Məsələ 758: Əgər bir şəxsin öhdəsində haram mal olarsa, ancaq haram malın özü mövcud olmazsa,¹ bu hal xüms halı (harama qarışmış halal malın xümsü) deyil və onun hökmü aşağıdakı formadadır:

- İnsan haram malın növünü² və miqdarını bildiyi, sahibini tanıdığı təqdirdə həmin malı ona qaytarmalıdır.
- Əgər sahibini tanımırsa, ancaq məhdud sayda şəxslər arasında tərəddüd edirsə, məsələn, həmin şəxsin bir neçə müəyyən şəxsdən biri olduğunu bilirsə, vacib ehtiyata əsasən, onların hamısından razılıq istəməli və əgər onların hamısının razılığını almaq mümkün olmazsa, püşk atma üzrə hərəkət etməlidir.
- Əgər haram malın sahibi qeyri-məhdud sayda insanlardan biri olarsa, həmin malı gerçək sahibi tərəfindən alma səlahiyyətinə malik olan yoxsullara sədəqə verməlidir və vacib ehtiyata əsasən, bu sədəqə şəriət hakiminin icazəsi ilə verilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı digər vəziyyətlər növbəti məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 759: Əgər bir şəxsin öhdəsində haram mal olarsa və o, haram malın növünü bilərsə, ancaq onun miqdarını bilməzsə və haram malın miqdarını bilməməkdə təqsirli olmazsa, başqasının malı olduğuna əmin olduğu minimum miqdarı verməsi kifayətdir.

Əgər haram malın miqdarını bilməməkdə təqsirli olarsa,³ vacib ehtiyata əsasən, daha artıq miqdarı verməlidir.⁴

¹ - Məsələn, bir şəxs kiminsə malını qəsb etsə və o mal onun yanında məhv olsa və ya tələf edilərsə, yaxud qumarla əldə etdiyi malı xərcləsə, bu halda mal onun öhdəsindədir və zəmin sayılır.

² - Burada və eləcə də sonrakı məsələlərdə malın növü deyərək onun nədən ibarət olduğu nəzərdə tutulur. Tərc.

³ - Məsələn, insan əgər bir şəxsin malını qəsb edib onu məsrəf edib və haram malın miqdarında öhdəsinə borc gəlib və o, haram malın miqdarını əvvəldən bilsə də, borcunu yazmadığı və üzərindən uzun müddət keçdiyi üçün onu unudubsa, ya da sayıla bilən və ya çəkilə bilən malı qəsb edib, miqdarını bilmədən onu məsrəf edib.

⁴ - Əlbəttə, əgər haramın miqdarını bilirdisə və daha öncə bir məbləğ pul da vermişdirsə, ancaq nə qədər verdiyini bilmədiyinə görə hazırkı borc miqdarı onun üçün naməlumdursa, bu halda (ehtiyata deyil tərc.) fətveyə əsasən, daha artıq miqdarı verməlidir. Məsələn, əgər bir şəxsə on min manat borcu olduğunu bilirsə, ancaq əvvəllər ondan altı min manat, yoxsa daha artığını qaytardığını bilmirsə, bu halda dörd min manat qaytarmalıdır.

İstənilən halda sahibini tanıdığı təqdirdə həmin malı ona qaytarmalıdır. Əgər sahibini tanımırsa, ancaq məhdud sayda şəxslər arasında tərəddüd edirsə, məsələn, həmin şəxsin bir neçə müəyyən şəxsdən biri olduğunu bilirsə, vacib ehtiyata əsasən, onların hamısından razılıq istəməli və əgər onların hamısının razılığını almaq mümkün olmazsa, püşkatma üzrə hərəkət etməlidir.

Ancaq əgər haram malın sahibi qeyri-məhdud sayda insanlar arasında naməlum olarsa, həmin malı gerçək sahibi tərəfindən alma səlahiyyətinə malik olan yoxsullara sədəqə verməlidir və vacib ehtiyata əsasən, bu sədəqə şəriət hakiminin icazəsi ilə verilməlidir.

Məsələ 760: Əgər insanın öhdəsində haram mal varsa və o, haram malın növünü bilmirsə, ancaq haram malın “qiymi əşyalar”dan¹ olduğunu bilirsə, ona şamil olan hökm əvvəlki məsələdə bəyan edilən malın növünün bəlli olduğu hala şamil olan hökm kimidir.

Məsələ 761: Ancaq əgər öhdəsində olan haram malın növünü bilmirsə, amma “misli əşyalar”dan² olduğunu bilirsə, yaxud öhdəsində olan şeyin misli, yoxsa qiymi və ya qarışıq (hər iki növdən) olduğunu bilmirsə, mümkün olduğu və dözülməz dərəcədə zərərli, yaxud çətin olmadığı təqdirdə hansı yolla olursa-olsun borcdan təmizləndiyinə dair yəqinlik hasil etməli, məsələn, malın sahibi ilə müsalihə etməlidir. Dözülməz dərəcədə zərərə, yaxud məşəqqətə səbəb olduğu təqdirdə isə ona qiymi əşyalarla əlaqədar hökm şamil olur.

Məsələ 762: Əgər bir şəxs xüms verməzdən əvvəl harama qarışmış halal malı tələf edərsə, onun öhdəsində tələf olan haram malın miqdarı qədər borc olacaqdır və artıq xüms (harama qarışmış halalın xümsünü) verməsi lazım deyil, lakin 758-dən 761-ə qədər olan məsələlərə uyğun hərəkət etməlidir.

¹- Qiymi əşyalar fərdlərinin (ayrı-ayrı nümunələrinin) xüsusiyyətlərindəki fərqlər (ağıllı adamların (müştərilərin) tələb və təklif və rəğbətini cəlb etməyə təsir edən xüsusiyyətlər) səbəbi ilə qiyməti fərqli olan şeylərdir. Məsələn, müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə qiymətləri dəyişən atlar bu qəbildəndir.

²- Misli əşyalar bənzər xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla adətən bərabər (standart) qiyməti olan və misli, bənzəri tələb və təklif modeli üzrə ağıllı adamların (müştərilərin) cəlb edilməsinə təsir edən xüsusiyyətlər baxımından bəli olan şeylərdir. Məsələn, buğda, arpa, düyü və dənli bitkilər.

3) Mədən

Məsələ 763: Qızıl, gümüş, qurğuşun, mis, dəmir, neft, daş kömür, firuzə, əqiq, zəy, duz, kükürd, civə və digər mədənlər¹ “ənfal”dan sayılır, yəni İmamın (ə) malı və mülküdür.

Ancaq əgər bir şəxs bunlardan hər hansı bir şeyi, 1369 və 1370-ci məsələlərdə qeyd olunacaq izah və şərtlərlə hasil edərsə, yaxud çıxararsa, onu öz mülkiyyətinə keçirə bilər və nisab həddinə çatdığı təqdirdə onun xümsünü verməlidir.

Məsələ 764: Mədənin nisabı 15 misqal adi sikkəli qızıldır.² Yəni əgər mədəndən hasil edilən şeyin qiyməti hasilat xərcləri çıxıldıqdan sonra 15 misqal adi sikkəli qızıl dəyərinə çatarsa, saflaşdırma üçün çəkilən xərclər kimi sonrakı xərcləri çıxıldıqdan sonra onun xümsünü dərhal vermək lazımdır.

Məsələ 765: İnsanın mədəndən hasil etdiyi şeyin qiyməti hasilat xərclərini çıxıldıqdan sonra 15 misqal adi sikkəli qızıl dəyərinə çatmırsa, mədən xümsü olaraq onun xümsünü vermək vacib deyil. Ancaq həmin şey onun həmin ilki gəlirindən sayılır və ilin sonunadək qaldığı və məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə onun xümsünü vermək lazımdır.

Məsələ 766: Gəc və əhəngə, lazım ehtiyata əsasən, mədən hökmü şamil olur. Beləliklə, əgər onların hasilatı nisab həddinə çatarsa, lazım ehtiyata əsasən, insan əlaqədar xərcləri çıxıldıqdan sonra onların xümsünü dərhal, illik məunəni (özünün və ailəsinin yaşayış xərclərini) çıxmadan verməlidir.

Məsələ 767: Mədəndən bir şey hasil edən şəxs, istər mədən yerin üst təbəqəsində olsun, istər dərinliyində, istər onun öz mülkiyyətində olan ərazidə

¹- Burada və eləcə də sonrakı məsələdə mədən deyərək yerin altından çıxarılan faydalı qazıntı (metal külçəsi, mineral və s.) nəzərdə tutulur. Tərc.

² - Mədənin miqdarı 20 şəri dinar (iyirmi şəri misqal qızıl sikkə) və deyilənlərə əsasən, bazar yaxud mübadilə mərkəzlərinin misqalı onun dördə üçüdür və on beş misqal bazar qızıl sikkəsinə bərabərdir. Onun qramla izahı dördüncü cild, Diyələr fəslində bəyan ediləcəkdir.

yerləşsin, istər mülkiyyətçisi olmayan bir ərazidə, 763-cü məsələyə müvafiq olaraq onun xümsünü dərhal verməlidir.

Məsələ 768: Əgər insan mədəndən hasil etdiyi şeyin qiymətinin hasilat xərclərini çıxdıqdan sonra 15 misqal sikkəli qızıl dəyərinə çatıb-çatmadığını bilmirsə, lazım ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə tərəzidə çəkməklə, yaxud başqa bir yolla qiymətini müəyyənləşdirməlidir, mümkün olmadığı təqdirdə isə xüms ona vacib deyil.

Məsələ 769: Əgər bir neçə nəfər birlikdə mədəndən bir şey hasil edərsə, hasilat xərclərini çıxdıqdan sonra hasilatın ümumi qiyməti 15 misqal sikkəli qızıl dəyərinə çatdığı, ancaq onların paylarının ayrı-ayrılıqda dəyəri bu həddə çatmadığı təqdirdə onlara öz paylarına düşən hissədən mədən xümsü qismində xüms vermək vacib deyil. Ancaq hər bir şəxsin payı onun illik gəlirindən sayılır və ilin sonunadək qaldığı və məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə onun xümsünü vermək lazımdır.

Məsələ 770: Əgər insan başqasının mülkiyyətində olan ərazidə yerləşən bir mədəndən yer sahibinin icazəsi olmadan bir şey hasil edərsə, məşhur nəzərə¹ görə “hasilat mülk sahibinin malıdır və xümsü də onun öhdəsinə düşür.” Lakin bu nəzər işkallıdır² və vacib ehtiyata əsasən, onlar bir-biri ilə müsalihə etməli, müsalihəyə razı olmadıqları təqdirdə isə mübahisənin həlli üçün şəriət hakiminə müraciət etməlidirlər.

Məsələ 771: Əgər bir şəxs mədəndən çıxardığı şeyin xümsünü, öncədən verdiyimiz izahlara əsasən ödəsə və qeyd olunan xümsü verilmiş mal onun illik xərcindən çox olsa, yenidən xüms verməsi lazım deyil. Amma o maldan mənfəət əldə etsə, həmin mənfəət xüms ilinin sonuna qədər qalsa və məunəyə sərf etməsə xümsünü verməlidir.

¹ - Fəqihlər arasında məşhur olan, onların əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilən nəzərə görə. Tərc.

² - Yəni ehtiyat tələb edir. Tərc.

4) Xəzinə

Məsələ 772: Xəzinə gizlədilmiş, insanlar üçün əlçatmaz edilmiş, yerin təkində, ağacda, dağda, yaxud divarda gizli saxlanılan və orada olması adi hal sayılmayan daşınan əmlak deməkdir və bu baxımdan sözügedən malın qızıl, gümüş, yaxud başqa bir şey olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 773: Xəzinənin nisabı 105 misqal sikkəli gümüş, yaxud 15 misqal sikkəli qızıldır.¹ Yəni əgər insanın xəzinədən əldə etdiyi şeyin qiyməti onun əldə edilməsi üçün çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra bu ikisindən birinin dəyərinə bərabər olarsa, xümsünün dərhal verilməsi vacibdir.

Məsələ 774: Xəzinəni mənimsəməyin (öz mülkiyyətinə keçirməyin) caiz olması üçün onun şərən sahibsiz hesab edilməsi, yaxud əmlakı şərən möhtərəm (toxunulmaz) olmayan şəxsin mallarından olması şərtidir.²

Məsələ 775: Əgər xəzinəni tapan şəxs həmin xəzinənin müsəlmana və ya zimmi kafirə məxsus olduğunu və həmin şəxslərin özlərinin və ya vərəsələrinin sağ olduğunu bilirsə, bu halda xəzinəni onlara, yaxud varislərinə çatdırma bildiyi təqdirdə bu işi görməlidir.

Əgər həmin mülkiyyətçini (özünü, yaxud varislərini) tanıya bilməzsə, xəzinəyə sahibi məchul olan mallarla əlaqədar hökm şamil olunur ki, bu halda onun sahibini axtarmalı, onu tapacağına dair ümidini tamamilə itirdiyi təqdirdə xəzinəni yoxsullara sədəqə verməli və vacib ehtiyata əsasən, bu sədəqəni şəriət hakiminin, yaxud onun nümayəndəsinin icazəsi ilə verməlidir.

Məsələ 776: Əgər xəzinəni tapan şəxs sözügedən xəzinənin dünyadan köçən bir müsəlmanın, yaxud zimmi kafirin mülkiyyəti olduğunu bilirsə və onun

¹ - Qızılın nisabı 200 şəri dirhəm, yaxud 20 şəri dinardır. Qeyd olunanlara əsasən, bazar misqalına və ya mübadilə mərkəzlərinin məzənnəsinə görə mətndə qeyd olunan məbləğə bərabərdir. Onun qramla miqdarı haqda dördüncü cild, Diyələr fəslində izah veriləcəkdir.

² - Əlbəttə, mədəni irsin və qədim tarixi abidələrin bir hissəsi hesab edilən olduqca qədim tarixə malik xəzinələrin mənimsənilməsinə icazə verilmir və belə xəzinələri tapanlar onları qorunması üçün əlaqədar etibarlı qurumlara təhvil verməlidirlər.

hər hansı bir varisini də tanımırsa, lazım ehtiyata əsasən, ona varisi olmayan şəxslə¹ bağlı hökm şamil olunur.

Əlbəttə, əgər xəzinəni tapan sözügedən xəzinənin çox qədim dövrlərdə yaşamış bir müsəlmanın, yaxud zimmi kafirin mülkiyyəti olduğunu bilirsə və bu uzun zaman fasiləsi onun varisinin olub-olmamasının bəlli olmamasına səbəb olmuşdursa, bu halda tapılan xəzinəyə xəzinə ilə əlaqədar hökmlər şamil olunur və xəzinəni tapan şəxs onu özünə götürərək mənimsəyə bilər, ancaq digər şərtlərə də cavab verdiyi təqdirdə onun xümsünü dərhal verməlidir.

Məsələ 777: Əgər insan kimsənin mülkü olmayan, yaxud məvat (ölü torpaq) olan və şəxsən ihya (abadlaşdırmaq)² əsasında mənimsədiyi bir ərazidə xəzinə taparsa, əvvəlki məsələlərdə qeyd edilən hökmlər ona şamil olur.

Məsələ 778: Əgər insan başqasından satın aldığı, yaxud icarə əsasında və bu kimi yollarla istifadə etmək hüququ əldə etdiyi bir ərazidə şəxərən müsəlmana, yaxud zimmi kafirə məxsus olmayan və ya müsəlmana, yaxud zimmi kafirə məxsus olsa belə, olduqca qədim dövrlərə aid olan, belə ki, bu uzun zaman fasiləsi ilə əlaqədar olaraq hər hansı bir varisinin olub-olmaması naməlum olan bir xəzinə taparsa, həmin xəzinəni özünə götürə bilər, lakin digər şərtlərə də cavab verdiyi təqdirdə onun xümsünü dərhal verməlidir.

Əgər məntiqli əsaslarla həmin xəzinənin ərazinin əvvəlki sahibinin malı olduğunu ehtimal edirsə, həmin şəxs “zül-yəd” olduğu (yəni sözügedən ərazi və həmçinin, xəzinə, yaxud onun yerləşdiyi yer həmin ərazidə yerləşdiyinə görə onun ixtiyarında və istifadəsində olduğu) təqdirdə ona məlumat verməlidir. Beləliklə, əgər ərazinin əvvəlki sahibi həmin xəzinənin onun mülkiyyəti olduğunu iddia edərsə, xəzinəni ona təhvil verməli, iddia etmədiyi təqdirdə isə ondan öncə torpağın mülkiyyətçisi olmuş və zül-yəd hesab edilən şəxsə məlumat verməli və bu qayda ilə ondan əvvəl torpaq mülkiyyətçisi olan və zül-yəd hesab

¹ - Onun hökmləri dördüncü cild, İrs (miras) fəslində bəyan ediləcəkdir.

² - Ölü torpaqların münbitləşdirilməsi ilə əlaqədar məsələlər üçüncü cild, Ölü torpaqların münbitləşdirilməsi bölümündə qeyd olunacaqdır.

edilən bütün şəxslərə xəbər verməlidir. Əgər onlardan heç biri belə bir iddia irəli sürməsə, belə ki, xəzinəni tapan şəxs üçün yaxın zamanlarda yaşayan bir müsəlman, yaxud zimmi kafirin onu öz mülkiyyətinə keçirib-keçirmədiyi məlum olmazsa, onu özünə götürə bilər, ancaq digər şərtlərə də cavab verdiyi təqdirdə onun xümsünü dərhal verməlidir.

Məsələ 779: Əgər insan eyni vaxtda müxtəlif yerlərdə xəzinə tapsa, belə ki, çəkdiyi xərclər çıxıldıqda ümumi qiyməti 105 misqal gümüş sikkə, yaxud 15 misqal qızıl sikkə dəyərində bərabər olsa, onların xümsünü dərhal verməlidir. Lakin əgər müxtəlif vaxtlarda xəzinələr taparsa, bu tapıntılar arasındakı zaman fasiləsi çox olmadığı təqdirdə onların dəyərini üst-üstə gələrək hesablamalı, aralarındakı zaman fasiləsi uzun olduğu təqdirdə isə hər birini ayrı-ayrılıqda hesablamalıdır.

Məsələ 780: Əgər iki və ya daha artıq şəxs çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra qiyməti 105 misqal adi gümüş sikkə, yaxud 15 misqal adi qızıl sikkə dəyərində çatan bir xəzinə taparsa, lakin onların hər birinin payı ayrı-ayrılıqda bu miqdarda (məbləğdə) olmazsa, bu şəxslərdən heç birinə öz payından xəzinə xümsü olaraq xüms vermək vacib deyil. Ancaq hər bir şəxsin payı onun illik gəlirindən hesab edilir və ilin sonunadək qaldığı və məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə onun xümsünü vermək lazımdır.

Məsələ 781: Əgər bir şəxs bir heyvanı satın alarsa və onun qarnından bir şey taparsa, həmin şeyin satıcının, yaxud heyvanın əvvəlki sahibinin malı olduğunu və həmin şəxsin heyvan və onun qarnındakı şey üzərində zül-yəd olduğunu (yəni heyvanın onun ixtiyarında və istifadəsində olduğunu) məntiqli əsaslarla ehtimal etdiyi təqdirdə həmin şəxsə xəbər verməlidir.

Beləliklə, əgər həmin şəxs həmin şeyin onun malı olduğunu iddia edərsə, həmin şeyi ona verməli, iddia etməzsə, ondan öncə həmin heyvanın sahibi olan və zül-yəd hesab edilən şəxsə məlumat verməli və bu qayda ilə ondan öncə heyvanın

sahibi olan, zül-yəd hesab edilən və həmin (heyvanın qarnındakı) şeyin sahibi ola biləcəklərini ehtimal etdiyi bütün şəxslərə xəbər verməlidir.

Ancaq əgər nəticədə həmin şeyin sahibini tanıya bilməzsə, belə ki, həmin şeyi tapan şəxs üçün son dövrlərdə yaşayan bir müsəlmanın, yaxud zimmi kafirin həmin şey üzərində mülkiyyət haqqının olub-olmaması məlum olmazsa, həmin şey xəzinə nisabı miqdarında olduğu təqdirdə onun xümsünü verməlidir. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, xəzinə nisabından az olduğu təqdirdə də onun xümsünü verməlidir və yerdə qalanını özünə götürüb mənimsəyə bilər.

Bu hökm xüsusi bir yerdə yetişdirildiyi və qidalanmasına bir şəxsin məsul olduğu halda balıq və bu qəbildən olan digər heyvanlara da aiddir. Ancaq əgər dənizdən, yaxud çaydan tutularsa, kiməsə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur.

5) Dalğıcılıq üsulu ilə əldə edilən cəvahirat

Məsələ 782: Əgər insan dalğıcılıqla, yəni dənizdə, yaxud böyük çaylarda suya dalmaqla mirvari (inci) və mərcan, yaxud suda əmələ gələn digər növ cəvahirat çıxarsa, istər yetişdirilən olsun, istərsə mədən cəvahiratı, istər onu dənizdən bir dəfəyə çıxarsın, istərsə bir neçə dəfəyə, əlbəttə ki, bir neçə dəfəyə çıxardığı halda onlar arasındakı zaman fasiləsinin uzun olmaması şərti ilə hasilat xərclərini çıxıldıqdan sonra qiyməti adi qızıl sikkənin¹ dördə üçü dəyərinə çatırsa xümsünü verməlidir. Əgər iki dalma arasındakı zaman fasiləsi uzun olarsa, məsələn, iki ayrı fəsildə dalğıcılıq edərsə (bu üsulla cəvahirat əldə edərsə), onların heç biri (ayrı-ayrılıqda) hasilat xərcləri çıxıldıqdan sonra adi qızıl sikkənin dördə üçü dəyərinə çatmazsa, onun üçün dalğıcılıq üsulu ilə əldə edilən cəvahiratın xümsü qismində xüms vermək vacib deyil. Ancaq həmin mal onun illik gəlirindən hesab edilir və ilin sonunadək qaldığı və məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə onun xümsünü vermək lazımdır.

¹ - Qeyd olunan nisab bir şəri dinardır və bazar misqalı, yaxud mübadilə mərkəzlərindəki qızıl sikkənin dördə üçünə bərabərdir. Onun qramla olan miqdarı, dördüncü cild, Diyələr fəslində bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 783: Əgər bir neçə nəfər insan dalğıçlıqla cəvahirat çıxararsa, əldə edilmə xərcləri çıxıldıqdan sonra cəvahiratın qiyməti adi qızıl sikkənin dördə üçü dəyərində bərabər olduğu təqdirdə əgər suya dalmada iştirak edənlərin heç birinin payı adi qızıl sikkənin dördə üçü dəyərində çatmırsa, onların heç birinə öz payından dalğıçlıq üsulu ilə əldə edilən cəvahiratın xümsü qismində xüms vermək vacib deyil. Ancaq hər bir şəxsin payı onun illik gəlirindən hesab edilir və ilin sonunadək qaldığı və məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə onun xümsünü vermək lazımdır.

Məsələ 784: Əgər insan dənizdə suya dalmadan, hər hansı bir vasitədən istifadə edərək cəvahirat çıxararsa, əvvəlki məsələlərdə bəyan edilən şərtlərlə, ehtiyata əsasən, onun xümsünü vermək lazımdır.

Məsələ 785: Əgər insan dənizdən bir şey çıxarmaq niyyəti olmadan suya dalarsa, təsadüfən əlinə bir cəvahirat keçərsə və onu mənimsəmək niyyətinə düşərsə, xümsünü verməlidir. Hətta, vacib ehtiyata əsasən, mənimsəmək niyyəti olmasa belə, onun xümsünü verməlidir.

Məsələ 786: Əgər insan suya dalarsa, sudan bir heyvan çıxararsa və onun qarnından bir cəvahirat taparsa, belə ki, həmin heyvan təbii olaraq qarnında mirvari olan ilbiz kimi olduğu təqdirdə nisab həddinə çatırsa, xümsünü verməlidir. Əgər həmin heyvan təsadüfən cəvahirat udmuş olarsa, lazım ehtiyata əsasən, hərçənd nisab həddinə çatmasa da, gərək onun xümsünü versin.

Məsələ 787: Suyu dalmaq (dənizə dalmaqla əldə edilən zinət əşyalarının xümsü) adı altında olan əşyalara bunlar daxil edilmir:

- İnsanın dəniz, yaxud çaydan ovladığı balıq və digər heyvanlar
- İnsanın dənizdən ovladığı balığın qarnında olan mirvari, yaxud mərcan
- Dənizdən çıxarılan, ancaq dənizdə əmələ gəlməyən şeylər, məsələn, dənizdə batan, sahiblərinin tərk etdiyi və içindəki malları çıxaran şəxslər üçün mübah (halal) etdiyi gəmidən əldə edilənlər.

- İnsan dənizdə suyun səthindən, yaxud sahilədən cəvahirat götürərsə.

Qeyd edilən bütün hallarda insanın həmin şeylərin beşdə birini dalğıçlıq üsulu ilə əldə edilən cəvahiratın xümsü qismində vermək vacib deyil. Ancaq bu mallar onun illik gəlirindən hesab edilir və ilin sonunadək qaldığı və məunəyə sərf edilmədiyi təqdirdə onun xümsünü vermək lazımdır.

Məsələ 788: Əgər insan suya dalarsa və qiyməti adi qızıl sikkənin dördə üçü dəyərində, yaxud daha artıq məbləğdə olan miqdarda ənbər¹ çıxarsa, onun xümsünü dərhal verməlidir. Hətta ənbəri suyun səthindən, yaxud dənizin sahilindən əldə etdiyi təqdirdə belə, eyni hökm şamil olur.

Məsələ 789: Şəxs dalğıçlıq yolu ilə əldə etdiyin xümsünü keçən məsələlərdə izah edildiyi kimi ödəsə, xümsü verilmiş mallar illik xərclərindən artıq qalarsa, onun xümsünü yenidən verməsi lazım deyildir. Yalnız həmin maldan mənfəət əldə etdiyi və həmin mənfəət xüms ilinin sonunadək qaldığı, məunəyə sərf edilmədiyi hal istisna təşkil edir.

6) Qənimət

Məsələ 790: Əgər müsəlmanlar kafirlərlə müharibə edərkən müharibədə bir sıra mallar ələ keçirərsə, həmin mallara “qənimət” deyilir. Cihad imamın (ə) əmri ilə olduğu təqdirdə imama (ə) məxsus olan şeyləri qənimətdən ayırdıqdan sonra yerdə qalanın xümsünü dərhal vermək lazımdır.

Qənimətə xümsün şamil olması məsələsində daşınan və daşınmaz əmlak arasında bir fərq yoxdur. Lakin ənfaldan olmayan torpaqlar hərçənd müharibə imamın (ə) icazəsi ilə olmasa belə, müsəlmanların ümumi mülkiyyətidir.

¹- “Ənbər”, ənbər balinasının ifraz etdiyi mum maddəsidir. Ənbər balinasının həzm sistemində hazırlanır və bu heyvanın anus və ya ağzı ilə xaric olur. O, hava və günəş işığının vasitəsilə zamanla oksidləşir və ətirli iyli maddələrə çevrilir. Ənbər parçaları adətən dəniz suyunda üzür və ya dəniz sahillərində tapılır. Kəhrəba parfümeriya sənayesində istifadə olunur.

Məsələ 791: Əgər müsəlmanlar imamın (ə) icazəsi olmadan kafirlərlə müharibə edərsə, hərçənd müdafiə cihadı olsa belə və onlardan qənimət əldə edilərsə, qənimət kimi götürdüklərinin hamısı imamın (ə) malıdır və döyüşçülərin onda heç bir haqqı yoxdur.

Məsələ 792: Kafirlərin əlində olan şeyin sahibi “möhtərəm əl-mal” (malı toxunulmaz) olarsa, yəni müsəlman, yaxud zimmi və ya muahid kafir (müsəlmanlarla əhd bağlamış kafir) olarsa, ona qənimətlə əlaqədar hökmlər şamil olmur.

Məsələ 793: Malı möhtərəm (toxunulmaz) olmayan bir kafirin malını qeyri-qanuni yollarla və bu kimi vasitələrlə ələ keçirmək xəyanət, aman vədini və əhdi (sülh anlaşmasını) pozmaq hesab edildiyi təqdirdə, hərçənd belə bir hərəkətin İslam və müsəlmanların heysiyyətinə zərbə vurmadığı fərz edilsə belə, haramdır və bu yollarla onlardan alınan şeylər, vacib ehtiyata əsasən, qaytarılmalıdır.

Məsələ 794: Məşhur nəzər budur ki, mömin nasibinin malını mənimsəyə və xümsünü verə bilər. Lakin bu hökm işkallıdır və vacib ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir.

7) Zimmi kafirin müsəlmandan satın aldığı torpaq sahəsi

Məsələ 795: Əgər zimmi kafir müsəlmandan torpaq sahəsi satın alarsa, məşhur nəzərə əsasən, onun xümsünü həmin torpaq sahəsindən, yaxud başqa bir malından verməlidir. Lakin bu halda xümsün məlum mənada vacib olması “məhəlli işkal”dır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Xümsün məsrəf edilməsi

Xümsün məsrəf edilməsi ilə bağlı ümumi şərtlər və onu ödəmək üçün icazə almaq

Məsələ 796: Xüms iki hissəyə bölünür. Onun bir hissəsi seyidlərin payıdır (səhmi sadat) və yoxsul, yetim, yaxud səfər etdiyi yerdə qalan (vətəninə qayıda bilməyən) seyidə verilməlidir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, seyidlərin payını onlara sərf etmək üçün bütün şərtlərə cavab verən müctəhidə vermək, yaxud onun icazəsi ilə seyidlər üçün məsrəf etmək lazımdır.

Xümsün digər yarısı isə imamın payıdır (səhmi imam) ki, bu dövrdə bütün şərtlərə cavab verən müctəhidə verilməli, yaxud onun icazə verdiyi qaydada məsrəf edilməlidir.¹ Lazım ehtiyata əsasən, həmin müctəhid ələm və ümumi cəhətlərdən (möminlərin ümumi ehtiyaclarından) agah olan mərcə olmalıdır.²

Məsələ 797: Bu məsələdə qeyd edilənlər xümsün vacib olduğu bütün hallara aiddir. Yalnız harama qarışmış halal malın xümsü istisna hal təşkil edir.

Harama qarışmış halal malın hökmünə gəldikdə isə, malın haramdan ayrılması üçün, vacib ehtiyata əsasən, şəxs harama qarışmış halal mal və sahibinin adından sədəqə niyyəti ilə, xüms və “rədd əl-məzalim” almaq haqqına sahib olan bir şəxsə verməlidir. Bununla bağlı ətraflı izah 746-cı məsələdə verilmişdir. Lazım ehtiyata əsasən, bu iş ələm mərcədən icazə almaqla həyata keçirilməlidir.

Məsələ 798: Əgər bir şəxs 719-cu məsələdə qeyd olunan şərtləri yerinə yetirərək xümsü şəriət hakimi, ya da onun nümayəndəsi ilə müsaliyə, ya əldəyişmə etsə, xüms malın özündən onun öhdəsinə keçəcək. Onu müstəhəq

¹ - İmamın (ə) bərəkətli payının ən mühüm istifadələrindən biri, daha ələm və bütün cəhətlərə agah olan mərcəyi-təqlidin icazəsi ilə istər seyid olsun, istərsə də seyid olmasın yaşayış xərclərini təmin etməkdə aciz qalan dindar xanım və bəylərin ehtiyaclarını ödəməkdir. Həmçinin, dinin təbliği və yayılması, müqəddəs şəriətin hökm və təlimlərinin bəyanı ilə əlaqədar xərcləri təmin etməkdir. Təbii ki, İmamın (ə) payının xərclənməsinə icazə verən dini mərcəyi-təqlid onun məsrəf olunması sahəsində ən əhəmiyyətli məqamları önə salır. Belə ki, onu əhəmiyyəti az olan işlərə deyil, daha vacib olan məsələlərə məsrəf edir.

² - Haram mala qarışmış halal malın xümsü məsrəf edilmə şəkli gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

şəxslərə¹ vermək üçün istər seyid haqqı olsun, istərsə də, imam payı olsun, şəriət hakimindən, yaxud onun nümayəndəsindən icazə almalıdır.²

Malın xümsündə borcun seyid payından hesablanması

Məsələ 799: Kasıb bir seyiddən borc tələbi olan və bu borcu malının xümsündəki seyid payından hesablamaq istəyən şəxs, 826 və 827-ci məsələlərdə qeyd olunanlara uyğun olaraq vacib ehtiyata əsasən, ya şəriət hakimindən ya da onun nümayəndəsindən icazə almalıdır, yaxud da seyid payını haqqı olan şəxsə versin və həmin şəxs də sonradan ona geri qaytarsın.³ Yaxud haqqı olan şəxsin adından etibarnamə (vəkalət) alaraq özü onun tərəfindən seyid payı kimi alıb, sonra onu borc əvəzi təhvil ala bilər.

Malın xümsündə borcun İmam (ə) payından hesablanması

Məsələ 800: Seyid olub-olmamağından asılı olmayaraq kasıb şəxsdən borc tələbi olan şəxs, hətta buna haqqı olan şəxs borcunu ödəməyə qadir olmasa belə, alacağı borcun məbləğini malının xümsündəki İmam (ə) payından hesablaya bilməz.⁴ Qeyd olunan borcdan asılı olmayaraq, zəruri ehtiyaclarından məhrum olduğuna görə müstəhəq şəxsə İmamın (ə) bərəkətli payının xərclənməsi uyğundursa, bu halda şəriət hakiminin və ya onun nümayəndəsinin icazəsi ilə 796-cı məsələdə verilən izaha əsasən, şəriət nəzərində ona düşən haqq miqdarında (zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün) İmamın (ə) bərəkətli payından ona verilə bilər. Müstəhəq şəxs də, ona düşən payı aldıqdan sonra onu borcu olaraq alacağıya qaytara bilər.

¹ - Burada: xüms almaq haqqına sahib olan şəxs. Tərc.

² - Əzəmətli fəqih müsəlihə və əldəyişmə hallarında istihqaq şərtlərinə malik olan seyidlərin payını xümsdən vermək üçün öz müqəllidlərinə (təqlidçilərinə) istihqaq şərtlərinə riayət etməklə icazə vermişdir.

³ - Əlbəttə, seyidin payını haqqı olan şəxsə verərkən, borcunu ödəməsi üçün ona qaytarılmasını şərt qoya bilməz və bu hökm, gələcəkdə izah ediləcək məsələlərə uyğun olaraq İmamın (ə) bərəkətli payının verilməsinə də aiddir.

⁴ - Daha doğrusu, əgər borcunun maddi imkanı yoxdursa, borc sahibi öz borcunu tələb etmək hüququna malik deyil və səbir etməli və maliyyə imkanlarına uyğun olaraq borcunu sonradan ödəmək üçün ona vaxt verməlidir.

İmam (ə) payından borcları ödəmək

Məsələ 801: Əgər borclunun borcunu ödəməyə maddi imkanı yoxdursa, borc sahibi ona möhlət verməlidir və borcunu tələb etməyə ixtiyarı yoxdur. Lakin günah işlədərək borcu tələb etsə, başqaları İmamın (ə) mübarək payından zərurət halında borclunun borcunu alacaqlıya ödəməsi üçün yardım göstərə bilərlər.¹ Məsələn, borc sahibi heç bir şəkildə borclu şəxsə möhlət vermək və səbir etmək istəmədiyi və borcluya dözülməsi əhəmiyyətli dərəcədə çətin olan təzyiq göstərdiyi, onu incitdiyi, ya ləyaqətini alçaltdığı və ya həbs edilməsi üçün tədbir gördüyü hallar və ya keçən məsələdə qeyd olunan izaha bənzər şəkildə sözügedən borcdan asılı olmayaraq, başqa bir səbəbə İmamın (ə) bərəkətli payının xərclənməsi ona uyğun olduğu hallar istisnadır.

Xümsü ödəyən zaman Allaha yaxınlaşmaq niyyəti

Məsələ 802: Xümsü müctəhidə, yaxud onun nümayəndəsinə verərkən və ya xümsü şəxsən lazımı yerlərə məsrəf etmək icazəsi olan hallarda, vacib ehtiyata əsasən, Allahın əmrini yerinə yetirmək və Ona yaxınlaşmaq niyyəti ilə verməlidir və əgər bu niyyət olmadan xüms verərsə, günah etmişdir, ancaq verdiyi xüms kifayət edir.

Verilən məbləğin xüms olduğunu yoxsula bildirməyin zəruri olmaması

Məsələ 803: Malının xümsünü yoxsula vermək istəyən şəxsin yoxsula ona verdiyi şeyin xüms olduğundan xəbərdar etməsinə gərək yoxdur və hərçənd zahirən hədiyyə kimi versə də, qəlbində xüms vermək niyyətinin olması kifayətdir.²

¹ - 796-cı məsələdə izah edildiyi kimi, şəriət hakimindən və ya onun nümayəndəsindən icazə almalıdır.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bir şəxs hələlik öz malını kasıba borc vermək və xüms ilinin sonunda onu xümsündən saymaq istəsə, bunun hökmü 799 və 800-cü məsələdə izah edilmişdir.

Seyidlərin payını almaq haqqına sahib olan şəxslər üçün şərtlər

Xümsün seydilərin payı olan hissəsinin verilə biləcəyi şəxslər bir neçə şərtə cavab verməlidir. Bu haqda növbəti məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Birinci şərt: Ata tərəfdən seyid olmalıdır.

Məsələ 804: Xümsün seydilərin payı olan hissəsinin verilə biləcəyi seyid o şəxsdir ki, onun ata tərəfdən nəşəbi Həşimə (Allahın əziz Elçisinin (s) əzəmətli ulu babasına) gedib çatır. Ana tərəfdən seyidlik xüms almaq üçün kafi deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə yoxsul, yetim və səfər etdiyi yerdə qalan (ibn əs-səbil) şəxslər arasında heç bir fərq yoxdur və bu insanların seyid olması vacibdir.

Məsələ 805: İnsanın seyid olması aşağıdakı yollardan hər hansı biri ilə sübuta yetirilir və bu şərtlərə əsasən ona xüms verilə bilər:

- Şəxsin seyid olduğuna dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil olsun;
- İki adil şəxs onun seyid olduğunu təsdiqləsin;
- Şəxs öz şəhərində seyid olması ilə məşhur olsun və insanda bunun əleyhinə əminlik və yəqinlik olmasın.

Yuxarıdakı yollardan biri ilə sübuta yetirilmədiyi müddətcə, bir şəxs sırf seyid olduğunu söylədiyi üçün ona xüms vermək olmaz.¹

Öz şəhərində seyid olduğu bilinən şəxsə bunun əksinə dair yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil olmayınca xüms vermək olar.

İkinci şərt: On iki imam şiaisi olmalıdır.

¹ - Qeyd edək ki, seyidlik məntiqi olmayan yollarla, məsələn avam insanların inandığı kimi “yuxuda ona seyidlik verilməklə” sübut olunmur və heç bir etibarı yoxdur.

Məsələ 806: Xüms alan seyid, onu almağa səlahiyyət şərtlərinə malik və on iki imam şiəsi olmalıdır.

Üçüncü şərt: Yoxsul və miskin olmalıdır.

Məsələ 807: Fəqir (yoxsul) hal-hazırda şanı səviyyəsində özünün və ailəsinin illik xərclərini təmin etmək imkanına sahib olmayan şəxsdir. Miskin fəqirdən də daha ağır şəraitdə yaşayan, həyat şəraiti daha acınacaqlı olan, məsələn, gündəlik ehtiyacını təmin etmək imkanına belə sahib olmayan şəxsdir.

İllik xərclərin hesablanmasında qəməri ilin meyarı olması

Məsələ 808: Vacib ehtiyata əsasən ilin xərcləri qəməri (ay) ili əsasında hesablanır. İlin təyin edilməsi yoxsulların payını sözügedən şərtlərə sahib olan kəslərə verməklə hesablanır.

İllik xərcləri ödəyən gəlir mənbəyinə sahib olmaq

Məsələ 809: Hər hansı bir gəlir mənbəyi olan, məsələn, sərmayəsi ilə ticarət edən, mülkünü icarəyə verən, pulunu müzaribəyə verən, əkinçilik, heyvandarlıq, bağbanlıqla məşğul olan, idari və qeyri-idari işlərdə çalışan, yaxud hər hansı bir peşəsi, sənəti olan və illik xərclərini bu yolla əldə etdiyi gəlir hesabına təmin edə bilən şəxs yoxsul deyil və yoxsulluğun şərt sayıldığı dini vergilərdən ona bir şey vermək olmaz.

İllik xərcləri ödəməyən gəlir mənbəyinə sahib olmaq

Məsələ 810: Yalnız gəliri illik xərclərindən az olan və illik xərclərinə yetməyən bir gəlir mənbəyi olan, ondan qeyri qazanc mənbəyinə də sahib olmayan şəxs yoxsul hesab edilir və ona yoxsulluğun şərt sayıldığı şəri

vergilərdən yalnız illik xərclərinin çatışmayan miqdarına bərabər miqdarı istihqaq¹ şərtlərinə riayət etməklə vermək olar.

Lazım olan məbləğdən çox mala (pula) sahib olmaq

Məsələ 811: Sataraq yaşayış xərclərini təmin etməyə sərf edə biləcəyi mülkü, yaxud artıq səhmləri olan və ya daha ucuz sərmayə və əmək aləti ilə əvəz edə biləcəyi ehtiyac miqdarından artıq sərmayəsi və əmək aləti olan, belə ki, daha ucuz sərmayə və əmək aləti də onun yaşayış tələbatını şanı səviyyəsində təmin etməyə yetən şəxs yoxsul hesab edilmir və yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən ona xərclərinin çatışmayan miqdarını vermək olmaz.

Geri alınması, yaxud satılması mümkün olan borclarının olması

Məsələ 812: Borc sahibi olan və borcu təhvil almaq müddəti gəlib çatan şəxs,² adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olmadan onu borcludan alsa, sözügedən borc onun illik xərclərinin çatışmazlıqlarını şanına uyğun şəkildə təmin edirsə, yoxsul sayılır.

Verdiyi borc uzun müddətli olsa və hal-hazırda onu almaq mümkün olmasa, borc sahibi onu nağd şəkildə satarsa aldığı məbləğ onun illik xərclərinin çatışmazlıqlarını şanına uyğun şəkildə təmin edirsə, yoxsul sayılır.

Satılması mümkün olmayan əlavə mala sahib olmaq

Məsələ 813: Əgər bir şəxsin satdığı təqdirdə illik xərclərinə kifayət edən torpaq və ya mağaza kimi əlavə əmlakı varsa, lakin hansısa bir səbəbə, məsələn, miras mübahisəsi və ya hüquqi problemlərə görə satıla bilmirsə və heç kim onu almaq istəmirsə, bu üzr (manə) davam etdiyi müddətdə və dolanmaq üçün başqa yolu qalmayana qədər, yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən

¹ - Xüms və zəkat kimi dini vergilərdən pay almaq hüququ, müstəhəqlik. Tərc.

² - Borc sahibinin istihqaq şərtlərinə riayət etməklə.

xərclərinin çatışmayan miqdarını istihqaq şərtlərinə riayət etməklə ona vermək olar.

Bazar qiymətindən aşağı məbləğə satılması mümkün olan əlavə mala sahib olmaq

Məsələ 814: Əgər şəxsin bazar qiymətindən ucuz qiymətə də olsa, torpaq və ya dükan kimi satıla bilən əlavə mülkü varsa, o, kasıb sayılmır.

Əlbəttə, əgər iki qiymət arasındakı fərqi nəzərə alaraq, ağıl yalnız zərurət və məcburi hallarda onun satılmasını tələb edərsə onu satmaq vacib deyil və bu üzr (maneə) davam etdiyi müddətdə və dolanmaq üçün başqa yolu qalmayana qədər, yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən xərclərinin çatışmayan miqdarını istihqaq şərtlərinə riayət etməklə ona vermək olar.

Şəxsin şəxsi qazancının illik xərclərindən az olması

Məsələ 815: Sərmayəsi, yaxud əmək alətləri, qazanc vasitələri olan, ancaq bunlardan əldə etdiyi gəliri illik xərclərindən az olan və ehtiyaclarını təmin etməyən sənətkar, tacir, yaxud başqa bu kimi bir peşə sahibi yoxsul hesab edilir və ona yalnız illik xərclərinin çatışmayan miqdarını şəri vergilərdən (istihqaq şərtlərinə riayət etməklə) vermək olar. Onun ehtiyacı olan əmək alətləri, yaxud sərmayəsini sataraq xərclərinə (yaşayış tələbatına) sərf etməsinə gərək yoxdur, onları işinə və qazanc əldə etməyə davam etmək üçün saxlaya bilər.

Şanına uyğun olan yaşayış evi və bunun kimilərini satmağın zəruri olmaması

Məsələ 816: Özünün və ailəsinin illik xərclərini təmin etmək imkanı olmayan yoxsulun öz mülkiyyətində olan və içində yaşadığı bir evi, yaxud nəqliyyat vasitəsi varsa, bu ev və avtomobil onun şanı səviyyəsində olduğu və onlara ehtiyac duyduğu təqdirdə (hətta heysiyyətini qorumaq üçün olsa belə)

onları satmasına gərək yoxdur və yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən (istihqaq şərtlərinə riayət etməklə) məxaricinin çatışmayan miqdarını ona vermək olar.

Həmçinin, bu hökm onun ürfün nəzərində ehtiyacı olan ev əşyalarına, xalçaya, qab-qacağa, yay və qış geyimlərinə, avtomobilə və s. də şamildir.

Ancaq ürfün baxışında insanın əlində bu əşyalardan onun ehtiyac miqdarından artıq sayda olarsa, məsələn bir neçə avtomobili olsa və artıq olan miqdar onun il boyu ehtiyaclarını təmin etmək üçün kifayət edərsə, yoxsul hesab edilmir.

Ev, ya nəqliyyat vasitəsi və yaxud yaşayış üçün ehtiyac duyulan avadanlıqların olmaması

Məsələ 817: Evi, ya nəqliyyat vasitəsi, yaxud ev əşyaları və bunun kimi avadanlıqları olmayan və ürfün nəzərində buna ehtiyacı olan, şanına uyğun olaraq onu əldə etmək iqtidarında olmayan şəxs yoxsul sayılır və istihqaq şərtlərinə riayət etməklə yoxsulluğun şərt edildiyi şəri vəchlərdən ona ödəmək olar.

Məsələ 818: Əgər belə bir şəxsin ehtiyacı olan evi, yaxud avtomobili və ya digər növ nəqliyyat vasitəsi varsa, ancaq daha ucuzu ilə ehtiyacını təmin etməsi mümkündürsə və aradakı qiymət fərqinə bərabər məbləğ onun illik məxarici üçün kifayət edərsə, sözügedən qiymət fərqi israf həddinə çatdığı və həmin şəxsin şanından artıq hesab edildiyi halda o, yoxsul hesab edilmir.

Tənbəlliyinə görə işləməyi və qazanc əldə etməyi tərk edən şəxs

Məsələ 819: İşləyərək qazanc əldə etmək və özünün və ailəsinin xərclərini təmin etmək iqtidarında olan, ancaq tənbəllikdən hər hansı bir işlə məşğul olmayan yoxsula şəri vergilərdən bir şey vermək olmaz.¹

Gəlirə malik sənət və peşəni öyrənmək

Məsələ 820: Yaşayışın zəruri xərclərini təmin etməsinin bağlı olduğu gəliri halal olan bir sənət, yaxud peşəni öyrənməyə qadir olan bir yoxsul, vacib ehtiyata əsasən, onu öyrənməyə bilməz. Ancaq öyrənənədək məxaricinin çatışmayan hissəsi üçün yoxsulluğun şərt olduğu dini vergilərdən istihqaq şərtinə riayət etməklə ona vermək olar.

Şanına uyğun olmayan işlə məşğul olmaq imkanı

Məsələ 821: Yalnız şanına uyğun olmayan bir işlə məşğul ola bilən və başqa bir gəlir mənbəyi olmayan insan yoxsul hesab edilir. Amma insan hər hansı bir səbəbə sözügedən sənət və peşə ilə məşğul olarsa, ondan əldə etdiyi gəlir illik məxaricin çatışmayan hissəsini təmin edərsə yoxsul sayılmaz.

Lazımi əmək alətlərinin olmaması səbəbindən gəlir əldə edə bilməmək

Məsələ 822: Həmçinin, əgər insan hər hansı bir sənət və peşə ilə məşğul olmağa qadirdirsə, ancaq bunun üçün lazım olan əmək alətlərinə (cihazlara, avadanlıqlara və s.) sahib deyilsə və başqa bir gəlir mənbəyi də yoxdursa, yoxsuldur. Məxaricinin çatışmayan hissəsi üçün yoxsulluğun şərt olduğu dini vergilərdən istihqaq şərtinə riayət etməklə ona vermək olar.

Təhsil alan şəxsin yoxsulluğun şərt sayıldığı paydan alması

¹ - Əlbəttə, qazanc zamanı keçmiş olsa (gəlir sezonu keçsə), ondan asılı olmasına baxmayaraq bir günün, yaxud daha çox müddətin xərclərinə möhtacdırsa və onu təmin etməyə imkanı çarmırsa, belə olan halda gəlir əldə etmək sezonu gələnədək istihqaq şərtlərinə riayət etməklə yoxsulların payından ala bilər.

Məsələ 823: Təhsil alan və təhsil alması ilə əlaqədar olaraq özünün və ailəsinin illik məxaricini şanı səviyyəsində təmin etmək imkanı olmayan, əgər təhsil almazsa, yaşayışı üçün hər hansı bir işlə məşğul olaraq özünün və ailəsinin xərclərini təmin etməyə qadir olan şəxsin həmin elmi öyrənməsi “eyni vacib”¹ olduğu təqdirdə yoxsulluğun şərt sayıldığı şəri vergilərdən (istihqaq şərtlərinə riayət etməklə) ona vermək olar, əks təqdirdə isə sözügedən şəri vergilərdən ona vermək olmaz.²

Məsələ 824: Təhsil alan təhsilini yarımçıq qoysa belə, xərclərini təmin edəcək bir iş tapmayacağını, yaxud onun üçün şanına əskiklik hesab edilən bir işlə məşğul olmalı olacağını və ya hətta iş tapılsa belə, fiziki (fizioloji) vəziyyətinin iş üçün tamamilə yararsız olduğunu, yaxud həmin işlə məşğul olmağın onun üçün dözülməz dərəcədə qeyri-adi məşəqqəti olduğunu bildiyi təqdirdə bu vəziyyət davam etdiyi və başqa bir gəlir mənbəyi olmadığı müddət ərzində təhsilinə davam edə bilər. Bu halda o, yoxsul sayılır və hərçənd həmin elmin öyrənilməsi onun üçün eyni vacib olmasa belə, yoxsulluğun şərt sayıldığı şəri vergilərdən (istihqaq şərtlərinə riayət etməklə) xərclərinin çatışmayan miqdarını ona vermək olar.

İllik xərclər üçün borc almaq imkanı

Məsələ 825: Özünün və ailəsinin illik xərcləri üçün şanına uyğun şəkildə maddi vəsaitə sahib olmayan, amma borc götürmək imkanı olan və onunla yaşayış xərclərini təmin etməyə qadir olan və il ərzində əldə edəcəyi gəlirlə onu geri ödəməyə qüdrəti çatan şəxs, şəriət baxımından yoxsul hesab edilmir.

¹ - Hər kəsin şəxsən icra etməli olduğu vacib işə “eyni vacib” deyilir. Bunun əksi olan “vacibi kifai” isə bir və ya bir neçə nəfər mükəlləf tərəfindən icra edildiyi təqdirdə başqa mükəlləflərin üzərindən götürülən vacib iş deməkdir. Tərc.

² - Əlbəttə, o elmin öyrənilməsi ictimai mənafeyə uyğun və cəmiyyət üçün faydalıdırsa, ona zəkatın yoxsullar payından deyil, fi səbilillah “Allah yolunda” olan payından vermək olar. Lakin bu iş vacib ehtiyata əsasən şəriət hakiminin icazəsi ilə edilməlidir və əks halda ona fi səbilillah payından zəkat vermək olmaz. Həmçinin, adı çəkilən şəxsə İmamın (ə) payından vermək olarsa, məsələn, hövzə elmlərini təhsil almaqla məşğul olan dini elm tələbəsi yaşayış ehtiyaclarını ödəməkdə aciz olduğu təqdirdə, 796-cı məsələdə qeyd olunan izahlara əsasən ona İmam (ə) payı vermək olar.

Amma borc ala bilmirsə, ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olacaqsə, yaxud borc aldığı malı (pulu) geri qaytarmağa qüdrəti çatmayacaqsə şəriət baxımından yoxsul hesab edilir və yoxsulluğun şərt sayıldığı şəri vergilərdən (istihqaq şərtlərinə riayət etməklə) məxaricinin çatışmayan miqdarını ona vermək olar.

İllik xərcləri təmin etmək, amma borcu ödəyə bilməmək

Məsələ 826: Özünün və ailəsinin illik xərcləri üçün maddi vəsaitə sahib olan, yaxud əvvəlki məsələlərdə verilən şərhələrlə bu xərcləri təmin etməyə qadir olan şəxs əvvəlki dövrlərdə borc almış olduğu təqdirdə, ödəmə vaxtı çatdığı zaman onu verməyə qüdrəti çatmırsa (hətta borc sahibinin təzyiqi, yaxud başqa bir səbəblə borcun qaytarılmaması, yaxud təxirə salınması insan üçün sıxıntı törətsə, yaxud heysiyyətinə xələl gəlməsinə səbəb olsa belə) şəriət baxımından yoxsul hesab edilmir. Buna əsasən, yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən ona nəşə vermək olmaz.¹

Təbii ki, şəxsin borcu, onun indi ehtiyacı olan bir şey, məsələn, yaşayış məskəni, ev əşyaları, istifadə etdiyi şanına uyğun nəqliyyat vasitəsidirsə, onunla bağlı borcu ödəyə bilmirsə, yoxsulluğun şərt sayıldığı şəri vergilərdən borcunu ödəyəcək miqdarda ona vermək olar.²

İllik xərcləri və borcu ödəyə bilməmək

Məsələ 827: Özünün və ailəsinin illik xərcləri üçün maddi vəsaitə sahib olmayan, verilən izahlar əsasında şəriətə görə yoxsul hesab edilən, bundan əlavə, borcu da olan şəxsin borcu indiki ehtiyaclarına görə deyilsə,³ borcunu

¹ - Əlbəttə, “ğarimin” (borclular) ilə əlaqədar şərtlərə uyğun olduğu təqdirdə onlardan hesab edilir və mal zəkatından “səhm-i ğarimin” (borcluların payı) qismində bununla əlaqədar şərtlərə riayət etməklə ona pay vermək olar.

² - Əvvəllər ehtiyacı olduğu, ya tələf olmuş bir şeyi borcludursa, yoxsulların payından borcunu ödəməsi üçün ona bir şey vermək olmaz.

³ - Bu haqda keçən məsələdə izah verilmişdir.

nəzərə almadan, yalnız özünün və onun “vacib ən-nəfəqə”si hesab edilən şəxslərin (məsələn, ailə üzvlərinin) yaşayış tələbatı ilə əlaqədar olan illik xərclərinin çatışmayan məbləğini yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən (istihqaq şərtlərinə riayət etməklə) vermək olar.

Hərçənd o, borcu nəzərə alınmadan özünün və ailəsinin yaşayış tələbatı ilə əlaqədar illik xərclərin çatışmayan hissəsi məbləğində aldığı pulla borcunu ödəyə bilər. Daha sonra yenə də özünün və ailəsinin illik xərclərini və yaşayış tələbatını təmin etmək üçün möhtac olarsa, yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən bu vergilərlə əlaqədar digər şərtlərə riayət etməklə yenidən borcunu nəzərə almadan, yalnız illik xərclərinin çatışmayan məbləğini ona vermək olar.

Yoxsulluğun sabit olması yolları

Məsələ 828: Şəxsin yoxsulluğu aşağıdakı yollardan hər hansı biri ilə sübuta yetirilə bilər və insan başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə ona xüms və yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən verə bilər:

- Bir insanın yoxsul olduğuna əmin olmaq və ya xatircəm olmaq;
- İki adil kişinin (bəyyinə) bir şəxsin yoxsul olduğuna şahid olması.

Şəxsin yoxsul olub-olmamasına şəkk etmək

Məsələ 829: Əvvəllər yoxsul olub, indi də “mən kasıbam” deyən şəxsin yoxsulluğunun aradan qalxması haqda şəkk-şübhə varsa, hətta söylədiyinə yəqin və xatircəmlik hasil olmasa belə ona xüms və yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən verilə bilər.

Amma şəxsin əvvəllər yoxsul olub-olmadığı məlum olmasa, vacib ehtiyata əsasən, yoxsulluğuna yəqinlik və ya əminlik əldə olunmayana və ya bəyyinə kimi (iki adil kişinin şahidliyi) başqa şəri dəlilləri ilə yoxsulluğu sübuta

yetirilməyə nə qədər ona xüms və ya yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən verilə bilməz.

Məsələ 830: “Mən yoxsulam” deyən və əvvəllər yoxsul olmayan şəxs, əgər dediklərinə yəqinlik və ya əminlik hasil olmasa və ya bəyyinə kimi başqa şəri (iki adil kişinin şahidliyi) dəlilləri ilə yoxsulluğu sabit olmasa, ona xüms və ya yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergilərdən verilə bilməz.

Bəni-Haşimdən olan yoxsul yetimlər

Məsələ 831: Seyidlərin payının sərf edildiyi yerlərdən biri də yetim seyiddir. Yetim deyərkən atası olmayan həddi-bülüğa çatmamış uşaq nəzərdə tutulur. Yoxsul və yetim seyidin payı onun mülkiyyətinə keçirilməlidir və onun şəri vəlisi (məsələn, ata tərəfdən olan babası, yaxud atasının vəsiyyəət etdiyi şəxs və ya şəriət hakimi tərəfindən təyin edilmiş qəyyum) xümsü ona sərf etmək üçün qəbul etməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, xüms verilən yetim seyid şəriət baxımından yoxsul olmalıdır. Bu haqda xüms haqqı olan yoxsullar və miskinlər mövzusunda izah verilmişdir.

Səfər etdiyi yerdə (çarəsiz) qalan Bəni-Haşimdən olan müsafir (ibn əs-səbil)

Məsələ 832: Xərcliyi qurtaran, yaxud nəqliyyat vasitəsi xarab olan müsafir seyid aşağıdakı şərtlərə¹ əsasən xüms ala bilər:

- a) Vacib ehtiyata əsasən onun səfəri günah səfəri olmasın.
 - b) Malını satmaqla özünü gedəcəyi yerə çatdırma bilmək imkanı olmasın.
 - c) Borc almaqla özünü gedəcəyi yerə çatdırma bilməyə qüdrəti çatmasın.
- Yaxud onun borc alması adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyəətə (hərəcə) səbəb olsun.

¹ - Sair istihqaq şərtlərinə riayət etməklə.

Ancaq əgər başqa bir yerdə borc almaqla, yaxud hər hansı bir şeyi satmaqla səfər xərclərini təmin edə biləcəksə, yalnız həmin yerə çatmaq üçün yetəcək qədər xüms ala bilər və vacib ehtiyata əsasən, əgər öz vətəninə hər hansı bir şeyi satmaq, yaxud icarəyə verməklə yol xərcini təmin edə bilərsə, xüms almamalıdır.

Məsələ 833: Səfərdə qalan seyidin ona xüms verilən şəhərdə yoxsul olması kifayətdir, öz vətəninə yoxsul olmasa da olar. Ancaq ona getmək istədiyi yerə¹ çatdıracaq miqdardan artıq verilməməlidir.

Dördüncü şərt: Xümsü haram yolda xərclənməməli, vacib ehtiyata əsasən onun günaha düşməsinə kömək etməməli və çirkin işə əl atmasına səbəb olmamalıdır.

Məsələ 834: Xümsü günaha, məsələn qumar və ya haram musiqi alətləri və ya kişi qızıl üzükləri almağa sərf edən şəxsə xüms vermək olmaz. Həmçinin, əgər xüms vermək onun günaha, çirkin və pis işlərə təşviq olmasına səbəb olarsa belə vacib ehtiyata əsasən, hətta xümsü günaha sərf etməsə də ona xüms verilməməlidir.

Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, şərab (məstedici içki) içən, yaxud namaz qılmayan və ya günahı aşkar surətdə həyata keçirən şəxsə xüms verilməməlidir.

Beşinci şərt: Vacib ehtiyata əsasən, şərab (məstedici içki) içən, yaxud namaz qılmayan və ya günahı aşkar surətdə həyata keçirən şəxs olmamalıdır.

Məsələ 835: Adil olmayan seyidə, yaxud adilliyi məlum olmayan seyidə xüms vermək olar. Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən, şərab (məstedici içki) içən, yaxud namaz qılmayan və ya günahı aşkarda edən şəxsə xüms verilməməlidir.²

¹ - Yaxud səyahət xərclərini ödəmək üçün borc götürmək və ya malını satmaq mümkün olduğu yerlərdə.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hallar (spirtli içkilər qəbul etməməsi və s.) mütləq yoxlanılmalıdır. Əlbəttə, əgər yoxsulun əvvəllər sözügedən əməlləri etmədiyi məlum olsa və bu əməlləri sonradan edəcəyinə şübhə varsa, belə bir şübhəyə etina olunmamalıdır.

Altıncı şərt: Lazım ehtiyata əsasən, nəfəqəsi vacib olan kəslərdən olmasın.

Vacib ehtiyata əsasən, vacib nəfəqələri və rifah xərclərini xümsdən vermək caiz deyil.

Məsələ 836: Daimi nikahda olduğu arvadı seyidə olan şəxs, zövcəsi başqa istihqaq şərtlərinə sahib olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, ona (ərə) vacib olan nəfəqə və xərcləri xümsdən verə bilməz. Həmçinin, ər həyat yoldaşının vacib olmayan, əlavə tələbatını da öz malı hesabına qarşılıqsız təmin etmək imkanına malik olduğu halda, vacib ehtiyata əsasən, özünün xümsünü bu qəbildən olan tələbata sərf etməsi üçün həyat yoldaşına verməməlidir.

Məsələ 837: Əgər bir seyidin, yaxud öz arvadı olmayan bir seyidənin xərclərini təmin etmək bir şəxsə vacib olarsa, məsələn, yoxsul valideynlərin nəfəqəsinin zəngin övladlarının üzərinə düşməsi, yaxud yoxsul olan övladların nəfəqəsinin valideynlərin üzərinə düşməsi kimi, vacib ehtiyata əsasən, başqa istihqaq şərtlərinə sahib olsa belə, insan onların qida, geyim və digər tələbatlarını xümslə təmin edə bilməz.

Həmçinin, insanın onların vacib olmayan, daha geniş tələbatlarını öz malı hesabına qarşılıqsız təmin etmək imkanı olduğu halda, vacib ehtiyata əsasən, öz xümsünü belə tələbata sərf etmələri üçün onlara verməməlidir.

Xümsdən başqa nəfəqələrini təmin etməyə gücü çatmayan şəxs

Məsələ 838: Əgər bir şəxs, nəfəqəsini təmin etmək öhdəliyini daşdığı yoxsul seyidin nəfəqə xərclərini ödəməyə imkanı yoxdursa (acizdirsə), baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən bunu etməkdən çəkinməlidir, amma başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz xümsünü ona verə bilər.

Başqalarının nəfəqələrini təmin etmək üçün nəfəqəsi vacib olan şəxslərə xüms vermək

Məsələ 839: Əgər bir sıra şəxslərin nəfəqələrinin ödənilməsinin məsuliyyəti özü başqa şəxsin nəfəqəsinə möhtac olan insanın üzərinə düşürsə, lakin həmin şəxslərin nəfəqəsini ödəmək qeyd olunan (üçüncü) şəxsə vacib deyilsə, əgər sözügedən (ikinci) şəxsin həmin şəxslərin xərclərini ödəmək imkanı yoxdursa, həmin şəxs (üçüncü şəxs) başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz xümsünü onların istifadə etmələri üçün sözügedən (ikinci) şəxsə verə bilər.

Qeyd olunan hökmü izah etmək üçün bir neçə misal çəkmək mümkündür:

Misal 1: İnsanın seyidə arvadının əvvəlki ərindən övladları olarsa, əvvəlki ər, yaxud övladların nəfəqəsini ödəməsi vacib olan şəxs onların xərclərini təmin etməzsə, qadın da yoxsul olarsa və övladlarının xərclərini təmin edə bilməzsə, insan istihqaq şərtlərinə riayət etməklə xümsünü əvvəlki ərindən olan övladlarının tələbatına sərf etməsi üçün seyidə həyat yoldaşına verə bilər.

Misal 2: Əgər bir şəxsin atası seyiddirsə və daimi kəbinli arvadının (atasının zövcəsi və ya ögey anasının) vacib xərclərini təmin etmək imkanına sahib deyilsə, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz xümsünü atasına arvadının xərclərinə sərf etmək üçün verə bilər.

Misal 3: Əgər bir şəxsin oğlu seyiddirsə və daimi kəbinli arvadının (oğlunun zövcəsi və ya gəlininin) vacib xərclərini təmin etmək imkanına sahib deyilsə, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz xümsünü arvadının xərclərinə sərf etmək üçün oğluna verə bilər.

Xərclərini təmin etmək vəzifəsi başqasının öhdəsində olan yoxsul seyidin xümsünü vermək

Məsələ 840: Xərcləri bir şəxsin, yaxud şəxslərin öhdəsinə olan yoxsul seyidə nəfəqə verən şəxslər nəfəqə vermək iqtidarında olarsa və onların nəfəqə vermələri adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb

olan minnət yaratmazsa vacib ehtiyata əsasən sözügedən şəxsə (seyidə) xüms vermək caiz deyildir.

Məsələ 841: Əgər yoxsul seyidin xərclərini təmin etmək vəzifəsi bir şəxs və ya şəxslərin üzərinə düşsə, lakin həmin şəxs və ya şəxslər onun xərclərini təmin etməyə qadir olmasalar və ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olan minnətlə birgə olsa, yaxud maddi imkanlarının olmasına baxmayaraq onu ödəmək istəməsələr və qəsdən bunu etməkdən imtina edərlərsə, onları nəfəqə ödəməyə məcbur etmək hərəc olmadan mümkün olsa da, olmasa da, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə sözügedən seyidə xüms vermək olar.

Təbii ki, nikahı daimi olan seyidə xanımın əri onun vacib nəfəqəsini ödəməyə qadir olduğu halda bundan imtina edərsə, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olmadan onu nəfəqə xərclərini ödəməyə məcbur etmək mümkün olsa, vacib ehtiyata görə ona xüms vermək caiz deyildir. Amma onu nəfəqə verməyə hərəc olmadan məcbur etmək mümkün olmasa, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə sözügedən seyidə xüms vermək olar.

Arvadın yoxsul seyid ərinə xüms verməsi

Məsələ 842: Ər yoxsul seyid olsa və həyat yoldaşının nəfəqəsini təmin edə bilməsə, onun zövcəsi başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə malının xümsünü, ər həmin xümsü onun nəfəqəsinə xərcləsə belə, ərinə verə bilər.

Nəfəqəsi vacib olmayan seyidə xanımın nəfəqəsini xüms ilə ödəmək

Məsələ 843: Kişi seyidə xanımı nəfəqəsi ona vacib olmayan halda müvəqqəti nikahına alsa, xanım yoxsul olduğu təqdirdə kişi başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə¹ malının xümsünü, xanıma verə bilər.

Bu hökm, nikah əsnasında qoyulan şərtə və bunun kimi məsələlərə əsasən nəfəqəsi vacib olmayan daimi əqdli yoxsul xanıma da şamildir.

Amma nəfəqənin vacib olmamasının səbəbi xanımın naşizə olmasıdırsa, bu hökmün ona şamil olması məhəlli işkəldir və vacib ehtiyata əsasən ona xüms verməkdən çəkinmək lazımdır.

Şəxsin qəyyumluğunu öhdəsinə aldığı yoxsul seyidə xüms verməsi

Məsələ 844: Əgər bir şəxs nəfəqəsinin ona vacib sayılmadığı seyidin qəyyumluğunu və xərclərini ödəməyi öhdəsinə alarsa başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə² malının xümsünü ona verə bilər.

Həmçinin, yoxsul seyidin onlara nəfəqəsi vacib olmayan digər şəxslər də başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə malının xümsünü ona verə bilərlər.

Vəfat etmiş şəxsin xümsünü nəfəqəsi vacib olan şəxslərə vermək

Məsələ 845: Əgər vəfat edən şəxsin xüms borcu olsa, sağlığında nəfəqəsi vacib olan yoxsul şəxslərə başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə malının xümsünü ona verə bilərlər.

Yeddinci şərt: Vacib ehtiyata əsasən bir illik xərcdən artıq ona xüms verilməməlidir.

Məsələ 846: Vacib ehtiyata əsasən, hərçənd birdəfəlik olsa belə, bir yoxsul seyidə bir illik xərcdən artıq xüms, yaxud yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergi

¹ - O cümlədən, 840-cı məsələdə qeyd olunan hökmə riayət etmək.

² - O cümlədən, 840 və 841-ci məsələdə qeyd olunan hökmə riayət etmək.

verilməməlidir. Hətta əgər xüms, yaxud yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergi ona tədricən verilərsə, onun və ailəsinin bir illik məxarici məbləğinə çatdıqda daha ona bundan artıq (xüms, yaxud yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergi) vermək olmaz.

Qeyd etmək lazımdır ki, 808-ci məsələdə bəyan edildiyi kimi vacib ehtiyata əsasən ildən məqsəd qəməri (ay) ilidir.

Məsələ 847: Həmçinin, illik xərcləri üçün maddi vəsaiti olan şəxs əgər onun bir hissəsini xərclədikdən sonra qalan malın onun bir illik xərcləri qədər olub-olmadığına şəkk edərsə, xüms, yaxud yoxsulluğun şərt olduğu şəri vergi ala bilməz.

Xüms verməklə əlaqədar digər hökmlər

Vergilərin xüms hesab edilməməsi

Məsələ 848: Vergilər xüms hesab edilmir və vergi və bu kimi rüsumlar ödəyən şəxs həmin məbləği xüms, ya zəkat, ya rəddi-məzalim, ya kəffarə yaxud digər şəri vergilərin bir hissəsi kimi hesablaya bilməz. Əlbəttə, illik gəlirdən adi şəkildə vergi üçün ödənilən pul mənunənin bir hissəsi sayılır və hərçənd əvvəlki illərin vergisi üçün ödənilsə belə, ona xüms şamil olmur.

Malın özündən və ya başqa maldan xüms vermək

Məsələ 849: İnsan xüms şamil olan malların xümsünü həmin mallardan, yaxud vacib olan xüms məbləğində pulla (tədavüldə olan nağd pulla) verə bilər.¹

¹- İnsan mallarının xümsünü dövrüyyədə olan nağd pulla vermək istəyərsə, bununla əlaqədar aşağıdakı amillərdən asılı olaraq müxtəlif hökmlər vardır:

- a) Xüms kimi verilən malın növü (il ərzində əldə edilən gəlir, ilin sonunda artıq qalan gəlir, xümsü verilmiş mal, xüms şamil olmayan mal, borc götürülmüş mal olması baxımından);
- b) Xümsün şamil olduğu malın növü (məunə olub-olmaması, mövcud olması, yoxsa tələf olması baxımından).

Nümunə üçün 721 və 737-ci məsələlərin misallarına müraciət etmək olar.

Ancaq əgər həmin malların xümsünü başqa bir malla vermək istəyərsə, şəriət hakiminin, yaxud onun vəkilinin icazəsi ilə olduğu hallar istisna olmaqla, bu məhəlli işkaldır.¹

Məsələ 850: İnsan xüms şamil olan malların xümsünü həmin mallardan versə, o malın qalanı xümsü verilmiş mal sayılır. Əgər həmin malların xümsünü başqa xümsü verilmiş malla versə, həmin malların hamısı xümsü verilmiş mal (müxəmməs) sayılır. Xümsü verildikdən sonra malların qiyməti artdığı təqdirdə ona şamil olan xüms ilinin sonundakı qiymət artımı hökmləri haqda isə 645-dən 647-yə qədər olan məsələlərdə məlumat verilmişdir.

Çek, elektron ödəniş, kartdan karta xümsün ödənilməsi

Məsələ 851: Əgər bir şəxs öz malının xümsünü kredit kartı, çek və ya köçürmə yolu ilə öz bank hesabından ödəmək istəsə, şəriət hakimi və ya vəkilinin qəbuluna gedərək, ya telefonla əlaqə saxlayaraq və bunun kimi yollarla əldəyişdirə və ya müsaliyə edə bilər ki, xümsün məbləği onun öhdəsinə (xüms verənə) keçsin, sonra isə şəriət hakiminin, yaxud onun nümayəndəsinin icazəsi ilə onu istihqaq şərtlərinə sahib şəxsin bank hesabına və ya şəriət hakiminin elan etdiyi hesaba köçürsün,² ya da ki onu əldə etmələri üçün çek təqdim etsin.³

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm, xüms şəxsin mülkündəki mövcud malın özündə aid olduğu halda keçərlidir, lakin xümsün məxsus olduğu mal tələf və ya istehlak edilərsə xüms həmin şəxsin öhdəsində qalır, xümsünü vermək üçün əldəyişmə və ya müsaliyəyə ehtiyac yoxdur. Şəxs şəriət hakiminin, yaxud

¹ - Yəni vacib ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir. Tərc.

² - Həmçinin, vərsə və ya vəsi mərhumun malının özünə məxsus olan xümsünü nağd şəkildə, əlavə möhlət almadan və ödənişini gecikdirmədən, elektron pul köçürməsi yolu ilə vermək niyyətində olarsa, şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi ilk növbədə mərhumun malına şamil olan xümsü müsaliyə yolu ilə varisin, ya vəsinin öhdəsinə keçirir. Sonra varis, ya vəsi elektron ödəmə yolu ilə pulu hesaba köçürür.

³ - Çek adətən müsaliyə edilmiş, ya əldəyişmiş malların xümsünün borcunu müstəhəq şəxs, şəri hakim və ya onun nümayəndəsinin yanında etibar yaratmaq üçün qoyulur ki, banka müraciət edib sözügedən vəsaiti alsın. Deməli, əgər çek istifadəsiz olarsa və ondakı və sair bankdan alınmasa, çeki verən şəxsin xüms borcu ödənilməmiş qalır.

onun nümayəndəsinin icazəsi ilə sözügedən xümsü elektron köçürmə yolu ilə ödəyə bilər.

Malların və ya malın bir hissəsinin xümsünü vermək

Məsələ 852: Bəzi pullar, paltar və ya kitablar kimi hissələri ayrı olan və ayrılı bilən xüms şamil olan bəzi malların bir hissəsinin xümsünü ödəməyin işkalı yoxdur. Amma yuxarıda qeyd olunan malın qalan hissəsinin xümsünü gecikdirməyə şəxsin icazəsi olmasa, günahkardır.

Amma torpaq sahəsi və ya ev kimi üzvləri bir-birinə bağlı (birlikdə) olan malların müəyyən bir hissəsinin xümsünü vermək, şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi bəzi məsləhətləri nəzərə alaraq icazə vermədiyi halda məhəlli işkaldır.

Başqa şəhərdə, yaxud kənddə yerləşən malın xümsünü vermək

Məsələ 853: Əgər xüms şamil olan mal sahibinin yaşadığı şəhərdən, ya kənddən başqa bir yerdə olarsa və onun həmin malın özündən təxirə salmadan xüms vermək imkanı olmazsa, ancaq onun qiymətini dərhal verə bilərsə, bu iş ona vacib deyil, hətta xüms şamil olduğu malın özündən verməsi üçün malın əlçatan olduğu müddətə qədər təxirə salması caizdir. Lakin xümsün verilməsində səhlənkarlıq etməməlidir.

Xümsü başqa şəhər və ya kənd sakininə vermək

Məsələ 854: Əgər insanın öz şəhərində, yaxud kəndində müstəhəq (xüms almaq haqqı olan bir şəxs) olmazsa, xümsü başqa şəhərə, ya kəndə apara bilər. Hətta əgər öz şəhərində müstəhəq olsa belə, xümsün verilməsində səhlənkarlıq hesab edilmədiyi halda xümsü başqa şəhərə apara bilər. Əlbəttə, hər iki halda onu aparmaq və daşımaq üçün çəkilən xərcləri xümsdən çıxı bilməz və əgər tələf olarsa, hərçənd onu qorumaqda səhlənkarlığa yol verməsə belə, məsuliyyət

daşıyır.¹ Əgər xümsü öz malından ayıraraq müstəhəqdən, yaxud şəriət hakimindən aldığı vəkalətlə və şərtlərinə riayət etməklə özündə saxlayarsa, xümsü verilmiş sayılır və öhdəsindən götürülür və əgər bundan sonra bu xümsü onu vəkil edənin icazəsi, yaxud göstərişi ilə başqa şəhərə aparsa və xüms tələf olarsa, onu qorumaqda səhlənkarlığa yol vermədiyi təqdirdə məsuliyyət daşımır.

Xümsü hesablayarkən yanlışlığa yol vermək

Məsələ 855: Əgər insan ilin sonunda gəlirini hesablayaraq xümsünü verərsə, sonra səhv hesabladığını əmlakına şamil olandan artıq xüms verdiyini başa düşərsə, vəziyyəti düzəltmək üçün şəriət hakimi, yaxud onun nümayəndəsinə müraciət etməsi istisna olmaqla,² artıq verdiyini gələn il ona vacib olacaq xümsün əvəzinə hesablaması caiz deyil.

Həmçinin, əgər xümsü səhv hesablayaraq yoxsula verərsə, onun (xüms qismində verdiyi malın, yaxud pulun) özü qaldığı təqdirdə geri ala bilər. Habelə, əgər özü tələf olmuşdursa və yoxsul onun xümsünü yanlış hesabladığını və artıq verdiyini bilirdisə, onu geri almaq caizdir.³

Xüms ödənişində hiylə etməyin caiz olmaması

Məsələ 856: Xüms vermək istəyən şəxs hərçənd müstəhəq razı olsa belə, bir malı onun real bazar qiymətindən artıq hesablayaraq xüms kimi verə, yaxud

¹ - Yenə də tələf olan (xarab olan, itən və s.) xümslük malı, yaxud onun dəyərinə bərabər məbləği verməlidir. Tərc.

² - Şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi istihqaq şərtlərinə malik müstəhəq şəxslər onlara əlavə xüms payı verdiyi zaman, əlavə ödənilən xüms payını növbəti il və ya illər üçün nəzərə ala bilər. Həmçinin, şəxs istihqaq şərtlərinə malik seydə ona düşən seyd payından artıq verərsə, imam payına borclu qalır və müstəhəq şəxs imam payı da almağa səlahiyyətli olduğu halda, şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsinin razılığı ilə onu imam payından saya bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə qeyd olunan hökm, xümsün əzəmətli fəqihin idarəsinə verildiyi hala da aiddir.

³ - İnsanın şəriətin baxışında müstəhəq olduğunu düşündüyü bir şəxsə malının xümsünü verməsi, sonra isə həmin şəxsin müstəhəq olmadığını bilməsi halındakı hökmü 974-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

xüms şamil olan bir malı real bazar qiymətindən ucuz hesablayaraq pulunu (beşdə birini) verə bilməz.¹

849-cu məsələdə qeyd edildi ki, xümsün pul (tədavüldə olan nağd pul) istisna olmaqla başqa bir malla verilməsi ümumiyyətlə məhəlli işkaldır. Yalnız bu işin şəriət hakiminin, yaxud onun vəkilinin icazəsi ilə görülməsi istisnadır.

Məsələ 857: Mal sahibi xümsü müstəhəqə verərək həmin xümsü ona qaytarmasını şərt qoya bilməz.

Məsələ 858: Əgər bir şəxs başqasının xümsünü öz malından təmənnasız vermək istəsə, əgər həmin şəxsin malına xüms şamil olarsa, onun istəyi ilə xüms verməkdə işkal yoxdur, lakin onun məlumatı və istəyi olmadan bu, kifayət deyil.

Amma əgər xüms yuxarıda adı çəkilən şəxsin öhdəsində olarsa, məsələn, sahibi və ya başqa bir şəxs xümsü olan əşyanı tələf və ya istehlak edib xümsün zəmininə çevrilirsə, yaxud sahibi xümsü şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi ilə əldəyişdirib və ya müsalihə etmiş olarsa, qeyd olunan şəxsin onun xümsünü təmənnasız verməsi hətta onun məlumatı və istəyi olmadan olsa belə işkalı yoxdur və kifayətdir.

¹ - 670-ci məsələdə malların qiymətləndirmə keyfiyyəti haqda izah veriləcəkdir.

MALIN ZƏKATI

Zəkatın fəziləti və onun əhəmiyyəti

Zəkat da namaz kimi dinin zəruri əməllərindəndir, yəni İslamın mütləq vacibatlarından sayılır və İslam baxımından o qədər əhəmiyyət daşıyır ki, Qurani-Kərimin bir çox ayələrində zəkat namazla birgə əmr edilmişdir:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“(Müsəlmanların namazı kimi) namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin!”¹

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!) O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyirlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!) O kəslər ki, lağlağıdan (lüzumsuz şeylərdən, qadağan olunmuş əməllərdən) üz döndərirlər. O kəslər ki, zəkat verərlər.”²

İmam Rzanın (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Allah-taala üç şeyə əmr etmişdir ki, digər üç şey onlarla birlikdədir: Namaz və zəkatı birlikdə əmr etmişdir. Deməli, namaz qılan, lakin zəkat verməyən namazı qəbul olunmaz. Ona olan şükürü, ata-anaya təşəkkür etməklə birlikdə əmr etmişdir. Belə ki, ata-anasına şükür etməyən Allaha şükür etməmişdir. Təqva ilə sileyi-rəhimi

¹ - Bəqərə, 43.

² - Muminun, 1-4.

(qohumlarla əlaqə saxlamaq) birgə əmr etmişdir. Odur ki, sileyi-rəhim etməyən Allah-taalaya itaətsizlik etmiş və ilahi təqvaya sahib olmamışdır.”¹

Hədisdə deyilir ki, ravi İmam Sadiqdən (ə) soruşur: “Allahı tanımaqdan sonra hansı əməl daha üstündür?” Həzrət buyurdu: “Uca Allahı tanıdıqdan sonra heç bir şey namaza bərabər deyil, Allahı tanıyandan və namazdan sonra heç bir şey zəkat dəyərinə bərabər deyil və ondan sonra heç bir şey orucun dəyərinə bərabər deyil və ondan sonra heç bir şey həccə bərabər deyildir. Onların hamısının başlanğıcı isə biz Əhli-beyti (ə) (imam kimi) tanımaq və (məqamımıza) agahlıqdır və hamısının sonu yenə də Əhli-beyti (ə) (imam kimi) tanımaq və (məqamımıza) agahlıqdır...”²

Həmçinin Əmir-əlmöminin Əlinin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Namazla birlikdə zəkat İslam əhlini Uca Allaha yaxınlaşdıran bir vasitədir. Odur ki, zəkatı pak niyyətlə verən şəxsin günahlarının kəffarəsi sayılır və onun üçün cəhənnəm atəşinə maneə və sipər olacaqdır...”³

İmam Sadiq (ə) öz əzəmətli atalarının (ə) vasitəsilə Əmir-əlmöminin Əlidən (ə) rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: “Zəkat İslamın körpüsüdür, bu körpüdən zəkat verən kəs keçər. Kim onu verməkdən imtina edərsə, körpüdən keçmədən öncə əli-qolu bağlı qalar, zəkat Uca Rəbbin qəzəbini söndürər...”⁴

Məlin zəkatını verməklə sərvətin qorunması

İmam Kazimin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Öz mallarınızı zəkat verməklə qoruyun.”⁵

Hədisdə qeyd olunur ki, Allahın elçisi (ə) buyurur: “Xəstələrinizi sədəqə ilə müalicə edin, mallarınızı zəkat ödəməklə qoruyun və sığortalayın.”¹

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 9, Əbvabü ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 3, səh. 25, hədis. 10.

² - Əmali, Şeyx Tusi, fəsil. 29, cümə günü, 17 zil-qədə, 457-ci məclis, səh. 694, hədis. 21.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 9, Əbvabü ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 1, səh. 15, hədis. 15.

⁴ - Əmali, Şeyx Tusi, On səkkizinci məclis, səh. 522, hədis. 64.

⁵ - Fəru əl-kafi, c. 4, Kitab əz-zəkat, Babun-nəvadir, səh. 61, hədis. 6.

İnsanların ən səxavətli və ən xəsis

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Allah-taalanın dərgahında insanların ən sevimlisi onların ən səxavətlisidir. Ən səxavətli şəxs isə malının zəkatını verən və malında verilməsi vacib olan məbləğ haqda möminlərə qarşı xəsislik etməyəndir.”²

Allahın rəsulu (s) bir hədisdə belə buyurur: “Malına vacib olan zəkatını ödəyən, qövmünün və yaxınlarının çətinliklərinə sərf edən şəxs xəsis deyil. Həqiqətən, əsl xəsis ona vacib olan zəkatı verməyən, malını qövmünün və yaxınlarının problemlərinin həllinə xərcləməyən, əksinə malını müstəhəq olmayan başqa işlərə xərcləyən (israfçı sayılan) şəxsdir”.³

Malın zəkatını verməməyin cəzası

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Allah-taala bizim zəkat verən şüələrimizin bərəkətindən bəlanı zəkat verməyən şüələrimizdən uzaqlaşdırar. Əgər onların hamısı namaz qılmağı tərk etsəydilər, mütləq məhv olardılar.”⁴

İmam Sadiq (ə) əzəmətli atalarının vasitəsilə Allahın elçisinin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Ümmətim bir-birinə xəyanət etmədikcə, əmanətdar olduqları və mallarının zəkatını verdikləri müddətcə xeyir və yaxşılıq içində olmağa davam edər, lakin bu vəzifələrə etinasızlıq etdikdə qıtlıq və quraqlığa düşər olar.”⁵

İmam Baqir (ə) buyurur: “Allahın Rəsulunun (s) kitabında belə yazıldığını gördük: “İnsanlar zəkat verməyi tərk edən zaman, torpaq özünün hər növ tarlalarından, meyvələrindən, mədənlərindən bərəkətini gizlədər.”⁶

¹ - Vəsailüş-şie, c. 9, Əbvabü ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 1, səh. 15, hədis. 15.

² - Vəsailüş-şie, c. 9, Əbvabü ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 1, səh. 12, hədis. 6.

³ - Vəsailüş-şie, c. 9, Əbvabü ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 5, səh. 36, hədis. 4.

⁴ - Üsuli-kafi, c. 2, Kitabul-iman vəl-küfr, Babu innəllahə yədfəu bilamili ən geyril-amil, səh. 451, hədis. 1.

⁵ - Vəsailüş-şie, c. 9, Əbvabü ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 3, səh. 25, hədis. 9.

⁶ - Üsuli-kafi, c. 2, Kitabul-iman vəl-küfr, Babu fi uqubatil məasiyil acilə, səh. 374, hədis. 2.

İmam Sadiq (ə) bir hədisdə buyurur: “Zəkat verilmədiyi zaman yoxsulluq artar.”¹

Əbu Bəsir deyir: İmam Sadiqın (ə) belə buyurduğunu eşitdim: “Zəkat verməyən şəxs ölüm vaxtı gələndə yenidən həyata qayıtmaq istəyər. Bu şəxs, Allah-taalanın buyurduğu ayənin nümunəsidir: “Onların birinin ölüm anı çatanda deyər:

«Ey Rəbbim! Əldən verdim şeylərin əvəzinə yaxşı iş görmək üçün məni geri qaytar.”^{2,3}

Zəkatın fəlsəfəsi

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın xütbəsində zəkat haqda buyurulur: “Allah-taala zəkatı nəfsin paklanması və insanların ruzisini çoxaltmaq üçün vacib etdi.”⁴

İmam Kazim (ə) buyurur: “Allah-taala zəkatı yoxsulların qüvvəsinin təmini və varlıların sərvətinin artması məqsədilə təyin etmişdir.”⁵

İmam Sadiqın (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Zəkat varlıları sınamaq və möhtaclara kömək məqsədi ilə təyin olunub. Əgər insanlar öz mallarının zəkatını versəydilər bir nəfər də olsun möhtac, yoxsul müsəlman qalmazdı və Allah-taalanın onun üçün vacib etdiyinə səbəbinə ehtiyacsız olardı. İnsanlar yalnız varlıların günahlarına görə yoxsul, möhtac, ac və çılpaq olublar.

¹ - Üsuli-kafi, c. 2, Kitabul-iman vəl-küfr, Babu fi təfsiriz-zünub, səh. 448, hədis. 3.

² - Muminun, 99-100:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Nəhayət, (müşriklərdən) birinin ölümü gəlib çatdığı zaman o belə deyər: “Ey Rəbbim! Məni geri (dünyaya) qaytar! Bəlkə, (indiyə qədər) zay etdiyim ömrüm müqabilində yaxşı bir iş görüm! (Yaxud, bu günə qədər tərk etdiyim imana qayıdıb saleh bir əməl edim!) Xeyr, bu onun dediyi boş (faydasız) bir sözdür. Onların önündə dirilib (haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda) duracaqları günə (qiyamət gününə) qədər maneə (öldükdən sonra qiyamətədək qalacaqları bərzəx aləmi) vardır.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 9, Əbvabu ma təcibu fiyhiz-zəkat və ma təstəhib, fəsil. 3, səh. 26-2, hədis. 16.

⁴ - Əl-İhticac, c. 1, səh. 99, İhticacu Fatimətu-Zəhra (s) lima mənüha fədək.

⁵ - İləlüş-şəraye, c. 2, bab. 90, illətüz-zəkat, səh. 368, hədis. 1.

Uca Allah varlıların sərvətində yoxsulların ehtiyaclarını təmin etmək üçün vacib haqq qoymuşdur. Əgər Allah bilsəydi ki, yoxsullar üçün qoyduğu bu haqq onlara kifayət etməyəcək, daha çox haqqı vacib edərdi (amma Allah-taala bilir ki, varlının malına təyin etdiyi haqq yoxsullara kifayətdir). Deməli, kasıbın yoxsulluğu bu vacib haqqın (zəkatın) az olmasından deyil, varlıların kasıbın haqqını ödəmədiyindəndir.”¹

Zəkatın vacib olduğu yerlər

Məsələ 859: On şeydən zəkat vermək vacibdir:

- 1) buğda;
- 2) arpa;
- 3) quru xurma (təmr);
- 4) kişmiş; Bu dörd şeyə “dörd bitkiçilik məhsulu” deyilir.
- 5) qızıl;
- 6) gümüş. Bu iki şeyə “iki nağd” deyilir.
- 7) dəvə;
- 8) inək;
- 9) qoyun. Bu üç şeyə “üç ev heyvanı” deyilir.
- 10) sərmayə (vacib ehtiyata əsasən).

Bu on şey “zəkatlıq mallar” adlanır.

Zəkat ili

¹ - İləlüş-şəraye, c. 2, bab. 90, illətüz-zəkat, səh. 369, hədis. 2.

Məsələ 860: Dəvə, inək, qoyun, qızıl və gümüşə o zaman zəkat şamil olur ki, insan on bir bütöv ay boyunca bu malların sahibi olsun və zəkatın şamil olmasının digər şərtləri də gerçəkləşmiş olsun. Lakin sonrakı ilin başlanğıcını on iki ay tamam olduqdan sonra hesablamalıdır. Başqa sözlə, növbəti il bu mallara sahib olduğu vaxtdan bir bütöv il (on iki ay) il keçdikdən sonra başlayır və bu ilə “zəkat ili” deyilir.¹ Zəkatın şamil olduğu digər bir qisim mallar, yəni buğda, arpa, xurma və kişmiş xüsusunda isə bir bütöv ilin keçməsi şərt deyil və bu, qarşıdakı məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 861: Sərmayə xüsusunda zəkat insanın on iki bütöv ay boyunca bu malların sahibi olduğu və zəkatın şamil olmasının digər şərtləri də gerçəkləşdiyi zaman, başqa sözlə zəkatın şamil olmasının digər şərtləri də gerçəkləşdiyi halda üzərindən bir zəkat ili keçdikdə vacib olur.

Məsələ 862: Zəkat ili şəmsi (günəş) və ya miladi ili ilə deyil, qəməri (ay) ili əsasında hesablanır. Buna əsasən, 860-cı məsələdə on bir ayın keçməsi deyərkən qəməri (sinodik) təqvimlə on bir ay nəzərdə tutulur. Həmçinin, 861-ci məsələdə sərmayə xüsusunda on iki ayın keçməsi deyərkən on iki qəməri ayı nəzərdə tutulur.

Zəkatın vacib olmasının şərtləri

Zəkatın sabit, yaxud vacib olmasının şərtləri iki qismə bölünür:

- a) Zəkatın sabit, yaxud vacib olmasının ümumi şərtləri;
- b) Zəkatın sabit, yaxud vacib olmasının xüsusi şərtləri.

¹ - Məsələn, Məhərrəm ayının birinci günündən (zəkat şərtlərinin on bir ayda yaranmasını nəzərə alsaq) zilhiccənin hilalının (on ikinci ayın əvvəlində) görünməsinədək 60 baş qoyuna malik olan bir şəxsin qoyunlarına zəkat şamil olur. Bunun üçün bir qoyunu zəkat olaraq verməlidir. Lakin sonrakı zəkat ilinin əvvəli isə növbəti ilin Məhərrəm ayının biri sayılır. Beləki, əgər gələn ilin Məhərrəm ayının birindən Zilhiccə ayının birinə kimi (zəkat şərtlərinin on bir ayda yaranmasını nəzərə alsaq) əlli qoyuna sahib olarsa, növbəti ilin zilhiccə ayının hilalının görünməsi ilə sözügedən qoyunlara yenidən zəkat şamil olur və zəkat olaraq bir qoyun verilməlidir.

Zəkatın vacib olmasının ümumi şərtləri

1-ci şərt: Zəkatın şamil olduğu şeyin sahibi olmalıdır

Məsələ 863: Zəkatlıq malların¹ sahibi olmazsa, çöllükdə və bu kimi yerlərdə yabanı halda bitən buğda və arpa, yaxud çöllükdə və bu kimi yerlərdə başlı-başına buraxılmış, sahibi olmayan və kimsənin ələ keçirmə, yaxud ovlama və bu kimi üsullarla öz mülkiyyətinə keçirmədiyi inək və dəvə kimi, zəkatı yoxdur. Həmçinin, bir insanın mülkiyyətinə hələ tamamilə keçməmiş insana bağışlanan, ancaq hələ əldə etmədiyi mal kimi zəkatlıq malın zəkatı həmin insana vacib deyil.

2-ci şərt: Zəkatın sahibi həqiqi şəxslər olmalıdır²

Məsələ 864: Malın zəkatlıq olmasının şərti onun sahibinin fiziki şəxs, yaxud şəxslər olmasıdır. Buna əsasən, aşağıdakı bəndlərdə zəkat vacib sayılmaz:

- Zəkatlıq mallar məscidin, hüseyniyyənin, müqəddəs ziyarətgahların, Allahın evinin (Kəbənin) və s. mülkü olarsa;
- Zəkatlıq mal əzadarlıq, yaxud İmam Hüseyinə (ə) əzadarlıq, Qurani-kərimin öyrənilməsi və öyrədilməsi, xəstələrin müalicəsi kimi şəriətə uyğun bir məqsəd üçün müəyyən edilmiş mal olarsa;
- Zəkatlıq mal yoxsullar, alimlər, tələbələr və s. ümumi yerlər üçün müəyyən edilmiş mal olarsa, bu malın zəkatı vacib deyil. Yalnız sözügedən mallar onları bu yerlər üçün müəyyən edən şəxs tərəfindən bu yerə sahib olan bir insanın, yaxud bir qisim insanların mülkiyyətinə keçirilərsə, bu halda istisna olaraq zəkatın şamil olmasının digər bütün şərtlərinin də gerçəkləşməsi ilə sözügedən mallara zəkat şamil olur;

¹ - Zəkatlıq mallar 859-cu məsələdə sadalanan on şeydir.

² - Cansız əşyalar, məqsədlər, yaxud ümumi ünvanlar deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, səhmdar cəmiyyətləri¹ kimi fiziki şəxslərin birləşməsindən və təşkilatlanmasından ibarət olan hüquqi şəxslərin sərvətlərinin zəkatlıq malı olduqda, zəkatın şamil olmasının digər bütün şərtlərinin də gerçəkləşməsi ilə sözügedən mallara zəkat şamil olur.² Əgər şirkətin müdirləri səhmdarlar tərəfindən malların zəkatını ödəmək üçün vəkalətnaməyə malik olsalar, şəriət qaydalarına uyğun olaraq zəkatlarını hesablayıb ödəyə bilərlər, əks halda hər kəs öz zəkatını verməlidir.

3-cü şərt: Sahibi azad olmalı, kölə olmamalıdır

Məsələ 865: Kölələrin malları hərçənd nisab həddinə çatsa belə, onlara zəkat şamil olmur.

4-cü şərt: Mal “zimmədə külli” deyil, “şəxsi” olmalıdır

Məsələ 866: Mal “şəxsi eyn” olmalıdır, yəni həmin mal real olaraq mövcud olmalıdır. Buna əsasən, əgər bir şəxsin başqa bir şəxsdə zəkatın şamil olduğu alacağı olarsa, məsələn, bir şəxs zəkatlıq malı ona zəkat şamil olmazdan öncə başqa bir şəxsə borc vermişdirsə, hərçənd onu geri alması mümkün olsa belə, zəkatını verməsi ona vacib deyil.

Məsələ 867: Əgər insan zəkatın hələ şamil olmadığı bir malı başqa bir şəxsə borc verərsə və həmin mal təhvil alındıqdan sonra ona zəkat şamil olarsa, zəkat onun sabit olmasının digər şərtləri də gerçəkləşdiyi təqdirdə borc alan şəxsin öhdəsinə düşür.

5-ci şərt: Sahibi şərən zəkatlıq malı istifadə etmək hüququndan məhrum edilməməlidir

¹ - Həm ümumi səhmdar cəmiyyətləri, həm də hüquqi şəxs statusu fiziki şəxslərdə təmsil olunan özəl səhmdar cəmiyyətləri.

² - Təbii ki, bəzi səhmdarlar zəkat şərtlərinə malik olduğu üçün öz paylarının zəkatını verməlidir, digər səhmdarlarda isə sözügedən şərtlər mövcud olmadığı üçün onlardan zəkat tələb olunmur.

Məsələ 868: Əgər zəkatlıq mal bir insanın mülkiyyətində olarsa, ancaq o, şərin həmin malı istifadə etmək¹ hüququndan məhrum edilmişdirsə, zəkat ona vacib olmur. Buna əsasən, zəkat şamil olmazdan öncə girov qoyulmuş mala, yaxud zəkat ona şamil olmazdan öncə vəqf edilmiş mala (hərçənd xas vəqf olsa belə)² zəkat şamil olmur.

Həmçinin, mala zəkat şamil olmazdan öncə şəriət hakiminin alacaqlarının onun üzərində haqq sahibinə çevrilməsi səbəbi ilə üzərinə həciz gələn və sahibini şəriət qaydalarına əsasən istifadə hüququndan məhrum etdiyi mal kimi mallara zəkat şamil olmur.

Məsələ 869: Əgər insan zəkatlıq malı sədəqə verməyi şəri qaydada nəzir edərsə, bu nəzir sözügedən malın zəkatının qüvvədən düşməsinə səbəb olmur. Buna əsasən, nəzirin yerinə yetirilməsinə xələl gəlməməsi üçün bu zəkatın başqa bir malla verilməsi vacibdir.

Buğda, arpa, xurma və üzümün (kişmişin) zəkatı

Buğdası, arpası, xurması, yaxud üzümü (kişmiş) olan şəxslər əvvəlki məsələlərdə qeyd edilən ümumi şərtlər və qarşıda qeyd ediləcək xüsusi şərtlər mövcud olduğu təqdirdə onların zəkatını verməlidirlər.

Buğda, arpa, xurma və üzümə (kişmişə) zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri

1-ci şərt: Sözügedən məhsullar zəkat şamil olduğu vaxt insanın mülkiyyətində olmalıdır

Məsələ 870: Əgər bir şəxsin buğdası, arpası, xurması, yaxud üzümü (kişmiş) olarsa və həmin şeylər onun mülkiyyətində ikən zəkat şamil olarsa,

¹- Əmlakın istifadə edilməsi deyərkən ondan özü və başqaları üçün istifadə etmək, onu (bütövlüklə, yaxud bir hissəsini) məsrəf etmək, alqı-satqı predmeti etmək, icarəyə vermək, borc vermək, vəqf etmək, hədiyyə vermək və s. nəzərdə tutulur. Tərc.

²- Vəqf edilən məhsullar və gəlirlər zəkatın vacib olmasından öncə “mövqfun əleyh”in (istifadəsinə müəyyən edilən tərəfin) mülkinə çevrilərsə və digər şərtlər də mövcud olarsa, onların zəkatının verilməsi “mövqfun əleyh”ə vacib olur.

onun zəkətını verməlidir və sözügedən mülkiyyətin əkinçilik, satın alma, hədiyyə kimi qəbul etmə, miras kimi əldə etmə və s. yollarla yaranması arasında fərq yoxdur.

Ancaq əgər sözügedən mallara zəkat şamil olmazdan öncə onlar insanın mülkiyyətindən çıxaraq başqa bir şəxsin mülkiyyətinə keçərsə və həmin şəxsin mülkiyyətində onlara zəkat şamil olarsa, zəkətın verilməsi birinci mülkiyyətçinin öhdəsinə düşmür, ikinci mülkiyyətçi zəkətı verməlidir.

2-ci şərt: Sözügedən məhsullar müəyyən nisab həddinə çatmalıdır;

Məsələ 871: Buğda, arpa, xurma və üzümün (kişmişin) zəkətı onlar nisab miqdarına çatdıqda vacib olur və onların nisabı “üç yüz sa”dır. Deyilənlərə görə, bu, təqribən 847 kq-a bərabərdir.¹

Məsələ 872: Dörd bitkiçilik məhsulunun nisab miqdarının təyin edilməsində meyar (həcm, yaxud çəki) onların quruduğu zamandır. Buna əsasən, əgər sözügedən məhsullar quruduqdan sonra zəkətın verilməsi vacib olarkən nisab həddinə çatarsa, zəkətının verilməsi vacibdir. Ancaq əgər sözügedən məhsullar yaş ikən nisab həddinə çatdığı halda quruduqdan sonra zəkətın verilməsi vacib olarkən nisab miqdarından azalarsa, zəkətı yoxdur.

Buğda, arpa, xurma və üzümə zəkətın şamil olmasının vaxtı

¹ - Bu məhsulların nisabı ilə bağlı hədislərdə söylənilənlər nisabın həmin dövrdə dənəvər cisimlərin çəkisinin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən ölçülərlə təyin edilməsindən ibarətdir və nisabın müasir dövrdə istifadə edilən ölçü vahidləri ilə dəqiq miqdarı məlum deyil. Həmçinin, bütün bu məhsullardan istifadə etmək üçün ölçünün ümumi bir meyar və qayda olaraq çəki əsasında hesablanması da mümkünsüzdür. Çünki bu məhsullar yüngüllük və ağırlıq baxımından (həcmə) təbiətlərinə və digər amillərə görə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, 1000 sm³ həcmi olan bir ölçü qabını buğda ilə doldurduqda onun çəkisi arpa ilə doldurulduqda sahib olduğu çəkidən artıq olur. Həmçinin, əgər sözügedən ölçü qabını sıxmadan xurma ilə doldurduqda onun çəkisi buğda ilə doldurulduqda aldığı çəkidən az olur. Çünki xurma və buğda zahiri quruluş və həcm baxımından bir-birindən fərqlənir və ölçü qabında olan xurmalar arasındakı boş yerlər buğda dənələri arasındakı boşluqlardan çoxdur. Hətta bəzən bir növün fərdləri də bir-birindən fərqlənir və müxtəlif sortlara bölünür. Məsələn, bir sortda rütubətın ölçüsü digər sortdan çox olur. Lakin işi asanlaşdıran cəhət budur ki, mükəlləf zəkətlıq məhsulunun nisab həddinə çatdığını müəyyənləşdirə bilmədikdə onun zəkətını vermək vacib deyil. Lakin bu məhsulların çəkisi mətnə qeyd edilən miqdara (847 kq) çatdıqda zəkətlıq malın nisab həddinə çatdığına yəqinlik, yaxud arxayınlıq hasil olur.

Məsələ 873: Buğda və arpaya zəkatın şamil olmasının vaxtı məhsulun ona buğda¹ və arpa² deyiləcək qədər yetişdiyi vaxtdır. Üzüm və kişmişin zəkatı ürfən ona üzüm³ deyildikdə vacib olur. Həmçinin, xurmanın zəkatının vaxtı ərəbdillilər ona təmr (quru xurma) dediyi vaxtdır.

Xurma növləri

Məsələ 874: Xurmadan adətən üç şəkildə istifadə edilir:

1. Xurmadan quruyaraq “təmr” (quru xurma) adlandırıldığı vəziyyətdə istifadə edirlər.
2. Xurmanı yaş və təzə olduğu və “rütəb” adlandırıldığı vəziyyətdə istifadə edirlər.
3. Xurmadan yetişməmiş və “xəlal”, yaxud “xarək” adlandırıldığı vəziyyətdə istifadə edirlər.

Quru xurmaya (təmrə) zəkat şamil olur və onunla bağlı hökm əvvəlki məsələlərdə qeyd edilmişdir. Təzə xurmaya (rütəbə) zəkat şamil olmur. Ancaq əgər onun qurusu nisab miqdarına çatarsa, müstəhəb ehtiyat budur ki, onun zəkatını versinlər. Həmçinin, kal xurma (xəlal, yaxud xarək) xüsusunda görünən budur ki, ondan zəkat vermək vacib deyil.

Üzüm növləri

Məsələ 875: Üzüm, ümumiyyətlə, iki qisimdir:

1. Kişmiş ola bilən və qurudularaq kişmişindən istifadə edilə bilən üzümlər. Zəkatın şamil olmasının bütün şərtlərinin gerçəkləşməsi ilə belə üzümlərə zəkat şamil olur.

¹ - Ərəb dilində danışanların ürfündə ona “Hintə” - «جَنْطَه» deyilir.

² - Ərəb dilində danışanların ürfündə ona “Şəir” - «شَعِير» deyilir.

³ - Ərəb dilində danışanların ürfündə ona “İnəb” - «عَنْب» deyilir.

2. Kişmiş ola bilməyən və təzə ikən istifadə edilən, yaxud qurusa belə, kişmişi ürfən istifadəyə yararlı olmayan üzümlər. Belə üzümlərin zəkati yoxdur.

Dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatının vacib olmasının vaxtı və bununla əlaqədar hökmlər

Məsələ 876: Buğda və arpadan zəkat verilməsinin vacib olduğu vaxt onların təmizləndiyi, buğda və arpa dənələrinin küləş və kəpəkdən ayrıldığı vaxtdır.

Məsələ 877: Quru xurmadan (təmrdən) zəkatın verilməsinin vacib olduğu vaxt adətən quru xurmanın (təmrin) dərilərək toplandığı vaxtdır. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər xurmanı qurumamış dərərlərsə, sonra onu Günəş hərarəti və şüalarının altına sərməklə və ya bu kimi üsullarla qurudarlarsa, bu halda zəkatın verilməsi qurutduqları xurmanı yığdıqları vaxt vacib olur.

Məsələ 878: Üzümdən zəkatın verilməsi onun kişmişinin yığıldığı vaxt vacib olur. Buna əsasən, üzüm ağacın (tənək, meynə) üzərində kişmişə çevrildiyi təqdirdə kişmişin adətən dərildiyi və yığıldığı vaxt zəkatın verilməsinin vacib olduğu vaxtdır. Əgər üzümü kişmiş olmazdan öncə dərərlərsə və dərədikdən sonra təbii, yaxud süni üsullarla qurudaraq ondan kişmiş alarlarsa, bu halda zəkatın verilməsinin vacib olduğu vaxt istehsal edilmiş kişmişin yığıldığı vaxtdır.

Məsələ 879: İnsan bu dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatını verməli olduğu zaman ya zəkati onun müstəhəqlərinə (zəkat almaq haqqına sahib olanlara) verməli, ya da onu öz malından ayıraraq kənara qoymalıdır. Zəkati ayırdıqdan sonra əgər ağlabatan bir səbəblə zəkati verməyi təxirə salarsa, iradı yoxdur. Bununla bağlı izah 1014-cü məsələdə veriləcəkdir.

Məsələ 880: Şəriət hakimi tərəfindən zəkat toplamaq tapşırığı verilmiş şəxs buğda və arpanı samandan təmizləyib ayırarkən, quru xurma və kişmiş

yığarkən onların zəkatını tələb edə bilər, əgər sahibi verməsə, zəkatın vacib olduğu mal tələf olduğu təqdirdə əvəzini verməlidir.

Həmçinin, əgər sahibi öz taxılının zəkatını daha əvvəl vermək istəməsə qeyd olunan vaxt gəlməmişdən əvvəl zəkat yığan tərəfindən tələb edilməsi caiz deyildir.

Məsələ 881: İnsanın arpa və buğdanın yığılmasını və küləşdən ayrılmasını, yaxud üzümün kişmişə çevrilməsini və onun yığıldığı dövrün çatmasını və ya qurumuş xurmanın (təmrin) dərilməsini gözləməsi və zəkatı bundan sonra verməsi vacib deyil.

Zəkat ona şamil olduğu andan etibarən onun zəkatını verə bilər, həmçinin, zəkat miqdarının qiymətini müəyyənləşdirərək zəkat qismində onun qiymətini nağd pulla da verə bilər.

Məsələ 882: Əgər zəkat üzümə şamil olarsa və insan onun zəkatını kişmiş olmazdan öncə vermək istəyərsə, zəkat niyyəti ilə sözügedən üzümdən quruduqda ona vacib olacaq zəkat miqdarına bərabər miqdarı zəkata istifadə etdiyi təqdirdə iradı yoxdur və kifayətdir.

Dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatının miqdarı

Məsələ 883: Dörd bitkiçilik məhsulunun miqdarı onların suvarma üsulundan asılıdır:

- Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün suvarılması üçün yağış, arx, yaxud kəhriz suyundan istifadə edilərsə və ya Misirin əkinçilik təsərrüfatlarında olduğu kimi torpağın rütubətindən istifadə edilərsə (bu hallarda köməkçi vasitələrə¹ ehtiyac yoxdur), onların zəkatı məhsulun onda biri (10%-i) miqdarındadır.

¹ - Köməkçi vasitələr deyərkən su nasosu və vedrə kimi köməkçi vasitələr, cihaz və avadanlıqlar nəzərdə tutulur.

- Əgər adətən suvarıldığı kimi su nasosundan istifadə etməklə quyu (dərin, orta dərinlikli, yaxud az dərinlikli quyu) suyu ilə suvarılarsa, yaxud vedrə, nasos və bu kimi vasitələrlə quyu, yaxud çaydan su çəkərək təsərrüfat sahəsini, yaxud zəkatlıq malı suvararlarsa (bu halda belə sularla suvarma üçün köməkçi vasitələrə ehtiyac vardır), məhsulun zəkati onun iyirmidə biri (5%-i) miqdarında olur.

Məsələ 884: Torpağında su və ya su nasosu olmayan əkinçi və onu suvarmaq üçün başqa bir kəhrizdən su alırsa və su kəhrizi ilə suvarma üsulunda nə suyun ilk sahibi, nə də əkinçi su nasosu kimi köməkçi vasitələrdən istifadə etmirsə, əkinçinin məhsulu ona zəkat şamil olacaq miqdarda (nisab həddində) olsa, məhsulun zəkati onun onda biri (10%-i) miqdarındadır.

Məsələ 885: Əkinçi torpağında su və ya su nasosu olmayan və onu suvarmaq üçün başqasından quyu suyu alarsa, beləliklə yalnız ilk sahibi köməkçi vasitələrdən istifadə edərək quyu suyunu su nasosu ilə çıxararsa və bunun müqabilində əkinçidən müəyyən məbləğdə pul alarsa, əkinçinin məhsulu zəkat alınacaq miqdara (nisab həddinə) çatdığı zaman onun zəkati iyirmidə biri (5%-i) miqdarında olacaqdır.

Məsələ 886: Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün suvarılması üçün həm yağış suyundan, həm də quyu suyu və bu kimi sulardan istifadə edilərsə, ürfən “quyu suyu və bu qəbildən olan sularla suvarılmışdır” deyiləcək şəkildə olduğu təqdirdə onun zəkati iyirmidə birdir. Əgər ürfən “arx və yağış suyu ilə suvarılmışdır” deyilərsə, zəkati onda birdir. Əgər ürfən “hər iki üsulla suvarılmışdır” deyiləcək şəkildə olarsa (hərçənd suvarmada iki üsuldən birindən digəri ilə müqayisədə daha çox istifadə edilsə belə), onun zəkati qırxdə üç (7.5%) miqdarındadır.

Məsələ 887: Xurma və üzüm ağaclarının suvarılmasında meyar bu ağacların özünün, tinglərin deyil, onların barının suvarılmasıdır. Yəni meyar sözügedən ağacların bar verməzdən öncə deyil, bar verdiyi vaxt necə suvarılmasıdır. Buna əsasən, əgər insan xurma, yaxud üzüm ağacı əkərsə və barvermə dövrünədək quyu suyu və bu qəbildən olan sularla suvararsa, bar verdikdən sonra isə ağacların səmərəsinin artması üçün onları suvarmazsa, əksinə sözügedən ağaclar yerin rütubətindən yararlanarsa, əldə edilən məhsulun zəkati onda bir miqdarındadır.

Məsələ 888: Şəxs ürfən “hər iki üsulla suvarılmışdır”, yaxud “yağış suyu və bu qəbildən olan sularla suvarılmışdır” deyiləcək şəkildə olub-olmaması haqda şəkk-şübhəyə düşsə, qırxda üç (7.5%) miqdarında zəkat vermək kafidir.

Məsələ 889: Şəxs ürfən “hər iki üsulla suvarılmışdır”, yaxud “quyu, arx suyu və bu qəbildən olan sularla suvarılmışdır” deyiləcək şəkildə olub-olmaması haqda şəkk-şübhəyə düşsə, iyirmidə biri (5%-i) miqdarında zəkat vermək kafidir.

Məsələ 890: Əgər insan ürfən zəkatlıq məhsulun quyu suyu və bu qəbildən olan üsulla, yoxsa yağış suyu və bu qəbildən olan sularla, yoxsa hər iki üsulla suvarılmış hesab edildiyini bilmirsə və şəkk edirsə, bu halda iyirmidə bir hissəsinin zəkat qismində verilməsi kifayətdir.

Məsələ 891: Əgər buğda, arpa, xurma və üzüm yağış suyu və arxla suvarılarsa və yağış suyu və arxla suvarıldığı halda quyu suyu və bu qəbildən olan üsullarla suvarılmasına ehtiyac yoxdursa, lakin buna rəğmən quyu suyu ilə də suvarılarsa, belə ki, quyu suyu məhsuldarlığın artmasına kömək etməzsə, bu halda sözügedən məhsulun zəkati onda birdir.

Əgər zəkatlıq məhsul quyu suyu və bu kimi üsullarla suvarılarsa və quyu suyu və bu kimi üsullarla suvarıldığı halda arx, yağış və bu kimi sularla suvarılmasına ehtiyac yoxdursa, lakin buna rəğmən arx, yağış və bu kimi sularla da suvarılarsa

və onlar məhsuldarlığın artmasına kömək etmirsə, bu halda sözügedən məhsulun zəkatı iyirmidə birdir.

Məsələ 892: Əgər bir şəxs bir əkini quyu suyu və bu qəbildən olan sularla suvararsa, həmin şəxsin qonşu torpaqda quyu suyu ilə suvarılmağa ehtiyacı olmayan (yalnız quyu suyu ilə suvarılan qonşu torpağın rütubətindən istifadə edən və özü quyu suyu ilə suvarılmayan) başqa bir əkini də olarsa, quyu suyu ilə suvarılan əkinin zəkatı iyirmidə bir, onun yanındakı əkinin zəkatı isə, vacib ehtiyata əsasən, onda birdir.

Məsələ 893: Əgər bir şəxs buğda kimi bir əkini quyu suyu və bu qəbildən olan sularla suvararsa, buğdanı biçdikdən sonra həmin torpaqda arpa əkərsə və arpanı suvarmaq üçün quyu suyuna ehtiyac olmazsa, sözügedən torpağın rütubətindən istifadə edərsə quyu suyu ilə suvarılan buğda əkininin zəkatı iyirmidə bir, onun rütubətindən faydalanan arpa əkininin zəkatı isə, vacib ehtiyata əsasən, onda birdir.

Zəkat şamil olandan öncə, yaxud sonra məsrəf edilmiş dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatının miqdarı

Məsələ 894: Əgər insan zəkatı vacib olan üzüm, quru xurma, arpa və buğdanın zəkatını verməmiş, ya onları ayırmamışdan öncə, bu mallardan bir hissəsini məsrəf edərsə, məsələn, özü və ailəsi yeyərsə, yaxud yoxsula zəkat niyyəti olmadan verərsə, məsrəf edilən miqdarın zəkatını da verməlidir.

Məsələ 895: Əgər insan kal xurmanı (xəlal), yaxud təzə xurmanı (rütəb) quru xurmaya (təmr) çevrilməzdən və ona zəkat şamil olmazdan öncə məsrəf edərsə, məsələn, özü, ailəsi, yaxud qonaqları yeyərsə və ya başqa bir şəxsə hədiyyə edərsə və bu hədiyyəni ona təhvil verərsə, yaxud satarsa, bu miqdara zəkat şamil olmur. Baxmayaraq ki, onun mülkiyyətində qalsaydı, quru xurmaya (təmrə) çevriləcək və nisab həddinə çatacaqdı.

Məsələ 896: Əgər insan üzümü ona üzüm deyilərkən məsrəf edərsə, məsələn, onu özü, ailə üzvləri, yaxud qonaqları yeyərsə və ya başqa bir şəxsə hədiyyə edərsə və ona təhvil verərsə, yaxud satarsa, amma əgər qalsaydı kişmiş, yaxud mövüzə çevrilib hərçənd qalan miqdarla birlikdə olsa belə nisab həddinə çatacaqdısa, bu halda onun zəkatını verməlidir. Ancaq əgər üzümü yetişməmiş, qora ikən, ona üzüm deyilmədiyi halda məsrəf edərsə, onun zəkatını verməsinə gərək yoxdur.

Məsələ 897: Əgər insan buğda və arpanı qurumamışdan əvvəl istifadə edərsə və quruyandan sonra nisab həddinə çatarsa qalan miqdarla birlikdə onun zəkatını verməlidir.

Zəkatlıq məhsul üçün çəkilən xərclərlə əlaqədar hökmlər

Məsələ 898: Nisab həddinə çatıb-çatmadığının məlum olması üçün zəkatlıq məhsulun hesabını apararkən insan buğda, arpa, üzüm və xurma üçün zəkatın onlara şamil olmasından öncə və ya sonra çəkdiyi xərcləri məhsuldan çıxsa, sonra nisabı hesablaya bilməz. Buna əsasən, zəkatlıq mal xərclər hesablanmamış nisab miqdarına çatdığı təqdirdə onun zəkatını verməlidir.

Məsələ 899: İnsan əkində istifadə etdiyi toxumu, istər özündən olsun, istərsə satın alsın, məhsuldan çıxıb sonra nisabı hesablaya bilməz, əksinə nisabı əldə edilən məhsulun ümumi həcmi nəzərə alaraq hesablamağandır.

Məsələ 900: Dövlətin vergi kimi malın özündən (pul deyil, natura şəklində) aldığı vergi və bunun kimilərin zəkatını vermək vacib deyil. Məsələn, əgər bitkiçilik məhsulu iki min kq olarsa və dövlət onun yüz kq-ı vergi kimi alarsa, yalnız min doqquz yüz kq-ın zəkatının verilməsi vacibdir. Əgər bitkiçilik məhsulu zəkat şamil olduqdan sonra min kq olarsa və dövlət onun dörd yüz kq-nı vergi olaraq alarsa (beləliklə, qalan miqdar nisab həddindən az olarsa), yenə də məhsulun qalan hissəsinin, yəni altı yüz kq-ın zəkatını vermək lazımdır.

Zəkat şamil olduqdan sonra məhsulun nisab həddindən azalması zəkatın qüvvədən düşməsinə səbəb olmur.

Məsələ 901: İnsan zəkat şamil olmazdan öncə və ya sonra məhsul üçün çəkdiyi xərcləri, vacib ehtiyata əsasən, məhsuldan çıxıb yalnız yerdə qalanının zəkatını verə bilməz. Hətta zəkat şamil olduqdan sonra zəkat miqdarı üçün çəkdiyi xərcləri də hərçənd şəriət hakimindən və ya onun vəkilindən bu xərclər üçün icazə almış olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, çıxı bilməz. Ancaq zəkat şamil olduqdan sonra həmin zəkatlıq malı biçməzdən, yaxud dərməzdən öncə müstəhəqə, yaxud şəriət hakiminə və ya onun vəkilinə müştərək mal şəklində təhvil verə bilər və əgər belə edərsə, bundan sonra onlar xərclərdə şərikdirlər və bu halda məhsulları müştərək mal kimi ödənişsiz olaraq saxlaması vacib deyil, əksinə məhsulların biçin, yaxud quruma dövrünədək onun torpağında qalması üçün ödəniş tələb edə bilər.

Məsələ 902: İnsanın zəkat üçün verdiyi buğda, arpa üzüm (kişmiş) və xurmanın çəkisini müəyyən etmək üçün edilən ödəniş onun öz üzərinə düşür. Buna əsasən, o, sözügedən ödənişi zəkatdan çıxı bilməz.

Dörd bitkiçilik məhsulunun zəkatı ilə əlaqədar digər hökmlər

Müxtəlif vaxtlarda becərilən zəkatlıq məhsullar

Məsələ 903: Əgər insanın məhsulunun yetişmə fəslə, yaxud dövrü bir-birindən fərqlənən bir neçə yerdə buğda, arpa, xurma, yaxud üzümü varsa və onların hamısı ürfən bir ilin məhsulu hesab edilirsə, əvvəl yetişən məhsul nisab həddinə çatdığı təqdirdə onun zəkatını yetişdiyi vaxt verməli, yerdə qalanının zəkatını da əldə edildikləri vaxt verməlidir. Əgər əvvəl yetişən məhsul nisab həddində deyildirsə (hərçənd sonra yetişəcək məhsulla birlikdə nisab həddinə çatacağına arxayın olsa belə), qalanının da yetişməsinə gözləməlidir. Beləliklə,

əgər sonrakı məhsullarla birlikdə nisab miqdarına çatarsa, onun zəkati vacibdir, nisab miqdarına çatmadığı təqdirdə isə zəkati vacib deyil.

İldə iki dəfə meyvə verən ağaclar

Məsələ 904: Əgər xurma, yaxud üzüm ağacı bir ildə iki dəfə bar verərsə, bu məhsullar birlikdə nisab miqdarına çatırsa, lakin ayrı-ayrılıqda heç biri nisab miqdarına çatmırsa, ehtiyata əsasən, zəkati vacibdir.

Mərhumun və onun varislərinin malına aid zəkat və borcların hökmü

Məsələ 905: Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün zəkati vacib olduqdan sonra onun sahibi vəfat edərsə, zəkatlıq məhsulun zəkati verilməlidir. Lakin əgər zəkatlıq mallara zəkat şamil olmazdan öncə vəfat edərsə, sözügedən mal onun varislərinə qalarsa və mala onların mülkiyyətində zəkat şamil olarsa, miras payı nisab həddində olan varislərdən hər biri öz payının zəkatını verməlidir.

Məsələ 906: Şərən borclu olan, hər hansı bir malı da olan və məhz həmin malına zəkat şamil olan bir şəxs həmin mal mövcud ikən vəfat edərsə, zəkati bütövlüklə zəkati vacib olmuş maldan verməli, sonra onun borcunu qaytarmalıdırlar və bu halda hərçənd onun borcu bütün mirası həcmində olsa belə, zəkat payından heç bir şey azaldılmamalıdır. Lakin əgər zəkat onun öhdəsində vacib olarsa, digər borclar kimidir. Buna əsasən:

- a) Öhdəsində olan zəkat borcu və digər borclarının cəmi onun bütün mirasına bərabər, yaxud ondan az olduğu təqdirdə zəkat borcu və digər borcları bütünlüklə verilməlidir.
- b) Öhdəsində olan zəkat borcu və digər borclarının cəmi onun bütün mirasından çox olduğu təqdirdə mirasını zəkat müstəhəqləri və digər borc sahibləri arasında müvafiq nisbətdə bölüşdürmək lazımdır. Buna əsasən, borc sahiblərinin payı nə qədər azalarsa, zəkat payı da o nisbətdə azalır.

Məsələ 907: Şərən borclu olan və buğda, arpa, xurma, yaxud üzümlərinə hələ zəkat şamil olmadığı halda vəfat edən şəxsin zəkati iki formada təsəvvür edilir:

- a) Sözügedən dənli bitki məhsullarına zəkat şamil olmazdan öncə varislər onun borcunu onun başqa bir malından verdikləri və bundan sonra varislərin mülkiyyətində sözügedən məhsullara zəkat şamil olduğu təqdirdə varislərdən hansının payı nisab həddinə çatarsa, zəkat verməlidir.
- b) Əgər sözügedən dənli bitki məhsullarına zəkat şamil olmazdan öncə onun borcunu qaytarmazlarsa, vəfat edən şəxsin malı bütövlükdə onun borcu qədər olduğu təqdirdə varislərin zəkati verməsi vacib deyil. Əgər vəfat edənin malı onun borcundan çox olarsa, onun borcu varislər onu qaytarmaq istədikdə sözügedən dənli bitki məhsulların da bir hissəsini borc sahiblərinə verməli olacaqları qədər olduğu halda həmin məhsulların bir miqdarını da borc sahiblərinə verməlidirlər. Borc sahiblərinə verilən miqdarın zəkati yoxdur, malın yerdə qalanına gəlincə isə, varislərdən hansının payı nisab həddindədirsə və zəkatin şamil olmasının digər şərtlərinə də cavab verirsə, öz payının zəkatinı verməlidir.

Keyfiyyətli və keyfiyyətsiz dörd bitkiçilik məhsulunun zəkati

Məsələ 908: Əgər zəkati vacib olan buğda, arpa, xurma və üzümün (kişmişin) keyfiyyətə yaxşısı və pisi (keyfiyyətli və keyfiyyətsiz sortu) varsa, vacib ehtiyata əsasən, insan yaxşı sortun zəkatinı pis sortdan verməməlidir. Lakin bütün məhsulun zəkatinı yaxşı sortdan verməsi vacib deyil, hər bir qismin zəkatinı onun özündən verə bilər.

Pul və ya başqa mallardan dənli bitki məhsullarının zəkatinın ödənilməsi

Məsələ 909: Dənli bitki məhsullarının zəkatinı onun özündən (natura şəklində) vermək vacib deyil. Onun qiymətinə bərabər məbləği tədaviyə olan

nağd pulla (məsələn, kağız pullarla) vermək də kafidir. Lakin başqa mallardan onun qiymətinə bərabər olan bir şeyin verilməsi məhəlli işkaldır və vacib ehtiyat bu üsulla zəkat verməməyi tələb edir.

Məsələ 910: Əgər insana quru xurma, yaxud kişmişin zəkatını vermək vacib olarsa, onun zəkatını təzə xurma, yaxud üzümlə verə bilməz. Hətta əgər zəkatın miqdarının qiymətini hesablayarsa və həmin qiymətə bərabər dəyərdə təzə xurma, yaxud üzüm və ya başqa kişmiş, yaxud quru xurmanı qiymət olaraq vermək istəyərsə, məhəlli işkaldır və vacib ehtiyat bundan çəkinməyi tələb edir. Həmçinin, əgər üzümün zəkatı ona vacib olarsa, onun zəkatını kişmişlə verə bilməz. Yalnız həmin kişmişin məhz zəkat şamil olan həmin üzümdən əmələ gəlməsi istisnadır.

Zəkatı ödənməmiş dörd bitkiçilik məhsulunun hökmü

Məsələ 911: Zəkatı verilmiş buğda, arpa, xurma və üzüm (kişmiş) illərlə insanın əlində qalsa belə, zəkatı yoxdur.

Dörd bitkiçilik məhsuluna zəkatın şamil olmasında şərt sayılmayan məqamlar

Məsələ 912: Əgər buğda, arpa, xurma və üzümün (kişmişin) sahibi həddi-bülüğa çatmayan uşaq, yaxud dəli və ya səfeh şəxs olarsa, zəkatın sabit olmasının digər şərtlərinin hamısı mövcud olduğu halda həmin mallara zəkat şamil olur və həddi-bülüğa çatmayan uşağın, yaxud dəlinin, ya səfehin şəri qəyyumunun sözügedən zəkatı onun malından verməsi vacibdir. Həmçinin, əgər deyilən bitkiçilik məhsullarının sahibi bütün il boyu, yaxud onun bir hissəsi ərzində sərxoş, yaxud huşsuz olarsa, zəkat onun öhdəsindən götürülmür.

Məsələ 913: Buğda, arpa, xurma və üzümə (kişmişə) zəkatın sabit olması üçün sahibinin sözügedən məhsullar üzərində istifadə etmək¹ imkanının olmaması şərt sayılmaz. Buna əsasən, əgər məhsullara zəkat şamil olarkən hər hansı bir əngəllə əlaqədar olaraq sahibi şəxsən, yaxud vəkil etdiyi şəxs vasitəsi ilə onu istifadə edə bilmirsə, onun məhsullarına zəkat şamil olur və gələcəkdə onlara əli çatdığı təqdirdə zəkatını verməlidir. Məsələn, qəsb edilən, zalım tərəfindən müsadirə edilən, oğurlanan, yaxud itən və sahibinin harada olduğu bilinməyən, əldə edilmək imkanı olmayan mal bu qəbildəndir.

Məsələ 914: Keçən məsələlərdə qeyd edildiyi kimi buğda, arpa, xurma, yaxud üzümə (kişmişə) zəkatın şamil olması üçün sözügedən bitkiçilik məhsulunun bir yerdə olması şərt deyil. Buna əsasən, əgər bir şəxsin hər hansı bir şəhər, yaxud kənddə məhsulu nisab miqdarında olmayan tarlası, yaxud xurma və ya üzüm ağacları varsa və həmin şəxsin başqa bir şəhər, yaxud kənddə də məhsulu nisab miqdarında olmayan həmin növ əkin sahəsi, yaxud ağacları varsa, lakin iki yerin məhsulu birlikdə nisab həddinə çatırsa, hər iki məhsul ürfən bir ilin məhsulu hesab edildiyi halda bütün məhsulun zəkatının verilməsi vacibdir.

Qızıl və gümüşün zəkatı

Qızıl və gümüşü olan şəxslər daha öncə sadalanan ümumi şərtlərə və qarşıda sadalanacaq xüsusi şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə öz qızıl və gümüşünün zəkatını verməlidir.

Qızıl və gümüşə zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri

1-ci və 2-ci şərtlər: Qızıl və gümüşün sahibi həddi-bülüğa çatmış və həmçinin, bütün il boyunca ağıl sahibi olmalıdır

¹-İstifadə etmək deyərkən həmin maldan istifadə etmək, onu məsrəf etmək, hədiyyə etmək, satmaq, vəqf etmək və s. nəzərdə tutulur. Tərc.

Məsələ 915: Qızıl və gümüşün sahibi həddi-büluğa çatmamış uşaq, yaxud dəli şəxs¹ olduğu təqdirdə sözügedən qızıl, yaxud gümüşə zəkat şamil olmur və insan həddi-büluğa çatdığı, ya ağıl sahibi olduğu vaxt zəkatın sabit olmasının digər şərtlərinin də hamısı mövcud olduğu halda zəkat ili həmin tarixdən başlayır.

Məsələ 916: Əgər qızıl və gümüşün sahibi bütün il boyu, yaxud onun bir hissəsi ərzində məst, yaxud huşsuz olarsa, zəkat onun üzərindən götürülmür.

3-cü şərt: Qızıl, yaxud gümüş müəyyən nisab həddinə çatmalıdır

Məsələ 917: Qızılın iki nisabı vardır:

- a) Birinci nisab: İyirmi dinardır (iyirmi şəri misqal qızıl sikkə). Buna əsasən, on beş misqal adi² qızıl sikkəyə bərabərdir.

Beləliklə, qızıl qeyd olunan nisaba çatarsa, zəkatın şamil olmasının digər şərtlərinə də cavab verdiyi təqdirdə insan onun qırxdan birini (2.5%-ni) zəkat olaraq verməlidir və əgər bu miqdara çatmazsa, zəkati vacib deyil.

- b) İkinci nisab: Dörd dinardır. Dörd şəri qızıl sikkədir ki, qeyd olunan mətləblərə əsasən, üç misqal adi qızıl sikkəyə bərabərdir. Yəni əgər əvvəlki on beş adi misqal, üç adi misqal artarsa, bütün on səkkiz adi misqalın zəkətını qırxdan bir (2.5%-ni) nisbətində verməlidir. Əgər üç misqaldan az artarsa, qızılın yalnız on beş adi misqalının zəkətını verməlidir və bundan artığına zəkat düşmür. Həmçinin, hər artım da bu cürdür. Yəni əgər üç adi misqal qədər artarsa, bütün qızılın zəkətını verməlidir və əgər üç misqaldan az artarsa, artan miqdara zəkat düşmür.

Məsələ 918: Gümüşün iki nisabı vardır:

¹ - Hətta əgər ilin bir dövründə dəli olsa belə, zəkat ona vacib olmur. Əlbəttə, əgər il ərzində yalnız bir saatlıq və bu kimi bir müddətdə dəli olarsa, digər şərtlərin hamısı mövcud olduğu təqdirdə zəkat vacib olur.

² - Adi misqal, bazar misqalı, yaxud mübadilə mərkəzlərindəki misqal da adlanır və onun qramla olan miqdarının izahi dördüncü cildin Diyələr fəslində qramla bəyan edilir.

- a) Birinci nisab: iki yüz dirhəm - deyilənlərə əsasən, 105 adi misqala¹ bərabərdir. Əgər gümüş 105 adi misqala çatarsa və digər şərtlərə də cavab verərsə, insan onun qırıxda birini (2.5%-ni) zəkat kimi verməlidir və əgər bu miqdara çatmazsa, zəkati vacib deyil.
- b) İkinci nisab: qırx dirhəm, deyilənlərə əsasən, 21 adi misqala bərabərdir. Yəni əgər 105 adi misqalın üstünə 21 adi misqalı gələrsə, bütün 126 adi misqalın zəkətını qırıxda biri miqdarında (2.5%-ni) verməlidir. Əgər 21 bazar misqalından az artarsa, yalnız 105 misqalın zəkətını verməlidir, bundan artığına isə zəkat düşmür. Həmçinin, hər artım da belədir. Yəni əgər 21 adi misqal qədər artarsa, bütün gümüşün zəkətını verməli, bundan az artarsa, artan və 21 misqaldan az olan miqdara zəkat düşmür.

Məsələ 919: Əgər insan qızıl, yaxud gümüşün nisab həddinə çatıb-çatmadığına şəkk edərsə, vacib ehtiyata əsasən, imkan daxilində bunu araşdırmalıdır.

Məsələ 920: Qızıl, yaxud gümüşü nisab ölçüsündə olan şəxs (hərçənd onun zəkətını versə belə) birinci nisabdan az olmadıqca və zəkatin vacib olmasının digər bütün şərtlərinə də cavab verdikcə hər il onun zəkətını verməlidir.

4-cü şərt: Qızıl, yaxud gümüş sikkəli olmalı və tədavüldə olmalı, alqı-satqıda ondan istifadə edilməlidir²

Məsələ 921: Əgər alqı-satqıda sikkəli qızıl və gümüşdən istifadə edilərsə, hərçənd sikkənin təsviri itsə belə, onun zəkətını vermək lazımdır. Lakin əgər tədavüldən çıxarılmışdırsa, hərçənd sikkənin təsviri qalsa belə, ona zəkat düşmür.

¹ - Eynilə.

² - Bu şərtədən məlum olur ki, insanların alqı-satqılarını (iqtisadi, ticarət və maliyyə əməliyyatlarını) qızıl və gümüşdən olan pulla həyata keçirmədiyi (başqa sözlə, qızıl və gümüş pulların tədavüldə olmadığı tər.) bu dövrdə qızıl və gümüşün zəkati ilə bağlı bir mövzu yoxdur.

Məsələ 922: Qadınların zinət üçün istifadə etdikləri qızıl və gümüş onlarla alqı-satqı və s. etmək adəti qaldığı, yəni həmin qızıl və gümüş alqı-satqıda pul kimi istifadə edildiyi halda, ehtiyata əsasən, zəkatı vacibdir. Lakin əgər bir qayda olaraq onunla alqı-satqı edilmirsə, zəkatı vacib deyil. Həmçinin, sikkəsiz qızıl və gümüş zinət əşyalarına zəkat düşmür.

Məsələ 923: Qızıl və gümüşün alqı-satqıda pul kimi istifadə edilmədiyi müasir dövrdə əskinaslara, kağız pullara, yaxud qızıl və gümüşdən başqa bir metaldan, məsələn, nikeldən hazırlanan metal pullara qızıl və gümüşlə bağlı hökm şamil olmur.

Məsələ 924: Qızıl və gümüşün nisabı ayrı-ayrılıqda hesablanır. Buna əsasən, həm qızılı, həm də gümüşü olan şəxs əgər onlardan heç biri birinci nisab həddində olmazsa, məsələn, 104 bazar misqalı gümüşü və 14 bazar misqalı qızılı olarsa, hərçənd ikisi birlikdə nisab həddinə çatsa belə, ona zəkat vacib deyil.

5-ci şərt: İnsan bir zəkat ili ərzində (digər ümumi və xüsusi şərtlər mövcud olduğu halda) qızıl, yaxud gümüşün sahibi olmalıdır

Məsələ 925: Əgər qızıl və gümüş on bir ay ərzində insanın mülkiyyətindən çıxarsa, yaxud qızıl və gümüşün birinci nisablarından azalarsa, zəkat ona vacib deyil. Ancaq əgər on birinci ay tamam olduqdan və on ikinci aya keçdikdən sonra şərtlərdən bəziləri mövcudluğunu itirərsə, zəkat sözügedən qızıl, yaxud gümüşə şamil olur.

Məsələ 926: Əgər insan on bir ay ərzində sahib olduğu qızıl və gümüşü başqa bir şeylə dəyişərsə, yaxud onları əridərsə, zəkat ona vacib deyil. Lakin əgər zəkattan qaçmaq üçün onları başqa sikkəli qızıl və gümüşlə dəyişərsə, yəni sikkəli qızılı sikkəli qızıl, yaxud gümüşlə dəyişərsə və ya sikkəli gümüşü sikkəli gümüş, yaxud qızılla dəyişərsə və on birinci ayın sonunadək zəkatın şamil olmasının digər şərtləri də yerində qalarsa, vacib ehtiyata əsasən, zəkatını verməlidir.

Məsələ 927: Əgər insan on ikinci ayda zəkatın şamil olduğu qızıl və gümüş sikkəni əridərsə, onların zəkatını verməlidir və əritmə səbəbi ilə onların çəkisi, yaxud qiyməti azaldığı təqdirdə əritməzdən öncə ona vacib olan zəkatı verməlidir.

Məsələ 928: Zəkatın şamil olduğu qızıl və gümüş sikkəsində normadan artıq başqa metal olduğu təqdirdə əgər ürfün nəzərində ona qızıl və gümüş sikkə deyilirsə, nisab həddinə çatdığı halda hərçənd xalisi nisab həddinə çatmasa belə, zəkatı vacibdir. Lakin əgər ona qızıl, yaxud gümüş sikkə deyilmirsə, hərçənd xalisi nisab həddinə çatsa belə, zəkatı vacib deyil.

Məsələ 929: Əgər qızıl və gümüş sikkədə normal miqdarda başqa metal qarışığı olarsa, bu halda əgər insan onun zəkatını tərkibində normadan artıq başqa metal olan qızıl və gümüş sikkə ilə, yaxud qızıl və gümüşdən olmayan pulla verərsə, lakin verdiyinin qiyməti ona vacib olan zəkatın qiymətinə bərabər olarsa, iradə yoxdur.

6-cı şərt: Qızıl və gümüş sikkənin sahibi ürfən sözügedən mallar üzərində təsərrüf imkanına sahib olmalıdır

Məsələ 930: Əgər qızıl, yaxud gümüş sikkənin sahibi hər hansı bir əngəlin mövcudluğu, yaxud başqa bir amillə əlaqədar olaraq nəzərəçarpan müddət ərzində öz malı üzərində istifadə etmək imkanına sahib olmazsa, məsələn, malı oğurlanarsa, yaxud qəsb edilərsə və ya itərsə, həmin mala zəkat düşmür.

Qızıl və gümüş sikkənin zəkatının verilmə vaxtı

Məsələ 931: İnsan qızıl və gümüş sikkənin zəkatını on birinci ay tamam olduqdan sonra yoxsula verməli, yaxud öz malından ayırmalıdır və zəkatının verilməsinin təxirə salınması ilə əlaqədar hökm 1014-cü məsələdə izah ediləcəkdir.

Dəvə, inək və qoyunun zəkati

Dəvə, inək, yaxud qoyunu olan şəxslər daha öncə sadalanan ümumi şərtlərə və qarşıda sadalanacaq xüsusi şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə öz dəvə, inək və qoyunlarının zəkətini verməlidirlər.

Dəvə, inək və qoyuna zəkatin şamil olmasının xüsusi şərtləri

1-ci şərt: Sözügedən malların sahibi onların üzərində ürfən təsərrüf imkanına sahib olmalıdır;

Məsələ 932: Əgər dəvə, inək, yaxud qoyunun sahibi hər hansı bir amillə əlaqədar olaraq nəzərəçarpan müddət ərzində malı üzərində təsərrüf imkanına sahib olmazsa, məsələn, malı oğurlanmışdırsa, yaxud qəsb edilmişdirsə, yaxud itmişdirsə, həmin mal üçün zəkat yoxdur.

2-ci şərt: Sözügedən heyvanlar il boyu səhra, çöllük və bu kimi ərazilərdə yerləşən təbii otlaqlarda otlamalıdır;¹

Məsələ 933: İl boyu təbii otlaqlardan istifadə edən dəvə, inək və qoyunların zəkati vacibdir və heyvanın qidalandığı ot və bitkinin sahibsiz, yaxud sahibli olmasının, quru, yaxud təzə olmasının fərqi yoxdur. Buna əsasən, əgər insanın yabanı ot və bitkiləri olan bir torpaq sahəsi varsa və qoyunları il boyu orada otlayırsa, digər bütün şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə onların zəkətini verməlidir.

Məsələ 934: Əgər dəvə, inək, yaxud qoyun il boyu, yaxud ilin bir hissəsi ərzində biçilmiş otla, yaxud əkin məhsulları ilə qidalanarsa, ona zəkat düşmür və otun, yaxud yem bitkisinin heyvanların sahibinin, yaxud başqa bir şəxsin malı

¹ - Təbii otlaqlardan yararlanan belə heyvanlara “saimə” deyilir.

olması, qəsb edilmiş, yaxud mübah olması, həmçinin, heyvanın otlamasının sahibinin istəyi ilə, yaxud məcburiyyətdən olması arasında fərq yoxdur.

Məsələ 935: Əgər dəvə, inək, yaxud qoyun bütün il ərzində az miqdarda biçilmiş ot yeyərsə, yaxud az miqdarda əkin sahəsində becərilən bitki ilə qidalanarsa, belə ki, ürfən “il boyunca çöl və bu kimi ərazilərdə otlamışdır, yaxud otlayır” deyilərsə, onun zəkatının verilməsi vacibdir və sözügedən məsələdə meyar ürfdür. Bunu da təyin etmək mükəlləfin öz ixtiyarındadır.

Məsələ 936: Dəvə, inək, qoyun kimi heyvanların çöl, biyaban və sair kimi ümumi yerlərdə otarılması müqabilində haqsız yerə sahibini pul, ya mal ödəməyə məcbur edərlərsə, yenə də sözügedən heyvanlar ürfün nəzərində müsəlmanların ortaq olduğu bir çəmənlikdə (saimədə) otladığına görə digər bütün şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə onların zəkatını verməlidir.

Məsələ 937: Əgər insan öz dəvəsi, inəyi və qoyunu üçün hər hansı bir şəxs tərəfindən əkilməyən bir otlaq satın alarsa, yaxud icarəyə götürərsə, ehtiyata əsasən, onların zəkatını verməsi vacibdir.¹

3-cü şərt: İnsan bir zəkat ili boyunca (digər ümumi və xüsusi şərtlərin də mövcud olması ilə) sözügedən heyvanlara sahib olmalıdır

Məsələ 938: Dəvə, inək və qoyunların zəkatı bir şəxs on bir bütöv ay boyunca bu heyvanların sahibi olduqda və bu müddətdə digər ümumi və ya xüsusi zəkat şərtləri də cəm olduqda vacib olur.

Əgər on bir ay ərzində sözügedən dördayaqlı heyvanlar insanın mülkiyyətindən çıxarsa, məsələn, onları satarsa, yaxud onların sayı həmin heyvanın birinci nisabından azalarsa, zəkat ona vacib deyil. Ancaq on birinci ay başa çatdıqdan və on ikinci ay başladıqdan sonra bəzi şərtlərin mövcudluğunu itirməsinin təsiri yoxdur, sözügedən heyvanlara zəkat şamil olmuşdur və verilməsi vacibdir.

¹ - Ehtiyatın səbəbi budur ki, belə heyvanların saimə hesab edilməsində işkal vardır.

Məsələ 939; Əgər insan on birinci ay başa çatmamış sahib olduğu inək, qoyun və dəvəni öz cinsindən olan, yaxud öz cinsindən olmayan başqa bir heyvanla dəyişərsə və bu iş zəkatdan qaçmaq məqsədi ilə görülməzsə, bu halda zəkat ona vacib deyil. Ancaq əgər bu dəyişmə zəkatdan qaçmaq məqsədi ilə həyata keçirilərsə, məsələn, zəkatdan qaçmaq üçün əlli qoyun verib başqa əlli qoyun alarsa, hər iki sürünün eyni növ mənfəəti olduğu, məsələn, verilən və alınan qoyunların hər ikisi sağlam olduğu və zəkatın şamil olmasının digər şərtləri də on birinci ayın sonunadək yerində qaldığı halda, lazım ehtiyata əsasən, onların zəkatını verməlidir.

4-cü şərt: Sözügedən heyvanların sayı nisab həddinə çatmalıdır

Məsələ 940: Dəvənin on iki nisabı vardır:

- 1) Beş baş dəvə - zəkatı bir baş qoyundur və dəvələrin sayı bu miqdara çatmayınca zəkat düşmür.
- 2) On baş dəvə - zəkatı iki baş qoyundur.
- 3) On beş baş dəvə - zəkatı üç baş qoyundur.
- 4) İyirmi baş dəvə - zəkatı dörd baş qoyundur.
- 5) İyirmi beş baş dəvə - zəkatı beş baş qoyundur.
- 6) İyirmi altı baş dəvə - zəkatı iki yaşına¹ daxil olan bir baş dəvədir.
- 7) Otuz altı baş dəvə - zəkatı üç yaşına daxil olan bir baş dəvədir.
- 8) Qırx altı baş dəvə - zəkatı dörd yaşına daxil olan bir baş dəvədir.
- 9) Altmış bir baş dəvə - zəkatı beş yaşına daxil olan bir baş dəvədir.
- 10) Yetmiş altı baş dəvə - zəkatı üç yaşına daxil olan iki baş dəvədir.
- 11) Doxsan bir baş dəvə - zəkatı dörd yaşına daxil olan iki baş dəvədir.
- 12) Yüz iyirmi bir baş və daha artıq sayda dəvə - hər qırx dəvə üçün üç yaşına daxil olan bir dəvə, yaxud hər əlli dəvə üçün dörd yaşına daxil olan bir dəvə vermək və ya həm qırx, həm də əlli ilə hesablamaq lazımdır. Bəzi

¹ - Bu məsələdə və başqa məsələlərdə ildən məqsəd qəməri ilidir.

hallarda isə, məsələn, dəvələrin sayı iki yüz baş olduqda insan qırx-qırx, yaxud əlli-əlli hesablamaqda ixtiyar sahibidir. Lakin istənilən halda elə hesablamalıdır ki, heç nə artıq qalmasın, yaxud əgər qalsa belə, doqquz baş dəvədən artıq olmasın. Məsələn, əgər 140 baş dəvəsi varsa, yüz baş dəvə üçün dörd yaşına daxil olmuş iki baş dəvə, qırx baş dəvə üçün isə üç yaşına daxil olmuş bir baş dəvə verməlidir.

Məsələ 941: İki nisab arasındakı saya zəkat düşmür. Beləliklə, əgər insanın sahib olduğu dəvələrin sayı birinci nisabı (beş baş) keçərsə, ikinci nisaba (on baş) çatmayınca onlardan yalnız beş baş dəvənin zəkatını verməlidir və sonrakı nisablarda da hökm belədir.

Məsələ 942: İnəyin iki nisabı vardır:

Birinci nisab: Otuz baş inək – zəkatı iki yaşına daxil olmuş bir buzovdur. Ehtiyat vacibə əsasən, həmin buzov erkək olmalıdır. İnəklərin sayı otuza çatmayınca zəkat vacib deyil.

İkinci nisab: Qırx baş inək – zəkatı üç yaşına daxil olmuş bir baş diş buzovdur. Otuz-qırx arası zəkat vacib deyil. Məsələn, otuz doqquz inəyi olan şəxs yalnız otuz inəyin zəkatını verməlidir.

Həmçinin, əgər inəklərin sayı qırx başdan artıq olarsa, altmışa çatmayınca yalnız qırx baş inəyin zəkatını verməli, altmışa çatdıqdan sonra isə birinci nisabın iki mislinə bərabər olduğuna görə iki yaşına daxil olmuş iki baş buzov verməlidir. Habelə, inəklərin sayı nə qədər artarsa, ya otuz, ya qırx baş əsasında, ya da hər iki üsulla hesablmalı və onların zəkatını deyilən qaydada verməlidir. Lakin elə hesablamalıdır ki, heç nə artıq qalmasın, yaxud artıq qalsa belə, doqquz başdan çox olmasın. Məsələn, əgər yetmiş inəyi varsa, həm otuz, həm də qırx baş əsasında hesablamalıdır. Çünki əgər yalnız otuz baş əsasında hesablayarsa, zəkatı verilməmiş on baş inək qalır. Bəzi hallarda, məsələn, 120

baş inəyi olduqda isə ixtiyar sahibidir (həm otuz baş, həm də qırx baş əsasında hesablaya bilər).

Məsələ 943: Qoyunun beş nisabı vardır:

- 1) Qırx baş qoyun – zəkati bir baş qoyundur və qoyunların sayı qırx başa çatmayınca zəkat düşmür.
- 2) Yüz iyirmi bir baş qoyun – zəkati iki baş qoyundur.
- 3) İki yüz bir baş qoyun – zəkati üç baş qoyundur.
- 4) Üç yüz bir baş qoyun – zəkati dörd baş qoyundur.
- 5) Dörd yüz baş və daha artıq sayda qoyun – hər yüz baş üçün bir baş qoyun vermək lazımdır.

Məsələ 944: İki nisab arasındakı sayın zəkati vacib deyildir. Beləliklə, əgər bir şəxsin qoyunlarının sayı birinci nisabdan (qırx baş) artıq olarsa, ikinci nisaba (yüz iyirmi bir baş) çatmayınca yalnız qırx baş qoyunun zəkətini verməlidir, ondan artığına isə zəkat düşmür və sonrakı nisablarda da hökm belədir.

Məsələ 945: Heyvanların zəkatinin vacib olması üçün dəvənin zəkati xüsusunda ərəbdilli ölkələrdə yayılmış dəvələr və digər ölkələrdəki dəvələr, inəyin zəkati xüsusunda inək və camış, qoyunun zəkati xüsusunda isə qoyun, keçi, qoç, quzu eyni cins hesab edilir və bu heyvanların erkək və dişi olmasının da fərqi yoxdur.

Dəvə, inək və qoyunun zəkati ilə əlaqədar digər hökmlər

Zəkathıq dördəyahlılarda bir neçə nəfərin şərik olması

Məsələ 946: Əgər bir neçə nəfərin şərikli dəvələri, inəkləri, yaxud qoyunları olarsa, onlardan hansının pay hissəsi həmin heyvanla bağlı birinci

nisaba çatarsa, zəkat verməlidir, pay hissəsi birinci nisabdan az olan şəxsə isə zəkat vacib deyil.

Dəvə, inək və qoyunun zəkatını ödəmə vaxtı

Məsələ 947: İnsan dəvə, inək və qoyunun zəkatını on birinci ay başa çatdıqdan sonra yoxsula verməli, yaxud öz malından ayırmalıdır və zəkatın verilməsinin təxirə salınması ilə bağlı hökm 1014-cü məsələdə izah ediləcəkdir.

Zəkathıq dəvə, inək və qoyunun bəzi xüsusiyyətləri

Məsələ 948: Zəkat qismində verilən dəvə dişi olmalıdır. Lakin əgər altıncı nisabda insanın dəvələri arasında iki yaşlı dişi dəvə olmazsa, üç yaşlı dişi dəvə verməsi kifayətdir və əgər o da olmazsa, ikisindən birini satın ala bilər.

Məsələ 949: Dəvələrin, yaxud qoyunların zəkathı kimi verilən qoyun, vacib ehtiyata əsasən, ən az iki yaşına daxil olmalıdır. Onların zəkathı kimi verilən keçi isə, vacib ehtiyata əsasən, üç yaşına daxil olmalıdır.

Məsələ 950: İnsanın zəkat üçün verdiyi qoyunun qiyməti onun digər qoyunlarının qiymətindən bir qədər aşağı olarsa, işkalı yoxdur. Lakin daha yaxşı olar ki, qiyməti bütün qoyunlarının qiymətindən daha yüksək olan qoyunu versin. İnək və dəvə ilə bağlı hökm də bu cürdür.

Məsələ 951: Qoyun sahibi olan şəxs, əgər nisaba daxil olan qoyunların hamısı dişi qoyundan təşkil tapsa, erkək qoyunla, əgər erkək qoyundan olsa, dişi qoyunla da zəkat verə bilər.

Necə ki, əgər nisaba daxil olan heyvanların hamısı qoyundursa, onların zəkathı keçi ilə vermək, əgər hamısı keçi olsa, qoyunla zəkat vermək caizdir.

Bu hökm inək və camış, ərəbdilli ölkələrdə yayılmış dəvələr və digər ölkələrdəki dəvələr üçün də keçərlidir.

Məsələ 952: Əgər insanın xəstə və eyibli inək, qoyun, yaxud dəvələri olarsa, bu zəkatın qüvvədən düşməsinə səbəb olmur və onların zəkatını verməlidir.

Məsələ 953: Əgər insan hamısı xəstə, eyibli, yaxud yaşlı olan inək, qoyun, yaxud dəvələrə sahib olarsa, zəkatı onların özündən verə bilər. Lakin əgər hamısı sağlam, eyibsiz və cavan olarsa, onların zəkatını xəstə, eyibli, yaxud yaşlı heyvanla verə bilməz. Hətta əgər onlardan bəziləri sağlam, bəziləri isə xəstə, bir qismi eyibli, digər bir qismi isə eyibsiz, bir qədəri qoca, bir qədəri isə cavan olarsa, vacib ehtiyata əsasən, onların zəkatı üçün sağlam, eyibsiz və cavan heyvan verməlidir.

Dəvə, inək və qoyunun zəkatını nisabdan qeyri şeylə və ya pul ilə ödəmək

Məsələ 954: İnsanın nisab həddinə çatmış dəvələrin zəkatını nisaba daxil olan dəvələrdən verməsinə gerek yoxdur, başqa bir dəvə versə də, kafidir və bu hökm inək və qoyuna da şamildir. Buna əsasən, heyvan sahibi zəkatı nisabdan və başqa heyvanlardan verməkdə ixtiyar sahibidir. Hətta zəkat kimi verməli olduğu dəvə, inək, yaxud qoyunun qiymətinə bərabər məbləğdə pul da verə bilər. Hərçənd zəkatı onun şamil olduğu nisaba daxil olan heyvanların özündən vermək daha yaxşı və müstəhəb ehtiyata müvafiqdir. Pul istisna olmaqla digər malların verilməsi isə, vacib ehtiyata əsasən, kafi deyil.

Məsələ 955: Əgər bir şəxs dəvə, inək və ya qoyunun zəkatını pulla vermək istəsə, qiymətin meyarı qeyd olunan heyvanlara zəkat şamil olunduğu vaxtın qiyməti deyil, zəkat verildiyi gündəki qiymətdir.

Həmçinin zəkat verilən şəhər, həmin heyvanlara zəkatın şamil olduğu şəhər deyilsə, qiymət meyarı zəkatın vacib olduğu şəhərin qiyməti deyil, zəkat verilən şəhərin qiymətidir.

Zəkatı ödənən heyvanlara yenidən zəkatın şamil olması

Məsələ 956: İnek, qoyun və dəvənin zəkatını verməli olan şəxs onların sayı birinci nisab miqdarından aşağı düşməyincə hər il zəkat verməlidir. Buna əsasən, onların zəkatını başqa bir malından verdiyi təqdirdə onların sayı nisabdan azalmadıqca və zəkatın sabit olmasının digər bütün şərtlərinə də cavab verdikcə hər il zəkatı verməlidir. Əgər həmin heyvanların özündən verərsə və onların sayı nisabdan aşağı düşərsə, zəkat ona vacib deyil. Məsələn, qırx qoyunu olan şəxs əgər onların zəkatını başqa bir malından verərsə, qoyunlarının sayı qırxdan aşağı düşmədikcə hər il bir qoyun verməlidir və əgər onların özündən verərsə, qırxa çatmayınca zəkat ona vacib deyil.

Dəvə, inək və qoyuna zəkatın şamil olmasında şərt sayılmayan məsələlər

Məsələ 957: Dəvə, inək və qoyunun sahibi həddi-büluğa çatmamış uşaq, yaxud dəli, ya səfeh şəxs olarsa, zəkatın sabit olmasının digər şərtlərinə də cavab verdikdə bu mallara zəkat şamil olur və həddi-büluğa çatmamış uşağın, yaxud dəli, ya səfeh şəxsin şəri qəyyumuna vacibdir ki, zəkatı onun malından versin. Həmçinin, əgər həmin heyvanların sahibi bütün il boyu, yaxud onun bir hissəsi ərzində məst, yaxud huşsuz olarsa, zəkat onun üzərindən götürülmür.

Məsələ 958: Məşhur nəzərə (fəqihlərin əksəriyyətinin rəyinə) görə, dəvə, inək və qoyuna zəkatın şamil olmasında məqsəd odur ki, bu heyvanlar suvarma, şumlama və bu kimi işlərdə istifadə edilməsin. Ancaq bu hökm məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, suvarma, şumlama, taxıl döymə, məhsulun daşınması və bu kimi işlərdə istifadə edilən və iş görməyən heyvan hesab edilməyən həmin dördayaqlılara zəkat şamil olur. Lakin əgər ürfən sözügedən dördayaqlılar işsiz hesab edilərsə, onların zəkatının verilməsi fətvaya əsasən vacibdir.

Məsələ 959: Dəvə, inək, yaxud qoyuna zəkatın şamil olması üçün bu dördayaqlıların bir yerdə olması şərt deyil. Buna əsasən, əgər bir şəxsin bir neçə

kəndə yayılmış qoyunları olarsa və onlardan hər birində olan qoyunlar ayrı-ayrılıqda nisab həddinə çatmırsa, ancaq bir neçə yerdə olan qoyunların ümumi sayı nisab həddinə çatırsa, zəkatın şamil olmasının digər şərtlərinə də cavab verdiyi təqdirdə insanın onların hamısının zəkatını verməsi vacibdir.

Sərmayənin zəkatı

Sərmayəsi olan və onunla qazanc əldə etmək, ticarətlə məşğul olmaq məqsədi olan şəxslər daha öncə sadalanan ümumi şərtlərə və qarşıda sadalanacaq xüsusi şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, öz sərmayələrinin zəkatını verməlidirlər. Bu zəkatın miqdarı qırxdadır (2.5%-dir).

Sərmayəyə zəkatın şamil olmasının xüsusi şərtləri

1-ci və 2-ci şərtlər: Sərmayə sahibi həddi-büluğa çatmış və həmçinin, il boyu ağıl sahibi olmalıdır;

Məsələ 960: Sərmayənin sahibi həddi-büluğa çatmamış uşaq, yaxud dəli insan olarsa, ona zəkat şamil olmur və insan həddi-büluğa çatdıqda, yaxud ağıl sahibi olduqda zəkatın sabit olmasının digər şərtlərinə də cavab verdiyi təqdirdə həmin vaxtdan etibarən zəkat ili başlayır.

Qeyd etmək lazımdır ki, dəlilikdə daimi dəlilik ilə dövri dəlilik arasında heç bir fərq yoxdur və dövri dəliliyin mənası odur ki, insan ilin bir dövründə və ya bir neçə dövründə dəli olsun. Əlbəttə, əgər insan cəmi bir an, lakin il boyu bir saat və buna bənzər müddətdə dəli olsa, zərəri yoxdur və zəkatın sabit olmasının digər şərtlərinə də cavab verdiyi təqdirdə sərmayənin zəkatını verməlidir.

3-cü şərt: İnsan sərmayəyə “müavizi əqd” (mübadilə) yolu ilə sahib olmalıdır

Məsələ 961: Sərmayədə zəkatın sabit olması insanın sərmayəsinə müavizə (mübadilə) yolu ilə, məsələn, satın alma, yaxud müavizi (əvəzetmə,

mübadilə əsaslı) müsaliyə və bu kimi yollarla sahib olması şərtinə bağlıdır və bu hökm (zəkat) insana bağışlanan, miras qalan, yaxud qarşılıqsız və əvəzsiz müsaliyə edilən və bu kimi sərmayələrə şamil olmur.

4-cü şərt: Sərmayə nisab həddinə çatmalıdır

Məsələ 962: Zəkatın sərmayəyə şamil olmasında onun nisab həddinə çatması şərtidir. Sərmayənin nisabı eynilə 917 və 918-ci məsələlərdə izah edilən qızıl və gümüşün nisabı kimidir. Sərmayəsi qeyd olunan nisab həddinə çatan şəxs zəkatını sərmayənin qırxdan biri miqdarında (2.5%-ni) verməlidir.

5-ci şərt: Həmin malın üzərindən bir zəkat ili keçməlidir

Məsələ 963: Sərmayəyə zəkatın şamil olmasında həmin malın üzərindən insanın ticarət və mənfəət əldə etmək niyyəti olduğu vaxtdan etibarən bir zəkat ilinin keçməsi şərtidir və 861-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi sərmayə xüsusunda zəkat ili deyərkən on iki bütöv qəməri ayının keçməsi nəzərdə tutulur.

6-cı şərt: Bütün il boyu sərmayə ilə ticarət etmək məqsədi qalmalıdır

Məsələ 964: Bütün il boyu ticarət və mənfəət əldə etmək niyyəti zəkatın sərmayəyə şamil olmasında şərtidir. Əgər il ərzində insan bu məqsəddən əl çəkərsə və məsələn, sərmayəni məunəyə (yaşayış ehtiyaclarına) sərf etmək qərarına gələrsə, zəkat vacib deyil.

7-ci şərt: Sərmayə bütün il ərzində əsl qiymətinə¹, yaxud daha yüksək qiymətə satıla bilməlidir

Məsələ 965: Sərmayəyə zəkatın şamil olması üçün onun ilin hər hansı bir dövründə sərmayənin əsl (alış və tam) qiymətinə bərabər məbləğə, ya ondan daha baha qiymətə, satıla bilməsi, yaxud alıcısının olması şərtidir. Əgər sərmayə

¹ - Sərmayənin alış qiyməti, yaxud sahibinə başa gəlidiyi qiymət. Tərc.

ilin hər hansı bir dövründə sərmayənin əsl qiymətinə bərabər məbləğə satıla bilməzsə və alıcısı olmazsa, sərmayənin zəkatını vermək vacib deyil. Məsələn, əgər sərmayənin dəyəri yüz min manat olarsa, lakin il ərzində dəyəri azalarsa və doxsan min manat olsa, onun üçün zəkat yoxdur.

8-ci şərt: Sahibi sərmayə üzərində ürfən istifadə imkanına sahib olmalıdır

Məsələ 966: Əgər sərmayənin sahibi nəzərəcarpan müddət ərzində ürfən öz malı üzərində istifadə imkanına sahib olmazsa, məsələn, malı oğurlanarsa, qəsb edilərsə, yaxud itərsə, həmin mala zəkat düşmür.

Zəkat verməyin müstəhəb olduğu hallar

Məsələ 967: Ölçü və ya çəki ilə satılmasından asılı olmayaraq düyü, noxud, lobya, mərci, maş, qarğıdalı, darı, küncüd və s. torpaqda bitən dənli bitkilərin¹ zəkatını vermək müstəhəbdir. Lakin kəvər, cəfəri, ispanaq, keşniş, nanə və reyhan kimi göyərtilərin, həmçinin, qarpız, qovun, xiyar və bu kimi meyvə və tərəvəzlərin zəkatının verilməsinin müstəhəbliyi yoxdur.²

Məsələ 968: Əgər həddi-büluğa çatmamış uşağın, yaxud dəli insanın şəri qəyyumu həddi-büluğa çatmamış uşağın, yaxud dəli şəxsin malları ilə onlar üçün ticarətlə məşğul olarsa, müstəhəbdir ki, zəkatın şamil olmasının şərtlərinə cavab verdiyi təqdirdə onların sərmayəsinin zəkatını onların malından versin.

Zəkatın məsrəf yerləri

Məsələ 969: Zəkat səkkiz yerə sərf edilir:

¹- Qeyd etmək lazımdır ki, şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə buğda və arpanın zəkatının verilməsi vacibdir.

² - Ərəb dillilərin ənənəsində “Xəzrəvat” və ya “Xuzr” adlanan məhsulların zəkatı yoxdur və bunlar adətən bostanda yetişdirilən, yemiş, qarpız, xiyar, pomidor, badımcın və bunun kimi normal şəraitdə qalması uzun sürməyən bostan məhsullarıdır. Lakin düyü, qarğıdalı və paxlalı birkilər kimi normal şəraitdə davamlı olan və asanlıqla xarab olmayan şeylərin zəkatını vermək müstəhəbdir.

1 və 2) Fəqirlər və miskinlər

Fəqir və miskinlərin tərifləri və onlara aid hökmlər

Məsələ 970: Fəqir (yoxsul) və miskin anlayışlarının tərifləri və zəkat almaq haqqına sahib olmaq xüsusunda onlarla bağlı hökmlər eynilə xüms mövzusunda olduğu kimidir. Bununla bağlı şəriət hökmlərinin təfəsilatı “Xümsün məsrəfi edilməsi” mövzusunda bəyan edilmişdir.

Məsələ 971: Vacib ehtiyata əsasən, hərçənd birdəfəlik olsa belə, fəqirə¹ bir illik xərcindən artıq zəkat verilməməlidir. Hətta zəkat ona tədricən verilsə, onun və ailəsinin bir illik xərc məbləğinə çatdıqda fətvaya görə daha ona bundan artıq zəkat vermək olmaz.

Həmçinin, illik xərcə malik olan şəxs, onun bir hissəsini məsrəfi edib, sonra qalan hissənin bir illik xərci qədər olub-olmamasına şəkk etsə, zəkat ala bilməz.

Kasıbın borcunun zəkatla hesablanması

Məsələ 972: Zəkat verməli olan şəxsə yoxsulun borcu olarsa, zəkat almaqla bağlı digər şərtlərə də cavab verdiyi təqdirdə onun borcunu zəkatdan sayı bilər.

Məsələ 973: Əgər yoxsul vəfat edərsə və onun malı borcu qədər olmazsa, onun borcunu zəkatdan sayı bilər. Hətta əgər malı borcu qədər olarsa və varisləri borcunu verməzlərsə, yaxud başqa bir səbəblə zəkat verən şəxs öz borcunu ala bilməzsə, bu halda da vəfat edən yoxsulun borcunu zəkatdan sayı bilər.²

Yoxsul olmadığı sonradan məlum olan şəxsə verilmiş zəkat

¹ - Bu məsələdə və başqa məsələlərdə ildən məqsəd qəməri ildir.

² - Bu hökm, xüms, rəddi-məzalim və kəffarələrə aid edilmir.

Məsələ 974: Əgər insan bir şəxsin yoxsul olduğunu xəyal edərək ona zəkat verərsə, sonra yoxsul olmadığını başa düşərsə, yaxud məsələni bilmədiyinə görə yoxsul olmadığını bildiyi bir şəxsə zəkat verərsə, kifayət etmir. Beləliklə, ona verdiyi şey qaldığı təqdirdə həmin şeyi ondan almalı və zəkat almaq haqqına sahib olan şəxsə verməlidir. Əgər aradan getmişdirsə, həmin şeyi alan şəxs zəkat olduğunu bildiyi təqdirdə insan həmin şeyin əvəzini ondan ala və zəkat almaq haqqına sahib olan şəxsə verə bilər, zəkat olduğunu bilmədiyi təqdirdə isə ondan heç nə ala bilməz və zəkatının əvəzini öz malından zəkat almaq haqqına sahib olan şəxsə verməlidir.

Zəkat verilən şəxs yoxsul olmamaqdan başqa səbəbdən zəkat alma haqqına sahib deyilsə, məsələn, zəkat verənə nəfəqəsi vacib olan şəxslərdəndirsə, yaxud zəkat verən seyid deyilsə, amma o seyiddirsə hökm eynidir.

Hətta yoxsulu tanımaq üçün axtarış aparsa, yaxud şəri dəlilə istinad etsə belə, vacib ehtiyata əsasən, bu hökm ona şamil olur.¹

Mala zəkat şamil olmazdan öncə, onu zəkat adı ilə yoxsula vermək

Məsələ 975: Əgər insanın mallarına zəkat şamil olmazdan öncə o, bir malı zəkat olaraq yoxsula verərsə, həmin mal zəkat hesab edilmir. Ancaq zəkat ona vacib olduqdan sonra (əgər yoxsula verdiyi mal aradan getməmişdirsə, həmin yoxsul hələ də yoxsul olaraq qalırsa və zəkat alma haqqına sahib olmağın digər şərtlərinə də cavab verirsə) ona verdiyi malı zəkat hesab edə bilər.

Zəkat vacib olmadığı halda alınan zəkatla bağlı yoxsulun məsuliyyət daşması

Məsələ 976: Zəkatın bir insana vacib olmadığını bilən yoxsul, ondan bir malı zəkat kimi götürərsə və mal onun yanında tələf olarsa, mala zamindir və

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm xümsə də şamil edilir. Bir fərqlə ki, xüms üçün verilən mal hələ də qalırsa, onun özünü geri alması vacib deyil, lakin imkan daxilində eyni malı geri götürüb müstəhəqə verməkdə ixtiyar sahibidir, yaxud da onun xümsünü başqa mal ilə də vermək hüququna malikdir.

onun əvəzini verməyə borcludur. Lakin zəkat insana vacib olduqda əgər həmin yoxsul hələ də yoxsul olaraq qalırsa və zəkat alma haqqına sahib olmağın digər şərtlərinə də cavab verirsə, insan həmin borcu (yoxsulun verməli olduğu borcu) zəkətdən saya bilər.

Məsələ 977: Zəkatın bir insana vacib olmadığını bilməyən yoxsul ondan bir malı zəkat olaraq götürərsə və mal onun yanında tələf olarsa, mala zəmin deyil və zəkat sahibi onun əvəzini zəkat hesab edə bilməz.

3) Amillər - zəkat məmurları

Məsələ 978: Amillər - zəkat məmurları imam (ə), yaxud onun xüsusi naibi və ya ümumi naibi (şəriət hakimi) tərəfindən zəkati toplamaq, qoruyub-saxlamaq, mühasibatını aparmaq və onu imama (ə), yaxud onun naibinə və ya yoxsullara və müstəhəqlərinə (zəkat alma haqqına sahib olanlara) çatdırmaq vəzifəsinin tapşırıldığı və əməyi müqabilində zəkətdən zəhmət haqqı verilən şəxsdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, insanları zəkat toplamaq üçün işə götürən xeyriyyə təşkilatları və bu kimi müəssisələr zəkati imamın (ə), yaxud onun xüsusi və ya ümumi naibinin icazəsi olmadan bu yerə sərf edə və onun bir hissəsini belə şəxslərə zəhmət haqqı kimi verə bilməz.

1) Zəkat verilməklə İslama, yaxud haqq məzhəbə yönəlmələri üçün zəmin yaranan şəxslər (əl-muəlləfətu qulubuhum)

Məsələ 979: Bu səhm (hissə) aşağıdakı yönəldə sərf edilir:

- a) Zəkat veriləcəyi təqdirdə qəlbində İslam dininə rəğbət yaranacaq, yaxud müharibə və ya başqa hallarda müsəlmanlara kömək edəcək kafirlər.
- b) Rəsuli-əkrəmin (s) gətirdiklərinin bir qisminə imanını zəif olan və zəkat verildiyi təqdirdə imanları güclənəcək müsəlmanlar.

- c) Möminlərin əmirinin (ə) və başqa İmamların (ə) vilayətinə imanı olmayan və zəkat verilərsə, vilayətə rəğbət göstərəcək və iman gətirəcək müsəlmanlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, zəkatlıq malın sahibi, yaxud digər şəxslər zəkati imamın (ə), yaxud onun xüsusi naibinin və ümumi naibinin (şəriət hakiminin) icazəsi olmadan bu yönə sərf edə bilməz.

2) Kölələrin satın alınaraq azad edilməsi¹

3) Borclular

Məsələ 980: Borcu olan və borcunu ödəyə bilməyən şəxslər (ğarimin) hərçənd illik xərclərini təmin etmək imkanına sahib olsalar da, borclarını qaytarmaq üçün onlara zəkat vermək, yaxud onların borclarını zəkat hesabına ödəmək olar (yanğın, sel, gəmi batması və digər təbii hadisələrdə əmlakını itirən, yaxud ticarət və alqı-satqıda ziyana uğrayan və müflisləşən şəxslər bu qəbildəndir). Lakin həmin şəxs aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:

- a) Borc aldığı malı günaha xərcləməməlidir.
- b) Vacib ehtiyata əsasən, sözügedən borc müddətsiz olmalı, yaxud əgər müddətli olarsa, qaytarılma vaxtı çatmalıdır.
- c) Alacaqlı şəxs borclunun borcunu ona tədricən ödəyəcəyindən ümitsiz olmalıdır. Lakin alacaqlı borclu tərəfindən borcun tədricən ödənilməsinə razı olduğu və o (borclu) da borcunu qeyri-adi çətinliyə (hərəcə) düşmədən ödəyə bildiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, zəkat vermək olmaz.
- d) Sözügedən borc şərən sabit olmalıdır. Buna əsasən, borclu olduğunu iddia edən şəxsə onun borclu olması məlumat, arxayınlıq, yaxud başqa mötəbər dəlillə sübuta yetdiyi hallar istisna olmaqla zəkat vermək olmaz.

¹ - Bu, hal-hazırda qarşılaşılan bir vəziyyət olmadığına görə, bununla bağlı hökmlər də burada qeyd edilmir.

Məsələ 981: Borclu olan və borcunu ödəyə bilməyən şəxsin nəfəqələrinin, xərclərinin təmin edilməsi bir insana vacib olsa da,¹ onun borcunu ödədiyindən xəbəri olmasa belə, həmin insan qeyd edilmiş şərtlərə riayət etməklə borcunu ödəməsi üçün ona zəkat verə, yaxud borcunu zəkat hesabına ödəyə bilər.

Həmçinin əgər alacaqlı şəxsin sözügedən borclu şəxsə digər tərəfdən də zəkat borcu olsa, borcunun əvəzini zəkatla hesablaşa bilər.

Məsələ 982: Əgər bir insan özünü borclu və borcunu qaytara bilməyən şəxs kimi tanıdansa borcunu qaytarması üçün zəkat verərsə, sonra onun aldığı borcu günahə sərf etdiyini başa düşərsə, yaxud heç borclu olmadığını və ya zəkat ödəməzdən əvvəl borc verənin borcunu ona bağışladığını anlayarsa, sözügedən şəxs zamindir və zəkata geri qaytarmalıdır.

Əlbəttə, həmin borclu şəxs şərən yoxsul olduğu və sonrakı fəsildə zəkat müstəhəqləri ilə bağlı deyiləcək digər şərtlərə də cavab verdiyi təqdirdə ona verdiyini yoxsulların payı hesab edə bilər.

4) Allah yolunda (Fi səbilillah)

Məsələ 983: Zəkatin məsrəf yerlərindən biri olan “fi səbilillah” ilə faydasından bütün müsəlmanların yararlandığı, məsələn, məscid və dini elmlərin öyrənilməsi təhsil müəssisəsi inşa etmək, ümumi xəstəxanalar və kitabxanalar təsis etmək, cəmiyyət üçün faydalı olan dini kitablar nəşr etmək, şəhərdə təmizlik işləri, yolların asfaltlanması, genişləndirilməsi və bu kimi müsəlmanların ehtiyac duyduğu, onların ümumi mənafeyindən sayılan işlər nəzərdə tutulur. Lakin bu zəkat payını ümumi mənfəəti olmayan işlərə sərf etmək olmaz. Baxmayaraq ki, bu zəkat payını alan şəxs həmin işi zəkat payı almadan görə bilməyəcəkdir.

¹ - İnsan nəfəqəsini ona zəkat olaraq verə bilməz. Bu haqda 994-cü məsələdə geniş izah veriləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, zəkathıq malların sahibi, yaxud xeyriyyə müəssisələri və bu kimi təşkilatlar, lazım ehtiyata əsasən, zəkathı şəriət hakiminin izni olmadan bu işlərə sərf edə bilməz.

Məsələ 984: Fi səbilillah üçün ayrılmış zəkat payı ilə Quran, yaxud dini kitab və ya dua kitabı alaraq vəqf etmək olmaz. Yalnız ümumi mənafeyin bunu tələb etməsi və şəriət hakimindən, lazım ehtiyata əsasən, icazə almaq istisnadır.

Məsələ 985: Ata fi səbilullah üçün ayrılmış zəkat payı ilə övladının ehtiyac duyduğu elmi və dini kitabları satın alaraq onun istifadəsinə verə bilməz. Yalnız ümumi mənafeyin bunu tələb etməsi və şəriət hakimindən, lazım ehtiyata əsasən, icazə alması istisnadır.

Məsələ 986: Zəkathı mülk, bağ, bostan və bu kimi şeylər satın alaraq məhsulunu, gəlirini öz xərclərini təmin etməyə sərf etsinlər deyə övladlara, yaxud xərclərini təmin etməsi ona vacib olan şəxslərə vəqf etmək olmaz.

Məsələ 987: İnsan hərçənd yoxsul olmasa, yaxud illik xərci miqdarında zəkat alsa belə, həccə, ziyarətə getmək və bu kimi işlər üçün fi səbilullah üçün ayrılmış paydan zəkat götürə bilər. Lakin bu o halda mümkündür ki, onun həccə, ziyarətə getməsində və s. ümumi mənfəət olsun və vacib ehtiyata əsasən, şəriət hakimindən zəkathı buna sərf etmək üçün icazə alsın.

5) Yolda qalmış müsafir (İbn əs-səbil)

Məsələ 988: Xərcliyi qurtaran, yaxud nəqliyyat vasitəsi xarab olan müsafir (ibn əs-səbil) hərçənd öz vətəninə yoxsul olmasa da, aşağıdakı şərtlərə əsasən xüms ala bilər:

- a) Onun səfəri günah səfəri olmasın.
- b) Malını satmaqla, yaxud bunun kimi yollarla özünü gedəcəyi yerə çatdırma bilmək imkanı olmasın.

- c) Borc almaqla özünü gedəcəyi yerə çatdırma bilməyə qüdrəti çatmasın. Yaxud onun borc alması adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olsun.

Lakin əgər başqa bir yerdə borc almaqla, yaxud bir şeyi satmaqla səfər xərclərini təmin edə bilərsə, yalnız həmin yerə getməsi üçün kifayət edəcək qədər zəkat ala bilər. Vacib ehtiyata əsasən, əgər öz vətəninə bir malı satmaq, yaxud icarəyə verməklə səfər xərcini təmin edə bilərsə, zəkat almamalıdır.

Məsələ 989: Səfərdə çıxılmaz vəziyyətdə qalan və zəkat alan müsafir vətəninə çatdıqdan sonra əgər zəkattan bir şey artıq qalarsa, onu zəkat verənə qaytara bilmədiyi təqdirdə şəriət hakiminə çatdırmalı və sözügedən malın (pulun) zəkat olduğunu bildirməlidir.

Zəkatın cami əş-şərait fəqihə verilməsi ilə bağlı hökm

Məsələ 990: Dövrün İmamının (ə) qaib olduğu dövrdə zəkatın cami əş-şərait (bütün şərtlərə cavab verən) fəqihə verilməsi vacib deyil. Hərçənd, bu iş müstəhəb ehtiyata müvafiqdir. Əlbəttə, daha öncə də qeyd edildiyi kimi zəkatın məsrəf yerlərindən üçüncü və dördüncüsü xüsusunda fətveyə əsasən, yeddincisi xüsusunda isə vacib ehtiyata əsasən zəkati cami əş-şərait müctəhidə təhvil vermək, yaxud cami əş-şərait müctəhiddən məsrəf edilməsi üçün icazə almaq lazımdır.

Zəkat müstəhəqləri üçün şərtlər

Zəkatın verilə biləcəyi zəkat müstəhəqləri ilə bağlı daha öncə qeyd edilən şərtlərlə yanaşı bir neçə başqa şərt də mötəbərdir. Bu şərtlərlə əlaqədar hökmlər növbəti məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

1-ci şərt: Zəkat alan on iki imam şii olmalıdır

Məsələ 991: Bir insanın zəkatını verə biləcəyi şəxs on iki imam şiaisi olmalıdır.¹

Əgər insan bir şəxsi şia kimi tanıyarsa və ona zəkat verərsə, sonra şia olmadığı məlum olarsa, yenidən zəkat verməlidir. Hətta əgər araşdırmış olsa, yaxud şəri dəlilə (məsələn, iki adil şəxsin şahidliyinə) istinad etmiş olsa belə, vacib ehtiyata əsasən, təkrarən zəkat verməlidir.²

Məsələ 992: Əgər yoxsul şia həddi-bülüğa çatmamış uşaq, yaxud dəli olarsa, insan verdiyi şeyin uşağın, yaxud dəlinin mülkü (malı) olması niyyəti ilə onun şəri qəyyumuna zəkat verə bilər. Həmçinin şəxsən, yaxud etibarlı bir şəxs vasitəsi ilə zəkatı uşağa, yaxud dəliyə sərf edə bilər. Ancaq bu iş uşağı saxlayan şəxsin himayədarlıq hüququ, yaxud onun qəyyumu olan şəxsin qəyyumluq hüququ ilə ziddiyyət təşkil etməməli və insan zəkatı onlara sərf edərkən zəkat niyyəti etməlidir.

2-ci şərt: Zəkat alan zəkatı haram yolda sərf etməməlidir;

3-cü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, ona zəkat vermək günaha yardım, pis və nalayiq işə təşviq hesab edilməməlidir;

4-cü şərt: Vacib ehtiyata əsasən, məstədicilər üçün, namaz qılmayan şəxs olmamalı və açıq-aşkar günah etməməlidir

Məsələ 993: Zəkat müstəhəqləri xüsusunda ikinci, üçüncü və dördüncü şərtlərlə əlaqədar hökmlər eynilə xümsdə olduğu kimidir və təfəsilatı “Xümsün məsrəf edilməsi” mövzusunda bəyan edilmişdir.

5-ci şərt: Zəkat alan zəkat verənin “vacib ən-nəfəqə”si olmamalıdır

¹ - Aydındır ki, sözügedən şərt zəkatın məsrəf edildiyi yerlərin dördüncü bəndi haqda (əl muəlləfətu qulubuhum) səhih sayılır.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, şia olmayan bir müsəlman onunla eyni məzhəbə və əqidəyə mənsub olan şəxsə zəkat versə, məzhəbini dəyişib on iki imam şiaisi olsa, onun zəkat üçün verdiyi pul kifayət deyildir və onu yenidən ödəməlidir. Amma istihqaq şərtlərinə riayət etməklə on iki imam şialarına versə, kifayətdir.

Vacib ehtiyata əsasən, vacib nəfəqləri və rifah xərclərini zəkatdan vermək caiz deyil.

Məsələ 994: İnsan övladı, valideynləri, yaxud daimi arvadı kimi nəfəqəsi ona vacib olan bir şəxsin lazımı xərclərini öz zəkatı hesabına təmin edə bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda bəyan olunan hökm vacib ehtiyata görə yuxarı getdikcə əcdadlara, eləcə də aşağı getdikcə nəvələrə də şamil edilir.

Həmçinin vacib ehtiyata əsasən, əgər şəxsin öz malından təmənnasız şəkildə vermək imkanı varsa, zəkatını onun vacib ən-nəfəqəsi sayılan şəxsə vacib olmayan rifah xərclərinə sərf etməsi üçün verməməlidir.

Əlbəttə, bu hökm zəkatın yoxsulluq adı ilə verildiyi hala aiddir. Ancaq əgər zəkatı başqa bir adla verərsə, məsələn, həmin şəxs borcludursa, yaxud “ibn əs-səbil”dirsə (yolda qalmışdırsa) və bu cəhətdən zəkat almaq haqqına sahibdirsə, işkalı yoxdur.

Zəkatdan qeyri yolla nəfəqləri verməyə qadir olmayan şəxs

Məsələ 995: Əlbəttə, insan vacib ən-nəfəqəsi olan şəxslərin vacib nəfəqəsini verməyə qadir olmadığı (aciz olduğu) və bir tərəfdən də zəkat ona vacib olduğu təqdirdə başqa istihqaq şərtlərinə sahib olmasını nəzərdə alaraq, zəkatı ilə onların nəfəqəsini verə bilər. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat bu işdən çəkinməkdir.

Başqalarının nəfəqlərini təmin etmək üçün nəfəqəsi vacib olan şəxslərə zəkat vermək

Məsələ 996: Əgər bir sıra şəxslərin nəfəqlərinin ödənilməsinin məsuliyyəti özü başqa şəxsin nəfəqəsinə möhtac olan insanın üzərinə düşürsə, lakin həmin şəxslərin nəfəqəsini ödəmək qeyd olunan (üçüncü) şəxsə vacib deyilsə, əgər sözügedən (ikinci) şəxsin həmin şəxslərin xərclərini ödəmək

imkanı yoxdursa, həmin şəxs (üçüncü şəxs) başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz zəkatını onların istifadə etmələri üçün sözügedən (ikinci) şəxsə verə bilər.

Qeyd olunan hökmü izah etmək üçün bir neçə misal çəkmək mümkündür:

Misal 1: Əgər bir şəxsin oğlu fəqirdirsə və daimi kəbinli arvadının (oğlunun zövcəsi və ya gəlininin) vacib xərclərini təmin etmək imkanına sahib deyilsə, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz zəkatını oğluna arvadının xərclərinə sərf etmək üçün verə bilər.

Misal 2: Əgər bir şəxsin atası fəqirdirsə və daimi kəbinli arvadının (atasının zövcəsi və ya ögey anasının) vacib xərclərini təmin etmək imkanına sahib deyilsə, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə öz zəkatını atasına arvadının xərclərinə sərf etmək üçün verə bilər.

Misal 3: İnsanın arvadının əvvəlki ərindən övladları olarsa, əvvəlki ər, yaxud övladların nəfəqəsini ödəməsi vacib olan şəxs onların xərclərini təmin etməzsə, qadın da yoxsul olarsa və övladlarının xərclərini təmin edə bilməzsə, insan istihqaq şərtlərinə riayət etməklə zəkatını əvvəlki ərindən olan övladlarının tələbatına sərf etməsi üçün həyat yoldaşına verə bilər.

Xərclərini təmin etmək vəzifəsi başqasının öhdəsində olan yoxsula zəkat vermək

Məsələ 997: Yoxsul olan və əri tərəfindən xərcləri təmin edilən daimi nikahda olan bir qadına zəkat vermək olmaz. Hətta əgər əri həyat yoldaşının xərclərini təmin etmək imkanına sahibdirsə, ancaq təmin etməkdən imtina edirsə, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət (hərəc) olmadan xərcləri təmin etməyə (hərçənd dövlət qurumlarına müraciət etməklə olsa belə) məcbur etmək mümkün olduğu təqdirdə belə bir qadına zəkat vermək olmaz. Ancaq əgər ər onun xərclərini təmin edə bilmirsə, yaxud imkanı olduğu halda

təmin etmirsə və onu buna məcbur etmək də adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət (hərəc) olmadan mümkün deyilsə, ona zəkat vermək olar.

Məsələ 998: Həmçinin, keçən məsələdə qeyd olunan daimi nikahda olan bir qadıdan başqası, məsələn, bir yoxsulun xərclərini təmin etmək başqa bir şəxsə və ya şəxslərə vacibdirsə, həmin şəxs və ya şəxslər onun xərclərini təmin etməyə qadirdirsə, istədiyi halda xərclərini təmin etməkdən imtina etmirsə və adətən dözülməz olan bir şəkildə (hərəc) minnət qoymadan xərclərini təmin etməyə hazırdırsa, bu halda vacib ehtiyata əsasən, həmin yoxsula zəkat verməməlidirlər. Ancaq əgər həmin şəxs yoxsulun xərclərini təmin etməyə qadir deyilsə, adətən dözülməz olan bir minnətlə təmin edirsə, yaxud ümumiyyətlə, bilərəkdən təmin etmirsə belə hallarda istər onları nəfəqə verməyə məcbur etmək mümkün olsun, istərsə də olmasın, başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə sözügedən yoxsula zəkat vermək olar.

Arvadın yoxsul ərinə zəkat verməsi

Məsələ 999: Qadın şəran yoxsul sayılan və zəkat alma haqqına sahib olmağın digər şərtlərinə də cavab verən ərinə, hərçənd ər zəkati həmin qadının xərclərini təmin etməyə sərf etsə belə, zəkat verə bilər.

Nəfəqəsi vacib olmayan xanımın nəfəqəsini zəkat ilə ödəmək

Məsələ 1000: Siğə edilən (müvəqqəti nikahda olan) qadın yoxsul olarsa, əri və digərləri başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə¹ ona zəkat verə bilərlər.²

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm, nikah əsnasında qoyulan şərtə və bunun kimi məsələlərə əsasən nəfəqəsi vacib olmayan daimi əqdi olan yoxsul xanıma da şamildir.

¹ - O cümlədən, 998-ci məsələdə qeyd olunan hökmə riayət etmək lazımdır.

² - Amma sözügedən xanım nikah zamanı ərinə onun xərclərini verməsini şərt etsə və ya başqa cəhətdən onun xərclərini ödəmək ərinə vacib olsa, o qadının xərclərini ödəsə ona zəkat verə bilməz.

Amma nəfəqənin vacib olmamasının səbəbi xanımın naşizə olmasıdırsa, bu hökmün ona şamil olması məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən ona zəkat verməkdən çəkinmək lazımdır.

Övlada borcunu ödəməsi üçün zəkat vermək

Məsələ 1001: Əgər insan zəkati onunla borcunu qaytarması üçün övladına verərsə, sözügedən övlad zəkat alma haqqına sahib olduğu, məsələn, yoxsul olduğu və borcunu qaytara bilmədiyi təqdirdə işkalı yoxdur.

Ata və ya övladın nikah xərclərini ödəmək üçün zəkat vermək

Məsələ 1002: Ata evlənmək ehtiyacı olan və zəkat alma haqqına da sahib olan, məsələn, yoxsul olan oğluna evlənməsi üçün öz zəkətini verə bilər və oğulun da ataya zəkat verməsi ilə bağlı hökm bu cürdür.

Vəfat etmiş şəxsin zəkətini nəfəqəsi vacib olan şəxslərə vermək

Məsələ 1003: Əgər vəfat edən şəxsin zəkat borcu olsa, sağlığında nəfəqəsi vacib olan yoxsul şəxslərə başqa istihqaq şərtlərinə riayət etməklə sözügedən zəkati verə bilərlər.

6-cı şərt: Seyid olmayan şəxs, seyidə zəkat verməməlidir

Məsələ 1004: Seyid olmayan şəxsin seyidə verdiyi zəkat haramdır və seyid zərurət halı istisna olmaqla seyid olmayandan zəkat ala bilməz.¹ Vacib ehtiyata əsasən, zərurət seyidin xüms və digər dini vergilərlə öz xərclərini təmin edə bilməyəcəyi həddə olmalıdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, mümkün olduğu təqdirdə hər gün həmin günün zəruri xərclərinə yetəcək qədər zəkat

¹ - Ata tərəfdən nəsli Həzrət Peyğəmbərin (s) ulu əcdadı Həşimə çatan şəxs seyid adlanır. Ana tərəfdən nəsli çatan şəxs isə seyid sayılmır.

almaqla kifayətlənməlidir. Ancaq seyid şəxs zəkatını seyid, yaxud seyid olmayan şəxsə verə bilər.

Məsələ 1005: Seyid olmayan şəxsin zəkatının seyidə haram olmasında yoxsulun payı ilə zəkatın digər məsrəf olunan yerləri; zəkat amilləri, məmurları, fi səbilillah payı arasında heç bir fərq yoxdur.¹ Həmçinin, zəkatı şəxsin özünün, yaxud şəriət hakiminin müstəhəqlərə verməsinin də fərqi yoxdur.

Məsələ 1006: Seyid olmayan şəxsin zəkatının seyidə haramlığı vacib zəkata məxsusdur və müstəhəb zəkata şamil olmur. Buna əsasən, zəkatının verilməsi müstəhəb olan mallardan seyid olmayan şəxsin, seyid olan yoxsula müstəhəb zəkat verməsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 1007: Seyid olub-olmadığı məlum olmayan şəxsə zəkat vermək olar. Lakin əgər özü seyid olduğunu iddia edərsə, seyid olmayan şəxs ona zəkat verə bilməz və bu halda belə bir şəxsə zəkat verməklə zəkat onun üzərindən götürülmür.

Qeyd etmək lazımdır ki, seyidliyin sübuta yetirilməsi 805-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Zəkat verməklə əlaqədar digər hökmlər

Zəkatın niyyəti və onunla bağlı hökmlər

Məsələ 1008: İnsan zəkatı qüribət qəsdı ilə, yəni uca Allahın hüzurunda mütilik və bəndəliyini izhar etmək üçün və iklasla verməlidir. Əgər qüribət qəsdı olmadan, yaxud iklasa riayət etmədən verərsə, hərçənd günah etsə də, kifayətdir.

Məsələ 1009: Əgər insana həm mal zəkatı, həm də fitrə zəkatı vermək vacib olarsa, niyyətdə verdiyinin mal zəkatı, yoxsa fitrə zəkatı olduğunu

¹ - Əlbəttə, seyidin qeyri-seyid kimi ümumi vəqflərdən, və zəkatın fi səbilillah (Allah yolunda) səhmindən qurulan məscid, Hüseyiniyyə, mədrəsə, vəqf kitabları kimi ictimai vəqflərdən vəfqin şərtlərinə riayət etməklə istifadə etməsinin işkalı yoxdur.

müəyyənləşdirməlidir. Hətta əgər, məsələn, həm buğda, həm də arpa zəkati ona vacib olarsa və zəkatin qiyməti olaraq pul vermək istəyərsə, təxmini də olsa verdiyinin buğda, yoxsa arpanın zəkati olduğunu müəyyən etməlidir. Ancaq əgər ona yalnız bir növ zəkat vacib olarsa, məsələn, yalnız buğda zəkati ona vacib olarsa, niyyətində buğda zəkati verdiyini müəyyənləşdirməsinə gərək yoxdur, onu öhdəsinə düşən vacib zəkat niyyəti ilə verərsə, kifayətdir.

Məsələ 1010: Bir neçə malın zəkatinı verməsi vacib olan şəxs əgər bir miqdar zəkat verərsə və onlardan hər hansı birinin niyyətini etməzsə, verdiyi şey yalnız onlardan birinin zəkati sayıla bildiyi təqdirdə həmin malın zəkati verilmiş hesab olunur. Məsələn, qırx qoyun və on beş misqal qızılın zəkatinı verməsi vacib olan şəxs əgər zəkat olaraq bir qoyun verərsə və onlardan heç birinin niyyətini etməzsə, bu, qoyunların zəkati hesab edilir.

Lakin əgər zəkat qismində verdiyi şey iki və ya bir neçə malın zəkati hesab edilə bilərsə, məsələn, əvvəlki misalda onlardan heç biri ilə eyni cinsdən olmayan və hər birinin də zəkati hesab edilə biləcək kağız pulu zəkat qismində verərsə, bəzi fəqihlərin (Allah onlardan razı olsun!) sözlərinə görə, verilmiş zəkat onlar arasında mütənasib şəkildə bölünür. Lakin bu hökm işkallıdır, yəni heç birinin zəkati sayılmaması, sahibinin mülkündə qalması ehtimalı vardır. Bu səbəbdən bu halda ehtiyatın tələbinə riayət edilməlidir.

Məsələ 1011: Əgər insan bir şəxsi onun malının zəkatinı verməsi üçün vəkil edərsə, zəkati həmin vəkilə verərkən niyyət etməlidir və müstəhəb ehtiyata əsasən, zəkat yoxsula çatanadək bu niyyətdə qalmalıdır.

Zəkatlıq malın zəkatinı ayırmaq və onunla əlaqədar hökmlər

Məsələ 1012: Əgər insan zəkati malın özündən ayıraraq kənara qoyarsa, onun yerdə qalanı üzərində istifadə haqqına sahibdir. Həmçinin, əgər başqa bir

malından (şəriətin göstərişinə müvafiq şəkildə) ayıraraq kənara qoyarsa, bütün malı üzərində istifadə haqqına sahibdir.

Məsələ 1013: Malın zəkatını ayırdıqdan sonra onu dəyişmək olmaz. İnsan kənara qoyduğu zəkatı özünə götürə və yerinə başqa bir mal qoya bilməz.¹

Zəkatı ödəməyi gecikdirmək

Məsələ 1014: Zəkatın verilməsinin vacib olduğu vaxt çatdıqda insan üzrlü səbəb olmadan onun verilməsini təxirə sala bilməz. Ancaq əgər malın zəkatını ayıraraq kənara qoyarsa, məntiqə uyğun bir məqsədlə onu verməyi təxirə saldığı və zəkatı verməkdə səhlənkarlıq hesab edilmədiyi təqdirdə işkalı yoxdur. Buna əsasən, əgər zəkatı müəyyən bir yoxsula vermək üçün kənara qoyarsa və hal-hazırda həmin yoxsul ilə əlaqə yaratmaq mümkün deyilsə (məsələn, səfərdədirsə), zəkatı verməyi təxirə sala bilər.

Zəkatın tələf olması və ona aid hökmlər

Məsələ 1015: Malının zəkatını öz mallarından ayıran şəxs onu qoruyub-saxlamaqda səhlənkarlıq etdiyi və bu səbəbdən zəkat tələf olduğu təqdirdə mala zamindir və onun əvəzini verməlidir.

Həmçinin, əgər onu qorumaqda səhlənkarlığa yol verməmişdirsə, lakin zəkatı onu alma haqqına sahib olana çatdırmaq imkanı olduğu halda onu çatdırmağı təxirə salmışdırsa və bu müddət ərzində zəkat tələf olmuşdursa, hətta vacib ehtiyata əsasən, gecikdirməkdə doğru bir məqsədi olmuşdursa, məsələn, müəyyən bir yoxsulu nəzərində tutmuş, yaxud onu yoxsullara tədricən vermək istəmişdirsə belə, zəkata zamindir (onu yenidən verməlidir).

Ancaq əgər zəkat alma haqqına sahib olan şəxsə əli çatmırsa, zəkatı verməyi onu alma haqqına sahib olan şəxsi tapmaq üçün təxirə salmışdırsa və

¹ - Əgər zərurət və hansısa bir məsləhət bunu tələb edərsə də, onu etmək şəriət hakiminin icazəsinə tabedir.

onu qoruyub-saxlamaqda səhlənkarlığa yol vermədiyi halda zəkat tələf olmuşdursa, zəmin deyil.

Məsələ 1016: Əgər zəkatlıq mallardan olan bir şey zəkat şamil olmazdan öncə tələf olarsa, həmin malın yerdə qalanı nisab həddindən az olduğu təqdirdə ona zəkat şamil olmur. Əgər yerdə qalan nisab miqdarında olarsa və zəkatın şamil olmasının digər şərtlərinə də cavab verərsə, yerdə qalan hissənin zəkatını vermək vacibdir.

Məsələ 1017: Dənli bitkilər və ya dördayaqlı (dəvə, inək, qoyun) mal-qaraya zəkat şamil olduqdan sonra, şəxs öz malından zəkatı ayırmazdan əvvəl tələf olarsa, sözügedən malların yerdə qalanı nisab miqdarından az olarsa, iki formada təsəvvür edilir:

a. Mala dəyən zərər sahibinin səhlənkarlığı və təqsiri üzündən baş verməmişdir. Bu zaman itirilən məbləğ sahibi ilə zəkat arasında bölünür.

b. Mala dəyən zərər sahibinin səhlənkarlığı və təqsiri üzündən baş vermişdir. Bu halda sahibi zəkata dəyən zərərin zəminidir və ümumi malın (qalan malın və itirilmiş məbləğin) zəkatını verməlidir.¹

Amma qeyd olunan malın qalan hissəsi nisab həddindədirsə, malın tələf olması sahibinin səhlənkarlığı və təqsiri üzündən baş verməmişsə, dəyən zərər sahibinin malından sayılır və bu halda şəxs mal tələf olmamışdan qabaq mövcud olan bütöv malın zəkatını verməlidir. Lakin əgər zərər sahibinin səhlənkarlığı və təqsiri üzündən baş verməmişsə, yenə də, vacib ehtiyata əsasən, zərər sahibinin malından sayılır.

¹ - Məsələn, əgər bir şəxsin 1500 kq quru buğdası olarsa və onun 1000 kq-ı zəkat şamil olandan sonra və ayrılıb kənara qoyulmamışdan öncə səhlənkarlıq olmadan olaraq tələf olarsa, zərərdən əvvəl zəkatın şamil olunduğu miqdar cəminin onda biri qədər, yəni 150 kiloqramdır. Zəkatın ümumi (cəm) mala nisbəti onda birdir. Deməli, 1000 kq tələf olmuş buğdanın onda biri, yəni 100 kq-ı zəkat payı, qalanı isə (900 kq) sahibinin payıdır. Odur ki, sahibi 150 kq zəkətdən 100 kq zəkat payını azaldaraq cəmi 50 kq zəkat verə bilər, lakin malın tələf olması sahibinin təqsiri üzündən olarsa, həmin 150 kq zəkatı ödəməlidir.

Məsələ 1018: Əgər insan mallarının zəkatını bütün şərtlərə cavab verən şəriət hakiminə verərsə və şəriət hakimi zəkatlıq mallar üzərindəki idarəetmə səlahiyyətindən istifadə edərək zəkatı qəbul edərsə, hərçənd bundan sonra zəkat şəriət hakiminin əlində tələf olsa, yaxud səhvən zəkat alma haqqına sahib olmayan bir şəxsə verilsə belə, zəkat mal sahibinin, onu verənin üzərindən götürülür.¹

Zəkatın bir yerdən başqa yerə köçürülməsi və bununla bağlı hökmlər

Məsələ 1019: İnsan zəkatı onu öz malından ayırdığı şəhər, yaxud kənddən başqa bir şəhərə, yaxud kəndə apara bilər. Lakin zəkatı öz malından ayırdığı yerdə zəkat alma haqqına sahib olan şəxs(lər) olduqda onun başqa bir yerə aparılmasının xərcləri mal sahibinin (zəkat verənin) üzərinə düşür və zəkat daşınma səbəbi ilə tələf olduğu təqdirdə onun üçün maddi məsuliyyət daşıyır. Yalnız sonrakı məsələdə izah ediləcək qaydada şəriət hakiminin göstərişi ilə aparması istisnadır.

Məsələ 1020: Əgər zəkat vermək istəyən şəxsin şəhərində, yaxud kəndində zəkat alma haqqına sahib olan bir şəxs olmazsa, zəkatı onun üçün müəyyən edilmiş başqa bir məsrəf yerinə də sərf edə bilməzsə və onu başqa bir yerə apararsa, onun digər yerə daşınma xərclərini zəkatdan saya bilər və zəkat daşınma səbəbi ilə tələf olarsa, onu qoruyub-saxlamaqda səhlənkarlıq etmədiyi təqdirdə maddi məsuliyyət daşımır, əks təqdirdə isə maddi məsuliyyət daşıyır.

Həmçinin, insan bütün şərtlərə cavab verən şəriət hakimindən vəkalət ala və zəkatı şəriət hakimi tərəfindən vəkalətlə qəbul edə və onun icazəsi ilə zəkatı başqa bir yerə daşıya bilər. Bu halda da onun başqa bir yerə daşınma xərclərini zəkatdan saya bilər və əgər zəkat daşınma səbəbi ilə tələf olarsa, onun qorunmasında səhlənkarlığa yol vermədiyi təqdirdə maddi məsuliyyət daşımır.

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm fitrə zəkatına da aiddir. Həmçinin, əgər bir şəxs 796-cı məsələdə izahı qeyd olunan cameüş-şərait şəriət hakiminə xüms verərsə və o da şəriət rəhbəri kimi malı qəbul edərsə, xüms təhvil verilmiş sayılır.

Zəkatı ödənməmiş malı satmaq

Məsələ 1021: Əgər sahibi zəkatın şamil olduğu bir malı zəkat verməzdən və öz malından zəkatı ayırmazdan öncə satarsa, günah etmişdir¹ və zəkatı hərçənd başqa mallarından olsa belə, verməlidir. Ancaq istənilən halda alqı-satqı doğrudur.

Amma alıcı malı təhvil aldığı təqdirdə, satıcının alqı-satqıdan qabaq malın zəkatını verdiyinə məntiqi ehtimal versə, zəkat ödəməsinə gərək yoxdur. Lakin alıcı satıcının həmin malın zəkatını vermədiyini bildiyi təqdirdə zəkat verməsi vacibdir.² Satıcı onu aldatdığı təqdirdə verdiyi zəkat miqdarını ondan tələb edə bilər. Başqasına bağışlanan zəkatlıq mal ilə əlaqədar hökm də bu cürdür.

Zəkat üçün ayrılan mal ilə ticarət etmək

Məsələ 1022: Əgər insan şəriət hakiminin icazəsi olmadan zəkat üçün kənara qoyduğu bir malla ticarət edərsə və ziyana uğrayarsa, zəkatdan heç nə əskiltməməlidir. Lakin əgər mənfəət əldə edərsə, lazım ehtiyata əsasən, onu zəkat alma haqqına sahib olan şəxsə verməlidir.³

Zəkat üçün ayrılan maldan gəlir və mənfəətin hasil olması

Məsələ 1023: Əgər kənara qoyulan zəkatdan bir mənfəət, gəlir hasil olarsa, məsələn, zəkat üçün ayrılan qoyun quzu dünyaya gətirərsə, hasil olan mənfəətə zəkat hökmü şamildir.

Vəqfdən hasil olan gəlirin zəkatı

¹ - Çünki qeyd olunan əməl, zəkatın ödənilməsinin gecikməsinə və yoxsulların haqqı olan mala başqasının sahiblənməsinə şərait yaratmağa səbəb olur.

² - Əgər satıcı zəkatı başqa malından verərsə, alıcının üzərinə hər hansı bir mükəlləfiyyət düşmür.

³ - Əgər həmin şəxs, məsələn, özü üçün külli fil zimmə qiyməti ilə bir məhsul alarsa və zəkat malını borcu üçün satıcıya alqı-satqı qiymətinə ödəyərsə zəkat malına zamindir, lakin alqı-satqı düzgündür və əldə olunan qazanc onun malı sayılır.

Məsələ 1024: 868-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi əgər zəkatlıq malın özü zəkat verilmiş mallardan olsa, zəkat ona şamil olmazdan öncə onu vəqf edərsə, zəkat ona şamil olmur. Amma mal zəkat ona şamil olmazdan öncə fərdin şəxsi mülkiyyətinə keçərsə, sözügedən zəkatlıq mal nisab həddinə çatmış olarsa, zəkat almaqla bağlı digər şərtlərə də cavab verdiyi təqdirdə vəqfdən hasil olan gəlirlərin zəkatını verməlidir.

Məsələn, bir şəxs övladlarına hasil olan məhsulu (təmr) onların mülkiyyətinə keçirməklə birgə bir xurma bağını (xüsusi vəqf şəklində) vəqf etsə, bu halda payı zəkat almaqla bağlı digər şərtlərə də cavab verdiyi və nisab həddinə çatdığı təqdirdə hər kəs onun zəkatını verməlidir.¹

Malının zəkatını verməyən şəxslə şərik olmaq

Məsələ 1025: Əgər iki şəxsin zəkatı vacib olmuş şərikli malı olarsa və onlardan biri öz payının zəkatını verərsə, digər şərik isə öz payının zəkatını verməzsə, digər hissənin zəkatı verilənədək müştərək mal üzərində istifadə hüququna sahib deyillər. Lakin əgər malı bölüşdürərlərsə və hər kəs öz payını götürərsə, hərçənd şərikinin öz payının zəkatını vermədiyini və daha sonra da verməyəcəyini bilsə belə, malının zəkatını verən şəxsin öz payı üzərində istifadə etməsinə işkalı yoxdur.

Öz malının zəkatını verməsinə şəkk etmək

Məsələ 1026: Əgər insan mallarına zəkat şamil olduğunu bilərsə, lakin onu verib-vermədiyinə şəkk edərsə, baxmayaraq ki, onun şübhəsi əvvəlki illərin zəkatına aiddir, zəkatı olan mal hal-hazırda mövcud olduğu təqdirdə onun

¹ - Həmçinin, bütün yoxsullara (ümumi vəqf) ayrılmış xurma bağının meyvəsi vəqfin müdiri tərəfindən yoxsullara təhvil verilməyə və onları sözügedən xurmaya sahibləndirməyə qədər zəkatı yoxdur. Lakin qeyd olunan xurmaya zəkat şamil olunmadan (yəni xurma qurumamış) hələ yığılmamış halda yoxsullara şəriət normalarına uyğun olaraq verilsə, belə ki, hər bir yoxsulun payının nisab həddinə çatması və zəkatın ona şamil olmasının digər şərtlərinin də yarandığı təqdirdə, sözügedən yoxsul onun zəkatını verməlidir.

zəkatını verməlidir. Əgər zəkatı olan mal (özü) hal-hazırda mövcud deyilsə, onun şübhəsi cari ilin zəkatına aid olsa belə, ona zəkat vermək vacib deyil.

Zəkat ödənişində hiylə etməyin caiz olmaması

Məsələ 1027: Yoxsul zəkatı almazdan öncə onu miqdarından azına sülh (müsalihə) edə, yaxud bir malı dəyərindən baha qiymətə zəkat kimi qəbul edə bilməz. Həmçinin, mal sahibi zəkatı onu alma haqqına sahib olan şəxsə verərək onun qarşısında həmin malı ona geri qaytarmasını şərt qoya bilməz.

Lakin əgər zəkat alma haqqına sahib olan şəxs zəkatı aldıqdan sonra qəlbən onu zəkat verənə qaytarmağa razı olarsa, bunda bir əngəl yoxdur. Məsələn, külli miqdarda zəkat borcu olan, yoxsullaşaraq zəkatı verə bilməyən və indi tövbə edən şəxs üçün, əgər yoxsul onun zəkatını alaraq sonra yenidən özünə bağışlamağa razı olarsa, işkalı yoxdur.

Malın zəkatını verməyə yoxsulu vəkil etmək

Məsələ 1028: Əgər mal sahibi malının zəkatını verməyə bir yoxsulu vəkil edərsə, həmin yoxsul mal sahibinin niyyətinin onun (yoxsulun) özünün zəkatdan pay götürməməsi olduğunu ehtimal etdiyi təqdirdə ondan özünə bir şey götürə bilməz və əgər mal sahibinin niyyətinin bu olmadığına əmin olarsa, istihqaq şərtlərinə riayət etməklə özünə də götürə bilər.

Yoxsulun zəkat kimi aldığı mala zəkatın şamil olması

Məsələ 1029: Əgər yoxsul zəkat qismində dəvə, inək, qoyun, qızıl, gümüş və sərmayə alarsa, o da zəkatın vacib olması üçün deyilən şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə bu şeylərin zəkatını verməlidir.

Verilən məbləğin zəkat olduğunu yoxsula bildirməyin zəruri olmaması

Məsələ 1030: İnsanın zəkat kimi yoxsula verdiyi şeyin zəkat olduğunu ona deməsi vacib deyil. Hətta əgər yoxsul xəcalət çəkərsə, müstəhəbdir ki, malı ona zəkat niyyəti ilə versin, ancaq zəkat olduğunu bildirməsin.

Zəkat ödənişi ilə bağlı müstəhəb və məkruh işlər

Məsələ 1031: Müstəhəbdir ki, insan dəvə, inək və qoyunun zəkatını ismətli yoxsullara versin və zəkat verərkən öz qohumlarını yadlardan, elm və kamal əhlini başqalarından və ağız açmayanları, dilənməyənləri ağız açanlardan öndə tutsun. Lakin ola bilər ki, hər hansı bir yoxsula zəkat vermək başqa bir cəhətdən daha yaxşı olsun.

Məsələ 1032: Zəkatı alan şəxsin zəkat verən şəxs üçün dua etməsi müstəhəbdir. Zəkat alanın bütün şərtlərə cavab verən (cameüş-şərait) fəqih və ya zəkat yığan və ya fəqir və ya digər zəkat alan müstəhəq şəxslərdən olmasının fərqi yoxdur. Əslində, şəriət hakimi olaraq zəkat alan fəqihin dua etməsi müstəhəb ehtiyata uyğundur.

Məsələ 1033: İnsanın zəkat alma haqqına sahib olan şəxsdən ondan aldığı zəkatı ona satmasını istəməsi məkruhdur. Lakin əgər zəkat alma haqqına sahib olan şəxs aldığı malı satmaq istəyərsə, qiymətini təyin etdikdən sonra daha yaxşı olar ki, zəkatı ona verən şəxsi həmin malı satın alma xüsusunda başqalarından öndə tutsun.

FİTRƏ ZƏKATI (FİTRİYYƏ)

Fitrə zəkatın fəziləti və onun əhəmiyyəti

Müqəddəs islam şəriətinin vacib əməllərindən biri də fitrə zəkatı verməkdir. Fitrə bayramı xütbəsində Həzrət Əlinin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Fitrə zəkatınızı verin, çünki fitrə zəkatı Peyğəmbərinizin (s) sünnətidir və Rəbbinizin vacib etdiyi bir əməldir. Beləliklə, hər biriniz ailənizin hər üzvünə, kişi və qadın, böyük və kiçik, azad və kölə, bir saa (təqribən üç kiloqram) xurma və ya buğda və ya arpa ödəyin.”¹

Həzrət İmam Sadiqdən (ə) Allah-taalanın bu ayədə buyurduğu kəlamının mənasını izah etməsi xahiş edildi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ

“(Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!”²

İmam (ə) buyurdu: “Məqsəd fitrə zəkatını verib, səhraya gedib,³ bayram namazı qılan şəxsdir.”⁴

Fitrə zəkatını ödəmək mübarək Ramazan ayının orucunun qəbul olmasına səbəb olar. İmam Sadiqin (ə) bir hədisdə belə buyurduğu nəql edilir: “Namaz

¹ - Vəsailüş-şiə, c. 9, Əbvabu zəkatil-fitrə, fəsil. 5, səh. 329, hədis. 7.

² - Əla, 14-15.

³ - Bayram namazının səhrada qılınması müstəhəbdir. Birinci cild, 2130-cu məsələyə müraciət edə bilərsiniz.

⁴ - “Mən la yəhzərühül-fəqih”, c. 1, “Əbvabus-səlah və hüduhiha” bölümü, Babu səlatil-eydəyn, səh. 510, hədis. 1474. Sözügedən izah, mübarək ayənin təfsirində qeyd olunan mənalardan biridir.

peyğəmbərə (s) salam göndərməklə tamama yetdiyi kimi, orucun tamamlanmasının şərtlərindən biri zəkatdır, yəni fitrədir.”¹

İmam Sadiqin (ə) öz vəkilinə belə buyurduğu rəvayət edilir: “Gedin bütün ailəmizin və qulamlarımızın fitrə zəkatını verin və onlardan heç birinin fitrə zəkatını ödəməyi unutmayın. Çünki onlardan birinin fitrə zəkatını verməyi tərk etsəniz, mən onun üçün vəfatdan qorxuram. Ravi imamdan soruşdu: Vəfat dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Həzrət buyurdu: Ölümü.”²

Fitrə zəkatının (fitrənin) vacib olmasının şərtləri

Məsələ 1034: Fitr bayramı axşamı³ qürub vaxtı aşağıdakı şərtlərə cavab verən mükəlləfə özünün və ürfən bayram axşamı onun çörək yeyəni hesab edilən⁴ şəxslərin fitrə zəkatını verməsi vacibdir:

1) həddi-bülüğa çatmış olmalıdır; 2) ağıl sahibi olmalıdır; 3) huşsuz olmamalıdır; 4) yoxsul olmamalıdır; 5) qul olmamalıdır.

Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, bu hökm fitr bayramı axşamının qürub çağı ilə bayram gününün zöhr çağı arasında çörək yeyəni hesab edilən şəxslərə şamil olur. Yəni vacib ehtiyata əsasən onların fitrə zəkatını verməlidir.⁵

Məsələ 1035: Əgər fitr bayramı axşamı qürubdan öncə vaciblik şərtləri insan üçün gerçəkləşərsə, məsələn, uşaq həddi-bülüğa çatarsa, yaxud dəli ağıllanarsa və ya yoxsul varlanarsa, fitrənin vacib olmasının digər şərtlərinə də cavab verdiyi təqdirdə fitrə zəkatını verməlidir. Həmçinin, fitr bayramı

¹ - Təhzibül-əhkam, c. 4, fəsil. 29, səh. 108-109, hədis. 48.

² - Vəsailüş-şiə, c. 9, Əbvabü zəkatil-fitrə, fəsil. 5, səh. 328, hədis. 5.

³ - Fitrə zəkatının vacib olma vaxtı fitr bayramı axşamıdır. Gecənin başlanğıcı və günün sonu, yoxsa qürub çağı, ya məğrib vaxtı olması məhəlli işkəldir. Buna əsasən, ehtiyatın tələblərinə bu barədə riayət etmək lazımdır. Bu hökmün oxşarı gələn məsələlərə də aiddir.

⁴ - Bu o deməkdir ki, onların nəfəqə, o cümlədən yemək, içmək, məskən və bu kimi yaşayış xərclərini qeyd olunan vaxtda təmin edir.

⁵ - Əlbəttə, sözügedən hökm ehtiyata əsaslandığı üçün 1043-cü məsələdə olduğu kimi, hər iki tərəf ehtiyatın tələblərinə riayət etməlidir.

axşamının qürub çağı ilə bayram gününün zöhr çağı arasında baş verərsə fitrə zəkatını verməlidir.

Lakin əgər bu şərtlər bayram günü zöhrdən sonra baş verərsə, fitrə zəkatını vermək ona vacib deyil.

Yoxsul olan şəxsə fitrə zəkatı verməyin vacib olmaması

Məsələ 1036: Yoxsul¹ olan şəxsə fitrə zəkatı vermək vacib deyil. Buna əsasən, özünün və ailəsinin illik xərclərini təmin etmək imkanı olmayan və bu xərcləri təmin edə biləcəyi bir işi də olmayan şəxsə fitrə zəkatı vermək vacib deyil.

Kasıbın çörəyini yeyən zənginin fitrə zəkatının hökmü

Məsələ 1037: Əgər zəngin insan yoxsul şəxsin çörək yeyəni olarsa, sözügedən yoxsula fitrə zəkatını vermək vacib deyil və zəngin insan fitrə zəkatının vaciblik şərtlərinə cavab verdiyi təqdirdə onun özünün fitrə zəkatını verməsi lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər sözügedən kasıb onu öz tərəfindən ödəsə, vacib ehtiyata görə bu kifayət deyil və (zəngin şəxs öz fitrə zəkatını) yenidən verməlidir.²

Fitrə zəkatını verməyən şəxsin çörək yeyəni olan şəxsin vəzifəsi

Məsələ 1038: Fitrəsini başqası verməli olan bir şəxsə öz fitrəsini vermək vacib deyil. Lakin əgər həmin şəxs onun fitrəsini bilərəkdən, yaxud unuduğu

¹- Yoxsul anlayışının tərifı “Xümsün məsrəf edilməsi” mövzusunda verilmişdir.

² - Təbii ki, fitrə zəkatı varlıya vacib olsa və yoxsul onun icazəsi ilə onun adından fitrə zəkatını vermişsə, kifayətdir.

üçün verməzsə, fitrə zəkatının vacib olması şərtlərinə cavab verdiyi təqdirdə¹ insanın özünə, ehtiyata əsasən, öz fitrəsini vermək vacib olur.

Fitrə zəkatının vacibliyində müsəlman olmaq və iman gətirmək şərt deyil

Məsələ 1039: Fitrə zəkatının vacibliyində müsəlman olmaq şərt deyil və onu vermək kafirə də vacibdir. Ancaq kafir fitr bayramı axşamı qürubdan sonra müsəlman olarsa, fitrə zəkatı onun üzərindən götürülür və fitrə zəkatı vermək ona vacib deyil. Lakin şüa olmayan müsəlman fitr bayramı axşamı qürubdan sonra şüa olarsa, fitrə onun üzərindən götürülmür və onu verməlidir.

Fitrə zəkatını qürbət qəsdı ilə vermək

Məsələ 1040: İnsan fitrə zəkatını qürbət qəsdı ilə, yəni uca Allahın hüzurunda mütilik və bəndəliyin təzahürü üçün və ixlasla verməlidir. Onu verərkən fitrə vermək niyyəti etməlidir. Əlbəttə, əgər qürbət qəsdı olmadan, yaxud ixlasa riayət etmədən fitrə verərsə, hərçənd qürbət qəsdı olmadığına, yaxud ixlasa riayət etmədiyinə görə günahkar olsa da, kifayətdir və fitrə zəkatı hesab edilir.

Fitrəsinin verilməsi insana vacib olan şəxslərlə əlaqədar hökmlər

Məsələ 1041: Fitr bayramı axşamı qürub çağı həddi-bülüğa çatmış, ağıl sahibi, huşsuz, yoxsul və qul olmayan şəxs özü və çörək yeyəni olan şəxslər üçün fitrə zəkatı verməlidir. Bu şəxslərin fitrəsini onların kiçik (azyaşlı), yaxud böyük, müsəlman, yaxud kafir olmasından, onların xərclərini təmin etməyin ona vacib olub-olmamasından, onunla eyni şəhərdə, yaxud başqa bir şəhərdə yaşamalarından asılı olmayaraq verməlidir.

Qonağın fitrə zəkatı

¹ - Fitrə zəkatı mövzusunun başlanğıcında qeyd edilən şərtlər nəzərdə tutulur.

Məsələ 1042: Ev yiyəsinin evinə fitr bayramı axşamı Günəşin batmasından öncə gələn və onun çörək yeyəni (hərçənd müvəqqəti də olsa) hesab edilən qonağın fitrəsini vermək ev sahibinə vacibdir. Məsələn, qürubdan öncə ev yiyəsinin evinə gələn, gecə də onun evində qalan və ev yiyəsinin də onun rahatlığı üçün lazımı imkanları səfərbər etdiyi və xərclərini təmin etməyi öz üzərinə götürdüyü qonaq hərçənd bir şey yeməsə, yaxud öz yeməyi ilə iftar açsa belə, ev yiyəsi onun fitrə zəkatını verməlidir. Ancaq sadəcə iftar üçün dəvət edilən və gecələməyən qonaq çörək yeyən hesab edilmir və onun fitrə zəkatı ev yiyəsinin öhdəsinə düşmür.

Məsələ 1043: Fitr bayramı axşamı Günəş batdıqdan sonra, yaxud bayram gününün zöhr çağından öncə ev sahibinin evinə gələn qonağın fitrəsi onun çörək yeyəni hesab edilmədiyi halda ev yiyəsinə vacib deyil. Əgər onun çörək yeyəni hesab edilərsə (vacib ehtiyata əsasən), ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır, məsələn, onlardan biri digərinin icazəsi ilə fitrəni verməlidir.¹

Məsələ 1044: Hotellərdə, mehmanxanalarda, restoranlarda və bu kimi yerlərdə bir qayda olaraq sahibkarın əciri olan işçilər sahibkar tərəfindən təmin edilən yeməklərlə qidalanırlar. Bu hallarda əcirin (işçinin) qida ilə təmin edilməsi məvacib, yaxud əmək müqaviləsi çərçivəsində bir şərt olaraq sahibkarın öhdəsinə düşmədiyi, sahibkar işçinin qidasını öz lütfkarlığı ilə təmin etdiyi və işçi sahibkarın çörək yeyəni hesab edildiyi təqdirdə sahibkar onun fitrəsini verməlidir.

Ancaq işçinin qidası onun zəhmət haqqının tərkib hissəsi hesab edildiyi, yaxud əmək müqaviləsində işçinin sahibkar qarşısında əmək haqqı ilə yanaşı onun gündəlik yeməyini də verməsi şərtini qoyduğu təqdirdə işçinin sahibkarın

¹- Bu hallarda aralarında ehtiyat vəziyyəti yaranan iki tərəf vardır: birinci tərəf ev sahibidir, ikinci tərəf isə qonaq qürub çağı başqa bir şəxsin çörək yeyəni olmadığı (və fitrə vermə şərtlərinə cavab verdiyi) təqdirdə qonağın özü, başqasının çörək yeyəni olduğu təqdirdə isə həmin şəxsdir. Beləliklə, əgər atasının çörək yeyəni olan bir şəxs qürubdan sonra qonaq gedərsə və ev sahibinin çörək yeyəni hesab edilərsə, ehtiyat vəziyyəti ata ilə ev sahibi arasında baş verir, məsələn, ata ev sahibinin icazəsi ilə, həqiqətən fitrə zəkatına cavabdeh olan şəxsin niyyətinə uyğun olaraq fitrəni verir.

çörək yeyəni hesab edilməsi məhəlli işkaldır. Buna əsasən, 1043-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır. Məsələn, işçi sahibkarın icazəsi ilə öz fitrəsini verməli, yaxud sahibkar işçinin icazəsi ilə onun fitrəsini verməlidir.

Əsgər və dustaqların fitrə zəkatı

Məsələ 1045: Yaşayış xərcləri dövlət tərəfindən təmin edilən hərbi xidmətdə olan əsgərlərin, yaxud həbsdə olan şəxslərin fitrə zəkatı dövlətin öhdəsinə düşür və şərtlər mövcud olduğu təqdirdə onların özlərinə vacibdir.

Südəmər körpənin fitrəsi

Məsələ 1046: Anasının, yaxud dayəsinin südü ilə qidalanan körpənin fitrəsi ananın, yaxud dayənin xərclərini təmin edən şəxsin üzərinə düşür. Lakin əgər ananın, yaxud dayənin xərcləri uşağın malı hesabına təmin edilərsə, uşağın fitrəsi heç kəsə vacib deyil.

Ana bətnində olan dölün fitrəsi

Məsələ 1047: Ana bətnində olan döl üçün fitrə zəkatı yoxdur. Yalnız Günəş batmazdan öncə dünyaya gələrsə və evin çörək yeyəni hesab edilərsə, bu halda lazım ehtiyata əsasən onun fitrə zəkatı ödənilməlidir. Əgər fitrə bayramı axşamı Günəşin batmasından sonra dünyaya gələrsə və evin çörək yeyəni hesab edilərsə, lazım ehtiyata əsasən, onun fitrə zəkatı verilməlidir. Əgər doğulmuş körpə kimsənin çörək yeyəni olmazsa, məsələn, körpəyə bir sıra mallar miras qalmışdırsa və onun xərcləri həmin mallar hesabına təmin edilərsə, körpənin fitrəsi heç kəsə vacib deyil.

Həyat yoldaşının (xanımın) fitrə zəkatı

Məsələ 1048: Əgər insan fitr bayramı axşamı qürubdan öncə bir qadınla evlənərsə, həmin qadın onun çörək yeyəni hesab edildiyi təqdirdə onun fitrəsini verməlidir. Əgər həmin qadın başqa bir şəxsin, məsələn, öz atasının çörək yeyənidirsə, onun fitrəsi ərinə vacib deyil, həmin şəxsə vacibdir. Əgər qadın kimsənin çörək yeyəni deyilsə, fitrəsi şərtlərə cavab verdiyi təqdirdə özünə vacibdir. Həmçinin, əgər insan fitr bayramı axşamı Günəş batdıqdan sonra bir qadınla evlənərsə və həmin qadın onun çörək yeyəni sayılarsa, vacib ehtiyata əsasən, 1043-cü məsələdə qeyd edildiyi kimi ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır.

Vəfat edən şəxsin fitrə zəkatı

Məsələ 1049: Əgər insan fitr bayramı axşamı qürubdan öncə vəfat edərsə, onun və ailəsinin fitrəsini onun malından vermək vacib deyil.¹ Lakin əgər qürubdan sonra vəfat edərsə, məşhur nəzərə (əksər fəqihlərin sözünə) görə onun və ailəsinin fitrəsini onun malından verməlidirlər. Lakin bu hökm işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət edilməlidir.

Başqa bir şəxsin çörək yeyəni olmaq

Məsələ 1050: Əgər insan bir şəxsin çörək yeyənidirsə və fitr bayramı axşamı qürubdan öncə başqa bir şəxsin çörək yeyəni olursa, onun fitrəsi hazırda çörək yeyəni olduğu şəxsə vacibdir. Məsələn, əgər qız fitr bayramı axşamı qürubdan öncə ərə gedərsə, əri onun fitrəsini verməlidir.

İki nəfərin çörəyini yeyən şəxsin fitrə zəkatı

Məsələ 1051: Əgər bir şəxs iki nəfərin çörək yeyəni olsa, onun fitrə zəkatı aralarında bölüşdürüləcək formada hər ikisinə vacibdir.

¹ - Əlbəttə, mərhumun ailəsi bir şəxsin çörək yeyənidirsə, qeyd olunan şərtlərlə həmin şəxsə fitrə zəkatını verməsi vacibdir, əks halda şərtlər uyğun olduğu zaman fitrə zəkatını özləri verməlidirlər.

Əlbəttə, əgər iki şəxsdən biri fəqir olsa, zəkat fitrəsini ödəmə payı onun öhdəsindən götürülmüş olar. Lakin vacib ehtiyata əsasən, fitrəni ödəmə payı o biri şəxsin öhdəsindən götürülmür və o, öz fitrə payını verməlidir.

Lakin hər iki şəxs yoxsul olsa, hər ikisindən fitrəni ödəmək hər ikisinin öhdəsindən götürülür və bu halda şərtlər mövcud olduğu təqdirdə onun özünə vacibdir.

Çörək yeyənin məlum olmadığı şübhəli hallar

Məsələ 1052: Fitrə zəkatının ev sahibinin, yoxsa qonağın üzərinə düşdüyü məlum olmayan şübhəli hallarda onlardan biri digərinin icazəsi ilə fitrə zəkatını onun həqiqətdə öhdəsinə düşdüyü şəxsin niyyəti ilə verərsə, kifayətdir və digərinin yenidən fitrə zəkatı verməsinə gerek yoxdur.

Məsələ 1053: Əgər başqa şəhərdə onun çörək yeyəni hesab olunan bir şəxsi onun malından öz vacib fitrəsini verməyə vəkil edərsə, onun fitrəsini verdiyinə əmin, yaxud arxayın olduğu təqdirdə özünün həmin şəxsin fitrəsini verməsinə gerek yoxdur.

Başqasının fitrə zəkatını vermək

Məsələ 1054: Əgər fitrəsi başqasına vacib olan bir şəxs özü öz fitrəsini verərsə, onun fitrəsini verməsi vacib olan şəxsin üzərindən vəzifə götürülmür. Lakin əgər fitrəsini verməsi vacib olan şəxsin icazəsi ilə verərsə, kifayətdir.

Fitrə zəkatı üçün verilən malın şərtləri

Fitrə zəkatı üçün verilən malın (pulun) şərtləri vardır ki, bunlar aşağıdakı məsələlərdə qeyd olunur:

Birinci şərt: Fitrə zəkatı hər nəfər üçün bir “sa” (təxmini 3 kq) miqdarında öz şəhər və ya kəndində çox istifadə edilən ərzaq mallarından olmalıdır.

Məsələ 1055: Fitrə zəkatının miqdarı adambaşına öz yaşadığı məntəqədə¹ adi və çox istifadə edilən² buğda, arpa, xurma, kişmiş, düyü və yaxud çörək kimi ərzaq mallarından müstəhəqə bir “sa”, ya dörd “mudd” (təqribən üç kq-a bərabər) olmalıdır. Onun yerinə pul versə də, kifayətdir.

Lazım ehtiyata əsasən, öz şəhər və ya kəndində çox işlənməyən qidalardan, hərçənd bu qida buğda, arpa, xurma, yaxud kişmiş olsa belə, verməməlidir.

Məsələ 1056: Fitrə zəkatı üçün bir “sa” (təqribən üç kq-a bərabər) ərzağın qiymətinin hesablanması meyarı fitrəni ayırdığı şəhər və ya kənddəki ərzağın mövcud qiymətidir. Məsələn Tehran şəhərində yaşayan şəxs, Məşhəd şəhərində yaşayan şəxsi buğda qiymətinə fitrə zəkatını ayıraraq kənara qoymaq üçün vəkil edərsə, meyar (vəkil edilmiş şəxsin yaşadığı) Məşhəd şəhərindəki adi buğda qiymətidir.

Məsələ 1057: Əgər insan qiyməti adi qiymətdən iki dəfə artıq olan bir maldan, məsələn, qiyməti adi düyüdən iki dəfə baha olan keyfiyyətli bir düyüdən yarım sa verərsə, kifayət etmir. Hətta əgər onu fitrənin qiyməti (natura şəklində) niyyəti ilə versə belə, kifayət etmir.

İkinci şərt: Hər adam üçün nəzərdə tutulmuş bir “sa” fitrə eyni növdən olmalıdır.

Məsələ 1058: İnsan bir “sa”nın yarısını bir mal, məsələn, buğda, digər yarısını isə başqa bir mal, məsələn, düyü ilə verə bilməz. Hətta əgər bunu fitrənin qiyməti (natura şəklində) kimi versə belə, kifayət etmir. Lakin bir neçə nəfərin fitrəsini verən şəxsin onların hamısını eyni malla verməsinə görə

¹ - Şəhər və ya kənd camaatı arasında yemək adəti olan və çox yayılmış yeməklər nəzərdə tutulur.

² - Fitrəsini malından ayırdığı şəhər və ya kənd.

yoxdur. Məsələn, əgər bəzilərinin fitrəsini buğda, bəzilərininkini isə düyü ilə verərsə, kifayətdir.

Üçüncü şərt: Fitrə zəkatı eyibli olmamalıdır.

Məsələ 1059: Əgər insan fitrə zəkatını eyibli bir şeydən verərsə, vacib ehtiyata əsasən, kafi deyil.

Dördüncü şərt: Verilən fitrə başqa şeyə qarışmamalıdır.

Məsələ 1060: İnsanın fitrə üçün verdiyi buğda və ya başqa bir şey başqa növ bir malla, yaxud torpaqla qarışmamalıdır və qarışdığı təqdirdə əgər onun xalis çəkisi bir “sa”ya çatarsa və ayırmadan istifadə edilə bilərsə, yaxud onu ayırmaq həddən ziyadə əziyyətli olmasa və ya ona qarışan şeyin miqdarı etina edilməyəcək qədər az olarsa, işkalı yoxdur.

Beşinci şərt: Fitrə zəkatı halal maldan olmalıdır.

Məsələ 1061: İnsan özünün və ailəsinin fitrəsini halal maldan verməlidir. Hərçənd özünün və ailəsinin xərclərini təmin etmək üçün günah etsə və onu haram yolla təmin etsə belə, fitrə zəkatını haram maldan ödəyə bilməz. Deməli, şəxs fitrə zəkatını qəsb edilmiş maldan (puldən) versə, kifayət deyil.

Məsələ 1062: Fitr bayramının namazını qılmaq niyyətində olan şəxs, vacib ehtiyata əsasən, fitrəni bayram namazından öncə ayırmalı və müstəhəq¹ şəxsə verməlidir² və əgər insanın fitr bayramının namazını qılmaq niyyəti yoxdursa, fitrə ödəməyi bayram gününün zöhr azanına qədər təxirə sala bilər.³

¹ - Yaxud şəriət hakiminə və ya onun nümayəndəsinə ödəyər, o da, zəkatlıq malın sahibinin qəyyumluğu ilə onu qəbul edər.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, pul vəsaitini bankın elektron ödəmə yolu ilə müsəhəqin hesabına təkbəşinə köçürülməsi öz-özlüyündə fitrə zəkatını ödəmək üçün kifayət etmir və fitrə zəkatını bu yolla ödəmək niyyətində olanlar bunu 1090-cı məsələdə qeyd olunan yollardan biri ilə edə bilərlər.

³ - 1034-cü məsələdə fitrə zəkatının vacib olma vaxtı qeyd edilmişdir.

Əgər insan fitrə niyyəti ilə malından bir miqdarını ayıraraq bir kənara qoyarsa, fitrə zəkatının verilməsinin təxirə salınması əgər məntiqə uyğun bir məqsəd üçün olarsa və zəkatı verməkdə səhlənkarlıq hesab edilməzsə, işkalı yoxdur.

Buna əsasən, əgər insan fitrə zəkatını müəyyən bir yoxsula vermək üçün kənara qoyarsa və hazırda həmin yoxsulla əlaqə yaratmaq mümkün deyilsə, məsələn, yoxsul səfərdədirsə, istər bayram namazını qılmaq niyyəti olsun, istərsə də olmasın, fitrə zəkatını verməyi təxirə sala bilər.

Məsələ 1063: Əgər insan fitrə niyyəti ilə malından bir miqdarını ayıraraq bir kənara qoyarsa və fitrə bayramı günü zöhr azanına qədər istər üzrlü səbəbdən, istərsə də üzrlü olmadan müstəhəqə¹ verməzsə, fitrə zəkatı öhdəsindən götürülmür, onu müstəhəqə verməlidir.

Məsələ 1064: Əgər insan fitrə bayramı günü zöhr azanına qədər fitrəni verməzsə və ayıraraq kənara da qoymazsa, vacib ehtiyata əsasən fitrə zəkatı öhdəsindən götürülmür daha sonra vacib ehtiyata əsasən, əda və qəza niyyəti etmədən, məfiz-zimmə niyyəti ilə fitrəni verməlidir.

Məsələ 1065: Şəriətə görə yoxsul olmayan, özü və çörək yeyəni hesab edilən şəxslər üçün fitrə zəkatını verməli olan şəxs, əgər fitrə bayramı axşamından bayram gününün zöhr çağında zəkat ayırmağa, yaxud müstəhəqə verməyə malı (pulu) olmazsa, əgər bu iş qeyri-mümkün və yaxud adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”)² səbəb olmazsa, imkan daxilində borc almaq və bunun kimi yollarla³ fitrə zəkatını ayırmalı və ya onu müstəhəqə⁴ ödəməlidir.

¹ - Şəriət hakimi, yaxud onun nümayəndəsi.

² - Məsələn, başqa bir şəxsdən fitrə zəkatını onun adına verməsinə və ya ayıraraq kənara qoymasına istəsə və bu halda sözügedən şəxs bunu təmənnəsiz və yardım etmək niyyəti ilə etməsə, ona borclu sayılır.

³ - Yaxud şəriət hakimi, ya onun nümayəndəsi.

⁴ - Əlbəttə, bu halda 1064-cü məsələyə uyğun olaraq əməl edilməlidir.

Məsələ 1066: Əgər insanın qiyməti fitrədən baha olan bir malı varsa, fitrəni verməzsə və niyyətində həmin malın bir miqdarını fitrə üçün nəzərdə tutarsa, vacib ehtiyata əsasən, kafi deyil.

Məsələ 1067: Əgər insan Ramazan ayından öncə fitrə zəkatı verərsə, doğru deyil. Lakin Ramazan ayı başladıqdan sonra fitrə zəkatını müstəhəq¹ şəxsə verə bilər. Hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, Ramazan ayında da fitrəni verməsin və onu verməyi fitr bayramı axşamınadək təxirə salsın.

Lakin əgər insan Ramazan ayından öncə yoxsula borc verərsə və fitrə ona vacib olduqdan sonra sözügedən yoxsul hələ də fitrə zəkatı alma haqqına sahibdirsə, yoxsuldan alacağı borcu fitrə zəkatına saya bilər.

Məsələ 1067: Əgər insan fitrə zəkatını Ramazan ayı ərzində fitr bayramı axşamından öncə (vacib olmamışdan qabaq) kənara qoyub ayırsa, zəkat payı ayrılmış hesab olmur və həmin mal zəkat malı sayılmır. Amma onu müstəhəq² şəxsə versə, fitrə zəkatını ödəmiş sayılır. Buna əsasən, onu müstəhəqə verməzdən öncə məsrəf etsə, yaxud başqa malla əvəz etsə işkalı yoxdur.

Məsələ 1068: Əgər insan fitrə zəkatını Ramazan ayı ərzində fitr bayramı axşamından öncə onu müstəhəq³ şəxsə versə, Günəş batmazdan öncə başqa bir şəxs qonağı olarsa və gecəni onun evində qalmaq istəyərsə, əgər ev sahibinin çörək yeyəni sayılsa, ev sahibinə onun fitrə zəkatını verməsi vacibdir. Özünün öncədən verdiyi fitrə zəkatı ev sahibinin öhdəsinə düşən qonağın vacib fitrə zəkatını əvəz etmir.

Məsələ 1069: İnsan başqa şəhərdə yaşayan bir şəxsi onun malının fitrə zəkatını ayırması və kənara qoyması üçün vəkil (təmsilçi) təyin edərsə, əgər vəkil (təmsilçi) ilə onun şəhərinin üfüq fərqi olarsa, belə ki, onlardan birinin

¹ - Yaxud şəriət hakiminə, ya onun nümayəndəsinə versin və şəriət hakimi zəkatlıq mallar üzərindəki idarəetmə səlahiyyətindən istifadə edərək zəkatı qəbul etsin.

² - Eynilə.

³ - Ayın ortasında malının zəkatını ayıraraq, lakin müstəhəq şəxsə verməyən şəxsin hökmü əvvəlki məsələdə bəyan edilib.

şəhərində ay görünərək bayram olsa, amma o birinin şəhərində ay görünməsə və Ramazanın sonuncu günü sayılsa, fitrə zəkatını ayırmaq və kənara qoymaq üçün meyar təmsilçinin deyil, vəkil edən şəxsin şəhərində ayın görünməsidir.

Fitrə zəkatını ayırmaqla bağlı digər hökmlər

Məsələ 1070: Əgər bir kəsin malının qiyməti fitrəsindən artıq olsa, fitrəni vermədiyi halda həmin malın bir hissəsini fitrə zəkatı kimi nəzərdə tutması vacib ehtiyata əsasən, kifayət deyildir.¹

Məsələ 1071: Fitrə zəkatını, məsələn, buğdanın qiymətinə əsasən ayırıb kənara qoymaq niyyətində olan şəxs, əgər fitrə üçün bir “sa” buğdanın qiymətinə ayırdığı məbləğ şəhər və ya kənddə tanınmış ən yaxşı buğda növünün qiymətindən daha çox olarsa, zəkat payı ayrılmış hesab olunmur və həmin mal zəkat malı sayılmır. Amma onu zöhr çağından öncə müstəhəq² şəxsə versə fitrə zəkatını ödəmiş sayılır.

Məsələ 1072: Fitrə zəkatını, məsələn, buğdanın qiymətinə əsasən ayırıb kənara qoymaq niyyətində olan şəxs, əgər fitrə üçün bir “sa” buğdanın qiymətinə ayırdığı məbləğ şəhər və ya kənddə tanınmış ən yaxşı buğda növünün qiymətindən daha çox olarsa və buğdanın artıq qiymətini müstəhəb sədəqə niyyəti ilə verərsə, məsələn, bir “sa” buğda 10 manat olsa və o, 15 manat ayırıb bir kənara qoysa bu iki formada təsəvvür edilir:

a. Fitrə zəkatının miqdarını vacib sədəqədən ayırır, məsələn, 10 manatlıq əskinas yalnız fitrə zəkatı üçün, 5 manatlıq əskinas isə yalnız sədəqə üçün təyin edir. Bu halda fitrə zəkatının ayrılması səhihdir, lakin müstəhəb sədəqə təyin olunmamışdır və kənara qoyulmaqla həyata keçirilmir. Əlbəttə, onu yoxsullara çatdırdıqda müstəhəb sədəqə sayılır.

¹ - Buna əsasən, fitrə zəkatını ümumi şəkildə ayırıb kənara qoymaq məhəlli işkaldır.

² - Yaxud şəriət hakiminə, ya onun nümayəndəsinə versin və şəriət hakimi zəkatlıq mallar üzərindəki idarəetmə səlahiyyətindən istifadə edərək zəkatı qəbul etsin.

b. Fitrə zəkatının miqdarını müstəhəb sədəqədən ayırmır və ümumi mal ilə ortaq şəkildə kənara qoyur. Bu halda müştərək formada fitrə zəkatının ayrılmasının düzgünlüyü məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata görə, ayrılmış, kənara qoyulmuş sayılmır. Amma onu zöhr çağından öncə müstəhəq¹ şəxsə versə fitrə zəkatını ödənməmiş və əlavə olaraq müstəhəb sədəqə də verilmiş sayılır.

Məsələ 1073: Əgər vaxt gəlib çatdıqdan sonra insan fitrəni kənara qoyarsa, onu özünə götürə və yerinə başqa bir mal qoya bilməz. Əlbəttə, bu əməli məqsədəuyğun olan hallarda şəriət hakiminin və ya onun nümayəndəsinin icazəsi ilə etməyin heç bir işkalı yoxdur.

Məsələ 1074: Əgər xeyriyyə təşkilatları öz malından fitrə zəkatını ayıran şəxslərdən, fitrələri tədriclə müstəhəq şəxslərə paylamaq üçün yığsalar, hansısa məsləhətə uyğun bir tələb qarşıya gəlmədikcə,² fitrə zəkatını bank hesabına yatıra bilməzlər³ və bunun üçün şəriət hakiminin izni lazımdır.⁴

Fitrə zəkatının məsrəf edilməsi və müstəhəqlik şərtləri

Məsələ 1075: Fitrə zəkatını vacib ehtiyata əsasən, yalnız on iki imam şiəsi olan yoxsullara vermək lazımdır və zəkatın digər məsrəf yerlərinə sərf etmək olmaz. Bir şəhərdə şiə yoxsullardan bir şəxs belə olmadığı təqdirdə onu digər yoxsul müsəlmanlara vermək olar. Lakin istənilən halda nasibiyə verilməməlidir.

Məsələ 1076: Əgər yoxsul şiə uşağı həddi-bülüğa çatmamış, yaxud dəli olarsa, insan verdiyi şeyin uşağın, yaxud dəlinin mülkü (malı) olması niyyəti ilə

¹ - Yaxud şəriət hakiminə, ya onun nümayəndəsinə versin və şəriət hakimi zəkatlıq malı və sədəqələrin üzərindəki idarəetmə səlahiyyətindən istifadə edərək zəkatı qəbul etsin.

² - Çünki qeyd edildiyi kimi, fitrə zəkatını mübadilə etmək caiz deyil və pul bank hesabında dövriyyədə olduğu və digər hesabların pulları ilə qarışdırılaraq istehlak edildiyi üçündür.

³ - Saxlamaq üçün təhlükəsiz və uyğun bir yeri olmadığı və fitrələr oğurlanmaq və sair ehtimallarla qarşı-qarşıya qaldığı halda.

⁴ - Fitrə zəkatını müstəhəq şəxslərin bank hesabına köçürmək üçün 1090-cı məsələdə qeyd olunan üsullardan istifadə etmək olar.

fitrəni onun şəri qəyyumuna (vəlisinə) verə bilər. Həmçinin. şəxsən, yaxud etibarlı bir şəxs vasitəsi ilə fitrə zəkatını uşağa, yaxud dəliyə sərf edə bilər.

Ancaq bu iş uşağı saxlayan şəxsin himayədarlıq hüququ, yaxud onun şəriət qaydalarına əsasən qəyyumu (vəlisi) olan şəxsin qəyyumluq hüququ ilə ziddiyyət təşkil etməməli və insan zəkatı onlara sərf edərkən fitrə zəkatı niyyəti etməlidir.

Məsələ 1077: Fitrə zəkatını şəriət hakiminə və ya onun nümayəndəsinə vermək və ya onun icazəsi ilə müstəhəq şəxsə vermək ehtiyat müstəhəb və fəzilətli sayılır. Amma o, fitrə zəkatını müstəhəq şəxsə özü də verə bilər.

Məsələ 1078: Şiə yoxsulların fitrə zəkatı alma haqqına sahib olma şərtləri, qeyd etdiyimiz “zəkat müstəhəqləri üçün şərtlər”lə eynidir. Bu haqda gələcək məsələlərdə müxtəsər şəkildə izah veriləcəkdir.

Məsələ 1079: Seyid olmayan şəxs seyidə fitrə zəkatı verə bilməz. Hətta əgər bir seyid onun çörək yeyəni olsa belə,¹ onun fitrəsini başqa bir seyidə verə bilməz. Ancaq seyid olan şəxs öz fitrə zəkatını, hətta əgər onun çörək yeyəni hesab edilən və fitrə zəkatları həmin seyidə vacib olan şəxslər seyid olmasalar belə, onların da zəkatını həm seyid olan, həm də olmayan yoxsula verə bilər.

Məsələ 1080: Fitrəni günaha sərf edən şəxsə fitrə zəkatı verilməməlidir. Vacib ehtiyata əsasən, ona zəkat vermək günaha yardım, pis və nalayiq işə təşviq hesab edilməməlidir.

Məsələ 1081: Fitrə verilən yoxsulun adil olmasına gərək yoxdur. Lakin mal zəkatından deyildiyi kimi, vacib ehtiyata əsasən, məstedici içkilər içən, namaz qılmayan, açıq-aşkar günah edən və fasiq bir şəxsə fitrə verilməməlidir.

Məsələ 1082: Fitrə zəkatı alan zəkat verənin “vacib ən-nəfəqə”si olmamalıdır.

¹ - Bu hökm, şəxsin çörəkyeyəni olan qonağa da aiddir.

Qeyd edildiyi kimi, bu şərtin hökmlərinin təfəsilatı 994 və sonrakı məsələlərdə qeyd olunan mal zəkatı kimidir.

Məsələ 1083: Vacib ehtiyata əsasən, hərçənd birdəfəlik olsa belə, fəqirə¹ bir illik xərcindən artıq fitrə zəkatı verilməməlidir. Hətta fitrə zəkatı ona tədricən verilərsə, onun və ailəsinin bir illik xərci məbləğinə çatdıqda fətveyə görə daha ona bundan artıq zəkat vermək olmaz.

Məsələ 1084: Müstəhəb ehtiyata əsasən, bir yoxsula bir “sa”dan (təqribən 3 kq-dan) az fitrə verilməməlidir. Yalnız bir yerə toplanmış yoxsulların hamısına çatmırsa, bu hal istisnadır. Lakin əgər bir yoxsula bir neçə sa verilərsə, işkalı yoxdur.

Məsələ 1085: Qeyd etmək lazımdır ki, xeyriyyə təşkilatlarının insanlarla müqavilə bağlayaraq, məsələn, topladıqları fitrə zəkatının hər biri üçün, məsələn 5 faizini “amil payı” kimi zəhmət haqqı olaraq mənimsəmələri şərtilə fitrə zəkatı toplamaq üçün işə götürməsi caiz deyildir.²

Məsələ 1086: İnsanın fitrə zəkatı kimi yoxsula verdiyi şeyin fitrə olduğunu ona deməsi vacib deyil. Hətta əgər yoxsul xəcalət çəkərsə, müstəhəbdir ki, malı ona fitrə zəkatı niyyəti ilə versin, ancaq fitrə olduğunu bildirməsin.

Məsələ 1087: Əgər insan bir şəxsin yoxsul olduğunu düşünərək ona fitrə verərsə, sonra yoxsul olmadığını, yaxud başqa səbəbdən zəkat alma haqqına sahib olmadığını başa düşərsə, məsələn, zəkat verənə nəfəqəsi vacib olan şəxslərdəndirsə, yaxud zəkat verən seyid deyilsə, amma alan seyiddirsə, onun hökmü 974-cü məsələdə bəyan edilmiş mal zəkatının hökmü ilə eynidir.

¹ - Bu məsələdə və başqa məsələlərdə ildən məqsəd qəməri ilidir.

² - Çünki yuxarıda qeyd edildiyi kimi, fitrə zəkatı yalnız yoxsul şəxslərə məsrəf edilir və vacib ehtiyata əsasən, amillərin zəhmət haqqı kimi digər zəkat verilən yerlərə sərf edilə bilməz. Hətta bunun icazəli olduğu mal zəkatında belə, zəkat payından amillərə xərcləmək İmamın (ə) və yaxud onun xüsusi və ya ümumi naibinin nəzarəti altında baş tutmalıdır. Ona görə də xeyriyyə qurumlarının belə səlahiyyətləri yoxdur.

Fitrə zəkatının ödənilməsi ilə bağlı digər məsələlər

Fitrə zəkatının tələf olması və ona aid hökmlər

Məsələ 1088: Əgər insanın fitrə zəkatı qismində kənara qoyduğu mal aradan gedərsə, onun tələf olması ilə bağlı hökm eynilə mal zəkatının tələf olması kimidir. Mal zəkatının tələf olması ilə bağlı hökmlərin təfəsilatı 1015-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

Fitrə zəkatının bir yerdən başqa yerə köçürülməsi və bununla bağlı hökmlər

Məsələ 1089: Fitrə zəkatını imama (ə), yaxud onun xüsusi naibinə və ya ümumi naibinə, yəni şəriət hakiminə aparmaq hərçənd insan bunun üçün onu başqa bir şəhərə aparmağa məcbur olsa belə, caizdir. Bu o haldadır ki, insanın yaşadığı şəhərdə (fitrəni öz malından ayırdığı yerdə) zəkat müstəhəqi vardır.

Digər hallarda isə əgər öz yaşayış yerində, şəhərində müstəhəq taparsa, vacib ehtiyat budur ki, fitrəni başqa bir yerə aparmasın. Lakin apardığı və müstəhəqə çatdırdığı təqdirdə vacib ehtiyata zidd hərəkət etməsinə baxmayaraq kifayətdir, yenidən fitrə zəkatı verməyə ehtiyac yoxdur və bu halda əgər başqa bir yerə apararsa və tələf olarsa, onun əvəzini verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsin yeri və şəhəri dedikdə, fitrə zəkatının vacib olma vaxtından sonra fitrəni ayıraraq kənara qoyduğu şəhər və ya kənd nəzərdə tutulur.

Buna görə də, İmam Rzanı (ə) ziyarət etmək üçün öz şəhərindən müqəddəs Məşhədə gedən müsafir və ya zəvvar Məşhəddə malının fitrə zəkatını çıxararaq kənara qoyarsa, vacib ehtiyata əsasən onu Məşhəd şəhərinin müstəhəq şəxslərinə verməlidir. Öz şəhərinə, yaxud başqa bir şəhərə köçürməməlidir.

Məsələ 1090: Əgər insan başqa şəhərdə, yaxud kənddəki müstəhəqə (xüms almaq haqqı olan bir şəxsə) ödəsə, aşağıdakı formalarda rəftar edə bilər:

- a. Fitrə zəkatını öz malından ayıraraq kənara qoyur. Müstəhəqdən aldığı vəkalətlə onu fitrə üçün özündə saxlayır, sonra eyni həmin malı ona göndərir, ya onun vəkili olaraq (təmsilçisi kimi) sözügedən malı müstəhəq şəxs tərəfindən özünə borc verir, sonra müstəhəqə olan borcunu onun bank hesabına ödəyir.¹
- b. Fitrə zəkatını maldan ayıraraq kənara qoymadan onun məbləğini müstəhəqin bank hesabına köçürür və fitrə zəkatını bankdan götürüb ayıraraq kənara qoymaq və fitrəni ödəmək üçün onu vəkil (təmsilçi) təyin edir. Müstəhəq şəxs də onun vəkaləti ilə vəsaiti bankdan aldıqdan sonra onun fitrəsini ayıraraq kənara qoyur və ardınca fitrə zəkatını onun əvəzindən özünə təqdim edib müstəhəq kimi fitrəni alır.
- c. Məbləği müstəhəqin hesabına yatırmadan, onu fitrə zəkatının çıxarılmasında və ödənilməsində vəkil edir. Amma müstəhəq bu şəxsin vəkili (təmsilçisi) olaraq onun fitrə zəkatını öz malından ayıraraq kənara qoyur. Sonra fitrə zəkatını onun əvəzindən özünə təqdim edib müstəhəq kimi fitrəni alır. O, vəkili olduğu şəxsin fitrə zəkatını öz malından onun əvəzinə çıxardığı və bunu təmənnəsiz etmədiyi üçün vəkil qismində təmsilçi olduğu şəxs ona borclu sayılır. Buna görə də, ardınca həmin şəxs müstəhəqə olan fitrə zəkatı borcunu ödəyir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu işlər fitrə zəkatını ayırmaq və vermək üçün təyin olunmuş vaxta uyğun olaraq edilməlidir.²

Fitrə zəkatının müstəhəb yerləri

¹ - Bu ödəniş, kartdan karta köçürməklə və zəkat verənin bank hesabından müstəhəq şəxsin bank hesabına vəsaiti köçürməklə də mümkündür.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən metodlardan istifadə yalnız şəhər və ya kənddən kənarda olan müstəhəqlərə aid deyil və digər şəxsləri də əhatə edir.

Məsələ 1091: Yoxsulun fitrə zəkatı verməsi vacib deyil, ancaq müstəhəbdir ki, o da fitrə zəkatını versin. Əgər yoxsulun yalnız bir “sa” (təqribən 3 kq) miqdarında buğdası, çörəyi və bu qəbildən olan ərzaq malı olarsa, bir neçə nəfər (məsələn, ailə üzvləri) də onun çörək yeyəni olarsa və onların fitrəsini də vermək istəyərsə, fitrə niyyəti ilə həmin bir “sa”-nı onlardan birinə, o da həmin niyyətlə digərinə verə, bu əməl sonuncu şəxsə çatanadək təkrarlana bilər və daha yaxşı olar ki, sonuncu şəxs aldığı şeyi fitrə niyyəti ilə onlardan olmayan başqa bir şəxsə versin.

Əgər onlardan biri azyaşlı, yaxud dəli olarsa, fitrəni onun yerinə vəlisi alır və müstəhəb ehtiyat budur ki, vəli onun niyyəti ilə deyil, öz niyyəti ilə alsın və özü üçün aldığı şeyi azyaşlı, yaxud dəli üçün fitrə zəkatı qismində başqasına versin.

Məsələ 1092: Müstəhəbdir ki, insan fitrə zəkatını verməkdə öz yoxsul qohum və qonşularını başqalarına öndə qərar versin və daha yaxşı olar ki, elmli, imanlı və fəzilətli insanları fitrə zəkatını verməkdə başqalarından üstün tutsun.

KƏFFARƏLƏR

Məsələ 1093: Ehram kəffarəsindən¹ başqa beş növ kəffarə vardır:

1. Tərtibi kəffarə
2. Təxyiri kəffarə
3. Tərtibi və təxyiri kəffarənin birləşməsi
4. Müəyyənə kəffarəsi
5. Cəm kəffarəsi

Bunların izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

1. Tərtibi kəffarə (tərtib əsaslı kəffarə)

¹ - Ehramla əlaqədar kəffarələr, Həcc ayinləri kitabında bəyan edilmişdir.

Məsələ 1094: Tərtibi kəffarələr aşağıdakılardan ibarətdir:

- a. Ramazan ayının qəza orucunu bilərəkdən yeməyin kəffarəsi (izahı bəyan ediləcəkdir)
- b. Bilmədən qətlə yetirmək (istəmədən, yəni səhvə oxşar şəkildə qətlə yetirmək, yaxud səhvən qətlə yetirmək)¹
- c. Zihar kəffarəsi²

Bu kəffarə növlərinin izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1095: Ramazan ayının qəza orucunu günortadan sonra qəsdən yemək, içmək, cinsi əlaqə və ya mastürbasiya etməklə açan şəxsə on fəqiri yedizdirmək vacibdir. Yemək verməyə qadir deyilsə, üç gün oruc tutmalıdır. Müstəhəbb ehtiyata əsasən, üç gününün orucunu ardıcıl tutmalıdır. Üç gün oruc tuta bilmədikdə isə bağışlanma diləməlidir (istiğfar etməlidir).

Məsələ 1096: Qəsdən adam öldürən şəxs Allah yolunda bir qul azad etməli, əgər qul azad etməyə qadir deyilsə,³ sonra qeyd olunacaq izahatla ardıcıl olaraq iki ay oruc tutmalı və buna da gücü çatmasa, altmış yoxsulu yedizdirməlidir.

Məsələ 1097: Zihar kəffarəsi qəsdən adam öldürmənin kəffarəsi kimidir ki, keçən məsələdə bu haqda məlumat verildi.

2. Təxyiri kəffarə (ixtiyari kəffarə)

Məsələ 1098: Üç halda şəxsə vacib olan kəffarə, təxyiri kəffarədir. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:

¹ - Qətlin növləri dördüncü cild, Diyələr bölümündə bəyan ediləcəkdir.

² - Zihar o deməkdir ki, şəxs iki adil kişinin yanında öz arvadına deyir:

“Zövcəti ələyyə kəzəhri ummi” – «رُوحَتِي عَلَى كَظْهَرِ أُمِّي», “Mənim zövcəm mənə anamın kürəyi kimidir”. Bununla da o, arvadının kürəyini anası və ya bacısı və ya nəsəbi məhrəmlərindən birinin kürəyi ilə müqayisə edir. Bu, cahiliyyət dövründə talaq növü olaraq yayılmışdı. Bu əməl İslamın müqəddəs şəriətində haram sayılır. Amma kişinin zihar etdiyi qadınla da cinsi əlaqədə olması qadağandır. O, öncə zihar kəffarəsi verməlidir. Bundan sonra yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girmək ona halal sayılır. Minhacüs-salihin, üçüncü cild, Zihar fəslində bu haqda təfəsilatı ilə izah verilmişdir.

³ - Kölələrin və kənizlərin olmadığı müasir dövrdə qul azad etmək mümkün deyil və həbsdə olanları azad etmək qul azad etmək demək deyil. Bu hökm başqa kəffarə hallarında da etibarlıdır.

a. Ramazan ayının bir gününün orucunu yemək, içmək, cinsi əlaqə, masturbasiya və ya cənabətli qalmaqla qəsdən pozan şəxsin kəffarəsi.

Bu hökm vacib ehtiyata görə heyzli və nifas halında qalan qadına da aiddir.

Qeyd edək ki, sözügedən hökmdə Ramazan ayının orucunu halal yolla açıb-açmamaq arasında fərq yoxdur. Amma müstəhəb ehtiyata əsasən orucunu haram yolla açarsa cəmə kəffarəsi verməlidir.¹

b. Şəriət andını bilərəkdən pozan şəxs.

c. Etikaf fəslində izah edildiyi kimi, gecə də olsa belə, qəsdən cinsi əlaqəyə girməklə vacib etikafını batıl edən şəxs.

Məsələ 1099: Əvvəlki məsələnin üç bəndinin hər birində kəffarə, gələcək məsələlərdə izah edəcəyimiz kimi, Allah yolunda bir bəndənin azad edilməsindən və ya iki ay ardıcıl oruc tutmaqdan və ya altmış fəqirə yemək verməkdən ibarətdir.

3. Tərtibi və təxyiri kəffarənin birləşməsi

Məsələ 1100: Tərtibi və təxyiri kəffarənin birləşməsinin üç növü vardır ki, bunlar:

a. Şəriət andını bilərəkdən pozan şəxsin kəffarəsi;

b. Nəzrinə əməl etməyib onu pozan şəxsin kəffarəsi;²

c. İla kəffarəsi;³

Məsələ 1101: Əvvəlki məsələnin üç halının hər birində kəffarə bir qul azad etmək və ya on fəqiri yedizdirmək və ya onları geyindirməkdən ibarətdir və əgər

¹ - Bu haqda daha çox izah, Oruc fəslində, Ramazan ayının orucunun kəffarələri bölümündə bəyan edilmişdir.

² - Sözügedən kəffarə, müəyyən bir gündə tutulacaq müstəhəb orucun nəzrinə də aiddir.

³ - “İla”, kişinin əvvəllər cinsi əlaqədə olduğu öz daimi həyat yoldaşı ilə həmişəlik, ya dörd qəməri aydan daha çox müddətə ona zərər vermək məqsədilə cinsi əlaqədə olmayacağına and içməsinə deyilir. Belə ki, bu anddan sonra yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olarsa kəffarə verməlidir. Onun təfərrüatları “Minhac əs-Salehin” kitabının üçüncü cildinin “İla” fəslində izah edilmişdir.

şəxs yuxarıdakı üç işi etməyə qadir deyilsə, üç gün ardıcıl oruc tutmalıdır və əgər üç gün oruc tuta bilməsə, bağışlanma diləməlidir (istiğfar etməlidir).

4. Müəyyənə kəffarəsi

Məsələ 1102: Müəyyənə kəffarəsi aşağıdakılardır:

- a. Allahdan üz çevirməyə and içməyin kəffarəsi.
- b. Ramazan orucu ilə bağlı bəzi kəffarələr.

Yuxarıdakıların izahı növbəti məsələlərdə veriləcəkdir.

Məsələ 1103: Hansısa bir məsələ üçün Uca Allaha və ya Allahın Peyğəmbərinə (s) və ya Allahın dininə və ya məsum imamlardan (ə) üz çevirməyə (nəuzubillah) and içib (məsələn; “mən bu işi görsəm allahsızam, allahı tanımıram” kimi) sonra andına zidd davranan şəxsin kəffarəsi,¹ on yoxsulu yedizdirmək, on yoxsulu yedizdirməyə gücü çatmazsa, bağışlanma diləməkdir (istiğfar etməlidir).

Məsələ 1104: Mübarək Ramazan ayının orucu ilə bağlı olan aşağıdakı hallarda, şəxsin təqribən 750 qram olan yeməyi təkcə yoxsula çatdırması və doyurması kifayət deyildir, bundan əlavə yeməyi onun mülkiyyətinə də keçirməlidir.

1. Mübarək Ramazan ayının qəzasını sonrakı ilin Ramazan ayına qədər tutmayan şəxsin (oruc fəslində verilən izaha əsasən) verdiyi kəffarəyə “təxir kəffarəsi” deyilir.
2. Oruc tuta bilməyən və xəstəliyi növbəti ilə qədər davam edən xəstənin (oruc fəslində verilən izaha əsasən) verdiyi kəffarə “illik kəffarə” adlanır.²

¹ - Bu haqda And fəslində, 1180-cı məsələdə izah verilmişdir.

² - Yaxud davamlı xəstəlik fidyəsi.

3. Dörd qrupun (qoca kişi və qadın, ona dözülməz susuzluq verən xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxs, hamilə xanım və süd verən qadın) kəffarəsi oruc fəslində verilən izaha əsasən “gündəlik fidyə” adlanır.

Cəm kəffarələri

Məsələ 1105: Aşağıdakı iki halda cəm kəffarəsi verilməlidir:

- a. Müsəlmanı bilərək və zülm edərək qətlə yetirmək. Qatil əfv edilmək, diyə vermək və bunun kimi yollarla qisas edilmədiyi təqdirdə.
- b. Müsəlman xanımın dölünü qəsdən düşürmək (yaxud qəsdən abort). Bu hökm, dölə ruh üfürülməmişsə lazım ehtiyata görə vacibdir. Onun izahı dördüncü cildə “Tibbi hökmlər” fəslinin “Abortun hökmləri” mövzusu altında verilmişdir.

Məsələ 1106: Əvvəlki məsələnin iki bəndinin hər birində kəffarə, Allah yolunda bir bəndə azad etmək və iki ay ardıcıl oruc tutmaq və altmış fəqirə yemək verməkdən ibarətdir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, indiki zamanda qul azad etmək mümkün olmadığı üçün vacib ehtiyata əsasən əvəzində bağışlanma diləməlidir (istiğfar etməlidir). Həmçinin, əgər iki ay ardıcıl oruc tuta bilməsə və ya altmış fəqiri yedizdirməyə qüdrəti çatmasa, vacib ehtiyata əsasən əvəzində istiğfar etməlidir. Əgər yuxarıda qeyd olunan üç tələbdən heç birini edə bilməsə, istiğfar etməsi vacibdir.

Qətl kəffarəsi haqda bir neçə məsələ

Məsələ 1107: İnsanın qətlində iki və ya daha çox şəxs iştirak edərsə, belə ki, qətl onların hamısına nisbət verilərsə, onların hər birinə kəffarə vacibdir.

Həmçinin, əgər bir şəxs iki və ya daha çox adamı öldürərsə və bu hadisə eyni vaxtda bir qəzada baş versə belə, qətl olunan insanların sayı qədər kəffarə verməsi vacibdir.

Qeyd edək ki, bu məsələdə qeyd olunan hökmün şamil olmasında qəsdən qətlə yetirmək və ya istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətl etmək və ya səhvən öldürmək arasında fərq yoxdur.

Məsələ 1108: Qətlə səbəb olmağa¹ görə diyənin sabit olduğu yerlərdə ürfün nəzərində qətl onun tərəfindən törədilmədiyi, amma şəxsin ölümü onun əməlinin nəticəsində baş veribsə, qətlə səbəb olan şəxsə kəffarə sabit edilmir. Məsələn, bir şəxs xəbərdarlıq nişanı qoymadan və ya ətrafına hasar çəkmədən ürfi bir ehtiyac üzündən quyu qazarsa və təsadüfən bir şəxs oraya düşdüyü üçün dünyasını dəyişərsə, quyunu qazan şəxsə kəffarə sabit olmur.

Amma əgər bir şəxs məsələn uzaqdan müşahidə etdiyi bir heyvanı öldürmək niyyəti ilə quyu qazıb üzərini örtə və həmin heyvan onun içinə düşüb ölsə, amma sonradan onun uzaqdan gördüyünün heyvan deyil, insan olması aydın olarsa, səhvən öldürmək sayılır və bununla əlaqədar kəffarə də ona vacibdir.

Həmçinin, o, insan öldürmək niyyəti ilə quyu qazıb üzərini örtə və həmin şəxs ora düşərək ölsə, bu qəsdən adam öldürmə nümunəsi sayılır, qisas alınmadıqda isə cəm kəffarə ona vacib olur.

Məsələ 1109: Əgər qətl haram (zilqədə, zilhiccə, məhərrəm və rəcəb) aylarda baş verərsə, istər bilərəkdən, istərsə də bilməyərəkdən olsun, qətlin kəffarəsi qatilin öhdəsində olduğu və altmış gün oruc tutmasının lazım olduğu hallarda, haram aylarda kəffarə orucunu tutması vacibdir, haram olmayan digər aylarda tutmaq isə kifayət etmir. Bu izaha əsasən Qurban bayramı günü kəffarə orucunun səhih olması məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər qətl müqəddəs Məkkə ərazisində baş verərsə, haram aylarda qətl hökmündədir.

¹ - Qətlə səbəb olmağın mənası haqqında daha geniş açıqlama dördüncü cildin Diyələr fəslində verilmişdir.

Məsələ 1110: Əgər həddi-bülüğa çatmamış və ya dəli şəxs, bir müsəlmanı öldürsə, onun öhdəsinə kəffarə təyin edilmir və onun diyəsinin hökmü dördüncü cildin “Diyələr” fəslində bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1111: Əgər müsəlmana məhrəmlə zina etmək və ləvat¹ kimi ölüm hökmünə malik hədd müəyyən edilsə, əgər məsum İmamdan (ə) qeyrisi, yaxud onun icazə verdiyi şəxsdən başqası onu qətlə yetirərsə, qatilin kəffarə verməsi vacibdir.²

Müxtəlif kəffarələr

Məsələ 1112: Əgər insan bir və ya bir neçə gün oruc tutmağı nəzir etsə, sonra nəzrini yerinə yetirə bilməsə, vacib ehtiyata əsasən, hər gün üçün bir fəqirə bir müdd yemək sədəqə verməli və ya fəqirə oruc tutması üçün iki müdd yemək verməlidir.

Məsələ 1113: İşə namazını qılmamış şəxs yatsa və nəticədə namazın vaxtı keçsə,³ ehtiyat müstəhəbə əsasən ertəsi gün oruc tutmalıdır.

Məsələ 1114: Əgər kişi ərli qadınla və ya rici iddəsində olan qadınla evlənərsə, qeyd olunan nikah batildir və ondan ayrılmalıdır⁴ və ehtiyat müstəhəbə əsasən kəffarə olaraq yoxsula 15 kiloqram un (beş saa) verməlidir.

Məsələ 1115: Əgər kişi arvadı heyzli ikən onunla cinsi əlaqədə olsa, günah etmiş sayılır və bağışlanma diləməli (istiğfar etməli) və müstəhəb ehtiyata əsasən kəffarə verməlidir. Onun hökmü birinci cild, “Heyz fəslində”ndə 515-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

Məsələ 1116: Qadın ölüyə əzadarlıq edərkən saçını yolsa, mübarək Ramazan ayının orucunu açmaq kəffarəsi kimi kəffarə verməsi müstəhəbdir. Belə ki,

¹ - Homoseksuallıq.

² - Əlbəttə, mürtəd olub tövbə etməyən kişinin qətli zamanı, qatilə kəffarə mütləq şəkildə vacib deyil.

³ - Gecənin yarısına (yəni işə namazının ixtiyarı vaxtına) qədər ayılmasa.

⁴ - Ərli və yaxud rici iddədə olan qadınla evlənməyin hökmü dördüncü cild, 117 və 126-cı məsələlərdə qeyd edilmişdir.

saçlarını qoparsa, üzünü çırmaqlayaraq qanatsa müstəhəb ehtiyata əsasən andı pozmaq kəffarəsi kimi kəffarə verməlidir.

Həmçinin, kişi arvadının və ya uşağının ölümündə yaxasını və ya paltarını cırrarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən andın kəffarəsi kimi kəffarə verməlidir.¹

Kəffarənin başqa hökmləri

Kəffarənin niyyəti

Məsələ 1117: İnsan kəffarənin hər bir növündə, o cümlədən oruc, yemək və s.-də həm kəffarə niyyəti, həm də qüribət (Allaha yaxınlıq) niyyəti etməlidir.

Ardıcıl iki ay oruc tutmaq

Məsələ 1118: Kəffarə olaraq iki ay ardıcıl olaraq oruc tutmağın vacib olduğu hallarda bir ay bir günü (tam bir qəməri aydan əlavə ikinci aydan bir günü) fasiləsiz oruc tutması kifayətdir. Belə olduğu halda ürfün baxışında normal sayılan üzrlə onun qalan hissəsini ardıcıl olaraq yerinə yetirməsə, işkalı yoxdur.

Amma ürfün baxışında normal sayılan üzrü olmasa, vacib ehtiyata əsasən, ikinci ayın qalanını da ardıcıl olaraq oruc tutmalıdır.

Məsələ 1119: Ardıcıl iki ay kəffarə orucu vacib olan şəxs, qəməri ayının birinci günündən oruc tutmağa başlasa, iki ayın hər biri 29 gün olsa belə, iki tam qəməri ayı oruc tutması kifayətdir.

Şübhəsiz ki, insan kəffarə orucunu qəməri ayının ortasında başlaya bilər, lakin bu fasilə iki aylıq oruclar arasında şəriətə görə orucların ardıcılığı aradan qalxmayacaq şəkildə² altmış gün oruc tutmalıdır.³ İki aylıq oruclar arasında

¹ - Bu haqda birinci cild, Ölülərin hökmləri 843 və 845-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

² - Bu haqda 1121-ci məsələdə izah veriləcəkdir.

³ - Belə olan halda otuz bir gün ardıcıl olmalıdır.

fasilə yaranmasa və hamısını bir-birinin ardınca yerinə yetirsə, yenə də, vacib ehtiyata əsasən altmış gün oruc tutmalıdır.

Məsələ 1120: İki ay kəffarə orucu tutmaq istəyən şəxs, (ardıcıl oruc tutmaq üçün zəruri olan) bir ay və ona əlavə olan bir gün arasında oruc tutmağın haram olduğu Qurban bayramı və ya orucun vacib olduğu Ramazan ayı kimi günlərin düşmədiyi vaxtda başlasın.

Bu hökm, üç gün ardıcıl oruc tutmağın vacib olduğu andın pozulmasının kəffarəsi və bu kimi şeylərə də aiddir.

Əlbəttə, əgər oruc mütləq olarsa, kəffarə orucu kimi sayılarsa, məsələn, kəffarə orucundan əvvəl Rəcəb ayının birinci günü oruc tutmağı nəzir etsə, belə bir orucun kəffarə orucunun ardıcılığına heç bir zərəri yoxdur və kəffarə orucu niyyətilə olsa kəffarədən sayılır. Amma Allah-taalanın ona bəxş etdiyi nemətə şükür etmək qəsdilə Rəcəb ayının birinci günü oruc tutmağı nəzir etsə, kəffarə orucunun ardıcılığına xələl gətirəcəkdir.

Məsələ 1121: Əgər ardıcıl olması vacib olan kəffarə orucları arasında bilərəkdən və üzrsüz bir və ya bir neçə gün oruc tutmasa, tutduğu oruclar kəffarə sayılmır və kəffarə oruclarını ardıcıl şəkildə yenidən tutmalıdır.

Amma oruc tutmamaq halsızlıq, qeyri-adi çətinlik, xəstəlik, zəruri səfər və ya qadının ixtiyarsız heyz və doğuş halının yaranması kimi üzlərə görə olarsa,¹ orucların ardıcılığı və davamlılığına mane olmaz və üzr aradan qaldırıldıqdan dərhal sonra qalan oruclarını tutmalıdır.

Bu hökm, kəffarəni unudaraq bəzi günlərdə oruc tutmadığı və ya başqa bir orucu niyyət edərək tutduğu hala da şamil olur.

Kəffarənin hamısını və ya bir qismini yerinə yetirə bilməmək

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda qadının dərman və ya bu kimi yollarla təbii şəkildə gələn aybaşı qanının qarşısını alması vacib deyil. Amma əgər qadın bilərəkdən dərman və ya bu kimi şeylər qəbul edərək heyz görsə, kəffarə oruclarının ardıcılığı pozulacaq və orucunu yenidən tutmağa başlamalıdır.

Məsələ 1122: Səhvən adam öldürmə kəffarəsi və zihar kəffarəsində oruc tutmaq insana zərərli və xəstəliyə səbəb olarsa və ya xəstəliyin şiddətinə və ya ürfün nəzərində dözülməsi mümkün olmayacaq həddə sağalma müddətinin uzadılmasına, ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan çox ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, oruc tutmağa qüdrəti çatmır deməkdir.¹

Məsələ 1123: Andın kəffarəsi və bu kimi şeylərdə insanın yoxsulu yemək və ya paltarla təmin etmək üçün maddi imkanının olmaması və ya imkanının ancaq özünün və nəfəqəsi ona vacib olan şəxslərin ehtiyaclarının, geri verilməsi zəruri olan borcların ödənilməsinə çatması və s kimi hallar onun yoxsulu yedizdirmək və geyindirmək qüdrətinin olmaması mənasındadır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıdakı hökm, araşdırma və tədqiqata rəğmən kəffarəyə müstəhəq olan fəqirin tapılmadığı hala da şamil olur.

Məsələ 1124: Şəxs 1122-ci məsələdə qeyd olunan şəkildə, səhvən adam öldürmə kəffarəsi və zihar kəffarəsində hal-hazırda oruc tutmaq imkanına malik olmazsa, lakin gələcəkdə üzrünün aradan qalxacağına və oruc tuta biləcəyinə ümid edərsə, həmin zamanı gözləməsi lazım deyil, daha doğrusu, oruc tutmaqdan sonrakı vəzifəsini, yəni yoxsulları yedizdirməyi kəffarə olaraq icra edə bilər.

Eləcə də, andı pozmaq və buna bənzər şeylərin kəffarəsi halında, əvvəlki məsələdə qeyd olunan izaha əsasən, əgər bir şəxs yoxsulu yedizdirmək və ya onu geyindirmək imkanına malik deyilsə, lakin gələcəkdə bu əməli yerinə yetirə biləcəyinə ümid edərsə həmin zamanı gözləməsi lazım deyil, daha doğrusu, sonrakı vəzifəsini, yəni oruc tutmağı kəffarə olaraq icra edə bilər.

Əlbəttə, yuxarıda qeyd olunan hallardan hər hansı birində olan şəxs, qısa müddətdən sonra məsələni, bir həftədən sonra üzrünün aradan qalxacağını bilsə, növbəti mərhələdə olan vəzifəsini yerinə yetirə bilməz.

¹ - Sözügedən halda, kəffarəni yerinə yetirmək üçün növbə 60 fəqiri doyurmağa çatır.

Məsələ 1125: Öhdəsində səhvən adam öldürmə kəffarəsi və zihar kəffarəsi kimi tərtibi kəffarələr olan şəxs, oruc tuta bilmədiyi üçün bundan sonrakı vəzifəsini yerinə yetirsə (yoxsulu yedirtsə) məsələ, 30 yoxsula yemək versə, bu zaman oruc tutmaq qabiliyyəti bərpa olsa, yoxsulları yedirməsini tamamlaması kifayətdir.

Həmçinin, əgər andı pozmaq və buna bənzər şeylərə görə kəffarə olaraq yoxsulu yedizdirməyə və geyindirməyə imkanı olmasa və üç gün oruc tutmağa başlasa, birinci günün başlanğıcında belə yoxsulu yedizdirməyə və ya geyindirməyə imkanı yarandığı təqdirdə orucları tamamlamaq kifayətdir.

Əlbəttə, əgər üç gün oruc tutması arasında qəsdən fasilə qoyarsa, bu da onların ardıcıl olmamasına səbəb olarsa, yoxsulu yedirmək, yaxud geyindirməyin hansına imkanı çatarsa onu yerinə yetirməsi vacibdir.

Məsələ 1126: Əgər insan əhd kəffarəsi və ya etikaf kəffarəsi üçün kəffarə hallarının üçünü də yerinə yetirə bilməsə, on səkkiz gün oruc tutmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, orucları ardıcıl tutmalıdır. On səkkiz gün oruc tutmağa qüdrəti çatmasa bağışlanma diləməlidir (istiğfar etməlidir).

Həmçinin, əgər səhvən adam öldürmənin kəffarəsi üçün kəffarə hallarının üçünü də yerinə yetirə bilməsə, vacib ehtiyata əsasən on səkkiz gün oruc tutmalı və bağışlanma da diləməlidir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, orucları ardıcıl tutmalıdır. On səkkiz gün oruc tutmağa qüdrəti çatmasa bağışlanma diləməsi (istiğfar etməsi) kifayətdir.

Məsələ 1127: Əgər səhvən zihar kəffarəsi üçün kəffarə hallarının üçünü də yerinə yetirə bilməsə on səkkiz gün oruc tutmalıdır. Müstəhəb ehtiyata əsasən, orucları ardıcıl tutmalıdır. On səkkiz gün oruc tutmağa qüdrəti çatmasa istiğfar etməsinin kafi sayılması məhəlli işkəldir.

Məsələ 1128: Əgər and, nəzir, ila və ya ramazan ayının qəzasının kəffarəsi üçün əsrdən sonra üç günlük oruc tutmağa qüdrəti çatmasa, əvəzində istiğfar

etməlidir. Həmçinin, on fəqiri yedizdirməyə qadir olmayan and içməyin kəffarəsinin günahsız olmasının hökmü və hər üç kəffarə halında Ramazan ayında qəsdən kəffarə edə bilməyən şəxsin hökmü 167 və 168-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Həmçinin, bəraət andı kəffarəsini¹ icra edərkən on yoxsulu doyurmağa gücü çatmadığı və Ramazan orucunu bilərəkdən pozmağın kəffarəsi üçün kəffarə hallarının üçünü də yerinə yetirə bilmədiyi halda ona şamil olan hökm 167 və 168-ci məsələlərdəki kimidir.

Kəffarə üçün yoxsulları yedirməyin keyfiyyəti

Məsələ 1129: Kəffarə olaraq yoxsulu yedizdirmək iki yolla olur:

a. Müəyyən olunmuş miqdarda yeməyi yoxsula çatdırıb və onun mülkiyyətinə keçirsin (onun malı etsin) ki, bu da hər yoxsula bir müdd (təxminən 750 qram) yemək verməkdən ibarətdir. Əlbəttə, iki müdd yemək vermək daha yaxşıdır və müstəhəb ehtiyata uyğundur.

b. Kasıba onun doymasına kifayət edəcək miqdarda hazır yemək versin və bu halda kasıb doyduğu zaman kəffarə həyata keçirilmiş sayılır. Bununla belə, yoxsulu bir gecə-gündüz ərzində (biri günün əvvəlində, o birisi axşam vaxtı) iki dəfə yemək verib doyurması daha yaxşıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yoxsulları yedizdirmək barəsində yuxarıdakı iki yoldan hər biri, bu fəsildə qeyd olunan bütün kəffarə növlərində kifayət edir. Amma 1104, 1112 və 1114-cü məsələlərdə qeyd olunan hallar istisnadır. Sözügedən məsələlərə əsasən, kasıbları yedizdirmək yeməyi onların mülkiyyətinə keçirməklə (a bəndi, birinci yol,) olmalıdır və yeməyi onların mülkiyyətinə keçirmədən fəqiri doyuzdurmaq kifayət deyil.

¹ - Hansısa bir məsələ üçün Uca Allaha və ya Allahın Peyğəmbərinə (s) və ya Allahın dininə və ya məsum imamlardan (ə) üz çevirməyə (nəuzubillah) and içib andını pozduqda olan kəffarə. Tərc.

Məsələ 1130: Müəyyən sayda yoxsula, məsələn, altmış fəqirə yemək verilməli olan kəffarədə, keçən məsələdə qeyd olunan iki yoldan biri ilə altmış müxtəlif fəqiri yedizdirmək lazımdır. Buna görə də, qeyd olunan misalda otuz kasıbı iki dəfə yedirtmək kifayət deyil.

Əlbəttə, insan yoxsulların bir qismini yuxarıda a bəndində qeyd etdiyimiz üsulla, bir qismini də əvvəlki sayda b bəndində qeyd olunan üsulla yedirə bilər.

Necə ki, sözügedən fəqirlərin (məsələn, altmış fəqirin) bir yerdə və ya eyni zamanda yedizdirilməsi lazım deyil.

Məsələ 1131: Əgər insana bir neçə kəffarə vacib olsa, onları yerinə yetirmək üçün bir fəqirə bir neçə yemək (qeyd olunan kəffarələr qədər) verə bilər. Məsələn, Ramazan ayının iki gününün orucunu qəsdən pozduğuna görə kəffarə verməsi vacib olan şəxs, o iki günün kəffarəsini ödəmək niyyəti ilə altmış kasıbın hər birinə iki müdd yemək verə bilər.

Məsələ 1132: Hamının adi şəkildə istifadə etdiyi yeyilmək həddində olan hər bir yeməklə, hətta sadə yemək olsa belə yoxsulu doyurmaq¹ olar. Çörək və ya düyü və sair yeməklərin adətən onlarla birlikdə yeyilən digər yeməklərlə birlikdə yoxsula verilməsi daha yaxşıdır. Əlbəttə, yemək nə qədər keyfiyyətli olsa, bir o qədər yaxşıdır.

Lakin mülkiyyətinə keçirmək² şəkildə olan kəffarədə bir müdd çörək, xurma, buğda, arpa, düyü, makaron, lobya, kartof kimi qida məhsulunu (təxminən 750 qram) bişməmiş olsa belə yoxsula vermək kifayətdir.

Əlbəttə, and kəffarəsi və onun hökmündə olanlarda³ isə yoxsula kəffarə kimi ehtiyat vacibə əsasən yalnız buğda və ya buğda unu verilməlidir.

¹ - Məqsəd 1129-cu məsələnin b bəndidir.

² - Məqsəd 1129-cu məsələnin a bəndidir.

³ - Məqsəd 1110-cu məsələdəki hallardır.

Məsələ 1133: Kəffarə yeməyi yoxsulun mülkiyyətinə keçirməklə verilsə, fəqirə verilən bir müdd yeməyin¹ yalnız tək növ olması lazımdır. Ona görə də onun yarısını düyü, yarısını çörək şəklində vermək olmaz.

Əlbəttə, yoxsulun mülkiyyətinə verilən yeməyin, ürfün nəzərində yemək sayılan sümüklü və piyli olan bir müdd (təxminən 750 qram) ət, ya bozbaş,² yaxud şorba və ya mərci plovu (mərcimək və düyü ilə bişirilmiş plov) olması da kifayətdir.

Məsələ 1134: Əgər bir və ya bir neçə fəqirə kəffarə kimi bir neçə müdd yemək verilsə, hər müdd yeməyin digərləri ilə eyni növdən olması vacib deyildir.

Məsələn, bir müdd yeməyi düyüdən, digər müdd yeməyi isə çörək olaraq kəffarə kimi vermək mümkündür.

Eynilə, yoxsula bir müdd yeməyi birdəfəyə vermək lazım deyil. Məsələn, yarım müdd çörəyi bir dəfə, yarısını isə başqa vaxt yoxsula kəffarə kimi vermək olar.

Məsələ 1135: Kəffarə yeməyi (ərzaq) yoxsulun mülkiyyətinə keçirməklə verildiyi hallarda, yoxsulun onu yeməsi vacib deyildir. Daha doğrusu, o, yeməyi başqasına verə və ya sata da bilər. Şəxs kəffarə yeməyini yoxsulun mülkiyyətinə keçirib ona verməklə öhdəsində olan kəffarəni vermiş sayılır.

Məsələ 1136: Əgər kəffarə yeməyi yoxsulun mülkiyyətinə keçirməklə verilərsə, yoxsulun böyük və ya kiçik olmasının fərqi yoxdur və onların hər birinə bir müdd yemək vermək kifayətdir.

Əlbəttə, həddi-büluğa çatmayana, dəli və ya səfehə veriləcək bir müdd yeməyi onun qanuni qəyyumuna (vəlisinə) təhvil vermək lazımdır ki, onun üçün yeməyə sahiblənmiş olsun. Yeməyi həddi-büluğa çatmayana, dəli və ya səfehə təhvil vermək kifayət deyil.

¹ - Məqsəd 1129-cu məsələnin a bəndidir.

² - Əlbəttə, bozbaşın suyu adi haldan xaric olmamalıdır.

Məsələ 1137: Əgər kəffarəni icra etmək yoxsulu doyurmaq ilə həyata keçirsə, iki azyaşlını cəm olaraq həddi-bülüğa çatmış şəxs kimi hesab etmək lazımdır.¹ Əlbəttə bu hökm, böyüklər və azyaşlılar birlikdə doyurulursa ehtiyata görə lazımdır.

Məsələ 1138: Həddi-bülüğa çatmayanı, dəli və ya səfehli kəffarə niyyətilə doyurmaq üçün onun şəri vəlisinin və ya onun şəriət baxımından hami və qəyyumu olan şəxsin icazəsini almaq onların (qəyyum və ya haminin) hüququna zidd deyilsə vacib deyildir.

Kəffarə üçün yoxsullara paltar verilməsi ilə bağlı məsələlər

Məsələ 1139: Kasıba kəffarə kimi verilən (and kəffarəsi və onunla əlaqədar olan kəffarələr) ürfün nəzərində libas sayılmalı və əvvəllər istifadə olunmuş paltar olsa belə, ona təhvil verilməli və mükiyyətinə keçirilməlidir.

Əlbəttə, paltar qısa müddətdən sonra xarab olacaq və ya yararsız hala düşəcək şəkildə cırıq, köhnə olmamalıdır. Ayaqqabı, corab, papaq, əmmamə, şal, kəmərlər və s. vermək kifayət deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər yoxsula bir paltar (məsələn, şalvar və ya köynək) vermək kifayətdir. Həmçinin, hər kasıba iki paltar vermək müstəhəbdir. Əslində, maddi imkan olduğu təqdirdə hər kasıba iki paltar vermək müstəhəb ehtiyata uyğundur.

Məsələ 1140: Kəffarə üçün yoxsullara paltar verildiyi zaman yoxsulun qadın, yaxud kişi olması arasında fərq yoxdur. Amma çox kiçik paltarların verilməsi (məsələn, bir aylıq və ya iki aylıq körpə üçün olarsa) məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

¹ - Bu məsələdə azyaşlıdan məqsəd, yaşının azlığına görə böyüklərə nisbətən daha az yeməklə doymasıdır. Belə ki, aradakı fərqlərin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, həddi-bülüğa çatmayan, dəli və ya səfehə veriləcək libası onun şəri vəlisinə təhvil vermək lazımdır ki, onun üçün paltara sahiblənmiş olsun. Libası həddi-bülüğa çatmayana, dəli və ya səfehin özünə təhvil vermək kifayət deyil.

Məsələ 1141: Yoxsul qadına kişi paltarı və ya yoxsul kişiye qadın paltarı, eləcə də yetkin bir fəqirə kəffarə məqsədi ilə azyaşlı paltar vermək kifayət deyil. Yoxsul fəqir kişiye xalis ipək paltar vermək isə məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 1142: Paltar tikmək üçün yoxsula parça vermək kəffarə üçün kifayət deyil. Amma paltar tikmək üçün yoxsula parça ilə birgə onun tikiş xərclərini də ödəsə, sonra onu kəffarə olaraq qəbul etsə, fəqirin parçadan özünə paltar tikdirəcəyinə əmin olduğu təqdirdə işkalı yoxdur.

Yoxsullara kəffarə pulu vermək və onları vəkil təyin etmək

Məsələ 1143: Əgər insan yemək və ya paltarın qiymətini və pulunu kəffarə üçün yoxsula versə, kifayət deyil. Daha doğrusu, kəffarə məqsədi ilə yemək və ya paltarın özünü əvvəllər qeyd olunan izahlara əsasən yoxsula verməlidir.¹

Əlbəttə, kəffarə verməsi vacib olan şəxs yoxsula yeməyin və ya paltarın pulunu verə bilər ki, onun adından istədiyini alsın. Sonra onu qeyd olunan şərtlərə əsasən kəffarə kimi qəbul etsin.² Belə ki, nə qədər ki, yoxsul şəxs onun verdiyi pulla kəffarə üçün nəzərdə tutulanı almayıb, kəffarə həmin şəxsin öhdəsindən götürülməz. Ona görə də yoxsulun ona verilən pulla kəffarə üçün nəzərdə tutulan şeyi alması həmin şəxsə sabit olmalıdır.³

¹ - Əgər yoxsul yemək, yaxud geyimin pulunu öhdəsinə götürərək satın alsın, sonra kəffarənin pulunu borcunu ödəmək üçün satıcıya versə kifayət deyildir.

² - Belə ki, yoxsul şəxs kəffarə verən tərəfindən zəkatı aldıqdan sonra malı onun tərəfindən öz mülkiyyətinə daxil etsin, ya da ki doyurmaq kafi olduğu halda yeyib doysun.

³ - Əgər fəqir sözügedən əməli icra etdiyini iddia edərsə, 1145-ci məsələdə qeyd olunan hökm ona şamil olar.

Məsələ 1144: Mal verilməsi lazım olan kəffarədə birbaşa şəxsin özünün müstəhəqə kəffarə verməsi vacib deyildir. Belə ki, o, bu işə kimisə vəkil də təyin edə bilər.

Amma kəffarə vəkil tərəfindən icra edilmədiyi müddətcə, kəffarə öhdəliyi şəxsin üzərindən götürülmüş sayılır. Ona görə də şəxs kəffarənin onu təmsil edən vəkil tərəfindən ödənildiyindən xəbərdar olmalıdır.

Məsələ 1145: Əgər vəkil kəffarəni müstəhəqə ödədiyini bildirsə, lakin onu vəkil təyin edən şəxs buna əmin, ya xatircəm olmasa, vacib ehtiyata görə, onun dediklərinə etibar edə bilməz.

Lakin əgər şəxs vəkili tərəfindən kəffarənin müstəhəqə verildiyinə əmin, ya xatircəm olarsa, amma bu işi səhih şəkildə icra edib-etməməsinə şəkk edərsə, onun əməlinin düzgünlüyünə qərar verə bilər.

Məsələ 1146: Əgər bir şəxs iki və ya daha çox şəxs tərəfindən (Ramazan ayının orucunu qəsdən açmağın və ya qəza orucunun gecikdirilməsinin kəffarəsi kimi) müəyyən kəffarəni ödəmək üçün vəkil (təmsilçi) olarsa, belə ki, həmin şəxslərin kəffarələrini tədriclə iki, ya bir neçə mərhələdə yoxsula ödəmək istəsə, vacib ehtiyata əsasən, başqa kəffarə şərtlərinə riayət etməklə yanaşı, hər dəfə kəffarə verərkən, müxtəsər şəkildə də olsa kəffarə verən şəxsi müəyyən etməsi və kəffarənin həmin şəxsin niyyətinə verməsi lazımdır.

Məsələn, “bu kəffarəni müəyyən şəxs, məsələn Hüseyn tərəfindən ödəyirəm”, yaxud “bu kəffarəni məni vəkil təyin edən birinci şəxsin adından ödəyirəm” və beləcə başqa şəxslər tərəfindən sonrakı kəffarələri də yoxsullara versin.

Bununla da, kəffarənin kimin tərəfindən verildiyini müxtəsər şəkildə olsa belə təyin etmədiyi təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən kəffarə kimi verdikləri həmin şəxslərin heç birinin kəffarəsindən sayılmayacaqdır.

Qeyd etmək lazımdı ki, bu hökm müxtəlif şəxslər tərəfindən onların kəffarələrini ödəmək üçün vəkillik edən və onları tədricən yoxsullara çatdıran xeyriyyə təşkilatları üçün də keçərlidir.

Kəffarə müstəhəqləri üçün şərtlər

Məsələ 1147: Kəffarə almağa müstəhəq (haqqı olan) fəqir dedikdə, haqqında “Xüms” fəslində¹ izah verilmiş fəqir nəzərdə tutulur. Kəffarə verilən fəqir müsəlman, daha doğrusu, vacib ehtiyata əsasən on iki imam şiəsi olmalıdır. Əlbəttə, on iki imam şiəsi tapılmadığı halda, bu məzhəb haqda məlumatı az olan qeyri-şiə müsəlmana kəffarə verməyin işkalı yoxdur. Şübhəsiz, həmin şəxsin nasibi, yəni Əhli-beyt (ə) düşməni olmamaması lazımdır.

Məsələ 1148: Şəxs ona nəfəqəsi vacib hesab edilən (valideyn, övlad, daimi həyat yoldaşı kimi) şəxslərə kəffarə verə bilməz. Amma onu digər müstəhəq qohumlara verməsi caizdir, əksinə, daha da fəzilətli əməldir.

Məsələ 1149: Əgər vəfat edən şəxsin kəffarə borcu qalarsa, sağlığında nəfəqəsi ona vacib olan şəxslər yoxsuldursa, başqa istihqaq şərtlərinə sahib olmalarını nəzərə alaraq, sözügedən kəffarə onlara verilə bilər.

Məsələ 1150: Kəffarəni günaha sərf edən şəxsə kəffarə vermək olmaz. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, kəffarə vermək onun günahına yardım etməyə və çirkin, pis işlərə təvşiq olmasına səbəb sayılmamalıdır.

Məsələ 1151: Kəffarə verilən müstəhəqin adil olmasına gərək yoxdur. Lakin vacib ehtiyata əsasən, məstədicilər içən, namaz qılmayan, açıq-aşkar günah edən və fasiq şəxsə kəffarə verilməməlidir.

Məsələ 1152: Seyid olmayan şəxs kəffarəsini seyid fəqirə verə bilər. Bununla belə, kəffarəni seyid olmayan fəqirə verməsi müstəhəbdir.

¹ - Xüms fəslə, 807 və sonrakı məsələlərə müraciət edin.

Kəffarələr ilə bağlı müxtəlif məsələlər

Məsələ 1153: Vacib kəffarəni verməyi təxirə salmaq vacib məsələdə səhlənkarlıq hesab edilmədiyi təqdirdə caizdir. Müstəhəb ehtiyata əsasən ödəməyə qadir olduğu zaman onu mümkün qədər tez bir zamanda versin.

Məsələ 1154: Əgər kəffarəsi vacib olan şəxs özü yoxsul olarsa, öz kəffarəsini özü üçün istifadə edə bilməz, onu müstəhəq sayılan başqa bir yoxsula verməlidir.

Məsələ 1155: Vəfat etmiş şəxsin istər maddi, istərsə də qeyri-maddi kəffarəsini vermək üçün naib olmaq səhihdir. Bu işdə naib olmağın pulsuz və ya icarə, cüalə və bunun kimi müqavilələr əsasında pul müqabilində olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1156: Sağ adamın naibi olaraq hətta özü yerinə yetirmək iqtidarında olmasa belə, onun kəffarə orucunu tutmaq səhih deyildir. Mal kəffarəsində isə vəzifəsi kəffarə vermək olan şəxsin istəyi olmadan, onun naibi olaraq kimsə kəffarəsini icra etsə, vacib ehtiyata əsasən bu kifayət etməz.

Amma bu növ kəffarədə vəzifəsi kəffarə vermək olan şəxsin icazəsi və ya istəyi ilə onun naibi kimi kimsə kəffarə verərsə kafidir. Burada onun ödənişli, yaxud ödənişsiz naiblik etməsinin fərqi yoxdur.

Məsələ 1157: Əgər mal və ya maldan qeyri kəffarə verməli olan şəxs vəfat etsə, onun kəffarəsini vermək vərəsələrinə vacib deyil.¹ Əlbəttə, kəffarələrin ödənilməsi üçün vəsiyyəət edərsə, onun vəsiyyətinə əməl edilməsi vacibdir. Sözügedən vəsiyyəət mərhumun malının üçdə birindən təmin ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər vəsiyyəət mərhumun malının üçdə birindən çox olarsa, malın üçdə bir hissəsindən çoxunu xərcləməyə vərəsələrin icazəsi

¹ - Belə ki, mərhum orucun kəffarəsini verməli olduğu halda onun ən böyük oğlunun ona əməl etməsi müstəhəb ehtiyatdır.

lazımdır. Əlbəttə, əgər vərəsələr arasında həddi-bülüğa çatmamış, dəli və səfeh kimi üzrlü insanlar varsa, (kəffarəyə tələb olunan miqdar üçün) malın üçdə bir hissəsindən çoxunu onların miras payından xərc etmək olmaz.

Andın hökmləri

Andla bağlı hökmlər andın növündən asılıdır. Bu bölümün davamında andın növləri və onların şəri məsələlərindən bəhs ediləcəkdir.

Andın növləri

Məsələ 1158: And üç cürdür:

1. İnsan verdiyi sözünün doğruluğunu sübut etmək üçün and içir. Məsələn, insanın borcunu ödədiyinə and içir.¹

Bu halda söylədiyi söz doğru olarsa and içməsi məkrüh,² əgər yalandırsa, yaxud “elm və dəlil olmadan iddia etmək” sayılırsa haramdır.³ Doğrusu, mübahisələrin həllində yalan and içmək bəzi hallarda böyük günahlardan sayılır.

Şübhəsiz ki, insan özünü və ya başqa bir mömini zalımın şərindən xilas etmək üçün yalandan and içsə, işkalı yoxdur. Belə ki, o zalım başqa bir şəxsin və ya möminin həyatına və ya ləyaqətinə təhlükə yaratsa, yalandan and içmək vacib olur.

Qeyd lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan halda əgər bir şəxs tövriyə etməyə qadirdirsə və ona diqqət yetirirsə, vacib ehtiyata əsasən, tövriyə etməsi lazımdır.

Tövriyə insanın sözün zahirinə zidd olan bir mənə qəsd etməsi və niyyətinə işarə etməməsidir. (Yəni ilkin və zahiri mənasını gizlətmək və ondan başqa mənanı

¹ - Bu növ anda “xəbər andı”, yaxud “yəminül-ixbar” deyilir.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, düzgün andın öz-özlüyündə məkrüh olmasına baxmayaraq, başqa hallarda, məsələn, zəruri məqamlarda and içənin öhdəsinə kəffarə gəlmir. Bəzi hallarda məkrüh deyil, hətta and içmək önəmlidir.

³ - Sözügedən and, and içməyə kəffarəni sabut etmir. Əlbəttə, bu növ andın üçüncü cild, 1069-cu məsələdə qeyd olunduğu kimi özündən ittihamı uzaqlaşdırmaq və münaqişəli məsələlər zamanı xüsusi hökmləri vardır.

aşkar etməkdir. Tərc.) Məsələn, zalım kimisə incitmək istəsə və birindən soruşsa, filankəsi görmüsənmi?

Cavabında “görməmişəm” - deməlidir və belə ki, onu bir saat əvvəl görsə də, bu sözü ilə onu 5 dəqiqə əvvəldən bəri görməməsini qəsd edir.

2. Bir şəxs başqa bir şəxsə müraciət etdikdə, onun diqqətini cəlb etmək üçün öz istəyini and içərək bildirir. Necə ki, dilənçi insanlardan kömək istəyəndə: “Sizi Allaha and verirəm mənə kömək edin” deyir.

Belə bir and öz-özlüyündə¹ kömək istəyənin və kömək tələb edilən tərəfin üzərinə zəruri məsuliyyət və öhdəlik gətirmir.²

3. İnsanın gələcəkdə bir işi edəcəyinə və ya etməyəcəyinə təkid etməsi üçün Uca Allahın adına və ya onun sifətlərindən birinə, gələn məsələlərdə bəyan olunacaq izahlara əsasən and içir.³

Şəriət qaydalarına uyğun olduğu təqdirdə bu növ andı yerinə yetirmək vacibdir və bundan sonra and mövzusu altında bəhs ediləcək hökmlər də, elə bu növ anda aiddir.

Andın yerinə yetirilmə keyfiyyəti

Məsələ 1159: And yalnız niyyəti qəlbə keçirməklə deyil, sözlə ifadə olunduğu (dilə gətirdiyi) zaman yerinə yetir. Məsələn, belə bir formada: “Allaha and olsun ki, gələcəkdə bir gün oruc tutacam”-deyərsə and sayılır.

Əlbəttə, lal işarə edərək and içsə, səhihdir. Həmçinin, danışa bilməyən şəxs andı bir yerə yazıb və ürəyində də onu niyyət etsə, kifayətdir. Doğrusu, nitq qabiliyyəti olan şəxs də qəlbində niyyət etməklə və yazaraq and içərsə, vacib ehtiyata əsasən, ona əməl etməlidir.

¹ - Başqa hallara nəzər salmadan, məsələn, dilənçi qarşı tərəfə: “Səni Allaha and verirəm, mənə kömək et!” - dedikdə, şəxs onun andını qəbul edib, ona maddi yardım vəd etdiyi zaman, vacib ehtiyata əsasən vədinə xilaf çıxmamalıdır. Amma vədinə xilaf çıxarsa kəffarə verməli deyil.

² - Bu növ and, “istək, yalvarma andı”, yaxud “yəminül-münaşidə” adlanır.

³ - Bu növ and, “müqavilə andı”, yaxud “yəminül-əqd” adlanır.

Məsələ 1160: İstənilən dildə and içə bilər. İstər fars dilində olsun, istər ərəb dilində olsun, istərsə də başqa dillərdə olsun, fərqi yoxdur. Necə ki, məsələn: “Allaha and olsun ki, bir gün oruc tutacam” dedikdə, and düzgün sayılır.

Məsələ 1161: Bir şəxs and içmək üçün başqa şəxsi vəkil kimi təyin edə bilməz. Həmçinin, nəzərdə tutulan şəxs bildikdən sonra icazə versə belə, başqa bir şəxs üçün onun bir işi etməsi və ya tərk etməsi barəsində füzuli formada and içmək düzgün deyil.

Məsələ 1162: Əgər insan yalnız Allah-taalanın müqəddəs zatını nəzərdə tutan (ondan başqa mənada işlənməyən) adlarından birinə and içsə, bu (şəriət baxımından) and sayılır. Məsələn “Allah” və “Pərvərdigar” və ya ona məxsus olan sifət və əməllərlə Allaha and içmək kimi, məsələn, “And olsun göyləri və yeri Yaradana”-deyərək and içərsə, and icra edilmişdir.

Necə ki, şəxs daha çox Allah-taala haqda işlədilən bir ad və ya sifətlə and içərsə, belə ki, izahat və əlamət olmadan həmin ad və ya sifəti söylədikdə Allah-taalanı nəzərdə tutması başa düşülür, belə ki, məsələn, “Xaliq” və “Razıq”ə and içərsə, and icra edilmiş deməkdir.

Həmçinin, yalnız and içildiyi zaman məqsədin Allah-taala olması nəzərə gələn bir sıra ad və ya sifətə and içsə, məsələn, “Sami” və “Bəsir”ə and içərsə, yenə də onun andı səhihdir.

Məsələ 1163: Şəxsin niyyəti Allahın müqəddəs zatına and içmək olduğu təqdirdə, and səhihdir. Buna görə də, and içməklə, Allahın müqəddəs zatını nəzərdə tutmayaraq belə desə: “And olsun Allahın əzəmətinə...” və ya “Allahın izzəti və cəlalına and olsun ki bunu edəcəyəm”, and içmiş sayılır.

Məsələ 1164: Əgər kimsə Allahın elçisinə (s) və ya pak İmamlara (ə) və ya başqa ilahi övliyalara və Quran və Kəbə kimi müqəddəslərə and içsə bunun üçün şəri öhdəlik daşımır və sözügedən and Uca Allaha and içmək hökmünə malik deyildir.

Məsələ 1165: Əgər andını Allah-Taalanın iradəsi və istəyi ilə birləşdirsə, məsələn: “Allaha and olsun ki, sabah oruc tutacağam, inşallah” desə, “inşallah” deyərkən məqsədi Uca Allahın müqəddəs adını təbərrük olaraq zikr etməkdirsə, andı düzgün sayılır.

Amma əgər niyyəti Allah-Taalanın iradəsinə¹ bağlı olaraq oruc tutmaqdırsa, belə and içmək batildir və şəri and sayılmır.

Şəriət baxımından and içən şəxsin şərtləri

Məsələ 1166: And içən şəxs, həddi-bülüğa çatmış və ağıl sahibi olmalı, öz ixtiyarı və niyyətilə and içməlidir. Buna görə də, həddi-bülüğ yaşına çatmamış uşağın andı səhih deyildir. Buna görə də, istər uşaq yaxşı və pisi anlayan olsun, istərsə də dəli və hətta dövrü dəli olsa belə onun andı düzgün deyil. Həmçinin, məcbur edilən və ya qəzəbdən, ixtiyarsız olaraq və ya bilmədən and içən, ya sərxoş halda and içən şəxsin andı səhih deyildir.

Məsələ 1167: Əgər səfeh şəxs² maliyyə işləri ilə bağlı and içsə, məsələn, kasıblara mal (pul) verəcəyinə and içsə, səhih deyil.³

Həmçinin, müflis olan şəxsin ona şəriət hakimi tərəfindən istifadə edilməsi qadağan edilmiş olan mallarına dair and içməsi səhih deyil. Amma axmaq və ya müflis şəxsin başqa hallarda and içməsi səhihdir.

And içilən işin şərtləri

a. Ciddi əziyyətə və ağır məşəqqətə səbəb olmadan and içmək

¹ - Məqsəd Uca Allahın təkvini iradəsidir.

² - Səfehin mənası üçüncü cild, Həcr bölümündə, 1646-cı məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ - İstər qeyd olunan mal şəxsi olsun, məsələn, əlindəki üzüyünü yoxsula sədəqə verməyə and içir, istərsə də ümumi olsun, məsələn, 1000 manat sədəqə verməyə and içməyinin fərqi yoxdur.

Məsələ 1168: İnsan tələb olunan vaxtda öhdəsindən gəlməyi bacardığı bir işi görməyə and içə bilər. Belə ki, sözügedən iş, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olmamalıdır.

b. Andın əhəmiyyətli olması

Məsələ 1169: Əgər şəxs haram və ya məkruh bir iş görməyə, yaxud vacib və ya müstəhəb işi tərk etməyə and içsə, andı səhih deyil.

Məsələ 1170: Əgər şəxs mübah bir işi yerinə yetirməyə and içsə, həmin mübah iş şəriətdə savabı üstün olan əməl olsa, andı səhihdir.¹ Həmçinin, əgər o mübah əməlin məntiqi şəkildə dünyəvi üstünlüyü² və ya onun özü üçün dünyəvi faydası³ varsa, andı səhihdir, belə olmadıqda isə andı batildir.

Bu hökm, şəxsin mübah bir işi tərk etməsinə and içdiyi halda da caridir.

Məsələ 1171: Əgər şəxsin and içdiyi şey öz üstünlüyünü itirsə, hətta sonra yenidən əhəmiyyət qazanmış olsa belə, ona əməl etmək vacib deyildir (and pozulmuşdur).

Məsələn, hər gün bir saat piyada yeriməyə və ya hər gün müstəhəb oruc⁴ tutmağa and içərsə,⁵ bir müddətdən sonra bu əməli ona zərərli olduğu təqdirdə, andı batil olar. Hərçənd, gələcəkdə yenidən piyada yerimək və ya oruc tutmaq onun üçün əhəmiyyət daşısa da, andı batil olmuşdur.

c. Atanın və ya ərin and içməyi qadağan etməməsi

¹ - Məsələn, oruc tutmağa güc toplamaq üçün müəyyən yeməyi yeyəcəyinə and içsin.

² - Səhər idman etmək və ya həftədə bir dəfə alpinizm məqsədilə gəzintiyə çıxmaq üçün and içmək kimi.

³ - Tibb sahəsindəki karyerasında irəliləmək üçün müəyyən kitab və ya kitabları oxumağa and içmək kimi.

⁴ - Orucun vacib, yaxud haram olduğu günlər istisna edilməklə.

⁵ - Belə ki, şəxs bir öhdəlik ilə gündəlik yeriməyi və ya oruc tutmağı özünə vacib edib və onun andı bir neçə anddan tərkib tapmayıb. Bu haqda 1178-ci məsələdə izah veriləcəkdir.

Məsələ 1172: Atanın icazəsi və razılığı olmadan uşağın and içməsi və ərinin icazəsi və razılığı olmadan arvadın and içməsi, şəriət şərtlərini nəzərə almaqla,¹ düzgündür, lakin ata və ya ər and içməyi onlara qadağan edibsə, andları səhih sayılmır.

Beləcə, uşaq və ya qadın and içdikdən sonra ata və ya ər onların andını pozarsa, and pozulmuş və batil olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, həm qadağa, həm də mərhəmət və şəfqətdən qaynaqlanıb-qaynaqlanmamasının heç bir fərqi yoxdur.

Anda sadıq qalmaq və onun pozulmasının hökmləri

Məsələ 1173: Əgər insan bir işi görməyə and içsə, həmin işi and içdiyi kimi də yerinə yetirməlidir. Odur ki, ayın birinci günü sədəqə verməyə, oruc tutmağa, ayın əvvəlində namaz qılmağa və ya Aşura günü İmam Hüseyn (ə) əzadlarına yemək verməyə and içərsə, yuxarıda qeyd olunan əməlləri həmin gündən əvvəl və ya sonra yerinə yetirmək kifayət etməz.

Həmçinin, şəxs xəstəliyi sağaldıqdan sonra sədəqə verməyə and içsə, xəstə sağalmazdan əvvəl sədəqə verməsi kifayət deyil. Həmçinin, əgər imamlardan (ə) birini, məsələn, Həzrət Əba Abdullah əl-Hüseyni (ə) ziyarət etməyə and içsə, amma başqa bir imamı (ə) ziyarət etsə, bu andın yerinə yetirilməsi üçün kifayət etmir.

Məsələ 1174: Üzrlü səbəbdən andını yerinə yetirməyən şəxs, günahkar sayılmır və ona kəffarə vacib deyildir. Odur ki, əgər unutqanlıq, çarəsizlik, qəflətə düşmək, ya xəta üzündən və ya qeyri-ixtiyari səbəblərdən² andını yerinə yetirməzsə, yaxud kimsə onu andını pozmağa məcbur edərsə, ya cahili-qasir

¹ - Buna görə də, şəriət şərtləri mövcud olmadıqda, məsələn, arvad ərinə qarşı vacib vəzifələri yerinə yetirməyəcəyinə and içirsə, belə bir and batildir.

² - Məsələn, vasvası şəxs indi namaza başlayacağına and içsə və vasvasılıq üzündən namaz qıla bilməsə, vasvasılığı qeyri-ixtiyari olaraq andını yerinə yetirməyə mane olarsa, kəffarəsi yoxdur.

olarsa (şəriət məsələsini öyrənməkdə səhlənkarlıq etməmiş sayılarsa) ona kəffarə vacib deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər yuxarıda qeyd olunan halda andın mövzusu davamlı bir şeydirsə, məsələn, bir şəxs andını yerinə yetirmək üçün vaxt təyin edibse və andın yerinə yetirilməsi üçün müəyyən bir zaman qalıbsa, qalan müddət ərzində andını yerinə yetirməlidir. Məsələn, bir il müddətində hər cümə günü İmam Rzani (ə) ziyarət edəcəyinə and içmişsə, əgər unutmazlıqdan cümə günlərindən birində ziyarətə getməsə, sonrakı həftələrdə öz andına əməl etməlidir. Həmçinin ömür boyu siqaret və qəlyan çəkməyəcəyinə and içsə, unutmazlıqdan siqaret və ya qəlyan çəksə, andı batil deyil, siqareti və ya qəlyanı tərk etməlidir.

Məsələ 1175: Məsələn, insan ayın sonuna qədər bir gün oruc tutmağa and içsə, əgər orucu gecikdirsə və təsadüfən xəstələnsə və xəstəliyi ayın sonuna qədər davam etsə, orucunun gecikməsi üzrlü səbəbdən olarsa, belə ki, ayın sonuna qədər oruc tutacağını güman etmişdirsə, andı batil olmuşdur, amma günahı və kəffarəsi yoxdur. Amma orucu gecikdirməsi üzrsüz olarsa, günahkar sayılır və kəffarə ona vacibdir.

Məsələ 1176: Əgər keçən məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə əməl edərək and içərsə, üzrsüz olaraq andını pozarsa günahkardır və ona kəffarə vacibdir.

Andın pozulmasının kəffarəsi bir qulu azad etmək və ya on yoxsulu doyurmaq və ya hər birinə bir müdd, yəni təqribən 750 qram yemək¹ verməli və ya onlar üçün paltar hazırlamalıdır.² Əgər bunlardan hər hansı birini etmək imkanı yoxdursa, üç gün ardıcıl oruc tutmalıdır, lakin and içdiyi əməlin qəzasını yerinə yetirmək, hətta o əməl oruc və ya namaz olsa belə, vacib deyildir.³

¹ - 1132 və ondan sonrakı məsələlərdə yeməyin mənası qeyd olunub.

² - Paltarın mənası 1139 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunub.

³ - Andın kəffarəsi haqqında daha geniş açıqlama Kəffarələr bölümündə qeyd edilmişdir.

Məsələ 1177: Əgər şəxs hansısa bir əməli yerinə yetirmək üçün and içsə, lakin onun yerinə yetirilməsi üçün vaxt təyin etməsə, andı yerinə yetirməyi o dərəcədə gecikdirə bilər ki, onun icrasını gecikdirmək üçün baxışına görə səhlənkarlıq sayılsın. And içilən əməl qəsdən ömür boyu yerinə yetirilməzsə, həmin and pozulmuş sayılır.

Əlbəttə, əgər and içərkən onu uzun müddətli gecikdirməsi onun niyyətinə zidd sayılırdısa, bu qədər qəsdən gecikdirmək belə andın pozulmasını təmin edir.

Məsələ 1178: Əgər bir şəxs müəyyən müddətdə bir əməli yerinə yetirməyə, məsələn, bu ilin Şəban ayını bütünlüklə oruc tutmağa and içsə, and içməkdə niyyəti çoxsaylı öhdəliklər götürmək olarsa, yəni, ayın hər bir gününün orucunu ayrı-ayrı və müstəqil formada öhdəsinə götürübsə, bu halda hər gün orucunu qəsdən pozsa, andını pozduğu günlərin kəffarəsi ona vacib olur. Həmçinin, qalan günlərə nisbət andının öhdəliyi aradan qalxmır və sonrakı günlər üçün də orucunu davam etməlidir.

Lakin əgər onun niyyəti and içməklə bir öhdəlik götürmək olubsa, belə olduğu halda ilk dəfə qəsdən andı pozmaqla, andı batıl sayılır və ona yalnız bir and kəffarəsi vacib olur və qalan günlər üçün öhdəsində kəffarə yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər insan and içdikdən sonra onun andının birinci, yoxsa ikinci növə aid olmasında şəkk edərsə, ikinci növ andın hökmləri ona şamil edilir.

Məsələ 1179: Əgər şəxs müəyyən müddətdə hansısa bir işi etməyəcəyinə and içərsə, məsələn, səhər çağı ilə günəşin doğması arasında olan zaman müddətində yatmayacağına and içdikdən sonra qəsdən öz andını pozarsa keçən məsələdə qeyd olunan hökmü daşıyır.

Məsələ 1180: İnsanın hansısa bir məsələ üçün Uca Allaha və ya Allahın Peyğəmbərinə (s) və ya Allahın dininə və ya məsum imamlardan (ə) üz çevirməyə (nəuzubillah), məsələn; “əgər vədimə vəfa etməsəm allahsızam, allahı tanımıram” kimi and içməsi, andını pozmasa belə haramdır. Amma belə and içərək sonra andını pozarsa 1103-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi onun kəffarəsini verməlidir.

NƏZRİN HÖKMLƏRİ

Nəzrin tərifi

Məsələ 1181: Nəzir insanın Allah-Taalanın rızası üçün bir işi görməsinə və ya onu tərk etməyi öhdəsinə almasına və ona əməl etməyi özünə vacib etməsinə deyilir. Gələcəkdə qeyd edəcəyimiz şərtlərlə nəzir edilsə, onu yerinə yetirmək mükəlləfə vacibdir.

Məsələ 1182: Nəzir etmək öz-özlüyündə müstəhəb və ya məkrüh deyildir. Amma insan nəzirin pozulmasına görə, səhlənkarlıq və diqqətsizlik üzündən olsa da, özünü günaha saldığı zaman məkrühdür.

Nəzirin yerinə yetirilməsi keyfiyyəti

Məsələ 1183: Şəriət qaydalarına uyğun olan nəzir, yalnız niyyətin qəlbdən keçməsi ilə həyata keçmir, nəzir tərifində qeyd olunan şəkildə Uca Allahın adını¹ ehtiva edən kəlmələri söyləməklə ifadə edilməlidir. Məsələn: “Allah rızası üçün bir gün oruc tutmağı öhdəmə alıram” və ya: “Xəstəm sağalsa, Allah rızası üçün bir gün oruc tutmağı öhdəmə götürürəm”² şəklində ifadə edilsin.

Amma qəlbində niyyət etsə belə, dili ilə Uca Allahın adını söyləməsə, məsələn; “Oruc tutmağı öhdəmə götürürəm” və ya “Oruc tutmağı nəzir edirəm”, “Xəstəm sağalsa, oruc tutmağı nəzir edirəm” desə nəzir etmiş sayılmır. Həmçinin, Allah-Taalanın adının yerinə Əhli-beytin (ə) və ya İmamzadələrin (ə) adını çəksə, şəriət qaydalarına əsasən nəzir etmiş sayılmır.

1 - And içmək fəslində 1162 məsələdə bəyan edildiyi kimi, nəziri kəlmələrlə ifadə etdiyimiz zaman Uca Allahın digər ad və sifətlərinin zikr edilməsi də kifayətdir.

2 - Ya “Allah rızası üçün bunu etməyi öhdəmə götürürəm”, ya “Allah rızası üçün bunu etmək öhdəmdə olsun”, ya “Allah rızası üçün bunu etməyi öhdəmə alıram”, ya da “Allah rızası üçün bir gün oruc tutaram”.

Əlbəttə, “İlahi, filan işi etməyi öhdəmə alıram”, ya “Allahım, filan işi etməyi öhdəmə alıram” desə və Allah-taalaya müraciətlə onu səsələsə, belə bir nəzirin səhihliyi məhəlli işkaldır və bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Məsələ 1184: Əgər Uca Allahın adı ilə yanaşı, nəzir kəlməsinin özü də “Allah rızası üçün filan işi görməyi nəzir edirəm”¹ kimi ifadələrlə zikr olunarsa, belə bir nəzirin səhihliyi məhəlli işkaldır və bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır. Həmçinin, “İlahi, filan işi görməyi nəzir edirəm” desə də, hökm eynidir.

Məsələ 1185: Nəziri istənilən dildə oxumaq kifayətdir. İstər fars olsun, istər ərəb olsun, istərsə də başqa bir dildə söylənə bilər. Məsələn: “Lilləhi ələyyə, bir gün oruc tutacam”² desə belə, nəziri səhihdir.

Məsələ 1186: İnsan nəzir etmək üçün başqa bir şəxsi vəkil (təmsilçi) təyin edə bilməz. Həmçinin, özü icazə versə belə, başqa şəxsin əvəzində füzuli nəzir etmək səhih sayılmır.

Məsələ 1187: İnsan nəzir etməklə başqası üçün öhdəlik yarada bilməz. Deməli, qadın nəzir etsə ki, əri Əhli-beyt (ə) üçün bayram və ya əzadarlıq məclisi təşkil edəcək, ərinin belə bir nəziri yerinə yetirməsi vacib deyil.

Nəzrin növləri

Məsələ 1188: Şəriət nəziri iki növdür:

a. Şərti nəzir. Məsələn belə deyir: “Xəstəm sağalsa, Allah yolunda bir ay oruc tutmağı öhdəmə alıram”.³

b. Mütləq nəzir.⁴ Məsələn belə deyir: “Allah rızası üçün gecə namazını qılmağı öhdəmə alıram”.⁵ Bu nəzirdə heç bir qeyd və şərt nəzərdə tutulmayıb.

Məsələ 1189: Şərti nəzir iki növdür:

1 - Yaxud “Nəzir edirəm ki, Allah rızası üçün bir gün oruc tutum”, ya “Allah rızası üçün bir gün oruc tutmağı öhdəmə alıram”.

2 - Yarısı ərəb yarısı azərbaycanca. Tərc.

3 - Bu növ nəzir “şərti və ya asılı nəzir” adlanır.

4 - Qeyd-şərtsiz nəzir.

5 - Bu növ nəzir “mutləq nəzir və ya ümumi nəzir” adlanır.

a. Uca Allaha şükür etmək məqsədi ilə nəzir etmək.

Bu halda nəzirdə qoyulan şərt şükür etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Odur ki, əgər bir şəxs belə nəzir etsə ki, “övladım Qurani-Kərimi tam əzbərləsə, filan məbləğdə sədəqə verəcəm”, nəziri düzgündür.

Amma nəzir etsə ki, “övladım şahmat müsabiqəsində qalib gəlsə, filan məbləğdə sədəqə verəcəm”, nəziri batildir.

b. Özünü bir işdən çəkəndirmək üçün nəzir etmək.

Bu halda nəzirdə şərt kimi ortaya qoyduğu məsələnin yerinə yetirilməməsi məqbul sayılan işlərdən biri olmalıdır: Məsələn, belə nəzir etsin: “Sübhədən gün doğana kimi qəsdən yatsam, gün ərzində bir cüz Quran oxumalıyam”.

Amma nəzir etsə ki, əlaqəni kəsdiyi qohumlarından biri ilə yenidən rabitə yaratdığı təqdirdə (özünü cəzalandırmaq niyyətilə-tərc), bir gün oruc tutmalıdır, nəziri batildir. Çünki qohumlarla əlaqəni (sileyi-rəhimi) kəsmək şəriətdə haramdır.

Məsələ 1190: Əgər şəxs, xəstəsi sağaldığı və ya gözlədiyi şəxs səfərdən sağ-salamat qayıtdığı halda, hansısa bir iş görməyi nəzir etsə, amma nəzir etməzdən əvvəl xəstənin sağalmasını, yaxud səfərdə olan şəxsin nəzir etmədən öncə geri qayıtdığını öyrənsə, nəzri yerinə yetirmək lazım deyil.

Nəzir edən şəxsin şərtləri

Məsələ 1191: Nəzir edən şəxs həddi-bülüğa çatmış və ağıl sahibi olmalı, öz iradə və niyyəti ilə nəzir etməlidir. Buna əsasən, yaxşı və pisi anlasa belə, həddi-bülüğa çatmamış uşağın və ya hətta ilin bəzi dövründə dəli olsa belə, dəlinin nəziri səhih deyil. Həmçinin, məcbur edilən və ya qəzəbdən, ixtiyarsız olaraq və ya bilmədən and içən, ya sərxoş halda and içən şəxsin nəziri səhih deyil.

Səfeh və ya müflis şəxsin nəzir etməsinin hökmü onların and içməsinin 1167-ci məsələdə qeyd edilmiş hökmü ilə eynidir.

Nəzrin düzgünlüyünün şərtləri

a. Ciddi əziyyətə və ağır məşəqqətə səbəb olmadan nəzir etmək

Məsələ 1192: İnsan əməl etməli olduğunda öhdəsindən gəlməyi bacaracağı bir işi görməyi nəzir edə bilər. Belə ki, sözügedən iş, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olmamalıdır.

Buna əsasən, Quranın müəyyən bir surəsini əzbərləməyi nəzir etsə, hafizə zəifliyi səbəbindən həmin surəni əzbərləyə bilməsə və ya oruc tutmaq onun üçün zərərli olarsa, nəzir etsə, nəziri düzgün deyil.

Məsələ 1193: İnsan əgər bir işi nəzir etdiyi zaman onu bacarırdısa, lakin nəzirə əməl etmək vaxtı onu yerinə yetirmək iqtidarında deyilsə, yaxud nəzirin yerinə yetirilməsi onun üçün adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə), yaxud ciddi zərərə səbəb olarsa, nəziri batildir və ona əməl etmək vacib deyildir.

Əlbəttə, şəxs oruc tutmağı nəzir etsə və orucunu yerinə yetirməyə aciz olsa, vacib ehtiyata əsasən hər gün əvəzinə yoxsula bir müdd (təqribən 750 qram) yemək verməli və ya onun əvəzinə oruc tutması üçün iki müdd yemək verməlidir.

Məsələ 1194: Əgər ata, məsələn, öz məsləhətini anlayan həddi-büluğa çatmış qızını seyidlə evləndirməyi nəzir etsə, bu nəzir onun qızı üçün şəri bir öhdəlik gətirmir. Qızını bu işə razı etmək mümkün olmasa, atanın nəziri batildir. Amma ata qızının razılığını adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) düşmədən ala bilsə, nəzirini yerinə yetirməsi lazımdır.

b. Nəzirin əhəmiyyətli olması

Məsələ 1195: Nəzrin şəriət baxımından dəyəri olmalıdır. Məsələn, şəxs vacib ya müstəhəb bir iş görməyi, yaxud haram və ya məkrüh işi tərk etməyi

nəzir etsin. Deməli, şəxs haram və ya məkrüh bir iş görməyi, yaxud vacib və ya müstəhəb işi tərk etməyi nəzir etsə, nəziri səhih deyil.

Məsələ 1196: Əgər şəxs mübah bir işi yerinə yetirməyi nəzir etsə, belə bir nəzir səhih deyil. Amma müəyyən səbəbə görə o işi görmək şəriət baxımından daha yaxşıdırsa və həmin şəxs elə buna əsasən də onu yerinə yetirməyi nəzir etsə, nəziri səhihdir. Məsələn, müəyyən bir yeməyi yeməyə nəzir etsə və niyyəti o yeməyi yeyərək oruc tutmağa qüvvət qazanmaq olarsa onun nəziri səhihdir.

Necə ki, əgər hansısa səbəbdən mübah əməli tərk etmək şəriət baxımından daha yaxşıdırsa və şəxs elə bu səbəbdən də, həmin işi tərk etməyi nəzir etsə, belə bir nəzir səhihdir. Bu, insanın günahlarını tərk edərək iradəsini gücləndirmək üçün sevdiyi yeməkdən bir müddət əl çəkməyi nəzir etməsinə bənzəyir.

Məsələ 1197: Əgər bir şəxs şəriətdə üstün sayılan namaz, oruc və ya sədəqə kimi bir əməli müəyyən keyfiyyətdə və ya müəyyən vaxt və məkanda yerinə yetirmək üçün nəzir etsə, nəziri səhihdir və həmin şəkildə nəziri icra etmək üstünlük təşkil etsə də, etməsə də, nəziri həmin formada¹ yerinə yetirməlidir.² Lakin nəzir edilmiş şeyin üstünlüyü, yerinə yetirdiyi əməlin öz keyfiyyəti olsa və sözügedən xüsusiyyət şəriətdə üstünlük sayılmasa, nəziri düzgün sayılmır. Deməli, əgər “yalnız evdə namaz qılmaq” üçün nəzir etsə və nəzirin məqsədi “namaz vaxtı evdə olmaq” xüsusiyyəti olsa, nəzir batil sayılır.

Məsələ 1198: Əgər şəxs üstün olan bir işi görməyə nəzir etsə, amma nəzir etdiyi şey ona əməl etmək istədiyi zaman öz üstünlüyünü itirsə, onu icra etmək vacib deyildir və nəzir batil olmuşdur.

1 - Məsələn, Kufə məscidində namaz qılmağı və ya ayın birinci cümə axşamı günü müstəhəb oruc tutmağı və ya diqqətinin yalnız Allaha yönəldə, ya riyadan uzaq qala bildiyi üçün vacib namazını bir otaqda tənha qılmağı nəzir etməsi də bu qəbildəndir.

2 - Məsələn, bazar günü oruc tutmaq haqda xüsusi bir göstəriş olmadığı halda həmin gün oruc tutmağı, ya başqa yoxsullarla xüsusi bir fərqi olmayan yoxsula müəyyən bir məbləğdə sədəqə verməyi nəzir etsə və ya evdə namaz qılmağının xüsusi bir üstünlüyü olmadığı halda sırf evdə qılmaq məqsədilə buna nəzir etsə, nəziri səhihdir.

Məsələn, əgər bir şəxs müəyyən bir gündə oruc tutmağı nəzir etsə, lakin o gün gəlib çatdıqda xəstəlik və ya buna bənzər bir səbəblə oruc tutmaq ona zərərlidirsə, bu halda həmin nəzirə əməl etmək vacib deyildir.

Məsələ 1199: Əgər şəxs mübah bir işi yerinə yetirməyi nəzir etsə, lakin nəzir əsnasında onun üstün cəhətini qəsd etməsə, məsələn, ata və ya ananın əmr etdiyi və nəzir etdikdən sonra üstünlük qazanan mübah əməl kimi, şəriət baxımından nəzir etdiyi əməl, icra etdiyi zaman üstün cəhətə malik olub və onu yerinə yetirmək etməməkdən daha yaxşı olsa da, onun nəziri düzgün deyildir.

Məsələ 1200: Nəzirin yerinə yetirilməsi zamanı onun üstünlüyü olsa, lakin şəxs nəzir zamanı onun üstünlüyündən xəbərdar olmasa və bu haqda sonradan məlumatlı olarsa, nəziri düzgün deyil və onu yerinə yetirilməsi vacib sayılmaz. Məsələn, oruc tutmaq ona zərərli olan xəstə şəxs Şaban ayının on beşində oruc tutacağını nəzir edir və təsadüfən elə Şaban ayında xəstəliyindən sağalıb oruc tuta bildiyi halda, nəziri düzgün deyildir və onu yerinə yetirilməsi vacib sayılmaz.

Məsələ 1201: Valideynlərdən icazə almaq övladın nəzirinin səhih olmasında şərt sayılmaz, lakin ata və ananın qadağan etməsi ilə (nəzirdən əvvəl və ya sonra) nəzir etdiyi əməl öz üstünlüyünü itirərsə, həmin əməl öz-özlüyündə şəriət baxımından üstün sayılsa da, nəziri düzgün deyil və batildir.¹

Məsələ 1202: Əgər qadın ərinin evində əzadarlıq mərasimi keçirməyi və ya onun malından sədəqə verməyi nəzir etsə, əri buna razı olmasa, qadının nəziri batildir.

Bu hökm, nəzirin öz-özlüyündə əhəmiyyətə malik olduğu, amma şəriət baxımından bir sıra maneələrə əsasən yerinə yetirilməsi mümkün olmayan hallara da aiddir.

c. Arvadının nəzri ilə bağlı ərin icazəsi

1 - Valideynləri qadağan etdiyi halda müstəhəb oruc tutmağı nəzir edən uşaq kimi.

Məsələ 1203: Əgər qadın ərindən öncədən və yaxud sonradan icazə almasa, ondan cinsi ləzzət almasına zidd olan şeylər barəsində nəzir etsə, nəziri nikahdan əvvəl olsa belə batildir.

Necə ki, qadının ərinin əvvəlcədən və ya sonradan icazəsi olmadan öz malı ilə bağlı nəzirinin düzgün olması da məhəlli işkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Amma qadının həcc,¹ zəkat, sədəqə,² ata-anaya yaxşılıq və sileyi-rəhm mövzusunda verdiyi maddi nəzir səhihdir və ərinin icazəsi tələb olunmur. Sözügedən əməllərin vacib və ya müstəhəb olmasının fərqi yoxdur.

Əlbəttə, qadın müstəhəb həcc və ya başqaları üçün pulsuz həcc etmək üçün nəzir etsə, ərinin onun üzərindəki vacib haqqına zidd deyilsə və ya bu nəzir ərinin icazəsi ilə həyata keçirilərsə səhihdir.

Məsələ 1204: Əgər qadın ərinin icazəsi lazım olan hallarda, onun icazəsi ilə və nəzirin düzgünlüyü barəsindəki digər şərtlər də mövcud olduğu təqdirdə nəzir etsə, əri onun nəzirini poza və nəziri yerinə yetirməyə mane ola bilməz.

Nəzirə əməl etmək və onu pozmaq qaydaları

Məsələ 1205: Nəzirin yerinə yetirilməsi və onun pozulmasına 1173-dən 1179-a qədər olan məsələlərdə qeyd olunan andın hökmləri şamil edilir. Burada oruc və namazın nəzirində ona əməl edilməməsi halları istisna edilir ki, bu zaman nəzirin qəzası da vacib olacaqdır. Bu barədə gələcək məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Deməli, əgər kimsə qəsdən nəzirini yerinə yetirməsə, günahkardır və nəzirin pozulmasının kəffarəsi ona vacibdir. Onun miqdarı və keyfiyyəti 1176-cı məsələdə qeyd olunan andın pozulmasının kəffarəsi kimidir.³

1 - Sözügedən həcc insanın öz həccinə və başqasının naibi olaraq həcc ziyarəti icra etməsinə də şamildir.

2 - Adı çəkilən sədəqə, yalnız yoxsullara sədəqə verməyə məxsus edilmir və Allah rızası üçün verilən hər şeyə aiddir. Məsələn, qadının öz malını məscidə və ya hüseyniyyəyə və ya İmam Hüseynin (ə) əzadarlıq məclisinə verəcəyini və ya malını həcc üçün Allah yolunda sərf etməyi nəzir etməsi kimi.

3 - Nəzirin pozulmasının kəffarəsi və bununla bağlı hökmlərin tam izahları "Kəffarələr" bölümündə qeyd edilmişdir.

Məsələ 1206: Müəyyən bir gündə oruc tutmağı nəzir etmiş şəxs, səfər (səfər vacib olmasa belə)¹ və ya xəstəlik üzündən, yaxud da ki, heç bir üzr olmadan həmin günü oruc tutmasa, o günün qəzasını yerinə yetirməlidir.²

Məsələ 1207: Müəyyən bir gündə (məsələn, Rəcəb ayının on beşinci günü) oruc tutmağı nəzir etmiş qadın, əgər həmin gün təsadüfən onun heyz və ya nifas günləri ilə üst-üstə düşərsə, ona həmin günün orucunun qəzasını yerinə yetirməsi vacibdir.

Məsələ 1208: Əgər bir il müddətində hər həftənin cümə günlərini oruc tutmağı nəzir etsə, cümə günlərindən biri Fitr və ya Qurban bayramına təsadüf etsə, ya da cümə günü xəstəlik, səfər, ya heyz kimi üzrü yaransa həmin günün qəzasını yerinə yetirməlidir

Məsələ 1209: Cəfər Təyyarın namazı kimi hansısa namazı müəyyən bir vaxtda qılmağı nəzir etmiş şəxs, istər nəziri unutmaq kimi bilməyərəkdən, ya da qəsdən heç bir üzrü olmadan onu nəzir etdiyi vaxtda qılmasa, vacib ehtiyata əsasən namazın qəzasını yerinə yetirməlidir. Qəsdən nəzirini yerinə yetirmədiyi halda isə nəziri pozmağın kəffarəsi ona vacib olar.

Məsələ 1210: Şəxs əgər oruc tutmağı nəzir etsə, vaxtını və miqdarını dəqiqləşdirməsə, bir gün oruc tutsa, kifayət edər.

Həmçinin, namaz qılmağı nəzir etsə və onun miqdarını və xüsusiyyətlərini qeyd etməsə, iki rükət namaz qılmaq və ya bir dəfə vitr namazını qılmaq nəzirin yerinə yetməsi üçün kifayət edər.

Belə ki, sədəqə verməyi nəzir etsə və onun növünü və miqdarını dəqiqləşdirməsə, ürfün nəzərində sədəqə sayılan miqdarda pulu versə, nəzirini yerinə yetirmiş olur.

Həmçinin, Allah-taalanın rızası üçün bir iş görməyi nəzir edərsə, namaz, oruc və ya sədəqə kimi hər hansı əməli icra etməsi nəzirin yerinə yetirilməsi üçün kifayətdir.

1 - Bu haqda daha geniş izah, Oruc fəslə, 234-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

2 - Əgər üzürlü səbəbdən baş verməsə, əhdi pozduğuna görə kəffarə verməlidir.

Məsələ 1211: Əgər bir şəxs, məsələn, bir ay oruc tutmağı nəzir etsə, niyyəti bir ay ardıcıl oruc tutmaq olarsa niyyətinə uyğun şəkildə əməl etməlidir. Əks halda, pərakəndə şəkildə də, otuz gün oruc tuta bilər.

Məsələ 1212: İmamlardan (ə) birini ziyarət etməyi nəzir etmiş şəxsin nəziri yerinə yetirməsi üçün ziyarət qüslü alması və ziyarət namazı qılması vacib deyil və ziyarət etməyin özü nəzirinin yerinə yetməsi üçün kifayətdir. Amma niyyəti ziyarət qüslü almaq və ona aid namazı qılmaqla birgə ziyarət etmək olubsa, onda bunları da etməlidir.

Məsələ 1213: Əgər müəyyən vaxtda imamlardan birini (ə) və ya həcc ziyarətinə piyada getməyi nəzir etsə, amma yolun bir hissəsini piyada qət edə bilməsə, həmin miqdarı piyada getməyə bilər. Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən bacardığı qədər piyada getməlidir.

Məsələ 1214: Əgər bir şəxs nəzirin düzgünlüyü barəsindəki şərtlərə uyğun şəkildə müəyyən malı sədəqə verməyi nəzir etsə, məsələn, nəzir edərkən ayıraraq kənara qoyduğu müəyyən miqdardakı pulu sədəqə verməyi qəsd etsə, o pulu başqa yolda xərcləyə bilməz və ya onun əvəzinə məbləği daha çox olsa belə başqa bir pulu yoxsullara verə bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər şəxs nəzirin niyyətini bildiyi halda, sözügedən malı onun xərclənmə yerindən başqa məqsəd üçün məsrəf edərsə və ya tələf edərsə, nəzirin pozulmasının kəffarəsini ödəməsi ona vacibdir. Lakin nəzirə əməl etmək üçün onu başqa malla əvəz etmək lazım deyildir.

Amma əgər o mal öz-özünə tələf olarsa, yaxud nəziri unutmaq və etinasızlıq səbəbindən malı tələf və ya məsrəf edərsə, nəziri pozular və nəzir edənin üzərində heç bir öhdəlik qalmaz.

Məsələ 1215: Əgər bir şəxs şərti nəzir etsə, məsələn, xəstəsi sağaldıqda sədəqə olaraq yoxsullara müəyyən qədər mal verməyi nəzir edərsə, nəzirin şərtinin yerinə yetiriləcəyini bilsə, əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökmlər ona şamil edilir.

Lakin nəzirin şərtinin yerinə yetirilməsi məlum deyilsə və nəzirin həyata keçirilməsi üçün malın özünün qalmasına (nəzirin vəziyyəti aydınlaşana qədər) ehtiyac yoxdursa, nəzir edilmiş malın məsrəf edilməsinin heç bir işkalı yoxdur.

Məsələ 1216: Əgər sədəqə və ya imam (ə) üçün nəzir edilmiş bir maldan, məsələn, qoyun, inək və ya dəvədən nəzir kimi məsrəf edilməmişdən ondan əvvəl hansısa (süd və ya bala kimi) bir məhsul əldə olunarsa, nəzir edən şəxsə məxsusdur. Amma mal ilə birlikdə məhsulu sədəqə vermək niyyətində olubsa, bu hal istisnadır.

Lakin əgər heyvanın bədəninin yunu və ya kökələn miqdarı kimi məhsul nəzirdən ayrı deyilsə, ondan nəzir üçün istifadə edilməlidir.

Məsələ 1217: Əgər insan fəqirə bir mal, məsələn qoyun verməyi nəzir edib, lakin hansı qoyun olduğunu müəyyən etməzsə,¹ sonra etdiyi nəzirin niyyətilə qoyunu ayırıb kənara qoyarsa, əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan hökmlər ona şamil olmaz.

Buna görə də, həmin qoyunun özündən və ya onun mənfəətindən istifadə edib, başqa qoyunu həmin nəzirin niyyətinə verə bilər.

Məsələ 1218: Nəzir etmiş şəxs onu müəyyən bir şəxsə sədəqə versə və həmin şəxs nəziri qəbul edib amma onu nəzir edənin boynundan götürsə (haqqından keçsə), bunun heç bir təsiri olmaz və nəzir yerinə yetirilmiş hesab edilmir. Lakin ümumiyyətlə nəzirdən imtina etsə və onu qəbul etməyə razı olmasa, bu halda nəzir batil sayılır.

Məsələ 1219: İnsan bir fəqirə müəyyən miqdarda sədəqə verməyi nəzir etsə, amma nəziri yerinə yetirməmiş vəfat etsə, nəziri onun malından ayırıb sədəqə vermək lazım deyil. Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən malından istifadəyə qadağa hökmü qoyulmayan vərəsənin onu öz payından ayırıb mərhumun adından sədəqə verməsi tövsiyə edilir.

1 - Sözügedən mal şəxsi deyil, ümumi olmalıdır.

Əlbəttə, əgər nəzir edən şəxs bu barədə vəsiyyəət etmişsə və onun vəsiyyəətinin məbləği digər vəsiyyəətlərini də nəzərə almaqla əsas malının üçdə birdən çox olmasa, ona əməl olunmalıdır.

Məsələ 1220: İnsan müəyyən bir yoxsul şəxsə sədəqə verməyi nəzir etsə, amma həmin yoxsul vəfat etsə, sədəqəni onun varislərinə vermək lazım deyil.

Məsələ 1221: Əgər bir şəxs hansısa imamın (ə) və ya imamzadənin hərəminə pul nəzir etsə və onu hərəmə hansı məqsədlə xərcləyəcəyini nəzərdə tutmasa, vəsaiti hərəmin təmiri və ya işıqlandırılması və ya xalçası, isitmə və soyutma avadanlığı və ya xadimlərinin əmək haqqı və bu kimi şeylərə sərf etməlidir. Əgər bu mümkün olmasa və ya sözügedən ziyarətgahda bu kimi xərclərə ehtiyac olmasa, onu həmin ziyarətgahın ehtiyaclı zəvvarlarına verməlidir.

Nəzir etdiyi müəyyən bir əmtəə və ya alətdirsə, amma hərəmin o mal və alətə ehtiyacı yoxdursa və ya sözügedən mal və ya aləti həmin ziyarətgahda istifadə etmək mümkün deyilsə, onu sataraq əldə edilən vəsaiti qeyd olunan izahlara uyğun şəkildə hərəm üçün xərcləsin.

Məsələ 1222: Əgər insan məsumlardan (ə), imamzadələrdən və ya əvvəlki alimlərdən birinə müəyyən məbləğ nəzir etsə, həmin vəsaiti nəzir əsnasında niyyət etdiyi məqsədə sərf etməlidir.

Amma onu sözügedən yerlərə müəyyən bir şəkildə xərcləmək niyyəti ilə nəzir etməyibsə, məsum (ə) və ya nəzir etdiyi şəxslə əlaqədar olan bir yerə xərcləməlidir. Məsələn, onun yoxsul zəvvarlarına xərcləməli, ya da onun ziyarətgahının və ya məzarının xərclərinə, ya da əzadarlıq mərasimlərinə və ya onun xatirəsini əbədiləşdirən başqa yollara xərcləməlidir.

Nəzirdə şəkk etməyin hökmləri

Məsələ 1223: Əgər bir şəxs müəyyən bir müddət ərzində, misal olaraq; hər gün gecə namazı qılmaq və ya bir cüz Quran oxumaq kimi hansısa əməli özünə nəzirlə vacib etsə, lakin sonradan sözügedən müddətin miqdarını unutsa,

məsələn, əməli altı aylıq, yoxsa bir il müddətində yerinə yetirməyi nəzir etdiyini unutsa, əmin olduğu ən az müddət ərzində (misaldakı altı ay kimi) icra etsə kifayətdir. Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən nəzri daha çox müddətə (misaldakı bir il kimi) icra etməsi tövsiyə edilir.

Amma bir şəxs, məsələn, bir il müddətində sözügedən əməli nəzir ilə özünə vacib etdiyini bilsə və müəyyən müddət ərzində nəzrini yerinə yetirdikdən sonra, onun qalan müddətinin nə qədər olduğunu, məsələn 5 ay, yoxsa 3 ay qaldığını bilməsə, nəzri daha uzun müddət (bu misalda 5 ay) ərzində yerinə yetirməyə davam etməlidir.

Məsələ 1224: Əgər bir şəxs müəyyən bir iş görmək üçün nəzir etsə və unutmazlıq üzündən nəzir etdiyi işin miqdarında onda şəkk yaranarsa, əmin və ya xatircəm olduğu miqdarda nəzri yerinə yetirsə kifayət edər.

Məsələn, müəyyən bir miqdar sədəqə verməyi nəzir etsə və bu məbləğin 100 manat, yoxsa 200 manat olmasında şəkk etsə, 100 manat sədəqə verməsi kifayətdir. Həmçinin, nəzir etdiyi müstəhəb orucların sayında şəkk etsə və onun 10 gün, yoxsa 20 gün olduğunu bilməsə, daha çox müddətdə oruc tutması müstəhəb ehtiyata uyğun olsa da, 10 gün oruc tutması kifayətdir.

Məsələ 1225: İnsan nəzirin miqdarını məsələn, 200 manat sədəqə verməyi nəzir etdiyini və ya 20 gün oruc tutmağı nəzir etdiyini bilsə, amma indiyə kimi bu məbləğdən nə qədərini sədəqə verdiyinə şəkk etsə, nəzrinin yerinə yetməsi üçün şəkk etdiyi məbləği sədəqə verməlidir.

Məsələn, 200 manat, yoxsa 150 manat sədəqə verdiyini bilməsə, 50 manat da sədəqə verməlidir və ya 10 gün, yoxsa 20 gün oruc tutduğunu bilməsə, nəzrini yerinə yetirmək üçün daha 10 gün oruc tutmalıdır.

Məsələ 1226: İnsan müəyyən bir işi görməyi nəzir etsə, amma sonradan hansı əməli nəzir etdiyini unutsa,¹ məhdud şübhə (məhsurə sübhəsi)² şəklində

1 - Müxtəlif əməllər və yerlərdə məqsəd namaz, oruc, sədəqə, həcc və ziyarətlər kimi əməllər və məkanlardır.

2 - Qeyri-məhdud və məhdud şübhə haqda üçüncü cild Bərc bölümündə, 405 və 407-ci məsələlərin haşiyələrində (qeyd yerində) izah verilmişdir. (Məhdud şübhə (şübhəyi-məhsurə) budur ki, ehtimal verilən şəkk məqamları məhdud sayda olmuş olsun. Məsələn, insan şəkk edir ki, o, cümə günü cümə namazı qılmalıdır, yoxsa günorta namazı? Müt.

naməlum olmuş olsa, məsələn, nəzir etdiyi əməlin 10 gün oruc tutmaq olduğunu və yaxud gün ərzində icra olunan nafilə namazları və ya 100 manat sədəqə vermək olduğunu bilməsə, qeyd olunan işlərdən bəzilərini etmək mümkün olmasa və ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, nəziri pozulur və bu haqda üzərində öhdəlik olmayacaqdır.

Əks halda, nəzrin əlaqədar olduğu hər işi yerinə yetirməlidir.

Əlbəttə, əgər onun bəzi işləri başqa işlərlə yanaşı görməsi hərəcə səbəb olarsa, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə səbəb olan miqdarla bağlı öhdəliyi yoxdur. Bu halda, nəzir etdiyini daha yüksək ehtimal verdiyi işlərə üstünlük verməli və onu başqa işlərə nisbətə önə verməlidir.

Məsələ 1227: İnsan bir işi görməyə nəzir etsə, lakin nəzir etdiyi əməlin nə olduğunu unutsa,¹ əgər qeyri-məhdud (qeyri-məhsurə) şübhəsi şəklində olarsa,² nəzrinə zidd olmadığı təqdirdə onun aid olduğu işlərdən birini edə bilər.

Əlbəttə, qeyri-məhdud şəkk halına daxil olan bəzi işləri yerinə yetirməsi qeyri-mümkün və ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olarsa, keçən məsələdə məhdud şübhənin izahında deyildiyi kimi nəziri pozulur və bu haqda üzərində öhdəlik olmayacaqdır.

Məsələ 1228: İnsan sədəqə verməyi nəzir etsə, məsələn, onu yoxsullara yoxsa yetimlərə nəzir etdiyini unutsa, nəzrinə yerinə yetirmək üçün sədəqəni möhtac və yoxsul bir yetimə verməsi kifayətdir.

Həmçinin, malı seyid və ya seyid olmayan yoxsullara nəzir etdiyini bilməsə, onu yoxsul seyidə ödəməsi nəzrinə yerinə yetirməsi üçün kifayətdir.

Məsələ 1229: Əgər bir şəxs müəyyən bir malı³ məsələn, kənara qoyduğu xalçanı əvvəlcədən təyin etdiyi bir məscidə bağışlamağı nəzir etsə, lakin onu iki məsciddən hansına nəzir etdiyini unutsa, nəzir etdiyi məscidi püşk yolu ilə

1 - Müxtəlif əməllər və yerlərdə məqsəd namaz, oruc, sədəqə, həcc və ziyarətlər kimi əməllər və məkanlardır.

2 - “Qeyri-məhdud şübhə”də (“şübhəyi-qeyri-məhsurə”) isə, şəkk məqamları həddindən artıq çoxdur. Məsələn, bir şəhərdə 100-dən çox qəssab var. Amma onlardan biri şəri baxımdan düzgün şəkildə ət kəsmir. Həmin qəssabın kim olması bu 100 nəfərin arasında bilinmir. -Müt.)

3 - Müəyyən malın mənası, şəxsi mal deməkdir.

seçməli və xalçanı həmin məscidə bağışlamalıdır. Əlbəttə, püşk atdığı zaman hansının ehtimal dərəcəsinin daha yüksək olmasını nəzərə alması lazımdır.

Məsələn, insan Əmir-əlmöminin (ə) və İmam Hüseynin (ə) məscidlərindən birinə xalça nəzir etdiyini bildiyi halda, hansına nəzir etdiyini unutsa, Hz. Əmir-əlmöminin (ə) məscidi üçün xalça nəzir etməsi ehtimalı İmam Hüseyin (ə) məscidinə nəzir etməsi ehtimalından iki dəfə çoxdursa, iki püşk kağızına Hz. Əmir-əlmöminin məscidinin və birinə isə İmam Hüseyin (ə) məscidinin adını yazmalıdır. Əgər bu ehtimal bərabər olarsa, iki püşk kağızı təyin edir və hər birinə məscidlərdən birinin adını yazacaqdır.

Sonra kağızları təxmin etmək və bir-birindən ayırmaq mümkün olmadığı şəkildə qarışdırıb, onlardan birini çıxaracaqdır. Hansı məscidin adı çıxarsa nəzrini həmin məscidə təqdim edəcəkdir.

Buna əsasən, həmin malı müəyyən bir məscidə və ya bir hüseyniyyəyə nəzir etdiyini bilməsə, sözügedən hökm ona da şamil olacaqdır.

ƏHDİN HÖKMLƏRİ

Məsələ 1230: Əhd insanın Allah-taala ilə əhd-peyman bağlayıb bir işi görməyi və ya tərk etməyi öhdəsinə götürməsindən ibarətdir. And və ya nəzirdə olduğu kimi əhdə əməl etmək də vacibdir.¹

Məsələ 1231: Əhd də and və ya nəzirdə olduğu kimi kəlmələrlə ifadə edilməlidir. Amma onun ərəbcə oxunması vacib deyil. Deməli, onun belə deməsi kifayətdir: “Mən Allahla əhd bağlayıram, ya İlahi, səninlə əhd bağlayıram, ya da Allahla filan işi görmək və ya filan işi tərk etmək üçün əhd bağlayıram”.

Deməli, əhd yalnız niyyəti qəlbə keçirməklə olsa, sözlə ifadə olunmasa, baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən belə əhdə vəfa etmək tövsiyə edilir, ona əməl etmək vacib deyil. Amma “Allahım, filan işi görməyə söz verirəm” desə, bu əhd sayılmır.

Məsələ 1232: İnsan əhd etmək üçün başqa bir şəxsi vəkil (təmsilçi) təyin edə bilməz. Həmçinin, özü icazə versə belə, başqa şəxsin əvəzində füzuli əhd bağlamaq səhih sayılmır.

Məsələ 1233: Əhd bağlayan şəxsin, eləcə də əhdin səhihlik şərtləri, 1166 - dan 1172-yə qədər olan məsələlərdə qeyd olunan and şərtləri kimidir.

Əlbəttə, ata və ya ər əhd-peyman bağlamağı və ya ona əməl etməyi qadağan edərsə, qadağan etməsi ilə əhd öz üstünlüyünü itirərsə, batildir. Bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Məsələ 1234: Əhd iki növdür:

1 - Bu fəsildə qeyd olunan qaydalar Uca Allahla əhd-peymanlara məxsusdur və Uca Allahdan başqası ilə olan əhdlərə aid deyil.

a. Şərti əhd. Məsələn belə deyir: “Allahla əhd bağlayıram ki, xəstəm sağalsa, bir həftə oruc tutaram”. Bu növ əhddə, insanın hacəti həyata keçdiyi zaman əhdinə vəfa etməlidir.¹

b. Mütləq əhd.² Məsələn belə deyir: “Allahla əhd bağlayıram ki, gecə namazı qılacam”. Bu əhddə heç bir qeyd və şərt nəzərdə tutulmadığı üçün əhdə vəfa etmək vacibdir.³

Bu iki növ əhdin hökmləri 1188 və 1189-ci məsələlərdə qeyd olunan nəzrin hökmləri ilə eynidir.

Məsələ 1235: Əgər şəxs bilərəkdən şəri əhdini yerinə yetirməsə, günah etmiş sayılır və kəffarə verməli, yəni; “Kəffarələr” bölümündə izah edildiyi kimi bir qulu azad etməli və ya on yoxsulu doyurmalı və yaxud hər birinə bir müdd (təqribən 750 qram) yemək verməli, ya da iki ay ardıcıl oruc tutmalıdır.

1 - Bu növ əhd "şərti və ya asılı əhd" adlanır.

2 - Qeyd-şərtsiz əhd.

3 - Bu növ əhd “mütləq əhd və ya ümumi əhd” adlanır.

HEYVANLARIN TƏZKİYƏ EDİLMƏSİ (paklanması)

(heyvanların kəsilməsi, nəhr edilməsi və ovlanması)

Təzkiyənin mənası

Məsələ 1236: Təzkiyədə məqsəd, heyvanların şəriət qaydalarına uyğun şəkildə öldürülməsidir. Onlar bu yolla öldürüldükdə pak, yaxud halal sayılır. Bu, heyvanın növünə diqqət yetirməklə, hər birinə aid olan şərtlərə uyğun olaraq kəsmək və ya nəhr etmək və ya ovlamaq, yaxud başqa yollarla öldürmək mümkündür.¹ Gələn məsələlərdə bu haqda geniş izah ediləcəkdir.

Təzkiyə edilə bilən heyvanlar

1) Əti halal olan heyvanlar

Məsələ 1237: Əti halal olan istər ev, istərsə də vəhşi, istər quruda yaşayan istərsə də suda yaşayan bütün heyvanlar, o cümlədən dördayaqlılar, quşlar və sair heyvanların təzkiyə edilmə (paklanmaq) formaları müxtəlif olsa da, təzkiyə edilə (şəri qaydalara uyğun öldürülə) bilər.

Əgər adı çəkilən heyvanların qanı sıçrayırsa, o heyvanların təzkiyə edilməsi (şəri qaydalara uyğun öldürülməsi) onların yeyilməsini halal edir və pak sayılırlar. Amma (kəsilən zaman) qanı sıçramırsa, öldükdən sonra təmiz sayıldığına görə, təzkiyə edilməsi (şəri qaydalara uyğun öldürülməsi) yalnız onların ətinə pak edir.

1 - 1257 və 1323-cü məsələlərdə qeyd olunanlar kimi.

Qeyd etmək lazımdır ki, halal ət olan heyvanın ətini qeyd olunacaq fəsadlara¹ görə haram olarsa, yenə də təzkiyə edilə (şəri qaydalara uyğun öldürülə) bilər və nəticədə heyvanın bədənini pak olacaqdır, lakin onun ətini yemək haramdır.

Məsələ 1238: Əvvəlki məsələdə deyildiyi kimi, ətini halal olan heyvanların təzkiyə edilməsinin (şəri qaydalara uyğun öldürülməsi) yolları müxtəlifdir. Sözügedən heyvanlar - istər ev olsun, istərsə də vəhşi² olsun şəriət qaydalarına uyğun şəkildə kəsildikdə paklanmış olurlar. Bu heyvanlar silahla və ya təlim almış ov itini ilə ovlandığı zaman da pak sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən hökmlərdən aşağıdakılar istisna edilir:

- a. Dəvələr ancaq nəhr edilməklə pak olur. Dəvənin necə nəhr edilməsi haqda məlumat veriləcəkdir.
- b. Balıq, krivetka, çəyirtkə yalnız ovlamaq ilə pak olur. Bununla əlaqədar mövzularda lazım olan izah veriləcəkdir.

2) Əti haram olan heyvanlar

Məsələ 1239: Əti haram olan heyvanlardan bəziləri şəriət qaydalarına uyğun şəkildə kəsilə və ya ovlansa belə pak olmaz:

- a. Nəcisül-eyn (özlüyündə mürdar sayılan) heyvanlar (it və donuz);
- b. Yerin içində yuva quran və (kəsildikdə) qanı sıçrayıcı olan kiçik heyvanlar. Məsələn; siçanlar, xurma siçanları, kərtənkələ və gəlincik³ kimi.
- c. Qurdlar və həşəratlar (çəyirtkədən başqa); ağcaqanad, milçək, tarakan, qarışqa, ipəkqurdu və ilbiz kimi.
- d. Sıçrayıcı qanı olmayan ətli haram sayılan heyvanlar. İlan və pulcuqsuz balıqlar, stridiya, dəniz süngəri, dəniz ulduzları, meduzalar və digər dəniz mollyuskaları kimi.

¹ - Bu hallar 1377-dən 1383-ə qədər olan məsələlərdə qeyd olunur.

² Bu barədə 1393-dən 1395-ci məsələlərə qədər qeyd olunub.

³ - Dələllər fəslinə aid heyvan cinsi. Tərc.

Məsələ 1240: Əvvəlki məsələdə qeyd olunanlar istisna olmaqla, əti haram olan heyvanla yırtıcı olub-olmamasından asılı olmayaraq təzkiyə edilmək qabiliyyətinə malikdir. Bu hökmə fil, ayı, meymun kimi məsx edilmiş heyvanlar da daxildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər adı çəkilən heyvanların sıçrayıcı qanı varsa, bu heyvanların təzkiyəsi yemək haram olsa da, pak sayılmasını təmin edir,¹ sıçrayıcı qanı olmadıqları halda isə onların ölüsü pak və yeyilməsi haram olduğu üçün təzkiyənin mənası yoxdur.

Məsələ 1241: Təzkiyə edə bilən və qanı sıçrayıcı əti haram olan heyvanların², təzkiyə etmə (paklaşdırma) yolları aşağıda qeyd olunduğu kimidir:

a. Sözügedən heyvanlar istər ev heyvanı, istərsə də vəhşi olsun, şəriət yolu ilə, yəni əti halal olan heyvanların kəsilməsi üçün şəriətdə qeyd olunan şərtlərə uyğun olaraq kəsilərsə, ətini yemək haram olsa da, pak sayılır.

b. Əgər bu heyvanlar vəhşidirsə, silahla şəriət qaydalarına uyğun şəkildə, yəni əti halal olan vəhşi heyvanların silahla ovlandığı kimi ovlanarsa, ətini yemək haram olsa da, pak sayılır.

c. Lakin sözügedən heyvanlar vəhşidirsə və təlim görmüş ov iti ilə ovlanırsa, yəni ov itindən istifadə etməklə şəriət qaydalarına uyğun şəkildə əti halal olan vəhşi heyvanların ovlandığı kimi ovlanarsa, onların təzkiyəsi (paklanması) məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən murdar ölü heyvan hökmü daşıyır.

Təzkiyənin (paklaşmanın) əlamətləri

Məsələ 1242: Əgər insan təzkiyə ola bilən heyvandan ət, dəri,³ ciyər, yağ, piy, quyruq kimi hissələr əldə edərsə, lakin o heyvanın təzkiyə edilib-

1 - Buna əsasən, bu heyvanların dərisindən hazırlanan dəri təzkiyə edilibsə pakdır. Hətta dabbaglıqla aşılanmamış olsa belə, onun su, süd, yağ, bal və digər növ yemək və içkilərə tulluq, ya qab kimi istifadə edilməsində heç bir işkalı yoxdur. Amma müstəhəb ehtiyata əsasən, belə hallarda dabbaglıqla aşılamaqdan öncə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

2 - Qeyd edildiyi kimi, qanı sıçramayan əti haram olan heyvanın ölüsü pak və yeyilməsi haram olduğu üçün təzkiyənin mənası yoxdur.

3 - İstər dabbaglıqla aşılanmış, istərsə də aşılanmamış dəridən hazırlanmış təbii dəri.

edilmədiyi ona məlum olmasa, pak sayılır və bu haqda araşdırma aparması lazım deyildir, amma təzkiyə əlamətlərindən biri olmasa, onları yemək haramdır.¹

Məsələ 1243: Təzkiyə (paklanma) əlamətləri (heyvanın paklanmasının şəriət qaydalarına uyğun olaraq sabit olmasının əlamətləri) aşağıdakılardır:

1. Müsəlmanın əlindən təhvil almaq;
2. Müsəlman bazarından almaq;
3. Müsəlman ölkəsinin istehsal etməsi. Bu haqda gələn məsələlərdə izah ediləcək.

1) Müsəlmanın əlindən təhvil almaq

Məsələ 1244: Əgər təzkiyə ola biləcək heyvanın ət, dəri,² ciyər, piy, içyağı, quyruq kimi hissələrini müsəlmandan əldə edərsə, həmin müsəlman onu təzkiyəyə uyğun şəkildə məsrəfə təqdim edərsə, məsələn, ət və ya quyruğu yemək üçün satarsa və ya qonaqların süfrəsinə qoyarsa və ya təbii dəridən paltar, xalça və kilimlər təklif edərsə³ həmin heyvanın şəriət qaydalarına uyğun şəkildə təzkiyə olunduğuna hökm edilir.

Amma əgər müsəlman onu təzkiyəyə uyğun şəkildə məsrəfə təqdim etmirsə, məsələn, ət və ya piyi heyvanları yemləmək üçün təklif edərsə və ya heyvanın təzkiyəsi ilə əlaqədar sayılmadığı şəkildə onu insan yeməyi üçün, yoxsa heyvan yemi kimi təqdim etməyi məlum deyilsə, bu halda o heyvanın şəriət qaydalarına münasib şəkildə paklanmasına hökm edilmir.

Məsələ 1245: Əgər heyvanın ət, dəri, yağ, piy, quyruq kimi təzkiyə oluna biləcək hissələrini şiə olmayan bir müsəlmandan təhvil alarsa, əqidəsinə uyğun olaraq, təzkiyə şərtlərinə məsələn, Uca Allahın adını zikr etmək, heyvandan adi

1 - Qeyd etmək lazımdır ki, belə (təzkiyə edilməsində şübhə edilən) dəridən olan paltarla namaz qılmaq düzgündür. Əti haram və qanı atıcı olan heyvanın ruhlu hissələrinə aid olduğu zaman, bu hökmdə sözügedən dərinin təzkiyə əlamətləri olub-olmaması arasında heç bir fərq yoxdur. Birinci cildə, “Namaz qılanın şərtləri” mövzusunda, dördüncü və beşinci şərtə bu barədə daha geniş izah verilmişdir.

2 - İstər dabbağlıqla aşlanmış, istərsə də aşlanmamış dəridən hazırlanmış təbii dəri.

3 - Onu su, süd, yağ, bal və digər növ yemək və içkilərə tuluq və ya qab kimi istifadə etdikdə.

miqdarda qan çıxarmaq, dörd boğaz damarını kəsməyi lazım bilməməsinə baxmayaraq keçən məsələdə qeyd olunan hökm ona da şamil edilir.

Əlbəttə, əgər onun şiə məzhəbinə əsaslanan təzkiyənin şəriət şərtlərinə əməl etmədiyinə əmin və ya xatircəm olarsa, sözügedən hökm ona tətbiq edilmir.

Məsələni bilməmək və ya yanlış əqidə üzündən ona əməl edilməməsi heyvanın paklanmasına (təzkiyəsinə) zərər vermədiyi hallar istisna edilir.¹

Diqqət etmək lazımdır ki, qeyd olunan müsəlman, qanı sıçrayıcı, əti haram olan heyvanları, məsələn, pulcuqsuz balıqları halal hesab edərsə, belə ki, məntiqi ehtimala əsasən onun hazırladığı ət və bu kimi şeylər (bizim əqidəmizə görə) haram olan (amma onun halal olduğuna inandığı) növdən olsa, vacib ehtiyata əsasən təzkiyə olunmuş heyvan səlahiyyətinə malik deyil və onun halal olması məhəlli işkəldir.

Məsələn, pulcuqsuz balığın halal olduğuna inanan qeyri-şiə müsəlman yemək üçün qablaşdırılmış balıq satarsa və ya qonağa təklif edərsə, həmin qablaşdırılmış balığın pulcuqsuz balıqdan hazırlanmasına məntiqi ehtimal verilərsə, vacib ehtiyata görə onu yemək caiz deyildir.²

2) Müsəlman bazarından almaq

Məsələ 1246: Əgər bir şəxs müsəlman bazarından 1244-cü məsələdə qeyd olunan hissələrdən alarsa, satıcının müsəlman olmadığı məlum olmasa və onu təzkiyəyə uyğun şəkildə məsrəfə təqdim edərsə, 1244-cü məsələdə qeyd edilənlərə uyğun olaraq, şəriət qaydalarına uyğun şəkildə təzkiyə olunduğuna hökm edilir.³

Qeyd edək ki, əgər bazar qeyri-şiə müsəlmanlara aid olarsa, keçən məsələdə qeyd olunan hökm ona tətbiq olunacaq.

1 - Bu haqda 1226-cı məsələdə izah verilmişdir.

2 - Bununla bağlı 1335 və 1336-cı məsələlərdə daha ətraflı izah veriləcəkdir.

3 - Deməli, müsəlman və ya qeyri-müsəlman olduğu məlum olmayan satıcıdan müsəlman bazarından yeməyə təklif edilən ət məhsullarının alınmasının heç bir işkalı yoxdur və izah edildiyi kimi şəriət qaydalarına uyğun şəkildə təzkiyə olunduğuna hökm edilir.

3) Müsəlman ölkəsində istehsal olunması

Məsələ 1247: Xammalı 1244-cü məsələdə qeyd olunan əşya və məhsullar müsəlman ölkəsində hazırlanarsa, keçən məsələdə qeyd olunan hökm ona da şamil ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müsəlman ölkəsi dedikdə, müsəlman şəhər və kəndlər nəzərdə tutulur. Belə ki, bu şəhər və ya kəndin sakinlərinin əksəriyyəti, hətta kafirlərin hakimiyyəti altında olsalar da, müsəlmanlardır. Odur ki, bir yerin qeyri-müsəlman əhalisi müsəlmanlardan çox və ya onlara bərabədirsə, həmin yer müsəlman ölkəsi hökmünü daşımır.

Məsələ 1248: Xammalı ət, dəri, aşılانmış dəri, yağ, piy, quyruq kimi təzkiyə oluna biləcək heyvandan alınan məhsullar müsəlmandan alınarsa, yaxud müsəlman bazarında satılırsa və ya müsəlman ölkələrindən gətirildiyi təqdirdə, həmin məhsulların kafirlərdən və ya onların bazarından və ya qeyri-islam torpağından əldə olunması məlum olarsa, keçən məsələlərdə qeyd olunan şərtlər nəzərə alınmaqla, onların islam şəriətinə uyğun şəkildə kəsilməsi və təzkiyə olunmasının araşdırılmasına məntiqi ehtimal verilərsə, pak sayılır.

Məsələ 1249: Xammalı 1244-cü məsələdə qeyd olunan əşya və məhsullar müsəlman ölkəsində yerə və sair kimi məkanlara düşərsə,¹ təzkiyə olub-olmamasına şəkk olarsa pak sayılır. Amma şəriət qaydalarına münasib şəkildə təzkiyə olmasına hökm etmək məhəlli işkaldır. Keçən məsələlərdə qeyd olunan təzkiyə əlamətlərindən biri olarsa, bu hal istisnadır.

Məsələ 1250: Kafirdən və ya kafir bazarından alınan, qeyri müsəlman ölkələrindən əldə olunan, xammalı ət, dəri, aşılانmış dəri, yağ, piy, quyruq və bu kimi əşya və məhsullar təzkiyə edilməmiş heyvanlar hökmünə malikdir.

1 - Məsələ, camaat ondan imtina edib küçənin, xiyabanın, ümumi keçid yolunun kənarına qoyarsa.

Keçən məsələlərdə qeyd olunan təzkiyə əlamətlərindən biri olduğu məlum olarsa, bu hal istisnadır.¹

Heyvanların kəsilmə qaydaları

Kəsilmə forması

Məsələ 1251: Heyvanın² başını kəsməyin şəriət üsulu onun dörd böyük damarını tamamilə kəsməkdir və onlar:

1. Nəfəs borusu (traxeya);

2. Qida borusu (meri);

3 və 4. Qırtlaq və qida borusundan bayır tərəfdə yerləşən iki yoğun damar (sağ və sol ümumi yuxu arteriyaları)

Vacib ehtiyata əsasən, onları sadəcə yarmaq, ya nəfəs borusunu (tənəffüs yollarını) tamamilə kəsmək kifayət deyil.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu dörd orqanın kəsilməsi heyvanın boğazının altındakı çıxıntının aşağı hissəsindən, “möhrə”³ (fəqərə) kimi yerin altından kəsildikdə baş tutmuş sayılır. Əks halda nəfəs borusu və qida borusu kəsilməyəcək, çünki bu iki orqanın başlanğıcı qeyd olunan çıxıntının altında yerləşir. Buna görə də, heyvanın boynunun ortasından və ya onun altından kəsilməsinə heç bir maneə yoxdur.

Məsələ 1252: Əgər insan bu dörd orqanın bəzisini kəsib heyvan ölənə qədər gözləsə və sonra o biriləri kəssə, şəriət kəsimi⁴ həyata keçirilməmişdir. Amma

1 - Kafirin sözügedən əşyaların və məhsulların təzkiyə olduğunu və ya təzkiyə əlamətlərinin olduğunu bildirməsi, məsələn, onu müsəlmandan və ya müsəlman bazarından aldığını iddia etməsi, yəqin və ya əminlik vermirsə, kafi deyildir.

2 - Nəhr edilməsi lazım olan dəvə istisna olmaqla. 1275 sayında dəvənin nəhr edilmə forması haqda izah veriləcəkdir.

3 - Məqsəd, qığırdaqdan yaranan boyunun qarşısındakı çıxıntı və ya qırtlaqdır. Buna farsca cuzək, ərəbcə isə couza deyirlər.

4 - Əgər heyvan sağ ikən “tənəffüs yolu” və onun ölümündən sonra qalan üzvlər kəsilsə, vacib ehtiyata görə bu təzkiyə üçün kifayət deyil.

dörd üzvün qalanını heyvan can verməmişdən qabaq və başını bədənindən ayırmazdan əvvəl kəsərsə, kifayətdir.

Məsələ 1253: Əgər heyvanın boğazının altındakı çıxıntının yuxarı hissəsindən onu kəssə, lakin heyvanı öldürməzdən əvvəl buna diqqət edərək çıxıntının aşağı hissəsindən dörd üzvünü kəssə, şəriət kəsimi yerinə yetirilmiş sayılır.

Baş heyvanın bədənindən ayrılıbsa, bu halda şəriət kəsiminin həyata keçirilməsi mümkün deyil və heyvan murdar sayılır.

Məsələ 1254: Məsələn, canavar qoyunun boğazını, boynunda kəsilməli olan dörd damardan bir şey qalmayacağı şəkildə parçalasa, o qoyun haram olur. Həmçinin, nəfəs borusundan (tənəffüs yolundan) heç bir şey qalmasa, dörd üzvünü elə parçalasa ki, onun bir hissəsi başdan asılmış və ya bədənə yapışmış vəziyyətdə qalsa, o qoyun ehtiyat-vacibə əsasən haram olur. Amma bədəninin dörd üzvdən başqa bir yerini parçalayıb qoparsa, əgər qoyun diri qalsa və qeyd olunan şəriət qaydalarına uyğun şəkildə başını kəssələr, halal və pak sayılar.

Məsələ 1255: 1251-ci məsələdə qeyd olunan dörd xüsusi üzv kəsildikdən sonra vacib ehtiyata əsasən, insan ruh heyvanın bədənindən ayrılana qədər bir az gözləməlidir, sonra heyvanın başını bədənindən ayırmalıdır.

Təbii ki, ruh getməmiş heyvanın başı bilərəkdən bədənə ayrılırsa, vacib ehtiyata əsasən bu, günah sayılsa da, şəriət kəsiminin həyata keçməsinə maneə deyil. Amma diqqətsizlik və ya bıçağın itiliyinə görə baş bədənə ayrılırsa, heç bir işkalı yoxdur.

Ruhu bədənindən ayrılmadan öncə, heyvanın boynunu sıdırmaq və onurğa beynini kəsmək barədə də, vacib ehtiyata əsasən, yuxarıda qeyd olunan hökm şamil edilir.

Məsələ 1256: Şəriət kəsimini hökmən heyvanın boynunun ön hissəsindən etmək lazım deyil, müstəhəb ehtiyata uyğun olmasa da, heyvanı təzkiyə etmək üçün arxa tərəfdən də kəsmək kifayətdir.

Əlbəttə, əgər bu əməl heyvanın boynunu sındırsa və ya onurğa beynini kəsərsə, lazım ehtiyata görə təklifi hökmə əsasən caiz deyil.

Məsələ 1257: Əgər heyvan itaətsizlik etsə və ya məsələn, quyuya və yaxud dar bir yerə düşsə, orada öləcəyi qorxusu yaransa və onu şəriət qaydalarına uyğun şəkildə kəsmək mümkün olmasa,¹ bədəninin hər hansı bir yerini bıçaq, ya nizə ilə yaralamaq nəticəsində ölərsə, əti halaldır və bu zaman heyvanın üzü qibləyə olması da vacib deyildir.

Lakin heyvanların şəriət qaydalarına uyğun formada kəsilməsi üçün lazım olan digər bütün şərtlərə əməl edilməlidir.

Şəriət kəsiminin şərtləri

Məsələ 1258: Heyvanın şəriət kəsimi aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

1. Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır.
2. Şəriət kəsimi niyyəti ilə heyvanın boğazını kəsməlidir.
3. Kəsim dəmirlə olmalıdır.
4. Kəsim zamanı heyvanın üzü qibləyə sarı olmalıdır.
5. Kəsərkən Allahın adını zikr etməlidir.
6. Kədikdən sonra adi miqdarda qan gəlməlidir.
7. Heyvan kəsilərkən diri olmalıdır.

Bu şərtlərin izahı gələn məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Birinci şərt: Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır.

Məsələ 1259: Heyvanın başını kəsən şəxs istər kişi olsun, istərsə də qadın, müsəlman olmalıdır. Eyni şəkildə, həddi-büluğa çatmamış müsəlman uşağı

1 - Yaxud sözügedən heyvan dəvədirsə, 1275-ci məsələdə sayında qeyd olunan formada onu nəhr edə bilmədikləri zaman.

yaxşı, pisi anlayırsa¹ və heyvanı kəsmək və təzkiyə etməyi bacarırsa, heyvanın başını kəsə bilər.

Buna görə də, kitab əhlindən (əhli-kitab) olmayan kafir və nasibi kimi kafir hökmünü daşıyanlar heyvanın başını kəssələr, o heyvan halal və pak olmaz. Həmçinin, kitab əhlindən olan kafir məsələn, xristian və ya yəhudi, hətta kəsim şərtlərinə əməl etməklə belə heyvanın başını kəssə, vacib ehtiyata əsasən heyvan halal və pak sayılır.

İkinci şərt: Şəriət kəsimi niyyəti ilə heyvanın boğazını kəsməlidir.

Məsələ 1260: Heyvanın başını kəsən şəxs bunu dini kəsim niyyəti ilə etməlidir. Buna görə də, heyvanın başını yaxşı və pisi anlamayan uşaq və ya dəli və ya sərxoş bir şəxs kəsərsə, bu şəri kəsim sayılması üçün kifayət deyil. Həmçinin, şəxs başqa məqsədlə heyvanın boğazını bıçaqla kəssə və ya bıçaq istəmədən onun əlindən düşərək heyvanın boğazını kəsərsə, şəriət kəsimi sayılır.

Üçüncü şərt: Kəsim dəmirlə olmalıdır.

Məsələ 1261: Şəriət kəsimi üçün başqa metallardan deyil, imkan daxilində (dəmir bıçaq kimi) dəmirdən² istifadə etmək lazımdır.

Məsələ 1262: Xromla qarışdırılmış dəmirlə hazırlanan polad bıçaqla kəsim, vacib ehtiyata görə şəriət kəsimi sayılması üçün kifayət deyil. Dəmir xromla örtüldüyü zaman da belədir.

Məsələ 1263: Dəmir tapılmazsa, vacib ehtiyata əsasən poladla kəsmək olar, polad tapılmazsa, ölüm ayağında olan heyvan kimi onu kəsməyə tələsmək zəruri

1 - Bu məsələdə həddi-bülüğa çatmamış uşaq təzkiyə və kəsim şərtlərini və məqsədini dərk edəcək dərəcədə (heyvanı pak və halal etmək üçün) əqli cəhətdən inkişaf edərsə, yaxşı və pisi anlayan sayılır.

2 - Ərəb dilində hədid adlanır.

olmasa belə, heyvanı şüşə və ya iti daş kimi hər hansı iti cisimlə¹ kəsmək mümkündür.

Məsələ 1264: Əgər insan şəriət baxımından üzrlü hal kimi sayılan unutkanlıq və ya məlumatsızlıq üzündən və ya şəriətə uyğun bir səbəblə² dəmir olmayan alətlərlə heyvan kəsərsə, təzkiyə və şəriət kəsimi sayılması üçün kifayətdir.

Məsələn, bıçağın dəmir olduğuna inanaraq heyvan kəsdikdən sonra onun dəmir olmadığı məlum olduğu halda.

Dördüncü şərt: Kəsim zamanı heyvanın üzü qibləyə sarı olmalıdır.

Məsələ 1265: Şəriət kəsimi zamanı heyvan üzü qibləyə olmalıdır və bu heyvanın vəziyyətinə görə fərqlidir. Buna görə də üzü qibləyə olan heyvanın vəziyyətinə görə hökmləri belədir:

a. Əgər heyvan sağ və ya sol tərəfdə uzanmış olarsa, kəsilmə yeri və qarnı qibləyə olmalıdır, heyvanın ayaqları, əlləri və üzünün qibləyə olması vacib deyildir.

b. Heyvan ayaq üstə və ya oturmuş haldadırsa, elə tənzimlənməlidir ki, onun üzü qibləyə olduğu deyilsin.

c. Əgər heyvan başından və ya ayağından asılmış halda (məsələn, toyuq) kəsilsə, bədəninin ön hissələri (sinə və qarın kimi yerlər) qibləyə olmalıdır.

Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən heyvanı kəsən şəxsin də üzü qibləyə olmalıdır.

Məsələ 1266: Heyvanı qibləyə tərəf kəsməli olduğunu bilən şəxs qəsdən onu üzü qibləyə kəsməyə, şəriət kəsimi sayılmaz.

1 - Əlbəttə, dəmir və polad olmayan yerdə diş və ya dırnaqla kəsmək məhəlli işkəldir.

2 - Məsələn, iki ədalətli şəxsin şahidliyi (bəyyinə) və ya dəmir olmayan materialla şəriət kəsimini kafi bilən cəmeüş-şərait müctəhidə təqlid etmək.

Amma hətta onun təqsiri üzündən də olsa belə unutsa və ya məsələni bilməsə və ya bəzi islam firqələri¹ kimi qibləyə üz tutmağın vacib olmadığına inansa və ya qiblənin yerini səhv təyin etdiyi üçün heyvanın üzü qibləyə olduğuna inanıb onu kəssə və sonra onun üzü qibləyə olmadığını anlasa işkalı yoxdur.

Məsələ 1267: Əgər qiblənin hansı tərəfdə olduğunu bilməsə və ya başqasının köməyi ilə belə, heyvanı üzü qibləyə tuta bilməsə, məsələn, heyvan itaətsiz olsa və ram olmasa, yaxud dərin çalaya, ya quyuya düşsə və çarəsiz onu kəsməyə məcbur qalsa, məsələn, heyvanın tələf olması təhlükəsi varsa, onu üzü hər hansı bir tərəfə olduğu halda kəsməyin heç bir işkalı yoxdur.

Həmçinin, vaxtın dar olması və heyvanı qibləyə çevirərsə gecikdiyi üçün onun ölümünə səbəb olacağı qorxusu olduğu halda da eyni hökmə malikdir.

Beşinci şərt: Kəsərkən Allahın adını zikr etməlidir.

Məsələ 1268: Heyvan kəsmək istəyən kəs kəsimin əvvəlində və ya ürfün nəzərində kəsimplə əlaqədar sayılan bir vaxtda şəriət kəsimi niyyəti ilə “Uca Allahın adını” söyləməlidir.

Buna görə də, “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” və ya “Bismillah” və ya “Allahu əkbər” və ya “Əlhəmdulillah” və ya “La ilahə illəllah” kimi sözlər deməsi kifayətdir. Əlbəttə, kamillik, mədh və tərif sifətini əlavə etmədən “Allah” və ya “Ya Allah” desə və ya: “Ya Rəhman”, “Ya Xəliq” söyləsə və ya Uca Allahın adını farsca və ya digər dillərdə dilə gətirsə, müstəhəb ehtiyata zidd sayılsa belə, kifayətdir. Lakin kəsən şəxsdən başqası Allahın adını dilə gətirsə, şəriət kəsiminin yerinə yetirilməsi üçün kifayət deyil.

Məsələ 1269: Əgər heyvanı kəsən şəxs, kəsmək niyyəti olmadan, məsələn, başqa məqsədlə Allahın adını zikr edərsə və yaxud kəsərkən qəsdən Allah-taalanın adını zikr etməzsə, yaxud istər “cahili-qasir” və ya “cahili-müqəssir”

1 - Deməli, kəsərkən heyvanın üzü qibləyə olmasını şərt hesab etməyən məzhəbə mənsub olan və bu şərtə əməl etməyən müsəlman heyvanı kəsərsə, təzkiyə üçün kifayətdir və şəriət kəsimi həyata keçirilmiş sayılır.

olmasına görə hökmü bilmədiyi üçün Allah-taalanın adını zikr etməzsə, şəriət kəsimi sayılmır.

Əgər unutqanlıqdandırsa eybi yoxdur, amma müstəhəb ehtiyata əsasən xatırladığı zaman Uca Allahın adını zikr etməsi tövsiyə edilir.

Məsələ 1270: Əgər bir şəxs məsələn, əlaqədar cihazlarla¹ eyni vaxtda bir neçə toyuq kəsmək istəsə bir dəfə "Bismillah" deməsi, onların hamısının niyyəti üçün kifayətdir.

Amma ardıcıl olaraq bir neçə toyuq kəsmək istəsə, 1268-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi onların niyyətinə "Bismillah" kəlməsini o qədər təkrar etməlidir ki, ürfün nəzərində "Bismillah" kəlməsi onların hər birini kəsdiyi zamana aid edilsin.

Məsələ 1271: Əgər iki nəfər birlikdə və ya bir-birinin ardınca heyvan kəsimini yerinə yetirsə (əvvəllər qeyd etdiyimiz dörd üzvü kəssə), məsələn, onlardan biri qida borusu və nəfəs borusunu, o biri də qırtlaq və qida borusundan bayır tərəfdə yerləşən iki yoğun damarı kəsərsə, hər biri ayrıca Uca Allahın adını zikr etməlidir.

Altıncı şərt: Kəsdikdən sonra adi miqdarda qan gəlməlidir.

Məsələ 1272: Şəriət kəsiminin şərtlərindən biri budur ki, kəsdikdən sonra adi miqdarda heyvanın qanı bədənindən çıxsın. Buna görə də, damarlarda qan laxtalanması və buna bənzər səbəblərdən qan çıxmasa və ya çıxan qan həmin heyvan növü üçün normadan az olarsa, şəriət kəsimi yerinə yetirilməmişdir.

Amma kəsilməmişdən əvvəl heyvanın qanı axdığı üçün çıxan qanın miqdarı az olarsa, işkalı yoxdur.

Yeddinci şərt: Heyvan kəsilərkən diri olmalıdır.

1 - Aparatla kəsime qaydası 1274-cü məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1273: Heyvanı şəriət qaydalarına uyğun kəsməyin şərtlərindən biri də budur ki, heyvan kəsilən zaman diri olmalıdır. Heyvan hər hansı bir hadisə nəticəsində ölüm ayağında olarsa, ¹ belə ki, kəsim zamanı heyvanın diri olması şübhə doğurursa, heyvan kəsildikdən sonra yerindən tərpəndiyi halda, məsələn, ayağını yerə vurmaq, əlini, quyruğunu və ya gözünü tərpətmək kimi hərəkətlər etdiyi təqdirdə kəsim şəriət qaydalarına uyğun sayılır.²

Buna əsasən, heyvanın diri olduğu bilinərsə, kəsildəndən sonra heyvanın bədən üzvlərini hərəkət etdirməsi lazım deyil.

Aparatla kəsim etmək

Məsələ 1274: Əgər bir heyvanı məsələn, toyuğu sənaye cihazları ilə kəsmək istəsələr, şəriətin bu haqda təyin etdiyi bütün kəsim şərtlərinə əməl edilməlidir. Onlardan bəziləri aşağıdakılardır:

1. Cihazın bıçağı dəmirdən olmalıdır.³
2. Heyvan kəsilərkən üzü qibləyə olmalıdır.
3. Heyvanın boyun nahiyyəsindəki dörd damarı 1251-ci məsələdə izah verildiyi kimi kəsilməlidir.
4. Heyvanı kəsən müsəlman şəxs tərəfindən, kəsim zamanı Uca Allahın adı zikr edilməlidir.

Odur ki, 1270-ci məsələdə verilən izaha əsasən, toyuq kəsimində toyuqları asdıqdan sonra kəsim maşınını işə salmaqla baş verdiyi üçün onu işə salan şəxs Uca Allahın adını zikr etməsi zəruridir.

1 - Məsələn, heyvan nəqliyyat hadisəsi, hündürlükdən düşmə, canavar tərəfindən parçalanma və s nəticəsində ölüm ayağında olsun.

2 - Amma daxili orqanların qeyri-ixtiyari silkələnməsinə görə məsələn, başı kəsildikdən sonra görünən və bir müddət davam edən, heyvanın damarlarının silkələnməsi (atması) və ya əzələlərinin təbii tərpənməsi səbəbilə heyvanın kəsilmə zamanı diri olduğu aşkar edilmirsə, bu hərəkətlər onun diri olmasını bildirməyə kifayət deyil.

3 - Aparatın bıçağı dəmirdən olsa da, yavaşlamamaq məqsədilə onun kənarlarında almaz örtüyü istifadə olunarsa, buna görə də, kəsim dəmirlə deyil, almazla aparılırsa, bu şəriət qaydalarına uyğun kəsim sayılması üçün kifayət deyil.

Amma əgər maşın işə düşdükdən sonra işçi heyvanı götürüb maşına bağlayırsa və kəsim prosesi avtomatik həyata keçirilirsə, 1270-ci məsələdə verilən izaha əsasən, heyvanı dəzgahda asmağa məsul olan şəxs Uca Allahın adını çəkməlidir.

Dəvənin nəhr edilməsinin qaydaları

Məsələ 1275: Heyvanlar arasında yalnız dəvə şəriət kəsimi əvəzinə nəhr edilməlidir. 1258-ci məsələdə qeyd olunan şərtlərə, o cümlədən üzü qibləyə olmaq və “bismillah” deməyə riayət etməklə, bıçaq və sair kimi dəmirdən olan kəsici alət dəvənin boynu ilə sinəsi arasındakı “lobbə” adlanan boşluğa vurulmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, lobbə eninə kəsilərsə kifayət deyil. Bıçaq və sair kimi kəsici alət lobbəyə daxil edilməlidir.

Məsələ 1276: Əgər nəhr edilmək yerinə dəvə başqa heyvanlar kimi kəsilsə, yaxud qoyun, inək və bənzər heyvanlar da dəvə kimi nəhr edilsə, səhih sayılır və onların ətini pak və halal etməz.

Əlbəttə, dəvə kəsilsə, amma dəvənin başı bədənindən ayrılmasa, hətta dörd üzvü kəsilsə belə ruhu bədənindən çıxmadan öncə onu nəhr etmək kifayətdir. Amma əgər dəvənin başı kəsilsə, onu nəhr etmək olmaz, başı da, bədəni də murdar və nəcis sayılır, onu yemək də haramdır.

Həmçinin inəyi, qoyunu və bu kimi heyvanları nəhr edib, ruhu bədənindən çıxmadan öncə şəriət hökmü ilə başları kəsilsə, halal və pakdır.

Məsələ 1277: Dəvənin ayaq üstə, oturmuş və ya uzanmış halda, qiblə istiqamətinə olmasını riayət etməklə nəhr edilməsi caizdir. Lakin nəhr edilərkən ayaq üstə durması daha yaxşıdır.

Kəsilən heyvanların balasının (dölünün) hökmü

Məsələ 1278: Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə uyğun olaraq əti halal olan heyvanı kəsdikləri zaman onun qarnından diri balası çıxsa, balanı şəriətə uyğun şəkildə kəsərlərsə, pak və halaldır.¹

Amma şəriətə uyğun olaraq kəsilməsə və ya kəsməyə vaxt çatmadığı üçün ölsə, nəcis və haram sayılır.

Məsələ 1279: Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə uyğun olaraq əti halal olan heyvanı kəsdikləri zaman onun qarnından balası ölü olaraq çıxsa, aşağıdakı şərtlərə əsasən pak və halaldır:²

a. Ana kəsildə balası sağ olmalıdır. Ona görə də bala ondan əvvəl ölsə, əti haram sayılır.

b. Bala heyvanın ana bətnində ölməsinin səbəbi onu anasının qarnından çıxararkən gecikdirmək olmamalıdır. Deməli, anası kəsildədən sonra körpə heyvanın sağ qalması ehtimalı varsa, onu üfrün tələb etdiyi kimi tələsik çıxarmaq lazımdır ki, bala sağdırsa şəriət qaydalarına uyğun şəkildə kəsilsin.

c. Ona ruh üfürülməsə belə balanın yaradılışı kamil şəkildə olmalı və bədənində tük və ya yun çıxmalıdır. Amma onun yaradılması tam olmasa, haram sayılır.

Qeyd edək ki, bu məsələdə qeyd olunan hökmdə təzkiyə edilə bilən əti haram heyvanlar da var və təzkiyənin nəticəsi onların pak olmasıdır, lakin yemək haramdır.

Bu hökmə vəhşi heyvanların ovlanması da daxildir. Belə ki, vəhşi heyvan şərtlərinə riayət etməklə ovlansa və qarnından ölmüş balası çıxarılsa, yuxarıdakı şərtlərə əsasən təzkiyə olunmuş (paklanmış) sayılır.

Məsələ 1280: Əgər diri heyvanın qarnından ölü bala çıxsa və ya çıxarılsa, onun ətini yemək haramdır.

Heyvan kəsərkən müstəhəb olan şeylər

Məsələ 1281: Heyvan kəsərkən aşağıdakılar¹ müstəhəb sayılır:

1 - Dəvə və ya dəvə balası kəsilmək əvəzinə nəhr edilməlidir və bu hökm sonrakı məsələ üçün də keçərlidir.

2 - Belə olduğu halda, dölün təzkiyəsi ana heyvanın təzkiyəsi ilə həyata keçmiş olur.

1. Qoyun və keçi kəsərkən iki əli və bir ayağı bağlanıb o biri ayağı açıq qalmalı, inəyi kəsərkən dörd əl-ayağı bağlanaraq quyruğu azad qalmalıdır. Dəvə oturan halda nəhr edildikdə onun hər iki əli aşağıdan dizə qədər və ya qoltuq altından bir-birinə bağlanmalı, ayaqları açıq qoyulmalıdır. Dəvəni əgər ayaq üstə olduğu halda nəhr edirlərsə, sol ayağını bağlamaq lazımdır. Toyuqlar və digər quşlar kəsildikdən sonra qanad çalmağa, çırpınmağa buraxılmalıdır.
2. Heyvanı kəsməzdən əvvəl qabağına su qoyulmalıdır.
3. Bıçaq və ya kəsim aləti yaxşı itilənməli və heyvandan gizlədilməli, heyvan tez kəsilməlidir ki, ağrıdan əziyyət çəkməsin.

Heyvan kəsəndə məkruh olan şeylər

Məsələ 1282: Heyvanları kəsəndə² aşağıdakı şeylər məkruh sayılır:

1. Ruhu çıxmadan əvvəl heyvanın dərisini soymaq.
2. Heyvanı eyni cinsdən olan başqa bir heyvanın gözü qabağında kəsmək.
3. Heyvanı gecə kəsmək.
4. Heyvanı cümə günü günortadan əvvəl kəsmək.³
5. İnsanın özünün bəslədiyi dörd ayaqlı heyvanı kəsməsi.

Müstəhəb qurban kəsmə qaydaları

Məsələ 1283: Qurban bayramında maddi imkanı olan şəxsin qurban kəsməsi təkid olunmuş müstəhəb əməl sayılır.

Məsələ 1284: Qurban dəvə və ya inək və ya qoyun və ya keçi olmalıdır və qurban üçün vacib ehtiyata əsasən, dəvənin yaşı tam 5 ildən az olmamalıdır.

1 - Yaxud dəvə nəhr edərkən.

2 - Eynilə.

3 - Ehtiyac halında üçüncü və dördüncü bəndlər məkruh deyildir.

Qurbanlıq inək və keçilərin yaşı isə 2 ildən az, qoyunlarda da 7 aydan az olmamalıdır.¹

Amma vacib qurbanda heyvanlar üçün qeyd olunan digər xüsusiyyətlərə riayət etmək müstəhəb qurbanlıqda lazım deyil. Odur ki, kor, şikəst, qulağı kəsilmiş, buynuzu sınımış, axtalanmış və ya arıq heyvan kimi qüsurlu heyvanı qurban kəsmək olar. Müstəhəb ehtiyata əsasən heyvan sağlam və kök olmasına diqqət yetirmək məsləhətdir. İnsanın bəslədiyi heyvanı qurban kəsməsi də məkrühdür.

Məsələ 1285: Əgər insan qurban kəsməyə heyvan tapmasa, onun qiymətini ödəmək imkanı varsa, qiymətinə uyğun sədəqə verməsi müstəhəbdir. Amma heyvanların qiymətləri fərqli olarsa, bazarda adi şəkildə mövcud olan ən aşağı qiyməti ödəməklə sədəqə verməsi kifayətdir.

Məsələ 1286: İnsan özü və ailəsi adından qeyd olunan heyvanlardan birini qurban kəsə bilər. Həmçinin, bir neçə nəfər birlikdə bir qurban kəssə, kifayətdir. Xüsusilə də, qurban az tapılan vaxtda və qiyməti yüksək olduqda belə etməsi kafidir.²

Məsələ 1287: Qurbanın Minada kəsilmə vaxtı dörd gün, digər yerlərdə isə üç gündür. Əlbəttə, qurbanı Minada ilk üç gündə kəsmək və başqa yerlərdə isə Qurban bayramı günü kəsmək müstəhəbdir.

Məsələ 1288: Qurban bayramının qurbanlığını ondan əvvəl, hətta bayram gecəsi olsa belə kəsmək kifayət deyil. Lazım ehtiyata əsasən, ay ortasındakı gecələrdə (məsələn, 11 və 12-ci gecələr) də Qurban bayramının qurbanlığı kəsilməməlidir. Amma keçən məsələdə qeyd olunan günlərdə səhər ərəzi ilə günəşin doğması arasında olan zaman müddətində qurban kəsməyin heç bir işkalı yoxdur.

1 - Qeyd olunan halları qəməri il və ya aya görə hesablamaq kifayətdir.

2 - Allah rızası niyyətilə dünyadan köçmüş şəxslər adına qurban kəsməyin heç bir maneəsi yoxdur. Əlbəttə, əgər bir şəxs malının üçdə birindən bayram qurbanını kəsmək üçün vəsiyyət edibsə, onun vəsiyyətinə əməl etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, qurban kəsmək üçün ən yaxşı vaxt Qurban bayramı günü günəşin doğuşundan bayram namazı vaxtına qədər, yəni bayram günü günortaya (günəşin zəvalına) qədərdir.

Məsələ 1289: Qurban kəsən şəxs onun üçdə birini özü və ailəsi üçün götürə bilər, üçdə birini isə hədiyyə edə bilər və ehtiyat müstəhəbə görə, onun üçdə birini yoxsul müsəlmanlara sədəqə verməsi daha yaxşıdır.

Məsələ 1290: Qurbanın dərisini sədəqə vermək müstəhəbdir, onu qəssabın və heyvanı kəsənin zəhmət haqqı kimi verməsi məkrühdür.

Məsələ 1291: Əqiqə qurbanı kəsilməyən şəxs, özü və ya onun adından başqa bir şəxsin vasitəsilə Qurban bayramında¹ 1284-cü məsələdə qeyd olunan qurban kəsməyin şərtlərinə riayət etməklə qurban kəsərsə, əqiqə qurbanlığı üçün kifayət edər.²

Həmçinin, əqiqə qurbanı kəsilməyən şəxs, özü və ya onun adından başqa bir şəxsin vasitəsilə Qurban bayramında əqidə qurbanı kəsərsə,³ sözügedən heyvan həm əqiqə, həm də qurbanlıq şərtlərinə malik olduğu halda, həm əqiqə, həm də qurbanlıq sayılır.

Məsələ 1292: İnsanın kəsir və ya nəhr edərkən bu duanı oxuması müstəhəbdir:

وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

Duanın tərcüməsi belədir:

“Tək tanrıya inanan müsəlman şəxs kimi göyləri və yeri yaradana (Allaha) üzümü tuturam. Mən müşriklərdən deyiləm. Mənim namazım, qurbanlığım, həyatım və ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun şəriki yoxdur. Mən buna (iman gətirməyə) əmr olunmuşam və mən müsəlmanlardanam. Allahım, bu qurbanlıq Səndəndir və Sənə görədir. Allahın adı ilə kəsirəm, Allah hər şeydən ucadır. Allahım, (bu qurbanı) məndən qəbul et!”⁴

1 - Qurban bayramı günü və ya 1287-ci məsələdə qeyd olunanlarla bağlı günlər.

2 - Əlbəttə, bir neçə nəfər tərəfindən bir qurban kəsilsə, hamısının tərəfindən əqiqə qurbanı kimi kifayət etmir.

3 - Qurban bayramı günü və ya 1287-ci məsələdə qeyd olunanlarla bağlı günlər.

4 - Furu əl-kafi, c. 4, Babuz-zibh, səh. 498, 6-cı hədis.

Heyvanların ovlanması qaydaları

Ovlayaraq heyvanları təzkiyə etmək vəhşi heyvanlara, balıqlar, krevetlər və çeyirtkələrə aiddir. Onların hökmləri gələcək məsələlərdə qeyd olunacaqdır.¹

a) Vəhşi heyvanların ovlanması

Məsələ 1293: Heyvanlar ev heyvanları və vəhşi heyvanlar olmaqla iki qrupa bölünür. Heyvanın ovla halal olması vəhşi heyvanlara aiddir.

Vəhşi heyvanlarda məqsəd, insanların adətən ovlamaq üçün düşünmədən və alətlərdən istifadə etmədən asanlıqla ovlaya bilməyəcəyi ceyran, maral, kəklik və dağ keçisi kimi hər hansı bir əhliləşməmiş heyvandır.

Buna görə də inək, qoyun, dəvə, toyuq kimi əti halal olan ev heyvanları ovlanmaqla təzkiyə olmur. Amma ev heyvanı vəhşi hala çevrilibsə, bu halda vəhşi heyvan sayılır.

Məsələ 1294: Əgər ceyran və ya göyərçin kimi əslində vəhşi olan heyvanlar təlim sayəsində əhliləşsə, ovlamaqla halal olmaz.

Məsələ 1295: Qaçmaq və uçmaq qabiliyyəti olmayan vəhşi heyvanlar, məsələn, dördayaqlı heyvanların balası və ya vəhşi quşların cücəsi və ya hərəkət etmək qabiliyyəti olmayan yaralı vəhşi heyvanı ovlamaqla halal olmaz.

Deməli, əgər bir şəxs vəhşi göyərçin və onun cücəsinə atəş açıb hər ikisini öldürsə, göyərçinin əti halal, cücənin əti isə haram sayılır.

Silahla ovlamaq

1 - Burada qeyd olunana, ovlamaqla təzkiyə etməyin şərtlərinə riayət edilsə belə, Məkkənin hərəmində qurada yaşayan vəhşi heyvanları ovlamaq fətveyə əsasən, Mədinənin hərəmində isə vacib ehtiyata görə caiz deyildir. Bu hökm, suda-quruda yaşayan heyvanlara (hər ikisində yaşayan vəhşi heyvanlara) da aiddir. Amma təkəcə suda yaşayan heyvanlara aid edilmir.

Silahla ovlanma şərtləri

Məsələ 1296: İnsan halal ətli vəhşi heyvanı¹ silahla ovlayıb öldürsə, bir neçə şərti nəzərə almaqla əti halal, özü pak olar:

1. Ov silahı itiuculu, ya kəsici və parçalayan olmalıdır.
2. Ovçu müsəlman olmalıdır.
3. Ovçu ov edərkən Uca Allahın adını zikr etməlidir.
4. Silahdan ov məqsədi ilə istifadə etməlidir.
5. Heyvanın başını kəsmək miqdarında vaxt olmamalıdır.

Birinci şərt: Ov silahı itiuculu, ya kəsici və parçalayan olmalıdır.

Məsələ 1297: Ov silahı bıçaq, qılınc, xəncər kimi kəsici silahlar və ya ox və nizə kimi iti uclu silahlar heyvanın bədənini parçalayan materiallardan olmalıdır. Əlbəttə, kəsici, eləcə də süngü və ya ox başlığı kimi² sivri uclu silah heyvanı zədələməsə belə, onu öldürməsi kifayətdir.

Amma süngü və ox başlığı olmayan sivri uclu silah, nizə (meraz)³ kimi olarsa heyvanın bədənini yaralayıb, parçalaması şərtidir. Odur ki, heyvanı yaralamadan zərbə və ağırlığına görə öldürərsə, halal olmaz.

Məsələ 1298: Heyvanı ovlamaq üçün istifadə olunan silahın dəmirdən olması vacib deyil, başqa metallardan olması da kifayətdir.

Məsələ 1299: Əgər əti halal olan vəhşi heyvan tələ, tor, kəndir və ya taxta, daş, gürz, çubuq və s. ilə ovlanaraq ölsə, pak olmaz və onu yemək də haramdır. Həmçinin, heyvanı ürfün nəzərində silah sayılmayan mismar, toxuculuq iynəsi, çəngəl, tikan, şiş və s. kimi iti uclu əşyalarla ovlasalar, vacib ehtiyata görə kafi deyildir.

1 - Əgər ətini təzkiyə etmək imkanı olan əti haram heyvan silahla - yuxarıdakı şərtlərə əməl olunmaqla - ovlanarsa, təzkiyə həyata keçmiş sayılır və nəticədə heyvan pak olacaqdır, lakin onu yemək haramdır.

2 - Ox, nizə və bu kimi şeylərin başına taxılan və ərəbcə “nəsl” - «نُصْل» adlanan iti uclu metal.

3 - Meraz, hər iki ucu iti, ortası qalın olan taxta silahdır.

Məsələ 1300: Vəhşi heyvan tufəng ilə ovlansa, güllə heyvanın bədəninə girib onu parçalasa, hətta kürəvari olub, iti və konusvari olmasa da pak və halaldır.

Amma əgər güllə heyvanın bədəninə nüfuz etmədən və ya onu yaralamadan təzyiq və ya istidən heyvanı öldürərsə, ucu iti olsa, heyvanı ovlamaq üçün kafi sayılır. Əks halda, kürə şəkilli güllə kimi olsa vacib ehtiyata əsasən, heyvanı halal və pak etməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, heyvanların ovlanması istifadə olunan güllənin dəmirdən olması lazım deyil, başqa metallardan olması da kifayətdir.

Məsələ 1301: Əgər heyvanın ovlanması istifadə olunan silahla yanaşı, başqa bir amil də heyvanın ölməsinə təsir edərsə, heyvan halal sayılmaz.

Buna görə də, əgər bir heyvan güllələndikdən sonra suya düşərsə, yaxud qayadan və ya divardan yerə yıxılarsa və insan heyvanın hər iki səbəbdən; oxla vurularaq suya düşməsi və ya hündürlükdən yıxılması ilə can verdiyini bilsə heyvanın ətisi halal sayılmır. Belə ki, heyvanın ölümünə yalnız ox (güllə) dəyməsinin, yoxsa hər iki amilin səbəb olduğunu bilməsə yenə də halal sayılmır. Əlbəttə, əgər külək oxun (güllənin) sürətlənməsinə səbəb olarsa, belə ki, külək olmasaydı ox heyvanın bədənini deşməyəcək və ya ümumiyyətlə heyvana çatmayacaqdısa işkalı yoxdur. Həmçinin, əgər ox (güllə) əvvəlcə yerə dəysə, sonra səkərək ovuna dəyib onu öldürsə, heyvan pak və halaldır.

İkinci şərt: Ovçu müsəlman olmalıdır.

Məsələ 1302: Ov edən şəxs qadın, yaxud kişi olmasından asılı olmayaraq müsəlman olmalıdır. Eyni şəkildə, həddi-bülüğa çatmamış müsəlman uşağı yaxşı, pisi anlayırsa¹ və heyvanı ovlamaq və təzkiyə etməyi bacarırsa, ovlaya bilər.

1 - Bu məsələdə həddi-bülüğa çatmamış uşaq təzkiyə və ov şərtlərini və məqsədini dərk edəcək dərəcədə (heyvanı pak və halal etmək üçün) əqli cəhətdən inkişaf edərsə, yaxşı və pisi anlaya bilər.

Buna görə də, kitab əhlindən (əhli-kitab) olmayan kafir və nasibi kimi kafir hökmünü daşıyan şəxslər heyvan ovlasalar, o heyvan halal olmaz. Həmçinin, kitab əhlindən olan kafir məsələn, xristian və ya yəhudi, hətta şəri ov şərtlərinə əməl etməklə belə heyvan ovlasalar, vacib ehtiyata əsasən heyvan halal sayılmır.

Üçüncü şərt: Ovçu ov edərkən Uca Allahın adını zikr etməlidir.

Məsələ 1303: Vəhşi heyvanı ovlamaq istəyən şəxs halal ov niyyəti ilə silahdan istifadə edərkən və ya hədəfə dəyməzdən əvvəl Uca Allahın adını zikr etməlidir. 1268-ci məsələdə Uca Allahın adının zikr etməsində məqsədin nə olduğu haqda izah verilmişdir. Əgər ovçudan başqası Allah-Taalanın adını söyləyərsə, bu kifayət deyil.

Məsələ 1304: Əgər ovçu qəsdən və ya hökmdən xəbərsiz və məsələni bilmədiyi üçün Allahın adını zikr etməsə, ov haram sayılır. Amma unutkanlıq səbəbilə Allahın adını söyləməsə, işkalı yoxdur.

Dördüncü şərt: Silahdan ov məqsədi ilə istifadə etməlidir.

Məsələ 1305: Şəxs silahdan istifadə edərkən heyvanı ovlamaq niyyətində olduğu halda, ovu şəriət qaydalarına uyğun sayılır. Buna görə də, yaxşı və pisi anlamayan uşaq və ya dəli və ya sərxoş bir şəxsin heyvanı ovlaması kifayət deyil.

Həmçinin, əgər insan heyvanı ovlamaq niyyəti olmadan məsələn, atıcılıq bacarığını məşq etmək niyyəti ilə müəyyən bir yeri nişan alaraq təsadüfən bir heyvanı vurarsa, bu kifayət deyil.

Məsələ 1306: Əgər bir şəxs ceyran ovlamaq niyyəti ilə ceyran sürüsündən müəyyən bir ceyranı nişan alıb vursa və onun əvəzinə ox (güllə) başqa bir ceyrana dəyib onu öldürsə, kifayətdir. Həmçinin, əgər ox (güllə) o ceyrandan əlavə başqa bir ceyrana dəyib hər ikisini öldürsə, hər ikisi pak və halaldır.

Qeyd etmək lazımdır ki, ovun halal olmasının şərti ovçunun fikrində müəyyən ceyranı nəzərə almaq olmasa da, ümumiyyətlə ceyran ovlamaq¹ niyyətinin olmasıdır.

Beşinci şərt: Heyvanın başını kəsmək miqdarında vaxt olmamalıdır.

Məsələ 1307: Əgər vəhşi heyvan silahdan gələn zərbənin nəticəsində hərəkətini dayandırsa və qaçmağa imkanı olmasa, ovçunun ürfün baxışında təcili olaraq heyvana çatması lazımdır. Bu halda heyvan ölübsə və ya diridirsə, şəriət kəsimi üçün kifayət qədər vaxtı yoxdursa, şəriət ovu həyata keçirilmiş sayılır, heyvan pak və halaldır. Amma heyvanın şəriət kəsimi üçün kifayət qədər vaxt olarsa, heyvanı kəsmək lazımdır, əks halda heyvan ölərsə, haram və nəcis sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, ovçu tələsik heyvanın yanına getsə belə onun şəri kəsiminə vaxtının olmadığını bilsə, bunu etməsi lazım deyil.

Silahlarla bağlı digər ov məsələləri

Məsələ 1308: Əgər iki nəfər vəhşi heyvanı ovlasa və heyvanın öldürülməsi ürfün baxışında hər ikisinə nisbət verilsə və iki nəfərdən biri şəriət ovunun şərtlərinə uyğun ovlasa, digəri isə ona uyğun rəftar etməsə, məsələn, ikisindən biri ov zamanı qəsdən Uca Allahın adını zikr etməsə, o heyvan pak və halal deyil.

Məsələ 1309: Vəhşi heyvanın bədəninin bəzi üzvləri məsələn, əl, ayaq, qulaq, başın bir hissəsi qılınc kimi ov silahı ilə kəsilsə, kəsilən yer nəcis və haramdır. Lakin şəriətə uyğun olaraq kəsilsə, heyvanın bədəninin qalan hissəsi pak və halal olar.

1 - Yəni, onun niyyəti müəyyən bir ceyranı ovlamaq deyil, ümumiyyətlə, ceyran ovlamaq olsun. Eyni hökm, şəxsin niyyətinin ceyran deyil, ümumiyyətlə vəhşi heyvan ovlamaq olduğu hala da tətbiq edilir.

Əlbəttə, ov silahı əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə əməl edərək vəhşi heyvanı iki yerə bölərsə, kəsilən yer heyvanın boynu olsa və boynun dörd damarını yuxarı hissəsindən¹ kəssə, ovçu çatdığı zaman heyvan ölmüş olarsa və ya sağ olsa da şəri kəsimə vaxtı çatmazsa, hər iki hissə halal sayılır.

Amma əgər heyvan diridirsə və şəriət kəsimi üçün vaxt varsa, bədənə başı və boynu olmayan hissəsi haram, baş və boynu olan hissəsi isə şəriət kəsiminə uyğun olarsa halal və pak sayılır.

Məsələ 1310: Əgər heyvan ovlanma şərtlərinə əməl edilmədən, məsələn, çubuq, mil, daş və ya ovlamaq düzgün olmayan başqa əşya ilə ikiyə bölünərsə, bədənə baş və boyun olmayan hissəsi nəcis və haramdır. Amma diri olduğu təqdirdə bədənə baş və boyun olan hissəsi şəriət qaydalarına uyğun kəsilərsə, halal və pak olar.

Ov itləri ilə ovlamaq

Ov itləri ilə ovlamağın şərtləri

Məsələ 1311: Əgər ov iti əti halal olan vəhşi heyvanı² ovlasa, o heyvanın pak və halallığının altı şərti vardır ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İt təlim görmüş olsun;
2. İt sahibinin əmri ilə şikarı ovlamağa çıxsın;
3. Heyvan itin dişləməsindən ölsün;
4. İti şikarını ovlamağa göndərən şəxs müsəlman olsun;
5. İti göndərən şəxs iti göndərərkən və ya it ova çatmazdan əvvəl Uca Allahın adını çəksin;

1 - Məqsəd, 1251-ci məsələdə izah edilən fətveyə və ya ehtiyata əsasən şəriət kəsimi zamanı kəsilməsi vacib olan dörd üzvdür.

2 - Belə ki, 1241-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, təzkiyə oluna bilən əti haram olan heyvan ov iti ilə yuxarıdakı şərtlərə əməl edilməklə ovlanarsa, heyvanın bədənə paklığına nail olmaqla onu təzkiyə etmək məhəlli işkəldir və onu yemək fətveyə görə haramdır.

6. Ovlanmış heyvanı şəriət qanunlarına uyğun şəkildə kəsmək miqdarında vaxtı olmasın.

Birinci şərt: İt təlim görmüş olsun.

Məsələ 1312: Ov iti elə təlim görməlidir ki, onu şikarı ovlamağa göndərdikdə getsin, getməməsini söylədikdə isə dayansın. Amma ovuna yaxınlaşıb onu gördükdən sonra sahibinə tabe olmasa, eybi yoxdur.

Məsələ 1313: Əgər ov itinin vərdisi sahibi gəlməmiş ovladığı heyvandan, yaxud onun qanından yemək olsa işkalı yoxdur. Lakin vacib ehtiyata əsasən, belə adət etməlidir ki, sahibi ovladığı heyvanı ondan almaq istəsə, mane olmasın və bunun üçün mübarizə aparmasın.

İkinci şərt: İt sahibinin əmri ilə şikarı ovlamağa çıxsın.

Məsələ 1314: Ov iti sahibinin göstərişi ilə ova getməlidir.

Ov iti sahibinin göstərişi ilə ova getməlidir. Odur ki, təkbaşına ovlamağa gedib heyvanı ovlasa, o heyvanı yemək haramdır. Belə ki, özbaşına ovlamağa gedərsə və sonradan sahibi ona səsləndiyi üçün ovuna daha tez çatarsa, sahibinin səsinə görə ova sarı tələssə belə, vacib ehtiyata əsasən həmin ovu yeməkdən çəkinmək lazımdır.

Əlbəttə, əvvəlcə itin sahibi onun ova doğru hərəkətini dayandırsa, sonra onu yenidən ova göndərsə, bu hal istisnadır.

Üçüncü şərt: Heyvan itin dişləməsindən ölsün;

Məsələ 1315: İtin şikar etməsilə ovlanan heyvanın ölüm səbəbi it dişləməsindən yaranan yaradan olmalıdır.

Buna görə də, əgər it ovunu boğsa, yaxud şikarı qaçaraq, ya qorxudan can versə və ya suya düşsə, ya da qayadan yığılaraq ölsə, halal deyil.

Dördüncü şərt: İti şikarını ovlamağa göndərən şəxs müsəlman olsun;

Beşinci şərt: İti göndərən şəxs iti göndərərkən və ya it ova çatmazdan əvvəl Uca Allahın adını çəksin;

Altıncı şərt: Ovlanmış heyvanı şəriət qanunlarına uyğun şəkildə kəsmək miqdarında vaxtı olmasın.

Yuxarıdakı üç şərtin izahı silahla ovlanma şərtinə (ikinci, üçüncü və beşinci şərtlər) bənzəyir.

Ov itinin şikar etməsi ilə bağlı digər məsələlər

Məsələ 1316: Ov itini şikara sarı göndərən şəxs, əgər ova yetişdiyi zaman şəriətə uyğun şəkildə heyvanı kəsməyə vaxtı olsa, amma şəri kəsimin ilkin hazırlıqlarını məsələn, bıçağı çıxarmağa, kəsim üçün heyvanın boğazından yun və ya tükləri təmizləməyə vaxt itirdiyi üçün heyvan ölərsə, halal sayılır.

Lakin yanında heyvanın başını kəsmək üçün alət olmasa və heyvan ölərsə, vacib ehtiyata görə halal sayılmır. Əlbəttə, belə olan halda heyvanı buraxıb, itin onu dişləyərək öldürməsinə səbəb olsa, halal sayılır.

Məsələ 1317: Ovçu ovlanan heyvanın ölüm səbəbinin yaralanması və it dişləməsi və ya başqa səbəbdən olmasına şəkk etsə, bu (onun halal olması) üçün kifayət deyil.

Əlbəttə, ürfün nəzərində heyvanın ölümünün it dişləməsi nəticəsində baş verdiyini göstərən əlamət mövcuddursa, bu əlamət vasitəsilə xatircəmlik hasil olmasa belə, kifayətdir.

Məsələ 1318: Əgər bir şəxs bir neçə təlim görmüş iti ova göndərsə və yaxud bir neçə nəfər birlikdə bir və ya bir neçə iti şikara tərəf göndərsə, birlikdə heyvanı ovlayırlarsa, itlərdən biri əvvəllər qeyd olunan şərtlərə cavab vermirsə məsələ, təlim iti deyilsə və ya ovçulardan biri bilərəkdən Uca Allahın adını zikr etməsə, ovlanan heyvan haramdır.

Ovlanan heyvanın ölümü ürfün nəzərində onları göndərən sahibləri və özləri şəri ovlamağın şərtlərinə sahib olan bir it və ya itlər tərəfindən baş verdiyi və digər itlərin heyvanın öldürülməsində rolu olmadığı hal istisnadır.

Məsələ 1319: Əgər bir şəxs ceyran ovlamaq niyyəti ilə ceyran sürüsündən müəyyən bir ceyrana tərəf ov iti göndərsə, lakin həmin it başqa bir ceyranı ovlasa, şəriət ovunun həyata keçməsi üçün kifayət edir. Həmçinin o ceyrandan əlavə başqa bir ceyran da ovlasa, hər ikisi pak və halaldır.

Qeyd etmək lazımdır ki, ovun halal olmasının şərti ovçunun fikrində müəyyən ceyranı nəzərə almasa da, ümumiyyətlə ceyran ovlamaq¹ niyyətinin olmasıdır.

Məsələ 1320: Əgər vəhşi heyvanı ov itindən başqa şahin və ya digər vəhşi heyvanlar ovlasa, o ov halal deyil. Amma heyvanın diri olduğu bir vaxtda ona çataraq əvvəllər qeyd etdiyimiz şəriət şərtlərinə uyğun şəkildə kəsdikləri hal istisnadır.

Məsələ 1321: Əgər insan qəsb edilmiş ov iti və ya silahla vəhşi heyvanı ovlasa və bunu şəriət qaydalarına uyğun şəkildə ov şərtlərinə əməl edərək etsə ov pak və halaldır və onun malı sayılır.

Əlbəttə, bu halda günah işlətməklə yanaşı, silah və ya ov itindən istifadənin adi qiymətini də sahibinə ödəməlidir.

b. Balıq və krivetka ovlamaq

1 - Yəni, onun niyyəti müəyyən bir ceyranı ovlamaq deyil, ümumiyyətlə, ceyran ovlamaq olsun. Eyni hökm, şəxsin niyyətinin ceyran deyil, ümumiyyətlə vəhşi heyvan ovlamaq olduğu hala da tətbiq edilir. Əlbəttə, 1241-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, əti haram olan vəhşi heyvanın təlim görmüş ov iti ilə ovlanması məhəlli işkaldır.

Məsələ 1322: Əgər əti halal olan balıq¹ və krivetka² sudan diri tutulsa³ və sudan kənarda ölsə, pak və halaldır.

Əgər suda ölsə pak olsa da, yemək haramdır. Amma balıqçı toru kimi⁴ ov vasitələri ilə ölərsə, suda ölmüş olsa belə, yemək halaldır.⁵

Məsələ 1323: Balıq sudan kənara düşsə, yaxud dalğa onu sahilə atsa, yaxud su azalaraq balıq quruda qalsa, ölməmişdən əvvəl əllə və ya başqa üsulla tutulsa, ovlanmış hesab edilir və halal sayılır. Amma tutulmamışdan əvvəl ölsə, haramdır.

Məsələ 1324: Balıq gəmiyə, yaxud qayığa tullansa, yaxud suyun dalğalanması ilə oraya düşsə, ölməmişdən əvvəl əllə və ya başqa üsulla tutulsa, ovlanmış hesab edilir və halal sayılır. Amma tutulmamışdan əvvəl ölsə, haramdır.

Əlbəttə, qayıq və ya gəmi sahibinin niyyəti qayıq və ya gəmi ilə balıq ovlamaq və bunun üçün bəzi işlər görmək olarsa, məsələn, qayığı diri balıqların toplandığı yerə aparıb onu elə sürsə ki, balıqlar gəminin, ya qayığın içinə düşsün, bu balığı sudan çıxararaq ovlamaq kimidir və bu yolla tutulan balıq halaldır.

Məsələ 1325: Balıqçı torunu sudan çıxarıb onun içindəki balığın öldüyünü görsə, balıq toruna girdikdən sonra və yaxud ondan sonra sudan çıxarıldıqda öldüyünü bilsə, halaldır. Lakin balığın tora daxil olmadan, yoxsa daxil olduqdan sonra ölməsinə⁶ şübhə edərsə, onu yemək haramdır.

1 - Balığın halal və ya haram əti olmasının meyarı 1331-ci məsələdə izah ediləcəkdir və növbəti məsələlərdə qeyd olunan hökmlər əti halal olan balıqlara aiddir.

2 - Krivetkanın ovlanma qaydaları balıq tutma qaydaları ilə eynidir.

3 - Əl və ya balıq ovlamaq üçün qarmaq, yaxud tor ilə və s.

4 - Yaxud balıq tutmaq üçün ağac, qamış, tikan və sair şeylərlə suda düzəldənləri çəpər kimi. Sözügedən çəpər ərəb dilində "həzirə" - «حظيرة» adlanır.

5 - Eləcə də, diri balıq qarmaqla tutulsa, lakin qarmaq sudan götürülməmiş balıq suda ölsə, halaldır.

6 - Məsələn suyun kimyəvi maddələrlə və ya zəhərlə çirklənməsi səbəbindən ölsün.

Həmçinin, balıqçı sudan əli ilə balıq tutsa və balığın öldüyünü görsə, balığın suda və ya sudan çıxardıqdan sonra öldüyünə şəkk etsə, sözügedən balığı yemək haramdır.¹

Məsələ 1326: Balıq suda zəhər² və ya elektrik cərəyanı kimi bir vasitə ilə ölərsə, haram sayılır. Əlbəttə, ölməmişdən əvvəl onu sudan çıxarsa, sudan kənarda və ya tor kimi bir ov alətinin içində ölsə, halaldır.

Qeyd etmək lazımdır ki, balıq tutmaq üçün qeyd olunan üsuldan istifadə bir çox dəniz heyvanlarının tələf olmasına səbəb olarsa və ətraf mühitə və müsəlmanların milli və ya ümumi sərvətinə bir növ ziyan vurarsa, bu, caiz deyildir. Həmçinin bu qanuna ziddirsə, icazə verilmir.

Məsələ 1327: Balıq tutan şəxsin müsəlman olması və balıq tutarkən Allah-taalanın adını zikr etməsi vacib deyil, amma balıq tutmaq niyyəti olmalıdır. Ona görə də yaxşı və pisi anlamayan uşaq dənizdən balıq tutsa və ya balıq özü dənizdən sahilə tullanaraq ölsə, onu yemək haramdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsin mülkiyyətində olan balıq hovuz, çən, akvarium və s. ovlanmaq mövzusu deyil və onu sudan tutmaq ürfün nəzərində ovlamaq sayılmır. Amma onun halal sayılması üçün sadəcə sudan çıxararaq sudan kənarda ölməsi, yaxud hovuzdakı suyu və buna bənzərini balığın sudan kənarda ölməsi üçün boşaltmaq kifayətdir.

Məsələ 1328: Əgər bir şəxs sudan balıq diri tutsa, sonra onu eyni suya və ya başqa suya buraxsa və həmin suda ölsə, haramdır. Amma balıq toru kimi ov vasitələrində suda ölsə, bu halda yemək halaldır.

c. Çəyirtkə ovlamaq

1 - Hər iki misalda balığın tora girmə və ya ovlanma, ya ölmə zamanının məlum olması, yaxud hər ikisinin məlum olmamasının fərqi yoxdur.

2 - Zəhərlə tutulmuş balıq bədənə ağır (əhəmiyyətli və mühüm) zərər vurarsa onu yemək caiz deyil. Həmçinin, başqalarına xəbər vermədən, tam zərəri olmasa belə, onlara əhəmiyyətli ziyan vurarsa, yemək üçün təklif etmək caiz deyildir.

Məsələ 1329: Əgər qanad çıxarmış çəyirtkəni¹ əl, yaxud başqa vasitə ilə diri tutsalar, öldükdən sonra onun bütün hissələrini yemək halaldır. Lakin vacib ehtiyata əsasən, onun ifrazatlarını yeməkdən çəkinmək lazımdır. Əlbəttə, çəyirtkənin bədəninin içərisində onunla yeyilən tullantılar haram deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, çəyirtkə ovlayan şəxsin müsəlman olması və onu tutanda Uca Allahın adını çəkməsi şərt deyil.

1 - Qanadı çıxmamış və ya hələ uça bilməyən çəyirtkəni yemək haramdır.

YEMƏK VƏ İÇMƏK

Yeməli qidalar cinsinə görə iki növə bölünür: heyvanlar və qeyri-heyvanlar. Onların bir qisminin yeyilməsi halal, bir qismi isə haramdır. Hər birinin hökmü haqda ayrıca qeyd edirik.

a) Qidalar (heyvanlar)

Heyvanlar dörd kateqoriyaya bölünür: Suda yaşayanlar, quruda yaşayanlar, quşlar, həşərat və qurdlar. Onların hökmləri aşağıda verilmişdir.

1. Suda yaşayanlar

Əti halal və ya haram olan su heyvanları

Məsələ 1330: Pulcuqlu balıq¹ və krivetka² istisna olmaqla, suda və suda-quruda yaşayan bütün heyvanların əti haramdır.

Buna görə də müxtəlif növ xərçəng (yengəc), omar (lobster),³ timsah, tısbağa, qurbağa, kərtənkələ, dəniz süngəri, stridiya, dəniz ilbizi, dəniz ulduzu, meduza, dəniz aktini, dəniz kirpisi, hidra, səkkizayaqlı (oktapod) və digər dəniz molusklarının əti haramdır.

Pulcuqsuz balıqlar və ya pulcuqlu kimi görünən (adi gözlə görünməyən mikroskopik pulcuqlara malik) balıqların⁴ əti haramdır.

1 - Pulcuq ərəbcə fəls adlanır.

2 - Krivetka ərəbcə irbiyan, ya rubiyan, ingilis dilində isə shrimp adlanır.

3 - Köpəkbalığı və skat balıqları kimi bir çox qığırdaqlı balıqların bədənlərini əhatə edən yalançı pulcuq və ya mikroskopik pulcuq (Placiod scales) ürfün baxışında pulcuq hesab edilmir.

4 - Ərəbcə ümmül-rubiyan, ingiliscə lobster adlandırılan omar, üfrün nəzərində xərçəngkimilər ailəsinə aid olduğu üçün onu yemək haramdır. Buna görə də, müxtəlif növ enli yengəc, uzun dəniz yengəci (duzlu su karidesləri) və şirin su uzun yengəcini (şirin su karidesini) yemək haramdır.

Buna görə də, ilan balığı,¹ kirpi balığı,² naxakimilər,³ at yalı balığı (*Trichiurus lepturus*), boru dodaq balığı (*Fistularia*), qamış balığı (Caspian Pipefish), kalmar (mürəkkəb) balığı, şüşə balığı (*Ambassidae*), karides balığı (*Shrimpfish*), tikanlı balıq (*Diodontidae*), okean günəş balığı (*Mola mola*) və bunlar kimi pulcuqlu olmayan balıqlar haramdır.

Həmçinin skatlar balığı (*batoidea*),⁴ qartal balığı (*aetobatus flagellum*, eagle ray),⁵ köpək balığı,⁶ asiya pişiyi akulası (*hemiscylliidae*),⁷ qalxan balığı (*scophthalmidae*),⁸ gitara balığı (giant guitarfish, *rhynchobatus djiddensis*), gitara balığına oxşar yalançı pulcuqlu xallı balıqlar,⁹ haramdır.

Balinalar, delfinlər, pərayaqlılar (*fok*), morjlar və dəniz şirləri kimi bütün dəniz məməlilərinin əti haramdır. Hətta su atı (*begemotlar*) və su inəkləri (*lamantinlər*) kimi halal ətli quru heyvanları ilə oxşar adda olan su heyvanların da əti haram sayılır.¹⁰

Məsələ 1331: Balıqlar, əgər onların bütün bədənində və ya bədəninin bir hissəsində adi gözlə görünən pulcuqlar varsa, zəifləmiş olması və ya balıq toruna çırpılması kimi fəsadlar üzündən bütün pulcuqları tökülmüş olsa da əti halaldır və sudan diri ovlanarsa, onları yemək halaldır.¹¹

Bu əsasla, aşağıda qeyd olunan pulcuqlu¹² balıqları¹ yemək halaldır:

1 - Sarı ilanbalığı (*gymnothorax prasinus*), küt burunlu ilanbalığı (*ophichthus apicalis*), iti dişli ilanbalığı (*daggertooth pike conger*, *muraenesox cinereus*).

2 - Həmar kirpi balığı, zeytun rəngli kirpi balığı, qəhvəyi kirpi balığı.

3 - Naqqa balığı (*silurus glanis*), xakistəri naqqa balığı (*ariidae*), Böyük naqqa balığı.

4 - Lələk quyruqlu skat (*feathertail stingray*), pələng skatı (*honeycomb stingray*), sancan skat (*stingray*), iki tikanlı skat (*brevitrygon walga*) və dordqulaqlı skat (*sharpnose stingray*).

5 - Xallı qartal balığı, göy qurşağı xətti qartal balığı, zolaqlı qartal balığı.

6 - Yırtıcı köpək balığı (*selachimorpha*), yarıq dodaq akula (*hardnose shark*), qaraüzgəc akula (*carcharhinus melanopterus*), ağ çənəli akula (*whitecheek shark*), pələng köpəkbalığı (*galeocerdo cuvier*), uzunburun köpəkbalığı (*carcharhinus-macroti*), uzunquyruq köpəkbalığı (*alopias*), çəkiçbəşli köpəkbalığı (*hammerhead sharks*), zəbrli akula (*stegostoma fasciatum*), çəngəldiş köpəkbalığı (*hooktooth shark*), mişar ağızlı köpəkbalığı (*sawshark*).

7 - Ləkəli asiya pişiyi akulası (*brownbanded bambooshark*), ərəb pişiyi akulası (*hemiscylliidae*).

8 - Elektrikli qalxan balığı (*marbled electric ray*), Qoşaburunlu qalxan balığı (*flapnose ray*).

9 - Qeyd edildiyi kimi, psevdo (*saxta*) pulcuqlu və ya plakoidlər ürfün nəzərində pulcuq (*Fish scale*) hesab edilmir.

10 - Qeyd etmək yerinə düşər ki, dəniz quşları “Quşlar” bölmündə qeyd olunan adi quşların hökmünə malikdir.

11 - Qeyd etmək lazımdır ki, balıq və krivetka ovu ilə bağlı tam hökmlər 1322-dən 1328-ci ilə qədər olan məsələlərdə bəyan edilmişdir.

12 - Sözügedən adlar “Əl-Fiqhu lil-muğtərbın və Əzəmətli Mərcənin İstiftaati (ona olan şəəri sual-cavablar) və İran Balıqlarının Fiqh Atlası, Qum Tematik Tədqiqatlar İnstitutu və bir qrup mütəxəssis və ekspertlə

Tunes balığı (thunnus tonggol),² yazılı orkinos (skipjack tuna), ispan skumbriyası (narrow-barred spanish mackerel, scomberomorus commerson),³ sarıüzgəc tunes balığı (thunnus albacares),⁴ skumbriya tunası (euthynnus affinis), friqat tunası (auxis thazard), kral skumbriyası (indo-pacific king mackerel, scomberomorus guttatus),⁵ ağ pomfret (pampus argenteus, silver pomfret, white pomfret, butterfisht),⁶ ton balıqları ailəsindən: qırmızı balıq (lutjanidae),⁷ daş balığı (haemulidae),⁸ çəki (sazan, karp) balığı,⁹ kefal balığı,¹⁰ şua üzgəcli sayendi balıq (sciaenidae),¹¹ qırmızı balıq, seranid balığı (serranidae),¹² şua üzgəcli serencidi balığı (carangidae),¹³ şua üzgəcli xaç sazanı balığı (sparidae),¹⁴ letrinov şuasıvari balığı (lethrinidae),¹ durnabalığı (esox),²

məsləhətləşmələr əsasında seçilmişdir. Xülasə olaraq qeyd edək ki, əksər hallarda (ton balığı ailəsindən başqa) halal balıqların adları haşiyədə qeyd olunub, mətndə isə balığın aid olduğu ailənin adını bəyan etməklə kifayətlənmişik.

1 - Pulcuq ərəbcə fəls adlanır.

2 - Çiyində pulcuqları olan.

3 - Bu balığın pulcuqları zərif və süstdür, əllə, torla və s. ilə tutulanda tökülür.

4 - Ona sadəcə sarıüzgəc balığı da deyilir.

5 - Sənə nahiyyəsində dairəvi pulcuqları var.

6 - Bu balığa zübəydi də deyilir.

7 - Adi qırmızı balıq (john's snapper), əyri pulcuqlu qırmızı balıq (pinjalo snapper), iri gözlü qırmızı balıq (lutjanus lutjanus), qanlı qırmızı balıq (crimson snapper), beşxətli qırmızı balıq (five-lined snapper), sarı zolaqlı qırmızı balıq (yellow streaked snapper), qara ləkəli sarımtıl qırmızı balıq (black spot snapper), benqal qırmızı balığı (bengal snapper), qəhvəyi çalar qırmızı balıq (lutjanus-rivulatus), qızılı qırmızı balıq (Lutjanus argentimaculatus), çiyini pulcuqlu malabari qırmızı balığı (Lutjanus malabaricus).

8 - Adi daş balığı (pomadasys-kaakan), zolaqlı daş balığı (striped piggy), altı xəttli daş balığı (pomadasys-furcatus), dördləkəli daş balığı (saddle grunt), sarı üzgəcli daş balığı (blackspotted rubberlip), qırmızı ətli daş balığı (minstrel sweetlips), limonu daş balığı (lemon sweetlips), qaraxallı daş balığı (trout sweetlips), kül rəngli daş balığı (Plectorhinchus pica).

9 - Adi sazan balığı (cyprinus-carpio), Əlvən qalınalın (Hypophthalmichthys nobilis), ağ qalınalın (Hypophthalmichthys molitrix), otiyən sazan, yaxud ağ amur (Grass Carp), Kütüm və ya Ziyad balığı (Rutilus frisii kutum), dairəvi pulcuqlara malik Qafqaz enlibaşı (Squalius cephalus).

10 - Kül rəngli kefal balığı (common grey mullet), qızılı kefal (chelon aurata), dar ağızlı kefal (chelon saliens), Biyah, yaxud şişək balığı (Liza abu) dairəvi pulcuqlara malik.

11 - Şua üzgəcli sayendi balığı (Sciaenidae), iri gözlü şua üzgəcli sayendi balığı (bigeye croaker), cənub sayendi balığı (Southern meagre), Nöqtəli sayendi balığı (Protonibea diacanthus, Spotfin croaker), qara sayendi balığı (Half-morning croaker, Paranibea-semiluctuosa), ləkəli sayendi balığı (Blotched croaker) dairəvi pulcuqlara malik.

12 - Adi seranid balığı (serranidae), qara seranid balığı (aethaloperca-rogae), zeytun rəngli ləkəli seranid balığı (epaulet grouper), qəhvəyi seranid balığı (brownspotted grouper), qəhvəyi nöqtəli seranid balığı (epinephelus-chlorostigma), beşləntli seranid balığı (thornys cheek grouper), malabar seranid balığı (malabar grouper), torpaq rəngli seranid balığı (epinephelus-latifasciatus, banded grouper), sınıq xəttli seranid balığı (broken - line grouper), narıncı xallı seranid balığı (duskytail grouper) çiyini pulcuqlu.

13 - Ağ ağızlı serencidi balığı (Whitetongue jack), uzunburun trevalli (Longnose trevally), qızıl trevalli (Gnathanodon speciosus, golden trevally), sarı zolaqlı serencidi balığı (Selaroides leptolepis, yellowstripe scad), ağ xallı trevalli (Malabar trevally, Carangoides malabaricus), parlaq trevalli (coastal trevally, Carangoides coeruleopinnatus), uzun üzgəcli serencidi balığı (Longfin trevally, Carangoides-chrysophrys), qara üzgəcli travelli (Blackfin scad, Alepes-melanoptera), qara qulaqlı serencidi balığı (Yellowtail scad, Atule-mate), iri gözlü serencidi balığı (Bigeye scad, Selar-crumenophthalmus), yarıq qarın travelli (Cleftbelly trevally, Atropus atropus), böyük travelli (Giant trevally, caranx-ignobilis), enli travelli (Imposter trevally, carangoides-talamparoides), xırda travelli (Banded scad, Alepes-kleinii), karides serencidi balığı (Alepes djedaba, shrimp scad), qara pomfret balığı (Parastromateus niger, black pomfret) dairəvi pulcuqlara malik.

14 - İki zolaqlı dəniz çipurası (two bar seabream, acanthopagrus-bifasciatus), sarı çipura (yellowfin seabream, acanthopagrus-latus), karanti çipurası (karanteen seabream, crenidens-crenidents), kral çipura (king soldierbream, argyrops spinifer), gümüş dəniz çipurası (silver seabream, sparidentex-hasta) çiyini pulcuqlu.

Xəzər siyənəyi (clupeidae),³ fars körfəzi və oman dənizinin siyənək balıqları,⁴ adi lioqnat balığı (leiognathus equulus),⁵ qızıl balıq (salmonidae).⁶ Eynilə, tilapi (tilapia) balığının da pulcuqları var və halal sayılır.⁷

Balığın pulcuqlu və ya təzkiyə olmasına şübhə etmək

Məsələ 1332: Əgər balığın pulcuqlu olub-olmaması aydın olmasa, pulcuqsuz balıq hökmünü daşıyır və onu yemək haramdır. Odur ki, dənizdən balıq tutan və onun pulcuqlu olub-olmamasına şübhə edən balıqçı, pulcuqlu olmadığı qənaətinə gəlməlidir.

Əlbəttə, əgər iki adil şəxs balığın göz ilə görünən pulcuqlarının olduğuna şahidlik etsələr və onların şahidliyi hiss üzvləri əsasında olsa, məsələn: “pulcuqları adi gözlə görmüşük” desələr, balığın pulcuqlu olması sübut edilmiş sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, pulcuqlu olmasına şəkk-şübhə edilən, lakin təzkiyə əlamətləri olan ovlanmış balıqların hökmü 1334-cü məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1333: İnsana ölmüş pulcuqlu balıq verilsə və onun şəri cəhətdən təzkiyə olub-olmamasına şəkk etsə, məsələn, onun sudan diri çıxılması, yaxud balıq torunun içində yoxsa, ondan öncə ölmüş olması haqda şübhəyə düşsə, onun halal və təzkiyə olunmuş olmasına hökm edilmir. 1243-cü və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan şəriətə uyğun təzkiyə əlamət və nişanələrindən biri mövcud olarsa, şəri təzkiyə hökmü verilə bilər.

¹ - Süngərli imperator (spangled emperor, lethrinus-nebulosus), qırmızı ətli letrinov balığı (eagle ray, lethrinus lentjan), qəhvəyi letrinov balığı (smalltooth emperor, lethrinus microdon), sarı quyruq letrinov balığı (yellow snapper, lethrinus-crocineus) çiyi pulcuqlu.

² - Durnabalığı (pike, esox-lucius) dairəvi pulcuqlara malik.

³ - Xəzər siyənəyi (north caspian shad, clupeidae), iri gözlü siyənəy (bigeye, saposchnikowi shad, alosa-saposchnikowii), mühacir siyənək balığı (caspiian anadromous shad, black spine, alosa-kessleri), adi kiləkə (clupeonella-cultriventris, black sea sprat), iri gözlü kiləkə (clupeonella-grimmi, south caspian sprat, bigeye kilka or tyulka, sardella) dairəvi pulcuqlara malik.

⁴ - Sabur balığı (tenuatosa ilisha, ilish), qızılı böyürlü siyənək (sardinella-gibbosa, goldstripe sardinella), qara quyruq siyənək (sardinella melanura, blacktip sardinella), göy qurşağı siyənəyi (dussumieria acuta valenciennes, rainbow sardine), yağlı siyənək (sardinella longiceps, indian oil sardinella), böyük siyənək (Ilisha-megaloptera, bigeye ilisha), kiçik siyənək, yaxud hind siyənəyi (Ilisha-melastoma, Indian ilisha), böyük çekanda balığı (nematalosa nasus, bloch's gizzard – shad), kiçik çekanda balığı (anodontostoma-chacunda, chacunda gizzaed-shad) dairəvi pulcuqlara malik.

⁵ - Midilli takuanda balığı (pugnose ponyfish, secutor-insidiator), böyük lioqnat balığı (leiognathus equulus, common ponyfish), turuncu üzgəcli midilli balığı (orange fin ponyfish, photopectoralis-bindus), bəzəkli midyə balığı (equulites-lineolatus, ornate ponyfish), xallı midyə balığı (shortnose ponyfish, leiognathus lineolatus), dairəvi pulcuqlara malik.

⁶ - Qızılbalıq (Salmonidae), Xəzər qızıl balığı (salmo-caspian, caspian salmon), alabalıq, yaxud qızılala (Trout), Al-əlvan qızıl xallı, yaxud Mikija (rainbow trout, Oncorhynchus mykiss) dairəvi pulcuqlara malik.

⁷ - Tilapia balığı (Tilapia) tsixlosomlar ailəsinin xanıkimilər dəstəsinə aiddir və çiyinində pulcuqlara malikdir.

Məsələ 1334: Əgər balığın şəriət təzkiyəsinin 1243-cü və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan şəri ovlanma yollarından biri ilə olduğu isbat olunarsa, insan balığın növündə, yəni ətinin halal və ya haram (pulcuqlu, yaxud pulcuqsuz) olmasında şəkk edərsə, mövzu əsaslı şübhə olan halal ətli balığın hökmünü daşıyır.

Məsələn, müsəlman olan və pulcuqsuz balıq yeməyi haram hesab edən ev sahibi qonağa yemək üçün bişmiş balıq versə və qonaq balığın pulcuqlu olub-olmadığını bilməsə, həmin balığın pulcuqlu balıq olmasını qəbul edəcəkdir.¹

Lakin onun təzkiyə olması aydın deyilsə, məhəlli işkaldırsa balığın halal və pulcuqlu olmasını qəbul etmək məhəlli işkaldır. Bu haqda növbəti məsələdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 1335: Pulcuqlu olub-olmaması məlum olmayan ovlanmış balığı verən şəxs² (bəzi qeyri-şiə məzhəbləri kimi) pulcuqsuz balığı halal hesab edən, yaxud yalançı pulcuqlu (pulcuqları normal gözlə görülməyən, mikroskopla görülməyən) balığı halal bilən³ müsəlmandırsa, həmin balığın şəri təzkiyə olmuş və halal saymaq məhəlli işkaldır. Bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.⁴

Pulcuqlu olub-olmaması məlum olmayan ovlanmış balığı verən şəxs⁵ pulcuqsuz balığı, yaxud yalançı pulcuqlu (pulcuqları normal gözlə görülməyən, mikroskopla görülməyən) balığı haram bilən müsəlmandırsa, ya da onun bu haqda olan əqidəsi məlum deyilsə bu halda, növbəti məsələdə qeyd olunacaq istisnalar nəzərə alınmaqla, həmin balıq şəri təzkiyə olmuş və halal sayılır.⁶

Məsələ 1336: Əgər balığı verən şəxs pulcuqsuz və ya yalançı pulcuqlu balıqları haram hesab edərsə və ya onun bu haqda rəyi bəlli deyilsə, pulcuqlu olması şübhəli olan balıqları, pulcuqsuz balıqları halal bilən başqa müsəlmandan alarsa, onun bu məsələni araşdırıb tədqiq etdiyinə məntiqi ehtimal verdiyi təqdirdə balığın təzkiyə olunmuş və halal olmasına hökm edə bilər.

¹ - Təbii ki, əgər sözügedən ev sahibinin onu pulcuqsuz balığı halal hesab edən başqa müsəlmandan aldığı məlum olsa, onun hökmü 1336-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

² - Yemək üçün qablaşdırılmış balıq, balıq biftek və ya bişmiş balıq satmaq və yaxud yemək üçün insanlara təqdim etmək kimi.

³ - Bu məsələdə sözügedən müsəlmanın müctəhid olması və ya bu növ balıqları halal hesab edən şəxsə təqlid etməsinin fərqi yoxdur.

⁴ - İnsan pulcuqsuz balığın halal olmasına etiqad bəsləyən (şiə olmayan) müsəlmanların bazarından balıq aldığı zaman da, ona həmin hökm aid edilir. Buna görə də, pulcuqlu olduğuna şübhə edilən balığın təzkiyə və halallığına hökm etmək məhəlli işkaldır.

⁵ - Qeyd edək ki, bu məsələdə sözügedən hökm, təzkiyə əlamətləri ilə bağlı olan 1245-ci məsələdə qeyd olunub.

⁶ - Satılma yolu ilə və ya başqa şəkildə.

Lakin sözügedən tədarükçünün balığın pulcuqlu olub-olmamasını araşdırmadığı məlum olarsa, o zaman həmin balığın şəri təzkiyə olmuş və halal saymaq məhəlli işkəldir. Bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 1337: Əgər insan pulcuqlu ölü balığı kafirin əlində görsə və bilsə ki, həmin balıq suda olmasına baxmayaraq balıq torunda ölüb, yaxud sudan diri ovlanıb, halal sayılır. Amma bu haqda şübhəsi olsa, kafir şəxs özünün və ya başqasının tərəfindən balığın torda öldüyünü, yaxud sudan diri ovlandığını iddia etsə, (onun təzkiyəli və halal sayılmasına) kifayət etməz. Amma onun iddiası xatircəmlilik yaradarsa və ya onu müsəlmanlardan alması məlum olarsa və həmin balıq əvvəlki məsələlərdə verilən izahlara əsasən, təzkiyə əlamətlərinə malik olarsa, bu hal istisnadır.

Məsələ 1338: Əgər ovlanmış balığı kafirin əlində görsə və bu balığın pullu və ya pulcuqsuz olduğunu bilməsə və kafir həmin balığın pullu olduğunu iddia etsə, (onun təzkiyəli və halal sayılmasına) kifayət deyil. Amma onun iddiası xatircəmlilik yaradarsa və ya onu müsəlmanlardan alması məlum olarsa və həmin balıq əvvəlki məsələlərdə verilən izahlara əsasən, təzkiyə əlamətlərinə malik olarsa, bu hal istisnadır.

Əti halal olan balığın haram üzvləri

Məsələ 1339: Əti halal olan balığın bütün hissələrini yemək caizdir. Lakin vacib ehtiyata əsasən, onun qanı və nəcasətini yeməkdən çəkinmək lazımdır. Bədənin içindəki qan və ifrazatlar balıqla birlikdə yeyilsə, bu halda ondan çəkinmək lazım deyil.

Balığın mədəsində tapılan balığı yemək

Məsələ 1340: Şəriət yolu ilə tutulmuş balığın qarnında ölmüş balıq olarsa, vacib ehtiyata əsasən həmin balığı yeməkdən çəkinmək lazımdır.

Diri balığı yemək

Məsələ 1341: Diri pulcuqlu balığı yemək caizdir. Necə ki, diri balığı qızardıb, yaxud sudan kənarda can verməmişdən öncə öldürüb yemək caizdir. Əlbəttə, bunu etməmək daha yaxşıdır. Balığı sudan kənarda iki hissəyə böldükləri zaman onun bir hissəsi diri olduğu halda suya düşsə, sudan kənarda qalan hissəsini yemək caizdir. Halbuki, müstəhəb ehtiyata əsasən bunu etməmək daha yaxşıdır.

Kürü

Məsələ 1342: Kürü balıq hökmündədir. Buna görə də, yeyilməsi halal olan balığın kürüsü halal, haram olan balığın isə kürüsü haramdır. Onların sərt və möhkəm, yumşaq və süst olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 1343: Balıq kürüsünün hansı balıq növünə aid olduğu məlum olmasa, onu yemək haramdır. Amma onun halallığı 1334-cü məsələdən 1336-cı məsələyə qədər qeyd olunan yollarla sübut olunarsa, bu hal istisnadır.¹

Balıq yağı

Məsələ 1344: Əgər balıq yağı pulcuqsuz balıqlara aiddirsə, onu yemək haramdır. Əti haram olan digər dəniz heyvanlarına aid yağ da eyni hökmə malikdir.

2. Quruda yaşayan heyvanlar

Ev heyvanları (əhliləşmiş)

Məsələ 1345: Quruda yaşayan heyvanlardan dördayaqlılar iki qrupa ayrılır: ev heyvanları və vəhşi heyvanlar.

Dördayaqlı ev heyvanları arasında qoyun, keçi, inək, dəvə və bunların bütün növlərinin əti halal sayılır. At, eşşək, qatır isə məkruh, it, donuz, pişik² və bu kimi heyvanların əti isə haramdır.

Vəhşi heyvanlar

Məsələ 1346: Ceyran, maral, vəhşi inək, qoç, dağ keçisi və zebranın əti halal sayılır.

Məsələ 1347: Yırtıcıların³ əti haramdır. Yırtıcı heyvanda məqsəd, istər şir, pələng, bəbir, canavar kimi güclü, istərsə də, tülkü, kaftar, çaqqal kimi zəif olan, eyni zamanda iri dırnağı və iti dişləri ilə ovunu parçalamağa qadir ət yeyən, şikarçı heyvanlardır.⁴

¹ - Həmçinin, 1335 və 1336-cı məsələlərdə balığın, dolayısı ilə onun kürüsünün təzkiyə olduğuna inanmaq və halal saymağın işkalı olduğu hallar da qeyd edilmişdir.

² - İt və donuz və pişiyin bütün növlərinə aiddir.

³ - Ərəbcə sibaa - سباع adlanır.

⁴ - Həmçinin çöl donuzu və ya vəhşi donuzun əti də haramdır.

Məsx olmuş heyvanlar

Məsələ 1348: Meymun, donuz, fil və ayı kimi məsx olmuş¹ heyvanların əti haramdır.

Dovşan

Məsələ 1349: Dovşanın bütün növlərinin əti haram, sidiyi və ifrazatı isə nəcisdır.

Torpağın altında yaşayan heyvanlar

Məsələ 1350: Adi halda torpağın altında yaşayan heyvanlar; ilan, siçan, kərtənkələ, hatteriya, uzunayaqlar (kərtənkələ növləri),² varan, kirpi,³ dəniz donuzcuğu və bu kimi heyvanların əti haramdır.

3. Quşlar

Əti haram olan quşlar

Məsələ 1351: Qartal, şahin, qırğı, bildirçinçalan və kərkəs (leş yeyən) kimi yırtıcı (pəncələri olan)⁴ quşların ətləri, istər başqa quşları ovlayacaq qədər güclü olsun, istərsə də digər quşları ovlamaq qabiliyyətinə malik olmayacaq həddə zəif olsunlar, haramdır.

¹ - Qurani-Kərimdə və Məsumların (ə) hədislərində Allah-Taalanın əmrinə itaət etməyən və üz döndərən şəxslər və qruplara əzab nazil olaraq məsx edilməsi, yəni onların görünüşünün heyvan surətinə çevrilməsi halları mövcuddur. Bu halların ən məşhuru mübarək Əraf surəsinin 163-166-cı ayələri və mübarək Bəqərə surəsinin 65 və 66-cı ayələrində qeyd olunan “Şənbə insanları” hekayəsidir. Bəni-İsrail tayfasına aid olan bir dəstə insan, Uca Allaha itaətsizlik və şənbə günü qadağan olunmuş balıq tutduqları üçün ilahi əzaba düşər olub meymuna çevrildilər.

Həmçinin, məsx olan insanların tələf olması və onların nəslinin kəsilməsi rəvayət edilir. İndi məsx olunmuş insan şəklində görünən heyvanlar onların nəsilərindən deyildir, yalnız onlara bənzədiyi üçün belə adlanırlar. Məsx olunmuş insanlara bənzəyən və “müsəvvəx”, yaxud “məsx olmuş” adlandırılan heyvanların ətlərinin haram olmasının fəlsəfəsi, sözügedən heyvanların ətinin zərərli olması ehtimalı ilə yanaşı, ilahi əzabın hörmətini saxlamaq, insanların günah qarşısında əzabı unutmaması, xatırlaması, təzim etməsi məqsədi ilə də ola bilər. İləlüş-şəraye, c. 2, bab. 237, səh. 483-485.

² - Kərtənkələ növüdür. Bəziləri onu balıq adlandırsalar da (səmənqur balığı, səqənqur balığı, qum balığı, scincus), bu heyvan balıq deyil, sürünənlərdəndir.

³ - Oxatan kirpi növlərinin (porcupines, hystrix indica kerr) də əti haram sayılır. (Oxatan kirpilər əslində gəmiricidirlər, kirpi deyillər. Tərc.)

⁴ - Məqsəd, belə quşlarda müşahidə olunan pəncələrdir. İstər qartalda olduğu kimi şikarını, yemini və ovunu tutmaq və öldürmək üçün güclü və qüvvətli pəncələrə malik olsun, istərsə də, leşiyən kimi zəif pəncələri olduğu üçün şikarını və yemini yerdən qaldıraraq apara bilməsin, fərqi yoxdur.

Məsələ 1352: Vacib ehtiyata əsasən, bütün növ qarğa əti və hətta sağsağan əti də haramdır.

Məsələ 1353: Uçan, lakin lələyi olmayan hər bir quşun məsələni, yarasanın əti haramdır.

Əti halal olan quşlar

Məsələ 1354: Bəzi əti halal olan quşların¹ adları aşağıda qeyd olunub:

Göyərçinlər (göyərçinlər ailəsi),² quququşukimilər (quququşular ailəsi),³ bağrıqaralar,⁴ qazkimilər (ördəklər ailəsi),⁵ dəvəquşular,⁶ durnakimilər (durnalar ailəsi,⁷ dovdaqlar ailəsi,⁸ sufərələri ailəsi⁹) rakşikimi: (rakşikimilər ailəsi,¹⁰ şanapipiklər ailəsi,¹¹ qızlarquşu ailəsi,¹² balıqçıllar ailəsi,¹³ tutuquşukimilər

¹ - Sözügedən adlar “Minhacüs-salihin” və Əzəmətli Mərcənin İstiftaati (ona olan şəri sual-cavablar) və İran Quşlarının Fiqh Atlası, Qum Tematik Tədqiqatlar İnstitutu və bir qrup mütəxəssis və ekspertlə məsləhətləşmələr əsasında seçilmişdir. Xülasə olaraq qeyd edək ki, əksər hallarda halal quşların adları haşiyədə qeyd olunub, mətndə isə quşların aid olduğu ailənin adını bəyan etməklə kifayətlənmişik.

² - a. Adi göyərçin (*columba*), dağ göyərçini (*gymnophaps*); b. adi qurqur (*streptopelia turtle*), xırda qurqur (*spilopelia senegalensis*), böyük qurqur (*streptopelia orientalis*), Cənubi Afrika qurquru (*oena capensis*); c. Yaxalılıq qurqur (*Streptopelia decaocto*), qırmızı qurqur (*streptopelia tranquebarica*); d. Ququ quşu (*cuculus canorus*), şərq ququ quşu (*columba eversmanni*), meşə ququsu (*columba palumbus*).

³ - Adi ququ quşu (*Cuckoo*), xallı ququ quşu (*Clamator glandarius*), taclı ququ (*Oxylophus jacobinus*), asiya ququ quşu (*Eudynamys scolopacea*), şərq ququsu (*Cuculus optatus*).

⁴ - Uzunquyruq bağrıqara (*Syrhaptes paradoxus*), Xallı bağrıqara (*Pterocles senegallus*), zolaqlı bağrıqara (*Pterocles lichtensteinii*), qarabuğdayı bağrıqara (*Pterocles coronatus*), qılquyruq bağrıqara (*Pterocles alchata*), palıd qarın bağrıqara (*Pterocles exustus*), Qara qarın bağrıqara (*Pterocles orientalis*).

⁵ - a. Yaşılbaş ördək (*Anas platyrhynchos*), Kəkilli qaraördək (*Aythya fuligula*), Adi göydimdik (*Oxyura leucocephala*), Qırmızıbaş qaraördək (*Aythya ferina*), Enlidimdik cürə (*Spatula clypeata*), Yay ördəyi (*Marmaronetta angustirostris*), macar ördəyi (*Netta rufina*), Adi güləyənquşu (*Bucephala clangula*), uzunquyruq (*Clangula hyemalis*), Qara qılquyruq (*Melanitta nigra*), Adi qılquyruq (*Melanitta fusca*), Dəniz qaraördəyi (*Aythya marila*), Ağgöz qaraördək (*Aythya nyroca*), Boz ördək (*Mareca strepera*), dəcəlquşu (*Tadorna tadornoides*), Böyük pazdimdik (*Mergus merganser*), Uzunburun pazdimdik (*Mergus serrator*), Nazik pazdimdik (*Mergellus albellus*), Bizquyruq ördək (*Anas acuta*), Qırmızı anqut (*Tadorna ferruginea*), mareka (*Anas penelope*).

b. Hindistan kiçik qazı (*Nettapus coromandelianus*), hind kasatkası (*Anas falcata*), Cırıldayan cürə (*Spatula querquedula*).

c. Qaz (*Goose*), tırlı qazı (*Branta leucopsis*), Qaşqa qaz (*Anser albifrons*), Əkin qazı (*Anser fabalis*), Kanada qazı (*Branta canadensis*), Boz qaz (*Anser anser*), Qırmızıdöş qaz (*Branta ruficollis*).

d. Qu (*Cygnus*), Harayçı qu (*Cygnus cygnus*), Fısıldayan qu (*Cygnus olor*), Amerika qu quşu (*Cygnus columbianus*).

⁶ - Qırmızı boyun dəvəquşu (*S. c. Camelus*), mavi boyun dəvəquşu, qara boyun dəvəquşu və sair.

⁷ - Adi durna (*Grus grus*), ağ durna, yaxud sibir durnası (*Grus leucogeranus*).

⁸ - Dovdaq (*Otididae*), toyquşu (*Otis tarda*), Bəzgək (*Tetrax tetrax*).

⁹ - Adi çivdimdik (*Crex crex*), Adi təqibçi (*Porzana porzana*), Cırıtdan təqibçi (*Porzana pusilla*), Adi sufərəsi (*Rallus aquaticus*), Kiçik təqibçi (*Porzana parva*).

¹⁰ - Göycəqarğa, rakşi (*Coracias*), göy rəngli göycəqarğa, rakşi (*Coracias benghalensis*).

¹¹ - Şanapipik (*Upupa epops*).

¹² - Qızılı qızlarquşu (*Merops apiaster*), kiçik qızlarquşu (*Merops orientalis*), Yaşıl qızlarquş (*Merops persicus*).

¹³ - Kiçik balıqcıl quşu (*Alcedo atthis*), ağsinəli balıqcıl quşu (*White-throated Kingfisher*), alaca balıqcıl quşu (*Ceryle rudis*).

ailəsi (tutuquşular ailəsi),¹ sərçəkimilər ailəsi: (qaranquşlar,² vüroklar,³ bülbül,⁴ quyuqsallayanlar ailəsi,⁵ şirəyeyənlər, divarsarmaşığı quşu, süzər quşu, ardıcquş, sarıköynək, birəbittən,⁶ aksentr quşu,⁷ sarı qanadlılar,⁸ qaratoyuqlar,⁹ qaya sərçəsi,¹⁰ sığırçınlar,¹¹ arıquşları,¹² sərçələr,¹ bablerlər,² milçək yeyənlər,³ varblerlər (ötkənlər),⁴ torağaylar,⁵ alaçöhrələr,⁶ toyuqkimilər dən⁷ ibarətdir.

¹ - Yaşıl tutuquşu (*Psittacula krameri*), İsgəndər tutuquşusu (*Psittacula eupatria*), Boz tutuquşu (*Psittacus erithacus*, bu quş yırtıcı sayılmır 1351-ci məsələdə qeyd olunan yırtıcı quşların pəncələrinə malik deyildir. Uçduğu zaman qanad çalması qanadlarını düz saxlaya bilməsi üçündür. Onun çinadanı belə vardır.)

² - Qaranquş, ağ zolaqlı qaranquş (*Delichon urbicum*), xınalı qaranquş (*Hirundo daurica*), qəhvəyi boğazlı qaranquş (*Riparia paludicola*) və sair.

³ - a. Adi vürok (*Fringillidae*), sarı vürok (*Carduelis spinus*), sarımtıl quyruq vürok (*Serinus serinus*), ağ quyruq vürok (*Pyrrhula pyrrhula*), yaşıl vürok, florya (*Carduelis chloris*), adi səhra qarquşu (*Bucanetes githagineus*), Qırmızıqanad mərciməkquşu (*Rhodopechys sanguineus*), qırmızıalın vüroq (*Serinus pusillus*), qırmızı sinə vüroq (*Carduelis cannabina*), qızılı vüroq (*Carpodacus erythrinus*), boz vüroq (*Rhodospiza obsoleta*), qara vüroq (*Mycerobas caripes*), Adi qarquşu (*Pyrrhula pyrrhula*), iti dimdik vüroq (*Coccothraustes coccothraustes*), loksi (*Loxia*).

b. Kanareyka, qənari (*Serinus canaria*) sarı, qırmızı, yaşıl, boz, qəhvəyi və s.

c. Hind vüroku (*Taeniopygia guttata*), İti quyruqlu tunc ispinoz (*Lonchura striata*), şabalıd döşlü ispinoz (*Lonchura castaneothorax*), Benqal ispinozu (*Lonchura striata domestica*), çaşni ispinozu (*Lonchura punctulata*), Cava ispinpzu (*Lonchura oryzivora*, *Padda oryzivora*), ağ başlı munia (*Lonchura maja*), qara üzrlü ispinoz (*Lonchura molucca*), üç rəngli ispinoz (*Lonchura malacca*) və sair.

⁴ - Qərb bülbülü (*Luscinia megarhynchos*), qırmızı sinəli bülbül (*Pycnonotus cafer*), ağ qulaqlı bülbül, xurma bülbülü (*Pycnonotus leucotis*), Ardıc bülbülü, adi bülbül (*Luscinia luscinia*) və sair.

⁵ - a. Ağ quyuqsallayan (*Motacilla alba*), Dağ kuyruksallayanı (*Motacilla cinerea*), Sarı quyuqsallayan (*Motacilla flava*), sarıbaş quyuqsallayan (*Motacilla citreola*).

b. Qırmızı boğazlı pipit, incil quşu (*Anthus cervinus*), noxudqarın quyuqsallayan (*Anthus rubescens*), yaşıl incilquşu (*Anthus hodgsoni*), uzunayaq quyuqsallayan (*Anthus richardi*), uzunburun quyuqsallayan (*Anthus similis*), çöl quyuqsallayanı (*Anthus campestris*).

⁶ - Birəbittən (*Troglodytidae*), ərəbcə "nəmnəmə" də adlanır.

⁷ - Aksentr quşu, Böyük dağ bülbülü (*Prunella collaris*), Sürməli dağ aksentri (*Prunella ocularis*), qaraboğaz dağ aksentri (*Prunella atrogularis*), meşə aksentri (*Prunella modularis*).

⁸ - sarı qanad, bağ sarıqanadı (*Emberiza cirrus*), Qarabaş vələmirquşu (*Emberiza melanocephala*), Qayalıq vələmirquşu (*Emberiza buehneri*), ağbaş vələmirquşu (*Emberiza stewarti*), qırmızıbaş vələmirquşu (*Emberiza bruniceps*), Bağ vələmirquşu (*Emberiza hortulana*), mavi vələmirquşu (*Emberiza caesia*), sarıüzrlü vələmirquşu (*Emberiza cinerea*), sarısinə vələmirquşu (*Emberiza aureola*), Adi (limoni) vələmirquşu (*Emberiza citrinella*), ağ papaqlı sarıqanad quşu (*Emberiza leucocephala*), zolaqlı sarıqanad (*Emberiza striolata*), xınalı sarıqanad (*Emberiza rustica*) və sair.

⁹ - a. Qırmızı qanadlı qaratoyuq (*Turdus iliacus*), adi qaratoyuq (*Turdus infuscatus*), qaradöş qaratoyuq (*Turdus ruficollis*), xallı qaratoyuq (*Turdus pilaris*), Ağdöş qaratoyuq (*Turdus torquatus*), Çil qaratoyuq (*Turdus viscivorus*).

b. Adi çəkçəki (*Saxicola torquatus*), Qara çəkçəki (*Saxicola caprata*), Çəmənlik çəkçəki (*Saxicola rubetra*).

c. Qaşqalı çəkçək (*Oenanthe leucopyga*), ağdöş çəkçək (*Oenanthe albonigra*), ağquyruq çəkçək (*Oenanthe monacha*), ağbelli çəkçək (*Oenanthe finschii*), Qızılquyruq çaxraqıl (*Oenanthe chrysopygia*), Keçəl çaxraqıl (*Oenanthe pleschanka*), qaraqulaq çəkçək (*Oenanthe hispanica*), Avrasiya çaxraqılı (*Remiz pendulinus*) və sair.

d. Adi qızılquyruq (*Phoenicurus phoenicurus*), qara qızılquyruq (*Phoenicurus ochruros*), Palıdı qızılquyruq (*Phoenicurus erythronotus*), dağ qızılquyruğu (*Phoenicurus erythrogaster*), kətən quşu (*Carduelis cannabina*), qırmızıquyruq (*Cercotrichas galactotes*), maviboyun (*Luscinia svecica*).

h. Göy ardıc quşu (*Monticola solitarius*), nəğməkar ardıc quşu (*Myophonus caeruleus*), dağ ardıc (*Monticola saxatilis*).

¹⁰ - Böyük qayalıq sittası (*Sitta tephronota*), Kiçik qayalıq sittası (*Sitta neumayer*), meşə sittası (*Sitta europaea*).

¹¹ - Sığırçınlar (*Sturnidae*), Adi alasığırçın (*Pastor roseus*), Mayna quşu (*Myna*).

¹² - Arıquşları (*Paridae*), Adi göy arıquşu (*Cyanistes caeruleus*), ağüzrlü arıquşu (*Poecile lugubris*), ağbaş arıquşu (*Parus ater*), palıdıbelli arıquşu (*Remiz pendulinus*), uzunquyruq arıquşu (*Aegithalos caudatus*), turan arıquşu (*Parus bokharensis*).

Buna görə də, toyuq, ördək, qu quşu, qaz, səhra balakəkliyi, bağrıqara, göyərçin, qumru, sərçə, bülbül, məhəbbət quşu, sığırçın, torağay, kəklik, hinduşka, bildirçin, dəvəquşu, hətta tovuz quşu,⁸ şanapipik və qaranquş hamısı halal ətlidir. Əlbəttə, şanapipik, qaranquş, yaşıl göycəqarğa, alaçöhrə və sovamı (əsasən xurma ağaclarında yuva salan torpaq rəngli, uzunboyunlu quşlar) öldürmək məkrəhdir.

Əti halal olan quşları əti haram olan quşlardan seçməyin yolları

Məsələ 1355: Hansısa bir quşun ətinin haram və ya halal olduğunu bilmədikdə, iki hal təsəvvür edilir:

a. Quşun necə uçuşması insana məlumdur. Bu halda quşun qanad çalması, süzməsindəndə daha azdırsa, əti haram,⁹ çoxdursa, əti halaldır.¹⁰

b. Quşun necə uçuşması insana məlum deyil. Bu halda o quşda çinədan, pətənək və ya ayağının arxasında buynuz varsa, əti halaldır, bunların heç biri yoxdursa, əti haramdır.¹¹

1 - Ev sərçəsi (*Passer domesticus*), sarıboğaz sərçə (*Petronia xanthocollis*), Qaradöş sərçə, İspan sərçəsi və ya söyüd sərçəsi (*Passer hispaniolensis*), Qısabarmaq sərçə (*Carpospiza brachydactyla*), Alp qarsərçəsi və ya Alp vüroku (*Montifringilla nivalis*) və sair.

2 - Adi bablər (*Turdoides altirostris*), su babləri (*Turdoides altirostris*).

3 - Kiçik milçəkəyən (*Ficedula parva*), ağdöş milçəkəyən (*Ficedula semitorquata*), dalğalı milçəkəyən (*Muscicapa striata*), ala milçəkəyən (*Ficedula hypoleuca*).

4 - Sənəsi dalğalı ötkən (*Sylvia nisoria*), qaşqalı ötkən (*Acrocephalus melanopogon*), sarıxallı ötkən (*Phylloscopus inornatus*), qarabaş ötkən (*Sylvia atricapilla*), ağgöz ötkən (*Sylvia hortensis*), ağboğaz ötkən (*Sylvia communis*), yaşıl ötkən (*Phylloscopus trochiloides*), yaşıl ağac ötkəni (*Hippolais pallida*), dalğalı ötkən (*Locustella naevia*), dikquyruq ötkən (*Prinia gracilis*), qamışlıq ötkəni (*Cettia cetti*), çətirquyruq (*Cisticola juncidis*), tullanqac ötkən (*Scotocerca inquieta*), nəgməkar ötkən (*Locustella luscinioides*), səs-küylü öykən (*Acrocephalus stentoreus*).

5 - Ağqanad torağay (*Melanocorypha leucoptera*), qara torağay (*Melanocorypha yeltoniensis*), qaradöş torağay (*Eremopterix nigriceps*), qaraquyruq torağay (*Ammomanes cincturus*), qısabarmaq torağay (*Calandrella brachydactyla*), Buynuzlu torağay (*Eremophila alpestris*), kəkilli torağay (*Galerida cristata*), tarla torağayı (*Alauda arvensis*), qoşaxallı torağay (*Melanocorypha bimaculata*), şanapipik torağayı (*Alaemon alaudipes*) və sair.

6 - Qırmızı belli alaçöhrə (*Lanius collurio*), qızılquyruq alaçöhrə (*Lanius isabellinus*), masqalı alaçöhrə (*Lanius nubicus*), qığılcım quşu (*Lanius excubitor*), qırmızıbaş alaçöhrə (*Lanius senator*), uzunquyruq alaçöhrə (*Lanius schach*), kürənbəlli alaçöhrə (*Lanius vittatus*), turan alaçöhrəsi (*Lanius phoenicuroides*).

7 - Bildirçin, hinduşka, toyuq, xoruz, kəklik, turac, Səhra balakəkliyi, qırqovul, tovuzquşu.

8 - Tovuz quşlarının şikarçı quşlar kimi pəncələri yoxdur. Uçarkən qanadlarını daha çox çırpırlar, qanadlarını daha az düz tuturlar. Onların çətənəsi və dabanlarında çxıntıları vardır.

⁹ - Belə quşlar yırtıcı və pəncəyə malik quşlar sayılır.

¹⁰ - Buna görə də, uçarkən qanadlarını çox vaxt süzən quşların çinədanı, pətənəyi və ayaqlarının arxasında buynuzu olsa belə, ətləri haramdır.

¹¹ - Məsələn, bir şəxs İsgəndər tutuquşusu (*Psittacula eupatria*), Yaşıl tutuquşu (*Psittacula krameri*) və yaxud Dalğalı tutuquşunun (Məhəbbət quşu, *Melopsittacus undulatus*) ətinin halal, yoxsa haram olduğunu bilməsə, bu quşun uçarkən daha çox qanad çaldığını və qanadlarını daha az süzdüyünü müşahidə etsə, onun ətinin halal olmasına hökm edə bilər. Lakin bu quşun necə uçuşmasını bilmirsə, məsələn, çinədanı olduğunu görsə, əti halal sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, qanad çalması ilə süzməsi eyni dərəcədə olan quşda sözügedən üç əlamətdən¹ biri varsa, əti halal sayılır. Amma üç əlamətdən heç biri onda yoxdursa, vacib ehtiyata görə əti haram hesab olunur.

Quş yumurtası

Məsələ 1356: Quş yumurtasının hökmü elə həmin quşun hökmünə tabedir. Deməli, əti halal olan quşun yumurtası halal, əti haram olan quşun yumurtası isə haramdır.

Məsələ 1357: Yumurtanın hansı quşdan olması bilinməzsə toyuq yumurtası kimi bir tərəfi digərindən nazik (konusvari) olsa, halal, amma hər iki tərəfi bərabər olarsa, haramdır.

Dəniz quşları

Məsələ 1358: Quşlar haqqında əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan hökmlərin hamısı təkcə quruda yaşayan quşlara xas deyil və dəniz quşlarına da aiddir.

4. Böcəklər (çəyirtkə istisnadır) və həşəratlar

Məsələ 1359: Qarışqa, termit (ağ qarışqa, Isoptera), tarakan, bit, birə, güvə, əqrəb, hörümçək və bu kimi şeyləri yemək haramdır.

Məsələ 1360: Arı, ağcaqanad, kəpənək və cırcırma (çəyirtkə istisna olmaqla) kimi uçan həşəratları yemək vacib ehtiyata görə haramdır.

Məsələ 1361: Hər cür həşərat yemək haramdır.² Əlbəttə, meyvənin içindəki xırda qurdlar və bunun kimilər meyvə ilə birlikdə yeyilsə, onların işkalı yoxdur. Amma onu çıxarmaq asan olmadığı halda, vacib ehtiyata əsasən onu yeməkdən çəkinmək lazımdır.

Məsələ 1362: Həşəratların ifrazatlarını yemək caiz deyil. Alma və yemiş kimi meyvə və tərəvəzlərin içinə yapışmış ifrazatları meyvə ilə birlikdə yeyilməsinin işkalı yoxdur.

Heyvanlara aid bəzi hökmlər

Əti halal olan heyvanların haram hissələri

¹ - Üç əlamətdə məqsəd, çinədən, pətənək və ayağın arxasındakı buynuzdur.

² - Zəli və ipək qurdunu yemək qadağandır.

Məsələ 1363: Şəri qaydada kəsilmiş əti halal olan heyvanların on dörd hissəsini yemək haramdır:

1. Qan
2. İfrazatlar¹
3. Duşul adlanan vəzilər.²
4. Beyində noxud boyda və ya ondan kiçik olan düyümlər.³
5. Onurğa sütununun ortasında yerləşən onurğa beyni (fəqərə və boyun sütununun daxilində yerləşən haram beyin)
6. Sarı piy (vacib ehtiyata əsasən)⁴
7. Öd kisəsi
8. Dalaq
9. Göz bəbəyi və göz hədəqəsinin ortasında yerləşən gözün qara hissəsi.⁵ Bu müxtəlif heyvan növlərində fərqli formalarda, dairəvi, aypara, düzbucaqlı və s. şəkildə olur.⁶
10. Uşaqlıq (dölün və ya körpə heyvanın yerləşdiyi yer)⁷
11. Sidik kisəsi⁸
12. Erkək heyvanın cinsiyyət üzvü
13. Dişi heyvanın cinsiyyət üzvü

¹ - Nəcis, qıç, peyin ərəbcə "rəvs" - رُؤث adlanır. Sidik içməyin hökmü 1365-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

² - Onlar həmçinin bezlər və ya limfa düyünləri (Lymph nodes) kimi adlandırılır. Limfa düyünləri adətən heyvanın müxtəlif hissələrində yerləşir. Onlar yuvarlaq və oval bir quruluşa malikdir və ölçüləri fərqlidir. Bunların əsas fəaliyyəti limfa süzmək və bakteriyaları təmizləməkdir. Belə ki, bu düyünlər orqanizmdə filtrasiya rolunu oynayır. Məsələn, iribuynuzlu heyvanlarda ən vacib limfa düyünləri çənə, qulaqaltı, udlaq arxası, qabaq kürək sümüyü və ya boyun limfa düyünləri, çanaq, bud linaları, çanaqaltı, diz qapağı və üzəngi əzələsi hissələrində yerləşir.

³ - Beyin noxudu, hipofiz vəzi" və Hypophysis kimi şərh edilmişdir.

⁴ - Məqsəd, boyundan başlayan və fəqərə sütununun hər iki tərəfində davam edən (quyruq hissəsinə qədər uzanan –tərc.) iki bağıdır (iki sıx ipli toxuma, möhkəm piydir). Sarı rəngdədir. Farsca ona peygərdən - بی گردن ərəbcə isə عِلْبَان ilbavan deyilir.

⁵ - İris gözün ortasında bəbək (pupil) olan gözə rəngini verən pigmentli hissəsidir. Göz bəbəyi işıq yolunun gözə girdiyi yerdir. Bir çox heyvanlarda göz bəbəyinin ölçüsü irisdəki əzələlər tərəfindən işığın intensivliyindən və zəifliyinə olan reaksiyası nəticəsində daralır və genişlənir. İris və sklera (göz almasının böyük hissəsini əhatə edən və gözün daxili hissələrini divar kimi qoruyan gözün ağı) heyvanın haram hissələrindən sayılmır.

⁶ - Məsələn, keçinin gözünün bəbəyi qabarıq küncələri olan üfüqi düzbucaqlı formasındadır.

⁷ - Uşaqlıq heyvanın bətnində olan nazik, lakin möhkəm və qışal torbadır, onun içərisində körpə heyvan (döl) amniotik maye içərisində yerləşərək inkişaf edir. Bu torba "su kisəsi" və ya "döl torbası" (amniotic sac) adlanır. Doğuş zamanı körpə ilə birlikdə qarın boşluğundan çıxır. Sözügedən kisə "amnion" və "xorion" adlanan iki qışa və pərdədən ibarətdir, amnionun daxili qışası amniotik maye ilə doludur və döl orada üzür, xorion isə uşaqlıq yolunda dölün ətrafındakı ən xarici qışa hesab olunur.

⁸ - Sidiyin yığıldığı yer, sidik kisəsi.

14. Donbalan deyilən yumurta (ağ əti)

Qeyd edək ki, quşlar¹ haqqında bu qeyd olunan on dörd halda onların qanını və ifrazatını yemək haramdır. Amma digər hallar isə quşlarda aşkar edilərsə, lazım ehtiyata əsasən ondan çəkinmək lazımdır.

Məsələ 1364: Tərkibində təzkiyə olunmuş əti halal heyvanın onurğa beyni, vəzi kimi haram hissələri olan yeməkləri yemək caiz deyildir. Amma bozbaş kimi yeməklərin bişirilməsi zamanı bunların hissəcikləri bulyonda həll olunsə, belə ki, yeməkdə az miqdarda olduğuna görə ürfün nəzərində yoxa çıxmış və aradan getmiş sayılarsə, bu hal istisnadır.

Məsələ 1365: Əti haram olan heyvanların sidiyini içmək caiz deyil. Həmçinin əti halal olan heyvanların, hətta vacib ehtiyata əsasən, dəvənin sidiyini də içmək haramdır. Amma hətta müalicəsi təkcə onları içməklə deyil, başqa yollarla da mümkün olsa belə, dəvə, inək, qoyun və keçinin sidiyini müalicə üçün içməyin işkalı yoxdur.²

Əti halal olan heyvanların məkruh və müstəhəb ehtiyata zidd olan hissələri

Məsələ 1366: Keçən məsələdə qeyd etdiyimiz kimi əti halal olan heyvanın haram hissələrindən başqa yerləri ət, ürək, qara ciyər, ağciyər, qarın (mədə), bağırsaq, əzələ, qıgırdaqlar, dəri və sümük³ kimi hissələrini yemək halaldır. Əlbəttə, böyrək, ürək qapaqları⁴ və damarlar,⁵ xüsusən də şah damarını⁶ yemək məkruhdur.

Eynilə, toyuq və digər quşların dərisi və baş dərisi və həmçinin, sərçə kimi kiçik quşların sümükləri istisna olmaqla, əti halal olan heyvanların dəri və sümüklərini yeməkdən çəkinmək müstəhəb ehtiyata əsasən tövsiyə edilir.

Murdar və ya əti haram olan heyvanın ətindən və ya bədən üzvlərindən hazırlanmış məhsulları yemək

Məsələ 1367: Ət, qaraciyər, piy, yumurta, süd və onların süd məhsulları kimi əti haram olan heyvanların bütün bədən üzvləri və məhsullarını yemək haramdır.

¹ - İstər suda, istərsə də quruda yaşayan heyvanlar.

² - İstər haram, istərsə də əti halal olan heyvanların ifrazatlarını (nəcasətini) yemək caiz deyil (vacib ehtiyata görə bu hökm əti halal olan balıq və çəyirtkəyə də aiddir). 1329, 1339 və 1362-ci məsələlərdə qeyd olunan hallar istisna edilir.

³ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bu məhsulları yemək insana ağır zərər (qeyri-adi və mühüm zərər) verərsə, onları yemək haram olur.

⁴ - Həmçinin, “Azanul-fuad” - أذان الفؤاد və ya “Azanul-qəlb” - أذان القلب kimi də adlandırılır.

⁵ - Onu عروق - “uruq” da adlandırmışlar.

⁶ - Ona اوداج - “ədvac” da deyirlər.

Məsələ 1368: İnsan südü içmək, hətta insanın zövcəsinin və ya anasının südü olsa belə, vacib ehtiyata görə mükəlləf üçün caiz deyil.

Məsələ 1369: Özbaşına ölmüş və ya şəriət qaydalarına əsasən təzkiyə olmamış əti halal olan heyvanların bütün bədən üzvlərini və məhsullarını yemək haramdır.¹ Hətta vacib ehtiyata əsasən ruhsuz bədən üzvlərini² yeməkdən də çəkinmək lazımdır.

Quzu və keçi balasının sinəsindəki süd, qursağındakı pendir mayası yemək qabiliyyətini əldə etməmişdən öncə olsa da halaldır.

Həmçinin quşların bədəninin daxilindəki yumurta bərkiməsə də, xarici qabığı əmələ gələrsə halal sayılır.³

Donuz ətinin halal hesab edənlər üçün onun tədarükü və satışı

Məsələ 1370: Donuz ətinin satmaq mütləq şəkildə caiz deyil. Buna əsasən, müsəlman donuz ətinin halal hesab edən şəxslərə, məsələn, xristian kafirlərinə və ya başqalarına onu sata bilməz. Əslində, vacib ehtiyata görə, satışda olmasa da, belə əti halal hesab edənlərə tədarük edə bilməz.⁴

Təzkiyə olunan heyvanın ətinin halal və ya haram olmasına şübhə

Məsələ 1371: Əgər heyvanın şəriət təzkiyəsinin 1243-cü və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan şəri ovlanma yollardan biri ilə olduğu isbat olunarsa, insan həmin ətinin halal və ya haram olmasına şübhə edərsə şübhə mövzu əsaslı olarsa, əti halal olan heyvanın hökmünü daşıyır. Sanki müsəlman ev sahibi qonağa ət verir və qonaq da bişmiş ətin hansı heyvana aid olduğunu bilmir.⁵

Qeyd etmək lazımdır ki, təzkiyə olunması sübuta yetirilməsi məhəlli işkaldırsa, heyvan ətinin halal olmasına hökm etmək də məhəlli işkaldır.⁶

¹ - Onların meyitləri təmiz olsa belə.

² - Sümüklər, buynuzlar, dırnaqlar kimi.

³ - Əlbəttə, əgər quş yumurtasının səthi keçirici rütubətlə ölmüş heyvanın bədənini ilə təmasda olubsa, o, nəcisdır və su ilə yuyulduqda təmizlənir. Həmçinin maye olması sübut olunmadığı təqdirdə, səthi ölmüş heyvanın bədənini ilə təmasda olan pendir mayasının yuyulması lazımdır. Bu hökm, birinci cildin 108 və 109-cu məsələlərində də qeyd edilmişdir.

⁴ - Məsələn, donuz ətindən hazırlanmış xörəkləri xristian qonağa təqdim etməsi, yaxud qərb ölkələrindən birində restoranda işləyən şəxsin onu yemək üçün restorana gələn kafirlərə verməsi kimi.

⁵ - Amma insan sözügedən ətin dovşan, zürafə, pinqvin, kenquru kimi müəyyən bir heyvana aid olduğunu bilsə, lakin o heyvanın şəriət hökmünü bilməsə (hökmə şübhə etsə), halal olduğu qənaətinə gələ bilməz. Onun hökmünü bilmək üçün cameü-şərait müctəhidə təqlid etməlidir. Ələm fəqih həmin heyvanın haram, yaxud halal olmasını araşdırır. Əgər onun haram olması üçün ümumi və ya xüsusi bir dəlil varsa, heyvanın haram olmasına, lakin haram olmasına ümumi və ya xüsusi sübut tapılmadığı halda isə “halallığın əsas tutulması” (əsalətül-hill) qanununa əməl edərək halal olmasına hökm edir.

⁶ - Bu məsələnin izahı 1245 və 1249-cu məsələlərdə qeyd olunub.

Jelatin

Məsələ 1372: Əgər jelatin¹ bitki tərkibli olarsa, ya heyvandan, yoxsa bitkidən hazırlandığı bilinməzsə, pakdır və onu yemək mütləq şəkildə caizdir və bu haqda araşdırmaya ehtiyac yoxdur.

Məsələ 1373: Əgər jelatin sümük, dəri, qığırdaq kimi heyvan toxumalarından alınarsa, onun təzkiyə edilmiş heyvandan alınmasına məntiqi ehtimal verilərsə, sözügedən jelatin təmiz sayılır, amma qida və içkilərdə istifadəsi isə bir neçə halda işkalsızdır:

1. İnsan sözügedən jelatinin, şəriətlə təzkiyə olunan əti halal heyvandan hazırlandığını bilməlidir, inəyin üzvlərindən hazırlanan jelatin kimi.

2. 1243 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan təzkiyə əlamətlərindən birinə malik olmalıdır.²

Sözügedən fərziyyədə, əgər jelatinin hazırlandığı heyvanın ətinin halal və ya haram olması aydın deyilsə, onun hökmü 1371-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

3. Yeməli və içməli şeylərə o qədər az miqdarda qatılmış olsun ki, ürfün nəzərində yoxa çıxmış sayılsın.

4. İstihalə olduğu aydınlaşsın.³

Yuxarıda göstərilən hallar istisna olmaqla, 1420-ci məsələdə izah ediləcək olan zərurət⁴ və təcili hallar yaranmadıqca, sözügedən jelatindən istifadə etmək caiz deyildir.

Məsələ 1374: Əgər jelatin sümük, dəri və qığırdaq kimi heyvan üzvlərindən alınarsa, aşağıdakı hallardan hər birində nəcis sayılır:

¹ - Jelatin adətən inək, donuz, balıq kimi heyvanların dəri, qığırdaq və sümüklərindəki "kollagen"dən alınan bərk, yarı şəffaf, çox vaxt rəngsiz, zərif və dadsız (vərəq, toz və s. şəkildə) materialdır. Bəzən də, bu məhsul yosunlardan və bitki hissələrindən hazırlanır.

Bu maddə adətən qida sənayesində (müxtəlif növ jele, marmalad, pastil, dondurma, krem və bəzi konfet və şirniyyatlar kimi), sənayedə (məsələn, əczaçılıq, fotoqrafiya, möhür istehsalı, peyntbol topları, gigiyenik məhsullar və kosmetika) istifadə edilir. Və başqa cür istifadə olunur. Buna görə də jelatini (qidalanma məqsədi üçün) halal və ya haram maddələrdən istehsal etmək mümkündür və jelatinin halal olması onun istehsalı üçün istifadə olunan xammalının tərkibindən asılıdır.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, təzkiyənin olması məhəlli işkal (problemlə) sayıldığı halda, sözügedən jelatinin halal olması hökmü də 1245 və 1249-cu məsələlərdə qeyd olunan hallarda olduğu kimi məhəlli işkaldır.

³ - İstihalənin mənası birinci cildin 209-cu məsələsində qeyd edilmişdir.

⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, müalicə üçün müstəsna və zərurət hallarında, nəcisül-ein (özü nəcis) olmayan canlınin hissələrindən hazırlanmış jelatin məmulatından istifadə etmək, donuz kimi nəcisül-ein olan (özü nəcis olan) canlınin hissələrindən hazırlanmış məhsullardan istifadə etməyə öncəlik daşıyır.

1. Jelatinin donuz kimi nəcis heyvanın bədən üzvlərindən hazırlanmasına əmin olduqda.

2. Jelatinin təzkiyə olunmamış (nəcisül-eyn olmayan) heyvanın bədəninin ruhsuz hissələrindən, dərisindən və qığırdaqdan hazırlandığından əmin olduqda.

3. Jelatinin təzkiyə olunmamış (nəcisül-eyn olmayan) heyvanın sümüyündən təzkiyə olunmazdan əvvəl alındığına əmin olduqda.

Qeyd olunan jelatinin nəcis olduğu bu hallarda, qida və içkilərdə az miqdarda belə istifadə olunarsa onları nəcis edəcəyini nəzərdə alaraq, istihalə halında istifadəsi caiz sayılır. Amma istihalə halına düşməsində şübhə olarsa murdar sayılır.¹

Məsələ 1375: Əgər jelatin (nəcisül-eyn olmayan) ölmüş heyvanın sümük kimi ruhsuz hissələrindən hazırlansa, vacib ehtiyata əsasən onu yemək caiz deyildir.

Əlbəttə, həmin orqan murdar ətlə təmasda olduğu üçün nəcis olarsa və istehsaldan əvvəl təmizlənməzsə, yemək haramdır.

Məsələ 1376: Qida məhsullarının tərkibində heyvan jelatini olduğunu araşdırmaq asan olsa da, lazım deyil.

Əti halal olan heyvanın haram olması halları

Əti halal olan heyvan bir sıra hallarda haram sayılır ki, onlardan bəziləri aşağıdakılardır:

1. İnsan nəcisini yemək vərdişi olsa

Məsələ 1377: Əti halal olan heyvan istər quş olsun, istər dördayaqlı, istərsə də suda yaşayan, əgər “onun yeməyi insan nəcisidir”² -deyiləcək şəkildə insan nəcisini³ yeməyə vərdiş edərsə, əti haram sayılır. Onun ətini və bədən üzvlərinin hamısını, o cümlədən, yumurta və südünü də yemək haramdır.⁴

Heyvan o zaman insan nəcisini yeməyə vərdiş etmiş sayılır ki, heyvanın yeganə qidası əhəmiyyətli bir müddət ərzində, məsələn, iki gün və ya daha çox

¹ - İstihalənin mənası birinci cildin 209-cu məsələsində qeyd edilmişdir.

² - Bu hökm insan nəcisinə aiddir və heyvan nəcisinə şamil edilmir. Həmçinin sidik, qan və sair nəcəsətlər də bu hökmə aid deyil. Deməli, əti halal olan heyvan insan nəcisindən başqa nəcisləri yeyərsə onun əti haram sayılır.

³ - Sözügedən heyvan جلال - “Cəllal” adlanır.

⁴ - Belə bir heyvanın bədən tərinin hökmü birinci cild, 135-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

müddətdə insan nəcisi olsun.¹ Odur ki, əgər heyvan həm insan nəcisi, həm də başqa yeməklə qidalanarsa əti haram sayılmaz. Amma insan nəcisindən başqa qidası ürfün nəzərində qidalanmaq sayılmayacaq qədər az olsa, əti haram sayılır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, insan murdarını yeməyə öyrəşmiş heyvan paklandıqda (istibra edildikdə) əti halal olur və onun paklanma (istibra) şəkli birinci cild, Paklayıcılar bölümündə, 244 və 245-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

2. Keçi balasının (vacib ehtiyata əsasən başqa heyvanların balalarının) donuz südü ilə qidalanması

Məsələ 1378: Əgər keçi balasının əti və sümükləri donuz südü ilə qidalanmaqla möhkəmlənərsə, keçinin özü və nəsli, həmçinin südü² də haram³ sayılır.

Amma onun içdiyi süd miqdarı bundan az olarsa, vacib ehtiyata əsasən, “istibra” olduqdan sonra halal sayılacaqdır.

Bu halda, nəzərdə tutulan istibra, heyvanın yeddi gün pak südlə, südə ehtiyacı yoxdursa, yeddi gün ot və ya arpa və bu kimi şeylərlə qidalanmasıdır.

Bu məsələdə qeyd olunan hökm vacib ehtiyata əsasən südəmər quzu və buzovlara və digər əti halal heyvanların balalarına da şamil edilir.

3. İnsanın dördayaqlı heyvanlarla cinsi əlaqəyə girməsi

Məsələ 1379: Əgər insan, Allaha pənah aparıram, dəvə, inək, qoyun, keçi, at, qatır və ya uzunqulaq kimi dördayaqlı heyvanlarla cinsi əlaqədə olsa, sperma çıxmasa belə, həmin heyvanın əti və onun digər daxili orqanları, məsələn, qaraciyər, qarın (mədə) və böyrəyi haramdır və vacib ehtiyata əsasən, heyvanla yaxınlıq etdikdən sonra əmələ gələn süddən və onun balalarından istifadə etməkdən çəkinmək lazımdır, həmçinin onun sidiyi və peyini də nəcis sayılır.

Məsələ 1380: Keçən məsələdə qeyd olunan hökm dördayaqlı heyvanlara xasdır və başqa heyvanlara şamil edilmir. Həmçinin öldükdən sonra cinsi yaxınlıq olunmuş dördayaqlılara da aid deyildir. Cinsi əlaqə olunan dördayaqlı

¹ - Amma heyvan qısa müddət ərzində, məsələn, bir gecə-gündüz insan nəcisini yesə, onun əti haram olmaz.

² - Onun sidik və nəcisinin hökmü birinci cild, 102-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

³ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər heyvanın süd içməsi “südlə qidalanmaq” sayılmasa, yuxarıda qeyd olunan hökm ona aid deyil. Həmçinin, bu hökm it və digər heyvandan süd içməyə də aid edilmir. Necə ki, heyvanlar ot ilə qidalanmağa başladıqdan və körpəlik dövrünün bitməsindən sonra süd içiblərsə, bu hökm onlara da şamil edilmir.

heyvan boğazdırsa (hamilədirsə), bu hökm cinsi əlaqədən əvvəl boğaz olduğu balasına aid edilmir.

Dördayaqlı heyvanla cinsi əlaqədə olan şəxsin ağıl sahibi və ya dəli olması, bu haqda mövcud olan mövzudan və məsələnin şəri hökmündən xəbərdar olması və ya məlumatsız olması, bunu öz ixtiyarı ilə, yaxud məcbur edilərək etməsindən asılı olmayaraq, sözügedən hökm ona şamil edilir. Eləcə də, vacib ehtiyata əsasən, cinsi əlaqədə olan şəxsin həddi-büluğa çatmış şəxs və ya həddi-büluğa çatmamış uşaq olmasının da fərqi yoxdur.¹ Həmçinin, onun yaxınlıq etdiyi heyvanın dişi və ya erkək olmasının da fərqi yoxdur.

Məsələ 1381: Əgər cinsi əlaqədə olduğu heyvan, adətən at, qatır və uzunqulaq kimi minmək və yük daşımaq üçün istifadə olunan heyvanlardandırsa, heyvanı həmin şəhər və ya kənddən çıxarıb başqa yerə aparıb satmaq lazımdır. Heyvanla cinsi əlaqədə olan şəxs, heyvanın sahibi deyilsə, heyvanın qiymətini sahibinə ödəməlidir. Belə olan halda, heyvanın satışından əldə edilən vəsait onun özünə aiddir.

Lakin onunla yaxınlıq edən heyvan qoyun, keçi və inək kimi adətən ətindən istifadə edilən heyvanlardandırsa və yaxud ətindən istifadə edilməkdən əlavə, dəvə kimi minmək və yük daşımaq üçün də istifadə edilsə, sözügedən heyvan kəsilməlidir (dəvədirsə nəhr edilməlidir).² Sonra onun leşi yandırılmalıdır. Onunla cinsi əlaqədə olan şəxs, sahibindən başqa birisidirsə, heyvanın qiymətini³ sahibinə ödəməlidir.⁴

Məsələ 1382: Əgər yuxarıda qeyd olunan hökmlərin icrası cinsi əlaqədə olmuş heyvanın sahibindən rəsmi alınmasından asılı olarsa, bunu etmək lazımdır.

Qeyd edək ki, sözügedən heyvan adətən minmək və yük daşımaq üçün istifadə olunan heyvanlardandırsa və hər hansı səbəbdən tələf olarsa, onu şəhər və ya kənddən çıxarıb başqa yerə aparıb satmaq öhdəliyi yoxdur. Amma onu yandırmaq lazım olan hallarda, heyvanın cəsədi varsa, yandırılmalıdır.

¹ - Bu hökm, qadının erkək heyvan ilə (Allaha pənah aparıram) cinsi əlaqəyə girməsi hallarına şamil edilmir.

² - Bu halda, heyvanın kəsilməsi, onu zəhər vermək kimi başqa yollarla öldürülməsindən daha üstündür. Amma şəriət qaydalarına uyğun şəkildə kəsilməsi lazım deyildir.

³ - Adətən, heyvan "qiyməti əşya" hesab edilir ki, onun izahı 760-cı məsələnin haşiyəsində verilmişdir. Bu məsələdə və növbəti məsələlərdə qeyd olunan hökmlər də buna əsaslanır, lakin insan 761-ci məsələnin haşiyəsində izah edilən "misli əşyalar"da malın oxşarına zəmindir.

⁴ - Vacib ehtiyata əsasən, bu hökm onun cinsi əlaqədən sonra nutfəsi bağlanmış balasına da aiddir və ehtiyata riayət etmək məqsədilə adı çəkilən heyvanın nəslini kəsmək üçün sahibinin icazəsi lazımdır. Əlbəttə, mükəlləf bu halda digər cameü-şərait müctəhidlərə daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla müraciət edə bilər.

Hər halda, heyvanla yaxınlıq edən şəxs, qeyd olunan vəzifələri yerinə yetirə bilməsə belə, şəriət qaydalarına görə heyvanın sahibinə onun qiymətini verməyə zəmindir.¹

Məsələ 1383: Əgər adətən əti üçün istifadə edilən heyvanla, məsələn qoyunla yaxınlıq etsə və o heyvan başqa heyvanlar arasına qarışsa və onlardan hansı ilə yaxınlıq etdiyi məlum olmasa, bu halda onlardan biri püşkatma yolu ilə seçilməli və yuxarıda qeyd olunan hökmlər ona tətbiq edilməlidir.²

Məkkə hərəmində ovu yeməyin və onunla əlaqədar hökmün izahı

Məsələ 1384: Məkkə hərəmində ehram halında olan, ya ehram halında olmayan şəxsin ovladığını yemək, həm ehram halında olan şəxsə, həm hə ehram bağlamayan insana haramdır.

Belə ki, ehram halında olmayan şəxs heyvanı Hildə (Məkkənin hərəmindən kənarda) ovlasa belə, ehram bağlamış şəxsə ondan yemək caiz deyil. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, ehram halında olan şəxs heyvanı Hildə (Məkkənin hərəmindən kənarda) ovlasa belə, ehram bağlamamış şəxsə ondan yemək caiz deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ovda məqsəd quruda yaşayan vəhşi³ heyvanlar və həm quruda, həm də suda yaşayan heyvanlar⁴ nəzərdə tutulur və bu hökmə yalnız suda yaşayan balıq kimi heyvanlar daxil deyildir.

b. Qidalar (heyvanlardan başqa)

Məsələ 1385: Heyvanlardan istehsal edilməyən əşya və məmulatlardan bəzilərini yemək-içmək haram sayılır. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Qan;
2. Şərab və məstedici maddələr, pivə və qaynadılmış üzüm suyu;
3. Başqa nəcis əşyalar;

¹ - Məqsəd heyvanla yaxınlıq etdiyi zaman (onun bazardakı) qiymətidir və əgər həmin məbləğ heyvan sahibinə ödənilənə qədər cari və nağd pulun dəyəri azalıbsa, qiyməti əşyalar haqda, üçüncü cild, Qəsb bölümündə, 1518-ci məsələdə qeyd olunan hallara bənzər şəkildə, azalan məbləği (fərqi) də ona ödəmək lazımdır.

² - Məsələn, sürüdə 20 qoyun varsa və onlardan biri ilə yaxınlıq edib amma onun hansı qoyun olduğunu bilməzsə, belə ki, ayırd etmək ehtimalı da onlar arasında bərabər həddə olarsa, sürünü iki yerə ayırmalıdırlar. Sonra aralarında püşk atmalıdırlar. Ardınca, püşkün aid olduğu yarı hissəni yenə iki yerə ayıraraq onların da arasında püşk atmalıdırlar. Bu minvalla sonadək yaxınlıq olunan qoyun püşk ilə müəyyən edilənə kimi davam etməlidir. Eyni hökm 1379-cu məsələdə qeyd olunan digər dördəyaqlı heyvanlara da aiddir.

³ - Vəhşi heyvanın tərfi 1293-cü məsələdə qeyd olunub.

⁴ - Suda və quruda yaşayan vəhşi heyvanlar.

4. Gil, torpaq, qum və çınqıl (fətvaya və yaxud vacib ehtiyata əsasən);
5. Zərərli əşyalar;
6. İyrənc şeylər;
7. Başqalarının malı (icazəsiz).

Bu bəndlərin izahı növbəti məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

1. Qan

Məsələ 1386: Qan pak olduğu halda belə, onu yemək haramdır.¹ Bu barədə bir sıra nümunələri qeyd edirik:

a. Kəsilmiş heyvanda qalan qan

Əgər əti halal olan heyvan şəriət qaydalarına uyğun kəsilə və qanı normal miqdarda bədənə çıxsa, bədən üzvlərində qalan qan pak olsa da, onu yemək haramdır.² Amma bozbaş kimi yeməklərdə həll olaraq yoxa çıxsa və yaxud ürfün nəzərində qaraciyər, ət toxuması və sairin bir hissəsi sayılarsa, bu hal istisnadır.

Buna görə də ətdə, qaraciyərdə olan laxtalanmış qanı yemək, həmçinin ürfün nəzərində qan olduğuna inanılan suluğu yemək caiz deyil. Əgər qan, məsələn, yemək bişirəndə, suyunu (şirəsini) əldə etmək üçün inək, qoyun və ya dəvənin kəllə-paçasını qaynadanda və ya ətlə birgə çəkdiədən sonra ürfün nəzərində yoxa çıxmış və həll olmuş sayılırsa, bu yeməyi və ya kəllə-paça suyunu və ya çəkilmiş əti yemək halal sayılır.

Eynilə, ürfün nəzərində ət, ya qaraciyərin toxumasının bir hissəsinə aid olan və müəyyən və fərqli bir şəkildə mövcud olmayan kapilyarlarda olan az miqdarda qanı ət, ya ciyərlə birgə yeməyin heç bir işkalı yoxdur.

b. Yumurtanın və ya digər əti halal olan quşların içindəki qan

Yumurtanın içindəki qan pakdır, lakin onu yemək haramdır. Buna görə də, qan zərrəsi çıxarılsa və ya yumurta qarışdırılaraq üfrün nəzərində yoxa çıxmış və həll olmuş sayılırsa, yumurtanı yeməyə heç bir maneə yoxdur. Hərçənd, içində qan zərrəsi olan yumurtanın sarısını yeməkdən çəkinmək tövsiyə olunur.³

¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, sıçrayıcı qanı olmayan əti halal olan balığın qanını yemək lazım ehtiyata görə haramdır. Əlbəttə, 1339-cu məsələdə qeyd olunan hallar istisna olmaqla.

² - Bu məsələ ilə bağlı birinci cild, 114 və 115-ci məsələlərdə daha geniş izah verilmişdir.

³ - Birinci cild, 116-cı məsələyə müraciət edin.

c. Diş əti qanı və bu kimi şeylər:

Diş ətindən və ağızın içindəki hissələrdən çıxan qan nəcisdir,¹ və onu udmaq da haramdır. Amma ağız suyu, yemək və bu kimi şeylərlə ağızda yoxa çıxmış və həll olmuş sayılırsa onu udmaq caizdir. Ağızı qarqara etmək və buna oxşar işlərlə təmizləmək vacib deyildir.

2. Şərab və məstedici içkilər, pivə və qaynadılmış üzüm suyu

Məsələ 1387: Şərab içməyin haram olması dinin zəruri məsələlərindəndir. Hədislərdə ən böyük günahlardan sayılır və əgər kimsə onu halal hesab edərsə, şərabı halal hesab etməyin Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyini inkar etmək mənasına olmasına agah olduğu təqdirdə, kafir sayılır.

Allah-taala Qurani-Kərimdə şərab haqqında buyurur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

“Ey iman gətirənlər! Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız! Şübhəsiz ki, Şeytan içki və qumarla aranızda ədavət və kin salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı?”²

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Şərab bütün pisliliklərin kökü və bütün şər əməllərin anasıdır (ümmül-xəbais), şərab içən ağlını itirər və o zaman Allahı tanımaz və heç bir günahı etməkdən qorxmaz. Heç kimin hörmətini saxlamaz, yaxın qohumlarının haqqına riayət etməz, sileyi-rəhmi (qohumluq əlaqələrini) kəsər, aşkar çirkinlikdən üz döndərməz və onu edər. Sərxoş insanın yüyəni şeytanın əlində olar, ona bütə səcdə etməsini söyləsə, edər. Onu istədiyi yerə sürükləyər.”³

İmam Sadiqdən rəvayət olunur ki, Allahın Elçisi (s) buyurmuşdur: “Hər bir məstedici (sərxoşedici) haramdır və çox miqdar məst edənin azı da haramdır”.⁴

İmam Sadiqdən (ə) rəvayət olunur ki, Allah Rəsulu (s) buyurdu: “Mənim şəfaətim namazı yüngül sayana çatmaz, and olsun Allaha ki, o, Kövsər hovuzunun kənarında mənim yanıma gələ bilməz. Mənim şəfaətim məstedici

¹ - Qan “nəcasət və nəcasətin özü” sayılsa da, amma onun nəcisliyinin bədənə və ya digər əşyalara yayılması və onun təmizlənmə keyfiyyəti haqqında ətraflı məlumat birinci cild, “Pakedicilər” fəslində, doqquzuncu pakedici, “Nəcasətin aradan qaldırılması” bölümündə, 236 243-cü məsələlərdə qeyd edilmişdir.

² - Maidə, 90-90.

³ - Vəsailüş-şiə, c. 25, Əbvabul-əşribətil-mühərrəmə, fəsil. 12, səh. 317, hədis. 11.

⁴ - Vəsailüş-şiə, c. 25, Əbvabul-əşribətil-mühərrəmə, fəsil. 17, səh. 339-340, hədis. 8.

içki içənə çatmaz. And olsun Allaha ki, o, Kövsər hovuzunun kənarında mənim yanıma gələ bilməz.¹

Məsələ 1388: Üzüm şərabı və digər məstedici maddələri istər bərk, istərsə də maye şəklində yemək-içmək haramdır. Hətta insan sərxoş olmayacaq qədər az içsə belə haramdır. Həmçinin adətən arpadan əldə edilən və yüngül sərxoşluğa səbəb olan pivəni də içmək haramdır.

Amma arpadan müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə hazırlanan “mauş-şəir” adlanan və heç bir məstliyə səbəb olmayan arpa suyunu içmək halaldır.

Məsələ 1389: Əgər bir şeyi çox yemək və ya içmək çox yüngül sərxoşluğa səbəb olsa belə haramdır. Hətta onu cüzi yemək-içmək məstliyə səbəb olmasa da haramdır.

Məsələ 1390: Şərab və ya məstedici içkilər içilən süfrədən halal və mübah qidaları yemək və ya içmək haramdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, belə bir süfrə və ya mizin ətrafında əyləşmək də haramdır.

Məsələ 1391: Əgər üzüm suyu istər öz-özünə, istər bişirməklə, istərsə də günəş və bu kimi şeylərin təsiri ilə qaynasa onu yemək haramdır və vacib ehtiyata əsasən, üzüm çəyirdəyinin içindəki su da, üzüm suyunun hökmünü daşıyır.

Amma abqora, xurma, məviz və kişmiş və ya onların suyu üzüm hökmünə malik deyil. Ona görə də qaynasalar pakdır və yemək halaldır. Məstedici və sərxoşedici olduğu halda isə haramdır.²

Məsələ 1392: Üzüm suyunun³ halal olmasına⁴ səbəb olan onun üçdə iki hissəsinin buxarlanması aşağıdakı üsullardan biri ilə isbat olunur:

1. İnsan özü əmin olmalıdır və ya məntiqi əsaslarla onun üçdə iki hissəsinin buxarlandığına xəticəm olmalıdır.

2. İki adil şəxs onun üçdə iki hissəsinin buxarlanmasına şahid olduğunu bildirməlidir. Əlbəttə, onların şahidliyi fərziyyə və gümana deyil, hiss vasitələrinə (orqanlarına) əsaslanmalıdır. Məsələn, belə deməlidir: “Biz onun üçdə iki hissəsinin buxarlandığını gördük” və vacib ehtiyata əsasən, əminlik əldə edilməyincə bir adil şəxsin şahidliyi kafi sayılmasın.

¹ - Vəsailüş-şie, c. 25, Əbvabul-əşribətil-mühərrəmə, fəsil. 15, səh. 328, hədis. 11.

² - Yuxarıdakı hallarla bağlı hökmlərin izahı birinci cildin “Nəcasət” fəslində, doqquzuncu bənddə “Şərab” bölümündə və həmçinin “Paklayıcılar” fəslində, beşinci paklayıcı olan “İnqilab” bölümündə qeyd edilmişdir.

³ - Üzümün öz çəkisinin deyil, üzüm suyunun üçdə iki hissəsinin buxarlanması lazımdır.

⁴ - Bu mövzu ilə bağlı bir sıra hökmlər “Paklayıcılar” fəslində, beşinci paklayıcı “İnqilab” bölümündə qeyd edilmişdir.

3. Üzüm suyu müsəlmana aid olmuş olsun və onun üçdə iki hissəsinin buxarlandığını bildirsin. Əlbəttə, bir şərtlə ki, o, üçdə iki hissəsi buxarlanmadan qaynadılmış üzüm suyu içən şəxslərdən olmasın.

Məsələ 1393: Üzüm suyunu istər qaynamadan əvvəl, istərsə də sonra su ilə qarışdırarsanız, onun halal olması üçün üçdə ikisini buxarlandırmaq kifayətdir.

Odur ki, üzüm suyu üçdə ikisi buxarlanmadan əvvəl qaynama səbəbindən qatılaşarsa və daha da qaynadılması onun yanmasına səbəb olarsa, onu durultmaq üçün bir miqdar su əlavə etmək olar, bu halda ümumi miqdarın üçdə ikisi buxarlanarsa halal sayılacaqdır.

Məsələ 1394: Əgər üzüm suyu qaynadılsa, lakin onun üçdə ikisi buxarlanmadan üzüm şirəsinə çevrilsə, vacib ehtiyata əsasən halal deyildir və əvvəlki məsələdə qeyd olunan üsulla onu halal etmək mümkündür.

Məsələ 1395: Şirin balqabaq, armud, alma və s. kimi şeylər qaynadılmış üzüm suyunun üçdə ikisi buxarlanmadan öncə ona əlavə edilsə, üzüm suyu bu şeylərin daxilinə nüfuz etsə, onların halal olması üçün daxilinə nüfuz etmiş şeylərin üçdə ikisinin buxarlanması lazımdır. Təkcə qabın içindəki üzüm suyunun üçdə ikisinin buxarlanması onları halal etməyəcəkdir.

Tərkibində az miqdarda spirt olan qidalar, içkilər və dərmanlar qəbul etmək

Məsələ 1396: Üfrün nəzərində yoxa çıxmış və məhv olmuş sayıldığı təqdirdə, tərkibində az miqdarda məstedici spirt olan yeməklər, içkilər və dərmanlar qəbul etməyin spirtin nəcisliyi sübuta yetirilmədiyini halda, işkalı yoxdur.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, məhv olması dedikdə üfrün nəzərində onun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından yoxa çıxması nəzərdə tutulur. Belə ki, yeməli və ya içməli məhsullarda istifadə edilən spirt, elmi dəqiqliyə görə hissəcikləri və ya molekulları mövcud olsa da, üfrün nəzərində məhv edilmiş hesab olunur. Buna əsasən, spirtin bunlarda yoxa çıxması zamanı spirtin təsirinin nəzərə çarpmaması da şərtidir. Əks halda spirtin həll olması prosesi məhv olma hesab edilmir.

Tərkibində malt şirəsi olan yeməli və içməli məhsullar

¹ - Alkoqol (spirt) pakdır. Amma birinci cild, 131-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi üzüm şərabının distillə edilməsindən əldə edildiyi aydın olduğu zaman pak sayılır.

Məsələ 1397: Arpa maltı¹ haram arpa suyu (pivə) sayılmır və murdar deyildir. Əlbəttə, bəzən onun istehsal texnologiyasındakı kimyəvi dəyişikliklərə əsasən² sərxoşedici maddəyə çevrilir ki, belə olan halda arpa maltı və tərkibində arpa maltı olan yeməklər və içkilərdən istifadə etmək caiz deyildir. Üfrün nəzərində yoxa çıxmış və məhv olmuş sayıldığı təqdirdə, caizdir. Yoxa çıxmış və məhv olmuş sayılmasının mənası keçən məsələdə izah edilmişdir.³

3. Digər nəcis əşyalar

Məsələ 1398: Nəcisin özünü və nəcis olmuş şeyləri, məsələn, nəcis yeməyi yeyib-içmək, haramdır.⁴

Məsələ 1399: Atıcı qanı olmayan və leşi pak sayılan heyvan, məsələn, balıq olsa belə ölü əti (murdar əti) yemək haramdır. Eləcə də, ölmüş heyvanın bədən üzvlərini yemək haramdır və əti halal olan heyvanın, sinəsindəki südü,⁵ pendir mayası və qabıqla üzəri örtülmüş amma möhkəmlənməmiş yumurtası isə bu hökmdən istisna olunur.⁶

Məsələ 1400: Atıcı qana malik olmasına baxmayaraq əti halal olan ölü heyvanın bədəninin sümük, buynuz, dırnaq kimi ruhsuz hissələri pak sayılır. Amma onları yemək məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata görə caiz deyildir.

Gil, torpaq, qum, çinqıl

Məsələ 1401: Hər cür palçıq və kəsək yemək haramdır, həmçinin torpaq, qum və çinqıl yemək də vacib ehtiyata görə haram sayılır.

Daş yemək əgər onlara çinqıl və qum deyilmirsə halaldır. Lakin bədənə ağır (qeyri-adi və əhəmiyyətli) zərəri olduğu halda halal deyildir.

Məsələ 1402: Xəstəliyin müalicəsi yalnız erməni və Dağıstan gili və sair yemək ilə mümkündürsə, onu yeməyin işkalı yoxdur, əks halda isə caiz deyildir.

¹ - İstər şərbət şəklində, istər maye, istərsə də toz və ya bərk formada olsun.

² - Malt şirəsi halal (məstədici spirt, alkaqol olmadan) və ya haram üsulla (məstədici alkaqolla) hazırlanmaq mümkündür. Buna əsasən də, malt şirəsinin halallığı onun hazırlanma formasından asılıdır.

³ - Arpa suyu həb və ya toz formasında olarsa, eyni hökmü daşıyır.

⁴ - Birinci cild, "Digər nəcasətlərin hökmləri" bölümündə bu haqda bir sıra məsələlər qeyd olunmuşdur.

⁵ - Sözügedən südün murdar olmuş heyvanın daxili orqanları ilə təmasda olması onun nəcis sayılmasına səbəb olmaz.

⁶ - Ölü heyvanın pendir mayası və yumurtasının pak, ya nəcis sayılmasının hökmləri birinci cild, 108 və 109-cu məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Məsələ 1403: Əgər buğda, arpa və sair paxlalı bitkilərdə bir az torpaq olsa və ürfün nəzərində onları una çevirən zaman yoxa çıxmış və məhv olmuş sayılacaqsa, ondan hazırlanan un, xəmir və çörəyi yeməyin işkalı yoxdur.

Həmçinin, meyvənin üzərində insanlar onu yeyən zaman “torpaq (palçıq) yeyir” deyilməyəcək qədər olarsa, onu yeməyin işkalı yoxdur.

Məsələ 1404: Suyu qarışmış torpaq və ya gil, əgər onun miqdarı suyu muzaf etməyəcək həddə az olarsa və insanlar ona su deyirsə, içməyin işkalı yoxdur. Əlbəttə, suda torpağın dadı hiss olunursa, müstəhəb ehtiyata görə onu içməkdən çəkinmək tövsiyə edilir.

İmam Hüseynin və digər məsumların (ə) türbətindən olan torpağı yemək

Məsələ 1405: Həzrət Seyyidüş-şühəddə İmam Hüseynin (ə) türbətindən yemək üç şərtlə caizdir:¹

1. Şəfa məqsədi ilə yesin;
2. Orta boyda noxudun miqdarından çox olmasın;
3. Əminliklə, yaxud məntiqi yollarla və ya bəyyinə, yəni iki adil şəxsin şahidlik etməsi yolu ilə torpağın Həzrət İmam Hüseynin (ə) pak qəbrinə, yaxud ürfün nəzərində qəbirə bağlı sayılan əraziyə, yəni ona yaxın bir məkana aid olmasına xatircəm olsun. Vacib ehtiyata əsasən, sözügedən hüdudlardan kənar əraziyə məxsus torpağı yeməkdən çəkinməlidir.

Məsələ 1406: Allahın elçisi (s) və digər pak imamların (ə) türbətinin torpağından yemək şəfa üçün olsa belə, vacib ehtiyata görə caiz deyildir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıda qeyd olunan müqəddəs türbətlərdən, eləcə də Həzrət İmam Hüseynin (ə) (1405-ci məsələdə qeyd olunan ərazidən başqa bir yerdən əldə edilibsə) türbətindən istifadə etmək üçün onu bir az su və bu kimi şeylərə ürfün nəzərində yoxa çıxmış və aradan getmiş sayılacaq şəkildə qarışdırdıqdan sonra içmək olar.

5. Zərərli əşyalar

Məsələ 1407: Ölümə və ya bədənə ağır (qeyri-adi və əhəmiyyətli) zərər dəyməsinə səbəb olan, məsələn, bədən üzvlərinin qüsurlaşması və ya bəzi

¹ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, yeyilən türbətinin daha çox təsirli olması üçün Həzrət Seyyidüş-şühəddə İmam Hüseynin (ə) müqəddəs türbətindən götürüb yeməyin bir sıra dua və ədəbləri qeyd edilmişdir. Bu haqda Mərhum Mühəddis Quminin Məfatihül-cinan kitabına müraciət edə bilərsiniz.

hisslərin itirilməsi¹ ilə nəticələnən hər hansı bir işi görmək və ya nəsə yemək-
içmək haramdır.²

Məsələ 1408: Əgər bir şəxs bir şey yeyib-içməyin və ya bir işi görməyin
hətta gələcəkdə belə ona ağır (qeyri-adi və əhəmiyyətli) zərər verəcəyini güman
edərsə, əgər bu ehtimal əhəmiyyətli və məntiqi olarsa, belə ki, qorxu və təşvişə
səbəb olarsa,³ sözügedən şeyi yeyib-içmək və ya o işi görmək haramdır. Bu
məsələdə zərərə əmin olmaq və xatircəm olmaq lazım deyil.

Məsələ 1409: Yanmış çörək və düyü, noxud, kartof, ət və bu kimi yeməkləri
bəzən təndirdə və ya qazanda və ya odda yanmış olur, yemək caizdir. Amma
ağır (qeyri-adi və əhəmiyyətli) zərərə səbəb olan hal istisnadır.

7. İyrənc şeylər

Məsələ 1410: Ürfün nəzərində iyrənc sayılan hər bir şeyi, yəni insanın nifrət
etdiyi şeyləri, irin və bədən çirkləri, insan və heyvanların yaraları və bu kimi
şeyləri yemək haramdır.

Məsələ 1411: Daxili yollardan ağıza daxil olmuş baş və sinə sularını udmaq
haram deyil.

8. Başqalarının mülkiyyəti

Məsələ 1412: Başqasının malını onların razılığı olmadan yemək və hər hansı
formada məsrəf etmək haramdır. İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət
edilmişdir: “Ona təklif edilməyən (başqasına məxsus) bir yeməyi yeyən şəxs,
həqiqətən, cəhənnəm odundan bir parça yemişdir.”⁴

Məsələ 1413: Əgər bir şəxs insana yemək təklif etsə, onun bu təklifinin
səmimi qəlbdən olduğuna əmin olmasa belə, yemək caizdir.

Amma insan ona təklif olunan yeməyin sahibinin səmimi qəlbdən razı
olmadığına əmin və xatircəm olsa, hətta dili ilə razılığını bildirsə də, o
yeməkdən istifadə edə bilməz.

¹ - Beyin ölümü, korluq, karlıq, əlin-ayağın kəsilməsi və ya onların şikəst və iflic olması, hər iki böyrəyin
çatışmazlığı, uşaqlıq yolunun çıxarılması və ya yumurtalıqların kəsilməsi və bu kimi hallar qeyri-adi və
əhəmiyyətli zərər sayılır.

Amma sadəcə qızdırma və qısamüddətli baş ağrısı, müvəqqəti soyuqdəymə, dərinin bir hissəsinin kəsilməsi,
dərinin qızarması və ya göyərməsi və ya qaralması, digər böyrəyi sağlam olan və bununla həyatını davam etdirə
bilən birinin o biri böyrəyinin çıxarılması və s. qeyri-adi və əhəmiyyətli zərər hesab edilmir.

² - 505-dən 508-ə qədər olan məsələlərdə istər sənaye, istərsə də təbii narkotik vasitələrdən, siqaret və qəlyandan
istifadəyə dair hökmlər bəyan edilmişdir.

³ - Başqa sözlə, onun qorxmasına səbəb olan məntiqi bir zərər ehtimalı versin.

⁴ - Furui-Kafi, c. 5, “Babu mən məşa ilə təami ləm yəduu iləyh”, səh. 270, 2-ci hədis.

Nur surəsinin mübarək ayəsində adı keçən şəxslərin evlərində yemək və içmək

Məsələ 1414: Mübarək Nur surəsinin 61-ci ayəsində adı çəkilən aşağıdakı şəxslərin evlərində onların icazəsi olmadan (yeməli və içməli) ərzaq mallarından yemək və içmək aşağıda qeyd olunan şərtlərlə caizdir:

1. Ata, ana, baba, nənə yuxarı getdikcə;
2. Övlad və nəvələr, aşağı getdikcə;
3. Qardaş və bacı;
4. Dayı və xala;
5. Əmi və bibi;¹
6. Rəfiqə və dost.

Yuxarıda qeyd olunan hökm, qadına ərinin evindən, evin qorunması və onunla bağlı işlər həvalə edilən işçinin də sözügedən evin ərzaqlarından (yeməli-içməli şeylərdən) icazəsiz istifadə etməsinə şamil edilir.²

Məsələ 1415: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökmdə aşağıdakı şərtlər vardır:

1. Ev sahibinin razı olmasına məntiqi ehtimal verilməlidir. Ona görə də razı olmadığını bilsə, evin ərzaqlarından (yeməli-içməli şeylərdən) istifadə edə bilməz.
2. Vacib ehtiyata əsasən, insan yalnız adi yeməklərdən, meyvələrdən və içkilərdən istifadə etməli, adətən qonaqlıq məclisləri və xüsusi günlər üçün ayrılan bahalı yemək və içkilərdən uzaq durmalıdır.

Məsələ 1416: 1414-cü məsələdə qeyd olunan hökm, yalnız adıçəkilən şəxslərin evində olanlara aiddir.

Buna görə də, şəxs onların mağazasından, bağçasından və ya bu kimi yerlərdən (icazəsiz) heç nə yeyib-içə bilməz. Həmçinin, yemək və ya içmək tələbatını qarşılamaq üçün oradan pul və ya bu kimi şeylər götürməyə haqqı yoxdur və yuxarıda qeyd olunan məsrəflər üçün onların icazə verməsinə və ya razı olduğuna səhih yollarla əmin və xatircəm olması lazımdır.

¹ - Əgər ərzaq məhsulları (yeməli və içməli) bacının ərinin, bibinin ərinin və ya xalanın ərinin malı olarsa, onların istifadəsinə icazə vermədikcə, yaxud onların razı olduğuna səhih yollarla əmin və xatircəm olmadıqca, ondan istifadə etmək məhəlli işkəldir.

² - Sözügedən şəxslərin evində namaz qılmaq, onların evində yemək və içmək hökmünü daşıyır.

Yol keçənin haqqı

Məsələ 1417: İnsan ağac və ya əkin sahəsinin yanından keçsə, onun meyvəsindən yeməsi zərurət daşımasa belə, yaxud elə əvvəlcədən oranın meyvəsi və başqa məhsullarından yemək niyyətilə yolunu oradan salsa da, bir neçə şərtlə həmin məkanın meyvəsi və ya məhsulundan yeyə bilər.

1. Bağa, əkin sahəsinə, ağaclara və onların budaqlarına, meyvələrinə və s. zərər və ziyan vurmasın.
2. Lazım ehtiyata əsasən, sözügedən bağ və ya əkin sahəsinin divarı, ya hasarı və bu kimi şeyləri olmasın.
3. Lazımı ehtiyata əsasən, sahibinin narazılığından şübhələnməsin.
4. Lazım ehtiyata əsasən, onun sahibi həddi-bülüğa çatmamış uşaq və ya dəli kimi qüsurlu olmasın.¹

Qeyd etmək lazımdır ki, insanın özü ilə meyvə və ya məhsulu götürüb aparmağa haqqı yoxdur, bu halda özü ilə götürdüyü miqdar haram, yediyi isə halaldır.

Məsələ 1418: Əgər sahibinin razı olub-olmadığını bilməsə, budağı bağın və ya evin divarından çıxan meyvə ağacının meyvəsini, hətta meyvə ev və ya bağdan kənarda yerə düşsə belə yeyə bilməz.

Sahibinin tökülən meyvələri istəmədiyini göstərən əlamətlər olduğu və ya onun razılığının başqa etibarlı vasitə ilə təsdiq edildiyi hallar istisnadır.

Məsələ 1419: Dövlət idarə və müəssisələri tərəfindən küçələrdə və ya ümumi bağçalarda, parklarda əkilməmiş ağacların meyvəsini yemək qadağan edilməyibsə, onları yeməyin işkalı yoxdur.²

Haram yeməyin icazəli olduğu hallar

Məsələ 1420: Haram sayılan şeyləri çarəsizlik³ və ya məcburiyyət⁴ halında, haramdan istifadə etməkdən başqa bir yolu olmadığı halda, çox deyil,¹ yalnız zərurət miqdarında yeyib-içmək caizdir.²

¹ - Əlbəttə, onun sahibinin həddi-bülüğa çatmamış uşaq və ya dəli kimi qüsurlu olmasını təxmin ediyi (30 faizlik ehtimal verdiyi) hallarda, bu ehtimal əhəmiyyət daşıdır.

² - Qeyd olunan mülklər sahibi məlum olmayan mal hökmündədir və onlardan istifadə etmək üçün şərit hakimindən icazə alınmalıdır. Qeyd edək ki, bu icazə qanun və qaydalara riayət etmək şərti ilə verilmişdir.

³ - Ələcsiz qalaraq başqalarının əmlakından istifadə ilə bağlı məsələlər dördüncü cildə "Nəfəqələr" bölümündə, zəruri nəfəqələr haqda olan məlumatlarda bəyan edilmişdir.

⁴ - Məsələ, haram şeyi yeyib-içməyə, canı və ya ləyaqəti və ya əhəmiyyətli miqdarda malı təhlükə altında olsun və başqa çıxış yolu olmasın.

Bəzi zərurət hallarına aşağıdakılar daxildir:

1. Şəxsin özünün və ya başqa bir müsəlmanın həyatı təhlükədə olduğu zaman. Məsələn, haram yeməkdən savayı qidalanmağa başqa bir şey yoxdursa, onu yemədiyi təqdirdə aclıqdan öləcəksə və yaxud hamilə qadın dölnü və ya süd verən qadın körpəsini qorumaq üçün çarəsiz qalaraq haram yeməyə məcbur olarsa.
2. İnsanın məruz qaldığı aclıq və ya susuzluq əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa.
3. İnsanda əhəmiyyətli bir xəstəliyə və ya zərərə, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) düşmə qorxusu mövcud olarsa.
4. Şəxs xəstəliyinin adi halda dözülməsi mümkün olmayan şəkildə uzanacağından və ağırlaşacağından qorxarsa.
5. İnsan təqiyə şəraitində olduqda. Belə ki, haram şeyi yeyib-içməyə, canı və ya ləyaqəti və ya əhəmiyyətli miqdarda malı təhlükə altında olarsa.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda sadalanan bütün hallarda haramdan istifadə etməkdən başqa bir yol varsa, insanın haram yeməyə və içməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 1421: İnsan adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır xəstəliyə düşər olsa, onu şərabla müalicə etmək caiz deyildir. Lakin müalicəni tərk etmək bir qrup inanlı və mütəxəssis həkimlərin birgə rəyinə əsasən şəxsin ölümünə və ya buna bənzər hallara səbəb olacaqsə və onun sağalmasının yeganə yolu şərab içməkdirsə, bu həmin şəxsə onlar tərəfindən söyləndiyi halda, bu vəziyyət istisna edilir.

Əks halda şəxs inancının ona verdiyi səbrinə görə Allah-Taalanın ona şəfa və sağlamlıq verməsi ümidi ilə xəstəliyin verdiyi əzab-əziyyətə dözməlidir.

Çörəyə hörmət etmək, israfa yol verməmək, çörəyi və digər qidaları hədəf etmək

Məsələ 1422: Çoxsaylı hədislərdə çörəyə hörmət qoyulması tövsiyə edilir. Hədislərdə qeyd olunan çörəyə hörmətlə bağlı tövsiyələrdən bəziləri bunlardır:

1. Çörəyi tapdamayın;
2. Yemək qabı və ya buna bənzər şeylərin altına qoymayın;
3. Bıçaqla kəsməyin;

¹ - Məsələn, acından ölməmək üçün mürdar (leş) yeməyə məcbur qalsa, ölməmək üçün və zərurət miqdarında yesin.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda bunu etmək vacib olur və bəzən məsələn, müsəlmanın canının qorunması haram yeməkdən asılı olduğu halda, insan bunu etməsə günah etmiş olur.

4. Digər canlıların iylədiyi kimi onu iyləməyin;
5. Süfrəyə çörək qoyduqdan sonra başqa yeməyin gəlməsini gözləməyin;
6. Çörək qırıntılarına hörmət edin.

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif adətlərə uyğun olaraq çörəyə hörmətlə bağlı başqa nümunələr də vardır.

Məsələ 1423: Çörəyi zibil kimi əşyalarla qarışdırmaq ürfün nəzərində Allahın nemətinə təhqir hesab edildiyi üçün caiz deyildir. Buna görə də, istifadə olunmayan çörəkləri ona hörmətsizlik sayılmayan başqa yerə qoymaq lazımdır.

Həmçinin, çörəyin üstünə ayaq basmaq və tapdamaq təhqir və hörmətsizlik sayılarsa, caiz deyil.

Məsələ 1424: Çörək və qida məhsullarından istifadə zamanı israfçılıq və təbzirə¹ yol vermək caiz deyildir. Çörək, düyü və digər yeməklərin tikə və qırıntılarının istifadəsi, heyvanların qidalanması üçün olsa belə üfrün baxışında mümkündürsə, onları hədə etmək də caiz deyildir.

Amma az və kiçik, yaxud çirkli və batıq olsa, Uca Allahın nemətlərinə təhqir və hörmətsizlik sayılmasa, onu zibilliyə, kanalizasiyaya atmağın heç bir işkalı yoxdur.

Halal yemək və haramdan çəkinməyin əhəmiyyəti

İslam dinində halal qazanca, yemək-içməyin pak və halal olmasına və haramdan çəkinməyə xüsusi önəm verilir.² Bu barədə Qurani-Kərim buyurur:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Ey insanlar! Yer üzündəki qidaların təmiz, halal olanlarını yeyin, Şeytanın izi ilə getməyin! Həqiqətən, o (Şeytan) sizinlə açıq-açıqına düşməndir.³

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun!⁴

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹ - Malı öz yerindən başqa yerdə uyğunsuz şəkildə istifadə etmək. Tərc.

² - yazılmayıb

³ - Bəqərə, 168.

⁴ - Maidə, 88.

(Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ümmətlərə göndərdiyimiz peyğəmbərlərə belə buyurduq:) “Ey peyğəmbərlər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün! (Vacib və könüllü ibadətləri həm zahirən, həm də gizli, həmişə yerinə yetirin!) Mən, həqiqətən, sizin nə etdiklərinizi bilirəm!”¹

Rəvayət olunur ki, İmam Sadiqdən (ə) bu ayə haqqında soruşduqda o, buyurdu: “Təyyibatda məqsəd halal ruzidir”.²

Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Hər kəs qırx gün halal yesə, Allah-taala onun qəlbini nurlandırır”.³

Allahın elçisinin (s) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Hər kim halal yemək yesə, mələklər onun başı üzərində durub yeməyi qurtarana qədər onun üçün bağışlanma diləyərlər”.⁴

Hədisdə qeyd olunur ki, təqvalıların rəhbəri Əmir-əlmöminin Əli (ə) Kumeylə belə buyurmuşdur: “Ey Kumeyl, dil könüldən və qəlbdən axar.⁵ Qəlb və könülün diri qalması və möhkəmliyi də, insanın yediyi qidalardan (onun halal olmasından) asılıdır. Elə isə bədəninin və qəlbinin hansı yeməklərə qidalandığına nəzarət et, çünki, əgər o, halal olmasa, Allah-taala sənə şükür və təsbihi qəbul etməz.”⁶

Rəvayət olunur ki, bir kişi Peyğəmbərə (s) dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən dualarımın qəbul olunmasını istəyirəm. Allahın rəsulu (s) buyurdu: “Pak ruzilərdən qidalan, qarnına haram daxil etmə.”⁷

Həzrət Peyğəmbərdən (s) rəvayət olunur ki, o, Əmir-əlmöminin Əliyə (ə) buyurdu: “Ey Əli, hər kim haram yesə, qəlbi qaralar, dini fəsada çəkilər, nəfsi (iradəsi) zəif olar, Allah-taala onun duasını qəbul etməz və ibadəti azalır.

Ey Əli, kim haram tikə yesə, dinində yanlışlığa düşər olar, qəlbi qaralar.

Ey Əli, kim halal ruzi yesə, dini və qəlbi səfalı olar, Uca Allahın qorxusundan göz yaşı axıdar, gözlərindən yaş axar və duaları qəbul olar”.⁸

Yemək yeməyin ədəb-ərkani

¹ - Muminun, 51.

² - Biharul-ənvār (Beyrut çapı), cild 11, səh. 58, hədis. 62.

³ - Biharul-ənvār, c. 100, Əbvabül-Məkəsəb, fəsil. 1, səh. 16, hədis. 71.

⁴ - Biharul-ənvār, c. 100, Əbvabül-Məkəsəb, fəsil. 1, səh. 11-12, hədis. 50.

⁵ - Yaxud aşkar olar.

⁶ - Biharul-ənvār (Beyrut çapı), cild 74, Əbvabud-dua, fəsil. 30, səh. 217-218, hədis. 5.

⁷ - Vəsailüş-şiə, c. 7, Əbvabud-dua, fəsil. 67, səh. 145, hədis. 5.

⁸ - Ləalil-əxbar, c. 1, Fi ma yətəəlləq bitənbihi-nəfs, səh. 3.

Şiə dini mətnlərində yemək və içmək üçün bir çox adətlər qeyd olunmuşdur ki, onlardan bəziləri aşağıda bəyan ediləcəkdir.

Yeməyə aid müstəhəb əməllər

Məsələ 1425: İnsana yemək yeyərkən aşağıdakı ədəblərə riayət etmək tövsiyə olunur:

1. Yeməkdən əvvəl əlləri yumaq və silməmək.
2. Yeməkdən sonra əlləri yumaq və dəsmal ilə silmək.
3. Əgər bir qrup insan süfrə arxasında oturubsa, yaxşı olar ki, su qabı məclisdə gəzdirilsin və hamı əllərini yusun. Belə ki, yeməkdən öncə əvvəl süfrə sahibi öz əlini yusun, sonra onun sağ tərəfində oturan adamdan başlayıb, onun sol tərəfində oturan adama qədər tərtib ilə əllərini yusunlar. Yeməkdən sonra isə süfrə sahibinin sol tərəfində oturandan başlayıb süfrə sahibinə qədər əllərini yusunlar.
4. Təvazökarlıqla yerdə oturub yemək yemək.
5. Ev sahibi qonaqlardan əvvəl yeməyə başlamalı və hamıdan sonra qurtarmalıdır.
6. Yeməyin əvvəlində “بِسْمِ اللَّهِ” - “Allahın adı ilə” və ya “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” - “Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə” sözlərini demək. Eyni süfrədə bir neçə növ yemək varsa, hər birini yeyəndə “Bismillah” demək və yeməyə başlayanda Allah-taalanın adını demək unudularsa, yadına düşəndə belə desin:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

“Bismillahi əla əvvəlihi və axirihi”

Rəvayətlərdə yeməkdən əvvəl söylənilməsi tövsiyə edilən dualar arasında aşağıda qeyd olunanlar da mövcuddur:

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَعَطَايِكَ، فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَسَوِّغْنَا وَارْزُقْنَا خَلْقًا إِذَا أَكَلْنَاهُ وَرُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ،

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةُ الْجَنَّةِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا أَثَبْتَ لَنَا، سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعْطِينَا، سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَعَلَى

فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ

7. Yeməkdən sonra, həmçinin yeməyə başlamazdan əvvəl və bu ikisinin arasında Uca Allaha həmd-səna söyləmək.

Hədislərimizdə yeməkdən sonra söylənilən həmd-sənalar arasında aşağıdakılar da vardır:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا مِنْ رِزْقِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَقُوَّةٍ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَيَّدَنَا وَأَوَانَ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَأَطْبَتَ وَبَارَكْتَ فَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَمِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Qonaq ev sahibi üçün belə dua etməlidir:

اللَّهُمَّ أَكْثَرُ خَيْرُهُ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْتَهُ وَيَسِّرْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْهُ خَيْرًا وَقِنِّعْهُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ، وَاجْعَلْنَا وَإِيَّاهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ

8. Sağ əllə yemək.

9. Üç və ya daha çox barmaqla yemək.

10. Bir süfrədə bir neçə nəfər oturubsa, hər kəs öz qarşısındakı yeməkdən yesin.

11. Tikəni kiçik götürmək.

12. Yeməyi yaxşı çeynəmək.

13. Süfrə başında çox oturmaq və yeməyi uzatmaq.

14. Yeməyə hörmət və Allahın nemətlərinin qədrini bilmək məqsədilə yeməklərdən heç birini, az da olsa, istifadəsiz qoymasın. Bu da aşağıdakılara riayət etməklə mümkündür:

a. Yeməyin ağızda qalan hissəsini yemək. Dişlərin arasında qalan və diş çöpü ilə çıxarılan tikələr istisnadır.

b. Barmaqları sovurmaq və ya yalamaq.

c. Boşqabı yalayaraq və ya başqa üsullarla təmizləmək.

d. Süfrədə və ya onun kənarına düşən yemək və ya çörək qırıntılarını toplamaq və yemək. Ancaq səhrada, meşədə və bu kimi yerlərdə yeyirsə, yaxşı olar ki, yerə tökülənləri quşlar və heyvanlar üçün saxlasın.

15. Yeməkdən sonra dişlərini təmizləmək.¹ Amma reyhan (hər bir ətirli bitki), qamış, nar çubuğu və xurma ağacının yarpağı ilə təmizləmək məkrüh sayılır.

16. Yemək yedikdən sonra arxası üstə uzanıb sağ ayağını sol ayağının üzərinə qoymaq.

17. Yeməyin əvvəlində və sonunda bir az duz yemək, ya da yeməyin əvvəlində və sonunda bir az sirkə içmək, ya da yeməyin əvvəlində bir az duz yemək və yeməyi qurtaranda isə bir az sirkə içmək.

18. Yeməkdən öncə meyvə və tərəvəzləri yumaq.

19. Yeməkdə orta həddi gözləmək və doymamışdan əvvəl yeməkdən əl çəkmək.

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Sizdən biriniz yemək yeyən zaman mədəsinin üçdə birini yemək, üçdə birini su və üçdə birini asan nəfəs almaq üçün boş buraxsın. ...”²

20. Günün əvvəlində və gecənin əvvəlində yemək yemək, gecənin arasında və günün ortasında yemək yeməmək.³

Yeməyə aid məkrüh əməllər

Məsələ 1426: Yeməkdə aşağıdakı şeylər insan üçün məkrüh sayılır:

1. Tox olan halda yemək.

2. Qarınqululuq (çox yemək). İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət olunur: “Bəndənin öz Rəbbinə ən yaxın halı qarnı dolu olmadığı zamandır. Amma Rəbbindən ən uzaq olduğu (sevilmədiyi) halı isə qarnının dolu olduğu zamandır”.⁴

Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu nəql edilir: “Qəlblərinizi çox yeyib-içməklə öldürməyin, çünki əkin çox suvarılmaqla tələf olduğu kimi, ürəklər də çox yeməklə ölür”.⁵

3. Cənabətli halda yemək. Belə ki, dəstəmaz almaq və ya üzü və əlləri yumaq, qarqara etmək və təkcə əlləri yumaq belə ikrahı azalar.

4. Çox isti yemək.

¹ - Dişlərin arasında qalan qidaları diş fırçası və diş çöpü və bunun kimi vasitələrlə təmizləmək.

² - Vəsailüş-şiə, c. 24, Əbvabü adabil-maidə, fəsil. 1, səh. 240, hədis. 5.

³ - Əlbəttə, yuxarıda qeyd olunan hökm hamıya aid deyil və bəzən bədənin zəifliyi, xəstəlik və zərər, fiziki fəaliyyət növü, günün uzun olması, qida keyfiyyəti və s. kimi amillər insanın yemək vaxtlarının sayının artmasına səbəb olur.

⁴ - Vəsailüş-şiə, c. 24, Əbvabü adabil-maidə, fəsil. 1, səh. 239, hədis. 1.

⁵ - Müstədrək əl-Vəsail, c. 16, Əbvabü adabil-maidə, fəsil. 1, səh. 209-210, hədis. 4.

5. Yemək yeyərkən başqalarının üzünə baxmaq.
6. Yeməyə üfürmək.
7. Sol əllə yemək. Əlbəttə, üzüm və narı iki əllə yemək məzəmmət edilməyibdir.
8. İki barmaqla yemək.
9. Sümüyə yapışmış ətə heç bir şey qalmayacağı şəkildə təmizləmək.
10. Qabığı ilə yeyilən meyvələrin qabığını soymaq.¹
11. Meyvəni tam yemədən atmaq. Əlbəttə, meyvənin böyük bir hissəsi qaldığı halda onu atmaq, meyvəni zay etmək, israf və haramdır.

Su içməyin ədəb-ərkanı

Su içməyə dair bir çox müstəhəb və məkrüh hallar qeyd olunmuşdur ki, onlardan bəziləri aşağıda bəyan ediləcəkdir.

Su içməyin müstəhəb əməlləri

Məsələ 1427: Su içərkən insanın aşağıdakı ədəblərə riayət etməsi müstəhəbdir:

1. Suyu sovuraraq içmək.
2. Gündüzlər ayaq üstə su içmək.
3. Suyu üç nəfəsə içmək.
4. Susayan zaman su içmək.
5. Su içməzdən əvvəl “بِسْمِ اللَّهِ” - “Allahın adı ilə” və ya “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” - “Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə” söyləmək.
6. Su içdikdən sonra Həzrət İmam Hüseyini (ə) və onun ailəsinin (ə) xatirəsini yad etmək, o Həzrətin və əziz ailəsinin, səhabələrinin qatillərinə (Allah onların hamısına lənət etsin) lənət oxumaq.
7. Su içərkən və ondan sonra Uca Allaha həmd etmək. Hədislərimizdə su içdikdən sonra oxunan həmdlər arasında aşağıdakılar da qeyd olunmuşdur:

¹ - Təbii ki, əgər meyvənin qabığı istifadə zamanı kimyəvi, pestisid və digər zərərli maddələrlə çirklənərsə, qeyd olunan hökm ona aid deyildir.

– الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْزِلِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ وَمُصَرِّفِ الْأَمْرِ كَيْفَ يَشَاءُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ

– الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي مَاءً عَذْبًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَاجًا يَذُنُوبِي

– الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي فَأَرْوَانِي وَأَعْطَانِي فَأَرْضَانِي وَعَافَانِي وَكَفَانِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَسْقِيهِ فِي الْمَعَادِ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتُسَعِّدُهُ بِمُرَافَقَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Su içməyin məkruh halları

Məsələ 1428: Su içərkən aşağıdakı şeylər insan üçün məkruh sayılır:

1. Çox su içmək.
2. Yağlı yeməkdən sonra su içmək.
3. Gecələr ayaq üstə su içmək.
4. Sol əllə su içmək.
5. Sınıq kuzə və ya qabdan və qulpu olan tərəfdən içmək.
6. İçərkən suyu üfürmək.
7. Cənabətli halda su içmək. Belə ki, dəstəmaz almaq və ya üzü və əlləri yumaq, qarqara etmək və təkcə əlləri yumaq belə ikrahı azaldar.

